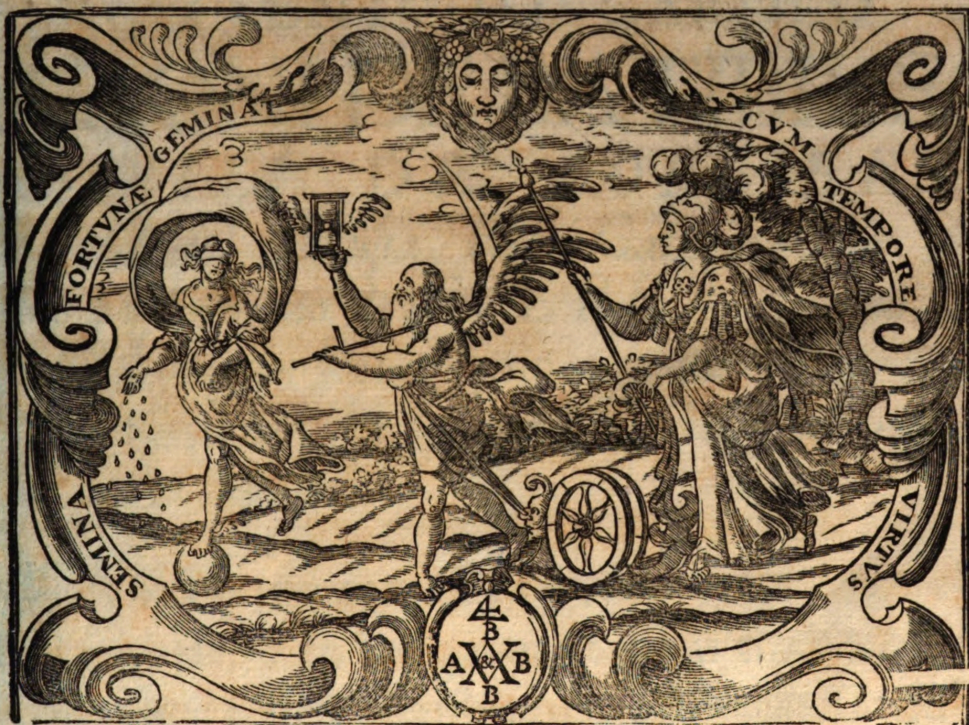


Universae Theologiae Moralis receptiores

Antonio de Escobar y Mendoza

Collegij Soc. JESU Monachij. 1668.
R. P. ANTONII
DE ESCOBAR
ET MENDOZA,
VALLISOLETANI,
Societatis IESV Theologi,
VNIVERSÆ THEOLOGIÆ
MORALIS, RECEPTIORES ABSQVE
Lite Sententiæ nec-non Controversiæ Disquisitiones,
TOMI SEXTI PARS PRIMA.
VIRTUTES THEOLOGICÆ.
LIBRO TRIPLICI FIDEI, SPEI,
& Charitatis materias expono.

NVNC PRIMVM IN LVCEM PRODIT.



LVGDVNI.

Sumptib. PHILIPPI BORDE, LAVRENTII ARNAVD,
PETRI BORDE, ET GVILL. BARBIER.

M. DC. LXIII.

CVM APPROB. ET PERMISSV.

Universae Theologiae Moralis receptiores

Antonio de Escobar y Mendoza
Lvgdvni 1663

(Laurent Arnaud Philippe Borde Claude Rigaud)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Birr, Christiane
Glück, David
Rico Carmona, Cindy
Thönes, Martin
Wagner, Andreas

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Staatsbibliothek München
<https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV035557741>

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

**[[i]] R.P. ANTONII DE
ESCOBAR ET MENDOZA,
VALLISOLETANI, Societatis
Iesv Theologi, VNIVERSÆ
THEOLOGICÆ MORALIS,
RECEPTIORES ABSQVE
Lite Sententiæ nec-non
Controuersæ Disquisitiones,
TOMI SEXTI PARS PRIMA:
VIRTVTES THEOLOGICÆ.**

***LIBRO TRIPLICI FIDEI,
SEPEI, & Charitatis
materias expono.***

**NVNC PRIMVM IN
LVCEM PRODIT.**

LVGDVNI, Sumptib. PHILIPPI BORDE,
LAVRENTII ARNAVD, PETRI
BORDE, ET GVILL. BARBIER.
M. DC. LXIII.
CVM APPROB. ET PERMISSV.

[[ii]]

[[iii]] EXCELLENT.^{MO} D.D. CAROLO BARONI DE BATIBILE, COMITI DE CORBIERS, Marchioni de Husia, Regis Catholici à Consiliis in Supremo de GVERRA, Flandriæ & Burgundiæ statu, Guipuzcoanæ Prouinciæ Generali Duci, Hispanus apud Angliam pacis ac belli curatori.

HAVD tempus, Princeps Excellentissime, in longa atauorum tuorum serie recensenda, stemmatibusque ostentandis inutiliter teram, sciens, ex tua magnitudine, &[[iv]] decore non solum Tibi abundare gloriam, sed ad posteritatis incrementum, & ornatum nobilitatem exundare, cuius clarissimæ prosapiæ hæreditarium decus progenitoribus tuis ita persoluis, vicémque generosè rependis, vt non minus illis de postero, quàm tibi de parentibus liceat gloriari. Vt enim cecinit Græcus Periander, *suprema nobilitas est, cum tanta in viro fortitudo, tanta sapientia, virtus tanta nitet, vt ad eius encomia nihil nobilitas addere videatur*. Tanta fortitudine Te præditum video, tam sapientem Te annoto, adeo virtutibus fulgentem Te contemplor: vt Tuæ egregiæ nobilitatis mihi iubar obnubiletur.

Attamen tuum illustrissimum auitum stemma video esse tuæ fortitudinis, sapientiæ, ac virtutis hieroglyphicum. In his enim clarissimis stemmatibus tres volitantes *Alas* Aspicio. Quas quidem non aquilæ voluerum Reginæ esse voluerim, sed *Cherubini*, qui perspicuum est triplicis præfati elogij documentum. Theodoretus enim quæst. 40. in Gen. asserit, nomen *Cherub* semper *potentiam* significare, nam *Che* idem est Hebræis, quod, *Quasi*, & *Rub* *fortem* significat, *Quasi fortis*, Ideo Cherubino flammea armato machæra paradisi custodia traditur.

Te profectò, Princeps Excellentissime,¹ Cherubinum merito vocitarim, cuius fortitudo terra marique hostium fuit horror. Te Hispania,[[v]] Te Italia, Te cuncta orbis Regna Martem fortissimum agnoscunt. O quantam in acie admirationem comparasti, nihil à cæteris militibus, nisi robore ac præstantia differens! cum eminus libero Marte tela vibrares, nunc vibrata suspiceres, alacer virtute militum, & lætus, quoties aut cassidi tuæ, aut clypeo grauior ictus incideret. Laudabas quippe ipse ferientes, hortabarisque, vt auderent; sed, non audebant, cum spectator, moderatórque ineuntium certamina virorum arma componeres, tela tentares, & ad robur ostendendum vehementer vrgeres. Hæc fortitudo Te ad præclara bellica munia omnium præconio euexit. Ait Nazianzenus Posthumio fortissimo Duci, & Tibi vniuersus orbis: *In sublime euectus es haud ita mediocri Principatus gloria, nam acceptos à Te Principatus sublimes reddidisti. Non est hoc fortunæ munus, sed hanc potestatem tanquam fortitudinis premium adeptus es: vt & ipsa redderetur gloriosior, & Rex propter iudicij sui de te sententiam, laudem acquireret.*

Philo verò lib. 3. de vita Mosis affirmat, nomen² *Cherub* scientiæ plenitudinem in se includere. Vnde Propheta Ezechiel cap. 28. v. 17. alloquens Regem Tyri, eumque Cherub appellans, fatur: *Perdidisti sapientiam tuam*. Fuisti profectò ô Princeps, regalium negotiorum lex præfulgens, munia tibi credita eximia prudentia tractasti: & nisus es tuis consiliis tempora facere, qu#[[vi]] meritò laudarentur in Principe. Testor regias Christianissimi Regis Potentissimi; cum Serenissima Theresia Avstriaca nuptias, & initam inter Hispaniæ, ac. Galliæ Reges optatissimam; pacem. Quid tunc non gesseris, quod tuum

perspicax ingenium, tuam sublimem prudentiam, non ostentaret? Mitto circa humaniores litteras eruditionem, cognitionem linguarum, quarum Tu intelligentiæ, & loquelæ non quasi aduena, sed indigena.

Profectò in Vaticanis Bibliis *Cherub Quasi*³ *Magister* appellatur. Ideo Anonymus apud sapientissimum nostrum Alcasar ad cap. 4. Apoc. annotat in Mosis Cherubinis figurari eos, qui à Deo edocti, eumque amantes, alios virtutum exercitamenta docent. Te quidem hoc ex capite, præcipuo plane, esse quis non videat egregium virtutum, quæ virum sæcularem exornant, magisterium? Te humanissimum cuncti Hispani proclamant. Suauius Itali viderunt, cum Neapolitanorum animos non ferro, sed prudentissima suauitate deuinxisti, diuinam fortitudinem æmulatus. Religiosissimum Te efferunt Tempia, Religionumque Conuentus. Munificentissimum quilibet indigentes experiuntur. Morum compositione egregium omnes Te profitentur; quem nec aurum cæcat, nec alea maculat, nec voluptas infamat. Possem simul omnia merita virtutum, & cognomina attexere: &[[vii]] & quidem vt Ausonius suo Gratiano ait, *Tanquam qui terrarum orbem vnus tabulæ ambitu circum scribunt, aliquanto detrimento magnitudinis, nullo dispendio veritatis*. Parco tamen tuarum virtutum magnitudini, ne illarum fulgentissimo iubare patiantur meæ de virtutibus Theologicis lucubrationes, quod stellæ sub solis luce patiuntur. Recedunt igitur à luce tanta, & ad vmbram Tuæ protectionis se recipiunt, vt sub nominis Tui Cherubici *potentia* defendantur, sub *sapientia* corrigant errores: sub *virtutum* magisterio ediscant saltem prudentiam, vt sciant inter oblatrantium voces silere, si aliquis extiterit adeo ferox, vt audeat eas sub tanti Mecænatis protectione ferire.

TVI HVMILLIMVS SERVVS.

Ant. de Escobar et Mendoza.

[[viii]] **Facultas P. Prouincialis Societatis IESV Prouinciæ Castellanae.**

Petrus Pimentel in Prouincia Castellana Societatis Iesv Præpositus Prouincialis, potestate ad id mihi facta à R. admodum P. Nostro Gosuino Nichel Generali Præposito, facultatem facio vt *Tomi 4. 5. 6. & 7. Theologiæ Moralis à P. Antonio de Escobar Theologo eiusdem Societatis* compositi, grauium Doctorumque hominum iudicio approbati typis mandentur. In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas & sigillo munitas dedimus Vallisoleti die 1. Octobris anno 1653.

PETRVS PIMENTEL.

APPROBATIO.

R. P. Antonij de Escobar Societatis IESV Tomos Tertium, Quartum, Quintum, Sextum, & Septimum vniuersæ Theologiæ Moralis attente perlegimus nos infra scripti facultatis Parisiensis Doctores Theologi nihilque in illis occurrit, quod non sit planè consentaneum tum fidei Catholicæ, tum probis moribus; adeoque luce publica dignos. Actum Lugduni die 9. Februarij 1663.

Fr. Cyrillus Morel Carmeli Lugd. Prior.

Approbatio Ordinarij.

Cvm hos quinque Tomos, nempe *Tertium, Quartum, Quintum, Sextum & Septimum Vniuersæ Theologiæ Moralis*, quorum Author est *R.P. Antonius de Escobar Societatis IESV*, se attentè perlegisse suprà nominati Facultatis Parisiensis Doctores Theologi testentur, nihilque in illis deprehendisse, quod non sit planè consentaneum tum fidei Catholicæ tum probis moribus. Idcirco quinque præfatos Tomos typis mandari & in lucem prodire non abnuimus Lugduni die 15. Februarij 1663.

DE-NEVF-VILLE Abbas S. Iusti Vic. Gen.

Consensus Procuratoris Regij.

Librum inscriptum *R.P. Antonij de Escobar, & Mendoza Societatis Iesv Theologi, Moralis*, typis mandari & in Lucem edi, Sumptibus Philippi Borde, Lavrentii Arnavd, Petri Borde, Gvillielmi Barbier, Bibliopolarum Lugdunensium, Ego Regis Consiliarius & Procurator in Lugdunensi Præfectura, non impedio. Datum Lugduni die 16. Februarij 1663.

VIDAVD.

PERMISSIO.

Viso Procuratoris Regis Consensu, Librum huncce typis mandari à prædictis Bibliopolis Lugdunensibus, concedimus, & ne quis vltra concessam facultatem denuo excudat inhibemus, Datum Lugduni Die 20. Februarij 1663.

DE SEVE.

[[ix]] INDEX CAPITVM ET DVBIORVM, Quæ in hoc Tomo Sexto continentur.

LIBER XLVII. *Fides.*

SECTIO I. *De Fide Receptiores sine lite Sententiæ. pagina 1.*

Caput 1. DE Fidei Essentia, & obiecto formali, ac materiali. p. 1

Caput 2. De Fidei Certitudine eiusque obiecto. p. 2

Caput 3. De fidei necessitate. pagina 3.

Caput 4. De externa, ex præcepto affirmatiuo, Fidei professione. pagina 5.

Cap. 5. De externa ex præcepto negatiuo professione fidei. p. 6

Caput 6. De Disputatione circa Fidei Mysteria. p. 7

Cap 7. De infidelitate. ibid.

Cap. 8. De hæresi. p. 9

Caput 9. De Hæreticorum libris. p. 10

Cap. 10. De Absolutione ab hæresi p. 11

Cap. 11. De Hæreticorum Pœnis. p. 13

Cap. 12. De Confessario ad Venerem solitante. p. 14

SECTIO II. De Fide, & Infidelitate Dubia. pag. 16.

C. 13. Circa Fidei Obiectum? ibidem.

D. 1. An stante cognitione euidenti de aliquo obiecto possimus de illo fidem habere. ibid.

2. An Deus secundum se, vt Deus sit fidei subiectum. p. 17

3. An Deus sua ratione Deitatis, & non vt reuelans sit obiectum seu motiuum fidei diuinæ. ibid.

4. An reuelatio, qua res aliqua priuatim reuelatur, sufficiat quantum est ex parte reuelationis, ad fidem diuinam rei sic reuelatæ, sicut sufficit reuelatio publica. ibid.

6. An propositio, quæ in se ipsa non est reuelata, sed virtualiter continetur in duabus propositionibus immediatè reuelatis vel in vna immediatè reuelata & in altera lumine naturali nota, possit fide diuina credi. p. 18

6. Reuelatio falso diuina existimata, quantum est ex parte reuelationis sufficitne ad obiectum formale Fidei. ibid.

7. An possit esse euidencia reuelationis Dei: non viso Deo ipso reuelante. p. 19

8. An necessarium sit reuelationem esse in se obscuram, vt sit[[x]] formale fidei obiectum, ibid.

9. Idem obiectum materiale potestne simul ab eodem intuitiue videri & credi. ibidem

10. An reuelatio possit esse obiectum formale Fidei circa obiectum abstractiue sumptum. pag. 20

Cap. 14. De conditione ad Fidem prærequisita. ibidem

11. An ad assensum Fidei diuinæ prærequiratur assensus aliquis fidei humanæ reuelationis illius veritatis, ibidem.

12. An iis quibus reuelatio non est immediatè facta à Deo, necessarium sit vt assensus fidei humanæ reuelationis diuinæ prærequisitus ad fidei diuinæ assensum, habeatur ob Ecclesiæ testimonium. pag. 21

13. An actus fidei diuinæ generetur per discursum. ibid.

Cap. 15. Circa fidei diuinæ habitum. p. 22.

14. An de fide sit esse habitum fidei à solo Deo infusum. ibidem
16. An actus fidei possit potentia Dei absoluta absque concursu habitus fidei infuso elici. ibidem
17. An habitus infusus fidei sit virtus intellectualis. pag. 23
18. An habitus infusus fidei amittatur vno vel altero peccato infidelitatis, si quis in aliis posituè credat. ibidem.
19. An possit quis certo euidenter cognoscere se fidei diuinæ actum habere. p. 24
20. An fidelis certo cognoscat actu fidei diuinæ se actum fidei habere. ibidem.

Cap. 16. Circa Ecclesiæ propositionem, quo fidei obiectum indiget. ibidem.

21. An de fide sit Pontificem errare non posse in Sanctorum canonizatione. pag. 25
22. An beatificatio distinguatur à Canonizatione, eo quod Canonizatio obligat totam Ecclesiam, vt Canonizatum veneretur, beatificatio verò totam Ecclesiam non obligat. p. 26.
23. An Pontifex possit in beatificatione Sanctorum errare. ibidem
24. An cum conceditur Religioni cuidam Sanctum beatificatum ritu in beatificatione præscripto venerari die, quo è vita discessit possint Clerici sæculares Sacrificium in illius honorem offerre. pag. 27
25. An Pontifex secundum leges prudentiæ possit in Religionum approbatione errare. ibidem
26. An Concilium generale sumptum pro omnibus Patribus Concilij in rebus Fidei definiendis, ante Pontificis confirmationem sit infallibilis veritatis. pag. 28

Cap. 17. Circa Fidei subiectum. pag. 29

28. An primus parens in statu innocentiae habuerit Fidem diuinam. ibidem.
29. An Angeli in statu viæ habuerint Fidem diuinam. ibidem
30. An circa alia obiecta à Deo distincta sit in Beatis Fidei actus. pag. 30.
31. An damnati tam Dæmones, quam homines habeant Fidem? ibidem.
32. An hæreticus possit actum Fidei habere. ibidem

Cap. 18. Circa Fidei ad salutem, necessitatem. p. 31

33. An actus fidei sit medium ad iustificationem necessarium? ibidem.
34. Ad iustificationem actus fidei Dei existentis generaliter estne omnibus medium necessarium. p. 32
35. An ad iustificationem sit necessarius actus fidei explicitus Dei remuneratoris remuneratione supernaturali. ibidem
36. An ante aduentum Christi Domini fides explicita ipsius fuerit necessaria, vt medium ad iustificationem. 33

37. An in lege Euangelica fides explicita Christi Domini sit medium ad iustificationem necessarium. *ibid.*

38. An fides explicita Christi Domini in lege Euangelica sit medium necessarium ad ingressum gloriæ. p. 34

39. An in lege Euangelica fides explicita mysterij Trinitatis sit medium ad iustificationem necessarium. *ibid.*

40. An ex necessitate præcepti debeat omnis Christicola scire explicitè & credere, quæ in Apostolico Symbolo continentur. p. 35

41. An necessarium sit præcepti necessitate scire, & credere Deiperam semper mansisse Virginem. *ibidem.*

[[xi]] 42. An necessarium sit ex præcepto fidelibus scire explicitè, ac credere articulum de Christi Domini ad inferos descensione. p. 36

43. An explicitè sciendum, ac credendum sit Christum Dominum ad Patris dexteram sedere. *ibid.*

44. An explicitè debeat quisque scire, ac credere articulum de Communionem Sanctorum. *ibid.*

45. An Mystera plura extra Symbolum contenta, nempe Circumcisio, Transfiguratio, Præsentatio in Templo, &c. scienda, & credenda sint explicitè à fidelibus. p. 37.

46. An necessarium sit te explicitè scire, credere Sacramenta Confirmationis, Extremæ Vnctionis, Ordinis, & Matrimonij. p. 37

47. An sub graui culpa debeas, Dominicam Orationem scire. *ibid.*

48. An dari possit ignorantia inuincibilis eorum, quæ quis scire tenetur ad salutem. p. 38

49. An cum primum quis rationis vsum inierit, teneatur Fidei mysteria ediscere, quæ necessaria sunt. *ibidem.*

50. An si fidei mysteria proponantur infideli, vt magis credibilia tametsi non credibilia euidenter teneatur eis ante articulum etiam mortis assentiri. p. 39

51. Infans fidelis inter Infideles, vel hæreticos enutritus, si post vsum rationis adoret Idola, vel hæreses contra ius naturæ proferat, peccatne contra fidem. *ibid.*

Caput 19. Circa externæ Fidei confessionis obligationem. ibid.

52. An teneatur quisque fidelis Fidem manifestare, quoties à potestate publica (quæcumque illa sit,) de fide rogatur etiamsi secreto rogetur, vel generalis examinatio fiat. pag. 40.

53. An licitum sit celare fidem verbis, vel signis per se contrariam Religionem significantibus, casu quo non instet præceptum posituum fidem manifestandi. *ibid.*

54. An licitum aliquando sit vestibis, aut signis propriis infidelium, vel hæreticorum vti, vt quis Fidem occultet, cum non vrget præceptum Fidei confitendæ. p. 41

55. An liceat, fideli ad se occultandum vti vestibus, vel signis infidelium institutis, non ad discernendum eos à fidelibus; sed ad profitendum, protestandumve eorum falsam Religionem, si grauis causa adsit. *ibid.*

56. An liceat omittere signum, (aut vestem) ex præscripto Regis impositum, ad significandum eum esse fidelem. p. 42

Cap. 20. Circa Professionem Fidei ex decreto Tridentini faciendam. ibidem.

37. An teneatur quis si aliquo titulo, verbi gratia, Canonicatus, vel Dignitatis Fidei professionem fecit, illam rursum agere, alium distinctum Canonicatum obtinens. p. 43

58. Si quis intra bimestre ad faciendam Fidei professionem assignatum, obtineat cum Canonicatu dignitatem, satisfacitne obligationi vnica Fidei professione. p. 43

59. An possit quis per Procuratorem Fidei professionem agere, cum absens est, vel impeditus. p. 44

60. An omittens fidei professionem, nulla expectata sententia saltem declaratoria criminis, teneatur fructus perceptos restituere. *ibid.*

61. An fructus, quos restituit, qui fidei professionem omisit, sint pauperibus, fabricæ aut pio loco applicandi. p. 45.

Caput 21. Circa infidelitatem vitium fidei contrarium. ibid.

62. An diuisio infidelitatis in Paganismum, Iudaismum, & Hæresim sit generis in species: Et an Paganismus, Iudaismus, Hæresis aut essentialiter vitia distincta. *ibid.*

63. An diuisio Infidelitatis in Paganismum, Iudaismum, & Hæresim comprehendat omnes infidelitatis species. *ibid.*

64. An subditus infidelis possit à Principe Christiano ad audiendam fidem compelli? pagina 46.

65. An possit Ecclesia vi, & armis compellere infidelem Principem, vt permittat apud ditionem suam Euangelij prædicatores fidem publicare, si aliqui sint, qui velint audire, quando Princeps prædicationi blasphemias, & irrisione non[[xii]] resistit, sed solum non permittendo Fidem prædicari. p. 47

66. An quilibet infidelis, postquam ei fides sufficienter est proposita possit ad eam recipiendam compelli. *ibid.*

67. An possit Christianus Princeps sua, vel Ecclesiæ autoritate infidelibus sibi non subditis prohibere idololatriam, & peccata contra naturam, quæ specialiter Religioni Christianæ aut innocentibus contraria non sunt. p. 48

68. An Princeps infidelis priuari possit dominio circa seruos fideles ob bonum & honorem Fidei, etiam cum nullum adest peruersionis periculum. p. 49

69. An sit peccatum mortale, violare quodcumque ex præscriptis, quæ iure communi continentur circa fidelium cum infidelibus communicationem. p. 50

70. An prohibitiones circa Christianorum cum infidelibus communicationem, intelligendæ sint de solis Iudæis. *ibid.*

71. An brevis scriptura, oratio, concio, quæstio, Epistola contineantur sub prohibitionem Bullæ circa infidelium, ac Hæreticorum libros. *ibidem*.

72. An qui prohibetur libros vetitos legere sub censura; Vitet censuram, si ipse non legat, sed alium legentem exaudiat, quem non induxit. p. 51

73. Excusaturne quis à censura, ac delicto lethali ex lectione libri prohibiti ob materiæ paruitatem si intentione plura legendi incepit. *ibidem*.

74. Excusaturne à censura, qui ad confutandos errores, sine periculo peruersionis libros Hæreticorum retinet. p. 52

75. Potest quis mox librum hæreticum Inquisitori tradere, & tamen illum breui tempore, nempe per vnam, vel alteram diem retinet, excusaturne à peccato ac censura. *ibid*

Caput 22. Circa Hæresim, & Apostasiam à Fide. p. 53

76. Vt propositio Hæretica sit, sufficitne esse ex diametro oppositam propositioni Fide credenda, si accedat in proferente illam pertinacia. *ibid*.

77. An cum ignorantia vincibili, & crassa, vel affectata stet Hæresis peccatum. *ibid*.

78. Errat quis ex ignorantia affectata, sed monitus ab Episcopo, vel Inquisitore, vel alijs viris Doctis de suo errore, adhuc in illo perseuerat, credens non esse contra Ecclesiæ definitionem. Hic estne verè hæreticus. *ibid*.

79. Dubium voluntarie habens de Fidei mysterijs, censendusne est Hæreticus. p. 54

80. Dissentiens speciali reuelationi ei sufficienter ad credendum propositæ, estne Hæreticus. *ibid*.

81. Hæreticus hic (de quo dubio proximo) inciditne in excommunicationem, & alias hæreticorum pœnas. p. 55

82. An negans fidem verbo, vel facto tantùm interius retinens assensum, committat hæresim ab Ecclesia punibilem. *ibid*.

83. Qui propositionem Theologicam abnegat estne hæreticus. *ibid*.

Cap. 23. Circa obligationem denunciandi hæreticum. p. 56

84. Teneturne quis denunciare hæreticum, cum solus delictum nouit. *ibidem*.

85. An possit quis denunciationem iudicalem de hæretico facere, si delictum, est occultum, & sperat correctione secreta emendandum. *ibid*.

86. Si delinquens iam emendatus est, debetne quis eum Inquisitoribus denunciare. p. 57

87. An ratione damni emergentis quis excusetur, à denunciatione de hæresi facienda. *ibid*.

88. An filius possit teneaturve patrem hæreticum denunciare. *ibid*.

89. Teneturne quis Tribunali Inquisitionis Religiosos exemptos denunciare, pricipuè cum apud Pontificem eos deferre possit. p. 58

Cap. 24. Circa Fautores hæreticorum. ibid.

90. Qui semel, aut bis ad audiendas conciones hæretici adeat, estne, vt credens illi reputandus. *ibid.*

91. Sitne fautor hæresis, quando solum ex speciali Inquisitorum mandato, & non ratione officij tenetur fautorem Fidei causæ præstare. p. 59

92. Vt quis fautor hæreticorum verè dicatur, sufficitne eum in fauorem[[xiii]] hæresis auxilium præstare. *ibidem.*

93. An fautores hæreticorum incurrant pœnas iure præscriptas antequam ab Ecclesia denotati sint, & in excommunicatione publica per annum insorduerint. p. 60

Caput 25. Circa spirituales hæreticorum pœnas. ibid.

94. An sufficiat declarari aliquem esse hæreticum, quin declaretur, esse excommunicatum, vt vitandus sit. *ibid.*

95. Qui citatus ad respondendum de fide, integro anno in excommunicatione insorduerit potestne mox post elapsum annum declarari esse hæreticum. p. 61

96. An nomine Episcopi, qui possit in foro conscientiæ de occulto crimine hæresis absoluere, intelligendum sit sede vacante Capitulum. p. 62.

97. An intelligendi sint nomine *Episcopi* ad effectum absoluendi à crimine occulto hæresis Abbates, & alij Prælati inferiores, iurisdictionem ordinariam, & quasi Episcopalem sua in Diœcesi habentes. *ibidem.*

98. An Prælati Regulares etiam Conuentuales exemptorum Ordinum intelligantur, *Episcopi* nomine ad potestatem absoluendi ab hæresi occulta ex decreto Tridentin. pagina 63.

99. An Episcopus, si in hæresim labatur, possit præfato Tridentini indulto absolui. *ibid.*

100. An verba illa Concilij. *In Diœcesi sua*, sint restrictiua facultatis Episcopo concessæ ad absoluendos ab hæresi occulta subditos. *ibidem.*

101. Delictum hæresis occultum, ad cuius absolutionem Episcopus habet potestatem, estne illud, quod verè probare non possit. p. 64

102. Si delictum ad forum contentiosum deductum sit, & ibi punitum, poteritne Episcopus, tunc absoluere, vel impedimento inde proueniente dispensare. *ibid.*

103. An absolutio hæresis, possit ab Episcopo alteri committi. pagina 56.

104. Potestas absoluendi ab hæresi cōcessa Episcopis à Tridentino estne per clausulam Bullæ Cœnæ reuocata. *ibid.*

105. An Domini Inquisitores possint, in fore conscientiæ ab hæresi absoluere. p. 66.

106. Sub facultate generali, quam per Bullam, vel Iubilæum Pontifex concedit absoluendi ab omnibus reseruatis, etiam in Bulla Cœnæ, venitne intelligendum crimen hæresis in illa contentum. pagina 67.

107. An infamia afficit perfecte hæreticum ipso iure, sed postquam eius delictum sit notorium. pagina 68.

108. Hæreticus ipso iure priuaturne Beneficiis rite possessis, sed per sententiam. *ibid.*

Caput 26. Dei temporalibus Hæreticorum Pœnis. pag. 69

109. Quæ acquirit Hæreticus tempore medio inter delictum, & sententiam publicantur. *ibid.*

110. An cadat sub confiscationem maioratus, & fideicommissum ob crimen hæresis, & Sodomiae. *ibidem.*

111. An maioratus ex Regia facultate institutus ex omnibus bonis, (qui tamen in tertium, & quintum ne illa poterat institui,) subiaceat confiscationi quoad tertium, & quintum. p. 70.

112. An peculium aduentitium filij hæresis rei veniat in confiscationem bonorum factam, reservato patri vsufructu. p. 71

113. An bona castrensia vel quasi castrensia publicentur ob hæresim filij? *ibid.*

114. An reservanda sint bona filiis perpetrantis parentis crimen læsæ maiestatis diuinæ, vel humanæ. p. 72

115. Filij parentum, quorum bona publicata sunt ob hæresis crimen, possuntne in foro conscientiae abscondere ad sui sustentationem alimenta, si illis non reserventur, & graui necessitate sint afficiendi. *ibid.*

116. Si mulier scienter hæretico nupsit, debetne non solum in priuatione dotis condemnari, sed etiam in priuatione aliorum bonorum, quæ vxoris sunt propria, & quæ ob mariti hæresim obnoxia non[[xiv]] sunt publicationi. p. 73

117. Maritus ducens fœminam quam certo nouit hæreticam esse priuandusne est, ob hoc delictum, sicut de muliere resolui? *ibidem.*

118. An quoties publicatur dos ob delictum vxoris, publicaturne quoad visum fructum, cum ei pœna mortis non imponitur, sed viua viro traditur. p. 74

119. An possit confiscari quoad proprietatem, & vsufructum, si pactum esset inter virum, & vxorem, vt perpetrante vxore hæresis delictum, eo ipso ad virum proprietas, & vsufructus dotis deueniret. *ibidem.*

120. An quando delictum confiscationem habere annexam, delinquens ipso facto priuetur suorum bonorum dominio. *ibid.*

121. An confiscatio obliget delinquentem, cui bona sunt ipso iure confiscata, ea fisco ante sententiam tradere. p. 75

122. An confiscatio ipso iure ob delictum hæresis imposita, impediat vt delinquens valide possit sua bona alienare. *ibid.*

123. Vt valeat quis retinere, quod à delinquente (cuius bona publicata sunt) alienante ante sententiam accepit, potestne se præscriptione defendere, id an illa debeat necessario esse quadraginta annorum. p. 76

124. Cum certum sit si pretium alienationis, quod hæretico soluit quis bonis diuenditis formaliter, vel æquiualeuter in potestate delinquentis existit, debere à fisco reddi cum alienatio rescinditur pretium in potestate non existere, si id in necessariis ad vitam insumpsit. *ibid.*

125. Rem à delinquente venditam potestne fiscus ab emptore vindicare, quando hic non probat, rem in delinquentis cessisse vtilitatem. p. 77.

126. An confiscatio bonorum delinquentis condemnati in contumaciam ob causam fidei sit facienda à tempore latæ sententiæ, an à tempore, quo probationes signant, delictum fuisse perpetratum. *ibid.*

127. Hæreticus pœnitens, & Ecclesiæ reconciliatus, potestne testari de bonis acquisitis post abiurationem. p. 78.

128. An hæreticus tempore hæresis priuatur successione ex testamento vt incapax illius, an vt indignus solum. *ibid.*

129. An attento rigore iuris, hæreticus incapax sit donationis, sicut incapax est hereditatis, & legati. pagina 79.

130. An serui Christiani exempti ex præscripto legis ab obsequio domini hæretici, tunc obtineant absolutè libertatem, an debeant in fisci dominium transire cum reliquis bonis confiscatis. *ibid.*

131. An requiratur sententia declaratoria criminis, vt debitores excusentur à solutione debiti hæreticis præstanda. p. 80

Caput 27. Circa Corporales pœnas hæreticorum. ibid.

132. Abiurauit quis hæresim, primo postea verò incidit in illius vehementem suspicionem, tunc fictione iuris dicitur relapsus sæculi gratiæ. *ibid.*

133. An requiratur quem labi in hæresim prius abiuratam, vt relapsorum pœna afficiatur, casu quo abiurans hæresim, in quam incidit, omnes simul hæreses generatim non abiurauit. p. 81

134. An hæresiarchæ, & Dogmatistæ sine vlla misericordia tradendi sint sæculari brachio, cum signa exhibent conuersionis? *ibidem.*

135. Hæretici pœnitentes tardè tamen conuersi, debentne ad reconciliationem admitti. p. 82

136. Quis eductus è carcere, & in tabulatu existens sententiam auditurus conuertitur, recipiendusne est ad misericordiam? pagina 83.

137. Violans pœnitentias ab Inquisitoribus iniunctas, nempe fugiens è carcere, habitum pœnitentialem non deferens, non ieiunans, &c. debetne vti relapsus condemnari. *ibid.*

Caput 28. Circa pœnas suspecti de hæresi, & hæretici filiorum. ibid.

[[xv]] 138. An suspicio leuis sufficiat ad reum condemnandum? pagina 84.

139. An leuis suspicio sufficiat ad inquirendum specialiter contra aliquem ipsumque interrogandum. *ibidem.*

140. An filij, ac nepotes hæreticorum inhabiles sint, ad beneficia acquisita antequam pater declaratus fuerit hæreticus. p. 85

141. An pœna infamiæ afficiat hæreticorum filios. *ibid.*

142. An ob solam contumaciam parentum pœnis à iure impositis afficiantur filij, vel nepotes? ibidem.

143. An infamia, priuatio beneficiorum, & officiorum, ac reliquæ pœnæ filiorum hæretici propriæ afficiant filios natos, aut conceptos ante parentum crimen. pagine 86.

Caput 29. Circa Confessarium ad venerem incitantem. p. 87

144. An Bulla Gregorij XV. sit in Hispania recepta. ibid

145. An ante denunciationem præmitti debeat fraterna correctio, si Sacerdos solicitator emendandus credatur. ibid.

146. An teneatur quis Confessarium solicitantem denunciare, si credat iam esse emendatum? ibidem.

147. An denunciatio possit omitti, si Sacerdos aliquo modo de huiusmodi delicto infamatus non est. pagina 88.

148. Denunciandusne est Confessarius sollicitans in Confessione ad turpia, sed ad alia peccata. ibidem.

149. Denunciandusne est, qui in vsu aliorum Sacramentorum, verbi gratia, Matrimonij, fœminam ad venerea sollicitat. p. 89

150. Denunciandusne est Confessarius ad actus solum venialiter inhonestos. ibid.

151. Denunciandusne est qui in actu Confessionis fœminam à pulchritudine laudat. p. 90

152. Confessarius in actu confessionis tradit fœminæ chartam, qua eam ad turpitudinem sollicitat, postea legendam, estne denunciandus. ibidem

153. In Confessione quis fœminam incitat, vt alium ad venereos actus admittat, estne sollicitatio denuncianda. ibid.

154. Confessarius sollicitat pœnitentem, vt medici cum alia fœmina, vti se ad actus impudicos admittat, delictumne est in Bullis Pij IV. & Clementis VIII. comprehensum. p. 91.

155. Estne denunciationi locus, cum Confessarius sollicitatus in Confessione à fœmina sollicitationi consentit. ibid.

156. Confessarius à fœmina sollicitatus ad congressum renuit volens solummodo tactibus inhonestis frui, ad eas illam prouocans, estne denunciandus. ibid.

157. Fœmina simulans ægritudinem Confessarium se ventitare curat, cumque minis sollicitat ad turpia, illéque consentit: estne denunciandus ex Bulla Gregorij, si consensus fiat in confessione, vel proximè ad illam. p. 92

158. Conueniunt Sacerdos & fœmina, vt se tali hora ad audiendam confessionem vocitet, non vt peragatur confessio, sed vt eius prætextu inhonestè se geranuestne Sacerdos denunciandus. ibid.

159. Denunciarine debet Confessarius, qui post auditam fœminæ confessionem, ad illius mox domum accedit, vel in itinere eam sollicitat. ibidem.

160. Fœmina ad confessionale accedit bono animo alia negotia tractanda, & confessarius eam ibi sollicitat sine simulatione confessionis: estne denunciandus. pagina 93.
161. Debetne denunciari Sacerdos, qui in confessionario sedens fœminam stantem, aut sedentem sollicitat. ibid.
162. An obnoxius sit denunciationi Sacerdos, qui in Confessionario sedens extra occasionem Confessionis fœminam coram ipso flexis genibus constitutam sollicitat, si ipse non simulet Confessionem. p. 94.
163. An ante Gregorij XV. constitutionem debebat denunciari Con-~~[[xvi]]~~fessor qui adolescentem in Confessione ad turpia sollicitauit. ibidem.
164. Petit quis Sacerdos te confessarium, vt pro se tuam pœnitentem fœminam sollicites: estne denunciandus. p. 95
165. Laicus quis, vel Diaconus se presbyterum simulans, iniquissime quidem audet confessionem excipere, & fœminam bona fide accedentem ad confitendum, sollicitare, estne ex vi harum constitutionum denunciandus. ibid.
166. Comprehenditurne in his decretis Sacerdos, qui iurisdictione caret ad Sacramentum Pœnitentiæ administrandum, confessiones excipit, in eisque pœnitentem sollicitat. ibid.
167. Fit quis sæcularis aut Sacerdos confessionis interpres, & in actu illo, vel immediate post pœnitentem ad Venerea sollicitat, Debetne ex vi horum decretorum denunciari. p. 96
168. An fœmina ia confessionis actu confessarium sollicitans sit ab ipso, vel ab aliis qui id nouerint, denuncianda. ibid.
169. Fœmina sollicitata à confessario, consentit, teneturne illum denunciare. ibid.
170. Pœnitens aliquod graue damnum timet probabiliter, si Confessarium denunciaret sollicitantem, excusaturne à denunciatione facienda. p. 97
171. Tibi secreto naturali, commissum est, fœminam fuisse ab aliquo Confessario sollicitatam, excusarisne à denunciatione gerenda. ibid.
172. Fœmina sollicitata Episcopo loci Confessarium denunciat, excusatur ne eum Inquisitoribus denunciare. ibidem.
173. Scit sollicitata fœmina Confessarium fuisse iam ab aliis pœnitentibus de hoc crimine denunciatum, & ab Inquisitoribus punitum, Excusaturne à gerenda denunciatione. pagina 98.
174. Confessarius potestne pœnitentem absoluere, quin prius Sacerdotem sollicitantem denunciare pergat. ibidem.
175. An Episcopus sollicitans sit Inquisitoribus denunciandus. ibidem.
176. Inquisitor sollicitans estne Generali Inquisitori denunciandus. ibidem.
177. Probaturne sufficienter sollicitationis crimen duarum fœminarum delatione. p. 99

178. Sex dies, qui pro termino in Edicto Inquisitionis ad gerendam denunciationem dantur, debentne à die, & hora publicationis annumerari. *ibid.*

179. Fœmina sollicitata Edicti Inquisitionis ignara intra sex præfixos dies denunciationem non gessit, teneturne statim, ac sciuerit, Confessarium denunciare. *ibid.*

180. Fœmina sollicitata Edicti fuit conscia, sed ægritudine saucia, vel aliunde impedita non potuit assignato tempore confessarium denunciare, teneturne denunciare statim ac commode possit. *ibidem.*

181. An fœminis leuibus haud fide dignis quis audiuit, Confessarium quendam sollicitasse pœnitentem, debetne eum denunciare. pagina 100.

182. Si Edictum à Tribunali S. Inquisitionis non publicetur, sollicitata fœmina teneturne sub excommunicationis pœna Confessarium denunciare. *ibid.*

183. Audit fœmina sollicitata Edictum, sed ante impletionem sex dierum præscriptorum iter debet agere ad Oppidum, vbi non est opportunitas denunciandi, teneturne denunciationem agere priusquam sex dies compleantur, ac se accingat itineri. *ibid.*

184. Assolent Ecclesiastici nonnulli sententiæ contra confessarios sollicitantes Inquisitorum iussu interesse, tenenturne hi sub lethali delinquentem non manifestare. p. 101

185. An confessarius ad turpia in confessione sollicitans sit de hæresi vehementer suspectus. *ibid.*

186. An Confessarius sollicitans debeat de vehementi abiurare. *ibid.*

[[xvii]] LIBER XLVIII. *Spes.*

SECTIO I. *De Spe receptiores sine lite sententiæ. pag. 103.*

Caput 1. DE Spei essentia, obiecto, ac subiecto. ibid.

Cap. 2. De Præcepti Spei obligatione. p. 104

Caput. 3. De Peccatis contra Spem. pag. 105.

SECTIO II. *De Spe Dubia. pag. 106.*

Caput 4. CIRCA Naturam, seu Essentiam Spei in communi. ibid

Dub. 1. An Sperare sit actus voluntatis. *ibid.*

2. An actus sperandi addat aliquid suprâ id quod sufficit ad boni futuri desiderij rationem. p. 107

3. An bonitas obiecti, quod speratur Spei sit obiectum fermale. *ibid.*

Caput 5. Circa Naturam, seu Essentiam Spei Theologicæ. p. 108

4. An obiectum materiale & immediatum Spei Theologicæ, sit nostra beatitudo formalis. *ibid.*

5. Sperare nos alijs beatitudinem, & alia bona, vt bonorum ipsorum ex ipsa complacentia, sitne ex eadem Spe, ex qua nobis illa ex complacentia nostri speramus? *ibidem.*

6. An actus Spei Theologicæ sit sua substantia supernaturalis. p. 109

7. An actus Spei in esse moris sit actu Fidei perfectior. *ibid.*

8. An actus Spei pendeat in sui generatione ab actu Charitatis. *ibid.*

Caput 6. Circa personas, in quibus actus spei insit. p. 110

9. An in beatis sit actus Spei circa corporis beatitudinem. *ibid.*

10. An in beatis maneat habitus Spei infusus. p. 111

11. An in Christo Domino in hac vita existente fuerit Spes quoad habitum. *ibid.*

12. An animæ in purgatorio existentes habeant propriissimum Spei actum. *ibid.*

Caput 7. Circa Timorem. ibid.

13. An Timor initialis sit timor filialis incipiens, habens secum vel potens habere seruilem timorem. *ibid.*

14. An timor seruilis eliciatur ab habitu Spei. p. 112

15. An timor ortus à virtute Spei sit in Beatis secundum proprium actum. *ibid.*

Caput 8. Circa Præcepti Spei obligationem. p. 113

16. An sit directa eliciendi actum Spei obligatio cum primum rationis vsum quis assequitur. *ibid.*

17. Obligaturne quis actum Spei elicere, quoties graui desperationis tentatione vexatur nisi animum actu Spei contrario obfirmet. *ibid.*

18. Tenerisne Spei actum habere quoties obligaris, aut vis aliquid à Deo petere. p. 114

19. An sit præceptum de actibus timoris filialis, & seruilis formaliter exercendis. *ibid.*

Caput 9. Circa Desperationem virtuti Spei contrariam. p. 115

20. An Desperatio consistat aut in nolitione beatitudinis, aut intellectus, quo quis iudicat, se non esse saluandum. *ibid.*

21. Possibilisne est casus de eo, cui Deus fore damnandum reuelaret. *ibidem.*

22. Posito, quod Deus alicui suam dānationem absolutam reuelasset, peccaretne ille desperando. p. 116

23. An ille, cui Deus suam damnationem reuelasset, posset licite desperare, sequereturne eum non posse ad beatitudinem conari, & non peccare, tentationibus consentiendo. *ibidem.*

24. Præsumptionis peccatum corrumpitne Spem. p. 117

[[xviii]] LIBER XLIX. *Charitas.*

SECTIO I. *De Charitate Receptiores sine lite sententiæ. pag. 118.*

Caput 1. DE essentia & obiecto Charitatis. *ibid.*

Caput 2. De Præcepti Charitatis erga Deum obligatione. p. 119.

Cap. 3. De Præcepti Charitatis erga proximum obligatione. ibid.

Cap. 4. De Inimicorum Dilectione. p. 120.

Cap. 5. De Ordine in Charitate asseruando. p. 121

Cap. 6. De Misericordiæ operibus. p. 123.

Cap. 7. De Eleemosyna. p. 124

Cap. 8. De Correptione fraterna. pagin. 126.

Cap. 9. De peccatis contra Charitatem erga proximum. Vbi de Amore proprio inordinato, de Discordia, seditione, Rixa, Contentione, &c. p. 128

Cap. 10. De Odio. p. 130

Cap. 11. De Bello. p. 131

Cap. 12. De Duello. p. 134

Cap. 13. De Scandalo. p. 135

SECTIO II. *De Charitate Dubia. pag. 138.*

Cap 14. CIRCA Charitatis præceptum erga Deum. *ibid*

Dub. 1. An sit speciale præceptum de aliquo actu interno Charitatis, quo Deum quis aliquando amet. *ibid.*

2. An hoc speciale præceptum Charitatis sit partim de dilectione naturali, partim de supernaturali. *pagin. 139*

3. An præceptum affirmatiuum dilectionis obliget cum primum quis vsum rationis assequitur. *ibid.*

4. An præceptum dilectionis obliget pro fine vitæ solum. *p. 140*

5. Qui semel in vita huic dilectionis præcepto satis fecit, teneturne alium actum elicere. *ibid.*

6. An obligetur quisque quolibet die festiuo dilectionis huius actum elicere. *ibid.*

7. An obliget Charitatis præceptum, actum dilectionis elicere, cum quis adultus Baptismum recipit. *pagin. 141.*

8. Quoties Sacra Eucharistia sumenda est, teneturne quis implere præceptum. *ibid.*

9. An obliget Charitatis præceptum, cum quis aliquod egregium opus, difficile quidem, est aggressurus. *ibidem*.

10. An debeas dilectionis Dei super omnia actum gerere, cum magnum à Deo accipis beneficium. *ibidem*.

11. An præceptum Charitatis obliget, quoties quis blasphemantes exaudit. *ibid*.

12. An huius præcepti exequutio instet cum graues insurgunt, maxime odij Dei tentationes, & illis consentiendi periculum adest. p. 142

13. Instante mortis periculo, etiamsi peccati mortalis conscius non sit, imo etiamsi illius conscius Sacramentaliter confitearis, obligatusne es Deum super omnia diligere. *ibid*.

14. Quilibet adultus tenetur annis singulis actum dilectionis elicere ex præcepto Charitatis. *ibid*.

Cap. 15. Circa præceptum Charitatis erga proximum. p. 143

15. Obligamur ad aliquem amorem internum erga proximum ex Charitate procedentem. *ibid*.

16. Si proximus offensor vltra humilem veniæ petitionem veniæ iniuriæ tibi illatæ satisfactionem offerat sufficientem vel iniuria talis sit conditionis, vt nequeat reparari, vt in nece filij aut parentis contingit: poterisne actionem iniuriæ coram Iudice prosequi. *ibid*.

17. An peccet quis contra Charitatem, si constitutus in æquali necessitate[[xix]] bonorum, quæ ex obligatione conseruare debet, vt vitæ, & corporis, cedat sui conseruationi, vt vita, & corpus proximi conseruationi. p. 144.

18. Tenetur quis vnum proximum præ alio diligere. p. 145

19. An coniunctio spiritualis sit naturali præferenda in spiritualibus. *ibidem*.

20. An cum consanguinei minus sancti, vel fortè peccatores sint extraneis sanctionibus præferendi. *ibidem*.

21. An frater amico, & benefactori præferendus sit in extrema necessitate. pag. 146

22. An mater sit patri in dilectione præferenda. *ibidem*

23. An vxor sit præferenda parentibus. *ibidem*

24. An filij sint parentibus præferendi. *ibidem*

25. An filij sint præferendi vxori p. 147.

26. An possit quis peccatorem extrema necessitate laborantem iusto eadem affecto præferre. *ibidem*

Caput 16. Circa externum Charitatis affectum, qui est Eleemosyna. ibidem.

27. An in extrema necessitate ex necessariis statui, & superfluis naturæ, teneatur quis proximo subuenire. p. 148

28. Extra necessitatem extremam obligaturne quis eleemosynam facere sub graui piaculo. *ibidem*

29. An in casibus in quibus quis obligatus est eleemosynam facere, teneatur ex iustitia. pag. 149

30. Proximus in extrema necessitate versatur, neque habet aliunde bona, quibus sibi traditum valeat reddere, neque spem habendi illa sine magna difficultate, tenerisne ei gratis dare: satisfacisne ei mutuum offerendo. ibidem

31. Afficitur quis graui, vel communi necessitate sufficitne ei ex mutuo succurrere. pag. 150

32. In his casibus, in quibus quis debet eleemosynam mutui facere, potestne lucrum cessans in pactum deducere. ibidem

33. Cum certum sit, beneficarios teneri sub mortali eleemosynam facere, vel in alia pia opera expendere omnia, quæ ex beneficij fructibus suæ congruæ sustentationi supersunt: Quo Clericus est nobilior, & doctior, eone plus est illi pro congrua sustentatione assignandum. ibidem

34. An Beneficarij sint domini reddituum, qui sibi applicantur. p. 151

35. Clericus teneturne ex iustitia, quæ ex sua suæque familiæ congrua sustentatione supersunt, egenis exhibere. ibidem

36. An Pensionarius teneatur sicut beneficiarius quæ ex congrua sustentatione de Ecclesiasticæ pensionis fructibus supersunt pauperibus erogare. p. 152

37. Episcopus Religiosus habetne dominium reddituum beneficij eodem modo quo Episcopi sæculares. ibidem.

38. An qui graui necessitate premitur, possit inuito domino aliena surripere. p. 153

39. Rem alienam quis ante necessitatem ex delicto furti, vel rapinæ habet, eamque, superueniente necessitate, consumit, ad pinguiorem fortunam veniens, teneturne similem domino restituere. p. 154

40. Eleemosyna data pauperi simulato transfertne in illum dominium. ibidem.

41. Qui fingens paupertatem eleemosynam accipit debetne eam ei, qui dedit, restituere. ibidem

42. Regulares Mendicantes possuntne ab Ordinario impediri, nè pro suis conuentibus eleemosynas petant. p. 155.

Caput 17. Circa externum Charitatis effectum, qui est fraterna Correctio. ibidem

43. An præceptum fraternæ Correctionis oriatur ex Charitate Dei, & proximi. ibidem

44. Proximus in peccato habituali existit, absque periculo iterum actuale aliquod committendi: estne nobis Correctionis gerendæ obligatio. 156

45. An sub veniali teneamur proximum in occasione peccandi venialiter constitutum corrigere. ibidem

46. An cognitio certa de peccato proximi requiratur, vt quis eum corrigere teneatur. p. 157

[[xx]] 47. An si proximus ex ignorantia inuincibili peccat, sit necessario corrigendus. ibid.

48. An spes probabilis fructus sufficiat ad præcepti Correctionis obligationem. p. 258

49. An peccator, dum in crimine existit, teneatur proximum delinquentem fraterne corrigere. ibidem.

50. Qui ob peccatum proprium ineptus est ad proximum in extrema necessitate existentem corrigendum, tenetur pœnitentiam de crimine agere, vt aptus ad corrigendum reddatur. p. 159

51. An peccent lethaliter Concionatores, àut Iudices, delicta proximi in peccato corrigentes. ibidem.

52. An ordo Correctionis à Christo Domino assignatus *Matth. 28.* sit in præcepto. ibid.

53. Potestne iuri suo quis renunciare, ne secum hic ordo seruetur quando alias ex præcepto diuino erat seruandus. p. 160

54. An quando existimatur, Prælatus melius delinquentem correpturus, quodlibet peccatum quantumuis secretum possit omitta secreta correctione deferri. pagina 161.

55. An mortaliter peccet Rector Collegij, qui Prouinciali subditi delictum, quem absque tali manifestatione corrigere, & emendare potest manifestat. ibid.

56. Cum Prælatus subdito, cuius delictum vt Pater agnouit, designat socium fidelem, qui eius exploret actiones, & sibi deferat, potestne socio designato significare, si male de subdito sentire, vt sic diligentius explorationi studeat. pagina 162.

57. Si proximus de delicto commissio sit iam emendatus, potestne quis Prælato vt Patri illud deferre, vt sic delinquens securior à reciduo existat. ibid.

Caput 18. Circa Odium, Inuidiam, Schisma, Vitia Charitati contraria. p. 163.

58. An in odio proximi sint plures actus specie distincti? ibidem.

59. An liceat optare mortem proximo, vel de illa gaudere ob hæreditatem acquirendam? pagina 164.

60. An inuidia solum sit mortale quando ex illa mouetur quis ad remouendum proximi bonum? ibidem.

61. An non solum qui propriè Shismaticus est, sed etiam qui quomodolibet Pontifici est inobediens, contrahat excommunicationis pœnam. ibid.

62. Schismatici non denunciati priuantur iurisdictionis potestate. p. 165.

63. Schismaticis pœnitentibus, & Ecclesiæ reconciliaris tollitur inhabilitas quam ad Ecclesiastica beneficia habenda contraxerant. p. 166.

Caput 19. Circa Bellum, ac Duellum, quatenus sunt Charitati contraria. ibid.

64. Potestne dari seclusa ignorantia iustus bellandi ex vtraque parte titulus. ibid.

64. Oblata ab aduersario tibi sufficienti satisfactione, tenerísne à Bello desistere, quocumque tempore satisfactio detur? pagina 167.

65. An quando pars rebellis digna est morte ob iniuriam illatam sit obligatus Dux victor aliam satisfactionem admittere. *ibid.*

66. Requiriturne moralis certitudo victoriae, vt bellum possit indici *ibidem.*

67. An innocentes possint licite redigi in seruitutem, cum Respublica est hac poena digna. p. 168

68. An capti bello iusto, possit aufugere, eosque possit quilibet ad fugam iuuare. *ibid.*

69. An bona Ecclesiae, & Ecclesiasticorum innocentium occupentur licite à Principe, cum necessarium est ad finem belli consequendum. Et an vitia parta teneatur ijs satisfacere, licet ex occupatione horum bonorum ditior factus non fuerit. p. 169

70. An Monachi laici, & Clerici in minoribus Ordinibus constituti prohibiti sint propria manu dimicare. *ibid.*

[[xii]] 71. Ad euitandam mortem, ad quam quis est condemnatus, licetne potest acceptare duellum. p. 170

Cap. 20. Circa scandalum Charitati contrarium. ibid.

72. An ad rationem scandali sit necessarium esse proximo ruinæ spiritualis, seu peccati occasionem. *ibid.*

73. Inducere aliquem ad veniale peccatum ea deprauata intentione, quia malum illius est, potestne solum esse veniale piaculum. p. 171

74. An qui consulit proximo aliquod peccatum, peccet eadem specie peccati, qua ipse proximus delinquit, debeat id in confessione explicare? *ibid.*

75. Si aliquem induxisti, vt tecum delinqueret, tenerisne in Confessione indictionem manifestare. p. 172.

76. Præfatum consilium, vel inductio indirecta ad crimen, estne speciale peccatum Scandali virtuti Charitatis, ac misericordiæ contrarium. *ibidem.*

77. Ex peccato publice patrato oriturne scandali malitia in confessione manifestanda. p. 173

78. Licitumne est offerre peccandi occasionem, vt te indemnem serues vel vt peccator deprehensus efficacius corrigatur. *ibid.*

79. Licetne persuadere minus malum, parato maius committere. 174

80. Potestne quis volenti surripere pauperi nummos, rogare, vt diuitem surripiat, non determinando diuitis personam. *ibid.*

81. Qui consilium præbet furi, vt potius à diuite (indeterminato quidem) quam ab inope furetur, huius consilij ratione teneturne restituere, si alicui diuiti furtum sit effectum. p. 175

82. Mulier se ornans, & virorum offerens aspectui sciens ab aliquibus turpiter se amari posse, perpetraturne scandali peccatum. *ibid.*

83. Fœmina è domo egrediens, stans ad ostium, vel fenestram sciens, ab adolescente turpiter esse amandam, nulla causa honesta existente cōmittit ne delictum scandali. ibid.
84. Vendit, vel subministrat quis indifferentia, quibus proximus potest sumere occasionem delinquendi, teneturne ea illi non vendere, aut subministrare, si credat, eum illis male vsurum. p. 176
85. Ministrans indifferentia excusaturne à graui scandali peccato, eo quod proximus aliàs erat præceptum transgressurus, etsi ei ille ea indifferentia non ministraret. ibid.
86. Potestne inuitare ad cœnam eum qui paratus erat soluere ieiunium. p. 177.
87. Cum quis petit rem indifferentem, excusaturne à peccato scandali, si proximus omnino paratus sit peccare, attamen ad id petendum causa rationabilis non adest. ibid.
88. Petit dominus libidinem aggressurus famulum, vt eum custodiat, si fortè aliquis damnificare intendat, licitumne est eum custodire. ibid.
90. Cogitur quis scribere, aut deferre amatorias litteras turpia continentes liberaturne à scandali peccato. p. 178
91. Remigantes in Turcarum triremibus ob mortis timorem possuntne à peccato scandali excusari. ibidem.
92. An captiuus mortis timore pressis licitum sit, si à Turcis cogantur actiones per se proximo iniuriosas exercere. ibid.
93. An possit quis carius locare domum meretrici, vel vsurario quam alijs iuste viuentibus personis. p. 179
94. Pingens imaginem concubinæ amasio vel statuam Idoli Ethnico efformans, estne peccati scandali reus. ibid.
95. Licetne ob metum vllum effingere Idolum, vel Sacerdotalem vestem facere ad infidelis petitionem. ibid.
96. Requiritur causa grauis, ad deponendas apud vsurarium licitè pecunias, quibus ad vsuras vti velle. p. 180.
97. Essene potest causa excusans à peccato scandali, præbenti munera Iudicis concubinæ, ad eaque petenti, vt Iudicem interpellat. ibid.
98. An præcepta affirmatiua positiua possint ob scādal# fratris omitti ibid.
99. Opera consilij, dimittendane sunt[[xxii]] ad vitandum scandalum proximi, qui ex ignorantia deliquit, sed adhuc tatione ei exposita, in ignorantia persistit, non capiens rationem. p. 181
100. Licitumne est Comœdiis interesse. ibidem
- Ad Deiparam Dominam meam Epilogus. p. 183

LIBER L. *Excommunicatio.*

SECTIO I. *De Excommunicatione Receptiores sine lite Sententiæ. p. 185.*

Cap. 1. DE Excommunicationis essentia, ac diuisione. *ibid.*

Cap. 2. De excommunicationis causis. *p. 186*

Cap. 3. De Octo Excommunicationis maioris effectibus. *p. 187*

Cap. 4. De Excommunicatione Minori. *p. 191*

Cap. 5. De Absolutione ab Excommunicatione Maiori. *ibid.*

Cap. 6. De Excommunicationibus in Bulla Cœnæ summo Præsuli reseruatis. *p. 191*

Cap. 7. De Excommunicatione lata à Iure contra Clericorum percussores. *p. 197*

C. 8. De Excommunicationibus summo Præsuli reseruatis extra Bullam Cœnæ & Caput *Si quis suadente Diabolo. p. 199*

Cap. 9. De excommunicationibus nemini reseruatis. *p. 201*

SECTIO II. *De Excommunicatione Dubia. p. 202.*

C. 10. CIRCA Essentiam, & causas excommunicationis. *ibid.*

Dub. 1. An absolute prolata excommunicatio semper de Maiore intelligatur. *ibid.*

2. Cum excommunicatio fertur ob leuia multorum furta obligatne vt singuli pro minutis furtis satisfaciant. *p. 203*

3. Omnis excommunicatus estne iure diuino vitandus. *ibid.*

4. Circa excommunicatos vitandos, standumne est constitutioni Concilij Basiliensis, & non Constantiensis. *ibid.*

5. Teneturne quis excommunicatum denunciatum, vel manifestum Clerici percussorem vbilibet vitare. *p. 204*

6. Estne graue piaculum, seclusa necessitate, excommunicatum inducere, vt tibi Sacramenta ministret, celebret officium diuinum, vel tecum recitet. *ibid.*

Cap. 11. Circa Excommunicationis Maioris effectus. *p. 205*

7. Estne licitum, in genere & in communi pro excommunicatis orationes publicas & Missæ Sacrificium offerre. *ibid.*

8. An pro excommunicatis contritis possit Sacrificium offerri. *ibid.*

9. Possumusne orationes publicas, & Sacrificium pro excommunicato tolerato offerre. *p. 206*

10. An excommunicationem contra sepelientes cadauer excommunicati in Sacro loco solum subeant qui propriis manibus sepeliunt, sed & mandantes sepeliri. *ibidem*.
11. Excommunicatus ex ignorantia, vel obliuione non manifestat, in Confessione censuram, nec Sacerdos e# ab ea ad cautelam absoluit, recipitne Sacramentum Pœnitenti#, eiusque effectum, si omnia peccata cum vera contritione manifestet. p. 207.
- [[xxiii]]** 12. Si Sacramentum Pœnitentiæ ægrotus suscepit, excommunicatus potestne ei licitè Eucharistiam ministrare. *ibid*.
13. Administratio Pœnitentiæ ab excommunicato vitando facta, constituitne eum irregularem pag. 203.
14. Ex vi præcepti audiendi sacrum, excommunicatus teneturne absolutionem procurare, & se liberum, & expeditum, vt valeat implere pr#ceptum, constituere? *ibidem*.
15. Fideles Sacrificio assistentes, si videant excommunicatum denunciatum velle Sacrificio in eodem Templo, licet in altari diuerso assistere, coguntne recedere. pag. 209.
16. Excommunicatus priuatim recitans, si Dominus vobiscum dicat, peccatne venialiter. *ibid*.
17. Si excommunicatus in priuata recitatione socium secum adhibeat peccatne lethaliter. *ibid*.
18. A Theologiæ lectione, & interpretatione Iuris teneturne desistere, ne cum excommunicato vitando inibi assistente communicemus. *ibid*.
19. Excommunicato estne interdictus aquæ benedictæ & illorum Sacramentalium, quæ ex Ecclesiæ orationibus valorem habent, vsus. p. 210.
20. An sit irrita collatio pensionis, quæ simul est temporalis, & spiritualis excommunicato facta. *ibid*.
21. Irritane est collatio, præsentatio, seu nominatio ad iurisdictionis sæcularis officia excommunicato facta. p. 211
22. An beneficium alicui collatum excommunicationis tempore, valide ab excommunicatione liber postmodum acceptet. *ibid*.
23. An quæ de excommunicato dicta sunt de interdicto, & suspenso procedant. *ibid*.
24. An excommunicatus priuetur ipso iure beneficij fructibus, & prouentibus. p. 212
25. Si quis iniustè, sed validè excommunicatus sit potestne fructuum priuationem repetere ab eis, quibus sunt applicata. *ibid*.
26. Si excommunicato alicui iuste differatur absolutio potestne fructus beneficij obtinere, si pœnitens existat. *ibid*.
27. An excommunicatus toleratus exercent valide iurisdictionem à fidelibus non requisitus. p. 213

28. Validumne est exercitium iurisdictionis coactivæ ab excommunicato tolerato factum. ibidem
27. Si in aliqua electione suffragiis gerenda excommunicati vitandi suffragium supersit, ita vt reliqua sufficiant electioni: estne valida electio. ibidem.
30. Præsentatio laica ad beneficium irritane est si ab excommunicato, fiat vitando. p. 214.
31. Validumne est Pontificium rescriptum ab excommunicato tolerato impetratum. ibid.
32. An rescripta Imperatoris, & Regis sint nulla, si ab excommunicato impetrentur. p. 215
33. Denunciationis probatio in priuatione communicationis forensis (excommunicationis effectus) sufficitne pro exceptione peremptoria. ibid.
34. An si index sæcularis excommunicatus vitandus sit, eius acta sint valida, si à partibus non excipiatur. ibidem.
35. An procurator excommunicatus validè instituatur ac mandatum acceptet. p. 216
36. An excommunicati testis validum sit testimonium, dum à parte non excipitur. ibidem
37. Si Tabellio excommunicatus vitandus sit, validasne scripturas conficit. ibid.
38. An reus excommunicatus possit se in iudicio comparere, si vitandus sit. p. 217
39. An excommunicatus exerceat licitè, & validè tutoris, curatoris, hospitalarij, ac similium officium. ibid.
40. An assistentia Parochi excommunicati non tolerati sit valida contrahentibus Matrimonium. ibid.
41. An licentia à Parocho excommunicato alteri Sacerdoti ad assistendum matrimonio sit valida. p. 218
42. An contractus ab excommunicato initi semper habeant firmitatem[[xxiv]] inducantque obligationem tam ex parte excommunicati, quam aliorum quibscum celebratur. ibidem.
43. An contractus Matrimonij ab excommunicato vitando initus sit validus ibidem.
44. Estne validum testamentum ab excommunicato vitando confectum. pag. 219
45. Licetne salutatio, quæ non fit salutandi animo, sed ne quis inurbanus videatur. ibid.
46. Cõmunicatio in officio diuino priuatim recitata estne lethalis. ibid.
47. An maritus possit cum vxore excommunicata communicare pagin. 220.
48. Filij emancipati possuntne cum parentibus excommunicare, sicuti possent si emancipati non essent. ibidem.
49. An seruientes alteri gaudeant cõmunicandi priuilegio, si suas operas domino iam excommunicato conduxerint. p. 221

50. An excusentur vasalli à communicatis. *ibid.*

Cap. 12. Circa Excommunicationem minorem. ibid.

51. An pœnitentia ab excommunicato excommunicatione minore, sit valida. *ibid.*

52. Sacerdos excommunicatione minori innodatus peccatne lethaliter Sacramenta ministrans. *pagin. 222.*

53. Estne veniale piaculam Sacramenta administrare Sacerdotem, qui excommunicatione minori illigatur. *ibid.*

54. Irritane est ipso iure electio ad beneficium, si electus excommunicatione minore innodatus existat. *ibid.*

55. Vt electio illius, qui excommunicatione Minori illigatus erat, ad beneficium irritari debeat, necessumne est in electoribus scientiam huius excommunicationis adesse. *p. 223*

56. Simplex Sacerdos potestne ab excommunicatione Minori absoluere. *ibidem.*

Cap. 13. Circa Excommunicationes, quæ in Bulla Cœnæ continentur p. 225.

57. An Bullæ Cœnæ Excommunicationes à iure, non ab homine sint vocitand#. *ibid.*

58. Assensus, seu dubitatio interior contra Fidem si verbis ambiguis, vel indifferentibus declaretur exterius, estne excommunicatione prima Bullæ vindicatus. *ibid.*

59. Appellantes ab ordinationibus seu mandatis Pontificis ad Concilium futurum, non qua Pontifex est, sed qua est temporalis Princeps, liganturne excommunicatione. *ibid.*

60. An appellantes ad Concilium generale præsens, vel ad Prouinciale futurum incurrat hanc excommunicationem. *pagina 225.*

61. Necessariumne est aliquam deprædationem à pyratis committi, vt excommunicationem contra eos latam incurrant *ibidem.*

62. Spoliâtes infidelium nauim à Christianis assecuratam, subiiciuntne huic excommunicationi. *ibid.*

63. Auxiliantes eos qui bona naufragantium surripiunt, vel consulentes suntne quartæ huic excommunicationi subiecti. *pag. 226.*

64. Subiiciturne huic excommunicationi, qui potestatem habet gabellas imponendi, licet iniustas imponat. *ibidem.*

65. Qui imponit gabellam, ex se iustam, sed personis exemptis nempè Clericis, aliisque priuilegiatis, subiiciturne huic excommunicationi. *ibidem.*

66. Iuducitne hanc excommunicationem quælibet litterarum mutatio. *p. 227.*

67. Si in litteris Apostolicis correctio, vel immutatio fiat iuxta Pontificis mentem, eritne falsarius, huic Excommunicationi subiectus. *ibidem.*

68. An sub hac prohibitionem comprehendantur vestimenta, pecuniæ, & victualia. *ibid.*

69. Incurrere Censuram hanc, qui arma, equos, relinquere in hoc Canone vetita ex vno loco infidelium ad alium, vel ex vnius infidelis Principis dominio, in dominium alterius, infidelis defert. p. 228.

[[xxv]] 70. Huicne Censuræ subest, qui in terris Principi Christiano subiectis, arma infidelibus vendit. ibidem.

71. Catholicus Princeps bellum iustum cum alio Principe Catholico, gerens, potestne infideles, aduocare, eisque in sui auxilium arma exhibere. ibidem

72. Sub hac Censura comprehendi turne tabellarius deferens litteras infidelibus, secretum Christianæ Reipublicæ continentes, cum ipse probabiliter conscius est iniquitatis. ibid.

73. Reuelans secretum Christianæ Reipublicæ fidelibus, quos credit infidelibus reuelaturos, comprehenditurne sub hac Censura. 229

74. Ob periculum vitæ, alteriusve grauissimi damni excusanturne consulentes, & fauentes infidelibus in Christianæ Reipublicæ damnum. ibidem

75. Impediens pergentem ad Romanam curiam deferentemque victualia in proprium vsum, vel in vsum particularis personæ inibi commorantis, inciditne in hanc Censuram. ibidem.

76. Vt hæc excommunicatio contraratur, sufficitne offendere accedentem ad Pontificem causa alicuius negotij temporarij expediendi pertinentis ad Pontificem, sed qua Dominus est temporalis. p. 230

77. Ad hanc Censuram incurrendam requiriturne offensio ad Sedem Apostolicam animo accessum huiusmodi impediendi. ibid.

78. Hæc Censura extenditurne ad eos, qui infideles ad Sedem Apostolicam accedentes diuexant. p. 231.

79. Incurritne duplicem excommunicationem, qui peregrinum accedentem ad urbem, vel in ea commorantem, vel ab ea recedentem interficit aut vulnerat. ibid.

80. Qui inchoato ad Urbem causa deuotionis itinere, domum reuertitur, vt aliquid agat, vel accipiat pertinens ad eandem peregrinationem, dum domum repetit gaudetne huius Canonis protectione. 232

81. Debentne Cardinales, Patriarchæ, Archiepiscopi, vel Episcopi esse consecrati, vt offendentes eos hanc Censuram incurrant. ibid.

82. Qui actiones prohibitas in hoc Canone circa recurrentes ad Romanam Curiam suorum negotiorum causa ratas habet ligaturne hac Censura. ibid.

83. Vt recurrentes ad Romanam Curiam pro negotiorum expeditione hoc Canone, protegantur, debentne necessario personaliter recurrere. p. 233

84. Qui delicta hoc Canone prohibita non impedit, cum facile possit, inciditne in Censuram. ibidem

85. An ob quamlibet appellationem ab executione litterarum Apostolicarum ad laicam potestatem hæc excommunicatio contrahatur. ibidem.

86. Impedientes, seu prohibentes executionem Apostolicarum litterarum innodantur hac Censura, si de facto executio non est impedita. p. 234
87. Actiones quæ hac Censura prohibentur nempè auocationis, impeditionis compulsionis suntne præstandæ à potestate laica. ibid.
88. An præfatæ actiones sint gerendæ exemptionum, gratiarum, aliorumne priuilegiorum Sedis Apostolicæ prætextu, vt huic subiaceant excommunicationi. p. 235
89. Vt auocatio prohibita hoc Canone excommunicationi subiaceat, debetne necessario esse causarum pendentium coram Apostolico iudice. ibid.
90. Innodantur decima quinta excommunicatione Consiliarij, disponentes statuta facta libertati Ecclesiæ contraria, & præcones voce publicantes. p. 236
91. Vt vt#s huiusmodi statutis excommunicatione feriatu debetne esse persona publica necessario. ibid.
92. Vt hanc excommunicationem quis incurrat debetne necessario aut horitate publica impedimentum appouere, ne Prælatus Ecclesiasticus sua iurisdictione vtatur. ibid.
93. Recursus ad sæculare tribunal occasione impediendi decreta Ordinarij, punitur hac excommunicatione. p. 237
94. Ad hanc Censuram incurrendam[[xxvi]] necessariumne est omnes tres actiones adesse, scilicet, recurrere ad sæculare tribunal, obtinere prohibitionem seu mandatum contra Ecclesiasticos iudices, & illud exequi. ibid.
95. Vsurpatio, vel sequestratio illegitima bonorum beneficij vacantis comprehenditur sub hac Censura. ibidem
96. Vt vsurpans ea bona hac feriatu Censura debetne ea vsurpare, vel sequestrare ex eo, quod sunt bona Ecclesiastica. p. 238
97. Sufficitne ad hanc Censuram incurrendam, vtquis ea bona vsurpet. vt sunt Pontificis tanquam temporalis Domini ibid.
98. Qui vsurpat Ecclesiam, Monasteri# aut beneficium Ecclesiasticum, comprehenditur sub hac Censura. p. 239
99. Vsurpatio pecuniæ, ob quam beneficij fructus venditi sunt, comprehenditur sub hoc Canone. ibidem.
100. An tributum Clericis impositum, vel ab eis exactum debeat necessario esse in graui materia, vt imponens, vel exigens hac censura afficiatur. ibid.
101. In hoc Canone innouantur decreta super his à Sacris Canonibus lata. Et quidem ex vi huius innouationis Censuræ, & pænæ in decreto innouationis contentæ obtinentne huius Bullæ reseruationem. p. 240
104. An hanc Censuram contrahant Iudices, Magistratus, Notarij, Scribæ, Executores, qui suo auxilio, consilio, vel fauore personam Ecclesiasticam processant, banniunt, &c. ibidem

103. Vt qui Romanæ Ecclesiæ terras inuadit, huius Canonis excommunicatione innodetur, requiritur ne vt illas hostiliter inuadat. p. 241.

104. Supremam iurisdictionem Pontificis offenditne qui Legatos, Commissarios, aliosque Gubernatores à Sede Apostolica constitutos impedit, & perturbat, ne sua iurisdictione vtantur. *ibid.*

105. Obligatio habendi transumptum huius Bullæ sit sub mortali? *ibid.*

Caput 14. Circa Excommunicationem Canonis Si quis suadente 17. quæst. 4. de Clerici percussione. p. 242.

106. Clerici criminosi, ioculatores, incorrigibiles amittuntne ipso iure fori priuilegium, si sint in Sacris constituti. *ibid.*

107. Omnia requisita, vt Clericus fori priuilegio gaudeat, requiruntur ne vt priuilegio Canonis perfruatur. *ibid.*

108. Clericus se ipsum vulnerans, afficitur ne hac Excommunicatione. p. 243.

109. Si quis post mandatum, vel consilium Clerici percutiendi, id reuocet ante patratum delictum, liberatur ne ab hac censura, etiamsi mandatario sit huiusmodi reuocatio ignota. *ibid.*

110. Mandauit quis, vel consuluit Clerici percussione, sed postea sufficiente prudentis arbitrio reuocauit mandatum, vel consilium: Hæc reuocatio sufficitne, vt ab Excommunicationis incursione liberetur. *ibid.*

111. Ad hanc Censuram incurrendam satisne est non impedire percussione cum possis, sed debes esse ex iustitia obligatus? pagina 244.

112. An Paterfamilias possit filium etiam in Sacris constitutum moderatè punire sine huius Censuræ incursione. *ibid.*

113. An Magistri Clericos discipulos possit per laicos punire? pagina 245.

114. Vt percutiens Clericum cum vxore, matre, sorore, aut filia inuentum ab hac Censura excusetur, debetne eum incontinenti percutere. *ibidem*

115. Qui Clericum turpiter cum vxore, matre, filia, aut sorore acturum ex industria obseruat, & secreto expectat, venientemque percutit, liberne est ab hac censura. p. 246.

116. Si superior Religiosi exempti potestatem habeat, eum ab hac Censura absoluendi, & renuat absolutionem impertire, potestne eo inconsulto, pro absolutione impe-**[[xxvii]]**tranda Episcopo subisci? *ibidem.*

Cap. 15. Circa Excommunicationes summo Præsuli reseruatas. ibidem.

117. Si Iudex Incendiarium excommunicatum publicet, eiusne absolutio est Pontifici reseruata. *ibidem.*

118. An omnis incendiarius sit ipso iure excommunicatus? pagina 247.

119. Vt incendiarius excommunicationem hanc contrahat sufficitne factam esse generalem incendiariorum publicationem. *ibid.*

120. An effractores spoliatoresque Ecclesiarum sint *ex cap. Conquesti.* excommunicati. *ibid.*
121. Spectato iuris rigore, nomine Ecclesiæ effringendæ intelliguntur Hospitalia. Monasteria, aliaue similia loca. p. 248
122. Mandans, vel præcipiens aliquam actionem, qua diuexenturij, qui Censuras excommunicationis, suspensionis, vel interdicti tulerint, innodantur excommunicatione *Cap. Quicumque de sent. excommun. in 6.* *ibid.*
123. In Clement. *Religiosi de priuileg.* excommunicantur Religiosi Sacramentum Extremæ vnctionis vel Eucharistiæ absque Parochi licentia ministrantes sub nomine Religiosi comprehenduntur Nouitij. p. 249.
124. An nomine Religiosi intelligantur soli Religiosi exempti.? *ibidem.*
125. An vt Religiosi hac excommunicatione innodentur, debeant, necessario esse Sacerdotes. *ibidem.*
126. Religiosus asserenti, se habere licentiam, vt sibi Eucharistiam, vel Extremam vnctionem ministres potest nefidem adhibere. *ibidem*
127. Huius Clementin# excommunicatione etiam innodatur Religiosus, qui sine facultate Sedis Apostolicæ quemquam præsumit, absoluere à culpa, & pœna, eamne contrahit qui non animo indulgentiam concedendi, sed diciendi præstat absolutionem? p. 250.
128. In Clement, *Grauis, de sentent. excomm.* excommunicantur Domini temporales, qui in terris suis curant interdictum violari, singularis reuocatio, & secreta ad diuina audiendi sufficitne ad hanc censuram incurrendam? *ibidem.*
129. Vt impediens excommunicatos, aut interdictos exire ob Ecclesia, dum Sacra peraguntur, debentne moneri, vt exeant ab Ecclesiis Ecclesiastico interdicto suppositis. p. 251
130. In Extrauag. Bonifacij VIII. excommunicantur, qui aliquid dant, vel recipiunt pro obtinenda aliqua gratia, vel iustitia. Qui promittit animo non se obligandi, vel non adimplendi, inciditne in hanc Excommunicationem. *ibidem.*
131. Promissio hæc debetne acceptati, vt promittens hac excommunicatione alligetur? pagina 252.
132. Quælibet res, quæ in materia furti peccatum lethale constitueret, sufficitne in huius Extrauagantis præscripto ad Censuram incurrendam. *ibidem*
133. Incurritne huius Canonis Censuram, qui, si iustitia certa sit, donat aliquid, vel donandum promittit, pro illius expeditione absoluta, siue maturiori absque vllius præiudicio. *ibidem*
134. Qui pro auferenda, vel differenda alterius iustitia, iudici largiatur, incurritne huius extrauag. excommunicationem? pagina 253.
135. In hac Extrauag. nomine Sedis Apostolicæ intelligitur solum Pontifex seu eius Ministri, vt iurisdictionem spiritualem exercentes. *ibidem*

136. An obligentur extra Romanam Curiam existentes reuelare intra triduum Pontifici eos, qui pro obtinenda gratia, vel iustitia, pretium promiserunt, donarunt, aut acceperunt. ibidem

137. An sub huius Extrauag. pœnis Cardinales, & Episcopi comprehendantur? pagina 254.

[[xxviii]] 138. Excommunicatio lata in Bulla Pij V. 83. contra Officiales Sacrae Pœnitentiariæ, afficitne non solum recipientes aliquid à partibus vltra stipendium assignatum, sed etiam stipendium assignatum, cum absque legitima causa absunt, & per se officium non exercent? ibidem.

139. In decreto edito à Cardinali Milleno Romæ Vicario, ne è Cæmeterijs Romanæ Urbis Reliquiæ extraherentur, comprehenduntur exeri Romam venientes. p. 255

140. Excommunicationem latam ab Urbano VIII. contra extrahentes frumentum ex statu Ecclesiastico, contrahuntne farinam extrahentes. ibidem

241. Panis coctus comprehenditur sub frumenti nomine. pagina 256.

142. Sub nomine olei, cuius extractio ex statu Ecclesiæ eodem Bullæ vrbani VIII. decreto interdicitur, continentur oleæ, ex quibus ipsum conficitur? ibidem.

Cap. 16. Circa Excommunicationes non reseruatas. ibidem

143. Excommunicatio *Cap. hanc consuetudinem 10. quæst. 1.* aduersus vsurpantes obligationes intra Ecclesiam factas estne ipso iure lata. ibidem.

144. Censura, quæ continetur in *Cap. Quoniam, de offic. Ordinar.* aduersus eos, qui in Diœcesibus diuersarum linguarum contra formam ibi præscriptam se gubernatores ingerunt comprehenditne solos Episcopos, p. 257

145. Excommunicatio lata in *Cap. Clericis.* prohibente, ne quis Sacerdos officium habeat Vicecomitis, aut Præpositi sæcularis: afficitne omnes Clericos in Sacris constitutos. ibidem.

146. Censuram latam in *Cap. Non magnopere & Cap. Super Specula. Ne Clerici, vel Monachi.* Incurruntne Religiosi è suo Monasterio egressi animo audiendi Leges, vel Medecinam, eas autem non audientes ob impedimentum sibi appositum, si ad Monasterium intra duorum Mensium spatium non redierint. p. 258

147. Excommunicationem eodem *Cap. Super specula. Ne Clerici vel Monachi.* incurritne Religiosus, & Clericus, qui Leges, vel Physicam exaudit priuatim. ibidem

148. Excommunicationem latam in *Cap. vbi periculum,* contra eos, qui contra Pontificis electionem Cardinalibus nuncium vel Scripturam mittunt, incurritne qui nuncium, vel Scripturam secreto non mittit. p. 259

149. Hæc excommunicatio afficitne Cardinales recipientes nuncium, vel scripturam, aut cum aliquo secrete colloquentes. ibidem

150. Censuram latam *Cap. Absolutionis,* contra extorquentes absolutionem, vel reuocationem Censuræ alicuius incurritne qui metum leuem incusserit? ibidem.

151. Sub sententia excommunicationis, de qua hic *Cap. Absolutionis*, agitur comprehenditur excommunicatio Minor, ita vt extorquens huius absolutionem, vel reuocationem, excommunicatione Maiori illigetur. p. 260
152. Excommunicatio lata *Cap. 2. Vt periculosa. Ne Clerici, vel Monachi in 6.* contra Doctores, & Magistros qui Religiosos habitu dimisso leges, vel Physicam audientes scienter doce ni vocabulo Doctoris, & Magistri idemne significatur. ibidem
153. Censura lata in *Capit. Quicumque, de hæretic. in 6.* contra eos, qui scienter præsumunt hæreticos eorumque defensores sepelire vt incurratur opusne est, vt hæretici, eorumque defensores sint nominatim denunciati. p. 261
154. Censuram latam in *Cap. Pro humani 1. de homic. in 6.* contra eos, qui per assassinum aliquem Christianum fecerint interfici: incurruntne qui aliquem pecunia inducunt, vt officium assumat alium interficiendi. ibidem.
155. Excommunicantur in *Clement 1. Religiosi, de Decimis*, Religiosi vsurpantes Decimas, si intra duos menses damnificatis Ecclesiis emendam non fecerint: Terminus duorum mensium computandusne est à die vsurpationis. ibidem.
156. Decretum Tridentini *ses. 13. can. 11.* ligatne existentes in Anglia aliisque partibus, vbi Concilium non est receptum. p. 262
157. An excommunicationem latam à Tridentino *ses. 25. c. 18.* aduersus cogentes fœminam ad Religiosam vitam, Reges, ac Reginae incurrant. ibid.
158. Hoc Tridentini decretum comprehenditne parentes fœminæ illius, quæ ad Religionem cogitur. ibidem.
159. Qui cogit fœminam Monasterium ingredi, non vt ibi profiteatur, sed vt educetur, & de statu assumendo deliberet, afficitur excommunicatione. d. 263
160. Sub Gregorij XIII. consitutione prohibente, ne Clerici taurorum agitationi intersint, includuntur Religiosi, qui nullo Ordine sunt insigniti? ibid.
161. Extra Hispaniarum Regna an interdicta sit assistentia taurorum agitationi beneficiario cuilibet, etiamsi exiguos redditus habeat. ibidem.

LIBER LI. *Suspensio.*

SECTIO I. *De suspensione Receptiores sine lite Sententiæ, p. 265.*

Caput 1. DE Suspensionis Definitione, ac Diuisione? pagina 265.

Cap. 2. De Suspensionis Causis. pag. 266.

Cap. 3. De Suspensionis effectibus. ibidem

Cap. 4. Nonnullas ex quinque præfatis Suspensionis effectibus illationes deduco. pagina 267.

Caput 5. De Suspensionis Duratione. p. 268.

Cap. 6. De Suspensionis Absolutione. ibidem.

Cap. 7. De Suspensionibus, quæ ipso iure contrahuntur Catalogum indico. p. 269

Cap. 8. De Degradatione. pagina 270.

SECTIO II. De Suspensione Dubia. p. 271.

Caput 9. Circa Essentiam, & causas suspensionis. ibidem.

Dubium 1. Sub nomine personæ Ecclesiasticæ comprehenditurne fœmina Religiosa, cui iurisdictio spiritualis commissa est? ibidem.

2. Qui Suspensionem fert, debetne necessario esse Clericus. ibidem.

3. Persona, in quam Suspendio ferenda est, debetne necessario esse Clericus. ibid.

4. Sub decreto generalis Suspensionis comprehenduntur Episcopi electi, & confirmati, led nondum consecrati. p. 272

5. An Religiosi comprehendantur sub generali Suspensione aduersus Clericos lata? ibidem.

6. An ob alienam culpam possit aduersum te suspensio ferri. ibid.

7. An ob culpam suspensio possit iniungi. p. 283

Cap. 10. Circa Suspensionis effectus. ibidem.

8. Suspendus absolutè ab officio potestne ad beneficium eligi licitè. ibidem.

9. Beneficij collatio facta suspensio estne irrita ipso iure. ibid.

[[xxx]] 10. An suspendus ab officio sit eo ipso à beneficio suspendus. pagina 274.

11. Debentur fructus beneficij suspensio ab officio Sacramenta Ordinis ministranti, aliaque diuina officia exercenti? ibidem.

12. Suspendus absolutè, ab officio habetne vocem in Capitulo. ibidem.

13. Suspendus ab Ordine inferiori, estne à maiori suspendus, etiamsi maioris vsus possit præstari sine minoris exercitio. ibid.

14. Episcopus suspendus à collatione Ordinis inferioris, censeturne à superioris collatione suspendus. pag. 275.

15. An suspensio à beneficio inhabilem reddat ad beneficium suscipiendum. ibidem

16. Sub suspensione à beneficio comprehenduntur distributiones quotidianæ. ibid.

17. Sub nomine fructus beneficij, quo suspendus à beneficio priuatur, comprehenditur collatio, & electio ad beneficium titulo beneficij competens? pagina 276.

18. Si suspensio alternatiua ab officio, vel beneficio feratur, producitne effectum ipso iure. ibidem.

19. Pro violatione suspensionis ab Ordine Sacro pro determinato tempore appositæ incurritne irregularitas. *ibid.*

Caput 11. Circa suspensionis suspensionem, & absolutionem. pag. 277.

20. Suspendio ab officio, & ab ingressu Ecclesiæ absolutè lata, & incursa, si postmodum à Iudice pro aliquo tempore suspendatur per appellationem interpositam illo medio tempore, habetne effectum. *ibid.*

21. Suspendio ab officio vel ab ingressu Ecclesiæ, quæ non est Censura, sed pura pœna, suspenditurne per appellationem. *ibidem.*

22. Manente suspensione, alij à Pontifice illam ferentes possuntne eius effectum, & obligationem tollere, ac si de facto illa sublata esset. p. 278

231. Suspendio lata à iure absolutè ad comprimendam alicuius contumaciam, indigetne absolutione, contumacia recedente. *ibidem.*

24. Si suspendio in puram pœnam delicti commissi à Iure sit lata sine vlla temporis determinatione, potestne ab Episcopo tolli. *ibidem.*

Caput 12. Circa suspensiones in particulari. p. 279

25. Si quis recipiat ordinem, vel consecrationem Episcopalem ab Episcopo excommunicato ignorans eum defectum: suspenditurne ab Ordinis sic suscepti executione. *ibidem*

26. Suspensionem latam in *Cap. Cum illorum, de sentent. excommunication.* contra eum qui excommunicatione maiori ligatus Ecclesiasticos Ordines suscipit, incurritne qui Ordines minores sic recipit. *ibidem.*

27. Suscipiens Ecclesiasticos Ordines suspensione, vel Interdicto innodatus subiiciturne huic suspensioni, ac si excommunicatione maiori affectus susciperet. *ibidem.*

28. Excusaturne ab hac *Cap. Cum illorum* suspensione, qui Ordines suscipit excommunicatione innodatus, si ignarus probabiliter suæ excommunicationis, vel prohibitionis huius Ecclesiæ sit. pagina 280.

29. Suspenditur ab executione Ordinis in *Cap. Si quis ausus fuerit*, quis Ordinem suscipit ab alieno Episcopo absque proprij Ordinarij facultate. Hæc suspensio estne ipso iure lata ex vi præfatæ constitutionis. *ibid.*

30. Suspensionem latam in *Cap. Episcopum, 9. quæstion. secund. & in Tridentin. sess. 6. cap. 5.* aduersus eum, qui ab Episcopo proprio exercente Pontificalia in aliena Diœcesi sine Episcopi illius loci licentia: Ordines suscipit, an incurrat qui solum primam tonsuram recipit. p. 281

31. Suspensionem latam contra[[xxxi]] ordinatum non seruatis temporum interstitiis, contrahitne qui duos Ordines Sacros eodem die absque Pontificis dispensatione recipit. *ibid.*

32. Ferturne ipso iure suspensio aduersus eum qui per saltum promouetur, hoc est, qui in ordinem superiorem, prætermisso inferiori ascendit. *ibid.*

33. Suspendio lata à Tridentino *ses. 24. cap. 1.* contra Parochum vel alium Sacerdotem qui alterius Parochi sponso sine eorum Parochi licentia iungit, aut benedicit estne non solum ab officio, sed etiam à beneficio suspendio. pag. 282.
34. Excommunicatio lata in Clement. *1. de priuileg.* contra Sacerdotem Regularem, qui matrimonio assistit absque Parochi licentia, cessatne ob impositam hanc à Tridentino suspensionem. ibidem.
35. Suscipiens Ecclesiasticos Ordines suspensione vel interdicto innodatus subiicitur huic suspensioni, ac si excommunicatione maiori affectus susciperet. ibid.
36. Excusaturne ab hac *C. Cum illorum* suspensione, qui Ordines suscipit excommunicatione innodatus, si ignarus probabiliter suæ excommunicationis, vel prohibitionis huius Ecclesiæ sit. ibid.
37. An prædicta pœna sit excommunicatio, non suspensio. pagina 283.
38. Suspendio lata in Concil. Toletano, qua refertur in *Cap. Relatum, de consecr. dist. 2.* contra Sacerdotem Sacrificantem, & se communionem suspendentem: estne propriè suspensio? ibidem
39. In *Cap. Tanta, de excessib. Prælat.* lata estne suspensio ipso iure contra eos, qui Ordine vtuntur in loco interdicto. ibid.
40. Suspensionem in *Cap. Quisquis, de electio.* ipso iure incurritne elector, qui per abusum sæcularis potestatis aliquem ad beneficium Ecclesiasticum eligit, suspensionem inquam, seu priuationem potestatis eligendi. p. 284
41. Suspendio contenta in *Cap. si quorundam 2. de solutionibus* aduersus Clericos beneficium habentes, qui Ecclesiam alienis debitis grauant &c. estne summo Præsuli reseruata. ibid.
42. Suspendio lata in *Cap. Hac constitutione, de offic. & potest. Iudicis delegati,* contra exercentes munus conseruatoris si de aliis, quam manifestis iniuriis, & violentis scienter se in tromittat, estne solum suspensio ab officio. ibidem.
43. Suspensionem latam in *Cap. Exigit, de censib. lib. 6.* aduersus Clericos inferiores Episcopo, qui occasione visitationis Ecclesiarum aliquam pecuniam &c. tempore visitationis acceperint: incurruntne recipientes esculenta & poculenta domo sua postmodum insumenda. p. 285
44. Episcopus per Oppida Diœcesis cursitans, vt Confirmationis Sacramentum conferat, vel alia similia exercent, si procuracionem visitationis temporari designatam recipit, inciditne in hanc suspensionem. ibidem
45. Si Ecclesia, vel Rector visitandus potestatem habeant soluendi visitatori procuracionem, possuntne laici compelli ad eam soluendam. ibid.
46. Ecclesiæ Ciuitatis, vbi Episcopus Cathedram habet, vel illarum Rectores debentne cum visitantur, procuraciones soluere. pag. 286.
47. Episcopus, vel eius substitutus plures Ecclesias eodem die visitans, potestne à suspensione liber à singulis integras procuraciones recipere, ac si vnam tantum visitaret? ibidem.

48. Qui recipit procuracionem à locis priuilegio vel consuetudine exemptis ab onere eam soluendi, subiiciturne pœnis latis in *Cap. Exigit.* ibid.

49. An suspensioni subiiciatur visitator in euentu, quo laici procuracionem soluunt, & ab ipsis aliquod munus vitra victualia recipit. p. 287

[[xxxii]] 50. Infamatus de crimine adulterij, periurij, ac falsi testimonij suspenditurne à susceptione ordinum, eorumque exercitio *Cap. fin. de tempor. ordinat.* ibid.

51. Clericus publicus concubinarius suspenditurne in *Cap. Quæsitum vltim. de cohabit. Cleric. & mulier.* ibidem.

52. Clericus sodomiae crimine infectus siue publicè siue occultè, estne suspensione ipso iure affectus, ex Bulla Pij V. p. 288

53. Suspendio expressa in *Cap. Non solum,* & in *Cap. Constitutionem, de Regularibus,* contra Religiosos Mendicantes aliquem ad professionem admittentes, anno probationis non completo: comprehenditne Moniales. ibidem

54. An hæc pœna suspensionis habeat locum post Tridentinum *sess. 2. cap. 15.* professionem ante annum expletum irritans. p. 289

Caput 13. Circa Depositionem, & Degradationem. ibid.

55. Si Clericus incorrigibilis esse declaretur, sufficitne, vt dispositus valeat, & Curiae sæculari tradi. ibidem.

56. An degradationis verbalis ferre sententiam, pertineat ad solum Episcopum consecratum. ibidem.

57. An degradationem actualem necessario debeat proprius gerere Episcopus. p. 290

58. An ob alia crimina ab iis, quæ à iure annumeramur possit Clericus, maximè si Sacerdos sit, vel Religiosus, degradari. ibid.

59. Cum Episcopus dispensat, vt depositus ob crimen minus adulterio ad pristinum restituatur statum: ad hanc dispensationem faciendam, indigetne Capituli consensu. p. 291

LIBER LII. *Interdictum.*

SECTIO I. *De interdicto Receptiores sine pugnae Sententiæ.* **p. 292.**

Caput 1. Quid & quotuplex sit interdictum. ibid.

Cap. 2. De Interdicti effectibus? pagina 293.

Caput 3. De peccatis, & pœnis violantis interdictum? pagina 297.

Cap. 4. De Interdicti Causis. pag. 298.

Cap. 5. De Interdicti relaxatione. ibid.

Cap. 6. De interdictis in iure latis p. 299.

Cap. 7. De Cessatione à Diuinis. ibidem.

SECTIO II. De Interdicto Dubia. p. 301.

Caput 8. Circa Interdicti Diuisionem? ibidem.

Dubium 1. Interdictum latum in familiam estne speciale? ibidem.

2. Interdicta Ciuitate, vel Diœcesi, Cathedralis Ecclesia censeturne esse interdicta? pag. 302.

3. Interdicta Diœcesi, Ciuitas censeturne interdicta. ibid.

[[xxxiii]] 4. Si terra aliquâ diuissim sit nocentis, & innocentis, & interdicto plectatur, terrane illa, quæ ad innocentem pertinet subijciatur interdicto. ibid.

5. Si interdictum hac forma feratur: *Interdicimus omnes terras, quas Dominus habet vel possidet* comprehenduntur hæ quarum solum vsumfructum habet? ibidem.

6. Si terras interdicto suppositas Dominus vendat, & solius domini culpa interdictæ fuerint, & non incolarum, cessatne illarum interdictum. p. 303

7. Exteri etsi diu in populo habitent, eximuntur ab interdicto personali generali lato. ibidem.

8. Duplex habentes domicilium, alterum in loco interdicto, alterum in loco, qui interdictus non est, afficiuntur censura personali. ibidem.

9. Cum interdictum fertur à summo Præsule, seu ab eo, qui in sæculares, & Regulares iurisdictionem habet, comprehenduntur Religiosi, interdicto Clero. p. 304.

10. Interdictis alicuius vniuersitatis Doctoribus, afficiuntur Doctores Clericali statu insigniti. ibidem.

11. Interdicto populo, interdictane loca eius censentur? ibidem.

Caput 9. Circa interdicti causas. ibidem.

12. Episcopus, seu Prælatus sub se Capitulum habens potestne sine eius consensu interdicti sententiam ferre. ibid.

13. Prælati Regulares iurisdictionem tantum in Religiosos habentes possuntne eos absoluto interdicto ligare. p. 305

14. Vt interdictum generale locale aut personale ferri possit, vltra culpam capitis, vel communitatis requiritur, vt delinquens iurisdictionem temporalem habeat in locum vel communitatem. ibidem.

15. Interdictum locale speciale, verb. grat. vnius, vel alterius Ecclesiæ, potestne licitè & valide pro debito pecuniario imponi. ibidem.

16. Interdictum personale, generale potestne imponi ob retentionem æris alieni à capite communitatis factam. p. 306

17. An interdictum personale speciale possit ob culpam alienam ferri. *ibid.*
18. Ob culpam venialem propriam potestne ferri speciale personale interdictum. *ibid.*
Cap. 10. Circa Interdicti Effectus. ibidem.
19. Tempore interdicti potestne seclusa necessitate solemniter ministrari Baptismus. *ibid.*
20. Ad ministrandum Confirmationis Sacramentum tempore interdicti potestne si opus sit, confici Chrisma non seruata *c. Alma mater* moderatione? pagina 307.
21. An ministratio Sacramenti Pœnitentiæ à Sacerdote interdicto denunciato facta validane est. *ibidem*
22. Permissumne est Eucharistiam sumere, ac ministrare in quatuor festiuitatibus contentis in *Cap. Alma mater, de sent. excommun. in 6. p. 308.*
23. Illi quibus ex priuilegio competit Missæ Sacrificio assistere tempore interdicti, possuntne tunc Eucharistiam recipere laicorum more. *ibidem.*
24. Clericis quibus concessum est, tempore interdicti Sacrificium Missæ & diuina officia celebrare, concessumne etiam est Sacramentum Extremæ vnctionis recipere, vel ministrare. pagina 309.
25. Illis festiuitatibus, in quibus *Cap. Alma* fidelibus conceditur diuinorum participatio censeturne concessa etiam esse eis Extrema Vnctio? *ibidem.*
26. Sabbatho Sancto in loco interdicto possuntne Ordines conferri. *ibidem*
27. In casu necessitatis alicuius Prouinciæ possuntne Ordines in loco interdicto conferri. p. 310
- [[xxxiv]]** 28. Sacramentum Matrimonij potestne in loco interdicto, & à personis interdicti recipi, ac ministrari. *ibid.*
29. Benedictiones Nuptiales possuntne in loco interdicto recipi, aut ministrari? *ibidem.*
30. Recitatio publica, & Solemnis Horarum Canoniarum à Monialibus præstita, estne sub officio diuino per interdictum prohibito comprehensa. pagina 311.
31. Priuilegio concesso *Cap. Alma mater* Clericis, vt singulis diebus Missas celebrare possint, & diuina officia peragere, setuatis quatuor conditionibus inibi expressis fruuntur Clerici coniugati. *ibidem.*
32. Præsato priuilegio diuina celebrandi officia interdicti tempore, potiuntur Clerici exteri, seu alienigenæ p. 312
33. Tempore interdicti possuntne in priuatis Oratorijs diuina celebrari seruatis quatuor *Cap. Alma* conditionibus. *ibid.*
34. Tempore interdicti possuntne pulsari campanæ ad designandum Horarum, nempe, Primæ, Tertię, &c, tempus. *ibidem.*
35. In festo immaculatæ conceptionis Deiparæ in omnibus Ecclesiis suspenditurne interdictum in tota Hispania. p. 313

36. Priuilegia præfata, & alia quæ mox referam, circa interdicti suspensionem, suntne à Tridentino reuocata. *ibid.*
40. Sub Festis Natalis Domini, Paschæ, & Pentecostes, in quibus interdictum suspenditur, comprehenditurne primus tantum dies. p. 314.
41. Initium solemnitatis Natalis Domini ad interdicti suspensionem, sumendumne est à Laudibus Vigiliæ. *ibid.*
42. In festiuitatibus concessis *Cap. Alma*, ad interdicti suspensionem. licitumne est cadauera defunctorum publico, ac solemniter ritu sepelire. *ibid.*
43. Priuilegium Clerici concessum circa Ecclesiasticam sepulturam tempore interdicti, extenditurne ad interdictum locale speciale, si Clericus illius loci sit p. 315
44. Si Clericus illius loci specialiter interdicti non sit, sed alienus, potest in eo sepeliri. *ibid.*
45. Interdictus potestne, in cœmeterio diuina celebrare, & audire. pag. 316.
46. Diaconus, cui est Ecclesiæ ingressus interdictus, potestne extra Ecclesiam existens, Euangelium cantare, vel Missam audire. *ibidem.*
47. Tempore quo diuina non celebrantur, interdictus ab Ecclesiæ ingressu potestne Ecclesiam ingredi, ibique preces fundere. *ibid.*
48. An ex vi interdicti ab Ecclesiæ ingressu quis prohibeatur Sacramenta in Ecclesia recipere. p. 317
- Cap. 11.* Circa peccatum pœnas violentum interdictum. *ibidem.*
49. Clericus violans interdictum officia diuina in loco interdicto celebrando, peccatne lethaliter. *ibidem.*
50. An laicus pecet, etsi secluso Ecclesiæ contemptu, violentia, & fraude diuinis officijs in loco interdicto assistat. *ibid.*
51. An mortale sit laicos diuinis sive Ecclesiæ contemptu in loco interdicto assistere. pagina 318.
52. Violatores interdicti localis incurruntne suspensionem. *ibidem.*
53. Clericus non interdictus, & in loco non interdicto admittens interdictos ad celebrationem, &c. incurruntne interdictum ab Ecclesiæ ingressu. Ad quod opus est, ut sit à iurisdictione Ordinaria exemptus. *ibid.*
- Cap. 12.* Circa interdicti relaxationem. p. 314.
54. An quoad aliquos effectus manente interdicto suspendi id possit à quocumque feratur. *ibid.*
55. Parochus Communitate interdicta, si aliquis ex illa subsistat, ligaturne interdicto? *ibidem.*
- [[xxxv]]** 56. Parochus aliusve proprius Sacerdos potestne interdictum personale speciale non reseruat in foro conscientie relaxare? *ibidem.*

57. Ad interdictum relaxandum, necessariumne est iuramentum de non patrando amplius delicto, ob cuius causam interdictum est latum. p. 320

Caput 13. Circa casus nonnullos, in quibus ipso iure latum est interdictum. *ibid.*

58. Vt interdicto afficiatur, qui impedit Legatos, vel Nuncios Apostolicos, ne suum officium libere exercent: debetne id impedimentum apponere consuetudinis prætextu. *ibid.*

59. Prohibitio illa *Cap. Quicumque, de hæret.* quo locus, in quo hæreticus sepultus est, in perpetuum priuatur, ne alios recipiat, estne propriè interdictum? pagina 321.

60. Celebrantes, vel celebrari facientes diuina in Ciuitatibus, Castris, vel locis ab Ordinario interdictis, *Cap. Episcoporum, de priuileg. in 6.* interdicuntur. At hæ actiones præstandæ necessarione sunt in interdicto locali generali, vt Censura locum habeat. *ibidem.*

61. Personæ hoc interdicto *Cap. Episcoporum*, comprehensæ suntne solum sæculares, vel Regulares à iurisdictione Ordinaria exempti. *ibid.*

Caput 14. Circa cessationem à Diuinis. *ibidem.*

62. An triplex Cessionis effectus sit annexus cuilibet Cessionis. p. 322.

63. Priuilegium concessum in *Cap. Alma*, extenditurne ad Cessionem. *ibid.*

64. Priuilegium concessum pro illis quatuor festiuitatibus in *cap Alma* mater extenditurne ad cessationem. *ibid.*

65. Ex vi priuilegij concessi audiendi diuina, vel celebrandi tempore interdicti: possuntne tempore cessationis diuina audiri, vel celebrari. p. 323

66. Licetne tempore cessationis in particulari binos vel ternos recitare Canonicum officium. *ibidem.*

67. Inualidane est Cessatio, non seruatis conditionibus cunctis circa censuras, in *c. 1. de sent. excom. in 6.* præscriptis. *ibid.*

68. Si Capitulum, Sede vacante, velit cessationem imponere, debetne quasdam conditiones ei præscriptas necessario obseruare. p. 324.

69. Religiosi exempti obliganturne seruare & publicare in suis conuentibus cessationem impositam à Prælato, seu Capitulo, & in Ecclesia matrice obseruatam. *ibidem.*

70. Contrahiturne irregularitas à Clerico violante cessationem generalem. *ibid.*

71. Potestne per appellationem suspendi cessatio, si executioni mandata non sit. *ibid.*

LIBER LIII. *Irregularitas.*

SECTIO I. *De Irregularitate Receptiores sine lite Sententiæ.* p. 326.

Caput 1. Quid & quotuplex Irregularitas. inidem.

Cap. 2. Quale peccatum requiratur, ad incurrendam irregularitatem? p. 327

Cap. 3. Queisnam verbis soleat in iure irregularitas ferri. ibidem.

Caput 4. De ijs. quæ ab Irregularitate ob aliquam culpam imposita, excusant. p. 328

[[xxxvi]] *Cap. 5.* De Irregularitate ex illicita Sacramentorum susceptione. ibidem.

Caput 6. De Irregularitate ob prauam ordinum vsum. p. 329

Cap. 7. De Irregularitate ob hæresim, simoniam, aliaue crimina, vel ob infamiam contracta. ibid.

Cap. 8. De Irregularitate ex homicidio, aut mutilatione voluntaria. p. 330.

Cap. 9. De Irregularitate ex homicidio casuali, aut ob suam, suorumue defensionem. pagina 331.

Cap. 10. De Irregularitate ob defectum lenitatis. ibid.

Cap. 11. De Irregularitate ex bigamia proveniente? pagina 332.

Cap. 12. De Irregularitate ex Natalium defectu. ibid.

Caput 13. De Irregularitate ob corporis vel animi defectum. pagina 333.

Cap. 14. Quomodo Irregularitas tollatur. ibid.

SECTIO II. *De Irregularitate Dubia.* p. 334.

Cap. 15. Circa causas irregularitatis. p. 334

D. 1. An solus Pontifex possit Irregularitatem indicare. ibid.

2. Episcopus comprehenditurne sub generali lege Irregularitatem inducente. ibidem

3. Si culpa Irregularitati obnoxia lateat liberaturne ad Irregularitatis incursione. ibid.

4. Si ex circumstantia aliqua delictum à peccato lethali excusetur, eo ipso excusaturne ab Irregularitate. p. 335

5. An ob causam dubiam quis censendus sit irregularis tam in foro externo, quam in conscientiae foro. ibid.

6. Non solum in dubio facti homicidij, sed & in omnibus materijs dubijs facti debetne se Irregularem reputare? pagina 336.

Cap. 15. Circa Irregularitatis effectus. ibid.

7. Irregulari prohibetane est primæ tonsuræ receptio. *ibid.*
8. Validane est beneficij collatio Irregulari absolutè facta. pagina 337.
9. Irregularitas priuatne Beneficiis ritè acquisitis ipso iure? *ibidem.*
10. Potestne Irregularis, antequam per sententiam condemnetur conscius, beneficium esse ab alio impetratum, id in alterius fauorem renunciare. pag. 338.
- Cap. 16.* Circa causas excusantes ab Irregularitate incurrenda, eiusque relaxationem? *ibidem.*
11. Si quis ignoret, lege Ecclesiastica specialiter prohibitum esse delictum sub Irregularitatis pœna, excusaturne ab illius incursione. *ibid.*
12. Excusaturne quis ab Irregularitate delicto annexa, si agnoscat delictum Ecclesiastica lege esse prohibitum, tametsi probabiliter ignoret sub pœna Irregularitatis prohibitum esse. p. 339
13. Episcopus potestne Irregularitatem relaxare. *ibid.*
14. Potestatem à Tridentino concessam Episcopis dispensandi in Irregularitatibus, ex delicto occulto abortis, possuntne exercere Archiepiscopi in subditos suffraganei Episcopi, dum eius Diœcesim visitant. p. 340
15. Sub nomine Episcopi ad dispensandum in Irregularitate ex peccato occulto proueniente veniuntne Abbates, & alij Prælati habentes propriam Diœcesim, & in ea iurisdictionem quasi Episcopalem exercentes. *ibid.*
16. Potestne Episcopus dispensare in Irregularitate ob delictum contracta, in vna parte publicum, & notorium, in alia verò occultum, & quod non timetur probabiliter sciendum esse. p. 341
17. Si delictum in iudicio probatum integrè fuerit, & reus condemnatus & punitus potestne Episcopus in Ir-~~[[xxxvii]]~~regularitate dispensare. *ibid.*
18. Episcopus conscius Irregularitatis, in qua dispensare potest si admittat Irregularem ad Ordines suscipiendos, vel ad beneficium censeturne cum illo dispensare. *ibid.*
19. Irregularis dispensatus ad Ordines minores censeturne ad beneficium simplex dispensatus. *ibid.*
20. Episcopus litteras dimissorias ad Ordines concedens, censeturne concedere dispensandi in Irregularitate orta ex delicto occulto potestatem. p. 342
- Cap. 17.* Circa Irregularitatem ex Bigamia ortam. *ibid.*
21. Contrahitne Bigamiæ interpretatiuæ Irregularitatem, qui ignorans coniugis adulterium eam cognouit, vel à principio existimans Virginem ducere, duxit corruptam. *ibid.*
22. An Bigamiam interpretatiuam contrahat, qui viuentem propria vxore, scienter aliam ducit, vel quis mortua prima vxore aliam ducit, qua cum est impedimento dirimente illigatus? pagina 343.

23. An interpretatiua Bigamiam contrahat, qui post matrimonium validè contractum, aliud inualidum init, & consummat, impedimenti dirimentis ignarus. *ibidem*.
24. Irregularisne est contrahens duplex matrimonium, si vtrumque sit inualidum. *ibid*.
25. Clerici in sacris constituti contrahentes matrimonium suntne Irregulares ob Bigamiam similitudinariam. p. 344
26. An in Irregularitate ex Bigamia interpretatiua orta, Episcopus possit dispensare. *ibid*.
27. Quoad Ordines minores, & beneficium simplex potestne Episcopus cum Bigamis proprijs dispensare. *ibid*.
28. An in Bigamia similitudinaria possit Episcopus ad Ordines Sacros suscipiendos, illisve vtendum dispensare. p. 345.
- C. 18. Circa Irregularitatem prouenientem ex defectu natalium *ibid*.
29. Si defectus natalium occultus sit, excusaturne quis ab Irregularitate. *ibidem*.
30. Cum dubium subest de alicuius illegitimitate, estne reputandus Irregularis? Vbi de filiis expositis. p. 346.
31. Filius illegitimus dispensationem obtinens, potestne aliud Beneficium obtinere primo relicto. *ibidem*.
32. Si Beneficio simplici (ad quod obtinendum cum illegitimo dispensatur) annexum sit beneficium Curatum impediturne dispensatio. *ibid*.
33. Potestne Episcopus cum illegitimo dispensare ad Canonatus, & integras portiones Cathedralis Ecclesiæ. p. 347
34. Cum illegitimo, cuius defectus occultus est, potestne Episcopus dispensare ad Sacros Ordines suscipiendos, &c. *ibid*.
- C. 19. Circa Irregularitatem ex defectu animæ & corporis prouenientem. p. 348.
35. An Episcopus possit in Irregularitate orta ex amentia non perpetua dispensare? *ibid*.
36. Ignorantia quæ ministerium Ordinis exercere non permittit, constituitne Irregularem. *ibidem*.
37. An hermaphroditus, in quo sexus virilis, & fœmineus æque inualescit, sit iure diuino capax Ordines suscipiendi. *ibidem*.
38. Hermaphroditus, in quo sexus virilis præualet, si defectus notus sit, estne Irregularis. *ibidem*.
39. Patiens defectum impediemtem altaris ministerium potestne alios Ordines, à quorum usu ex vitalis defectus impeditus non est, suscipere. p. 345.
40. Si morbus, seu defectus corporis superueniat alicui Beneficio recepto, priuaturne qui defectum patitur illo, siue sit, siue non sit Curatum. *ibid*.
41. Potestne Episcopus in irregularitate ex defectu corporis dispensare cum Religioso, qui huiusmodi afficitur defectu. *ibid*.

Caput 20. Circa irregularitatem pro fluentem ex propriis corporis muti-~~[[xxxviii]]~~latione. *ibid.*

42. Vt quis irregularis sit ob proprij corporis mutilationem, necessariumne est, vt tam culpa, quàm ipsa partis abscissio nota sit. *ibid.*

43. Ex eo quod quis culpabilem causam dederit, vt sibi virilia, vel aliquod aliud membrum amputetur à Iudice, vel à marito, ob commissum adulterium, existitne irregularis. p. 350

44. Irregularisne est, qui testiculos sibi abscindi facit, causa vocis retinendæ. *ibid.*

Cap. 21. Circa irregularitatem procedentem ex libertatis defectu. *ibidem.*

45. Obligatio reddendi pro seruo alieno Ordinato duplicatum pretium, adestne ante Iudicis sententiam. *ibid.*

46. Si quis administrationem, quam habet, deponat, tametsi rationem illius non reddiderit, potestne ad Ordines ascendere. p. 351

Cap. 22. Circa irregularitatem ortam ex homicidio, vel mutilatione publica autoritate facta? *ibidem.*

47. Vt accusantes in causa propria, adhibita protestatione se pœnam sanguinis non intendere, excusentur ab irregularitate, debentne necessario eiusmodi protestationem ex animo facere. *ibid.*

48. Si quis actionem ciuilem intentet, ad recompensationem damni illati, si accusatus paratus sit damnum compensare independenter à præcepto Iudicis euitatne irregularitatem, protestatione facta, se pœnam sanguinis non intendere, sed satisfactionem. p. 352

49. Detinet quis latronem, qui eius bona diripuit, & ab aliis superuenientibus occiditur, detentor manetne irregularis, si damnum fuit præuisum. *ibid.*

50. An irregularitate afficiatur Aduocatus partes accusatoris iniustè suscipiens, qui calumnia conuictus occisus est. *ibid.*

51. Laicus ad clericatum adspirans potestne cogi, vt testimonium in sanguinis causa ferat. pagina 353.

52. Si laicus in causa criminali, vel ciuili præcepto Iudicis cōpellitur, vt testimonium ferat, ex quo reo mors, vel mutilatio sequatur, incurritne irregularitatem. *ibid.*

53. Si quis etiam Sacerdos ad occidendum exhortatur in bello iusto, aut propria manu pugnat, non tamen ipse per se occidit, aut deformat, incurritne irregularitatem. *ibid.*

54. Clericus propria manu occidit, vel mutilat in bello iusto, eius irregularitas estne ex homicidio illicito, & iniusto. p. 354

Cap. 23. Circa irregularitatem ex homicidio, vel mutilatione iniusta ortam. *ibid.*

55. Vt Irregularitas ex voluntaria mutilatione incurratur, sufficitne ea ex qua corpus humanum non integrum sed imperfectum manet. *ibidem.*

56. An irregularis erit, qui ita membrum debilitaret, vt omnino aresceret, ac moreretur. *ibid.*

57. Eritne irregularis Clericus, qui non potest dimouere coniugatam à consilio dato aborsus. p. 355.

58. Incurritne irregularitatem ex homicidio casuali, qui consulit vel mandat Antonio, vt Ioannem occidat, si non Ioannes, sed ipse Antonius occisus est. *ibid.*

59. Ex sola ratihabitione homicidij tuo nomine facti erisne irregularis. *ibid.*

60. Ad dispensandum in irregularitate proueniente ex voluntaria mutilatione occulta habetne Episcopus potestatem. p. 356

61. Sufficitne culpa leuis ad irregularitatem ex homicidio casuali, vel mutilatione incurrendam. *ibidem.*

62. Si quis culpam leuem perpetravit in præcauendo homicidio, quod ex opere illicito subsecutum est, contraxitne irregularitatem? *ibidem.*

63. Adulter ob cuius causam vxor à marito occiditur, estne irregularis, etsi mortis periculum, cui se vel vxorem exponit præuideat. pagina 357.

64. An censendus quis sit irregularis, si Antonium haud lethaliter[[xxxix]] percussit, sed ipse postmodum diligentiam necessariam circa vulnus non adhibens, ex sua intemperantia vel ex Medici negligentia obiit. *ibid.*

65. Cum plures associatim concurrunt ad occisionem, si certò constet quisnam lethale vulnus inflixit, reliqui vulnus lethale non inferentes, eximuntur ab irregularitate non incurrenda. pag. 358.

66. Parochus vulnus lethale cuidam inflixit, ex quo tamen vulneratus mortuus non est, sed ex vulneribus à Parochianis acceptis, manet irregularis. *ibidem*

67. Quis homicidium, dum potuit non impediuit, sed nullum tamen positium influxum ad illud patrandum adhibuit, mansitne irregularis. *ibid.*

68. Excusaturne quis ab irregularitate si occidat in sui defensionem, tametsi occasionem aggressori per iniustitiam dederit p. 359.

69. Estne irregularis qui inuasorem occidit, & potest eius inuasionem fugiendo declinare. *ibidem.*

70. Defensio directa bonorum temporalium excusatne ab irregularitate. *ibid.*

Caput 24. Circa irregularitatem contractam ex Baptismi iteratione. p. 360.

71. Baptizatio occulta, inducitne irregularitatem Ministro rebaptizantis, & rebaptizanti ipsi. *ibidem.*

72. Estne irregularis, qui rebaptizat sub conditione, nulla tamen diligentia præmissa, vt cognoscat, an prior baptismus præcessit. p. 361

73. Qui ignorans se baptizatum esse rebaptizatur, contrahitne irregularitatem? *ibidem.*

74. Propter iterationem aliorum Sacramentorum characterem imprimendum incurritne irregularitas. *ibidem*

Cap 25. Circa Irregularitatem ob illicitam Ordinum susceptionem, & administrationem contractam. p. 362.

75. Ob receptionem sacri Ordinis absque Confirmationis receptione præmissa contrahiturne irregularitas. *ibid.*

76. Absolutio Sacramentalis præstita ab eo, qui ordinatus non est, inducitne irregularitatem. *ibid.*

77. Exercet quis officium Ordinis, quem non habet, eritne irregularis, si illud præstet absque intentione vsum ordinis vsurpandi. *ibid.*

78. Præfata irregularitas indictane est solummodo aduersus Clericos officium Ordinis, quem non habent, vsurpantes. p. 363

Cap. 26. Circa irregularitatem ex crimine hæresis proueniente ibid.

79. Crimini occulto hæresis annectiturne irregularitas. *ibid.*

80. Extenditurne hæc irregularitas ad eos qui exterius fidem abnegant, etsi interius illam retineant. pag. 364.

81. Hæreticorum fautores excusantur ab irregularitate? *ibidem.*

82. Filij eorum, qui ob crimen hæresis repetitum comburuntur, quique contritionis signa dedere, suntne irregulares. *ibidem*

83. Estne Neophytus irregularisque, qui infantia baptizatus, etiamsi ex patre Iudæo, vel Sarraceno descendat. p. 365

84. Vt hæretici ad fidem redeuntes in Ordinibus habitis ministrent, indigentne dispensatione. *ibidem.*

85. In hac irregularitate occulta potestne Episcopus virtute Tridentini dispensare p. 366

86. Inquisitores possuntne in foro conscientiae in hac ex hæresi irregularitate dispensare. *ibidem.*

Cap. 27. Circa irregularitatem ex infamia prouenientem ibid.

87. Ad incurrendam Infami# ex proprio delicto irregularitatem necessarie debet delictum esse notorium. *ibid.*

88. An Infames sint filij hæreticorum. p. 367.

89. An illegitimi sint inter infames computari, *ibidem*

90. Officium Carnificum, lictorum, Macellariorum, & similium estne infamia notatum irregularitatis obnoxia? *ibidem.*

91. An infames ita exclusi sint à dignitatibus Ecclesiasticis obtinendis, vt earum prouisio sit & non sit irrita ipso iure? *ibidem.*

92. Omnia crimina Depositione digna inducuntne irregularitatem, etiamsi sint occulta. p. 368

Ad Deiparam Dominam meam Epilogus. p. 369

[1] R.P. ANTONII DE ESCOBAR ET MENDOZA, VALLISOLETANI, Societatis Iesv, VNIVERSÆ THEOLOGIÆ MORALIS RECEPTIORES SINE LITE Sententiæ, Dubiæque Disceptationes. *DE FIDE, SPE, ET CHARITATE.*

LIBER XLVII. FIDES.

DE Fide omnium Virtutum radice, ac fundamento, ac iustificationis initio, vti ait Tridentinum sess. 6. c. 8. scripturus, eius essentiam, obiectumque formale, ac materiale indicabo: necessitatem, & obligationem exponam: De Infidelitate, Hæresi, ac hæreticorum pænis agam, necnon de suspectis in fide, sollicitantibus in Confessione ad Venerem dissertabor.

SECTIO PRIMA.

De Fide Receptiores sine lite sententia.

CAPVT I.

De Fidei Essentia, & Obiecto formali, ac materiali.

⁴ MISSIS variis fidei acceptionibus alienis ab instituto nostro considerante fidem quatenus quædam virtus est nostræ iustificationis initium, & reliquarum Virtutum radix & fundamentum, *Fides est sperandarum substantia rerum argumentum non apparentium, ad Hebr. 11.* Dicitur *substantia rerum sperandarum*, tùm quia per eam quodammodo subsistunt in nobis res, quas speramus: tùm quia ipsa vt fundamentum substat omnibus aliis virtutibus, quibus via speratæ gloriæ præparatur. Vocatur *argumentum*, seu con-[2]uictio *non apparentium*, ob euidentiam quam habet simul cum certitudine, quæ in ipsa autoritate diuina fundatur. Magist. Sent. in 3. dist. 23. Chrys. hom. 21. ad locum Pauli. Valent. d. 1. q. 4. pun. 1. Palao to. 1. tr. 4. d. 1. pun. 1. n. 1.

⁵ Aliis verbis ab aliis definitur *Fides est virtus Theologica a Deo infusa, per quam firmiter assentimur ob Dei auctoritatem iis, quæ à Deo reuelata sunt, & ab Ecclesia proposita, vt à nobis credantur.* Quæ quidem definitio est veluti præfatæ ex Paulo definitionis explicatio. D. Tho. 2. 2. q. 4. a. 1. Sylui q. 1. Azor. to. 1. l. 8. c. 1. q. 3. Reginal. l. 17. n. 10. Tolet. l. 4. c. 1. Filliuc. tr. 22. num 1.

⁶ Obiectum fidei est duplex formale, ac materiale, Formale est Deus, non precisè qua Deus, sed qua verax est. Sicut emm solemus homini narranti credere, non ideo præcise quia homo, aut nobilis, aut diues, aut doctus, sed quia verax est: sic credimus Deo reuelanti, non ideo præcise quia Deus, aut æternus aut omnipotens sed quia est verax. D. Tho. 2. 2. q. 1. a. 1. Valent. to. 3. d. 1. q. 1. & alij.

⁷ Materiale obiectum circa quod fides versatur sunt omnia, quæ ad Catholicam veritatem pertinent, & ab Ecclesia fidelibus credenda proponuntur tanquam à Deo reuelata. Constituuntur septem gradus huiusmodi propositionum. Primus est earum, quæ apertè, & in propriis terminis in scripturis Canonicis habentur. Secundus earum, quæ ex Canonicis Scripturis deducuntur. Tertius, earum, quæ Apostolica traditione habentur. Quartus, earum, quæ à Conciliis legitimè congregatis à summo confirmatis Præsule sunt definitæ. Quintus, earum, quæ tanquam de fide à Sede Apostolica proponuntur. Sextus, earum, quæ vnanimi Patrum consensu tanquam de fide exponuntur & asseruntur contra hæretica dogmata. Septimus, earum, quæ euidenter ex tribus postremis gradibus euidenter deducuntur. Valent to. 3. d. 1. q. 1. punct. 1. Sylui. 2. 2. q. 1. art. 1. concl. 3. Tolet. l. 4. c. 1. n. 7. Reginal. l. 17. nu. 12. Becan. de fide, c. 2. Cano de locis l. 12. c. 7. ad 12.

CAPVT II.

De Fidei certitudine eiusque Obiecto.

⁸ Quamuis fides obscura sit, tamen est quauis scientia naturali certior. Quia certitudo scientiarum est absolute fallibilis, certitudo autem fidei infallibilis est: veracitas enim diuina omnibus à se reuelatis tribuit immobilitatem, ac firmitatem simpliciter infinitam adeo, vt per nullam potentiam possint esse falsa, quæ fide Catholica credimus ac naturales rerum proprietates, similiter & effectus causarum impediri à Deo possunt, vt *Iosue 10. 13. Isaïæ 38. 8.* Hinc Dominus *Mat. 24. 35. Cælum & terra transibunt, verba autem mea non præteribunt.* Vnde debemus parati esse, abnegare potius omnem naturalem euidentiam, omnem experientiam sensuum, omnem rationem, quam vlllo modo de illis dubitare, quæ Deus affirmauit & per Ecclesiam suam nobis credenda proposuit: vt patet in potissimis fidei mysteriis, Trinitatis, Incarnationis, Eucharistiæ, Resurrectionis, &c. D. Tho. 2. 2. q. 4. a. 8. & omnes.

⁹ Non possunt actus fidei, & scientiæ simul consistere. Quia actus hi habent conditiones repugnantes; vnus enim est euidentis, alter obscurus, vnus necessarius, alter liber: vnus naturalis, alter supernaturalis, vnus ob rationem intrinsecam alter ob extrinsecam creditur. Non igitur simul possuunt ab intellectu elici; hoc enim naturæ vires superat. At per absolutam Dei potentiã posset hoc fieri, si supernaturaliter intellectus noster à Deo corroboraretur. Quia non implicat contradictionem. Profecto actus scientiæ potest cum habitu fidei consistere: & habitus fidei cum scientiæ habitu, ac proinde potest aliquis successiue, modo credere esse Deum, modo scire per euidentem demonstrationem. Sed actus fidei longe præstantior est, & certior scientiæ actu. D. Tho. & omnes.

¹⁰ Soli viatores hi fidem habent, qui captiuant suum intellectum in eius, siue Christi obsequium credentes firmissimè ea omnia, quæ Deus reuelauit, & per Ecclesiam credenda proposuit, qui dicuntur Catholici. Vnde Angeli creationis initio, & Adamus in paradiso

fidem habuere. Quia viatores erant nondum admissi ad patriam. Qui in Purgatorio versantur, fidem retinent. Quia partim sunt in via, partim in termino: ex via habent fidem, nondum enim admissi sunt ad speciem; ex termino habent certam spem salutis; sententia enim iam est lata, Peccatores etiam grauissimi fidem diuinitus infusam retinent, quandiu peccatum infidelitatis non commiserint. Trid. ses. 6. *can.* 28. Hæretici non habent fidem. Quia sicut perpetratione vnus peccati mortalis tota charitas amittitur: ita etiam vnica infidelitate tota fides aboletur. Beati nō habent fidem. Quia gloriæ lumen non potest cum fide consistere. Nec damnati. Quia in termino sunt, & nihil possunt sperare. Scio, Iacobum *Epist. cap.* 2. dixisse dæmones credere. Sed hoc intelligendum de assensu naturali, non de fide diuinitus infusa. D. Tho. 2. 2. q. 4. a. 1. & 2. & omnes.

¹¹ Fides alia implicita, alia explicita. Explicita contingit, quando aliquid creditur in particulari, & in se ipso: vnde qui credit Christum Dominum natum esse ex Deipara, dicitur fidem explicitam mysterij Natiuitatis habere. Implicita vero est, quando aliquid creditur nō in particulari, & in se ipso, sed in aliquo alio: ideo qui credit quidquid sancta credit Mater Ecclesia dicitur habere fidem implicitam mysterij Trinitatis, Incarnationis, &c. quia inter ea, qui sancta mater Ecclesia credit, sunt Trinitatis, Incarnationis mysteria: Fides aliquando accipitur pro ipsa virtute, seu habitu fidei, aliquando pro ipso actu credendi. Azor. *tom.* 1. *lib.* 8. c. 6. Valent. 2. 2. d. 1. q. 2. *pun.* 3. Tolet. *l.* 4. e. 2. n. 9. Sanch. *l.* 2. *Decal.* c. 2. nu. 2. Laym. *l.* 2. tr. 1. *cap.* 8. num. 1.

[3] CAPVT III.

De fidei necessitate.

¹² SI fides accipitur pro ipso actu credendi explicite aliquod supernaturale obiectum, omnibus vsum rationis habentibus quocumque tempore, ad gratiam & gloriam consequendam fuit necessaria *necessitate, medij*, seu finis, idest, qua prætermissa salus obtineri non potuit in vllo euentu, etiamsi inculpabiliter prætermitteretur. Quia ad *Heb.* 11. dicuntur *Accedentes ad Deum oportet credere* & in Tridentino ses. 6. c. 8. sine fide nulli vnquam iustificationem contigisse asseritur. Becan. c. 12. *qu.* 1. n. 5. Bannes 2. 2. q. 2. a. 8. *dub.* 1. *concl.* 1. Valent. 2. 2. d. 1. q. 2. *pun.* 2. Laym. *l.* 2. tr. 1. c. 8. n. 3.

¹³ Principium omnis meriti est actus fidei supernaturalis, ideoque baptizati in infantia nequeunt facti adulti absque supernaturalis fidei actu gloriam adipisci. Quia adulti nequeunt ob sola Christi Domini merita gloriam consequi, sed propriis quoque meritis indig#t. Vnde si puer statim ac ad annos discretionis peruenerit, moriatur, ad diuinam pertinet prouidentiam, vel vt interius illustretur vel ab aliquo ei ita fidei mysteria proponantur, vt credere possit. D. Tho. in 3. *dist.* 25. q. 2. a. 1. *quæstiunc.* 1. Valent, 2. 2. d. 1. *quæst.* 2. *punct.* 3. *concl.* 1.

¹⁴ Post Adami lapsum semper fuit necessaria necessaria necessitate medij ad gratiam & gloriam consequendam, fides saltem implicita Christi tanquam mediatoris, ac Redemptoris, cuius meritis hæc erant assequenda. Quia in multis Sacræ Scripturæ locis fides in Christum omnibus tanquam ad salutem necessaria commendatur. Laym *l.* 2. tr. 1. c. 9. num. 1. Sylui. 2. 2. q. 3. a. 10. *concl.* 3. Loca autem Sacræ pagiginæ inuenies ad *Rom.* 3. 4. & 5. ad *Corint.* 10.

¹⁵ At post Christi Domini aduentum & sufficientem Euangelij promulgationem ad primam, & vltimam salutem, ad gratiam scilicet, & gloriam necessitate medij credere explicite necessum est, in primis, Deum esse, nam qui tendit in finem, debet illum præcognoscere: sed finis est visio Dei remuneratoria: Ergo debemus credere, Deum esse, remunerator#que existere. Deinde Trinitatis mysterium; quia f#damentum nostræ salutis est, & sine huius mysterij cognitione nequit Christus Domini satis agnosci. vtpote qui est Patris æterni Filius, & Spiritus sancti virtute conceptus. Denique mysterium Christi, nempè Christum esse verum hominem, mortuum esse, ac resurrexisse pro totius humani generis salute. Ratio est voluntas, ac dispositio Dei, qui posuit Christum tanquam fundamentum nostræ salutis, cum per ipsum saluati, & liberati sumus. Si enim explicita fides horum mysteriorum non esset adultis necessarium ad salutem medium, sequeretur posse nunc aliquem in lege Mosaica saluari, vt si Indæus inuincibiliter ignoret fidem Euangelicam, seruet legem Mosaicam quæ implicite fidem Christi continet. D. Th. 2. 2. q. 2. a. 5. 7. & 8. D. Bonauent. in 3. dist. 25. a. 1. q. 2. Sylui. 2. 2. q. 2. a. 7. concl. 6. Malder. 2. 2. qu. 2. a. 5. 7. 8. Lorca ibi, q. 2. a. 8. d. 22. memb. 2. n. 4. Becan. 2. 2. c. 12. q. 3. nu. 2. Filliuc. tr. 22. nu. 23. Reginal. l. 17. n. 18.

¹⁶ Fides actualis non solum necessaria est necessitate medij, verum etiam necessitate præcepti. Quia quilibet tenetur medium sibi ad salutem necessarium assumere Vnde Mar vlt, *Qui crediderit, & baptizatus fuerit, saluus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.* Porro fidei præcepta in vniuersum ad quinque reducuntur Primum, est affirmatiuum sciendires fidei. Secundum, credendi certos quosdam fidei articulos Tertium est negatiuum, quo præcipitur, vt à rebus fidei non dissentiamus. Quartum pertinens ad actum externum est affirmatiuum quo imperamur, in aliquo casu res fidei confiteri. Quintum negatiuum, quo prohibemur numquam fidem denegare. Bonac. to. 2. d. 3. q. 2. pun. 2. num. 7. Filliuc. tr. 22. n. 31. & omnes.

¹⁷ Ex præcepto Ecclesiastico omnes fideles tenentur scire, ac credere mysteria in Apostolorum Symbolo contenta. Quia omnes hi prima, fidei rudimenta dicuntur, quæ public circumeruntur in Ecclesia, & credenda omnibus proponuntur quasi explicite scienda. Verum fidei articuli possunt sciri tripliciter. Primo secundum substantiam, idest, secundum generalem significationem vocum, quæ in eo articulo continemur, vt substantia articuli Trinitatis est Deum esse Patrem, & Filium, & Spiritum sanctum, & hos non esse tres Deos, sed vnum. Secundo, possunt sciri secundum eam declarationem: quæ communiter habetur in Catechismis, præsertim Romano. Tertio, possunt sciri secundum difficultates, quæ communiter circumferri assolent circa illos, vt possit sufficiens ratio reddi eorum, quæ creduntur, præsertim contra hæreticos. Omnes fideles tenentur contenta in Symbolo scire secundum substantiam. Pastores vero, Confessarij, & concionatores, secundo modo scire obligantur: Episcopi vero & Prælati tenentur, etiam tertio modo scire. Quia debent esse parati ad reddendam rationem eius fidei, quæ in ouibus resider. D. Thom. 2. 2. quæstion. 2. articul. 5. Filliuc. tract. 22. nu. 34. Reginal. lib. 17. num. 18. & 19. Clauis Regia libr. 2. capit. 9. numer. 15. Nauar. summ. capit. 11. numer. 22. Azor. tom. 1. lib. 8. cap. 6. quæstion. 2. & alij.

¹⁸ Tent#ur fideles necessitate pr#cepti. postquã ad rationis vsum peruenerint, scire substantiam Sacramentorum, quæ recipere obligantur, nempe Baptismi, Pœnitenti#, & Eucharisti#. Matrimonium vero inire volens, vel ad Ordines ascendere, tenetur nosse

Sacramentum, quod curat recipere. Idemque multi de Confirmatione ac Extrema Vnctione affirmant. Præterea tenentur præcepta Decalogi, & Ecclesiæ scire. Quia tenentur illa observare. Tenentur etiam scire Orationem Dominicam. Quia vniuersa à Deo postulanda in ea continentur. Attamen non tenentur ex aliquo speciali præcepto memoriter scire præfatos articulos, vel præcepta eo ordine, vel eisdem verbis, quibus pro-[4]ponuntur. Sed sufficit illa quoad substantiam callere, ita tamen, vt si de illi interrogentur, recte respondeant, illaque debito tempore seruent. Esset autem veniale graue, non mandare memoriæ Symbolum Apostolorum, & Orationem Dominicam. Ideoque addiscendum est Symbolum, & Oratio Dominica in ea lingua, quam quisque intelligit, nam scire ea memoriter, & non intelligere, nescire est. Azor. *to. 1. l. 8. c. 6. q. 3.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 2. nu. 16.* Manu. *to. 1. sum. c. 88. n. 1.* Filliuc. *tr. 22. n. 37.* & alij.

¹⁹ Rudes debent necessario aliquos articulos explicitè dignoscere saltem secundum substantiam, vt Deum esse remuneratorem supernaturaliter, Dei Filium esse incarnatum, & mortuum, Deum esse trinum eo modo quo in signo Crucis exprimitur. Quia eorum fides necessaria est necessitate medij. Si quis vero sit tam hebes, ac obtusus ingenio, vt nequeat articulos omnes capere secundum substantiam, ratione impotentia excusabitur, si tantum implicitè credat. Vnde sufficit vt hi semel assensum explicite exhibuerint articulis ad salutem necessariis, dum sibi proponebantur à Confessario. vel ab alio. Quia dicuntur fidei articulos noscere, quantum ipsorum, fert capacitas. Aliud enim est explicitè credere, & aliud explicitè scire: ita vt interrogatus quis sciat rationem reddere: primum enim est necessarium sola præcepti necessitate. Regin. *lib. 17. numer. 18.* Azor. *tom. 1. lib. 8. c. 6. q. vltim.* Sanchez *lib. 2. Decal. cap. 2. num. 17. & 18.* Valent. *2. 2. d. 1. quæstion. 2. pun. 4.* Malder. *2. 2. quæstion. 2. articul. 7.* Becan. *2. 2. capit. 12. numer. 14.* Medina *Instruct. libr. 1. capit. 14. Paragraph. 2.* Diana *part. 3. tract. 5. resol. 46.*

²⁰ Porro præceptum credendi res fidei partim est naturale, quatenus ad ea obiecta refertur, quorum fides est necessaria medij necessitate. Partim est dininum positium respectu obiectorum, quorum fides tantum necessaria est ex præcepto, quia habet vim obligandi ex præcepto Dei, & mera ipsius voluntate. Partim etiam est Ecclesiasticum respectu obligationis, qua fideles tenentur memoriter addiscere Symbolum, & præcepta Ecclesiæ. Sanch *lib. 2. Decal. cap. 2. num. 13.* Filliuc. *tract. 22. num. 48. 49. & 50.* Azor. *to. 1. l. 8. c. 7. quæst. 2.* Banes *2. 2. q. 2. a. 8. dub. 2.*

²¹ Deducitur obligationem hanc esse sub culpa lethali. Quia est in re grauissima, ac valde ad salutem necessaria. Vnde præfata ignorans est in peccato mortali, nisi ignorantia vel impotentia excusetur. Tolet. *libr. 4. capit. 2. numer. 10.* Nauar. *c. 11. n. 22.* Angel. *verb. Scientia, num. 1.*

²² Inter fideles non datur inuincibilis ignorantia à peccato exensans fidei mysteriorum, quæ explicite credere tenentur. Quia passim in Ecclesia mysteriorum horum tractatio circumfertur, ac solemni ritu ea celebrantur. D. Tho. *1. ad Tim. 11. lect. 4.* D. Banau *in 3. dist. 25. a. 1. q. 3.* Non tamen repugnat posse dari apud aliquem rusticum in particulari. Quia contingere potest, nihil eos de huius præcepti vi, & autoritate audiisse: vel si audierint, nil instar brutorum, percepisse: aut si perceperint, aliis negotiis distentos esse prorsus huius obligationis oblitos vel tempore, quo addiscere potuere, caruisse Doctore, a quo instruerentur. Azor. *to. 1. l. 8. c. 7. q. 2.* Sanci. *in select. dub. 19. n. 4. & 5.* Clauis Regia *l. 2. c. 9. n. 15.* Filliuc. *tr. 22. num. 46.*

²³ Quinque tempora annúmero, in quibus tenetur homo ex præcepto fidei actus elicere. Primum est, quando fides alicui primum sufficienter proponitur, v. gr. infideli tunc præceptum hoc ad eliciendum credendi actum obligat. Infantes vero baptizati, ac inter fideles nutriti, cum perueniunt ad rationis vsum, ac fidei mysteria audiunt necessitatem fidei agnoscunt, tenentur ex vi præcepti directe ad actus fidei eliciendos: & si eos non eliciant, grauiter peccant nisi per inaduertentiam, vel inuincibilem ignorantiam excusentur. Quia quilibet tenetur assumere medium ad salutem necessarium. Sufficienter autem dicitur fides infideli proposita, vt peccato infidelitatis obnoxius sit, non credendo, quando rationibus, aut miraculis, aut signis vel coniecturis ita proponuntur fidei articuli, vt ratio dictet, fidem nostram esse veram, & ipsius sectam falsitate niti. Valent. 2. 2. d. 1. q. 2. pun. 5. Vasq. 1. 2. qu. 76. a. 2. d. 125. cap. 5. Tolet. l. 4. c. 2. n. 2. Sanch. lib. 2. Decal. c. 1. n. 3. Malder. 2. 2. q. 2. a. 7. Azor. to. 1. l. 8. c. 7. q. 6. Laym. l. 2. to. 1. c. 10. n. 2.

²⁴ Tempus secundum est, quando homo tenetur, se ad Deum conuertere, & gratiam ante amissam recuperare. At præceptum fidei in hoc casu non obligat per se, ac directè, sed per accidens: quatenus scilicet homo tenetur se ad Deum conuertere, quod sine spe, & fide agere non potest. Porro qui hoc in casu actum fidei prætermisit, satisfacit dicepdo in confessione, se non fuisse ad Deum conuersum, dum conuerti tenebatur. Azor. to. 1. l. 8. c. 7. q. 6. Sanch. l. 2. Decal. c. 1. n. 3.

²⁵ Tertium tempus est, quando adest periculum incidendi in aliquod peccatum, nisi actus fidei eliciatur. Quia quilibet tenetur medium assumere ad peccata vitanda necessarium. Valent. 2. 2. d. 1. quæ. 2. pun. 5. Bonac. tom. 2. d. 3. q. 2. pun. 2. n. 11.

²⁶ Quartum tempus est quando homo tenetur, fidem exterius confiteri, quod quidem nequit agere absque fidei actu interno. tunc, inquam, ad actum fidei eliciendum obligatur. Quia qui tenetur ad finem, ad media tenetur sine quibus finis subsistere non potest. Quintum denique est in mortis articulo, quatenus tenemur, nos tunc ad Deum conuertere per contritionis actum, qui quidem adiunctus fidei, & spei implicitum actum habet. Malder. 2. 2. q. 2. a. 7. Valent. 2. 2. d. 1. q. 2. pun. 5. Sanch. l. 2. Decal. c. 1. n. 3. Diana p. 5. tr. 13. resol. 19.

²⁷ Ea, quæ confessarius rusticos semel & iterum edocere debet interrogando sunt, in Trinitate esse Patrem & Filium, & spiritum sanctum, nec esse tres Deos, sed vnum Deum, adhibito signi Crucis exemplo, vel alio Iesum Christum Dominum nostrum esse vere Dei Filium, verum Deum & hominem, eum quidem, qui passus est propter hominum salutem, in sanctissimoque Eucharistiæ Sacramento esse. Cætera vero, vt Deum peccata remittere, dare gloriam, omnia creare, Christum ad inferos descendisse, & ascendisse ad superos, Iudicium futurum, &c. facilius scire solent, & intelligunt crasso modo. In articulo autem mortis sufficit rustico proponere tantum credenda necessitate medij, vt Trinitatis, & Incarnationis mysteria, Deum esse remuneratorem supernaturalem, vt vel sic actum illa explicite credendi eliciat. Quia eo in statu non est ferè capax commode aliorum, potius enim paruo cum fructu defatigaretur. Graf. p. 1. l. 2. c. 8. Reginal. l. 2. n. 153. Sanch l. 2. Decal. c. 3. nu. 22. & 23. Filliuc. tr. 22. n. 57. & 58.

CAPVT IV.

De externa, ex præcepto affirmatiuo, Fidei professione.

²⁸ DE fide est, externam fidei confessionem pro aliquo tempore esse in præcepto. Mat. 10. *Qui me confessus fuerit &c.* contra quosdam Hæreticos dicentes, satis esse fidem animo retinere. Profecto præceptum affirmatiuum hoc in duplici casu obligat. Primo, quando magnus honor Deo debitus subtraheretur, non confitendo exterius fidem: aut Deus magna afficeretur iniuria. Quia iure naturæ dictante, non est Deo subtrahendus honor, nec ei irroganda iniuria. Secundo, quando alioquin magna proximi vtilitas impediretur, aut illi circa fidem graue præberetur scandalum. Quia cuiuslibet virtutis actus censetur esse in præcepto, quando necessarius est ad finem charitatis erga Deum, vel proximum: in duplici vero casu præfato Confessio fidei externa necessaria est. Ergo tunc obligabit. D. Tho. 2. 2. qu. 3. a. 2. Reginal. l. 17. n. 20. Tolet l. 4. c. 2. n. 4. Sà v. *Fides*, n. 4. Filliuc. tr. 22. n. 62. Sanch. l. 2. Decal. c. 4. n. 2. Azor. tom. 1. lib. 8. cap. 7. qu. 7. Valent. 2. 2. d. 1. quæst. 3. pun. 2.

²⁹ Hinc colligo, interrogatum de sua fide ab eo, qui publica authoritate fungitur, teneri ex præcepto affirmatiuo fidem confiteri, etiamsi ex confessione huiusmodi mors immineat. Quia tunc ingens honor ex fidei confessione refunditur. Rogatum vero de fide à priuata persona, non agere contra præceptum hoc, si taceat vel interrogantem ratione aliqua eludat. Quia nec Deo honor subtrahitur, nec proximi impeditur vtilitas, nec grane scandalum excitatur: cum inique, vel sine causa à priuato interrogetur. Non licet tamen siue rogato, siue non rogato, negare se esse Christianum. Quia id esset contra præceptum negatiuum; nisi fortè interrogaretur apud eas nationes, vbi nomen Christiani significat potius nationem aliquam quam Religionem. Tunc enim negans se Christianum non peccat mortaliter contra fidei confessionem, sed erit veniale mendacium. Azor. to. 1. l. 8. c. 27. q. 1. Bonac. to. 2. d. 3. q. 2. pun. 3. n. 4. & 7. Valent. 2. 2. d. 1. q. 3. pun. 3. Diana p. 3. tr. 5. resol. 49. Tolet. l. 4. c. 2. nu. 4. Filliuc. tr. 22. n. 65. Bañes 2. 2. q. 3. a. 2. dub. 1. concl. 3. & 4. Manu to. 1. sum. c. 119. n. 3.

³⁰ Contra confessionem fidei non agit negãs se Clericum, Sacerdotem vel Religiosum: & per loca hæreticorum transiens licite potest vestes Clericales, vel Religiosas deponere, vt incolumis euadat. Quia ad summum illud negare est statum Clericalem, vel Regularem, nõ autem Religionem aut fidem. Rogatus autem ab hæreticis, an Missam audierit, aut celebrauerit, in rigore non peccat contra fidei confessionem, si neget. Quia illa abnegare est tantum negare opus Catholici. Imo & Iudici hæretico ea interroganti sub iureiurando, respõdere licebit negatiue, modo debitam in mente restrictionem addat, *Ita, vt teneatur illi aperire*. Filliuc. tr. 22. n. 68. & 69. Sanch. l. 2. Decal. c. 4. n. 10. & 11. Azor. to. 1. l. 8. c. 27. q. 2.

³¹ Tenetur vero Catholicus ad fidei confessionem, si aspiciat conculcari imagines vel Christum Dominum, aut fidem contemni: d#modo credat, per huiusmodi confessionem, h#c crimina esse impedienda. Præterea tenemur fidem profiteri, quoties infidelis ob nostram cõfessionem ad fidem inducetur, nec extat aliud medium, quoad eam inducatur. Idem dixerim, quando proximus adest in negandæ fidei periculo, & huic periculo possit

per confessionem fidei prospici. Valent. 2. 2. d. 1. q. 3. pun 2. dub. 1. Sanch l. 2. Decal. c. 4. nu. 4. & 5. Filliuc. tr. 22. numer. 74.

³² Ad professionem fidei tenentur ex decreto Tridentini ses. 22. c. 12. & ses. 25. c. 2. in primis Episcopi, Archiepiscopi, Primates & Patriarchæ in prima Synodo Prouinciali. Secundo prouisi de Beneficiis habentibus animarum curam, intra bimestre ab adeptæ possessionis die. Tertio, prouisi de Canonicatu, vel dignitate in Cathedrali Ecclesia, tenentur fidei professionem non solum coram Episcopo, vel eius Vicario, sed etiam coram Capitulo gerere. Porro hæc professionem fidei gerendi obligatio à Pio IV. extensa est ad Prælatos omnium Religionum etiam Militarium intra bimestre à die possessionis suæ præferturæ. Eandem obligationem ad Pastores, Magistros, Regentes Pius V. extendit, & ad alios cuiusvis artis, & facultatis professores siue Clericos, siue laicos, siue Regulares: etiamsi priuatim in domibus doceant seu extraordinariam Cathedram fuerint assecuti: & hoc præceptum obligat sub mortali, nisi aliter ex consuetudine sit receptum. Verum hæc fidei professio iuxta receptiorem sententiam debet fieri personaliter, siue per se ipsum, tactis scripturis. Probabile tamen est posse fieri per procuratorem, cum nullum verbum sit in Tridentini decreto significans, per propriam personam hanc fidei professionem necessario faciendam. Forma professionis fidei habetur in Bulla Pij IV. quæ incipit, *Iniunctum nobis* iuncta Concilio Tridentino, ac compendio priuilegiorum Ordinum Mendicantium. Filliuc. tract. 22. numer. 96. Sanchez libr. 2. Decal. capit. 5. numer. 7. Diana part. 5. tract. 4. resolut. 23.

[6] CAPVT V.

De externa ex præcepto negatiuo professione Fidei.

³³ EX præcepto negatiuo nunquam fidem abnegandi, tenemur abstinere à dictis, vel factis, quibus fides negatur. Vnde contra præceptum negatinum fidei delinquit, qui se dicit Turcam, vel hæreticum esse. Qui utitur signis, vel factis ex sua natura falsæ: protestatiuis sectæ, seu Religionis, etiam si id non faciat animo fidei abnegandæ, aut falsam protestandi sectam; sed animo propriam celandi. Quia hoc est intrinsecè malum. Et qui sacrificat idolis, aut imagines falsorum deorum ad collum appensas gestat, aut alias actiones religiosas facit falsæ Religionis ex sua causa protestatiuas. Reginal. l. 17. n. 23. Malder. 2. 2. q. 3. a. 2. memb. 2. Valent. 2. 2. d. 1. q. 3. pun. 2. dub. 4. Sylui. 2. 2. q. 3. a. 2. concl. 3.

³⁴ Secus dicendum, quando actiones, & signa sunt ex sua natura indifferentia: tunc enim mortale non esset contra fidei præceptum illis vti citra scandalum, & citra animum significandæ ac protestandæ falsæ Religionis. Vnde qui iusta de causa, vt metu mortis galerum gestat, vel aliud genus vestium, quo Hebræi absque peccato vtuntur, non delinquit lethaliter. Sanch. l. 2. Decal. c. 4. nu. 18. 19. & 20. Azor. to. 1. l. 8. c. 27. qu. 4. & 6. Bonac. to. 2. d. 3. q. 2. pun. 3. qu. 20. Diana p. 3. tr. 5. resol. 49. Tanner. 2. 2. d. 1. qu. 7. dub. 5. nu. 110. Suar. de fide, d. 14. sect. 5. num. 7. Laym. l. 2. tr. 1. c. 11. n. 4.

³⁵ Non licet vti vestibus, quæ etiam extra exercitium actuale falsæ Religionis adhiberi assolent, sunt tamen institutæ ad illam profitendam: vt sunt illæ, quas Princeps tali sectæ præscriberet. Quia talium vestium vsus est quidam cultus & honoratio falsæ sectæ, cui authoritas maior accrescit, quo plures iis vtuntur. Suar. *de fide*, d. 14. sect. 5. n. 7. Palao, & Becan. apud Bassæum v. *Fides* 2. n. 6.

³⁶ Non agit contra præceptum fidei negatium, qui concionibus, vel cæremoniis hæreticorum interest animo confutandi, aut notandi illas. Licet fieri possit, vt aliunde delinquat, nempe ratione periculi spiritualis, ruinæ propriæ vel aliorum, aut ratione alterius Ecclesiasticæ prohibitionis. Quando autem Princeps hoc præcipit sub pœna mortis, aut bonorum proscriptione, in fidei contemptum, aut vt hæreticorum sectam quis profiteatur: non licet eorum Tempia ingredi, aut audire conciones, etiamsi ingrediens protestetur, se illa gerere animo non profitendi falsam sectam, sed intentione vitandi proprium damnum. Quia tunc notabilis honor Deo debitus subtrahitur, vt proprio motu definiuit Paulus V. occasione cuiusdam edicti à Rege Angliæ editum, quo præcipiebat aditum Templorum in Religionis Symbolum & ad dignoscendos Catholicos. Quia propter virtualiter censebantur à Iudice interrogari tunc de fide, & tanquam signum abnegationis fidei erat, Tempia Anglicana, hæreticorumque congregationes adire: eratque Catholicorum graue scandalum cuiusuis Catholici ingressus. Azor. *tom. 1. libr. 8. cap. 27. quæstion*, 4. & 5. Sanchez *lib. 2. Decal. cap. 4. numer. 26. & 27. Filliuc tract. 22. num. 85. & 86. Bonac. tom. 2. d. 3. quæst. 2. punct. 3. num. 21. & 22.*

³⁷ Non agit contra præceptum hoc, qui se abnegat esse Sacerdotem, vel Clericum, cum etiam laici fideles esse possint. Secus dixerim, si negat se esse Papistam. Quia Papistæ nom# pro Christiana Catholica Religione accipitur. Becan. *de fide*, cap. 9. *quæstion. 3. numer. 4. & alij*

³⁸ Nec qui in Comœdiis, aliisque similibus actionibus non serio fingit se infidelem. Quia fidem non negat, qui id serio non agit, nec possit ex huiusmodi repræsentatione scandalum excitari. Reginald. *l. 17. nu. 23. Sanch. l. 2. Decal. c. 4. n. 15.*

³⁹ Nec qui metu mortis vel amissionis bonorum vel carceris, inter hæreticos die Veneris, vel Sabbato carnibus vescitur. Quia comestio carniū non est signum sua ex natura hæreseos protestatium, vel falsæ sectæ: alioquin Catholici nunquam possent, iusta interueniente causa, verbi gratia tempore infirmitatis externæ, vel occultæ carnibus hisce diebus vesci. Azor. *to. 1. l. 8. c. 27. q. 3. Sanch. l. 2. Decal. c. 4. n. 25. Filliuc. tr. 22. n. 83. Diana p. 5. tr. 7. resol. 35.*

⁴⁰ Fuga in persecutione aliquando est prohibita. 1. Ioan. 3. 16. *Ille animam suam pro nobis posuit, & nos debemus pro fratribus animas ponere*: quando nimirum nostra præsentia illis est necessaria, siue ex iustitia, siue ex charitate. Ex iustitia quidem, vt in Episcopis, Parochis, &c. iuxta illud Ioa. 10. 11. Bonus Pastor animam suam ponit pro ouibus suis. Vnde etiam cum periculo vitæ tenentur tempore pestis, hæresis &c. adesse ouibus, nisi per alios commode succurrere possent. Ex charitate vero, vt cum ex officio non obligamur, attamen proximorum est extrema necessitas, aut pene extrema, & nos soli possumus illis, probabiliter succurrere, ne in fide vacillent.⁴¹ Aliquando est præcepta. Quia fieri potest præsentia mea mihi, vel gregi sit noxia, fuga vero nullum contineat incommodum: vt cum solus Pastor quæritur, & oues propter eius præsentiam patiuntur, aut ipsemet in tormentis timet inconstantiam. Tunc enim charitas præcipit, vt omnes malorum occasiones

præscindantur, Ita Paulus Act. 9. 25. & Athanasius⁴² aufugerunt. Aliquando consultum illa vti. Quia nonnunquam vita quorundam superiorum, vel illustrium Ciuium valde vtilis est Reipublicæ, & ipsorum absentia ad tempus non multum adfert detrimenti. Tunc ergo, quamuis quis posset sine peccato aperte fidem profiteri, consultius tamen est se in vtilitatem spiritualem multorum seruare. *Sic omnes.*

[7] CAPVT VI.

De Disputatione circa Fidei Mysteria.

⁴³ Disputatio de fidei rebus quadruplici ex capite reddi potest illicita. Primo ex fine, quando scilicet quis animum habet dissentendi, si contrariæ rationes vrgentiores appareant, eiusque intellectum magis vrgeant. Quia in eo cui iam fides sufficienter proposita est, infidelitatis erit peccatum. Item quando nullus bonus finis ex disputatione speraretur ob hæreticorum perfidiam, otiosa esset, & ideò culpabilis. D. Thom. 2. 2. *quæst. 10. artic. 7.* Sylui. *ibi.* Valentia. 2. 2. *dub. 1. quæstion. 10. punct. quart. conclus. 1.*

⁴⁴ Secundò, ex parte disputantis, nempe si disputans laicus sit, quamuis doctus. Quia id illi sub excommunicationis pœna interdicatur. Nomine autem *laici* intelligitur ille, qui verè laicus est, idest, non insignitus prima tonsura, nec Religiosus. Non autem habet locum prohibitio hæc in casu magnæ necessitatis, vel vtilitatis, si laicus sit doctus: imò in locis, in quibus hæretici grassantur, prohibitio hæc laicorum est per consuetudinem abolita; & vbi esset in viridi obseruantia, non quæcumque de fide disputatio laicis interdicatur, sed sola disputatio formalis, idest, quæ ad fidei veritatem persuadendam assumitur, secus si materialis tantum sit, verbi gratiâ, vel ingenij acuminis ostentandi, vt fit in scholis. Verùm hæc excommunicatio non est lata, sed ferenda. *Cap. Quicumque, de hæret. in 6.* Nauarra *summ. cap. 11. numer. 27.* Bonacin. *tom. 2. dub. 3. quæst. 2. punct. 4.* Sanchez *libr. 2. Decalog. cap. 6.* Azor. *lib. 8. cap. 26. quæst. 1.* Diana *part. 5. tr. 13. resolut. 22.*

⁴⁵ Tertiò, ex parte auditorum, vt si coram simplicibus, etiam exercitij gratia disputetur, ob periculum dubitationis ipsorum. Si tamen Doctor excellens esset, & se simpliciorum captui accommodaret, eisque persuasibiliter argumenta solueret, vel simpliciores huiusmodi ab hæreticis sollicitarentur, tunc posset; imo teneretur, si peruersionis periculum instaret. Filliucius *tract. 22. num. 105.* Becan. *de fide, cap. 15. quæstion. 7.*

⁴⁶ Quartò denique, ex disputandi modo redditur etiam illicita de fide disputatio, quando scilicet, magis verborum contentione, quam argumentorum vi, ac sententiarum pondere transigitur. D. Thom. 2. 2. *quæst. 10. art. 7. ad 1.* Valent. 2. 2. *d. 1. quæst. 10. punct. 4. conclus. 4.*

CAPVT VII.

De Infidelitate.

⁴⁷ Fides duo vitia contraria habet, vnum per excessum, quod *leuitas credendi* vocitatur: alterum per excessum, quod generaliter *Infidelitatem* appellamus. Prius vitium est in illis,

qui credunt ante euidenciam credibilitatis, ac propterea imprudenter credunt. Alterum inest illis, qui, fide sufficienter proposita, nolunt credere sicut par est, & auctoritatem diuinam diffugiunt, siue foueant contrarium errorem, siue non. *Omnes sic.*

⁴⁸ Triplex est Infidelitas, *negatiua, priuatiua, & positiua*. Negatiua est in eo, qui potest habere fidem, & tamen non habet sine culpa sua: vnde dici potest nuda fidei carentia, qualis est in eo, cui fides, vel non est annunciata, vel certè non sufficienter, vt fuit in Indis, & Iaponiis, priusquam Euangelij prædicationem exaudirent. Priuatiua est in eo, qui potest, ac debet habere fidem, eamque culpabiliter non habet, etiamsi nullum foueat errorem in intellectu positium, vt quando aliquis non vult fidem audire, vel auditam, ac sufficienter propositam acceptare omittit. Positiua seu contraria est vel in eo, qui res fidei sufficienter propositas credere recusat: vel in eo, qui contrarium fouet errorem, in quo genere maxima pars infidelium versatur. D. Thom. 2. 2. q. 10. a. 1. Sylui. *ibi.* & omnes.

⁴⁹ Porrò infidelitas negatiua peccatum non est. Quia damnatur à Pio V. & Gregorio XIII. in *Bull. Prouisionis nostræ*, num. 65. hæc propositio: *Infidelitas purè negatiua in illis, quibus Christus non est prædicatus, est peccatum*. Ratio est, quia nullum peccatum sine voluntate, hæc autem ignorantia est inuoluntaria, quam depellere non est in hominis potestate. D. Thom. 2. 2. q. 10. a. 1. & omnes.

⁵⁰ Infidelitas priuatiua semper est peccatum. Quia is, cui fidei doctrina est sufficienter proposita, tenetur eam acceptare: ergo si omittit acceptare, peccat. Et quia hæc infidelitas est in eo, qui tenetur habere fidem, & eam sua culpa non habet. D. Thom. 2. 2. *quæst.* 10. *art.* 1. & omnes.

⁵¹ Infidelitas positiua semper lethale crimen est, nisi indeliberatio excuset. Quia est peccatum mortale ex genere, nec admittit materiæ paruitatem: nam auctoritatem diuinam contemnere semper lethale est. Non est autem omnium peccatorum grauissimum. Quia Dei odium directissimè Deum impugnans grauissimum est omnium. Superat tamen infidelitas omnia peccata, quæ virtutibus moralibus opponuntur, vt sunt homicidium, adulterium, bestialitas, &c. Quia immediatè auctoritatem diuinam contemnit. D. Thom. 2. 2. q. 10. *art.* 3. & omnes.

⁵² Tres Infidelitatis annumero species *Hæresim, Iudaismum, Paganismum*. Qui perti-[8]naciter abnegat fidem Catholicam sufficienter propositam, vel profitetur Christum expressè, vel non; si expressè profitetur, erit hæreticus; si expressè Christum non profitetur, aut tunc omninò non profitetur, erit paganus: vel si profitetur Christum tantum in figura, Iudæus erit. D. Thom. 2. 2. *quæstion.* 10. *articul.* 5. Malder. ac Sylui. *ibi.* Becan. 2. 2. *cap.* 13. *quæst.* 2. Bonacin. *tom.* 2. *dub.* 3. *quæstion.* 2. *punct.* 7. *num.* *prim.*

⁵³ Infideles baptizati, qui fidem aliquando suscepère, vt hæretici, & Apostatæ possunt ab Ecclesia cogi, vt eam retineant. Quia sunt subditi Ecclesiæ: possunt ergò ab Ecclesia cogi, vt ab iniuria Religioni inferenda per hæresim, ac apostasiam desistant. D. Thom. 2. 2. *quæstion.* 10. *articulo octauo.* Malder. & Bannes *ibi.*

⁵⁴ Infideles autem, qui nunquam susceperunt fidem, compelli ad eam suscipiendam, minimè possunt. Quia vt coactio legitimè fiat, debet compellens iurisdictionem habere in eos, qui coguntur, alioquin erit potestatis vsurpatio. Ecclesia verò non habet potestatem in eos, qui nunquam susceperunt fidem. Non autem possunt illi fidei prædicationem impedire, & vt ne impediant, possunt à fidelibus Principibus compelli. Quia cum Ecclesia habeat à Christo Domino ius prædicandi per totum orbem Euangelium. *Mat.* 28. 19. *Mar.* 16.

15. consequens quod aut bello, aut aliis modis possit eos compescere, qui prædicationem impedit conantur. D. Thom. 2. 2. *quæstion. 10. articul. 11.* Lorca, & Malder. *ibi. Filliucius tractat. 22. capit. quint. quæstion. 10.* Bonacin. *tom. prim. quæstion. 2. punct. 8. numer. 4.* Valent. 2. 2. *dubio 1. quæstion. 10. punct. 7.* Azor. *tom. 1. lib. 8. cap. 23. qu. 18. & 19.*

⁵⁵ Infidelium, qui baptizati non sunt, ritus talerari non debent, nisi ob maius malum vitādum, aut ne maius aliquod bonum impediatur, visum sit expedire, quod tolerantur. Prior propositionis pars probatur, quia ritus hi nihil vtilitatis adferunt & cum sint contra leg# naturæ, Principis fidelis est, illos extirpare. Posteriores partes sic probarim, quia Iud#orum ritus rectè ab Ecclesia tolerantur, etiamsi illi in eis exercendis delinquant. Ex hoc enim, quod Iud#i alicubi in suis ritibus tolerantur hoc bonum prouenit, quod testimonium fidei nostræ ab hostibus habeamus: illi enim ritus mysteriorum, quæ nos credimus figuram continent. Minimè vero tolerandi sunt, quando in Principum Catholicorum potestate est, eos extirpare, vel impedire absque notabili boni communis iactura. Quia sunt maxime perniciosi, & sermo eorum vt cancer serpit. 2. *Timot. 2. 17.* Attamen si huiusmodi ritus absque grauissimo Ecclesiæ detrimento nequeant impediri, licitum erit Iud#is publicum suæ Religionis exercitium permittere. Quia permissio quor#dam malorum est licita vel propter aliquod bonum, quod ex eis oritur, vel propter aliquod malum, quod vitatur. *leg. Nullus, C. de summ. Trinit. leg. Cuncti. C. de hæreticis* D. Thom. 2. 2. *quæstion. 10. articul. 11.* Sylui. Lorca, Malder. Valent. 2. 2. *d. 1. quæstion. 10. punct. 7.* Azor. *tom. 1. libr. 8. capit. 23. quæstion. 18. & 19.*

⁵⁶ Quamuis Religiosissimi quique Principes hæresim omnem è suis ditionibus extorrem sine dubio vellent, quandoquidem suis edictis illam damnant, & sibi ipsis iniuriam existimant, ideóque quoties potuerunt illam è suis Imperiis exterminarunt.

⁵⁷ Vbi tamen sine graui boni publici periculo, ipsiusque etiam Religionis Catholicæ immensis incommodis, hæreticos expellere non licuit libertatem, vt vocant, conscientiæ permittere, & tolerare inuiti coacti sunt. Neque peccant hac in parte, quia ex duobus malis minus est eligendum, si vtrumque euitare non valemus. Tunc enim illud minus malum non eligitur præcisè, vt malum quoddam est; sed vt medium vtile ad maius malum euitandum. D. Thom. 2. 2. *quæstion. 10. articul. 11.* Caietan. *ibi.* Molin. *tractat. secund. de iust. dub. 335.*

⁵⁸ Cum infidelibus non baptizatis communicare licet in rebus politicis, ac ciuilibus, quales sunt ciuiles contractus, politicæ conuersationes, vt emptio, venditio, conuiuia, modo absit periculum seductionis, vel scandali: cum eo autem periculo minimè licebit. Quia iure naturæ quilibet tenetur ab iis abstinere, quæ sibi ruinæ causam afferre possunt. Porrò communicare in iis actionibus, quæ directè ad cultum infidelitatis pertinent, nullatenus est licitum. Quia id esset eorum profiteri sectam, & verá fidem abnegare, fante Paulo 2. *Cor. 6. 14. Nolite iugum ducere cum infidelibus.* Licitum tamen est, infideles ad verbi Dei prædicationem admittere, non autem ad totius Missæ auditionem, sed tantum ad Cathecumenorum Missam. *Cap. Episcopus. de consecr. dist. 1.* D. Thom. 2. 2. *quæstion. 10. articul. 9.* Turrian. Sylui. Malder. *ibidem.* Filliucius *tractat. 22. numer. 128.* Bonac. *tomo primo, dubio tertio, quæstione secunda, pun. 6. num. prim.*

⁵⁹ In multis demum casibus communicatio cum Iudæis prohibetur specialiter. Primus est cohabitatio. 2. Ne Christiani comedant azima Iudæorum, seclusa tamen necessitate. 3.

Aduocatio Iudæorum ad medendum, necessitate etiam seclusa. 4. Receptio medicinæ à Iud#is paratæ. 5. Ingressus in idem balneum, ita vt fidelis cum Iud#o communicet in eadem lotionem. 6. Conuiuium cum Iud#is, saltem quando hi cibos discernunt, & aliquos respuunt: modo Catholicus non sit ad procurandam eorum conuersionem immissus. 7. Ne Christianæ mulieres filios Iudæorum in eorum domibus nutrant. 8. Ne Christiani accedant ad nuptias, vel solemnitates Iud#orum, nec cum ipsis choreas ducant, nec ipsorum Synagogas inuisant iis temporibus, quibus ab eis superstitiosa celebrantur. 9. Ne Iudæi admittantur ad publica inter Christicolæ officia. *Cap. Ad hæc, cap. Nullus. Cap. Etsi Iudæos, cap. Omnes 28. quæstion. prim. Syluester verb. Iudæi, num. secund. Caietan. verb. Iudæorum communicatio. Bonacin. tom. prim. dub. tert. quæstion. secund. punct. 6. Filliucius tractat. 20. capit. quint. quæstion. prim. Sanchez libr. secund. Decalogi, cap. 21. à numer. 4.*

[9] CAPVT VIII.

De Hæresi.

⁶⁰ HÆresis est, *error intellectus voluntarius, cum pertinacia contra aliquam fidei veritatem.* Dicitur *error*, hoc est assensus falsus. *Intellectus*, quia sicut actus fidei intellectu perficitur, sic etiam error fidei contrarius intellectu completur. *Voluntarius*, nam si quis circa res fidei inuoluntariè aberrat, peccatum hæresis non admittit, *Cum pertinacia*, quæ nascitur & pendet ex electione voluntatis cum certa scientia, quæ in eo consistit, vt is, qui errat, sciat Ecclesiam contrarium sentire. Porro pertinacia non significat certam aliquam temporis durationem, nam vno temporis momento potest quis esse hæreticus: sed significat voluntatis electionem, cum certa notitia eius, quod credit Ecclesia. *Contra aliquam fidei veritatem*, qui error in aliis rebus non est hæresis: vnde in multis potest quis errare, qui tamen hæreticus non erit. *Sanchez libr. secund. Decalog. capit. septim. numer. prim. Syluins 2. 2. quæstion. 11. articul. prim. Azorius tom. prim. libro octauo, capite nono, quæstione prima, Filliucius tractat. 22. numer. 152. Layman. libr. secund. tractat. prim. cap. 13. num. prim. Vasquez 1. 2. d. 126. capit. tert. Bonacin. de Censur. d. 2. qu. 5. punct. 1. num. prim.*

⁶¹ Tria sunt necessaria, vt quis hæreticus dicatur. Primùm, vt subiectum sit criminis huius capax. Vnde infidelis Cathecumenus, ficè, vel alias inualide baptizatus pertinaciter errantes, non dicuntur hæretici. Quia nondum potestati Ecclesiæ per Baptismum verum subiiciuntur. Secundùm, vt errorem habeat in intellectu circa fidem: & ex huius defectu qui consentit in aliquod opus infidelitatis externum sine vllo intellectus errore, hæreticus non est. Tertium, vt sit suo in errore pertinax: vnde qui errat circa fidem ex ignorantia licet crassa, si tamen verè sit paratus, se corrigere, ac fidei assentiri per Ecclesiam prædicatæ, non est proprie hæreticus. *D. Thom. 2. 2. quæstion. 10. & 11. Sayr. de Censur. libr. tert. capit. quart. num. 10. Nauarra summ. cap. 11. num. 27. Valentia 2. 2. quæst. 11. d. 1. punct. 1. Diana part. 1. tractat. 5. resolut. 1.*

⁶² Hinc paruuli hæreticorum, qui ab initio falsa fide à parentibus instructi fuere, videntes eam sua in Ecclesia publicari, & à maiori parte vicinorum recipi, à crimine hæresis excusantur. Quia donec illis sufficienter sit fides vera proposita, eam recipere non

tenentur: illa enim ignorantia inuincibilis iudicatur. Sanchez *libr. secund. Decal. cap. prim. num. octau.* Aragon. 2. 2.⁶³ *quæst. 11. art. 2. dub. vltim.* Sancius *in select. d. 19. num. quart.*

Nec est hæreticus, qui in ebrietate hæreses profert. Quia sine rationis vsu pronunciantur. Imò se inebrians intentione hæreses tempore ebrietatis proferendi, propriè peccatum hæresis non committit, sed aliud peccatum infidelitatis ex praua ad fidem affectione perpetratur. Sancius *in select. dub. 20. numer. quint.*

⁶⁴ Dubitans de fide, non tamen voluntariè, non est hæreticus. Quia non est pertinax suæ dubitationis defensor, sed paratus, suum iudicium Ecclesiæ iudicio subiicere. Sanchez *libr. secund. Decalog. capit. septim. num. 13.* Layman. *lib. secund. tractat. prim. cap. 13. num. 2.* Sylui. 2. 2. *qu. 11. art. 1.*

⁶⁵ Hæreticus est, qui positiuè, ac voluntariè dubitat de aliquo fidei articulo, quem scit ab Ecclesia definitum, vel alias sufficienter propositum, itavt prudenter debeat, illum fide diuina tenere. Quia in *cap. Dubius, de hæret.* dubius infidelis censetur: ergo si nomen Christi profiteatur, hæreticus proculdubio erit. Sanchez *libr. secund. Decalog. cap. septim.* Sexdecim refert Doctores, quæ ipse non adhæret, de quo *section. 2. sermo* recurret. Adhærent tamen Syului. 2. 2. *quæstion. 11. articul. 1.* Coninch. *de dotibus supernat. dub. 18. num. 102.* Azorius *tom. 1. libro octauo, capit. nono, quæstion. quin.* Valent. 2. 2. *d. 1. qu. 11. punct. 1.* Layman. *libr. 2. tractat. 1. cap. 13. num. 5.*

⁶⁶ Committit hæresim, qui ex ignorantia crassa aliquem profert contra fidem errorem, quem adhuc voluntariè proferret, si sciret esse contra fidem, & Ecclesiæ definitionem. Quia talis sufficienter pertinax contra Ecclesiam censetur. A fortiori hæresis erit error contra fidem contingens ex ignorantia affectata, vt quando quis eligit res fidei nescire, vt liberius in eis erret. Quia ille error est cum pertinacia voluntarius. At si aliquis affectet, seu eligat nescire res fidei non vt liberius erret in fide, sed ex tædio, ac negligentia addiscendi, vel ob aliam causam, hæreticus non erit. Quia non errat cum pertinacia. Aragon. 2. 2. *quæstion. 11. artic. secund.* Sayrus *libr. tert. capit. quart. numer. 15.* Azorius *tom. prim. libr. octau. capite nono, quæst. 8.* Valentia 2. 2. *dub. prim. quæstion. 10. punct. 3.* Bonacin. *de Censur. dub. 2. quæstion. 5. punct. prim. num. septim.*

⁶⁷ Alius hæreticus est internus, externus alius. *Internus*, seu purè mentalis est ille, qui licet internè in mente sua errorem pertinaciter foueat, hæresim tamen suam nullo exteriori signo manifestat. *Externus* dicitur ille, qui hæresim, quam mente tenet, aliquo verbo, vel signo externo profert, etiam nemine audiente. Porrò hæreticus mentalis purè, excommunicationem non incurrit, ac proinde potest absolui à quocumque Sacerdote, qui à peccatis mortalibus non reseruatis absolueret potest: imò iuxta receptiorem sententiam, non potest per Ecclesiam contra talem excommunicationis sententia ferri. Quia Ecclesia non iudicat de actibus purè internis, sed illos iudicio Dei relinquit. Ipsa verò exterior hæresis in manifestam, & occultam diuiditur. *Manifesta* dicitur, quæ ita foris per signa, & actus manifestata est, vt iam vel publicata, vel publicanda censeatur ex circumstantiis. *Occulta* dicitur, quæ etsi signis, & actibus exterioribus fuerit declarata, illa tamen signa in secreto, aut coram paucissimis ostensa sunt, ita vt non censeantur forum publicum, vel publicam notam sortiri. Toletus *libr. quart. capit. quart.* Nauarr. *sum. capit. 27. num. 56.* Malder. 2. 2. *quæstion. 11. art. 1.* **[10]** *memb. 2. 3. & 4.* Viuald *part. 1. de absol. num. 10.* Diana

part. quart. tractat. quart. resol. 240. Sayr. de Censur. libro tertio, capite quarto, numero 20. & 21. Valentia 2. 2. dub. 1. quæst. 11. puncto tertio.

⁶⁸ Hæreticus, qui aliquo actu externo erroris manifestatiuo, etiam occultissimo, hæresim suam manifestauit, excommunicationem Bullæ Cœnæ contra hæreticos latam incurrit. Vndè non incurritur ab eo, qui mente reuoluens suam hæresim caput suum Diuorum imaginibus non aperit. Nec qui profert verba imperfecta, aut indifferentia signa, nullam hæreseos suspicionem indicantia. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite octauo*. Azorius *tomo primo, libro octauo, capite 9. & 10. Bannes 2. 2. quæstione prima, articulo quarto*, Filliucius *tractat. 22. num. 186*. Layman. *libr.... tractat. prim. capite 14. numero quarto*, Diana *part. tert. tractat. quart. resol. 143*. Toletus *libro primo capit. 19. numer. 5*.

⁶⁹ Hæresis exterius manifestata in aliquibus casibus excommunicationem non inducit. Primò, si hæreticus purè mentalis solùm in Confessione Sacramentali hæresim solùm Confessario manifestat. Secundò, si hæreticus suam hæresim recognosc#s illam coram Inquisitoribus confiteatur, vel alicui fido, & pio animo reuelet, vt ab eo consilium, vel auxilium pro relinquenda hæresi quærat. Tertio, si quis hæresim suam bonorum operum exercitio, vel abstinencia ab operibus malis exprimat. Quartò quando per iocum narrat, se hæreticum esse, vel fuisse. Quia talis manifestatio peccatum hæresis non est. Bonacin. *de Censur. dub. secund. quæstion. quint. punct secund. numer. septim*. Azorius *tom. prim. libr. octau. capit. 10. quæstion. 5. & 6*. Layman. *libr. secund. tractat. prim. capit. 14. nu. 1. & 2*.

⁷⁰ Excommunicatio in Bulla Cœnæ lata contra hæreticos, extenditur ad eorum receptatores, fautores, defensores, effectum sequuto, & ad eorum credentes. Porrò nomine credentium intelliguntur, qui hæreticorum erroribus fidem præstant, modo illam verbis, aut signis exterius exprimant: & qui licet distinctè erroribus his assensum non exhibeant, confusè tamen putant eorum doctrinam esse veram. At *receptatorum, fautorum, ac defensorum* nomine intelliguntur, qui recipiunt, fauent, vel desendunt hæreticos formaliter, siue quatenus hæretici sunt, vel ex motiuo hæresis, vel fauendi hæresi intentione. Vnde qui beneficium in hærecicum confert ratione amicitiae, vel consanguinitatis, vel metus, non dicitur hæretico fauere, vt hæreticus est. Demum dixi, *Sequuto effectum*. Nam si quis intentionem habuit, fauendi hæresi, sed fauor non est sequutus, excommunicatione non percutitur. Nauar. *summ. cap. 27. num. 55*. Syluest. *verb. Hæresis, 1. num. 10*. Toletus *l. in explic. Bull. Cœne, §. 1*. Sayrus *libr. 3. cap. 5. numer. 1*. Graff. *part. 1. libr. 4. capit. 18*. Suar. *de Censur. dub. 21. section. 2. num. 8*. Filliuc. *tr. 16. num. 30*.

CAPVT IX.

De Hæreticorum libris.

⁷¹ QVi scienter absque Pontificis licentia publicè, vel occultè legit, aut retinet, aut imprimit; aut alio quouis modo defendit hæreticorum libros continentes hæresim, aut de Religione tractatum, excommunicationem Papæ reseruata incurrit, quamuis legat, retineat, vel imprimat curiositatis gratia, & prauum animum non foueat. Tria inquam, sunt necessaria ad hanc excommunicationem incurrendam. Primum est, vt libri sint hominum

hæreticorum. Secundum vt contineant hæresim, vel de Religione. tractationem. Tertium, vt scienter legantur. Vnde qui ex ignorantia crassa, vel etiam affectata legit, vel retinet tales libros, non incurrit Bullæ excommunicationem, modo ignorantia illa affectata coniuncta cum ingenti temeritate non sit; tunc enim scientia censeretur adesse. Ingentem autem temeritatem dixerim, quando magna suspicio prauitatis libri habetur. Sayr. *lib. 4. cap. 18. number. 40.* Sanchez *libr. secund. Decalog. cap. 20. numer. 38.*

⁷² Liber continens hæresim potest sine excommunicationis incursione, si hæresis in libro deleatur publica auctoritate, quæ relinquat totum reliquum librum liberum ad legendum, retinendum, vel cudendum. Diana *part. 6. tractat. 6. resolut. 55.* citans Fagundez.

⁷³ Porrò vt hæc Bullæ excommunicatio incuratur, requiritur, vt per te legas, vnde si à famulo, vel ab aliquo legi audias, quamuis causa sis. vt famulus, vel alius, te audiente, legat: censuram non incurris; modo per huiusmodi audientiam fauorem hæresi non exhibeas; famulus autem incurrit, nisi metu graui ad id compelleretur. Excusatur etiam ab excommunicatione, qui librum hæreticum legit, illum autem non intelligit. Quia cum finis prohibitionis sit, ne legas, hæresim imbibat, qui hoc in euentu locum habere nequit, hæc prohibitio à sui principio casum hunc minimè comprehendit. Filliucius *tractat. 16. numero 45.* Sanchez *lib. secund. Decalog. cap. 10. num. 48. & 51.*

⁷⁴ Libros hæreticos retinere dicitur, qui illos retinet siue curiositatis gratia, siue ad eos cõfutandos, siue eos propria in domo, siue in aliena retineat, siue proprio, siue alterius nomine. Potest tamen ab excommunicatione excusari, qui eos libros ad breue tempus detinet, vt ad vnam, vel duas horas, vel etiam ad vnum, vel duos dies, quamuis adsit, eos Superiori consignandi opportunitas. Quia hæc retentio in hac materia modica censetur. Qui verò retineret vnum libri folium, (mei Sãcij venia) ab excommunicatione non excusaretur. Quia sicut legens vnum folium, in censuram incidit, ita & retinens incurret. Porro licet quis longiori tempore apud se volumen retineat, donec opportuno tempore tradendi offeratur, excommunicationem non incurret, neque delinquet. si absit scandalum. Sayrus *libr. tert. Capit. quint. numer. 16.* Diana *part. quint. tractat. quint. resolut. 43.* Graff. *libr. quart. capit. 18. numer. 48.* Layman. *libr. secund. tract. t. prim. capit. 15. numer. septim.* Reginaldus *libro nono, numero 256.* Bonacin. *de Censur. dub. 2. quæstion. 5. punct. 4. numer. 15.*

⁷⁵ Censentur libros hæreticorum imprimere, quicumque ad eorum impressionem propinque cooperantur, vt sunt dominus officinæ, cuius voluntate, seu auctoritate cuduntur, qui impensas pro editione facit, qui typos ordinant, qui torculari premunt, vel madefaciunt atramento chartam, qui exemplar impressum corrigunt, &c. Suarius *de Censur. dub. 21. sect. 2.* Filliucius *tract. t. 16. numero 46.* Toletus *lib. 1. cap. 19. num. 20.* Layman. *lib. 2. tractat. prim. cap. 15. num. 7.*

⁷⁶ Dicuntur verò libros hæreticorum defendere, qui affirmant, illos non esse prauos, non esse comburendos: vel qui impediunt, ne ab Inquisitoribus inueniantur. Quod quidem etiam extenditur ad eos, qui defendunt hos libros gratia disputationis. Sayrus *de Censur. libr. tert. capit. quint. numer. 18.* Sanchez *libr. secund. Decalog. capit. 10. numer. 55.* Bonacin. *de Censur. dub. secund. quæstion. 5. punct. secund, numer. 17.* Graffis *part. prim. libr. quart. cap. 18. numer. 50.* Layman. *libro secundo, tractat. prim. cap. 15. numer, septim.*

⁷⁷ Excommunicationem incurrit, qui libros hæreticorum, vel alterius damnati Auctoris, atque prohibiti ob hæresis, aut falsi dogmatis suspicionem legit, aut retinet. Quæ excommunicatio fertur in regula decima Indicis librorum prohibitorum. Nulli tamen est reseruata. Eadem censura afficiuntur legentes libros, & scripta, quæ continent diuinationes, sortilegia. vt sunt tractatus Geometriæ, Hidromantiæ, Hydromantiæ: siue in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicu, & incantationes Magicæ artis. Quia volumina eiusmodi prohibita sunt ob hæresis, vel saltem ob falsi dogmatis suspicionem. Azorius *tom. 1. l. 7. c. 16. q. 5.*

⁷⁸ Profectò libri illi suspicionem hæresis notantur, qui continent propositiones hæresim sapientes, male sonantes, temerarias, vel scandalosas, ex quibus error oriri, aut inferri potest. Propositio verò dicitur *hæresim sapere*, ex qua, etsi per euidentem consequentiam hæresis nequeat inferri, per consequentias tamen probabiles, ac moraliter certas potest deduci. Dicitur *male sonans*, quæ etsi sensum duplicem patiatur Catholicum scilicet, & hæreticum: in sensu tamen hæretico accipi consuevit. *Temeraria* nuncupatur, quæ in rebus fidei, & morum aperteterminos rationis, & authoritatis legitimæ excedit. *Scandalosa* verò dicitur, quæ ex sui ratione alicui offendiculum erroris in rébus fidei, vel morum subministrat. Ad hæreticorum libros reducuntur libri Astrologiæ iudiciariæ, Thalmudi, Cabalistici, ac alij ne farij libri, quos similiter legere, aut retinere nemini licet sub lethali piaculo, & aliis pœnis, de quibus Clemens VIII. Const. 20. & Vrbanus VIII. Denique peccat etiam lethaliter legentes, ac retinentes libros in Indice Romano absolutè prohibitos, etiamsi propter hæresim prohibiti non sint vel eius suspicionem: siue sint Hæresiarcharum libri de materia indifferenti, aut moraliter bona tractantes, qui ob Auctorum abominationem prohibentur: siue sint volumina materias inhonestas, perniciosas, scandalosas, aut malè sonantes in re morum, aut virtutis continentia. Id quod de libris, & Auctoribus in S. Inquisitionis Expurgatorio prohibitis dictum existima. Regulas Indicis vtriusque consule.

⁷⁹ Præterea legens scholia, seu additiones hæreticorum, quæ in Catholicorum voluminibus continentur, excommunicationi latæ in Indice subiacent. Quia legunt scripta damnata ob hæresim, vel ob falsi dogmatis suspicionem. Sanchez. *l. 2. c. 10. num. 25.*

⁸⁰ Hæresiarcharum libri, tam eorum, qui hæreses inuenerunt, vel suscitauerunt, quam qui hereticorum duces fuere, vel sunt, qui de Religione non tractant, approbati à Doctoribus Catholicis Episcoporum iussu, permittuntur. At vbi Bulla Cœnæ non est vsu recepta, vt in Gallia, Anglia, Germania, Catholici legentes libros hæreticorum continentes hæreses, vel de Religione tractantes, excommunicationem non incurrunt, si Iegerint studio dignoscendi, ac confutandi eorum errores. Azorius *tomo primo, libro octauo, capite 16. quæstione sexta.* Layman. *libr. secund tractat. prim. capit. 15. numero quarto.* Becan. *2. 2. capit. 15. quæstione octauo numer. quint.* Sanchez *libr. secund. Decalog. cap. 10. num. 42.* Diana *part. 2. tractat. 11. resolut. 35.*

⁸¹ Cum nosceretur, lectionem librorum prohibitorum magno esse sincere fidei cultoribus detrimento, ac licentiæ libros huiusmodi legendi nimium excreuissent. Gregorius XV. motu proprio in Bulla, quæ incipit *Apostolorum officium* 30. Decemb. 1622. omnes, ac fingulas licentias legendi, & habendi libros quoscumque ob hæresim, vel falsi dogmatis suspicionem, vel aliàs quomodolibet prohibitos, quibuscumque personis cuiuscumque gradus, ac conditionis existentibus antea concessas reuocauit, cassauit, & annullauit.

Et declarauit, libros per huiusmodi licentias permissos legentes, aut habentes pœnas in Sacris Canonibus, Constitutionibus Apostolicis, & Indicibus librorum prohibitorum contentas incurrere. Præterea præcepit illis, qui aliquos similes libros habere sciuerint, vt eos denuncient. Demum vt de cætero similes licentiæ non nisi à Congregatione S. Officij, quæ singulis hebdomadis coram Pontifice haberi assolent, concedantur. Hæc Gregorius.

CAPVT X.

De Absolutione ab hæresi.

⁸² AB hæresi interna tantum, vel externa solùm, potest absolvere quilibet Confes-[12]sarius ad confessiones audiendas approbatus. Ab hæresi autem interna, & externa simul, quæ sit publica, ex iure solus Papa absoluit. Ratio prioris est, quia hæresis solius excommunicationis ratione reseruatur: at hæresis solùm interna, vel externa solùm absque errore interno, excommunicationi non subiacet, cum de internis Ecclesia non iudicet: nec censura contrahatur nisi ob delictum consummatum ex errore intellectus. Posterius autem ex Bullæ Cænæ contextu liquet. Nauarra *summ. cap. 11. numero 27.* Toletus *libro quarto, capite quarto, numero sexto*, Sayrus *in Clauis, libro quarto, capite quarto, numero 11.* Suarius *de Censur. dubio quarto, sectione tertia, numero 22.* Fagundez *præcepto secundo, Decalogi libro octauo, capite octauo, numero 39.*

⁸³ Porrò vt hæresis dicatur externa tres conditiones requiruntur in verbo, signo, vel facto manifestante. Prima vt ita illud sufficienter manifestet internam hæresim. quod si aliquis adesset, posset illam percipere, siue ex sola talis signi natura, siue ex circumstantiis loci, temporis, & aliorum concurrentium. Quia si per illud hæresis deprehendi non potest, hæreticus manet non solum occultus, sed internus, vnde non potest excommunicationem inrere. Secunda, vt actus sit de se malus, & lethalis non per solam relationem ad actum internum, sed etiam secundum operis externi qualitatem, & quantitatem: Quia excommunicatio, & similes graues pœnæ non imponuntur nisi propter actum externum, qui ex natura sua, & secundum quod externus est, mortalis existit. Tertia, vt actus ille externus sit hæresis confessio. Vgolinus *de Censur. Papæ reseru. parte secunda, capite primo, Paragrapho primo, numero 17.* Bannes 2. 2. *quæstion. 11. articulo quarto, dubio secundo*, Vasquez 1. 2. *disputat. 160. capite quinto. numero 20. & 21.* Sanchez *libro secundo, Decalogi capite octauo, numero septimo*, Manuel. *tomo primo, summ. capite 80. numero octauo*, Gutierrez *qq. Canon. libro primo, capite quinto, numero 13.*

⁸⁴ Episcopi possunt ab hæresi occulta absolvere ex Tridentin. sess. 24. *cap. 6.* Neque per subsequentes Bullas Cænæ fuit eis hæc sublata potestas. Portel. *verb. Episcopus, numero primo*, Crouzers *ad caput septimum, regulæ S. Francisc. lect. 11.* Putean. 2. 2. *quæstione 11. articulo quarto, dubio secundo*, Fagundez *præcepto secundo, Decalogi libro octauo, capite octauo, numero 32.* Imò pro h#resi manifesta etiam concedit Episcopis hanc potestatem in regionibus septentrionalibus Layman. *libro primo tractat. quint. parte secunda, capite quinto, numero secundo*, propter frequentiam casuum, & difficultatem adeundi Pontificem. Vnde Episcopis Belgij, (verbi gratiâ,) Gregorius XIII. Bullam expediuit anno 1576. die 25. Februar, cuius vi possunt ab hæresi manifesta absolvere, &

ab aliis casibus Papæ reservatis, etiam in Bulla Cœnæ: hancque potestatem possunt etiam cuilibet Sacerdoti idoneo delegare. Bassæus *verb. Hæresis, numero 18.*

⁸⁵ Domini Inquisitores habent facultatem absoluendi ab hæresi non solum in foro externo, sed & in foro conscientiae. Et huiusmodi facultas competit cuilibet Inquisitori, & non toti Consistorio. Lorichius *verb. Hæreticus, §. 12.* Putean. 2. 2. *quæstion. 11. articul. quart. dubio secund.* Sanchez *libr. 2. Decalog. cap. 12.* Diana *p. 1. tract. 5. resol. 3.*

⁸⁶ Bullæ, & Iubil#i in quibus conceditur facultas absoluendi ab omnibus casibus Bullæ Cœnæ, Confessarius electus potest à crimine hæresis absolvere, nisi contrarium à Dominis Inquisitoribus ex speciali indulto exprimatur. Et ita declaratum fuisse in Sacra Pœnitentiaria Romæ testatur Filliucius *tractat. 8. numero 265.* & docent Reginaldus *libro octauo, numero tertio, Fagundez præcepto secundo, Decalog. libro octauo, capite octauo, num. 38.* Diana *p. 1. tract. 5. resolut. 1.*

⁸⁷ Possunt Prælati Regulares subditos suos absolvere ab hæresi occulta ex Pij V. priuilegio. Quia si probabile est, auctoritatem Episcoporum non esse reuocatam per Bullam Cœnæ, sine dubio Superiores Regulares ex præfato Pij priuilegio apud Rodriguez *tomo primo, qq. Regul. quæstion. 61. articulo nono,* possunt ab occulta hæresi absolvere; nam extensio Pij generalis est quoad omnes facultates. Imò in partibus Ultramontanis, in quibus non viget Sanct. Inquisitionis Officium, ex nouo decreto Regularibus concessio à Paulo V. Possunt Prælati Regulares causas ad Sanct. Inquisitionis Officium attinentes cognoscere: ita tamen vt postea quæcumque per ipsos acta fuerint Sanct. Inquisitionis officio indicentur. Sanchez *de matrim. libro octauo, dubio secundo, numero tertio,* Suarius *de Relig. tomo quarto, tractat. 9. libro secundo, capite 20. numero 11.* Coriolan. *de casibus reseru. parte prima, sectione prima, articulo 23.* Diana *parte prima, tractat. quint. resolut. sext.* Ex qua concessione constat, Prælatos posse absolvere subditos etiam in foro externo ab hæresi in præfato casu, & per consequens à reliquis casibus Bullæ Cœnæ, Crousers *ad c. 7. regulæ D. Francisc. lect. 12.*

⁸⁸ Ex probabili sententia asserente, non derogari Mendicantium priuilegiis per annuam Bullæ Cœnæ publicationem, possunt Mendicantes approbari iuxta formam iuris sæculares absolvere à casibus Bullæ Cœnæ, & etiam ab hæresi, modo sint occulti. Quia ex concessione Urbani IV. apud Rodriguez *tomo primo, qq. Regul. quæstion. 61. articulo tertio,* possunt Patres Carmelitæ ex licentia Prælatorum Ecclesiæ, siue ab ipsis approbati, confessiones omnium Christi fidelium ad eos recurrentium causa deuotionis audire, nisi talia commiserint, propter quæ esset Sedes Apostolica merito consulenda. Sed pro hæresi, nisi illius sit, qui inhæresim coram Iudice competenti abiuratam sit relapsus, non est merito consulenda Apostolica sedes. Quia Sixtus IV. prout habetur in libro *Monumenta Ordinum, concess. 345.* declarauit, solum esse ad Sedem Apostolicam meritò destinandos hæreticos relapsos, schismaticos, & qui literas Apostolicas falsificassent, aut ad infideles prohibita detulissent. Ergo ab hæresi occulta possunt præfati absolvere. Porrò per Tridentini decretum sess. 24. c. 6. casus hi occulti iam non sunt Papales, sed Episcopales. Sanchez *libro quarto Decalogi capite 54. numero 27.* Diana *parte prima, tract. 11. resolut. 28. & parte 5. tractat. 2. resolut. 13. & p. 4. tr. 4. resolut. 239.* volens conciliare facultatem Tridentini Episcopis concessam cum Bulla Cœnæ postea[13] promulgata inquit, *Recte dici potest, Bullam Cœnæ solum prohibere absolutionem hæresis, & aliorum criminum, quando publica sunt, & ideo non derogari facultati Tridentini, in qua de occultis*

criminibus sermo est. Porro hæc sententia anno 1629. 18. Iulij, in consistorio Sacrae Congregationis Cardinalium visa, tolerata est. Et tanquam probabilis à multis Regulis Academiae Duacensis admissa. Quid sentiam *sect. 2. exponam.* Porro non derogari per Bullam Cœnæ Mendicantium priuilegiis asseruere Rodriguez *tom. 1. qq. Regular. q. 20. art. 9.* Suar. *de Relig. tom. 4. tr. 10. l. 9. c. 10. n. 18.* Diana *p. 1. tr. 5. resol. 6.* Sousa in *Bul. Cæn. c. 23. d. 100.*

⁸⁹ Potest ab hæresi absoluere quilibet Sacerdos, etiam non approbatus in articulo mortis: & iuxta probabilem admodum sententiam etiam præsentē Confessario approbato, vel Superiore, cui hæresis reseruatur. Quia iuxta Tridentinum nulla reseruatō est in mortis articulo: quod verum non esset si præsentē Prælato, vel Confessario approbato, ipsi, & non alteri fateri liceret, hoc enim aliqua reseruatō esset. Nauar. *l. 5. Consil. de pœnit. cons. 15.* Henri. *l. 6. c. 11. num. 4.* Manu. *tom. 1. qq. Regul. q. 56. a. 4.* Vega. *tom. 1. sum. c. 6. casu 16.* Diana *p. 1. tr. 5. resol. 5. & p. 4. tr. 4. resol. 161. & p. 5. tr. 3. resolut. 95.*

CAPVT XI.

De Hæreticorum Pœnis.

⁹⁰ DVplices sunt hæreticorum pœnæ, quædam Ecclesiasticæ, vt excommunicatio, irregularitas, priuatio potestatis spiritualis, inhabilitas ad Beneficia, &c. quædam sunt ciuiles, vt priuatio bonorum, officij publici, famæ, & vitæ. Omnia autem, quæ de pœnis hæreticorum dicuntur, locum habent in apostatis à baptismo, idest, in iis, qui post baptismum receptum ad Iudaismum, vel Paganismum deflectunt. *tit. de hæreticis, in 6.* Quia Ecclesia idem habet ius in omnes ratione baptismi. *Sic omnes.*

⁹¹ Prima ergo pœna spiritualis hæretici est excommunicatio maior, non solum nunc per Bullam Cœnæ, quæ annis singulis feria quinta Cœnæ Domini innouatur; sed etiam per Innocentium III. *cap. Nouerit, de sent. excomm.*

⁹² Secunda est Irregularitas. Colligitur ex *cap. Saluberrimum, cap. Conuentibus, 1. q. 7.*

⁹³ Tertia est priuatio omnis iurisdictionis Ecclesiasticæ. Vnde ipso facto est suspensus ab officio, & Beneficio: ideoque nec ligare, nec soluere potest. Quod intelligendum est de hæretico nominatim excommunicato, & publicè denunciato, & seclusa externa necessitate. Quia iurdictio ab Ecclesia datur, & ab eius libera voluntate pendet. Ergo cum ei libet, potest illam auferre, sicut in hoc casu intendit. Retinet tamen hæreticus potestatem Ordinis, ad conficienda validè Sacramenta. Quia hæc potestas fundatur in charactere Sacerdotali, vel Episcopali, qui est indelebilis. *cap. Audiuius, cap. Apertè, cap. Miramur, 24. q. 2.*

⁹⁴ Quarta est inhabilitas ad Beneficia. Vnde hæretici, eorumque filij vsque ad secundam generationem ad nullum Ecclesiasticum Beneficium, seu officium publicum possunt admitti: quod si secus actum fuerit, erit inane *cap. Quicumque, § Hæretici. de hæretic. in 6.*

⁹⁵ Quinta est priuatio dignitatum, ac Beneficiorum Ecclesiæ. Vnde hæreticus statim post lapsum in hæresim priuatus est ipso iure titulo Beneficij, non tamen possessione. Quia non cogitur, illud dimittere, nisi postquam crimen fuerit per sententiam iudicis declaratum. Licet possit impetrari tanquam vacans, etiam ante sententiam declaratoriam criminis. *Cap.*

Vt commissi, §. Priuandi, de hæret. in 6. Bulla cum ex Apostolatus. Cap. Licet Episcopus, de præbend. in 6.

⁹⁶ Sexta denique est Ecclesiasticæ sepulturæ priuatio. Debet tamen hæreticus esse manifestus, & in hæresi decedere; quia occultus priuatus non est. *cap. Quicumque, de hæret. in 6.*

⁹⁷ Prima vero pœna Ciuilis hæretici, qui exterius suam hæresim prodit, est omnium bonor# confiscatio. Statim enim est priuatus in foro conscientiae omni dominio, quod transfertur in fiscum, retinet tamen possessionem, quoque per Iudicis sententiam de crimine condemnetur; tunc enim fiscus eas ibi vendicat. *Cap. Cum secundum leges, de hæret. in 6.*

⁹⁸ Secunda est priuatio omnium officiorum publicorum. Vnde hæreticus non potest esse Aduocatus, Tabellio, aut Procurator, nec publicum aliud officium acquirere. Quia est excommunicatus, séque ab Ecclesia diuisit. *Cap. Vt commiſ. de hæret. in 6. cap. Nulla officia. dist. 54.*

⁹⁹ Tertia est infamia. Vnde hæreticus post Iudicis sententiam declaratoriam criminis iuris infamiam contrahit. Nec enim opus est, vt Iudex reum condemnet, vt infamem; sed tantum vt crimen declaret. Attamen si hæresis crimen fuerit notorium per facti euidenciam, hæreticus infamiam facti, non iuris contrahit. *Caput Excommunicamus, de hæret. leg. 1. ff. de iis, qui notantur infamia.*

¹⁰⁰ Quarta demum pœna est capitis supplicium. Alicubi hæretici gladio necantur, vt in Flandria, & Germania inferiori. Alibi ligatis manibus in flumen proiciuntur, vt in Geldria. Apud Italiam Hispaniam, & Galliam igni traduntur. *leg. Arriani. C. de hæret.* Hæc omnia seruanda sunt in rigore iuris, ex æquitate tamen aliquando aliter fit, prout Prouinciarum fert vsus. Lege de his pœnis Alfonso de Castro *libr. 2. de iusta hæreticor. punit. capit. 9. Azorium tomo primo, libro octauo, capite 11. 12. & 13. Syluium 2. 2. quæstion. 11. artic. tert. quæsi. tert. quart. & quint. Sancium libro secundo. Decalogi. Filliucium tractatu 22. capite septimo. Cardinalem de Lugo, & Ferdinandum de Castro Palao sectione secunda, passim citandos.*

¹⁰¹ Porro pœna hæretici relapsi est, vt Curiae sæculari tradatur sine vlla veniæ, ac miserationis spe, quamuis sui delicti egerit pœnitentiam. Ei tamen Eucharistiæ Sacramentum non denegatur. Et si pertinax persistat, vinus exuritur: vt etiam non relapsus, si obstinatè in hæresi perseueret. Verum iure Canonico relapsus dicitur ille, qui postquam publicè coram Iudice hæresim abiurauit, in eandem, aut in diuersam aliam[14] incidit. Si autem quis sæpius relabatur in hæpesim, à qua tamen recesserit per cordis pœnitentiam, vel oris coram Confess no, non verò per abiurationem coram Iudice, non habetur pro relapso, iuxta communem sententiam ad *cap. Accusatus, de hæret. in 6. Castro l. 2. de iusta hæret. punit. c. 2. Azor. to. 1. l. 8. c. 14. Director, Inquisit. p. 2. q. 40. 55. & 58. Simanc. de Cathol. instit. tit. 57.*

¹⁰² Hæreticus per absolutionem à censuris, & peccatis, ab irregularitate, & inhabilitate ad officia Beneficiæque Ecclesiastica non liberatur, nec pristinae dignitati restituitur. Constat ex praxi Ecclesiæ, ac multis Canonib. *Causa 1. q. 7.* Vnde hæreticus, si Clericus sit; ad laicam communionem admittitur. Quadruplex verò dispensatio impetrari potest, semiplena, ad exercitium ordinum ante susceptorum admittatur: plena vt possit fieri Sacerdos; plenior, vt ordinetur Episcopus: plenissima, vt ad Superiores dignitates

recipiatur, quemadmodum D. Petrus post trinam negationem Summus Ecclesiæ. Pastor est constitutus. D. Th. 3. p.q. 89. a. 3. Syluest. v. *Hæresis*, q. 14. n. 21. & v. *Irregularitas*, q. 5. Azor. tom. 1. l. 8. c. 19. q. 6.

CAPVT XII.

De confessario ad Venerem solicitante.

¹⁰³ CVM Confessarius in Sacramentali Confessione pœnitentem solicitans ad turpia, sit in fide suspectus, vt tenent Penna p. 2. *director com.* 81. Sosa in *aphoris. inquisit.* l. 1. c. 34. n. 8. operæ pretium duxi ad Tractatus de Fide complementum nonnulla hîc de hoc grauissimo crimine generatim prælibare, vt ad Dubia inferiùs apponenda via sternatur.

¹⁰⁴ Pius IV in Bulla, quæ incipit, *Venerabili Patri Archiepiscopo Hispalensi*, quæ edita fuit, & publicata die 16. Aprilis, anno 1561. solum concedit Inquisitori generali iurisdictionem puniendi per se, vel per alios à se deputatos, delinquentem Sacerdotem tam sæcularem, quam Regularem Reg norum Hispaniæ, qui Sacramento Confessionis abutuntur nempè fœminas pœnitentes ad inhonestos actus, dum earum Confessiones audiunt, alliciendo, ac prouocando, aut allicere, vel prouocare tentando. & procurando. Super iis, (ait Pontifex) *diligenter inquiras, & iuxta facultatem tibi contra hæreticos, aut de hæresi suspectos à Sede Apostolica concessarum continentiam, ac tenorem procedas.*

¹⁰⁵ Postmodum Clemens VIII. vt fertur in Supremi Senatus Inquisitionis decreto edito die 3. Decemb. anno 1592. solum statuit, Inquisitorem generalem in Hispania procedere posse aduersus quoslibet Presbyteros sæculares, ac Regulares, qui in Sacramento Pœnitentiæ, seu in actu Confessionis Sacramentalis solicitauerint mulieres pœnitentes, ad impudicitiam, seu peccata carnis, sicut in aliis causis sanctissim# Inquisitionis Officium pertinentibus, sicut hactenus fecit etiam priuatiuè quoad Superiores Regularium, cuiusvis Ordinis, & Congregationis, etiam Mendicantium existant: ipsosque Regulares non eximi ab onere denunciandi huiusmodi delinquentes eidem Sancto Officio, quemadmodum in aliis causis S. Inquisitionis, in quibus alij fideles de iure tenentur.

¹⁰⁶ Denique Gregorius XV. die 30. Augusti anno 1622. & sui Pontificatus 2. Constitution# edidit aduersus solicitantes Sacerdotes. In qua primò refert, & confirmat Bullam Pij IV. illamque non solum in Hispaniarum Regnis, sed in quibusvis Christiani Orbis partibus firmiter, ac inuiolabiliter obseruari præcipit. Secundò, ne de pœna his delinquentibus imponenda, & de modo procedendi ab aliquo possit dubitari statuit, quod omnes, ac singuli Sacerdotes tam exempti quam non exempti, qui personas, quæcumque ill# sint ad inhonesteta sine inter se siue cum aliis quomodolibet perpetranda, in actu Sacramentalis Confessionis, sine ante vel post immediatè: seu occasione, vel prætextu Confessionis huiusmodi, etiam Confessione non secuta: siuè extra occasionem Confessionis in Confessionario, aut in loco quocumque, vbi Confessiones Sacramentales audiuntur, seu ad Confessiones audiendas electo, simulantes ibi Confessiones audire, solicitare, vel prouocare tentauerint, ant cum eis illicitos, & inhonestos sermones, seu tractatus habuerint, in officio S. Inquisitionis seuerissimè puniantur. Tertiò apponit modum de tali delicto cognoscendi: remittit enim eius cognitionem tam Inquisitoribus, quam locorum Ordinariis simul, vel separatim. Quartò adiicit, eos, qui in aliquo ex huiusmodi nefariis

excessibus culpabiles fuerint reperti, pro criminis qualitate, ac circum, stantiis puniendos esse, nempe suspensione ab executione Ordinis, priuatione Beneficiorum, digoiratum, ac officiorum perpetuæque inhao bilitatis ad illa: necnō vocis actiuæ, & passiuæ, si Regulares fuerint, exilij, damnationis ad triremes, carceris perpetuæ: imo si prodelicti grauitate maiores pœnas meruerint, præcedente degradatione Curia: sæculari puniendi tradantur. Quintò impenditur facultas venerabilibus fratribus S. Romanæ: Ecclesiæ Cardinalibus, Generalibus, Inquisitoribus, ne delictum tam enorme, & Ecclesiæ Dei tam pernitosum remaneat ob probationum defectum impunitum, cum difficilis sit probationis, testibus etiam singularibus concurrentibus, presumptionibus indiciis, & aliis adminiculis delictum probatum esse arbitrio suo iudicandi, & Curia: sæculari reum tradendum esse pronunciandi. Sextò imperat omnibus Confessariis, vt suos pœnitentes, quos nouerint, fuisse: ab aliis sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes seu tractantes de inhonestis Inquisitoribus. Quod si hoc officium prætermiserint, vel pœnitentes docuerint, non teneri ad denunciandum confessarios sollicitantes, seu tractantes, iidem locorum Ordinarij, & Inquisitores illos pro modo culpæ punire non negligant.

¹⁰⁷ In Bulla Pij IV. & in Clementis VIII. decreto solum de sollicitatione mulieris sermon# haberi. At in Bulla Gregorij XV. cuiusvis præcaueri sollicitation#, vt constat ex illis verbis: *Quæc#-[15]que illæ sint, ad inhonesta, &c.*

¹⁰⁸ Tertio, ex decreto Pij IV. & Clementis VIII. Sacerdotem in Confeffione solinitantem venire puniendum. At ex decreto Gregorij siue in Confessione, siue extra ante vel post immediatè, siue in Confessionario, seu in loco Confessionibus audiendis deputato, simulantem audire Confessionem, & pœnitentem sollicitantem, aut cum eo inhonesta tractantem puniendum venire.

¹⁰⁹ Quartò, in decreto Pij, & Clementis nullam obligationem pr#ter eam, qu# iure naturæ inest, imponi pœnitenti Confessarium denunciandi. At in decreto Gregorij præsupponi, pœnitentes teneri Confessarium sic sollicitantem denunciare: & insuper præcipi omnibus Confessariis, vt eos de tali obligatione moneant.

¹¹⁰ Quintò in Bulla Pij, & in Clementis decreto committi huius delicti cognitionem Inquisitori Generali Hispaniarum, & ab eo deputatis. At in Gregorij decreto omnibus totius Christiani Orbis Inquisitoribus, & locorum Ordinariis simul vel separatim cognoscendi facultatem impertiri.

¹¹¹ Sextò, Bullam Gregorij non esse in Hispania receptam ex eo capite, quo Inquisitores locorum Ordinariis æquales fiunt contra decretum Pij, & Clementis, quo ipsi soli de hoc crimine priuatiue cognoscunt. Equidem etsi ex hoc capite acceptata non sit, in aliis receptam esse, vt constat ex verbis Edicti ab Inquisitoribus annis singulis promulgati.

¹¹² Septimò, Paulum V. die 16. Septembris anno 1608. Bullam promulgasse, quæ incipit, *Dilecti fili*, explicat Roderic. Acunna, in qua confirmat Bullam Pij IV. & concredit facultatem Inquisitoribus, vt valeant procedere contra Confessarios siue sæculares, siue Regulares, qui Sacramento pœnitentiæ in Sacramentali Confessione abutuntur mulieres pœnitentes ad actus inhonestos, dum earum audiunt Confessiones, alliciendo, ac prouocando: seu allicere, ac prouocare tentando: & eos punire prout iuris fuerit, etsi opus fuerit, illos degradare, ac Curæ sæculari committere. Cum autem hæc Bulla edita sit pro Portugaliæ, & Algabiorum Regnis, & ita hæc Bulla quam Pij IV. & Clementis VIII. generaliter non loquantur: ideo Gregorium XV. has constitutiones

confirmasse, ampliassse, & extendisse ad omnes vbique locorum existentes. Et Vrbanum VIII. per Eminentissimum Cardinalem Millinum scribere mandasse literas die 3. Octobris, anno 1626. Archiepiscopis, seu illorum Vicariis Generalibus, vt cunctis Sacerdotibus Regularibus, ac sæcularibus in actu approbationis ad audiendas Confessiones legatur constitutio Gregorij XV. maxime §. cuius initium est, *Mandantes*, vt monere possint, solicitantes esse denunciandos, & si ipsi omittant possint ab Ordinariis, vel Inquisitoribus puniri. Præterea ipsum Vrbanum præcepisse, vt singulis annis, feria 6. post Octauam Assumptionis Deipar# Superiores Regulares sub pœna priuationis officij, ac vocis actus, & passius, ipso facto incurrenda, in publica mensa, seu capitulo ad hoc specialiter conuocato: & in quolibet Capitulo generali, vel Prouinciali seu Conuentuali teneantur suos monere subditos circa obseruantiam Apostolicarum Constitutionum ad Officium S. Inquisitionis pertinentium: & in specie de hisque in decretis Pij IV. ac Gregorij XV. sunt expressa.

¹¹³ Enim vero ex edicto quod annis singulis Domini Inquisitores assolent publicare in Urbibus, vbi Sacrum Inquisitionis Tribunal erigitur, satis ostenditur, quam stricta sit in pœnitente obligatio Confessarium sic solicitantem denunciandi, & quam efficaciter intendat Ecclesia huic grauissimo crimini remedium adhibere. Tenetur ergo pœnitens sollicitatus, & quiuis id sciens Confessarium solicitantem denunciare Inquisitoribus intra sex dies, computandos quidem à die publicationis edicti, seu à die scientiæ edicti. Vnde pœnitens edicti ignarus, seu iusta causa impeditus tenetur, scientia aduentante, vel cessante impedimento, denunciare. Suar. *de Censur. d. 20. sect. 1. n. 14.* Henriquez *l. 13. c. 18. num. 6.* Porro in præfatis sex diebus non annumeratur dies naturalis publicationis, sed à die immediatè sequenti inchoandus sex dierum numerus. Diana *p. 4. tr. 5. resol. 41.* citans Freitas. Acunna *q. 21. n. 4.* asserit, fœminam edicti ignaram non teneri denunciare Confessarium statim ac sciuerit, sed intra dies in edicto præscriptos; ne sit deterioris conditionis quam gnaræ. Idem dic de illa, quæ ob aliquod impedimentum excusatur, cum eadem sit ratio.

¹¹⁴ Tenetur etiam denunciare, qui audiuit à viris, aut à fœminis probis, & fide dignis: secus si à leuibus, non dignis fide. Et omnes fœminæ, ac personæ, etsi nobilissimæ, & egregiæ sint, nisi firmitas, clausura, aut alia iusta causa excuset. Etsi Inquisitores non possint contra Reges ac Principes procedere non recognoscentes in temporalibus Superiorem: ij tamen subiiciuntur Inquisitionis Edicto quoad effectum reuelandi. Acunna *q. 22. n. 14.* Freitas citans Trullench. *l. 1. Decal. c. 3. d. 18. n. 12.*

¹¹⁵ Sciens sollicitationem, tenetur denunciare etiam transacto sex dierum tempore, vbi primum edicti scientiam habuerit. Quia præceptum est perpetuum, donec reuocetur. Suar. *de fide, d. 20. sect. 4. n. 11.* Auila *de Censur. p. 2. cap. 5. d. 5.* Ioan. Sanc. *in select. d. 11. n. 61. & 62.* Pœnitens igitur, aut alius quisvis delicti conscius, & edicti gnarus non denunciatus intra terminum excommunicationem incurrit, à qua absolui non potest etiam per Bullam Cruciatæ, nisi facta denunciatione, vel nisi per ipsum non ster, quin modo fiat.

¹¹⁶ Imo non existentibus decretis præfatis tenetur sollicitata sub excommunicationis latæ sententiæ pœna Papæ reseruata solicitantem Inquisitoribus denunciare, vel Ordinariis. Quia in *decreto Congregationis vniuers. Inquisit.* id præcipitur circa suspectos de hæresi: at in Confessione sollicitans suspectus de fide censetur. Diana *part. 4. Tract. at. 5. resolut. 41.* Decretum autem Congregationis datum est die 3. Ianua. anno 1623.

¹¹⁷ Denunciano huiusmodi facienda est Inquisitoribus & non Episcopo. Quia cognitio huius delicti priuatiuè ad eos spectat, vt ex edicto constat. & ex Pij IV. & Clementis VIII. Cõcessionem, praxi fidelium apud nostrates comprobâte. Patet etiam ex Pauli V. constitutionibus, vbi cauetur, Episcopos per se solos non posse cri-[16]mine animaduertere, sed simul cum Inquisitoribus. Sicut de crimine hæsis practicatur. Acunna. q. 12. q. 18. Freitas tr. de Confess. solicit. quæst. 2.

¹¹⁸ Profecto solicitans etsi grauissimè delinquat, non tamen ideo est excommunicatus, nec peccatum id est reseruatum: ideoque potest, seruatis seruandis, absque priuilegio absolui. Rodrig. p. 1. sum. c. 207. concl. 1. Henr. l. 3. de pænit c. 10. n. 7. lit. H. Freitas qu. 21. n. 2. 13. & 21. Ant. de Sosa Aphorism. Inquisit. l. 1. c. 34. nu. 62. Trull. l. 1. Decal. c. 3. d. 8. n. 16.

¹¹⁹ Omittens sine causa denunciationem solicitantis, lethaliter delinquit. Quia res grauis est, vt indicat aperte excommunicationis lat# sententiæ pœna in Edicto Inquisitionis apposita. Quod quidem peccatum est contra Religionem, & reuerentiam Sacramento debitam. Acunna. q. 20. n. 1. Henriq. l. 6. c. 22. n. 6. Manuel summ. c. 207. n. 1. & p. 2. qq Regul. q. 27. a. 1. Bona. de onere denunciandi, d. 6. pun. 3. n. 10. Diana p. 4. tr. 5. resol. 5.

¹²⁰ Vt Confessarius Breuis pœnas incurrat, & vt denunciandus veniat, sufficit, quod reuera solicitauerit, vel ad inhonesta prouocauerit, licet solicitationis effectus secutus non sit. Quid id aperte in de retis exprimitur. *Mulieres videlicet pœnitentes, dum earum audiunt confessiones, alli iendo, prouocando, seu allicere, & prouitcare tentando.*

¹²¹ Denique nullo modo tenetur pœnitens denunciare Confessariutn ad alia peccata, non venerea solicitantem. Quia nullibi cautum est, talem denunciationem esse faciendam neque in decretis Pontificum, neque in edictis Inquisitionis: omnia enim h#c solum de solicitantibus ad inhonesta loquuntur, ob fragilitatem enim naturæ frequentius hæc sollicitatio contingere poterat, & mains in ea consentiendi periculum. Et quia indelictis non fit extensio, cap. Pœnis, de regul. iur. in 6. Paramus de orig. Inquisit. l. 3. 10. n. 121. Sanci. in select. d. 11. nu. 23. Acunna qu 8. num. 3. & 6. Palao tom. 1. tract. 4. d. 9. punct. 6. num. 2. Diana part. 4. tractat. 5. resolut. 17.

¹²² Addiderim, nec sollicitationem ad venerem in aliorum Sacramentoium vsu denunciandam esse Inquisitoribus. Quia nullibi de huiusmodi delicto specialiter est cautum, fieri denunciationem. Acunna q. 16. n. 6. Freitas, Sanci, & Palao, quos citat, ac sequitur Trul. l. 1. Decal. c. 3. dub. 18. num. 57.

SECTIO SECVNDA.

De Fide, & Infidelitate Dubia.

CAPVT XIII.

Circa Fidei Obiectum.

Dvbiwm I.

An stante cognitione euidenti de aliquo obiecto possimus de illo fidem habere?

¹²³ Certum est, obiectum fidei, quatenus fidei est, esse non visum, idest, per fidem ipsam non videri, neque euidenter cognosci. *Hebreo. 2. Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium.* Quæ verba saltem in sensu formali vera esse debent. Item ad credendum fide diuina requiritur specialis Spiritus Sancti motio. Trid. sess. 6. c. 9. At ad credendum obiectis euidentibus hæc motio non requiritur. Quæstio igitur est, nùm stante euidenti cognitione, de aliquo obiecto possimus de illo fidem habere?

¹²⁴ Non possumus. Quia ea, quæ euidenter cognoscuntur, absolutè apparent: ergo cum fides sit non apparentium, vti ait Apostolus, esse de euidentibus non potest. Sic D. Th. 2. 2. q. 1. a. 4. & 5. Caiet. & Bannes *ibi*. Scotus *in 3. dist. 24. q. vnic.* Richard. *ibi*, q. 5. Capreol. *d. 25. q. vni. a. 2. concl. 1. & 2.*

¹²⁵ Possumus quidem. Quia plura proponuntur fide diuina credenda, quorum euidentiam habere potes, videlicet, Deum esse vnum, esse sapientem, esse fidelem, & potentem adimplere promissa, &c. Sed ex eorum cognitione euidenti non potest fidei exercitium impediri, aliàs deterioris esset conditionis homo doctus indocto: ergo. Minorem probo. Nam accedentibus ad Deum siue doctis, siue indoctis proponitur fide diuina credendum: *Quia est, & quia inquirentibus se remunerator sit, Hebr. 11.* Sed posset contingere, quod saltem de esse Dei quis euidentiam habeat: Et talis euidentia obesse ei non potest, quominus fide diuina id ipsum credat. Ita albert. Mag. *in 3. dist. 24. a. 9.* Bonau. *ibi*, a. 2. q. 3. Gabr. *q. vni. a. 2. concl. 3.* Valent. *tom. 3. d. 1. q. 1. pun. 4.* alios citans, Suar. *tom. 2. in 3. p.d. 19. sect. 2. Coninch. d. 11. dub 1. concl. 2. n. 15.*

¹²⁶ Probabilius existimo, his Doctoribus hærens, posse nos fide diuina omnia diuina mysteria credere, quorum euidentiam habemus: atque adeò fidem cum scientia posse compati. Concedo enim, ea, quæ euidenter cognoscuntur esse apparentia, non vndeque, sed ex vi illius cognitionis, qua euidenter cognoscuntur: cum autem cognoscuntur ex alia obscura, & ineuidenti, apparentia non sunt. Quocirca cum Paulus dicit, fidem esse argumentum non apparentiam, intelligendus est formaliter, hoc est esse[17] argumentum non apparentium ex vitalis cognitionis, & secundum rationem, qua ipsa nititur.

Dvbiwm II.

An Deus secundum se, vt Deus sit Fidei subiectum?

¹²⁷ Deus non est absolutè, & secundum se vt Deus, sed vt glorificator subiectum fidei. Quia fides ordinatur, vt Deus fideles glorificet Sic Marsil. *in 3. q. 2. a. 5.* Gregor. Arimin. *in prol. q. 4. a. 1.*

¹²⁸ Deus vt Deus absolutè, & secundum se est fidei subiectum. Quia de Deo secundùm se credimus, & ipsi, quæ de ipso credimus attribuimus: v.g. quod sit vnus, & trinus, & bonus, & reliqua ipsi Deo extrinseca Ita Sua. de *fide*, d. 2. sect. 1. Turrian d. 1. dub 1. Tanner, d. 1. qu. 1. dub 2. Coninch. de *fide*, d. 9. dub. 1. Vasq. p. 1. d. 10. c. 3. & Theolog. communiter.

¹²⁹ Hoc mihi indubitatum. Nam Deum esse glorificatorem potius est prædicatum, & id quod credimus, quam subiectum, & id de quo credimus. Vnde constat Deum vt Deum non tantum esse subiectum fidei, quatenus ipsa fide attribuimus ei prædicata necessaria. v. grat. quod sit vnus, & trinus, & bonus: sed etiam quatenus ei attribuimus prædicata contingentia ex ipsius pendentia voluntate: v.g. quod sit creator, iustificator, ac glorificator. Ex eo autem quod fides diuina ordinetur ad hoc, quod Deus nos glorificet, tantum deducitur. Deum esse glorificatorem, sen finem fidei, non verò illius subiectum.

Dvbiwm III.

An Deus sua ratione Deitatis, & non vi reuelans sit obiectum, seu motium fidei diuinæ?

¹³⁰ CErta est, apud Theologos, Deum testificantem, seu reuelantem esse obiectum formale fidei diuinæ, sicut homo testificans est fidei humanæ obiectum. Quæsierim verò, sub qua ratione Deus sit formale fidei diuinæ obiectum?

¹³¹ Deus, vt Deus, seu sub ratione Deitatis, & non vt reuelans, est obiectum, seu motium formale fidei diuinæ. Quia obiectum formale diuinæ fidei est id, in quod vltimo fidei assensus resoluitur, & cui tanquam fundamento innititur: sed in Deum, vt Deum, & non in Deum, vt reuelantem fit resolutio vltima assensus fidei: & ipsi Deo, vt Deo innititur tanquam fundamento, & non Deo vt reuelanti: quamuis enim interroganti. *Quare credis fidei mysteria?* respondendum sit, *Quia Deus reuelauit*: ibi autem non subsistit interrogatio, vltius namque interrogari potest. *Quare credis Deo reuelanti,* & respondendum est, *Quia est infinite verus*, qui nec falli, nec fallere potest; imo bi interrogatio non sistit, quia potest vltius nterrogari. *Quare Deus est infinite verus?* est respondendum, *Quia est Deus*. Ergo Deus, vt Deus, & non vt reuelans, est formale fidei: obiectum. Sic Aureol. apud Capreol. in. 3. dist. 23. q. vni. a. 2. Greg. Arimin. in prol. q. 4. a. 2.

¹³² Deus vt prima veritas reuelās, & non vt Deus est obiectum formale fidei, quod significat scriptura, dùm dicit, fidem Dei testimonio inniti. *Mat. 16. Caro & sanguis non reuelauit tibi, sed Pater meus*. Et *1. Ioann. 5. Qui credit in filium Dei, habet testimonium Dei in se*. Ratio est, quia idest obiectum formale, seu quo fidei diuinæ, quo mouemur, & cui innitimur ad credendum ea fide: sed Deus vt est primus, & infinite verus reuelans, seu testificans id, quod credimus, est id, quo mouemur, & cui innitimur ad illud credendum fide diuina: non quia Deus est Deus, sed quia Deus, qui est primus, sen infinite verus in iudicando (ob quod falli non potest,) & indicendo (ob quod non potest fallere) illud reuelat, seu testificatur: ergo Deus vt reuelans, seu testificans, & non vt Deus est obiectum, & motium formale, seu quo fidei diuinæ. Ita D. Thom. 2. 2. q. 1. a. 1. Valent tom. 3. q. 1. pun. 1. Suar. de *fide*, d. 3. sect. 4. Coninch. d. 9. dub. 3. Vasq. p. 1. d. 7. c. 4.

¹³³ Hanc sententiam probabiliorē esse reor. Nam resolutio assensus fidei diuinæ, quæ præfato modo fit vltimo in Deum, vt Deum, non fit in eum tanquam in medium, seu motiuum (ad hoc remotum, & mediatum) in quo consistit ratio obiecti formalis: sed tantum tanquam in radicem summæ, & infinitæ veritatis Dei, in quo non consistit ratio formalis obiecti: ac proinde Deus, vt Deus ad obiectum formale fidei diuinæ non pertinet.

Dvbiū IV.

*An reuelatio, qua res aliqua priuatim
reuelatur, sufficiat quantum est ex parte
reuelationis, ad fidem diuinam rei sic
reuelatæ, sicut sufficit reuelatio publica?*

¹³⁴ Conueniunt contra hæreticos Catholici, præter reuelationem publicam ad fidem diuinam, seu Theologicam non esse necessariam reuelationem priuatam reuelationis publicæ, adhuc vt conditionem, seu applicationem illius. Quia reuelatio publica sufficienter proposita, & applicata, vt verè potest, absque priuata reuelatione illius media prædicatione, aut alia instructione, sufficit, quantum est ex parte reuelationis, vt moueat intellectum ad credendum Deo reuelanti. Quæsierim autem, an reuelatio priuata sufficiat, quantum est ex parte reuelationis ad fidem diuinam rei sic reuelatæ: sicut reuelatio publica?

¹³⁵ Non sufficit, ad fidei diuinæ assensum, sed tantum ad assensum prudentiæ infusæ, aut doni prophetiæ, aut doni similis. Qui obiectum formale fidei diuinæ est reuelatio primæ veritatis per Ecclesiam, vel per Apostolos, aut per Prophetas. Quare ad *Ephes. 2.* fideles dicuntur *Superædificati supra fundamenta. Apostolorum, & Prophetarum.* Ergo reuelationes priuatæ, vtpotè quæ non fiunt per Ecclesiam, neque per Apostolos, neque per Prophetas, non sufficiunt quantum est ex parte reuelationis fidei diuinæ, seu Theologicæ obiectum. Sic Caiet. 2. 2. q. 5. a. 3. Sotus l. 3. de na. & gra. c. 11. Cano. l. 12. de locis, c. 3. & 4. Valent tom. 3. d. 1. q. 1. pun. 1. Bannes 2. 2. q. 1. a. 1. dub. 3. Et expressè D. Thom. p. 1. q. 1. a. 8. ad 2. dum ait: *Innuitur fides nostra reuelationi Apostolis, & Prophetis factæ: non autem reuelationi, si qua fuit aliis Doctoribus facta.*

¹³⁶ Sufficit plane. Quia reuelatio priuata non est minus diuina primæ veritatis, quam publica reuelatio: ergo reuelationi priuatæ potest tanquam obiecto, seu motiuo formali inniti fidei diuinæ assensus, non minus quam publicæ. Reuelatio priuata est eiusdem rationis, & authoritatis, quam publica, vt potè diuina eiusdem primæ veritatis. Quod verò reuelatio diuina sit publica, vel priuata, impertinens est, ad variandam essentiam specificam fidei adhuc pro actu sumptæ: sicut etiam est impertinens ad variandam rationem motiuam assensus fidei, à qua specificatur; quia reuelatio primæ veritatis tantum mouit vt talis, & non vt publica, nec vt priuata: sicut eadem fides humana, quæ adhibetur Antonio, quando loquitur multis, & pro multis: & quando tantum loquitur vni, & pro eo vno: vtraque enim loquutio eiusdem est authoritatis Ita Vega. l. 9. in Trident c. vlt. Caterin.

opusc. de certitud. gratiæ. Suar. *de fide, d. 3. sect. 10.* Becan. *de fide, c. 1. q. 4.* Turrian. 2. 2. d. 5. dub. 1. Coninch. *de fide, d. 9. dub. 6.* Adam. *d. 1. q. 1. dub. 3.* & alij.

¹³⁷ Hos sequor. Nam quia fides diuina, quam fideles regulariter habemus tantum est Catholica, quia est innitens reuelationi publicæ, & est doctrinæ communi toti Ecclesiæ: ideo fideles absolute dicimur ædificati supra fundamentum Apostolorum, & Prophetarum: non quia fides requirat pro obiecto formali reuelationem publicam Apostolis, aut Prophetis factam. Et de eadem fide, quam scilicet fideles regulariter habemus loquitur Diuus Thomas *citatus*.

DVB. V.

*An propositio, quæ in se ipsa non est
reuelata, sed virtualiter continetur in duabus
propositionibus immediatè reuelatis vel in
vna immediatè reuelata, & in altera lumine
naturalis nota, possit fide diuina credi?*

¹³⁸ CRedi potest. Quia reuelatio diuina, quâuis tantum virtualis, (imò tantum inadæquata (est tantæ auctoritatis, ac formalis, est enim eadem: ergo sufficit pro obiecto formali fidei diuinæ infallibilis, non minus quam formalis reuelatio. Sic Cano. *l. 6. de locis, c. vlt.* Vega. *l. 9. in Trident c. 36.* Caterin. *opusc. de certit. gratiæ, assert. 6.* Arag. 2. 2. q. 11. a. 2. Bellar. *l. 3. de Eccl. c. 15.* Adam. *d.l.q. 1. d 3.* Vasq. *p. 1. d. 5. c. 3.*

¹³⁹ Credi non potest. Quia reuelatio mediata nequit proximè mouere, ad dandum assensum fidei propositioni mediatè tantum, seu virtualiter reuelatæ: ergo non sufficit ad obiectum, seu motuum formale fidei. Consequentia patet, antecedens probatur. Quia reuelatio mediata non est motuum proximum, cui proximè innititur assensus propositionis virtualiter tantum reuelatæ: hæc enim reuelatio proximè tantum mouet ad assensum propositionis immediatè, & in se ipsa reuelatæ: ad assensum autem propositionis in illa virtualiter contentæ tantum mouent ipsæ præmissæ obiectiuæ, ipsaque obiectiuæ consequentia, seu connexio prædicati, & subiecti ipsius propositionis virtualiter contentæ cum ipso medio, non diuina reuelatio, qua præmissæ obiectiuæ sunt immediatè reuelatæ: imo tantum mouent remotè tanquam causæ extrinsecæ rationales ea proportionem, qua causa finalis ad electionem, & causa moralis ad effectum: Ita idem Cano *l. 12. de locis c. 7.* Suar. *de fide, d. 3. sect. 11.* & *d. 6. sect. 4.* Turrian. *de fide d. 6. dub. 3.* Coninch. *de fide, d. 9. dub. 9.* Supponunt Valent. *tom. 3. d. 1. q. 1. punct. 2.* Lorca *d. 6.* & Becan. *de fide, cap. 8. qu. 3.*

¹⁴⁰ Cum his opinor. Fateor enim, reuelationem mediatam esse in se tantæ auctoritatis, ac est immediata, est enim eadem omninò. Nihilominus quia non mouet immediatè ad propositionem respectu cuius dicitur mediata, sed media propositione obiectiuæ immediatè credita ob ipsam reuelationem; & media connexionem ipsius propositionis deductæ cum propositione immediatè reuelata, & credita, quæ non sunt diuina reuelatio: ideò assensus

mediatè innitens reuelationi diuinæ non est fidei, seu Theologicus. Discrimen ergo inter reuelationem mediatam, & immediatam, quod tantum est respectu propositionum, redundat in præfatum motuum assensus, quia vnus propositionis est ipsa reuelatio diuina, & alterius sunt ipsæ præmissæ, connexio ipsius propositionis deductæ cum illis, imo tantum remotum, quod potest rationale vocitari.

DVB. VI.

Reuelatio falso diuina existimata, quantùm est ex parte reuelationis sufficitne ad obiectum formale Fidet?

¹⁴¹ Sufficit quidem. Quia rustico proponi potest à Parocho aliquid non reuelatum à Deo (siue verum, siue falsum) tanquam à Deo reuelatum eodem modo, quo eidem proponitur aliquid verè reuelatum: & tunc proculdubio rusticus potest moueri ad credendum, & aliquando credit id, quod sibi falsò proponitur tanquam à Deo reuelatum: sicut quando ipsi proponitur id, quod verè est reuelatum, & non credit alia fide, quam diuina; quia ad illud credendum tantum mouetur reuelatione sibi proposita tanquam diuina. Ergo reuelatio, diuina falso existimata, pro obiecto formali fidei diuinæ sufficit. Sic Scotus *in 3. dist. 23. q. 1. §. Ad quæstionem.*

¹⁴² Minimè sufficit. Quia reuelatio falso diuina existimata, non est verè reuelatio diuina: ergo assensus ipsi innitens non est physicè veræ fidei diuinæ: sed est alius assensus illi similis, qui dici potest assensus fidei diuinæ putatiuæ. Sicut assensus inuitens testimonio humano falso existimato, non erit physicè fidei humanæ, sed ei similis.[19] Ita omnes Theologi, si Scotum excipias.

¹⁴³ Longe hoc probabilius esse reor, ne omnino Scotum reiicere cogar. Sed, si solummodo rationi hærendum sit, omnino certum esse crediderim, maxime cum Tridentinum ses. 6. c. 6. id supponere videatur, dum ait. *Fidei diuinæ non posse subesse falsum.* At si ad obiectum formale fidei diuinæ sufficeret reuelatio falso existimata, cum hæc possit esse alicuius falsi, etiã fidei diuinæ innixe illi posset falsum subesse.

DVBIVM VII.

An possit esse euidencia reuelationis Dei, non viso Deo ipso reuelante?

¹⁴⁴ Non potest haberi euidencia reuelationis diuinæ, (id est, quod Deus aliquid reuelauerit) extra beatificam visionem. Quia impossibile est, non viso loquente, euidenter cognoscere, eum esse, qui loquitur: non enim potest euidenter cognosci per causam, neque per effectum: Ergo Deum esse qui reuelat seu qui loquitur, nequit euidenter cognosci nisi Deum ipsum videndo. Sic Bannes 2. 2. qu. 5. art. 1.

¹⁴⁵ Potest quidem haberi diuinæ reuelationis euidencia extra beatificam visionem. Quia Deus potest formare, seu efficere signum aliquod creatum tam spirituale, quam corporale, non solum vt effectum ipsius Dei, sed etiam vt signum significans rem, quam interius iudicat; seu signum substituens pro suo interno iudicio, seu interna loquutione, quod procedat, ab ipso Deo, non solum tanquam ab efficiente, sed etiam tanquam à loquente, quo Deus extra se ipsum loquatur. Ita Suar. *de fide*, d. 3. sect. 8. Vasq. *part. 1. d. 135.* & Theologi communiter.

¹⁴⁶ His adhæreo. Nam quamuis, non viso aliquo, nequeat naturaliter cognosci euidenter euidencia metaphysica: sed ad summum euidencia morali, eum esse, qui loquitur potest tamen, imo intuitiue, si Deus infundat speciem loquutionis vt in se est.

DVBIVM VIII.

An necessarium sit reuelationem esse in se obscuram, vt sit formale Fidei obiectum?

¹⁴⁷ Necessarium est. Quia actus fidei alicuius propositionis nequit esse cum euidencia aut scientia eiusdem propositionis: at qui habet euidenciam reuelationis propositionis alicuius habet euidenciam, aut scientiam ipsius propositionis reuelatæ: nam reuelatio diuina est quasi effectus veritatis propositionis & veritas est quasi causa reuelationis; quia hæc causalis est vera, & euidens: *Ideo Deus reuelat a quam propositionem, quia est vera*: Ergò qui habet euidenciam reuelationis propositionis, etiam habet à posteriori euidentem scientiam ipsius propositionis reuelatæ. Sic Bannes 2. 2. qu. 5. a. 1. Valent. to. 3. d. 1. q. 1. punct.. Coninch *de fide*, d. 9. dub. 8. Becan. *de fide*, . 1. quæst. 3. Adam. *de fide* d. 1. qu. 1. dub. 3.

¹⁴⁸ Non est necessarium. Quia reuelatio, seu testificatio propositionis reuelatæ, quamuis sit in se euidens, & immediate applicata propositioni reuelatæ, non ostendit, propositionem ipsam reuelatam in se, & intuitiue, vt pater: Ergo relinquit propositionem reuelatam credibilem, seu obscure cognoscibilem ob ipsam reuelationem; sola enim notitia intuitiua propositionis, & ad summum etiam notitia euidens illius exterminis obstat assensui fidei eiusdem propositionis. Lorca 2. 2. dub. 16. Turrian. *ibi*, d. 9. dub. 4. Vasq. *part. 1. d. 135. cap. 3.* Gasp. Hurtad. *de fide*. d. 2. diffic. 7.

¹⁴⁹ Cum his sentiens addiderim, reuelationem diuinam non solum non ostendere reuelatam in se, & intuitine: sed neque ex ipsa reuelatione posse rem reuelatam euidenter abstractiue cognosci. Quia notitia euidens abstractiua rei tantum potest haberi ex causa, aut ex effectui ipsi rei proprio, & non communi ipsi rei & aliis: & non ex aliquo alio quauis necessario imo euidenter connexo cum ipsa re, (vt est visio cum re visa) quia tunc tantum res dicitur videri, seu euidenter cognosci, quando videtur in se, aut in aliquo sui, cum quo habet affinitatem, aut propinquitatem, quæ tantum reperitur inter causam necessariam & inter effectum ipsi causæ proprium; tantum enim effectus iste est aliquid proprium causæ, nempe fructus, & proles propria illius. o&causa necessaria est aliquid effectus, nempe principium necessarium, seu necessaria radix illius; reuelatio autem diuina non est causa rei reuelatæ, vt pater, neque est propriè illius effectus, quamuis res reuelata, seu eius entitas, siue veritas necessatio præ requiratur, & pr#supponatur ad reuelationem diuinam.

DVBIVM IX.

Idem obiectum materiale potestne simul ab eodem intuituè videri, & credi?

¹⁵⁰ P^Otest quidem idem obiectum intuituè videri, ac simul credi, seu quod idem est, reuelatio diuina potest esse obiectum formale fidei circa obiectum visum. Quia id Dominus Ioan. 20. significat, dum Thomæ inquit, *Quia vidisti me Thoma, credidisti*. Et quia actus fidei & actus visionis non sunt assensus, & dissensus; sed ambo sunt assensus: Ergo non repugnat, idem obiectum simul videri, & credi. Nequit enim aliunde ostendi repugnantia, nisi quia vnus sit assensus, & alter dissensus: Ergo reuelatio diuina mouere potest ad assensum fidei circa obiectum intuituè visum.[20] Sic Alexand *part. 3. quæstion. 68. memb. 7. a. 2. & 3.* Durand. in *3. dist. 31. quæstion. 4.* Adam. *d. q. quæs. 1. dub. 6.* Petr. Hurtado Sapientissimus meus Magister *de fide, d. 30. sect. 2.*

¹⁵¹ Non potest idem obiectum materiale simul credi, ac intuituè videri: seu quod idem est, reuelatio diuina non potest esse obiectum formale fidei circa obiectum visum. Quia Paulus *Hebr. 11.* dixit fidem esse *Argumentum non apparentium*. Et quia experimur, testimonium humanum non mouere nos ad assentiendum rei, quam corporeis oculis cernimus, & cognitione euidenti percipimus; hoc vero non alia ratione, nisi quia testimonium humanum, vtpotè valde extrinsecum rei testificatæ est debile ad mouendum in præsentia visionis intuituæ, qua res in se ipsa percipitur: sed testificatio, seu reuelatio diuina est valde extrinseca rei reuelatæ eam non manifestans: Ergo in præsentia visionis intuituæ rei est impotens ad mouendum; ac proinde id quod videtur intuituè non potest adhuc fide diuina credi. Ita D. Tho. 2. 2. q. 1. a. 4. Scotus in *3. dist. 24. quæstion. vnic.* Turrian. *de fide d. 8. dub 5.* Vasq. *part. 1. d. 4. numer. 3.* Gasp. Hurtad, *de fide dub. 2. diffic. 9.*

¹⁵² Hoc probabilius esse credidero adiiciens nõ solum id, quod intuituè videtur, haud simul posse diuina fide credi: sed neque id, quod per se, seu ex terminis est euidentis. Quia in præsentia cognitionis adeo euidentis testimonio adhuc diuinum, vtpote valde extrinsecum rei, & eam non manifestans, est inefficax ad mouendum, Mecum Vasquez *citatus*.

DVBIVM X.

An reuelatio possit esse obiectum formale Fidei circa obiectum abstractiue scium?

¹⁵³ I^Dem obiectum materiale non potest simul sciri abstractiue, seu demonstrari, & fide diuina credi: aut quod idem est, reuelatio diuina non potest mouere circa obiectum demonstratum, seu abstractè scitum. Quia id Apostolus videtur significare, dum ad *Hebr. 11.* ait. *fidem esse non apparentium*; nam quod abstractiue scitur siue per causam, siue per effectum verè apparet, nam euidenter cognoscitur, & demonstratur. Et quia si visio sensitiua obiecti, & intellectiua ei correspondens impedit, ne testimonium moueat ad

credendum id, quod sic videtur: etiam impedit eidentia abstractiua obiecti; est enim vera eidentia, qua obiectum vere aspicitur, quamvis non intuitiue. Sic Scotus *in 3. dist. 24. quæstion. vnic.* Caiet. 2. 2. *quæstion. 1. art. 5.* Lorca *d. 14.* & Thomistæ communiter.

¹⁵⁴ Idem materiale obiectum potest simul sciri abstractiue, & fide diuina credi aut quod idem est reuelatio diuina potest obiectum formale fidei esse. Quia cognitio euidens abstractiue non est perfectè sed imperfecte euidens: est enim visio rei non in re ipsa, sed in necessaria illius causa, aut in proprio illius effectui, qua res non perfectè videtur, neque perfectè apparet. Ergo absque fundamento negabitur testimonium Dei in præsentia illius esse efficax, vt moueat intellectum, ad assentiendum obiecto scito seu viso: quamvis non sit efficax, vt moueat, ad assentiendum obiecto intuitiue viso nec obiecto per se, seu ex suis terminis cognito: Ergo reuelatio diuina potest esse obiectum formale, seu mortuum fidei circa obiectum abstracte visum, seu scitum: quamvis nequeat esse circa obiectum intuitiue visum: neque circa obiectum per se notum Ita Alexand. *p. 3. q. 68. memb. 7. articul. 2. & 3.* Durand. *in 3. dist. 31. quæ. 4.* Adam. *d. 1. quæstion. 1. dub. 6.* Vasquez *part. 1. d. 4. numer. 3.* Suar. *de fide dub. 2. sect. 9.* Coninch *de fide, d. 11. dub. 1.*

¹⁵⁵ Verius hoc esse reor. Primæ namque sententiæ fundamentum à ratione x fundamento secundæ infirmatur. Dum autem Paulus ait *Fidem esse non apparentium*, tantum loquitur de perfectè apparentibus. Imo dum Patres significant *Mysteria fidei non posse ratione ostendi*, loquuntur de Mysteriis, quæ potissimum sunt fidei, qualia sunt Trinitatis, Incarnationis, &c. Imo id non dicunt, quia Mysteria h#c fide diuina credantur, sed quia carent causa necessaria, & effectui proprio, saltem naturali, quibus possint demonstrari, seu abstractiue cognosci.

CAPVT XIV.

De conditione ad Fidem prærequisita.

DVBIVM XI.

An ad assensum Fidei diuinæ prærequiratur assensus aliquis fidei humanæ reuelationis illius veritatis?

¹⁵⁶ N^Omine fidei humanæ intelligo iudicium, seu assensum elicitum ob testimonium humanum, aut ob miraculum, aut ob motiua distincta à diuino testimonio. Quæritur itaque, an ad actum Fidei diuinæ prærequisita sit aliqua fides humana reuelationis diuinæ rerum credendarum?

¹⁵⁷ Non prærequiritur, sed sufficit simplex apprehensio reuelationis diuinæ veritatis, seu propositionis reuelatæ. Quia fidei diuinæ assensus non est discursiuus, sed est tendentia in veritatem reuelatam habita immediate ob reuelationem diuinam: Ergo absque præuio aliquo assensu ipsius reuelationis diuinæ sola simplici apprehensione illius potest quis

assentiri rei reuelatæ: alias actus fidei diuinæ discursiuus esset. Sic Vega *libr. 6. in Trident. capit. 6. Almain. in 3. dist. 23. quæstion. 3.*

¹⁵⁸[21] Ad actum fidei diuinæ prærequiritur aliqua fides humana diuinæ reuelationis rerum credendarum. Quia assensus fidei diuinæ est ob Dei reuelationem tanquam ob obiectum seu motiuum formale: sed impossibile est, aliquid esse motiuum formale assentiendi, nisi ab assentiente præiudicetur, verè esse: nemo enim potest credere aliquid ob testimonium D. Augustini, (verbi gratiâ) nisi prius per suasus sit, Augustinum id dixisse: Ergo ad assentiendum alicui propositioni fide diuina, prærequiritur iudicium, quo assentiens præiudicet, Deum propositionem illam reuelasse: id autem notitia aliqua humana indicatur Ita Suar. *de fide, dub. 3. sect. 12. Valent. tom. 3. d. 1. quæstion. 1. pun. 1. Turrian. de fide, disput. 4. dnb. 1. Coninch de fide, disput. 13. dub. 1. Vasquez 1. part. d. 5. cap. 3.*

¹⁵⁹ Veriorem hanc sententiam esse crediderim. Nam ex eo, quod ad fidei diuinæ assensum necessario præsupponatur assensus fidei humanæ reuelationis diuinæ, quo intellectui sufficienter proponatur ipsa reuelatio diuina: non fit assensum fidei diuinæ discursiuum esse, seu per discursum genitum. De quo alibi.

Dvbiwm XII.

An iis, quibus reuelatio non est immediate facta à Deo, necessarium sit vt assensus fidei humanæ reuelationis diuinæ prærequisitus ad Fidei diuinæ assensum, habeatur ob Ecclesiæ testimonium?

¹⁶⁰ SVppono ad assensum fidei diuinæ in personis, quibus reuelatio facta est immediatè à Deo, vt in Prophetis, & in Apostolis, non præsupponi necessario fidem humanam reuelationis huius habitam ob Ecclesiæ testimonium. Quia prædicti non receperunt notitiam illius reuelationis nisi à Deo. Quæstio igitur est, an in reliquis, queis reuelatio non est immediatè facta à Deo, necessarium sit, vt assensus fidei humanæ reuelationis diuinæ prærequisitus fidei diuinæ assensum, ob Ecclesiæ testimonium habeatur.

¹⁶¹ Fides humana reuelationis diuinæ ad assensum fidei diuinæ prærequisita est ob testimonium Ecclesiæ proponentis diuinam reuelationem imo non sufficit ob testimonium Ecclesiæ secundum se considerata, vt scilicet est fidelium congregatio, non attenta Spiritus sancti assistentia: sed requiritur ob testimonium Ecclesiæ vt rectæ ab Spiritu Sancto ei assistente. Quia fides diuina est Catholica, idest, vniuersalis: Ergo requirit propositionem reuelationis diuinæ factam publica autoritate, seu iuridica Ecclesiæ: & fidem humanam dictæ reuelationis habitam ob authoritatem & testimonium seu propositionem Ecclesiæ, imo Ecclesiæ vt rectæ ab Spiritu sancto, quæ vt sic errare non potest. Sic Sotus *l. 3. de nat. & gra. c. 11. Medina l. 5. de recta in Deum fides. 11. & alij.*

¹⁶² Ad actum fidei diuinæ non prærequiritur assensus fidei humanæ reuelationis diuinæ habitus ob Ecclesiæ testimonium. Quia vt quis credat aliquid fide diuina, sufficit, quod prius credat, ac persuasus sit fide humana, id esse à Deo reuelatam: absque fundamento

enim amplius requiritur, cum possit quis credere fide humana, ac persuaderi, Deum aliquid reuelasse, si id audiat ab homine, quem fide dignum iudicat. Ita Arag. 2. 2. *quæstion. 1. articul. 1.* Turrian. 2. 2. *d. 4. & 5. dub. 1.* Coninch *de fide, dub. 17. numer. 38.* Adam. *de fide, d. 1. q. 3. dub. 1.* Vasq. 1. *part. d. 5. capit. 3. & 12. d. 120. c. 5.*

¹⁶³ Cum his opinor. Nam ad hoc, vt fides diuina quam regulariter habemus Catholica sit, seu vniuersalis, sufficit, quod sit ob diuinam reuelationem pro omnibus factam rerum ab omnibus credendarum; & non requiritur, quod reuetario proponatur public Ecclesiae auctoritate, adhuc secundum se considerata. Et ad hoc vt actus fidei diuinæ sit infalsibilis, non requiritur, quod propositio, & assensus reuelationis si infallibilis; quia infallibilitas, vel fallibilitas assensus intellectus tantum desumitur ex obiecto formali proposito, quod essentialiter respicit & cui essentialiter innititur: & non ex propositione obiecti formalis, quia eam non respicit essentialiter, neque ei innititur: actus autem fidei diuinæ tantum habet pro obiecto formali diuinam reuelationem verè & re ipsa factam, propositam, & applicatam, & non propositionem, & applicationem illius.

Dvbiwm XIII.

An actus Fidei diuinæ generetur per discursum?

¹⁶⁴ Actus fidei diuinæ, quo credimus rem immediate, seu in se ipsa reuelatam generatur per discursum, seu est discursiuus. Quia qui credit rem ob reuelationem diuinam, assentitur ipsi rei, quia assentitur reuelationi: Ergo ibi est discursus saltem enthymematis, in quo semper in antecedenti subintelligitur altera propositio. Consequentia patet, quia assensus, quo assentimur rei reuelatæ ob diuinam reuelationem, procedit ex altero assensu, nempe ipsius reuelationis diuinæ tanquam ex causa, vt denotatur illa particula causali. Quia in antecedenti posita. Et confirmatur, quia in eo qui credit fide diuina semper hic discursus interuenit: *Quidquid Deus dicit, est verum: sed Deus dicit, se esse trinum & vnum: Ergo Deum esse trinum & vnum, est verum.* Sic Durand. in 3. *dist. 24. quæstion. 1.* Gabri. *dist. 23. quæstion. 2. articult 1.* Almain. *tract. 2. Moral. capit. 3.* Becan. *de fide, c. 3. quæs. 3.*

¹⁶⁵ Actus fidei diuinæ non generatur per discursum, siue discursiuus non est. Quia actus fidei diuinæ est, assentiri propositioni à Deo reuelatæ immediate ob diuinam reuelationem, seu quia Deus reuelauit: hoc enim^[22] est, credere Deo dicenti, in quo actus fidei diuinæ consistit: & non est actus fidei diuinæ, assentiri propositioni reuelatæ, eam inferendo expr#missis, in quibus reuelatio ipsa diuina sit medium, hoc enim non est credere Deo dicenti; sed est, intellectum assentiri propositioni reuelatæ absque aliquo obiecto formali, seu motiuo formali immediato ex eo solum, quod intellectus assentitur præmissis obiectiuis, & connexioni obiectiuæ propositionis à Deo reuelatæ, cum ipsis præmissis, ex quibus infertur ipsa propositio reuelata concurrentibus præmissis obiectiuis, & connexionem ipsa obiectiua propositionis reuelatæ, ex illis quid# illatæ tanquam causa extrinseca remota, (quæ potest dici rationalis) seu tanquam motiuo formali extrinseco remoto. Ita Caiet. 2. 2. *quæstion. 1. articul. 1.* Suar. *de fide, dub. 6. sect. 4.* Valent. *tom. 3. dub. 1. punct. 2.* Coninch *de fide, disp. 9. dub. 7.* Granad. *tr. 9. d. 1.*

¹⁶⁶ Verius hoc mihi abneganti, eum, qui credit propositionem in se ipsa reuelatam ob diuinam reuelationem assentiri ipsi propositioni quia assentiatur reuelationi diuinæ: sed immediatè, quia Deus reuelat; ipsa enim reuelatio est quæ immediate mouet tanquam obiectum formale ad ipsum assensum fidei, quia reuelatio propositionis, est apta, vt immediate moueat ad sui assensum, vtpote relatio, seu narratio immediata, & formalis ipsius propositionis relata. Admitto autem in credente fide diuina interuenire illum discursum siue expressè siuè confusè, nempe *Quidquid Deus dicit, est verum: sed Deus dicit, se esse trinum, & vnum: Ergo Deum esse trinum & vnum, est verum*. Nihilominus assensus huius conclusionis vt illatæo ex præmissis non est fidei diuinæ, sed alius assensus, qui aliquando est incertus, & obscurus, quando scilicet minor est incerta & obscura: & euidens euidencia in attestante, nempe quando minor discursus est certa, & euidens. Assensus tamen dictæ conclusionis est fidei diuinæ? quando elicitur immediate ob diuinam reuelationem immediate applicatam assensu minoris, etiam quando assensus est incertus. Quia tunc assensus immediate elicitus ob diuinam reuelationem non innititur assensui incerto reuelationis, adhuc tanquam causalitati seu influxui reuelationis ipsius: tunc enim assensus iste, seu iudicium reuelationis tantum est conditio: sed solum innititur reuelationi diuinæ tanquam motiuo formali immediato, cui falsum subesse non potest.

CAPVT XV.

Circa Fidei diuinæ Habitum.

Dvbiwm XIV.

An de fide sit esse habitum Fidei à solo Deo infusum.

¹⁶⁷ Theologi à tempore. Concilij Viennensis sub Clemente V. (in quo opinio admittentium habitus fidei, spei, & Charitatis à solo Deo in Baptismo infusos, approbata fuit vt probabilior) conueniunt, in homine fidei inesse habitum fidei à solo Deo per se infusum. Quia est maxime conueniens, & suaui Dei prouidentiae admodum conforme, vt ad actus supernaturales fidei diuinæ à Deo similis habitus infundatur, quo potentia informata, & adiuta, eos quoad substantiam connaturaliter eliciat. Quæsierim itaque num sit de fide, esse habitum fidei à Deo solo infusum?

¹⁶⁸ Est defide. Quia id in scriptura continetur præsertim *1. Cor. 13. Nunc autem manent tria hæc Fides, spes, & Charitas*. Et quia id definitur in Trid. ses. 6. c. 7. dum dicitur, *In ipsa iustificatione hæc omnia infusa accipit homo Fidem, spem, & Charitatem*. Quod intelligendum est de habitu, præsertim propter particulam, *Infusa*, quæ non conuenit actibus, sed habitibus. Sic Vega *l. 7. in Trident. c. 24. Valent. 1. 2. d. 4. q. 3. pun. 4. Suar. l. 6. de grat. c. 3. & 8.*

¹⁶⁹ Non est de fide. Quia id ex traditione aliqua Ecclesiæ non constat, vt patet, neque aliqua definitione. Nam si alicubi, maxime in præfato Tridentini loco. Ibi autem (vbi tantum

est sermo de adulterorum iustificatione) per fidem sufficienter intelligitur actus: nam in adulterorum iustificatione semper actus fidei reperitur. Cui non obstat particula illa *Infusa*. Quia etiam actus dicitur infundi à Deo ratione auxilij prærequisiti, quod Deus in nobis sine nobis libere operantibus operatur. Ita Medina 1. 2. q. 110. a. 2. Vasq. 1. 2. d. 79. c. 1. Montesin. d. 12. q. 1.

¹⁷⁰ Profecto esse habitum fidei à Deo infusum de fide esse minime reor, neque obiectum assensus Theologici puri, nec perfecti: (& multo minus esse habitum fidei per se infusum, idest, qui sua natura nequeat produci nisi à solo Deo.) Vnde negare huiusmodi habitum hæresis non est, imo nec error. Attamen iam existimo temerarium esse. Quia est contra torrentem Theologorum sine firmissimo in oppositum fundamento.

Dvbiwm XVI.

An actus Fidei possit potentia Dei absoluta absque concursu habitus fidei infuso elici.

¹⁷¹ SVppono, non tantum intellectum, sed etiã habitum infusum fidei esse principium efficiens actus fidei supernaturalis: & ad id habitum à Deo infundi, vt iuuat intellectum, & eum ad actum fidei eleuet, qui quidem est supra eius physicas vires. Quia in actu[23] fidei non tantum est ratio vitalis, & intellectionis quæ correspondent intellectui vt principio efficienti; sed etiam in eo est ratio naturalis, quæ debet habitui correspondere, vt principio efficienti supernaturali actui ipsi proportionato; non enim est aliud, cui ratio supernaturalis correspondeat, vt principio efficienti. Quæsierim tamen, an actus fidei diuinæ de potentia Dei absoluta possit absque concursu habitus infusi elici.

¹⁷² Minimè potest. Quia actus fidei vt pote actus intellectus est vitalis, & immanens, ac proinde essentialiter dependet à suo vitali principio, & intrinseco, seu in ipsa potentia inhærente: sed non. solum intellectus est principium intrinsecum actus fidei, sed etiam habitus non minus quam intellectus: Ergo actus fidei dependet essentialiter non solum ab intellectu, sed etiam ab habitu ea parte, qua est principium intrinsecum. Ergo de potentia Dei absoluta nequit elici absque habitus concursu, à quo essentialiter dependet: sicut neque absque concursu intellectu, quia ab eo dependet essentialiter. Sic Capreol. in 4. dist. 49. quæstion. 4. Sotus quæstion. 1. articul. 4. Ferrariens. libr. 2. contra Gent. cap. 54.

¹⁷³ Potest omnino. Quia habitus infusus fidei tantum concurrat ad actus, vt principium efficiens, & non vt vitale principium: verè enim non est tale, cum non sit potentia alicuius vitæ substantialis: Ergo potest à Deo suppleri, per se ipsum concurrente absque creato aliquo tam extrinseco, seu inhærente intellectui quod loco habitus concurrat. Quia Deus proculdubio potest se solo efficere quidquid causa quælibet efficiens non vitalis potest, quamuis illud sit immanens; & ob eandem rationem actus spei, & Charitatis possent de potentia Dei absoluta elici à voluntate absque habitibus infusis spei, & Charitatis, Deo ipso supplente efficientiam habitu#: quamuis supplere nequeat, voluntatis efficientiam, quia sunt actus vitales, qui eo ipso essent essentialiter à principio intrinseco vitali dependentes. Ita Paludan. in 4. dist. 49. q. 1. a. 2. Vasq. 1. p.d. 46. Turrian. 2. 2. d. 38. dub. 2. Petr. Hurtad de Mendoza de fide, d. 126.

¹⁷⁴ Hanc sententiam defendo. Nam ex eo quod actus fidei sit vitalis solum probatur, quod nequeat produci absque intellectu, qui est principium vitale: non autem quod nequeat produci absque habitu quamuis inhærente intellectui, habitui enim non correspondet peculiariter ratio vitalis neque intellectionis, sed tantum intellectui tantum correspondet ratio supernaturalis, quæ non exigit principium efficiens vitale neque intrinsecum inhærens, vt patet. Quod vero tunc, quando Deus supplet vices habitus, & concurrit, non solum vt causa vniuersalis, sed etiam vt causa quasi particularis, intellectus concurrat vt instrumentum eleuatum à Deo, non obstat, vt actus fidei sit liber, ac meritorius; quia non obstat, vt etiam tunc intellectus libere à voluntate moueatur.

Dvbiwm XVII.

An habitus infusus Fidei sit virtus intellectualis?

¹⁷⁵ HAbitus fidei infusus non est propriè, & strictè intellectualis virtus. Quia virtus est *dispositio perfecti ad optimum*, vt significat Aristot. *l. 7. Physic. tex. 17*. At habitus fidei diuinæ non est dispositio, neque principium ad optimam cognitionem: non enim est ad cognitionem euidentem, sed tantum ab obscuram. Ergo, &c. Sic Durand. *in 3. dist. 23. q. 6*. Et indicat. Arist. *l. 6. Ethic.* dum enumerans virtutes intellectuales, nullam fidei gerit mentionem.

¹⁷⁶ HAbitus fidei diuinæ est proprie, & strictè intellectualis virtus. Quia ad rationem virtutis intellectualis sufficit, quod sit habitus intellect# ad verum indefectibiliter (id est, semper ad verum, & nunquam ad falsum) vti docet Aristot. *lib. 6. Ethic. cap. 2. & 3*. Habitus autem fidei diuinæ inclinatur ad verum indefectibiliter, siue semper in verum, & nunquam in falsum: quamuis non attingat illud cognitione euidenti, sed tantum obscura. Ita Suar. *de fide, d. 7. sect. 1*. Turria. *d. 4. dub. 1*. Adam *q. 6. dub. 2*. Granad. *tr. 12. d. 2*. Vasq. *1. p. d. 5. cap. 4*. Hurtado de Mendoza *dub. 55. de fide*.

¹⁷⁷ Hoc verius esse reor. Porro Aristoteles ex eo quod enumerans virtutes intellectuales nullam fidei gesserit mentionem, indicat, fid# humanam quam ipse cognouit non esse virtutem intellectualem: merito quia est fallibilis & non indicit, fidem diuinam non esse intellectualem virtutem. Quomodo enim eam inter intellectuales virtutes annumeraret, quam minime cognouit? Præterea *Dispositio perfecti ad optimum* non definitur ab Aristotele virtus: sed tantum portulit illa de robore, & pulchritudine, de quibus dixit (& verè) esse dispositionem, quibus optimum nempe natura perficitur.

Dvbiwm XVIII.

An habitus infusus Fidei amittatur vno vel altero peccato infidelitatis, si quis in aliis positue credat?

¹⁷⁸ NOn amittitur vno, vel alio, imo multis infidelitatis actibus habitus fidei infusus, si hæreticus, verbi gratiâ, non discredat in omnibus, sed in aliquo, vel in aliquibus positue credat. Quia Catholicus, qui errore circa aliquod obiectum fidei sit hæreticus, ead#

facilitate, & firmitate reliqua credit, qua illa ante hæresim credebat: Ergo credit eodem habitu fidei; ab habitu enim facilitas ac firmitas illa desumitur. Sic Durand. *in 3. dist. 23. quæst. 9. Gloss. ad c. Firmiter de summa Trinit.*

¹⁷⁹ Amittitur quidem vel vnico infidelitatis peccato. Quia id Tridentinum *ses. 6. capit. 15.[24]* asserit dum ait *in fidelitate fidem amitti*. Nomine enim *fidei* intelligitur habitus infusus fidei: & nomine *infidelitatis* illud peccatum hæresis, quo quis discredet Deo in aliquo, quãdis in aliis posituè credat: est enim vera & absoluta infidelitas. Ita omnes Theologi præter Durandum, teste Gaspare Hurtado *de fide d. 5. diffic. 8.*

¹⁸⁰ Longe hoc probabilius. Concedo enim, Catholicum, qui errore circa aliquod obiect# fidei fit hæreticus, si reliqua credat ob diuinum testimonium, eadem firmitate ac antea credere. Hæc autem firmitas non provenit actui fidei ex habitu infuso, quia ex hoc non credet quovsque esse infidelis desinat: sed provenit ex diuino testimonio, ob quod credit, quia ei falsitas omnino repugnat. Item fateor credere illum ferè eadem facilitate, ac antea, si eam antè hæresim habuit. Hæc tamen facilitas non provenit ex habitu infuso: sed tantum acquisito actibus supernaturalibus fidei: ex quo etiam provenit firmitas: non sumpta proinde fallibilitate, quia hæc provenit ex diuino testimonio: sed sumpta pro immobilitate, qua habens habitum acquisitum credit: siue habitus iste acquisitus sit naturalis, quo ad substantiam, vt nonnullis placet: siue supernaturalis, vti ego existimo, qui quidem quamvis supernaturalis non concurrat ad actuum substantiam, sed ad eorum facilitatem: & est diuersæ speciei ab infuso, eoque imperfectior: imo & imperfectior ipsis actibus supernaturalibus; quia ab ipsis efficienter, vt à causis principalibus æquiucis, producitur.

Dvbivm XIX.

An possit quis certo euidenter cognoscere, se Fidei diuinæ actum habere?

¹⁸¹ P^Otest quidem. Quia nihil possumus magis euidenter experiri, quam nostri intellectus actum: actus autem fidei diuinæ est intellectus nostri actus: Ergo potest quis certo cognoscere, se fidei actum habere. Sic Bonauent. *in 3. dist. 23. dub. 4. Vega l. 9. in Tridentcap. 37. Fauet. D August. lib. 13. de Trinit. cap. 1. dum ait, Video, me credere, si credo. Et iterum Fidem, quando inest nobis, videmus in nobis.*

¹⁸² Minimè potest. Quia actus fidei diuinæ est assensus elicited ob reuelationem diuinam verè, & re ipsa factam, & non tantum appar#tem: Fidelis autem quamvis euidenter cognoscat, se credere ob reuelationem diuinam: non autem cognoscit euidenter se ob reuelation# diuinam credere verè & re ipsa factam: quia non habet euidetiam illius: Ergo non cognoscit euidenter se diuinæ fidei actum habere. Ita Valent. *lib. 2. d. 8. quæstion. 4. punct. 4. Paragraph. 6. Coninch. de fide disp. 14. dub. 14.*

¹⁸³ Cum his opinor. Nam D. Augustinus solummodo asserit, & ratio primæ sententi# tātummodo probat fidelem euidenter posse cognoscere, se credere ob reuelationem diuinam non tamen euidenter cognoscit, se credere ob reuelationem diuinam verè, & re ipsa factam, vt fert nostræ sententiæ fundamentum.

Dvbiwm XX.

An fidelis certo cognoscat actu Fidei diuinæ se actum Fidei habere?

¹⁸⁴ Cognoscit quidem. Quia fidelis credit certitudine fidei diuinæ Deum esse vn# & trinum: Ergo eadem certitudine credit actum, quo id sic credit esse ob reuelationem diuinam. Nam si fide diuina non crederet, eum actum esse ob diuinam reuelationem, posset formare, an fidei diuinæ, esset, & consequenter an obiectum illius esset verum. Sic Scotus in 3. dist. 23. Caiet. & Medina 1. 2. quæstion. 12. a. 5. Bannes 2. 2. quæstion. 6. articul. 1. Et indicare videtur Paulus 2. Corint. vltim. dum ait, *Vosmet ipsos tentate: si estis in fide, ipsi vos probate.*

¹⁸⁵ Non cognoscit Quia non est reuelatum à Deo, me credere fide diuinæ, seu me actum fidei diuinæ habere: Ergo non possum fide diuinæ certus esse, me diuinæ fidei actum habere: cum non possum fide diuinæ credere nisi id, quod Deus reuelauit. Ita Valent. 1. 2. dub. 8. quæstion. 4. punct. 4. Paragraph. 6. Coninch de fide, d. 14. dub. 14. Turrian. 2. 2. disp. 42. dub. 5. Becan. de fide, cap. 11. q. 5. Adamus de fide, q. 6. dub. 5.

¹⁸⁶ Hanc eligo sententiam existimans, Paulum non esse locutum de probatione infallibili fidei diuinæ: sed tantum de probatione, quæ inducit prudentem, ac moralem certitudinem. Et quidem ad primæ sententiæ fundament# fateor fidelem posse physicè formidare, & dubitare, an actus diuinæ fidei quos elicit, fidei diuinæ sint: & an obiectum eorum sit verum non tamen id posse licitè & absque peccato posse defendo, supposita prudente reuelationis diuinæ propositione. Sed sufficit de quæstionibus, quæ magis ad Scholas, quam ad tribunal conscientiæ spectare non abnego.

CAPVT XVI.

Circa Ecclesiæ propositionem, quo Fidei obiectum indiget.

¹⁸⁷ Svppono, Ecclesiam post Christi Domini aduentum sic definiri. *Est congregatio fidelium, seu eorum qui fidem Dei sub speciali Sacramentorum signo, & sub eodem capite profitentur. cap. Ecclesia, dist. 1. cap. Firmiter, de summa Trinit. & fide Cathol.* Certe Cathecumeni etsi fidem firmatam habeant, non tamen sunt propriè membra. Quia non profitentur fidem sub speciali Sacramentorum signo: esto sint ad meritum Ecclesiæ mem-[25]bra: merentur enim salutem sicuti si in Ecclesia residerent. Hæretici autem sunt intra Ecclesiam, quatenus sub speciali Sacramentorum signo fidem aliquando professi sunt & ratione illius professionis Ecclesia potest, illos punire, ac coërcere. Sunt extra Ecclesiam, quia reiiciunt fidem, in qua reliqui fideles conueniunt: tum quia Ecclesia illos à re vt membra arida, & reliquo corpori exitialia reiicit. Peccatores vero ad Ecclesiam pertinent, & illius sunt membra iuxta illud *Mat. 13.* vbi Ecclesia Comparatur sagenæ missæ in mare ex omni genere piscium congreganti, bonosque ac malos continenti.

Demum excommunicati ad Ecclesiam spectant, & illius membra sunt, tum quia esse possunt membra viua, & Christo Domino inuisibiliter vnita per charitatem, si contriti existant. tum quia fidem non deserunt, sed solum à participatione communi orationis, ac suffragiorum Ecclesiae excluduntur. Proprietates Ecclesiae ad numerum septenarium reducuntur, vt ex omnium Catholicorum doctrina constat. Est etenim. *Vna, Sancta, Catholica, Apostolica, Visibilis, ab Spiritu Sancto gubernata, & extra quam salus esse non potest.* De fide autem est, solam congregationem Romano Pontifici pro tempore existendi obedientem veram Ecclesiam esse, omnesque praefatas habere proprietates. Est enim Vna, quia ab vno Christo Deo & homine, & sub capite, & in vnum finem nempe gloriam, & sub certis mediis, praecipis, Sacramentis, ac Sacrificiis est instituta. *Sancta*, quia plures Sanctos continet, & quia Sanctos efficit, & quia ad salutem habent Sacramenta ac media Sanctissima, *Catholica*, quia per omne tempus idem docet, & docebit. *Apostolica*, quia doctrinam Apostolorum sequitur, etiamsi typis mandata non sit. *Visibilis*, quia visibiliter apparet, esse congregationem; & quia sub visibilibus Sacramentis, ac culti visibili est instituta. Habet Spiritus Sancti assistentiam & protectionem, quod colligitur non leuiter ex eo, quod semper eadem perseuerat, nec vento doctrinae circumfertur. Ex quibus concluditur esse vnicam salutis viam. Quae quidem omnia sectis haereticorum conuenire non possunt, sed solum Ecclesiae Romanae, vt expendenti facile patebit, & late ac erudite pro sequitur Valentia 2. 2. *dub. 1. quaestion. 1. punct. 6. §. 20. & seq.*

¹⁸⁸ Profecto in Ecclesia regula infallibilis veritatis datur, quae doctrinam credendam fidelibus proponat, sedetque fidei controuersias Porro haec regula infallibilis in nullo alio nisi in Romano Pontifice residet. Quia cum in aliquo residere debeat, nullus apparet, qui is sit, nisi Petri successor; nec enim alij dictum est, nisi Petro, ac eius successoribus, *Super hanc peram aedificabo Ecclesiam meam. Ego rogabo pro te, vt non deficiat fides tua.* Item *Pasce oues meas.* Ergo ex Christi autoritate successor Petri auctoritatem habet pascendi fideles omnes infallibili doctrina tum ad fidem, tum ad mores pertinente.

¹⁸⁹ Nullus Pontifex sic ab Ecclesia vniuersali reputatus potest in rebus fidei proponendis errare. Quia cum Pontifex veritatem aliquam fidelibus credendam proponit, ipsi fideles ei assentire tenentur: alias non haberet Pontifex auctoritatem efficacem regendi Ecclesiam: sed Ecclesia obligari non potest falsae propositioni assensum exhibere, alias enim posset tota Ecclesia errare, quod est contra diuinam prouidentiam, ac Christi Domini promissionem dicentis, Spiritum veritatis semper in Ecclesia mensurum: Ergo nequit à Pontifice summo falsum pro vero proponi. Consilio est ab omnibus Catholicis recepta cum D. Tho. 2. 2. *q. 1. a. 10. Vuald. l. 2. Doctr. antiquae fidei, c. 47. & 48. Turrecr. l. 2. sum. à c. 107. vsque ad 112. Cano de locis, l. 6. à c. 3. ad Valent. 2. 2. d. 1. q. 1. pun. 7. Bannes 2. 2. qu. 1. a. 10. dub. 2. concl. 4.*

Dvbiwm XXI.

An de fide sit Pontificem errare non posse in Sanctorum canonizatione?

¹⁹⁰ Certum est apud omnes, Pontificem vel ex malitia, vel ex ignorantia errare posse in sententia aliqua ferenda circa res gestas. Quia potest innocentem condemnare, & reum absolvere. Deinde errare posse secundum prudentiam in multiplicandis legibus circa res agendas, quæ non ita Ecclesiæ conuenientes sunt. Ex quo sæpe oritur mutare, vel abrogare Pontificem, quæ eius predecessores statuerunt. Nunquam tamen dicendum est, in speciali casu errare. Quia esset temerarius, qui id dicere auderet: cum præsumptio semper debet esse pro tanto Legislatore. Denique certum de fide esse credo, non posse Pontificem aliquid ab vniuersali Ecclesia obseruandum statuere, quod legi diuinæ vel naturali sit contrarium. Quia de fide est, Pontificem errare non posse in ouibus pascendis: sed oues non solum doctrina fidei, sed morum institutis pascuntur: ergo de fide est, in his institutis errare non posse. Legendus Bannes 2. 2. q. 1. a. 10. concl. 4. & concl. 2. ad 3. Controuersum vero est, an Pontificem errare non posse in canonizatione Sanctorum de fide sit?

¹⁹¹ De fide non est. Quia Sanctorum canonizatio fit ex testimonio habito de Sanctitate, & miraculis eorumdem: At hoc testimonium cum humanum sit fallax esse potest: Ergo de fide non est Pontificem non posse abrrare. Et quia si fide diuina credere teneremur canonizatum in superis esse, fide diuina credere teneremur, illa miracula, & Sanctitatem, qua motus fuit Pontifex ad canonizationem, vera esset At hoc est impossibile, quia impossibile est, fide diuina credere veritatem; quæ reuelata non sit. Sed miracula, ac Sanctitas canonizati illius, imo status illius in cœlo nullibi reuelata sunt: Etgo Sic D. Tho. quodlib. 9. a. vlt. D. Antonin. p. 3. tit. 12. c. 8. Caiet. Opusc. de indulg. ad Iuli. capit. 8. Cano libr. 5. de locis, cap. 5. Bannes 2. 2. quæst. 1. articul. 10. dub. 7. concl. 2. Adiciunt tamen ita certum esse, Pontificem errare non posse circa Diuorum canonizationem, vt temerarium sit, & scandalo-[26]sum, hæresimque sapiens affirmare, Pontificem errate posse.

¹⁹² De fide est Quia (vt supposui) de fide est, Pontificem errare non posse in legibus vninersalem Ecclesiam spectantibus: non enim potest aliquid statuere contrarium legi diuinæ, & naturali: sed si errare posset in Diuorum canonizatione statueret legem diuinæ, ac naturali legi contrariam: Ergo de fide est, in iis errare non posse. Minorem probo. Quia Pontifex Sanctum canonizans, obligat fideles omnes assentiri, illum in cœlis commorari, & tanquam Dei amicum cultu affici: si autem adesset error, iam fideles falsitati assentiri obligarentur & veneratione indignam venerari: quod est legi diuinæ ac naturali contrarium. Ita Valent. 2. 2. d. 1. qu. 1. pum. 7. quæstion. 6. §. 40. Palao to. 1. tr. 4. d. 1. pun. 5. §. 4.

¹⁹³ Probabiliorem hanc sententiam esse non dubito. Pontifex enim non solum ex testimonio humano ad gerendam canonizationem mouetur, sed ex speciali instinctu & assistentia Spiritus Sancti, ratione cuius eius declaratio firma, & infallibilis existit. Et quidem credenda à nobis est Diui canonizati Sanctitas fide diuina, non tamen miracula allegata. Quia à miraculis canonizatio non pendet necessario; vera enim esse potest illius Sanctitas & in superis assistentia, quin miracula allegata vera extiterint.

Dvbiwm XXII.

*An beatificatio distinguatur à Canonizatione
eo quod canonizatio obligat totam Ecclesiam,
vt canonizatum veneretur: beatificatio
verò totam Ecclesiam non obligat?*

¹⁹⁴ PRæmitto, beatificationem esse quamdam facultatem concessam alicui speciali Prouinciæ, vel Ecclesiæ vel Religioni, vt aliquem tanquam Sanctum, & in superis existentem colat. Sed quia colere potest multiplici cultum, scilicet Missæ Sacrificio, orationibus, processionibus, publicis votis inuocatione illius, & Imaginis gestatione: Pontifex beatificando ill# simul etiam determinare potest, quonam sit cultu venerandus. Quæsierim autem qua ratione beatificatio à canonizatione distinguatur?

¹⁹⁵ Distinguitur beatificatio à canonizatione. Quia canonizatum obligat totam Ecclesiam, vt canonizatum veneretur: beatificatio verò non obligat totam Ecclesiam: imo neque Prouinciam, pro qua beatificatio conceditur, vt beatificatum veneretur; sed solummodo eius venerationem permittit. Sic nonnulli, quos, presso nomine, memorat Ferdinand. de Castro Palao *tom. 1. tract. 4. dub. 1. punct. 5. Parag. 4.*

¹⁹⁶ Non ex eo distinguitur beatificatio à canonizatione, sad eo quod ea canonizatio est facultas concessa non alicui Prouinciæ speciali, sed vniuersali Ecclesiæ, aliquem vt Sanctum venerandi, beatificatio autem est facultas qu#dam concessa alicui Prouinciæ, Ecclesiæ, vel Religioni speciali, vt aliquam tanquam Sanctum colat: & consequenter est facultas venerandi eum eo cultu, quo solent Diui canonizati veneratione affici. Ita Palao *citatus* & Doctores communiter.

¹⁹⁷ Profecto primæ sententiæ distinctionem nullatenus subsistere posse reor. Quia de ratione canonizationis non est, obligare totam Ecclesiam, vt canonizatum veneretur: nam si ad hoc obligaret, obligaret quidem ad aliquem cult# à tota exhibendum Ecclesia: ac proinde vt to ta Ecclesia vel Missam, vel preces, vel processionem aliquam in eius honot# exereret: quod non fit specialiter de omnibus Sanctis. Ergo solum ex vi canonizationis facultas canonizatum venerandi: præceptum autem alicuius venerationis non fertur quoad exercitium, sed ad summum quoad speciem: hoc est, si circa Sanctum illum aliquam actionem exercere debeas, ea cultus, & venerationis sit. Quare tam canonizatio, quam beatificatio est facultas Sanctum publico ritu solemniter venerandi: non tamen videtur esse præceptum de illius expressa, seu quoad exercitium veneratione.

Dvbiwm XXIII.

*An Pontifex possit in
beatificatione Sanctorum errare?*

¹⁹⁸ Errare potest, in beatificatione, etiamsi in canonizatione (vt vidimus) errare nequeat. Quia ex hoc errore non sequitur, vniuersalem Ecclesiam errare: siquidem non proponitur Sanctus ille vniuersali Ecclesiæ colendus. Sic non infimæ notæ in manuscripto Theologus.

¹⁹⁹ Minime errare potest, & scandalosum, temerariumque erit affirmare, in beatificatione Sanctorum Pontificem posse errorem admittere. Quia absque fundamento vlllo, & contra rectam morum institutionem dictitabitur. Ita Doctores communiter. Lege Castrum Palao tom. 1. tr. 4. d. 1. punct 5. §. 4. numer. 3. & 4.

²⁰⁰ Existimo, nullum Catholicum posse contrarium defendere. Vnde proculdubio doctus ille id non asseruit, sed pro ratione dubitandi apposit. Idcirco crediderim, eadem certitudine tenendum, Pontificem errare non posse in beatificatione Sanctorum, ac in canonizatione. Quia Doctores loquentes de canonizatione & affirmantes Pontificem errare non posse, nihil de beatificatione scribere. Ergo signum est, sub canonizatione voluisse beatificationem comprehendere. Porro Pontifex concedens in beatificatione, vt aliquod Missæ Sacrificium in Diui beatificati honorem celebretur, toti Ecclesiæ eum venerandum proponit: nomine enim totius Ecclesiæ Sacrificium offertur, ipsaque tota Ecclesia medio illo Ministro & Sacrificio ab illo oblato Sanctum illum veneratur: sed in his quæ pertinent ad vniuersalis Ecclesiæ cultum Pontifex errare non potest: Ergo. Abnego itaque^[27] non sequi vniuersalem Ecclesiam errare, si erret Pontifex in beatificatione. Nam licet à Pontifice non proponatur venerandus per vniuersalis Ecclesiæ Ministros, proponitur tamen venerandus ab vniuersali Ecclesia per speciales aliquos Ministros, & hoc sufficit, vt Ecclesia ipsa errare dicatur.

Dvbiwm XXIV.

An cum conceditur Religioni cuidam Sanctum beatificatum ritu in beatificatione præscripto venerari die, quo è vita discessit: possine Clerici sæculares Sacrificium in illius honorem offerre?

²⁰¹ Conceditur (ex. gr.) Religiosis nostræ Societatis venerari D Ludouicum Gonzaga; vel D. Franciscum Borgia (quos Pontifex beatificationis honore donauit) Sacrificio Missæ, & Horis Canonicis die, quo è vita discessere: poteruntne Clerici sæculares processionem gerere solemnem Sacrificiumque in eius honorem offerre siue in sua Ecclesia, siue in nostris, siue ipso die, quo è vita recessit, siue alio?

²⁰² Minimè poterunt. Quia nemini licet absque Sedis Apostolicæ autoritate aliquem honore publico venerari, cap. 1. de reliquis & venerat. Sanct. Sed Apostolica Sedes solum Societatis Iesv Religiosis hos Diuos venerari concessit: Ergo nulli alij licebit eos venerari Sic Ludouic. Torres 2. 2. disp. 17. dubio octauo.

²⁰³ Poterunt quidem. Quia vna Missa in vno loco eiusdem valoris est, & æstimationis, ac plures Missæ pluribus in locis celebratæ: Ergo Sedes Apostolica concedens, vt in honorem alicuius Diui Missa aliqua celebretur, simul declarat dignum esse, in cuius honorem

omnes dici possent. Sed hac declaratione facta, tollitur prohibitio relata in *cap. 1. de relig. & vener. Sanct.* in quo cauetur, neminem esse venerandum sine Sedis Apostolicæ autoritate. Nam cum hunc Sanctum ex tua deuotione veneraris, id sedis Apostolicæ autoritate geris, quæ indicauit, dignum eum esse illa ueneratione. Ita doctissimi, quos consului, Magistri: Sed vt huic sententiæ adhæream sufficit mihi P. Ferdinandum de Castro eam defendere *to. 1. de fide tr. 4. d. 1. pun. 5. §. 5. n. 5.*

²⁰⁴ Profecto longe pius, & probabilius esse crediderim, posse quemlibet Sacerdotem Missam votiuam dicere & votiuum officium recitare in honorem beatificati Diui pro quo Sedes Apostolica concessit alicui speciali Religioni, vel Prouinciæ Missam, & officium proprium aliquo die celebrare. Id ostendo exemplo cuiuslibet canonizati Diui, in cuius honorem omnes conueniunt, posse vbilibet & quolibet die quemlibet Sacerdotem Missam dicere, non quidem propriam, forte enim nec pro vno die illi est assignata, sed votiuam, iuxta Missæ votiuæ regulas, eo quod à Sede Apostolica dignus est iudicatus, cui is honor exhibeat: sed etiam in Sancto beatificato simile iudicium fecit, cum Missam in ipsius honorem dicere aliquibus personis permisit: Ergo. Neque obstat, si dicas verum esse, Romanâ Ecclesiam concedentem, vt in honorem alicuius Diui Missa celebretur, simul declarare, dignum esse, vt ab omnibus Sacerdotibus illo cultu venerari valeat: at Inde non inferri, posse omnes Sacerdotes illum venerari, non quia beatificatus dignus non sit, sed quia ipsi sunt impediti. Non inquam, obstat: quia nemini publicum religiosum cultum ex deuotione alicui exhibendum impeditur, nisi quia is, cui est exhibendus, non iudicatur à Sede Apostolica dignus illo. Quod constat aperte ex his quæ dicit Alexander III. in *cap. 1. de relig. & venerat. Sanct.* Vbi occasione aliquorum, qui homuncionem quemdam in potatione, & ebrietate occisum venerabantur tanquam Martyrem, subiungit: *Illum ergo non præsumatis de cætero celere, cum etiamsi per eum miracula fierent, non liceret vobis ipsum pro Sancto absque autoritate Romanæ Ecclesiæ venerari* Ergo solum ad uenerationem exhibendam requirit Alexander, vt prius Romana Ecclesia illum pro Sancto exponat: Sed eo ipso quod concedit Romana Ecclesia, Missam in honorem ipsius celebrari, illum pro Sancto veneratur: siquidem exhibet illi supremum cultum, quem potest exhibere: Ergo hac concessione facta, quilibet poterit eodem cultu Sanctum beatificatum pro deuotione venerari.

Dvbium XXV

An Pontifex secundum leges prudentiæ possit in Religionum approbatione errare?

²⁰⁵ Cvm Pontifex Religionem aliquam vitæ ap. probat institutum sub voto Paupertatis, Castitatis, & Obedientiæ tanquam aptissimum & Euangelio admodum conforme ad salutem consequendam. Hoc autem institutum continet finem aliquem ad diuinam gloriam, & salutem æternam pertinentem: & media aliqua, quibus hic finis valeat obtineri. Porro fide esse affirmo, non posse Pontificem in approbatione huius finis, & mediorum, quæ sibi pro ponuntur, errare: ita vt approbet tãquam consentaneum Euangelicæ persecutioni, quod verè consentaneum non sit. Valent. 2. 2. d. 1. pun. 7. §. 41. Et colligitur ex Concil. Constant. ses. 8. vbi damnatur error Vviclephi asserentis

impudentissimè omnes Religiones in differenter esse à diabolo introductas: cui errori non leue patrociniū esset, si Pontifex posset aliquam Religionem contrariam Euangelicæ perfectioni approbare vt conuenientem. De fide igitur est, Pontificem, quatenus talis est errare non posse in iis, quæ ad fidem, ac mores vniuersalis Ecclesiæ pertinent: non enim potest vniuersalem Ecclesiam aliquod falsum edocere: alias non esset in Ecclesia promissus spiritus veritatis: At si Pontifex approbens aliquod Religiosus institutum tanquam Euangelicæ perfectioni conueniens, approbaret quod re vera cōueniens non esset, sed potius cōtrarius: errore per-[28]nicioso Ecclesiam obtruderet: Ergo id fieri nullatenus potest Quare in er Catholicos solum esse potest difficultas, num secundum leges prudentiæ Pontifex possit errare aliquam Religionem approbando, cuius institutum licet malum non sit neque perfectioni Euangelicæ contrarium: est tamen minus cōueniens Ecclesiæ, vel quia nimis durum, vel laxum sit, vel quia ex illo sequitur confusio aliqua in Ecclesia, & feruoris spiritualis in aliis Religionibus imminutio.

²⁰⁶ Potest secundum prudentiam Pontifex in Religionis alicuius approbatione errare. Quia Innocent. III in *c. vlt. de Religiosis*, & Gregorius X. in *c. 1. eodem tit. in 6.* prohibent firmiter nouarum Religionum institutionem, neminia Religionum diuersitas grauem in Ecclesia Dei confusionem inducat Sentium ergo Pontifices, tunc temporis conueniens non esse nouam Religionem instituere. Et quia negari non potest, posse Pontificem leges rerum agendarum, & quæ necessariae non sunt ad salutem, multiplicare, vt earum multiplicatio rectæ Ecclesiæ gubernationi sit inconueniens: Ergo similiter poterit Religiones ita multiplicare, vt earum multiplicatio confusionem inducat, ac Ecclesiæ regimini præiudicet. Sic Bannes 2. 2. *qu. 1. art. 10.*

²⁰⁷ Minimè vel in hac parte potest Pontifex errare. Quia si Pontifex Religionem admittit quam spectatis omnibus circumstantiis debebat reiicere: Ecclesiam obligat ad rem aliquam, quæ non in eius ædificationem, sed potius in destructionem credit: si quidem obligat Ecclesiam, ne Religionem illam reiiciat, sed potius accipiat, & Religiosos illius secum habitare permittat: quæ Religio, vt supponitur, spectatis omnibus circumstantiis, minus sibi conueniens est, quam esset illius carentia: sed Pontifici data non est potestas obligandi Ecclesiam in iis, quæ ipsi nociua sunt: Ergo non potest Pontifex approbare Ecclesiæ vniuersali Religionem nociuam ex quacumque parte nocumentum proueniat. Ita Valentia. *citatus.*

²⁰⁸ Ego quidam existimo dicendum, nunquam præsumendum esse Pontificem in cuiusuis Religionis approbatione minus caute, & prudenter se gessisse. Quia, esset non leuis iniuria irrogati summo Præsuli, & contra debitam reuerentiam, ac subordinationem, quam debent fideles suo supremo exhibere pastori. De facto tamen & in re ipsa minus caute ac prudenter procedere aliquando potest: non quidem approbando Religionem, quæ re vera ex se sit inconueniens: sed quæ ex adiunctis circumstātiis minus conueniat. Neque aliud probant Bannes argumenta, quibus ratio Valentiae non obstat. Concedo enim, Pontifici datam non esse potestatem obligandi Ecclesiam ad ea, quæ ipsi absolute nociua sint, & in illius destructionem. Alias pluries legum obligatio cessaret, neque firmi esse in illarum executione possemus. Mecum P. Castro Palao *to. 1. tr 4. de fide, d. 1. punt. 5. §. 6. n. 4.*

Dvbiwm XXVI.

An Concilium generale sumptum pro omnibus Patribus Concilij, in rebus Fidei definiendis, ante Pontificis confirmationem sit infallibilis veritatis?

²⁰⁹ Est quidem. Quia Concilium generale autoritate Pontificia coactum repræsentat totam Ecclesiam, & maxime si inibi adsint sedis Apostolicæ legati, vt docuit Martinus V. in fine Concilij Constantiens. Sed Ecclesia vniuersalis errare non potest, alias aduersus Ecclesiam portæ inferi præualerent: Ergo Concilium etiam vt distinctum à Pontifice est infallibilis veritatis, si pro omnibus Patribus Concilij sumatur: secus si pro maiori, parte congregatorum. Sic Melchior Cano *l. 5. de locis, c. 5.* Bannes 2. 2. q. 1. a. 10. dub. 4. concl. 2. & ad 1. argum. circa finem.

²¹⁰ Ante confirmationem Pontificis nullum Concilium quantumuis generale pro omnibusque Patribus congregatis sumptum est infallibilis veritatis. Quia nemini nisi Petro, & eius successoribus concessa est spiritus diuini assistentia, ne in rebus fidei errare possit. Sed concilium quantumuis congregatum sit Pontificis autoritate non est Petri successor, sed solum Pontifex: Ergo Concilium vt distinctum à Pontifice non est infallibilis veritatis. Profecto omnia Concilia, quæ in Ecclesia habent autoritatem, à Sede Apostolica sunt approbata, vt constat, ex c. *Significasti, de elect.* vbi Paschalis Pontifex ait: *Omnia Concilia per Romanæ Ecclesiæ autoritatem facta sunt, & robur acceperunt.* & in cap. *Concilia, dist. 17.* inquit Symmachus: *Quod quia non habent præsentationem,* (id est Pontificis autoritatem) *valetudinem perdiderunt.* Ideoque Concilia hanc confirmationem expostulant, vt videri potest ex his quæ refert Turrecrem. *libr. 3. cap. 34.* & constat ex Tridentino *ses. vltim. in decreto de fine Concilij.* ibi enim decernitur, petendam esse, per legatos à Sede Apostolica confirmationem. Sentiant ergo Concilia, absque hac approbatione, & confirmatione firmiter, & insallibiliter veritatem non posse edocete. Ita Valent. 2. 2. dub. 1. quæst. 1. punct-7. Paragraph. 45. Palao tom. 1. tr. 4. de fide, dub. 1. punct. 5. §. 7. numer. 4. & alij communiter.

²¹¹ Ego quidem hanc sententiam indubitatam esse existimo. Cum videam, à Concilio generali, quantumuis legitimè congregato dari ad Romanam. Sedem appellationem: Sed à prima & infallibili regula veritatis non potest appellatio dari, vt de se constat: Ergo Concilium, seclusa, Pontificis confirmatione, non est prima regula, infallibilisque veritatis. Maior propositio, in qua est difficultas, deciditur à Bonifacio VIII. *Extrauag. Vnam Sanctam, de maiorit. & obedient, inter communes.* & latè, ac eruditè probat Turrecrem. *l. 3. sum. c. 47.* & D. Tho. *de pœnit. q. 10. art. 4. ad 13.* Addiderim, aliqua esse Concilia generalia autoritate Pontificis approbata, non tamen[29] confirmata, in quibus aliqui errores inueniuntur: Ergo Concilium à Sede Apostolica non confirmatum infallibilis veritatis non est. Antecedens probatum ex Concilio Ephetino II. quod fuit à Leone Indictum, non tamen confirmatum, quod errores Dioscori & Eu hychetis admisit, vt tradit idem Leo *Epist. 12. 13. 21.* & sequent Tum ex Concilio Basileensi sub Eugenio IV. cuius defectus expendit Turrecrem. *libr. 3. de Eccles. cepit. 100.* & Caiet. *tract, de authorit. Pontif. capit. 8.*

CAPVT XVII.

Circa Fidei subiectum.

Dvbivm XXVIII.

An primus parens in statu innocentiæ habuerit Fidem diuinam?

²¹² IN Adamo ante lapsum non fuit actus fidei diuinæ, sed notitia quædam excellentior, media quidem inter fidem, & visionem beatificam. Quia actus fidei diuinæ est cognitio obscura, quæ in Adamo saltem in eo excellentissimo innocentie statu erat indecens. Sic Magist. in 2. dist. 23. Hugo de Sancto Vict. l. de Sacram. p. 6. c. 14. Alens. in summ. de virtut. Gandau. quodlib. 7. quæstion. 14.

²¹³ In Adamo ante lapsum fuit Fidei diuinæ actus. Quia Adam etiam in statu innocentie absque dubio habuit mysterij Trinitatis, ac Dei glorificatoris cognitionem: At non cognitionem fidei Angelicæ; non enim est verisimile, id accepissie ab Angelis; neque cognitionem euidentem, quia non intuitiuam, vt patet, neque abstractiuam, nullus namque erat effectus per se Trinitatis, vt Trinitas est, ex quo id deducere posset; neque erat aliquis Dei effectus glorificatoris, ex quo id posset colligere: Ergo id cognouit ex reuelatione Dei, ac proinde habuit fidei diuinæ actum, qui non incongruebat Adamo adhuc in statu felici. Quia in eo quamuis felici erat purus viator Ita Theologi communiter edocent, teste Gaspare Hurtado de fide, d. 7. diffic. 1.

²¹⁴ Hoc longe probabilius esse non dubito. Quod quidem deduco ex Paulo ad Hebr. 11. Sine fide (ait) impossibile est, placere Deo, & aci edentem ad Deum oportet credere. Adamus autem in statu innocentie etiam placuit Deo, & ad eum accessit. Ergo actum fidei diuinæ gessit. Quod fuit satis congruum, quia est conuenientissima dispositio ad Sanctificationem, seu accessum ad Deum. Quod autem Adamus in eo statu fuisset Sanctus, satis indicatur Sap. 2. ibi: Deus creauit hominem inexterminabilem, & ad imaginem similitudinis suæ fecit illum. Et Ecclesiast. 1. Deus fecit hominem rectum. Et supponitur in Concilio Trident. ses. 5. decre. de peccato orig. can. 1. dum dicitur, Adam per transgressionem mandati, statim Sanctitatem, & iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse. Cæterum circa obiecta, quæ Adam in statu innocentie credidit, conueniunt Theologi credidisse explicite omnia mysteria ad Diuinitatem, & etiam ad Sanctificationem, & beatitudinem spectantia, quæ nos credimus. Sub lite autem est, num Incarnationis mysterium explicite crediderit? Lessius partem negatiuam tuetur de prædest. Christi. sect. 2. n. 26. At Suar. 3. p.q. 1. a 3. Vasq. 3. p.d. 12. c. 13. Coninch d. 17. partem affirmatiuam tradunt. Quorum menti subscribo. Quia iudico fuisse maxime congruum, tantum mysterium Parenti primo in eo statu reuelari, vt ex tunc tantum miserationis diuinæ portentum veneretur. Nihilominus ei non fuisse reuelatam futuræ Incarnationis occasionem nempe ipsius peccatum, ne ipsi in eo adeo felici statu nimia tristitia immitteretur.

Dvbivm XXIX.

An Angeli in statu viæ habuerint Fidem diuinam?

²¹⁵ Certum est ex Doctorum consensu Angelos prius fuisse viatores, postmodum verò ex illis alios beatitudine donatos fuisse, alios addictos damnationi. Hoc supposito, quæsierim, num Angeli in statu viatorum fidei diuinæ actum habuerint.

²¹⁶ Non habuere in statu viæ fidei actum adhuc circa mysteria supernaturalia: sed horum tantum euidentem cognitionem habuerunt Quia Angeli habuerunt enidentiam reuelationis Dei circa supernaturalia mysteria: ex reuelatione autem euidenter constante infertur euidens rei reuelatæ cognitio medio illo syllogismo: *Quidquid Deus dicit est verum, & c.* Sic Durand in 3. dist. 23. q. 9.

²¹⁷ Habuere quidem in statu viæ si lei diuinæ actum. Quia Angeli in eo statu habuerunt cognitionem supernaturalem Mysterij Trinitatis, & Dei glorificationis, non quidem euidentem: Ergo cognitionem fidei diuinæ. Ita D. Tho. 2. 2. q. 5. art. 1. Turrian. 2. 2. d. 43. dub. 2. Coninch de fide d. 17. n. 16. Petr. Hurtado de Mendoza d. 59. sect. 1.

²¹⁸ Huic Theologorum sententiæ communi adhæreo, adiiciens, Angelos in primosu# creationis instanti huiusmodi fidei actum gessisse, Vt aduertit D. Tho. & Theologi communiter Quia in eo instanti potuere eum actum elicere: & in eodem fuere in Sanctitate creati (vti Turrianus affirmat) & gratia, quæ adultis aut quasi adultis non confertur extra Sacramentum absque Charitatis actu, ad quem necessarius illis fuit fidei diuinæ actus. Quod si in primo instanti fuere creati in gratia & Sanctitate, etiam in eo fuit illis infusus fidei diuine habitus, absque quo nunquam in Viatoribus Sanctitas & gratia repetitur: præsertim cum in eo instanti actum habuerint fidei, qui non potest connaturaliter absque habitu elici.

[30] DVBIUM XXX.

An circa alia obiecta à Deo distincta sit in Beatis Fidet actus?

²¹⁹ Certum est in beatis siue hominibus siue Angelis non esse fidei actum circa Deum Quia repugnat, Deum clare videri, & simul obscurè cognosci. Et quia actus fidei beatos non decet, vti indicat Paulus 1. Cor. 13. *Cum venerit, quod perfectum est euacuabitur, quod ex parte est*, idest, cum Dei clara visione fruemur, cessauit fidei obscura cognitio. Quæsierim tamen, num circa alia obiecta à Deo distincta sit in beatis fidei actus?

²²⁰ Est quidem. Quia id indicat Apostolus dum 1. Corint. 13. inquit, *Nunc autem manent fides, & Charitas*, id est, sunt virtutes semper. permanentes. Vnde Tertullian. libr. de patient. capit. 12. & Irenæus libro secunda contra hæres. capit. 47. indicant, in patria manere fidem, & spem. Sic præter Tertullianum, & Irenæum alij Doctores, quos presso nomine, memorat Hurtad. Complut, vbi infra.

²²¹ In beatis minimè adest fidei actus. Quia ex vno capite circa alia obiecta est in eis possibilis cognitio intuitiua media propria specie eorum obiectorum, à Deo infusa: & ex altero cognitio fidei statui felicissimo ac perfectissimo beatitudinis minime congruit. Ita Theologi communiter, quos sequitur Hurtado *de fide dub. 7. diffic. 2.*

²²² Hoc certum esse reor, addens, non solum non esse in beatis fidei actum, imo neque habitum infusum. Quia incongruenter conseruabitur à Deo habitus ab ipso solo infusus, vbi actus incongruit.

Dvbiwm XXXI.

An damnati tam Dæmones, quam homines habent Fidem?

²²³ HAbent quidem. Quia tam Angeli, quam homines damnati recordantur reuelationis diuinæ, cuius in via notitiam habuere. Quid ergo impedit, ob eam assentiri, & credere? Addo Iacobum c. 2. fantem, *Credis, quod vnus est Deus, bene facis: Dæmones credunt, & contremiscunt.* Sic Durand, in 3. dist. 23. q. 9. Salmer d. 3. in Epist. Iacobi. Et quoad Angelos damnatos probabile existimat Valent. 2. 2. q. 5. pun. 2. Quod si in Dæmonibus manet fides diuina, etiam in hominibus damnatis manebit.

²²⁴ Non habr#. Quia vti D. Dionys. *de diuin. nomin. c. 4. docet*, damnati carent omnibus diuinis donis: Et, vt ait D. August l. q. de Ciuit. c. 2. *Dæmones cognoscunt Christum Dominum non lumine fidei, sed efficacia signorum.* Ratio est, quia absque auxilio efficaci gratiæ Dei nullus elicit fidei diuinæ actum: Damnatis autem nullum tale auxilium à Deo confertur. Addo non solum non habere fidei actum, sed neque habitum à Deo infusum. Quia nihil supernaturale illis à Deo confertur, neque conseruatur in eo infelicissimo statu, quamuis anrea præcesserit. Ita D. Tho. 2. 2. q. 5. a 2. Suar. *de fide d. 6. sect. 9.* Coninch *de fide, d. 17. dub. 2. q. 6. dub. 4.* Granad. tr. 13. sect. i. & Theologi alij communiter.

²²⁵ Longe hoc probabilius. Damnati enim cognoscunt res nostræ fidei non immediatè ob diuinum testimonium; sed partim ex signis, & effectibus, quos experiuntur: & partim ex motiuis nostræ fidei, quæ damnati optimè penetrant, quibus moraliter conuincuntur, Deum res nostræ fidei reuelasse: & inde per discursum cognoscunt esse veras, syllogismo illo: *Quidquid Deus dicit, est verum, & c.* Porro D. Iacobus quamuis non admittat in dæmonibus fidem diuinam nostræ similem, sed alium assensum impropriè dictum fidem: tamen efficaciter arguit exemplo fidei Dæmonum, contra hæreticos illius temporis, qui exististimabant, fidem vndecumque conceptam, quamuis non diuinam sufficere sine operibus ad salutem. Itaque ad actum fidei diuinæ non sufficit reuelatio diuina sufficienter applicata, si auxilium efficax gratiæ non conferatur, quod quidem damnatis minimè confertur. Vnde non credunt ob reuelationem diuinam ex defectu auxilij efficacis, & non ex defectu reuelationis diuinæ & applicationis ipsius.

Dvbiwm XXXII.

An hæreticus possit actum Fidei habere?

²²⁶ Hæreticus, dum est talis, non potest actum fidei diuinæ habere. Quia peccatum infidelitatis & hæresis non est, quovsque illi, qui discredit, sic prudenter proposira reuelatiorei credendæ: imo quovsque persuasus sit, veram Ecclesia tenere eam rem vt reuelatam à Deo: sed illi, cui non vrget reuelatio diuina prudenter proposita circa vnam rem, non vrgebit prudenter proposita circa aliam: præsertim si ab eodem proponente, & æqualiter sit proposita: quia vtraque reuelatio est e usdem Dei, & circa vtramque rem prudenter propositam: imo aliquando ab eodem proponente, & æqualiter: Ergo qui est incredulus & infidelis Deo reuelanti vnam rem, qualis est hæreticus, non potest eidem alia reuelauti credere. Sic Suar. *de fide. d. 7. sect. 4.* Lorca 2. 2. *d. 33.* & alij plures.

²²⁷ Hæreticus non credens vnum aut alterum dogma fidei, potest fide diuina, seu ob reuelationem diuinam credere alia, seu habere actum fidei circa illa. Quia ille est verè infidelis, & hæreticus, (si alias sit professione Christianus) qui sciens Deum aliquid reuelasse, aut non potens id rationabiliter dubitare, illud non credit: sed quis prudentem propositionem duorum fidei dogmatum[31] vt Deo reuelatorum ab Ecclesia factam, postquam nequeat rationabiliter dubitare, Deum illa duo reuelasse: potest persuaderi, vnum ex illis esse à Deo reuelatum, & alterum non, vel quia reuelatio circa dogma quod credit, proponitur motiuis efficacioribus; quam reuelatio circa aliud: vel quia proponitur à maioris auctoritatis persona: vel etiamsi ab eodem proponatur, & æqualibus motiuis, ac reuelatio circa alterum: potest in hoc altero dogmate peculiaris esse aliqui difficultas, ob quam quis iudicet, proponentem Ecclesiam falli circa huius, & non circa illius reuelationem: ergo poterit credere ob reuelationem diuinam, seu fide diuina vnum dogma, id scilicet, quod existimat esse à Deo reuelatum; & aliud non credere. Imo non apparet, cur ex duobus dogmatibus ab eodem propositis, vt reuelatis ab Ecclesia, & æqualiter, non possit quis pro sola suæ voluntatis libertate, credere vnum esse reuelatum, & non alterum cum pro sua libertate quis ita credat fide humana rem esse reuelatam, vt potuerit id non credere absque vlla mutatione ex parte motiui ad id credendum humana fide, quando in obiecto materiali est: aliqua difficultas sufficiens ad non credendum, esse à Deo reuelatum: alias intellectus non penderet à voluntate in credendo quoad specificationem fide humana reuelationem diuinam, quod est falsum. Ita Durand. *in 3. dist. 23. q. 9.* Coninch. *de fide, d. 14. dub. 2.* Becan. *de fide, c. 11. q. 4.* Hurtad. Complut. *de fide, d. 7. diffic. 5.* Granad. *tr. 13. sect. 2.*

²²⁸ Cum his opinor. Nam diuina reuelatio potest vrgere circa vnum dogma, & non circa alterum: vel quia reuelatio circa vtrumque non proponitur ab eodem; vel quia non proponitur æqualiter, quamuis ab eodem: vel quia ab eodem, & æqualiter ab Ecclesia proponitur: potest esse peculiaris ratio aut difficultas in dogmate vno, & non in altero, ob quam iudicetur reuelatio esse facta circa vnum dogma & non circa alterum: vel pro sola libertate voluntatis, quamuis non sit in vno, quam in altero maior difficultas.

CAPVT XVIII.

Circa Fidei ad salutem, necessitatem.

Dvbiwm XXXIII.

An actus Fidei sit medium ad iustificationem necessarium?

²²⁹ REcolo ex *sectione prima*, illa dici necessaria ad iustificationem, sine quibus eam consequi non possumus, qualia sunt auxilia præuenientia adultis, & Baptismus ipsis in re vel in voto, & Baptismus in re susceptus paruulis, & pœnitentia in re, vel in voto adultis, qui post Baptismum susceptum lethaliter deliquere. Verùm illa quæ sunt necessaria ad salutem sunt in triplici differentia: alia enim sunt necessaria *necessitate medij* tantum, idest, quæ necessaria sunt tanquam media, seu remedia conducentia ad salutem, quæ non sunt in nostra potestate, seu libertate, vt Baptismus paruulis, & auxilia præuenientia adultis. Alia sunt necessaria *necessitate præcepti* solum, quæ ex eo solum nodo sunt necessaria ad salutem, quia sunt sub præcepto graui indicta. Alia demùm necessaria sunt *necessitate medij, ac præcepti* simul, quæ vtróque modo sunt ad salutem assequendam necessaria, nempe, & tanquam media, & tanquam præfato modo, præcepta, vt Baptismus, & Pœnitentia adultis, Quæsierim igitur, vtrum actus fidei sit necessarium medium ad iustificationem? Tantum autem procedit difficultas de lege ordinaria, quia de potentia Dei absoluta non est necessarius fidei actus ad iustificationem. Nam hæc fieri potest infusione habitus gratiæ, quæ fieri potest à Deo absque præuio aliquo actu nostro.

²³⁰ Actus fidei non est necessarium ad iustificationem medium. Quia ad iustificationem sufficit dilectio Dei super omnia: sed absque actu fidei sola notitia naturali, siue ex testimonio humano, siue aliter habita potest elici Dei super omnia dilecto, ea enim notitia potest proponi voluntati Deus vt summe bonus, seu diligibilis: ergo ad iustificationem non est actus fidei, vt medium necessarius. Sic Vega *libr. 6. in Tridentin. capit. 17.* Videtur fauere Paulus *Roman. 2.* dùm postquam dixit, *Non auditores legis iusti sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur*, subdit, *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter, quæ legis sunt, faciunt.* Quo indicare videtur, gentiles, seu infideles posse absque fide seruare legem, ac iustificari sola notitia lumine naturali habita.

²³¹ Actus fidei adultis est medium ad iustificationem, (& consequenter ad gloriam) necessarium Quia iustificatio, quæ fit extra Sacramentum, tantum fit actu dilectionis Dei: ad hunc autem ex natura rei prærequiritur actus fidei diuinæ in viatoribus: in his enim nulla alia cognitio supernaturalis requiritur, ac proinde nulla alia cognitio proportionata, qua voluntas sua natura cœca proportionatè, & sufficienter ducatur, & illuminetur ad actum dilectionis Dei, vt potè supernaturalem. Deindè iustificatio adultorum, quæ fit medio Sacramento, prærequirit ex Christi Domini institutione tanquam dispositionem necessariam, vt medium actum fidei, & spei, & pœnitentiæ. Præter hos autem modos iustificationis nullus alius reperitur: ergo ad iustificationem, quocumque modo fiat, prærequiritur actus diuinæ fidei tanquam medium. Ita Theologi communiter. Suarius *de*

fide. d. 12. section. 2. numer. 10. Coninch. de fide, dub. 14. numer. 113. & 175. Significat id D. Leo. *serm. 4. de Natiuitat.* D. Augustin. *serm. 38. de temp.* D. Fulgent. *l. de fide ad Petr.* D. Bernard. *Epistol. 77.* Nec obscure indicat Diuus Paulus ad *Hebræos 11.* vbi ait, *Sine fide impossibile est placere Deo.* Porrò si non esset medium necessarium ad iustificationem, qua sola placemus Deo, vt ami-[32]ci non esset impossibile absque fide Deo placere, quando esset ignorantia inuincibilis rerum fidei.

²³² Hoc mihi certum prorsus. Fundamentum enim, quo Vega. nititur, infirmum planè est Concedens enim maiorem, minorem abnego. Quia in viatoribus nullus alius actus intellectus nisi fidei diuinæ est sufficiens, ac proportionata propositio ad actum dilectionis Dei super omnia. Certè Paulus ad *Roman. 2.* vel tantum loquitur de gentibus fidelibus, de quibus ait *naturaliter*, idest, absque lege scripta lumine naturali ductos seruasse mandata legis naturalis, & iustificatos fuisse apud Deum: sed non absque actu fidei diuinæ, ad quem obseruatione legis naturalis à Deo efficax auxilium impetrauerunt. Vel si loquitur de gentilibus infidelibus, de eis ait, absque lege scripta seruasse aliqua legis naturalis mandata, (non enim dicit omnia,) & eorum obseruatione iustificatos fuisse, non iustitia remissiua peccatorum, sed iustitia bonitatis operum; id est, eorum obseruatione factos fuisse benè, ac iustè operantes, & reputatos fuisse bonos

Dvbiwm XXXIV.

Ad iustificationem actus Fidei Dei existentis generaliter estne omnibus medium necessarium?

²³³ SVppono, id dici credi fide diuina, seu actu fidei diuinæ explicitè, quod inse ipso, & distinctè creditur in se ipso, sed in alio, in quo aliquo mndo continetur, vel à quo supponitur. Theologi itaque, quí docent, actum fidei diuinæoesse medium necessarium ad iustificationem, communiter conueniunt, eum debere esse explicitè Dei existentis, seu eo debere credi, Deum esse, seu existere. Quia extra Sacramentum necessarius est actus charitatis Dei tanquam medium: ad eum autem necessarius est etiam vt medium actus explicitus fidei Dei existentis: actu enim charitatis Dei explicitè, & expressè diligitur Deus existens ob ipsum; quia Deus sua existentia est formaliter bonus essentialiter in se physicè, & absque ea non est talis: & actu Charitatis Deus diligitur vt bonus in se. Ad iustificationem vero in Sacramento proculdubio exigitur à Christo actus fidei diuinæ existentiae Dei, & officij remuneratoris, vt indicat Tridentin. *sess. 6. cap. 6.* Quæsierim tamen, num actus fidei Dei existentis sit generaliter medium necessarium omnibus etiam habentibus euidentem Dei existentis scientiam.

²³⁴ Necessarius non est. Quia cum scientia euidenti nequit esse actus fidei illius: ergo non est necessarius actus fidei ei, qui huiusmodi euidentiam habet. Igitur non est generatim omnibus necessarius. Sic Caietanus, & Carthusianus *ad Cap. 11. Epistol. ad Hebræos.*

²³⁵ Necessarius est. Quia dum Paulus *citatus* dicit, *Sine fide impossibile est, placere Deo,* & inferius, *Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est: & inquirentibus eum remunerator fit:* generaliter loquitur respectu omnium viatorum. Et id ostendum rationes adductæ pro iustificatione extra Sacramentum, & pro iustificatione in Sacramento. Ita

Suarius *de fide*, d. 12. sectione tertia. Turrian. 2. 2. d. 26. Coninch. *de fide*, disputat. 14. dubio nono. Becan. *de fide*, cap. 12. qu. 1.

²³⁶ Idem affirmo abnegans, actum fidei diuinæ alicuius obiecti non posse simul esse cum scientia eiusdem euidemi genita per demonstrationem. Et quamuis non possent esse simul, posset demonstratio liberè relinqui, existente adhuc cognitione Dei existentis: & sic relinqueretur locus actui fidei diuinæ, vt possit fieri iustificatio.

Dvbiwm XXXV.

An ad iustificationem sit necessarius actus Fidei explicitus Dei remuneratoris remuneratione supernaturali?

²³⁷ SUppono, actum fidei diuinæ explicitum Dei remuneratoris esse medium necessarium ad iustificationem, quod significat Paulus ad *Hebræos* 11. *Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est, & inquirentibus eum remunerator sit.* Quæsierim verò, an actus hic explicitus fidei Dei remuneratoris debeat esse Dei remuneratoris supernaturali remuneratione?

²³⁸ Non est necessarius talis actus, sed sufficit actus explicitus fidei vnus Dei existentis, & habentis prouidentiam naturalem circa vniuersum. Quia nullo fundamento constare potest, requiri fidem alius obiecti. Nam verbis Pauli requirentis actum fidei Dei existentis, & remuneratoris, satisfieri videtur, requirendo actum fidei Dei existentis, & prouidentiam naturalis ipsius circa vniuersum. Sic Vega l. 6. in *Trid.* c. 21.

²³⁹ Ad iustificationem requiritur actus explicitus fidei Dei remuneratoris remuneratione supernaturali, seu glorificatoris. Quia id Paulus significat, dum ad accessum ad Deum sen ad iustificationem requirens credere, quod Deus remunerator sit, loquitur de remuneratione supernaturali vitæ æternæ, vt ex contextu deducitur: præsertim quod post verba relata, de Patribus antiquis, qui fidem habuerunt, & ea sunt iustificati, (quorum inibi memoriam gessit, subdit, defunctos fuisse, *non accepta repromissione Patriæ cælestis, quam appetierunt, & inquisierunt.* Ex quo constat primæ sententiæ fundamentum esse falsum. Ita Suarius *de fide*, dubio 12. sectione 13. Turrian. 2. 2. *disputat.* 25. *dubio quarto*, Coninch. *de fide*, *disputat.* 14. *dubio octauo*. Adam, *quæstione septima, dubio secundo*, Gaspard. Hurtado *de fide, dubio octauo, difficultat. tert.* & Theologi communiter.

²⁴⁰ Cum his opinor indicans primam sententiam infirma ratione fulciri. Profecto actus explicitus fidei Dei existentis, & remunerato, tis supernaturali remuneratione ita est me.[33] dium necessarium ad iustificationem, vt etiam omni tempore, adhuc ante Christi Domini aduentum fuerit medium necessarium. Quod satis significet Apostolus *vbi suprâ*, dum ait *Abel. & Enoch.* iustificatoa fuisse, annotans, ad id eam fuisse necessariam.

Dvbiwm XXXVI.

*An ante aduentum Christi Domini
fides explicita ipsius fuerit necessaria,
vt medium ad iustificationem?*

²⁴¹ Fides explicita Christi, seu mediatoris, & liberatoris à peccatis fuit etiam ante eius aduentum necessaria, vt medium ad iustificationem. Quia maximè congruum est, vt sicut nullus iustificetur, & saluatur sine Christi meritis, nullus iustificetur, nec saluetur nisi ex eius explicita fide. Quod significare videtur Apostolus ad *Roman.* 3. dum ait, *Iustitia autem Dei per fidem Iesv Christi in omnes, & super omnes, qui credunt in eum.* Vbi supponit, iustificationem etiam antiquorum ante Christi Domini aduentum necessario factam fuisse media fide Christi tanquam obiecti. Fides autem implicita Christi non est absolutè, & simpliciter fides Christi, sed alius obiecti, in quo continetur, vel à quo supponitur. Sic Corduba *l. 2. quæstion. 5.* Lorea *2. 2. dubio 21.* Coninch. *de fide, disp. 14. dub. 9.* Becan. *de fide, capit. 12. quæst. 2.*

²⁴² Antiquis ante Christi Domini aduentum non fuit necessaria fides explicita eius vt medium ad iustificationem. Quia fides explicita Christi non fuit illis necessarium medium ex natura rei, ad iustificationem enim ex natura ipsius sufficit fides Dei sibi boni, hæc nãque fides sufficiens est ad actum dilectionis Dei, qui etiam tunc sufficiebat ad iustificationem. Neque fuit illis medium necessarium ex institutione, siue ordinatione Dei, quia de hac non constat; in testimonio enim illo ad *Roman.* 3. aut nomine fidei Iesv Christi (ex qua dicitur fieri iustificationem) non intelligitur fides in Christum tanquam in obiectum, vt deducitur ex eo, quod postquam dicitur, *Iustitia Dei per fidem Iesv Christi,* immediate subditur, *In omnes, & super omnes, qui credunt in eum:* Vbi tanquam quid distinctum subditur credere in eum, nempe in Christum, à fide Iesv Christi, cuius mentio immediatè præcessit: sed nomine Iesv Christi intelligitur fides alius obiecti, habita tamen ex meritis Iesv Christi, vel ex eius prædicatione. Vel nomine fidei Iesv Christi intelligitur spiritus fidei Iesv Christi, idest merita Iesv Christi. Aut si nomine fidei illius intelligitur fides Christi tanquam obiecti, potest intelligi fides implicita Christi, quæ verè est fides Christi tanquam obiecti, quamuis sit explicita alius obiecti, & magis sit huius, quam Christi. Ita D. Thom. *2. 2. quæstione 2. articulo septimo,* Suarius *de fide, dubio 12. sectione tertio,* Turrian. *2. 2. disputat. 27. dubio 3.*

Petr. Hurtado de Mend. *2. 2. d. 44. section. 1. & alij Communiter.*

²⁴³ Hinc sententiam longe probabiliorem esse existimo. Ad locum vero Pauli conuenientius responderim, si intelligatur inibi fides explicita Christi tanquam obiecti, non requiri ab Apo stolo tanquam necessariam necessitate medij, sed tantum necessitate præcepti, absque cuius obseruatione non poterant iustificari, qui habebant sufficientem illius notitiam. Fateor quidem D. Augustinum *Epistol. 57. quæstion. 2. & sæpe alibi,* primam sententiam docuisse, sed tanti Diui venia, rigidè existimo sensisse, & non solido omnino fundamento.

Dvbiwm XXXVII

An in lege Euangelica Fides explicita Christi Domini sit medium ad iustificationem necessarium?

²⁴⁴ Fides explicita Christi, seu mediatoris est in Legis Euangelicæ statu medium necessarium ad iustificationem. Quia *Mar. vltim.* Dominus ait, Prædicate Euangelium omni creaturæ: *qui non crediderit Euangelium condemnabitur.* Ergo necessarium est credere expresse Euangelium, quod fuit expresse prædicatum, ac proinde Christum in Euangelio prædicatum expressissimè. Et quia Tridentin. sess. 6. c. 6. agens de dispositione ad iustificationem, ait homines disponi per fidem, credentes, vera esse, quæ diuinitus reuelata sunt, atque illud in primis, à Deo iustificari impium per gratiam eius, *per redemptionem, quæ est in Christo Iesv.* Sic Valentia 2. 2. *dubio primo, quæstione secunda, puncto quarto.* Molina *parte prima, quæstione prima, articulo primo, dubio secundo.* Sanchez *libro secundo, Decalogi capite secundo,* Lorca 2. 2. *dubio 22.* Pesanti, *quæstione secunda, articulo septimo, dubio primo,* Granad. *tract. 10. d. 2. section. 2.*

²⁴⁵ In lege Euangelica non est necessaria fides explicita Christi, vt medium ad iustificationem. Quia *Act. 10.* Cornelius antè quam ei Petrus prædicaret Christum, & ipse eum explicitè crederet, & significatur esse iustus, vt docent communiter Interpretes, & Patres, etiamsi oppositum Diuus Augustinus, & Diuus Chrysostomus sentiant. Ratione autem probo. Quia etiam post sufficientem Euangelij prædicationem fides explicita Christi non est medium ex natura rei ad iustificationem necessarium, ad hanc enim sufficit fides Dei summiboni, cum sufficiat ad actum dilectionis Dei. Neque est medium necassarium ex Dei institutione; quia de hac non constat. Ita Sotus *in quart, distinction. quint, quæstion. vnic. artic. secund. dub. vltim.* Vega *l. 6. in Tridentim. capite 22.* Bannes, & Aragon. 2. 2. *quæstion. secund.* Suarius *de fide, dubio 12. section. quart.* Turrian. 2. 2. *disputat. 27. dubio quart.* Vasquez *in manuscript. de fide, qu. 2. art. 7. dubio 3.*

²⁴⁶ Cum his sentio, videns, locum Scripturæ Sacræ pro prima sententia adductum non vr-[34]gere. Illis enim verbis *Marc. vltim. Qui non crediderit, condemnabitur,* sufficienter satisfit, dicendo, in eis tantum necessitatem præcepti contineri. Quia ille, cui sufficienter prædicatum est Euangelium, violatione præcepti credendi, vtpotè præcepti grauis, condemnationi addicetur Porrò nec Tridentinum vrget. Inibi enim est sermo de dispositione ad iustificationem per Baptismum faciendam, & non de dispositione per actum dilectionis; imo crediderim non esse sermonem de dispositione simpliciter necessaria adhuc ex præcepto ad iustificationem medio Baptismo faciendam: sed de dispositione, qua adulti baptizandi ad eam iustificationem regulariter disponuntur.

Dvbiwm XXXVIII.

An Fides explicita Christi Domini in lege Euangelica sit medium necessarium ad ingressum gloriæ?

²⁴⁷ Licet fides explicita Christi non sit medium necessarium ad iustificationem: nihil ominus homini iam iusto est necessarium medium ad gloriæ adeptionem. Quia fides explicita Christi, fuit medium necessarium Cornelio (vt asserit Diuus Augustinus *I. de prædest. Sanct. capite septimo*.) ad salutem æternam assequendam. Et generaliter idem videtur significari *Marc. vltim. Qui non crediderit condemnabitur, & Icann. 3. Vt omnis, qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam.* Et infrà, *Qui non credit, iam iudicantus est.* Ergo quamuis fides explicita Christi non sit medium necessarium, vt peccator fiat iustus: est tamen, vt iustus vitam, seu salutem æternam adipiscatur. Sic Canus *relect. de Sacrament. pert. secund quæstion. secund.* Bannes *2. 2. quæstion. secund. articulo octauo.* Aragon. *ibid. art. 5.* Castro *lib. 2. de lege pænal. capit. 14.*

²⁴⁸ Fides explicita Christi homini iam iusto non est medium necessarium ad gloriæ adeptionem. Quia absque fundamento dicitur iustificatum non posse absque fide explicita Christi, in iustificatione perseuerare. Imo id dicitur contra rationem. Quia iustus, qui vsque ad obitum in iustitia perseuerat, gloriam adipiscitur. *Matth. 24. Qui autem perseuerauerit vsque in finem, hic saluus erit.* & definit Tridentin. *sess. 6. cap. 16.* Ad perseuerandum autem in iustitia, & sanctitate non est necessaria vt medium fides explicita Christi, imò nec alius obiecti. Ad id enim sufficit, quòd nullum violetur præceptum, graue culpabiliter, & grauiter, quod absque dubio contingere potest absque fide explicita Christi, imò cuiuscumque alius obiecti. Ita Suarius *de fide, dubio 12. section. quart.* Lorca *2. 2. disputat. 33. dubio septimo*, Coninch. *de fide, disputat. 14. dubio nono.* Vasquez *1. 3. dub. 193.* & alij communiter.

²⁴⁹ Ego quidem his hærens Doctoribus concesserim, fidem explicitam Christi, non esse medium necessarium ad iustificationem, abnegarim tamen, esse medium necessarium ad gloriam. Et quamuis in testimoniis ex Scriptura Sacra adductis significetur fidem expressam Christi esse necessariam ad gloriam, non tamen significatur, esse necessariam necessitate medij, de qua nostra quæstio: sed tantum necessitate præcepti affirmatiui, & negatiui in peccatore, vt violatione præcepti fidei non ponit iustificationi obicem, & in iusto, vt transgressione dicti præcepti non amittat iustitiam, absque qua non saluabitur.

Dvbiwm XXXIX.

An in lege Euangelica Fides explicita Mysterij Trinitatis sit medium ad iustificationem necessarium?

²⁵⁰ **S**uppono ex communi Theologorum placito, ante Christi aduentum fidem explicitam Trinitatis non fuisse medium necessarium ad iustificationem. Quia neque fuit necessaria ex natura rei, vt patet: nam ex hac sufficit fides explicita Dei existentis, seu boni in se; neque ex Dei institutione, quia de hac minimè corrstar. Quæstio igitur est, an fides huiusmodi sit in lege Euangelica necessarium ad iustificationem medium?

²⁵¹ Est medium necessarium. Quia Trinitatis mysterium est obiectum fidei principalissimum ergo in hac principalissimo legis Euangelicæ statu fides, quæ magis principaliter requiritur, ad iustificationem tanquam medium, est fides Trinitatis explicita. Et quia Baptismus est Trinitatis professio: At Baptismus est medium necessarium ad iustificationem: ergo etiam professio Trinitatis, & consequenter etiam fides explicita Trinitatis: nequit enim quis profiteri, quod non credit. Sic Valentia 2. 2. *dubio primo, quæstione secunda, puncto quinto*. Sanchez libro secundo, Decalogi capite secundo. Lorca 2. 2. *dubio 20. numero sexto, & dubio 22*. Becan. 2. 2. *capite 12. quæstione tertia, Granad, d. 2. sectione secunda, Adam. disp. 1. quæstion. 7. dubio secundo*.

²⁵² Medium necessarium non est. Quia credere explicitè mysterium Trinitatis non est medium necessarium ex natura rei; non enim est necessarium ad Dei dilectionem, quæ ad iustificationem sufficit. Neque est medium necessarium ex Dei institutione: quasi Deus actum dilectionis Dei, & susceptionem Sacramenti iustificantis (quibus solis sit iustificatio) alligauerit actui explicito fidei Trinitatis. id enim non constat firmo aliquo fundamento. Ita Scot. *in tert. distinctione 25. quæstion. prim.* Azor. libro octauo, *capite sexto, quæstione sexta*, Coninch. *de fide disputat. 14. dubio 9*. Vasquez *in manuscript. de fide, quæstion. 3. artic. 7. dubio 3. & alij plures*.

²⁵³ Hanc sententiam veriore esse iudicari. Nam quod Trinitas sit obiectum principalissimum fidei, non conuincit, quod adhuc in statu principalissimo legis Euangelicæ, fides explicita illius sit necessarium medium ad iustificationem. Quamuis enim sit obiectum fidei principalissimum, potuit non institui fides explicita illius medium necessarium: & non constat fuisse sic institutam. Pr#terea quod Baptis-[35]mus sit Trinitatis professio, minus conuincit, fidem explicitam Trinitatis esse medium necessarium. Quia quamuis sit professio Trinitatis, & sit medium necessarium ad salutem: potuit fides explicita Trinitatis non sic constitui, & non constat fuisse sic institutam ex Scriptura, aut Patribus; nam qui dicunt fidem Trinitatis esse necessarium, facile de necessitate præcepti exponuntur.

Dvbiwm XL.

*An ex necessitate Præcepti debeat, omnis
Christicola scire explicitè & credere,
quæ in Apostolico Symbolo continentur?*

²⁵⁴ **O**mitto quorundam Iuristarum errorem affirmantium, sufficere Christiano credere fidei articulos implicitè, credendo scilicet quidquid tenet Ecclesia: & requiro, num teneatur omnis Christicola credere, & scire explicitè cuncta quæ in Symbolo continentur?

²⁵⁵ Non tenetur, sed sufficit credere ex præcepti necessitate explicite Mysteria Trinitatis, & Incarnationis. Quia hæc Mysteria in Symbolo Apostolorum, & Catechismo puerorum, & solamni ritu Ecclesiæ celebrantur. Sic Doctores Catholici, quos refert Sanchez *libr. 2. Decalogi capite tertio, à numere quarto*, triplici sententia, quæ quidem in relatum coincidunt. Nam omnes conveniunt, à Christicola quolibet Mysteria Trinitatis, & Incarnationis scienda, & credenda: idque sufficere.

²⁵⁶ Tenetur quidem scire, & credere, quæ in Apostolorum Symbolo continentur, nec sufficit scire, ac credere Trinitatis, & Incarnationis Mysteria. Quia plura Mysteria in Ecclesia celebrantur, pluraque in Apostolorum Symbolo, ac Catechismo continentur, quæ in Mystero Incarnationis, & Trinitatis non videntur explicite contineri. Ita Castro *l. 1. de iusta hæret. punit. c. 9. Valent. 2. 2. d. 1. q. 2. punct. 3. conclus. 2.* Sayrus in *Clavi, libro secundo, capite nono, numeto 15.* Malder. *2. 2. quæstione secunda, articulo septimo, conclusion. vltim.* Coninch. *de fide, disputat. 14. dubio 10. numero 188.* Azorius *tomo primo, libro octavo, capite sexto, quæstione secunda tertia, & quarte, & capite septimo, quæstione tertia*, Vasquez *1. 2. dubio 12. capite secundo, numero secundo*, Suarius *de fide, dubio 13. sectione quarta.* Et videtur constare ex *cap. Ante viginti dies 54. Cap. Baptizandos 57. cap. Non liceat 58. de consecr. distinct. quart.* vbi præcipitur, ne adulti ad Baptismum recipiantur, quin prius scierint mysteria in Symbolo contenta.

²⁵⁷ Censeo probabiliorē esse hanc sententiam. Quia Apostoli, antequam ad prædicandum Euāgelium, ac notitiam fidei tradendam, per orbem dispersi fuissent, hoc Symbolum composuere ea intentione, ut gentibus notitia daretur eorum, quæ credenda sunt: ergo illa scire, & credere omnes obligantur. Et quidem omnibus est præceptum scire, & credere explicite aliqua mysteria, quæ in Symbolo continentur, ut prima tenet sententia. At nullibi constat præceptum speciale circa aliquos articulos, & non circa omnes: ergo asserendum est, de omnibus esse præceptum; aliàs non erit huius præcepti certa materia.

Dvbiwm XLI.

An necessarium sit præcepti necessitate scire, & credere Deiparam semper mansisse Virginem?

²⁵⁸ Operæ pretium duxi indicare, quorum mysteriorum fidei notitia sufficiat, ad præceptum fidei adimplendum. Et quidem illam esse sufficientem esse iudicavi, quia mysteria Symboli Apostolorum secundum eorum substantiam, & quantum ex verbis Symboli sic propositi percipi potest, percipiuntur. Clariorem autem notitiam nemini fidelium, quatenus talis est præcipi; alias Apostoli componentes Symbolum, per illudque nostræ fidei notitiam tradentes, diminutè processissent. Quocirca si Mysteria in Symbolo contenta scias, & credas, provt continentur communiter in puerorum Catechismo, sufficienter huic præcepto satisfacis. Vasquez *1. 2. d. 121. cap. 2.* Azorius *parte prima, libro octavo, capite sexto, quæstione quinta*, Sanchez *libro secundo: Decalogi capite tertio, num. 17.* Vnde de Trinitatis beatissimæ mysterio sufficit, si scias, & credas, esse tres Personas inter se distinctas, quarum quælibet sit Deus, nec obinde plures esse Deos, sed vnum tantum; qua vero ratione distinguatur, & quomodo una persona ab alia procedat,

Theologis relinquendum. Debes scire, hunc Deum esse cœli, ac terræ Creatorem, id est, hæc omnia produxisse; sed qua ratione illa produxerit, an ex præsupposito subiecto, an ab æterno, non videtur omnibus necessarium scitu. Suarius *de fide, dubio 13. sectione quarta, numero sexto*, contra Bannes 2. 2. *quæstione secunda, articulo octiuo* Debes scire, ac credere, Deum esse Saluatorem, idest, tibi posse peccata dimittere: & Glorificatorem in beatitudine æterna, ac supernaturali animarum, & corporum: ac proinde ibi credimus carnis resurrectionem, Præterea debes explicitè cognoscere Mysteria ad Chtisti Domini humanitatem attinentia, quæque in Symbolo, & in articulis fidei continentur. Ac primùm debes scire, ac credere Christum Dei Filium esse verum Deum, & hominem, de Spiritu Sancto ex Maria Virgine conceptum. Sic enim excellentiam Christi, & eius Matris agnoscis. Priusquam verò reliqua mysteria percurram, quæsierim, necessarium ne sit ex præcepto, scire, ac credere Deiparam semper permansisse Virginem?

²⁵⁹ Non est necessarium. Quia hoc mysterium non ita clarè, ac distinctè fuit ab Apostolis in Symbolo traditum. Sic nonnulli Doctores, quorum sententiam probabilem esse iudicat Suarius *de fide, dubio 13. sectione quarta, numero septimo*, Fauet Sanchez *libr. 2. Decalog. capit. 3. numero 17*.

²⁶⁰[36] Necessarium est. Quia satis explicitè ab Apostolis fuit traditum perpetue Virginitatis Mariæ Mysterium: cum dixere, Christum Dominimi natum fuisse ex Maria Virgine: nomen enim Virginis absolutè prolatum, quemlibet statum comprehendit. Ita Suarius *vbi suprà. Coninch. de fide, disp. 14. dub. 10. num. 189. Palao de fide tractat quart. dub. prim punct. 10. numero quinto*.

²⁶¹ Hoc longe probabilius esse defendo. Quia in articulis fidei, qui omnibus credendis proponuntur, expresse hoc traditur. Et quidem hoc est conuenientissimum, tum ad vitandos errores, qui in ea materia possunt oriri: tum ad dignam æstimationem de immaculata Dei Matre gerendam.

Dvbiwm XLII.

An necessarium sit ex præcepto fidelibus scire explicite, ac credere articulum de Christi Domini ad inferos descensione?

²⁶² P^Ost Christi natiuitatem credenda proponitur eius Passio, mors, resurrectio, & sessio ad Patris dexteram, aduentusque ad iudicium: quæ omnia scienda, & credenda sunt explicitè, tum quia in Symbnlo Apostolorum continentur: tum quia publicè ab Ecclesia celebrâtur. Sanchez *libro 2. Decalogi capite 3. num. 6*. Quæsierim autem, num sit necessarium fidelibus, explicitè scire, ac credere articulum de Christi Domini ad inferos descensu?

²⁶³ Necessarium est. Quia est fidei articulus æquè fidelibus expositus ad credendum. Sic Theologi de republica literaria optime meriti, quos consului.

²⁶⁴ Non est necessarium. Quia non videtur res fidelibus necessaria admodum: & articulus hic in Symbolo Niceno est omissus. Ita Suarius *tomo secundo, in tertiam partem, d. 43. sect. 2. fine.*

²⁶⁵ Ego quidem existimo necessarium id non esse sub graui piaculo: sicut non est necessarium, circumstantias passionis Dominicæ agnoscere, videlicet, passum esse sub Pontio Pilato; sufficit enim, si sciatur, & credatur esse passum.

Dvbivm XLIII.

An explicitè sciendum, ac credendum sit Christum Dominum ad Patris dexteram sedere?

²⁶⁶ Non est necessarium scire, ac credere articulum de Christi Domini ad Patris dexteram sessione. Quia propter eius difficultatem in explicando huius sessionis sensum videtur præceptum ad explicitam cognitionem articuli huius non obligare. Sic Azorius *tom. 1. cap. 6. qu. 5.*

²⁶⁷ Necessarium est. Quia articulus est fidelibus propositus sicut alij. Nec difficile admodum est scire, Christum in cælum ascendentem habere in illo supremum locum, vt homo est: & æqualem Patri, vt Deus est. Ita Castro Palao, *de fide, tractat. quart. dub prim, punct. 10. num quint.*

Probabiliorē hanc sententiam esse iudico. Quia hoc peetinet ad dignam Christi Domini aestimationem, ac debitum honorem exhibendum.

Dvbivm XLIV.

An explicitè debeat quisque scire, ac credere articulum de Communione Sanctorum?

²⁶⁸ Præter præfatos de Christi Domini Humanitate ac Diuinitate articulos duo in Symbolo Apostolico adduntur in quibus est aliqua difficultas, num debeant explicitè scire, & credi? nempe Catholica Ecclesia, & Communio Sanctorum. Et quidem de Catholica Ecclesia nemini existimo posse esse dubium ab omnibus explicitè sciendum, & credendum esse. Quia omnes tenentur scire, sub hac fidei professione esse salutem, & extra non esse. Azorius *tomo primo, libro octauo, capite sexto, quæstione quinta.* Quæstio igitur de Communione Sanctorum solummodo procedit.

²⁶⁹ Non est necessarium, explicitè scire, & credere articulum de Sanctorum Communione. Quia vix docti percipiunt huius articuli sensum: quidni vulgus imperitum? Sic Sanchez *libr. secundo, Decalogi capite tertio, numero octauo, Suarius de fide, dubio 13. sectione quarta, numero 10.* Coninch. *de fide, disputat. 14. dubio 10.*

²⁷⁰ Omnes obligati sunt scire, ac credere explicitè huius articuli substantiam. Quia in Symbolo continetur, & non apparet specialis ratio hunc articulum eximendi à

generali obligatione sciendi articulos fidei in Symbolo contentos. præcipuè cum conuenientissimum sit, vt charitas inter fideles augeatur, scientes, hanc inter se adesse spiritualium bonorum communicationem. Ita Castro Palao *de fide, tractat. quart. dubio primo, puncto 10. numero quinto*, & alij.

²⁷¹ Cum his sentio. Attamen non existimo, obligatos esse fideles, ad sciendum, qua ratione hæc communicatio contingat? Sufficit, si sciant contingere. Quod certè à nullo etiam rustico videtur ignoratum, siquidem omnes petunt ab aliis, vt in suis orationibus memoriam illorum gerant. Sentiunt ergo, hanc communicationem adesse.

[37] **Dvbivm XLV.**

*An Mysteria plura extra Symbolum
contenta, nempe Circumcisio, Transfiguratio,
Præsentatio in Templo, & c. scienda,
& credenda sint explicite à fidelibus?*

²⁷² Scienda, & credenda explicitè sunt. Quia indecens videtur esse, hæc mysteria in Ecclesia publice, ac solemniter celebrari, & non arctari fidelem ad eorum notitiam. Sic Lorca 2. 2. *disp. 23. num. 12*. Idem docet Coninch. *de fide, d. 14. dub. 10. n. 190*. sed non sub graui obligatione, sed leui.

²⁷³ Non sunt explicite necessario scienda, & credenda. Quia durum est, omnes fideles huiusmodi obligatione adstringi. Ita Sanchez *libro 2. Decalogi cap. 3. num. 6*. Palao *de fide, tract. 4. d. 1. punct. 10. num. 6*. Valentia 2. 2. *d. 1. quæ. 2. punct. 4*.

²⁷⁴ Eiusdem mentis sum. Nam si omnes fideles hac obligatione adstringerentur, tenerentur Parochi de his pœnitentes instruere, quod non video vsu receptum.

Dvbivm XLVI.

*An necessarium sit te explicitè scire,
& credere Sacramenta Confirmationis,
Extrema Vnctionis, Ordinis, & Matrimonij?*

²⁷⁵ Profectò Sacramenta quæ sunt de necessitate, ab omnibus explicite cognoscenda, ac credenda sunt, Baptismus enim debet cognosci, vt scias, ipso remitti originale peccatum, & dilutum Christo vti membrum aptari, & ad legem obligati Euangelicam. Pœnitentiæ cognitio est omninò necessaria, vt si à prima gratia decideris, scias quonammodo resurgere valeas Eucharistiam vero dignoscere debes, vt scias, sub hoc Sacramento Christum contineri, & adorari, & à fidelibus sumi, & ad illius susceptionem suo tempore obligari. Iam requiro, vtrum necessarium sit, fidelem scire, & credere explicite Confirmationis, Extremæ Vnctionis, Ordinis, ac Matrimonij Sacramenta?

²⁷⁶ Non est necessarium. Quia ipsa necessaria non sunt. Sic Valentia 2. 2. d. 1. *quæstiont secunda, puncto quinto, post secund. conclusion. dubio primo*. Suarius *de fide, disp. 13. sectione quarta, numero 12*.

²⁷⁷ Necessarium est. Quia si velis illa haud necessaria Sacramenta recipere, non poteris, nisi illorum essentiam dignoscas, vt oportet recipere, oportet tamen ea dignoscas, vt gratum te Deo pro tot remediis ad tuam salutem institutis. Ita Bannes 2. 2. *quæstione secunda, articulo octauo dubio secundo* Petr. Ledesm. *tom. 2. summ. tract. 1. cap. 2. conclus. 9*. Sanchez *libr. 2. Decal. cap. 3. num. 9*.

²⁷⁸ Existimo, si tui compos Confirmationem, vel Extremam Vnctionem suscepturus es, te obligatum esse scire, quid illis Sacramentis significetur. idemque affirmo, cum Matrimonium, vel Ordinem suscipis. Quia huiusmodi cognitio ad Sacramentorum pertinet reuerentiam. Dum autem non decernis illa suscipere, etsi probabilem iudico primam sententiam, probabilius credo, te obligari. Scio tamen Coninch *de fide, d. 14. dub. 10. concl. 3. numero 192*. inclinare non esse sub graui culpa obligationem. Cui consentire lubet cum Sanchez *li. 2. Decal. cap. 3. num. 9*.

Dvbiwm XLVII.

An sub graui culpa debeas, Dominicam Orationem scire?

²⁷⁹ OMnes conneniunt, te obligatum esse scire Decalogi, & Ecclesiæ præcepta. Quia horum cognitio necessaria est, vt cognoscas, quid debeas facere, quid vitare. Opera vero misericordiæ solum quatenus in præceptis continentur, est tibi obligatio sciendi. Restat inquirere de Oratione Dominica, nùm sub graui piaculo illam scire debeas?

²⁸⁰ Non debes sub piaculo graui, sed solummodo sub veniali obligaris. Quia huiusmodi Oratio nullibi inuenitur esse præcepta. Sic Suarius *de fide, d. 13. sect. 4. n. 12*.

²⁸¹ Sub piaculo graui obligaris. Quia omnibus est datum præceptum orandi, ac deprecandi Deum: At nulla deprecatio esse potest efficacior ad salutem, quam ea, quæ in Oratione Dominica continentur. Ergo, &c. Ita Coninch. *de fide, d. 14. dub. 10. concl. 3. num. 193*. Sanchez *l. 2. Decalog. c. 3. n. 10*. plures referens. Valent. 2. 2. d. 1. q. 2. *punct. 5*.

²⁸² Eiusdem sum sententiæ. asserens, Suarij mei venia: probabilius esse, sub graui culpa obligari fideles Orationem Dominicam secundum substantiam scire. Nam sæpè debet tam iustus, quam peccator aliqua in Oratione illa contenta petere: ergo tenetur illam scire: imo, si bene perpenditur, nihil excogitari potest animæ, ac corpori salubre, & ad Dei gloriam pertinens, quod in illa Oratione non contineatur. Aduerto tamen, non esse necessarium sub graui culpa, Symbolum, Præcepta Decalogi, & Ecclesiæ, Orationemque Dominicam ordine, quo sunt composita, memoria retinere Sufficit, si sensum calleas, & substantiam retineas. Credo tamen sub veniali te esse obligatum vt ex communi sententia docet Suar. *de fide, d. 13. sect. 5. n. 8*. E contra vero nullomodo satisfacis, si memoria teneas, & sensum non calleas. Quia tunc est scientia verborum, non mysteriorum: notitia autem mysteriorum fidei est, quæ expostulatur. Coninch *d. 14. dub. 10. n. 194*. Sanch. *l. 2. Decal. c. 3. num. 16*. Bannes 2. 2. *quæst. 2. art. 8. dubio 2*.

[38] **Dvbiwm XLVIII.**

*An dari possit, ignorantia inuincibilis
eorum, quæ quis scire tenetur ad salutem?*

²⁸³ **N**ON datur ignorantia inuincibilis horum mysteriorum, quæ quis scire tenetur ad salutem tam inter fideles, quam infideles. Quia lumine naturæ tenetur quilibet Deum colere, ac consequenter inuestigare, quo cultu tam interiori, quam exteriori sit colendus: ergo si iuxta hoc lumen naturæ inditum, diligentiam fecit, sine dubio de fide illuminabitur: Deus enim neminem gerentem, quod in se est, deserit. Non igitur in aliquo potest inuincibilis in esse ignorantia. Sic Bonauentura *in 3. dist. 25. articulo primo, quæstione secunda ad vltimam, & quæstione tertia, ad penultimam*. Adrian. *quodlib. 2. quæst. 1.*

²⁸⁴ Dari potest in vtrisque inuincibilis ignorantia obligationis addiscendi mysteria fidei. Quia hæc ignorantia tunc adest, cum nullam suspicionem, & dubitationem habet talis obligationis: At contingere sæpe potest, tum inter infideles, tum inter fideles vt quis careat tali suspitione, vel quia fidei mysteria ei non fuerint proposita, vel casu, quo proposita fuerint, obligationis addiscendi non percepit: ergo ea inuincibiliter ignorare poterit. Ita Nauarra *summ. capite 11. numero 22. Azorius tome 1. libro 8. capite 6. quæstione 7. & capite 7. quæstione 3. & capite 8. quæstion. vltim. Bannes 2. 2. quæstione 2. articulo 8. dubio 2. Vasquez 1. 2. disputatione 121. capite 20. Sanchez libro 2. Decalogi capite 3. numero 20. Coninch. de fide, disputat. 14. dubio 11. numero 225. Sà verb. Fides, numero secundo.*

²⁸⁵ Ego quidem recólens distinctionem de iis, quæ sunt necessario cognoscenda necessitate medij. & iis quæ cognoscenda sunt necessitate præcepti: affirmo, rarò contingere, aliquem habere ignorantiam inuincibilem eorum, quæ necessari, sunt ad salutem medij necessitate. Nam cum hæc in cognitione Dei potentis remittere peccata, & gratiam, ac gloriam concedere, consistat: rarus esse potest, cuius mentem hæc notitia saltem sub dubio non imbuerit. Dixi, raro contingere posse, quia existimo casum non esse impossibilem. Potest namque quis ita barbarus, & agrestis esse, ac inter barbaros nutriri, vt solius Dei notitiam habeat, careat tamen notitia illius, quatenus author est supernaturalium donorum: quam notitiam vidimus necessariam esse necessitate medij ad salutem, & cuius carentia illi immediatè non imputetur; quia non se illi offert ratio dubitandi, ac suspicandi, obligatum esse inquirere. At si de notitia eorum, quæ ex præcepto quis scire tenetur, loquamur, non solùm rarò, sed frequenter puta im dari etiam inter fideles inuincibilem ignorandam. Quia experimento constat plures ita rudes esse, & agrestes, vt etiamsi sæpius moniti sint de obligatione hæc addiscendi, vix illam percipiant; & esto, quod percipiant, vel mox excidit ex memoria, vel mediocri diligentia contenti sunt, neque in illorum mentem venit, maiorem esse adhibendam. Addo, plurimos neque de hac obligatione monitos vnquam fuisse, nec dubio, aut scrupulo compunctos. Lege Suarium *de fide, disputatione 15. sectione prima, numero 10. & Azotius tom. 1. cap. 7. qu. 3.*

Dvbiwm XLIX.

An cum primum quis rationis vsum inierit, teneatur Fidei mysteria ediscere, quæ necessaria sunt?

²⁸⁶ Non tenetur cum primum assequitur vsum rationis, sed cum ad pubertatis tempus aduentarit, hæc ediscere, ac credere. Quia ante illam ætatem nullus videtur vsu rationis perfecto uti. Sic nonnulli, quos presso nomine memorat Fernandez de Castro Palao *de fide, tract. 4. d. 1. punct. 11. num. 1.* Et Manuel *tom. 1. sum. edit. 2. c. 88. n. 1.* Ludou. Lopez *p. 1. Instr. c. 41. ver. Veniale est.*

²⁸⁷ Tenetur plane quis cum primum rationis vsum fuerit assecutus ea mysteria ediscere, ac credere. Quia si fidelis non est, tenetur fidem suscipere: Si autem fidem ante rationis vsum susceperit, tenetur, se ad Deum conuertere, & omnia sua in vltimum finem ordinare: At hæc fieri non possunt absque mystertiorum fidei cognitione: ergo illam tunc tenetur procurare. Ita Nauarra *summ. capite 11. numero 22.* Azorius *tom. 1. l. 8. c. 7. q. 2.* Sanchez *l. 2. Decal. cap. 3. num. 12.* Suarius *de fide, d. 13. sect. 5. num. 6.* Coninch. *de fide, disputatione 14. dubio 10. numero 195.*

²⁸⁸ Ego autem iudico, primam sententiam haud esse retinendam. Nam ex iure diuino tenemur, præcepta Decalogi seruare, & fidei mysteriis assentiri, cum rationis vsum habemus, siquidem Christus Dominus omni creaturæ mandauit Euangelium prædicari, neque prædicationem ad adultos restrinxit, seu pubertatem attingentes: ergo omnis creatura vsus rationis capax doctrinam Euangelij ex iure diuino tenetur suscipere. Huius vero obligationis omissio ex suo genere est grauis, & peccatum mortale inducit. Quia præceptum affirmatiuum fidei, quod est res grauissima, exerceri non potest absque huiusmodi notitia: est igitur hæc ex præcepto graui habenda. Dixi, *ex genere suo*; aliquando enim ex leui negligentia, vel imperfecta deliberatione, vel ex materiæ leuitate potest esse veniale: siquidem veniale est, nescire memoriter Symbolum, Orationem Dominicam, imo & substantiam vnus articuli non tam grauis momenti, qualis videtur. Descensus Domini ad inferos, ignorare. Quia hæc leuis materia reputatur, sicuti si ignorares te Crucis signo munire. Adnotat Sanchez *libmro secundo, Decalogi capite tertio, numero 14.*

[39] Dvbiwm L.

An si fidei mysteria proponantur infideli vt magis credibilia, tametsi non credibilia euidenter teneatur eis ante articulum etiam mortis assentiri?

²⁸⁹ Tenetur etiam extra mortis articulum. Quia in medio necessario ad salutem securiorem viam quis debet amplecti, ne se periculo errandi exponat. Et licet cuilibet liceat sequi opinionem probabilem, probabiliori relictæ. hoc tamen non est intelligendum de opinione probabili facti, sed iuris: vt contingit, cum à longe hominem vides, quem

probabiliter existimas esse feram: licet enim æquè probabile sit hominem esse, & feram esse: non tamen est probabile, te posse ad illum sagittam immittere; quia prior probabilitas est facti, non iuris. Ita in nostro casu, etsi probabile sit, illam sectam. bonam esse, quia tamen probabilius est, fidem illi propositam esse meliorem, probabile non est, eum posse ei sectæ adhærere, & fidem respuere. Sic Bannes 2. 2. q. 10. a. 1. dub. 3. concl. 3. & 4. Ledesm. 2. tom. summ. tract 1. cap. 5. concl. 5. & 6.

²⁹⁰ Extra mortis articulum non tenetur. Quia testat tempus rem amplius examinandi. In articulo autem mortis debet quis suæ saluti prouidere meliori, ac securiori via, qua possit. Quia non superest tempus, rem diligentius examinâdi, neque errorem, si fortè contingat corrigendi. Ita Sanch. l. 2. Decal. cap. 1. n. 6.

²⁹¹ Mihi autem videtur, probabilius esse, nullo vnquam tempore illum esse obligatum amplecti fidem propositam intra terminos tantum probabiles, sed necessarium esse, proponi fidem tanquam euidenter credibilem, vt quis teneatur illam amplecti. Et quidem hoc esse necessarium extra articulum mortis, docuit Sanchez *vbi suprâ*, & tenere videntur Vasqu. Aragon. Victoria, & Azorios ab ipso relati. Quia fides proposita, solùm sub probabilitate, quod sit credibilis, non infert, te obligatum esse credere, sed solum te posse credere. Ad obligationem enim inducendam, necessarium erat, vt cognosceres fidem ita esse creditu dignam, vt nulla ratione contrarius error dignus creditu inueniatur. Quia dum contrarius error dignus creditu inuenitur, non teneris illum deserere. ergo nec fidei assentiri At hæc ratio æqualiter probat de mortis articulo, ac de reliquo tempore, ideóque nullus ex Doctoribus citatis præter Sanchez hanc gessit distinctionem, sed generatim affirmarunt, non teneri infidelem fidei mysteriis assentiri, quovsque de eorum credibilitate conuincatur. Et speciatim probo. Quia obligatio colendi Deum fide vera æqualiter obligat in vita, & in morte. Ergo si Deus non offenditur dum viuit infidelis per repulsam factam de fide sibi tantum probabiliter: proposita: neque in morte offendetur. Sic Ioann. Sanchez in *select. dub. 19. à numero 4.*

Dvbiwm LI.

*Infans fidelis inter infideles, vel
hæreticos enutritus, si post vsum rationis
adoret idola, vel hæreses contra ius
naturæ proferat peccatne contra fidem?*

²⁹² PROfectorum qui inter Catholicos nutritus est, credere tenetur, cum ei fidei mysteria proponuntur ita, vt non habeat iustam rationem dubitandi, vera illis proponi. Si autem inter hæreticos sit enutritus, debent ei mysteria fidei sic proponi, ac si infidelis esset alias non tenebitur assentiri. Quia temerè, & imprudenter procederet, si cuilibet prædicanti præberet assensum. Quocirca is neque hæreticus est puniendus, quovsque constet, & probetur, ei fuisse nostræ fidei mysteria sufficienter proposita, & nihilominus repulisse. Castro *de iusta hæret. punit. capite octauo, dubio secundo* Simanc. *de Cathol. institut. titul. 33. numero septimo* Aragon. 2. 2. quæstione 11. articulo secundo, dubio vltimo. Sanchez libro

secundo, Decologi, capite primo, numero octauo. Quæsierim autem, an infans fidelis inter infideles, vel hæreticos enutritus, si post rationis vsum adoret idola, aut hæreses contra ius naturæ proferat, peccet contra fidem, & illam amittat?

²⁹³ Peccat, & amittit. Quia ad amittendam fidem non requiritur cognitio illius: si enim quis inuincibiliter ignoret, se baptizatum esse, & voluntariè erroribus fidei contrariis assentiretur, fidem amittet. Quia ille assensus vere est contra fidem, & peccaminosus: ergo si fidelis baptizaras crederet culpabiliter, fornicationem (verbi gratiâ.) esse licitam, vel idola esse adoranda, culpabilem aduersus fidem haberet errorem. Ergo fidem destrueret. Sic Bannes 2. 2. *quæstione 10. articulo quinto.* Petr. de Ledesm. *tomo 2. sum tractat. 1. capite 5. post concl. 10. difficultat. 2.*

²⁹⁴ Nec peccat, nec amittit fidem. Quia ignorat illam inuincibiliter. Ita Sanchez *libro secundo Decalogi capite 1. num. 8.* Suar *de fide, d. 15. sect. 2. n. 3.* Palao *de fide, tract. 4. d. 1. punct. 12. numero 16.*

²⁹⁵ Cum his opinor probabilius vtique sentientibus. Imò dato, quod eius ignorantia: & inaduertentia culpabilis fit fidem non amittere defendo. Quia non quælibet ignorantia, & inaduertentia culpabilis fidem excludit, sed requiritur pertinacia. Ex communi sententia loquor.

CAPVT XIX.

Circa externæ Fidei confessionis obligationem.

[40] Dvbiwm LII.

*An teneatur quisque fidelis Fidem manifestare,
quoties à potestate publica (quæcumque
illa sit,) de fide rogatur etiamsi secreto
rogetur, vel generalis examinatio fiat?*

²⁹⁶ ROgari quis potest à Rege, ac Superiore proprio, vel extraneo. Rogari potest publice, vel secreto. Rogari potest generaliter, vel in particulari. Rogari ab homine priuato potest. Quæsierim in primis, an quis sit obligatus fidem manifestare, quoties à potestate publica, (quæcumque illa sit,) de fide, aut genenliter inter plures, at in particulari ipse solus de Fide interrogetur?

²⁹⁷ Obligatur quidem. Quia præceptum Confessionis fidei tunc obligat, cum ex illa, magnus Dei, ac fidei honor speratur: At ex confessione facta coram publica potestate siue quis generatim inter plures, siue particulatim interrogetur, ille effectus potest sperari. Ergo tenetur tunc se fidei sectatorem profiteri. Sic D. Thom. 2. 2. *quæstion. 3. articul. 2.* Sanchez *libro secundo Decalogi capite quarto, numero sexto,* alios citans Valentia 2. 2.

dub. 1. quæstion. 3. punct. 2. dubio tertio. Bannes 2. 2. quæstione 3. articulo 2. dubio 1. conclus. 3. Azor. tom. 1. lib. 8. cap. 27. qu. 1.

²⁹⁸ Non obligatur. Quia neque ratione præcepti Principis tenetur, cum hoc non obliget cum graui detrimento; neque ex præcepto fidei negatiuo, cum inde non appareat, illum negassie fidem, sed solùm occultasse, quod per se est licitum; neque etiam ex præcepto positiuo fidei, quod non obilgat, cum qualisqualis honor Dei confessione accrescit, & ex illius omissione subtrahitur: sed cum grauis, ac magnus est: At ex tali manifestatione præsumi non potest, grauem Dei honorem, & magnam fidei exaltationem esse futuram: imo potius potest præsumi occultatione fidem esse amplius promonendam, & fideles occultos confirmandos: ergo. *Ira Suarius de fide, dubio 14. sectione tertia, numero sexto, Tabiena verb. Fides. Palao de fide tractat. 4. dubio 1. punct. 14. numero 2.*

²⁹⁹ Hos sequor, & in hoc sensu existimo, aliquos ex primæ sententiæ Doctoribus esse loquutos. Itaque potest quis examinari singulariter, vel generaliter cum aliis: vt si diceret Rex. Qni fuerint Catholici, manifestentur. Si singularis examinatio fiat, tenetur plane, siue à Rege proprio, siue ab extraneo, siue à quolibet alio particulari, siue publicè, siue secreto interrogetur. Si autem generaliter cum aliis examinatio fiat, regulariter loquendo, non tenetur ob rationem præfatam se prodere, ac fidem manifestare. Dixi, *Regulariter loquendo*. Quia aliquando tenetur, scilicet, quando specttis circumstantiis, meritò alij suspicarentur illum fidem deserere: tunc namque obligatus est, fidem manifestare. Nam licet non teneatur semper aliis se fidelem ostendere: tenetur tamen non se positine ostendere: infidelem. Quando autem hæ circumstantiæ concurrant, prudentis arbitrio est iudicandum. Quod iudicium desumi potest ex casibus, quod Coninch. *de fide, disp. 15. dub. 5. à numero 112. recenset.*

Dvbiwm LIII.

*An licitum sit celare fidem verbis, vel
signis per se contrariam Religionem
significantibus, casu quo non instet
præceptum positium fidem manifestandi?*

³⁰⁰ Licitum est. Quia huiusmodi simulatio in tantum potest esse peccatum, in quantum est mendacium, ostendens illis verbis, aut signis vanos Deos esse dignos cultu, cum tamen non sint: sed hoc non ostendit sic simulans; non enim ea intentione verba, aut signa illa præstat, sed ob alios fines honestos: ergo illa simulatio mendacium non est. Certè licitum est tibi vti infidelium indumentis, quarum adspectu adstantes decipiuntur, & iudicant, te esse infidelem: Igitur deceptio aliorum mendacium in simulatione non constituit. Sic Adrian. *in 4. tractat. de Baptismo. qu. 1. articul. 1. ad 5.* id confirmans exemplo simulationis Iesv Regis Israël 4. *Reg. 10.* qui volent occidere omnes Baal cultores, dixit, se velle Baal solemni sacrificio venerari. at Deus hanc eius simulationem videtur approbasse, cum dicit: *Quia studiose egisti, quod rectum erat, & placebat oculis meis, & omnia, quæ erant in corde meo fecisti contra domum Achab. & c.* Ergo simulare factis, & verbis contrariam

Religionem, licitum aliquando est. Quod videtur D. Hieronym. *ad cap. 2. Gal & Epist. 89. ad Augu.* approbare.

³⁰¹ Minime est licitum verbis, ac factis vti. quæ spectatis circumstantiis, nullam habent significationem præter falsæ Religionis cultum. Quia ex fide non solum obligamur præcepto negatiuo non profitendi falsam Religionem ex animo: sed neque quoad apparentiam profiteri: obligamur enim fidem exterius non negare, At vtens illis signis, aut verbis nullam aliam significationem habentibus moraliter præter falsæ Religionis cultum, falsam Religionem exterius profitetur: Ergo illud est intrinsecè malum. Neque obstat, illum non intendere illis verbis, aut signis falsam protestari Religionem, sed aliud longe diuersum. quia sufficit quod in re, & in apparentia, factoque ipso id intendat. Ita Valentia 2. 2. *dubio primo, quæstione tertia, puncto secundo, dubio quarto*, Suarius *de fide, disp. 14. section. 4. numer. 4.* Sanchez *libro secundo Decalogi capite quarto, numero 14.* Coninch. *de fide, disputatione 15. dubio secundo, numero 14.* Pesanti, 2. 2. *quæstione tertia, articulo secundo, dubio primo, conclusione secunda*, Vasqu. 1. 2. *dub. 182. capite quinto*, Toletus *libr. 4. cap. 2. numer. septim.*

³⁰² Ego quidem existimo nullatenus probabilem esse Adriani sententiam sed falsam omninò. Actiones enim significantes falsam Religionem sunt in duplici differentia: alia, [41] quæ ex se, ex vsu, & consuetudine, aut lege nullam aliam significationem habent: alia, quæ illam habent. Prioris generis genuflexio coram idolo, thurificatio, tunsio pectoris. &c. Aliæ sunt, quæ licet significant falsam colere Religionem iis vtentes, etiam simul ostendunt, saltem ex se ob alium finem assumi posse: hæ sunt esus carniū die prohibito, vsus vestium, quibus cultores falsæ Religionis communiter vcuntur. Adrianus autem non solum de his secundis actionibus, verum de primis affirmabat, aliquando licere. Porro eius argumenta nullius roboris sunt. Concedo enim, toam huius simulationis malitiam ad mendacium perniciosum reduci. Nego tamen excusari posse ex intentione proferentis, sicut in aliis materiis distinctis à Religione excusatur. Quia simulatio in aliis materiis indifferens est vt verum, vel falsum significet; quapropter ex proferentis intentione coarctari potest, & determinari, vt veritatem, quam ipse mente retinet significet. Denique ad exemplum Iesv D. August. *l. contra mendac. capite secundo*, & ex il. Io D. Thom. 2. 2. *quæstione 111. articulo primo*, censent in illa simulatione Regem peccasse, neque ob id laudatam fuisse à Deo; sed quia omnes Baal Sacerdotes occidit. Quod indicant illa verba, *Quia studiosè egisti, quod rectum erat*, & c. Non dixit. *Quia studiosè locutus fuisti*, sed *Quia studiosè egisti*, indicans, in solo interemptionis facto rectè processisse, secus in simulata idololatriæ voluntate, quam pro medio assumpsit.

Dvbiūm LIV.

*An licitum aliquando sit vestibus, aut
signis propriis infidelium, vel hæreticorum
vti, vt quis Fidem occultet, cum non
vrget præceptum Fidei confitendæ?*

³⁰³ **L**Oquor de vestibus, & signis, quæ vel ex vsu, & consuetudine, vel ex lege distinguunt homines vnus sectæ ab aliis, (nam de vestibus, & signis, quæ non distinguunt Religionem, sed nationem indubitatum est, non esse peccatum contra fidem illis vti.) Hæc ergo signa distinguunt homines vnus sectæ ab aliis sunt in duplici differentia. Alia primò, & per se ad hanc distinctionem faciendam sunt instituta, quale reputatur Romæ pileus flauis coloris pro Iudæis: fascia pro Turcis, & Sarracenis. Alia sunt, quæ primo & per se ad proficiendam falsam Religionem assumuntur qualia sunt vestes, quas Sacerdotes idolorum assumunt ad sacrificium: vel si Princeps, ad profitendam falsam sectam, & cultum falsis diis exhibendum, signum aliquod gestare præciperet. Quæsierim igitur, licitumne fit fidei, aliquo ex his signis vti, ad fidem occultandam?

³⁰⁴ Minimè est vnquam licitum. Quia gestans vestem institutam ad discernendum infidelem à Catholico, illius gestatione profitetur, se infidelem esse. At infidelitatis professio, quicunque sit, est intrinsecè mala: ergo minime licet.

Sic D. Antonin. *p. 2. titul. 12. cap. 6. Philarc de Offic. Sacerd. tom. 1. part. 2. lib. 3. cap. 9.* Caietan. *2. 2. q. 3. art. 2. dub. 1.* Nauarr. *summ. cap. 12. numero 27.* Toletus *libr. 4. cap. 2. num. 7.* Syluest. *v. Apostasia quæst. 1. verb. Fides, quæst. 5. num. 8. & verb. Infidelitas, fine.* Angel. Tabien. Atmil. *ibi.*

³⁰⁵ Licitum aliquando est vti vestibus, ac signis ad discernendum fidelem ab infideli destinatis. Quia licet his vestibus, ac signis adiuncta sit falsæ Religionis significatio; tamen quia per se illam non significant, sed distinctionem infidelium à fidelibus, quæ significatio est Reipublicæ maximè utilis: ideo possunt, ad hanc significationem præstandam, assumi, ommissa alia significatione falsæ Religionis. Quemadmodum habitas Monachalis non solum ad significandum Monachalem destinatur statum; sed etiam ad corporis indumentum; si vero quis illum assumeret, vt se occultaret, non ideo diceretur Monachalem statum profiteri. Ita Bannes *2. 2. quæstione tertia, articulo secundo, dubio secundo, conclusione tertia, Aragon. ibi, dub. prim. conclus. 2.*

³⁰⁶ Etsi prima sententia satis sit probabilis, probabilior secundam esse reor, nempe ex graui causa licere cuique fidei vti vestibus, & signis ad discernendum fidelem ab infideli destinatis. Quia tamen fundamentum nostræ sententiæ præfatum validum non esse cum Coninch. *de fide, disputat. 15. dubio tertio, numero 67.* crediderim, eam sic confirmo. Attentis circumstantiis nullo modo vestium, seu signorum horumce vsus testatur illum esse infidelis: siquidem quilibet, qui eum Christianum cognosceret, & sic vestitum videret, non iudicaret, negasse fidem, nec id videri voluisse; sed solum iudicaret, voluisse se occultare ob mortis timorem: ergo illarum vestium, aut signorum vsus nullius falsitatis est signum. Secus dixerim, si verbis, quantumvis ambiguis, & restrictis diceret quis, se esse Iudæum, aut Mahometanum. Quia ex illis audientes intelligerent, illum ob mortis timorem fidem abnegasse: aut sic apparere voluisse; quia verborum significatio strictior, & limitatior est, quam vestium, & aliorum signorum. Dixi autem, *Ex graui causa* intercedente. Nam si absque legitima causa geratur, cum nulla causa iusta adsit veritatem occultandi, meritò præsumi potest, eum negasse fidem, vel voluisse desertorem eius apparere, quod est intrinsece malum. Mecum Suarius *de fide, disputat. 14. sectione quinta, numero 51.* Sanchez *libro secundo, Decalogi capite quarto, num. 19.* & Coninch. *citatus. numero 71.*

Dvbiwm LV.

An liceat, fideli ad se occultandum vti vestibus, vel signis infidelium institutis, non ad discernendum eos à fidelibus; sed ad profitendum, protestandumve eorum falsam Religionem, si grauis causa adsit?

³⁰⁷ Licet quidem, si legitima grauis causa detur. Quia quantumcumque ad protestan-[42]dam fidem falsam, cultumque idolis exhibendum sint instituta, non perdunt hæc vestimenta, vel signa suam legitimam significationem tegendi, protegendique corpus à temporis iniuriis Ergò licitum est fideli ob huiusmodi finem illas vestas assumere, relicta illa legali significatione. Sic Azorius *tomo 1. libro 8. cap. 17. quæ. 4.* Reputat id probabile Coninch. *de fide, disp. 15. dub. 3. numero 72. conclusion. 3.* Tenet Sanchez *libro 2. Decalogi capite 4. numero 20.* addens, hoc non esse admittendum in vestibus destinatis ad Authoris falsæ sectæ cultum, quales ipse reputat vestes pro sacrificiis destinatas. Verum, tanti Doctoris venia, non videtur satis consequenter id adiecisse; nam etiam in huiusmodi vestibus reperiri potest natia significatio, & vsus corpori deseruiens: ergo propter illum assumi poterant.

³⁰⁸ Minime licet. Quia talis vestium gestatio, (quantumuis grauis adsit causa) est quod in cultus, & honoratio falsæ sectæ, cum idoli figuram in huiusmodi vestibus depingi solitam esse sit certum. Raro equidem ab scandalo huiusmodi actus poterit excusari. Igitur talis vsus non est admittendus. Ita D. Antonin. Tabien. Angel. Nauarr. Philiar. Toletus, & alij, quos citat, & sequitur Palao *de fide, tract. 4. d. 1. pun. 17. n. 1.* Arag. 2. 2. q. 3. art. 2. *dub. 1. concl. 2.* Ludo. Lopez *p. 1. Instruct. c. 41.* Suarius *de fide. dub. 14. sect. 5. num. 13.*

³⁰⁹ Existimo primam sententiam propter tantorum Doctorum autoritatem esse probabilem. Attamen secundæ adhæreo probabiliori admodum. Negari enim non potest falsæ sectæ eo magis orem honorem accrescere, quo plures induti vestibus illam protestantibus induti appareant; quidem honor, ac cultus separari non potest à vestium gestatione, quantumuis contrariam voluntatem fidelis foueat.

Dvbiwm LVI.

*An liceat omittere signum, (aut vestem)
ex præscripto Regis impositum, ad
significandum eum esse fidelem?*

³¹⁰ Lata est lex à Principe, ut quicumque in suo Regno Catholicus sit, in testimonium ac protestationem suæ Religionis tali veste utatur, alias ab omnibus tanquam desertor fidei reputetur: poteritne Catholicus si ex gestatione vestis illius, & suæ fidei manifestatione

periculum immineat, vestem pr#scriptam omittere maximè cum lex illa in viridi est obseruantia?

³¹¹ Non licet eam omittere. Quia illa omissio videtur esse virtualis fidei negatio: siquidem videntes existimant tali signo carentes infideles esse, eo quo à lege sic reputentur. Sic Caietan. 2. 2. *quæst. 3. articul. 2.* Nauarr. *summ. c. 11. numero 17.*

³¹² Ex graui causa licet. Quia illa omissio non est fidei negatio, etiam quoad apparentiam; sed solum occultatio, quæ ex causa iusta licita est: ergo. Antecedens probò tùm à simili ex habitu Monachali ab Ecclesia instituto pro Religiosis, quem si quis ex vrgenti causa exuat, non obindè reputatur, Monachalem professionem abnegasse: sed solum illam occultare voluisse. Tùm ratione, quia vt omissio illius vestis reputetur fidei negatio, debebat nullam aliam, spectatis illis circumstantiis significationem habere: vt sic videntes, & cognoscentes esse Christianum, & illius signi omissionem egisse, à fide defecisse comperiant. At vestis illa habet hanc legitimam significationem, scilicet occultare personam: ergo omissio illa non est fidei negatio. Ita Bannes 2. 2. *quæst. 3. art. 2. dub. 2. conclus. 4.* Aragon. *ibi, dub. vltim.* Valent. *d. 1. q. 3. punct. 2. dub. vltim.* Suar. *de fide d. 14. sect. 5. num. 10.* Coninch. *disputat. 15. dubio tertio, numero 76.* Sanchez *lib. 2. Decal. capit. 4. numero 29.*

³¹³ Communiorem, ac probabiliorem hanc sententiam esse defendo. Quia nec obligatur fidelis ille illam gestare vestem ex lege Principis, neque fidei præcepto: Ergo nullo ex c. obligatur Certe ex lege Principis obligari non potest. Quia lex illa non est iusta, vtpote lata in odium Dei, & de materia ad Principem sæcularem non pertinente: examen enim fidei, & illius professio Ecclesiastico Principi, non politico attributa est: & dato, quod lex illa iusta esset, cum sit humana, & politica, non obligat cum grauissimo seruantis incommodo. Ergo ex ratione legis obligari non potest. Porrò ex præcepto fidei cessat similiter obligatio. Quia præceptum posituum profitendi fidem non obligat in nostro casu: neque enim subtrahitur ex omissione illius signi grauitè Dei honor, neque scandalum generatur. Neque etiam præceptum negatiuum, non negandi fidem, vrget. Quia hoc præceptum obligat, ne quis assumat aliquod signum protestatiuum negationis fidei: ille autem tale signum non assumit, sed signum fidei protestatiuum relinquit. Ergo solùm potest ex illo inferri, eum non protestari fidem, non tamen illam abnegare.

CAPVT XX.

Circa Professionem Fidei ex decreto Tridentini faciendam.

³¹⁴ TRidentinum sess. 24. c. 12. & sess. 25. cap. 2. & Pius IV. in quodam motu proprio, qui est 112. & incipit, *Iniunctum nobis.* Et Pius V. alio motu proprio, qui incipit, *In Sacrosancta*, de professione fidei gerenda præscripta dederunt. Ex quibus constat, obligationem faciendi huiusmodi professionem esse sub mortali. Quia est res grauis, & ad grauissimum finem ordinata, qualis est fidei exaltatio, & extirpatio errorum: & sub grauibz pœnis præcepta. Sanchez *l. 2. Decal c. 5. n. 1.* Bonac. *d. 3. de fide, q. 2. punct. 3. num. 14. & 15.*

³¹⁵ Personæ, quas hæc obligatio adstringit primò sunt prouisi de queiscumque Beneficiis curam[43] animarum habentibus: sub quibus veniunt intelligendi. Commendatarij aliquarum Ecclesiarum, quibus datur facultas disponendi de fructibus. Quia sunt vere beneficiati, & titulum habent. Garcia *de Benef. p. 3. c. 3. à n. 20.* Barbosa *de potest. Epis. p. 3. alleg. 61. n. 12.* Secus dicendum de illis, quibus Episcopus Ecclesiæ curam commendat, non tamen de Beneficio prouidet. Sanch. *lib. 2. Decal. c. 5. num. 1.* Deinde sub nomine *Prouisi de Beneficiis* comprehenduntur Episcopi. Quia prouisi sunt de Beneficiis curam animarum habentibus. Et licet attento Tridentini decreto, comprehendendi non Videantur, at attenta constitutione Gregorij XIV. incipiente, *Apostolicæ seruitutis*, obligati sunt omnes Episcopi fidei professionem & iuramentum agere, cuius forma traditur in Pontificali Romano autoritate Clementis VIII. edito. Barbosa *p. 3. de potest. Episc. alleg. 6. numer. 4.*

³¹⁶ Deinde astringit Canonicos, & Dignitates Ecclesiarum Cathedralium, sub quibus comprehenduntur Canonici, quantumcumque ab Episcopo sint exempti. Quia absolute Canonici sunt. Sanch. *l. 2. Decal. c. 5. n. 2.* Garc. *de Benef p. 3. c. 3. num. 21.* referens, ita Sacram Congregationem censuisse. Item comprehenduntur Canonici Regulares Ecclesiarum Cathedralium. Quia vere sunt prouisi in canonicatum Cathedralis Ecclesiæ, Garcia *num. 16.* Barbo. *p. 3. allegat. 61. n. 6.* Coadiutores tamen³¹⁷ non obligantur. Quia licet Canonici nominentur, vere in Canonicatum prouisi non sunt proprietario superstite. Garc. *p. 4. c. 5. n. 76.* Barbo. *n. 14.* Neque prouisi de Capellaniis, Portionibus aliisque Beneficiis simplicibus in Cathedralibus, Ecclesiis. Sanchez *libr. 2. Decal. c. 5. num. 1.* Garc. *c. 3. n. 13.* Barbo. *n. 15.* Nec prouisi in Canonicatibus, aut Dignitatibus Ecclesiæ Collegiatæ. Quia solum de prouisis in Cathedralibus Ecclesiis Concilium loquitur. Sanchez, Garcia, Barbosa *vbi suprâ.*

³¹⁸ Tertio eit decreto Pij IV. & Pij V. hanc agere professionem tenentur Prælati Regulares quorumcumque ordinum, etiam Militarium Nauar. *l. 2. Consil. Manu. to. 2. qq. Regul. q. 72. a. 1.* Barbo. *part. 3. alleg. 61. numer. 7.* Verum Sorbus Capuccinus *Super priuil. Mendic. v. Professio, notab. 1.* inquit Sacram Congregationem, & viros doctissimos declarasse, in usu non esse. Consentit Sanch. *n. 3.* affirmans in pluribus Religionibus non obseruari, vel quia Bulla recepta non fuit, vel quia consuetudine fuit derogata.

³¹⁹ Quarto ex Pij V. decreto omnes docentes Artes liberales, quomodocumque eas publicè doceant, tenentur hanc fidei professionem agere. Et omnes illi, quibus ad hoc munus per aliquam vniuersitatem testimonium conceditur. Barbo. *ad Consil. ses. 24. capit. 12. & part. 3. de potest. Episc. alleg. 61. numero secundo.* His præmissis, ad Dubia pergamos.

Dvbiwm LVII.

An teneatur quis si aliquo titulo, verbi gratia, Canonicatus, vel Dignitatis Fidei professionem fecit, illam rursum agere, alium distinctum Canonicatum obtinens?

³²⁰ **N**on tenetur, si dimisso priori Canoniatu alium in eadem obtineat Ecclesia: secus si in diuersis Diœcesibus, Oppidis, vellocis. Quia dum in eadem Ecclesia ex vno Canoniatu, vel Dignitate in alium Canoniatum, aut Dignitatem transit pro eadem prouisione reputatur. Sic aliqui Doctores quot presso nomine memorat Ferdin. de Castro Palao *de fide*, tr. 4. d. 1. pun. 19. n. 7.

³²¹ Tenetur plane. Quia absolute prouisus est de Beneficio, ac si nunquam prouisus fuisset. Neque Concilium aliquod verbum addidit, ex quo hæc limitatio colligi possit: non est igitur recipienda, iuxta *leg. De pretio, ff. de publ. in rem act.* Ita Azor. tom. 2. libr. 7. c. 2. *quæstion. 8.* Palao *citat.* Barbosa *part. 3. de potest; Episc. alleg. 61. numer. 8.* alios referens Garc. *de Benef. part. 3. capit. 3. numer. 17. & 38.*

Hoc existimo probabilius esse, imo omnino amplectendum, si Garcie credimus asserenti, sic Sacram Congregationem declarasse.

Dvbiwm LVIII.

*Si Quis intra bimestre ad faciendam
Fidei professionem assignatum, obtineat
cum Canoniatu Dignitatem: satisfacitne
obligationi vnica Fidei professione?*

³²² **N**on satisfacit. Quia duplex est titulus quo ad faciendam fidei professionem tenetur, nempe Canoniatu, & dignitas. Ergo obligationi ex duplici titulo contractæ vnica fidei professione non satisfacit. Sic Barbosa *p. 3. de potest Episc. alleg. 61. n. 9.*

³²³ Satisfacit quidem. Quia illi diuersi tituli ad eandem prorsus rem obligant, scilicet, ad fidei professionem pro eodem tempore faciendâ. Ergo facta fidei professione eo tempore, pro duplici titulo facta fuisse videtur. Ita Nauar. *l. 2. Consil. sub tit. de iureiur. cons. 12. in fine.* Manuel. *to. 2. qq. Regul. q. 72. a. 3.* Sanch. *l. 2. Decalc. 5. n. 6.*

³²⁴ Probabilius hoc longè existimo. Nam illa professio alicui titulo duorum satisfacit: At nõ est maior ratio, cur vni potius, quam alteri satisfaciat: Ergo vtrique satisfacit. Idem dixerim si trāsacto bimestri, & oblitus quis obligationis professionis faciendæ ratione Beneficij adepti illam omittat & alium nouum titulum acquirat, pro qua vnicè professionem Fidei faciat.

[44] Dvbiwm LIX.

*An possit quis per procuratorem Fidei
professionem agere, cum absens est, vel impeditus?*

³²⁵ **M**odum quem debent obseruare, quo professionem fidei agere tenentur, tradit Trident. & Bulla Pij IV. Pro cuius intelligentia aduerto, esto Concilium dicat,

professionem agendam esse in Episcopi manibus, vel, eo impedito, coram eius Vicario, non esse intelligendum de necessitate, sed de conuenientia. Quare etsi Episcopus impeditus non sit, potest coram eius Vicario fieri Garcia *de Benef. part. 3. capit. 3. num. 23.* Barbosa *part. 3. de potest. Epis. alleg. 61. numer. 16.* Deinde aduerto, cum ratione Canonatus, vel Dignitatis tenetur quis agere fidei professionem coram Episcopo, & Capitulo, si Episcopus in Capitulo adest, cum ea professio emittitur, sufficienter utrique obligationi vnica professione satisfieri, nec tenetur ille iterum foras coram Episcopo, vel eius Vicario profiteri. Quia absolutè coram Capitulo, & Episcopo egit professionem. Garcia *part. 3. de Benef. capit. 3. numer. 24.* referens, sic decisum fuisse in vna Seguntina. Barbosa *suprà nu. 17.* Quia per Vicarium & non per Capitulum iurisdictio administratur: ideoque magis Vicarius, quam Capitulum Episcopum repræsentat. Garcia *numer. 27. & 28.* Barbosa *numer. 18.* Sed est in hac materia grauis difficultas, num quis possit per procuratorem facere fidei professionem coram Episcopo, Vicario eius, aut Capitulo, cum impeditus est, vel absens?

³²⁶ Minimè potest. Quia professio fidei actus est personalis; est enim actus interioris assensus indicatiuus; & illamet professione intendit Ecclesia subditos in fide stabilire, & obligare ne deficient: ad cuius finis consequutionem, summè expedit per propriam personam professionem fieri. Sic Additionator ad Nauarri Consilia *libr 2. titul. de iureiur. cons. 11.* asserens, ita Sacram Congregationem censuisse Vgolin. *de offic. & potest. Episc. c. 50. §. 16. num. 1.* affirmans, id tenuisse Rotam. Gratian. *discept. forens. c. 166. n. 22.*

³²⁷ Potest quidem. Quia regulariter ea, quæ quis facere potest per se ipsum, potest & per procuratorem, nisi à Canone aliquo, aut lege limitetur. *leg. 1. ff. de procurat. c. Qui per alium. cap. Potest quis, de reg. iur. in 6.* Et iuramentum potest per procuratorem præstari, *cap. fin. de iuram calum. in 6. cap. 1. Paragraph. Verum, de statu Regul.* Ita Nauar. *cons. 11. de iureiur. nu. 2.* Sanchez *libr. 2. Decal. capit. 5. numer. 7.* Azor. *tom. secundo libro septima capit. secundo q. 6.* Barbo. *de potest. Episc. p. 2. alleg. 61. num. 20.* & alij.

³²⁸ Probabilius hoc esse crediderim. Nam licet actus professionis sit indicatiuus interioris cōsensus: etiam contractus matrimonij id ipsum habet, & potest tamen per procuratorem fieri. Quod vero per professionem hanc intendat Ecclesia, profitentes firmos in fide habere, probat conuenientiam agendi professionem per propriam personam, non necessitatem.

Scio equidem P. Thomam Sanchez *num. 7.* ³²⁹ nostram doctrinam limitare in professione fidei facienda ab electis in Episcopatum asseren#t, hosin manibus Episcopi signati à Pōtifice per se ipsos facere professionem debere & non per procuratorem. Mouetur ex Bullæ cōmittentis certo Episcopo, vt fidei professionem nomine ipsius Pontificis acceptet, Verbis: *Ne propter ad Sedem Apostolicam accedendo personaliter, laborare cogatur, ovolent parcere laboribus, & expensis fraternitati vesiræ committimus.* At si h#c fidei professio fieri possit per procuratorem, non esset opus labori, ac expensis parcere, nec Pontificem alicui vices suas committere, vt ipsius nomine acceptet: sed posset Episcopus Romano procuratori potestatem dare, vt nomine ipsius in Pontificis manibus fidei professionem emitteret: Fateor ingenuè ex præfatis verbis legitimè deduci Pontificem præsupponere, Episcopum per se ipsum debere fidei agere professionem saltem ex conuenientia: cui obligationi ex conuenientia voluit parcere, committendo vices suas alicui Episcopo. An autem coram illo Episcopo teneatur, per seipsum fidei agere professionem, & per procuratorem facta nulla sit non satis existimo ex præfatis Bullæ verbis

colligi. Quia nullum videtur esse verbum hanc obligationem imponens ipsi Episcopo faciendi per se ipsum in manibus Pontificis, & non per procuratorem, fidei professionem.

Dvbiwm LX.

An omittens Fidei professionem, nulla expectata sententia saltem declaratoria criminis: teneatur fructus perceptos restituere?

³³⁰ REcolo, Concilium Tridentinum imponere recipientibus Beneficia Canonicatus, ac Dignitates, & fidei professionem non faci#tibus intrabimestre à die adept# possessionis, vt non faciant fructus suos, neque illis possessio suffragetur. Quæsiern vero, num omittens hãc fidei professionem, teneatur fructus perceptos restituere, nulla expectata sententia, saltem criminis declaratoria?

³³¹ Tenetur quidem. Quia si omittens professionem, fructus restituere antè sententiam nō tenetur. Ergo iam illi possessio multum suffragatur ad fructuum perceptionem: quod videtur esse contra Concilium intendens, in hac parte possessionem ei nullatenus suffragari: At si non tenetur restituere ante sententiam, vere fructus efficit suos, & ius, ac dominium eorum acquirit: quod videtur Concilij intentioni repugnare. Sic Azor. *to. 2. l. 7. c. 2. q. 1.* Petr. Ledes. *to. 2. sum. tr. i.c. 4. post conclus. 10. diffic. 1.* Garcia de Benef *part. 3. cap. 3. num. 35.* Vgolin. *de offic. & potest. Episc. cap. 50. Paragraph. 16. num. 4.*

³³²[45] Non tenetur restituere fructus quovsq; sent#tia declaratoria criminis vrgeat. Quia decret# hoc pœnule est: Ergo benigne quoad fieri possit. erit interpretand#: atpotest interpretari vt fructus non faciat suos, neque ei possessio suffragetur, data sententia declaratoria, & non ante illam: Ergo hoc modo est explicandum. Ita Nauar. *cons. 12. n. 1. de iureiur.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 5. n. 10.* Manuel. *to. 2. qq. Regul. qu. 72. art. 3.* Barbo. *p. 3. alleg. 61. n. 28.* Palao de fide, *tr. 4. d. 1. pun. 19. n. 16.*

³³³ His hæreo Doctoribus, quorum sententiam valide existimo confirmari ex eo, quod in Concil. *ses. 23. capit. 1. de reform.* inuenio. Ibi enim quia Concilium prætendebat non residentes obligare ante Iudicis vllam sententiam obligare ad fructuum restitutionem, si quos percepissent, id declarauit. Cum ergo ipsum non egerit in nostro casu mitius planè se voluit habere: vnde voluit, vt solum post sententiã intelligatur fructus esse restituendos. Fateor itaque possessionem multum accipi#ti Beneficium suffragari ad fructus percipiendos, & retinendos in conscientia, dum non condemnatur: at facta cond#natione, neque fructus esse suos, nec possessione aliqua se posse tueri affirmo.

Dvbiwm LXI.

*An fructus, quos restituit, qui Fidei
professionem omisit, sint pauperibus,
fabricæ aut pro loco applicandi?*

³³⁴ Applicandi sunt pauperibus, aut fabricæ Ecclesiæ, aut alij pio loco. Quia cum Cõcilium non determinat quibus hi fructus sint applicandi, documentum sumendum est ab alia simili fructuum per Concilium applicatione. Certe Concilium ses. 22. c. 3. statuit, fructus non residentium Canonorum, Dignitatum applicandos esse fabricæ, si indigeat, vel alteri pio loco, Episcopi arbitrio: Ergo idem dicendum de fructibus ob omissam Fidei professionem. Sic Azor. *to. 2. l. 7. c. 2. q. 7.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 5. n. 10.*

³³⁵ Non sunt applicandi pauperibus, seu fabricæ, aut alij pio loco, sed mensæ Capitulari. Quia illi fructus sunt Capituli, quos non trāsferit in omittentem fidei professionem, nisi dum sententia declaratoria criminis non fertur: Ergo stante illa sententia, reddendi sunt Capitulo fructus, ac si nunquam à Capitulo esset extracti. Ita Barbosa *de potest. Episc. p. 3. alleg. 61. in fine.* Garcia *de Benef. part. 3. cap. 3. à numer. 40.*

³³⁶ Probabilem satis esse reor primam sententiam, nempe fructus hosce posse applicari pauperibus, fabricæ Ecclesiæ, vel alteri pio loco, & non esse necessario reddendi Capitulo. Quia fructus verè à Capitulo extrahit, qui omisit professionem, & fecit suos interim dum non condemnatur: quod secus est in excommunicatis, & non residentibus. At crediderim probabilius esse, Capitulo esse reddendos, adueniente sententia ob rationem, qua secunda sententia nititur.

CAPVT XXI.

Circa Infidelitatem vitium Fidei contrarium.

Dvbiwm LXII.

*An diuisio Infidelitatis in Paganismum,
Iudaismum, & Hæresim sit generis in
species: Et an Paganismus, Iudaismus,
Hæresis aut essentialiter vitia distincta?*

³³⁷ Sunt distincta vitia. Quia eidem virtuti possunt varia vitia distincta specie opponi. Et quia deficere fide à suscepta, & in Baptismo promissa, distinctum quid est ab eo quod est deficere à fide nullibi promissa: sicut deficere à castitate promissa, & non promissa. Sic Bannes *2. 2. quæst. 10. atr. 5.* Arag. *ibid & alij.*

³³⁸ Distincta non sunt. Quia omnes illæ sectæ priuant eadem fide, & cum illa habent eandem oppositionem: Ergo non sunt specie diuersæ Consequentia est legitima: ex nullo enim alio capite diuersitas specifica in peccatis sumi potest præterquam ex oppositione ad virtutem. Antecedens probo: quia tota oppositio cum virtute fidei in Paganismo est totius fidei negatio, hoc est, omnium mysteriorum, quæ à fide Christiana proponuntur: Iudaimus est negatio mysteriorum Euangelicæ legis: Hæresis est aliquorum veteris, vel noui Testamenti negatio. Ergo est oppositio non formaliter diuersa, sed materialiter: siquidem tam Paganismus, quam Iudaimus, & Hæresis in abneganda veritate diuinæ reuelationis conueniunt, & solum in negandis pluribus, vel paucioribus veritatibus reuelatis differunt. Ita Suar. *de fide*, d. 16. sect. 4. nu. 8. Coninch *de fide*, d. 18. dub. 6. à n. 4. Palao *de fide tr.* 4. d. 2. pun. 1. num. 4.

³³⁹ Cum his opinor. Nam licet varia vitia specie diuersa possint vni virtuti opponi: tamen Paganismus, Iudaimus, & Hærefis, quatenus fidei contraria sunt diuersimodè opponuntur. Assero autem deficere à fide suscepta non constituere speciem diuersam: alias Paganismus (vel Hæresis) hominis baptizati esset specie diuersus ab eo, qui est in, homine non baptizato. Neque exemplum de castitate promissa vrget; quia ibi est diuersum peccatum: est enim contra votum, & promissionem Deo factam. & consequenter contra specialem Religionis virtutem; ex præcisa autem fidei susceptione non fit talis promissio.

Dvbiwm LXIII.

An Diuisio Infidelitatis in Paganismum, Iudaismum, & Hæresim comprehendat omnes Infidelitatis species.

³⁴⁰ NON comprehendit. Quia non comprehendit Turcismus: siquidem Turcismus[46] aliquid ex veteri, aliquid ex nouo Testamento credit: Ergo neque est Paganismus neque Iudaimus, neque Hæresis. Deinde. Aliqui fuere Hæretici admittentes nouum Testamentum, & non vetus: sed hi non erant Pagani, neque Iudæi, neque Hæretici. Præterea Atheismus videtur specie distinctus à Paganismo, in quo vnus Deus colitur. Demum Apostasia est speciale peccatum contra fidem, & tamen nec est Paganismus, nec Iudaimus, nec Hæresis. Sic nonnulli haud notæ infimæ Recentiores.

³⁴¹ Comprehendit planè omnes Infidelitatis species. Quia peccato Infidelitatis non potest delinqui nisi aduersus relata in duplici Testamento veteri, ac nouo, sub quo fidei traditiones comprehendo: Delinquere autem aduersus hæc potest tripliciter cōtingere: primo negando vtrumque Testamentum, & hoc est Paganismus: secundo, admittendo vetus, negando nouum, & tunc Iudaimus contingit: tertio admittendo nouum & vetus, sed non integrè, & tunc est Hæresis. Ita Castro Palao *de fide tr.* 4. d. 2. pun. 1. n. 8. & omnes communiter.

³⁴² Certum mihi, esse diuisionem sufficientem, omnesque infidelitatis species comprehendere. Quod per ordinem ad Christum Dominum, qui est author fidei, ac salutis declaro. Nam si Christi aduentum, eiusque prophetias & figuras abneges, Paganus es: si

admittis aduentum, eiusque dictis integre fidem non dedas, hæreticus es: Ergo nullus alius Infidelitatis casus potest excogitari. Porro Turcismus sub Paginismo comprehenditur. Quia non admittit Christum Redemptorem: & licet aliqua credit, quæ nos, aut Iudæi credunt; non tamen credunt illa, vt à Christo reuelata, sed vt à Mahometo dicta: ideo Pagani absolutè sunt nominandi Certè admittentes nouum Testamentum, & non vetus, verè sunt hæretici eo quod nonum Testamentum ex parte negabant, licet sibi contrarium visom fuerit; vna enim ex veritatibus noui Testamenti est, vetus Testamentum fuisse à Deo reuelatum. Nec Atheismus est distinctus specie à Paganismo, in quo vnus Deus colitur: sed distinguitur ab illo penes maiorem, vel minorem extensionem: sicut non distinguitur specie hæreticus, qui plures articulos negat, à negante pauciores; cum autem Paganismus consistat in negando Christum Dominum siue in se, siue in figuris, quantumuis Paganus credat vnum esse Deum: hoc non efficit esse hæreticum, quia illud non credit tanquam à Deo reuelatum, & à Christo Domino dictum. Denique nullus ex Apostasia potest à fide recedere, nisi sit Paganus, Iudæus, vel hæreticus. Fateor tamen, per antonomasiam non dici de Iudaismo, ac Paganismo: atque adeo Apostatam propriissimè dici eum qui totam fidem Christi eiusque nomen abnegat: non eum, qui retinens Christianum nomen à Christo discedit. Sanchez *libro secundo Decal. capit. septimo num. 15. Farinac. tract. de hæres. quæstion. 183. §. 2. Suar. de fide, dub. 16. sect. 5. a num. 3.*

DVBIVM LXIV.

An subditus infidelis possit à Principe Christiano ad audiendam Fidem compeli?

³⁴³ DE infidelibus baptizatis non est quæstio, cum Ecclesiæ subdantur. Infideles vero non baptizati sunt in duplici differentia. Alij enim sunt temporaliter subditi Ecclesiæ, vel Christiano Principi: alij sunt extra horum subiectionem. Profecto infideles non subditi, haud possunt à Romano Pontifice per se, vel medio aliquo Christiano Principe, ad fidem audiendam compelli. Quia compulsio esse non potest absque iurisdictione: At infideles extra Ecclesiæ, & Christianorum Principum iurisdictionem existunt, vt suppono: ergo non possunt ab iis vlla ratione compelli. Suar. *de fide. dub. 18. sect....num. 6. Valent. 2. 2. d 1. quæst. 10. pun. 6. Coninch de fide, d. 18. dub. 14. numer. 225. & alij communiter. Quæsierim itaque num subditus infidelis possit à Principe Christiano ad fidem audiendam compelli?*

³⁴⁴ Potest quidem. Quia obligatio ad audiendam fidem, non excedit politicam, ac temporalem iurisdictionem; siquidem ex hac obligatione solum compelluntur fideles prædicatorem audire: non tamen sequi: audire vero prædicatorem, vt eo audito, eligant Religionem, quæ sibi visa fuerit rationi conformior, potestatem politicam, ac temporalem gubernatoris non excedit. Alias nullus temporalis, gubernator posset subditorum peccata aduersus Religionem punire, nec illos obligare, ad media exequenda, ex quibus Religionis electio verè fieri posset. Sic Bannes 2. 2. *quæstion. 10. articul. 10. dub. 4. concl. 4. Suar. de fide, dub. 18. sect. 2. numer. 3. Bonacin. de fide, dub3. q. 2. punct. 71. numer. 3. hoc probabile putat.*

³⁴⁵ Minimè potest. Quia Princeps solum potest iis infidelibus subditis ea præcipere quæ, poterat Respublica ex sua primaria institutione: nullam enim aliam habet potestatem, nisi quam à Republica accepit: At Respublica non potest sibi subditos ad fidem audiendam cogere: Ergo neque vllus sæcularis Princeps Minorem probo, quia Respublica non habet aliam potestatem iure naturæ, nisi præcipiendi ea, quæ ad finem politicum, & naturalem ordinantur: At auditio legis Euangelicæ supernaturalem ordinatur ad finem. Ergo Res publica non habet potestatem præcipiendi sibi subditis legis Euangelicæ auditionem. Ita Bannes citat. concl. 3. Valent. 2. d. 1. quæstion. 10. punct. 6. Salmer. tom. 12. in Euang. tract. 38. Coninch dub. 18. de fide dub. 14. concl. 5. iuncta concl. 4. Palao de fide tract. 4. dub. 2. punct. 5. num. 5.

³⁴⁶ Hanc sententiam probabiliorē esse reor, quam teneo, & confirmo. Præcipi non potest iis infidelibus, auditio legis Euangelicæ, vt eam amplectantur: quia non est in Republica ciuili, nec in Ecclesia potestas ad cogendum aliquem ad fidem: Ergo neque etiam est potestas præcipiendi auditionem; quia auditio per se non est appetibilis, nec materia præcepti, nisi quatenus ad assensum legis ordinatur. Neque obstat, si dicas præcepti legis Euangelicæ auditionem, non vt illam fidelis subditus amplectatur, sed vt inter veram, ac falsam Religionem distinguat, & valeat veram eligere, falsa cōtempta. Non inquam, obstat, quia hæc distinctio est quædam cognitio limites naturæ excedens: eiusque electio est supernaturalis: Ergo iure naturæ non habet Princeps potestatem præcipiendi media, quæ ad eiusmodi finem ordinantur.

Dvbiūm LXV.

An possit Ecclesia vi, & armis compellere infidelem Principem, vt permittat apud ditionem suam Euangelij prædicatores Fidem publicare, si aliqui sint, qui velint audire, quando Princeps prædicationi blasphemii, & irrisione non resistit, sed solum non permittendo Fidem prædicari?

³⁴⁷ Certum est, posse Ecclesiam per se, vel mediis Christianis Principibus compellere quoscumque infideles, ne Prædicatorem legis Euangelicæ impedian, neque prædicatorem dehonestem. Quare si infidelis aliquis Princeps blasphemii, & irrisione in fidem aliqua persuasionē, vel persecutione prædicationem impedit, potest Ecclesia vi, & armis comprimere illum. Quia iure naturæ cuilibet est concessum iura sua defendendi, & ea, quæ sibi contraria sunt, propulsandi, sed Christiana Respublica habet ius à Christo Domino concessum prædicandi Euangelium omni creaturæ: Ergo habet ius defendendi prædicationem hanc, & sibi contraria propulsandi. Sed quid si non fiat resistentia blasphemii, & irrisione, sed sola expulsione prædicationis? potestne Ecclesia vi, & armis hunc Principem compellere, vt prædicatores admittat, & ibi securè eos retineat, vt possit Euangelium audire volentibus prædicare.

³⁴⁸ Minimè potest. Quia liberam esse videtur cuilibet Principi in sua ditione habitationem exteris concedere vel impedire: Ergo infert Ecclesiae iniuriam prædicatores propulsando. Et quia Ecclesia non habet potestatem prædicandi Euangelium nolentibus. non enim potest cogere infideles ad eius auditionem præcipue si sibi subditi temporaliter non sint: Ergo neque habet potestatem, vt eius prædicatores in terris nolentibus audire prædicationem commorentur: ratione enim prædicationis solum hæc commoratio illis poterat competere. Sic Theologi docti quidem *in manuscriptis*.

³⁴⁹ Potest equidem. Quia licet princeps habeat potestatem interdicendi habitationem cuilibet alienigenæ sua in ditione id debet ex iusta causa fieri: quæ quidem non est; quia alienigena legem Euangelicam profitetur, eaque prædicare intendit in quo non peccat neque aduersus Deum, neque aduersus Regnum. Certe prædicatorem à Regno expellere, vel aditum ei interdicere eo solum titulo, quod prædicare intendit, est iniuria illata sidei, & specialis illius contemptus: Ergo huiusmodi iniuriam poterit Ecclesia propulsare. Ita Suar. *de fide, dub. 18. sect. 2. circa finem. Palao de fide, tract. 4. dubio secundo punct. 5. numer. 8.*

³⁵⁰ Hoc dicendum existimo. Quia moraliter loquendo, in toto Regno deesse non potest, qui voluntarie Euangelium exaudiat, si adsit prædicator: quo fructu priuatur, expulso prædicatore: Ergo in defensionem huius fructus, & in fauorem innocentis qui sic priuatur, potest Ecclesia Principem impediens debellare. Nec inde fit aliquem nolentem ad fidem audiendam cogi. Quia non cogit Ecclesia Principem nolentem Euangelium audire: sed solum cogit, ne viam volentibus audire præcludat. Quod videtur Ecclesiae concessum cõcessa prædicandi potestate.

Dvbiwm LXVI.

An quilibet infidelis, postquam ei fides sufficienter est proposita possit ad eam recipendum compelli?

³⁵¹ Certum est, infidelem hæreticum, qualis est, qui suscepto Baptismo, à fide defecit, posset grauibz pœnis & suppliciis compelli vt erroribus expulsis ad fidem redeat. Constat ex tit. de Hæret. & fusè ostendit August. *Epist. 40. & 50.* Alfons. à Castro *de iusta Hæret. punit.* Simanc. *de Cathol. instit.* Rojas, Penna & alij aduers. Hæret. scribentes. Ratio est, quia per Baptismum subiicitur quis Ecclesiae, & protestatur, sub illius fide, & obedientia perpetuò manere: Ergo penes Ecclesiam debet esse potestas continendi sic subiectum in tali fide, ac promissione: Igitur debet esse potestas corrigendi ac puniendi eum, si noluerit contineri: alias diminuta, & inefficax esset potestas Ecclesiae concessa, quod non est dicendum. Solum est difficultas de infideli non baptizato, num, inquam, cogi possit postquam ei fides sufficienter est proposita, ad eam suscipiendam?

³⁵² Potest equidem. Quia etsi ante propositionem sufficienter factam, nulla ei possit obligatio imponi, fidem recipiendi, siquidem nec ipse tenetur illam recipere: posita autem propositione sufficienti iam adstringitur fidem recipere: Ergo & cogi poterit ab Ecclesia ad illius receptionem, Probo hanc cõsequentiam. Quia hæc Coactio cedit in magnam eius vtilitatē: siquid ratione illius recipit medium ad salutem necessarium. Et quia cedit in fidei

augm#tum: nam ipsi saltem in exteriori foro vt Catholici se gerunt. eorum filij baptizantur & decursu temporis successores verè fideles existunt. Sic Maior in 2. dist. 44. quæstion. 2. Gene sius Sepulneda Caroli V. Chronista sentit posse infideles etiam non subditos cogi ad fidem[48] recipiendam. Sotus id de subditis infidelibus affirmat in 4. dist. 4. quæst. vltim Gabri. ibid. quæstione secunda dubio quinto Alfons. de Castro de iust. Hæret. punit. libro secundo capit. 14. Lorca 2. 2. quæstion. 10. dub. 36. reputato iure naturæ, hoc probabile esse doted, esto ex iure positiuo tenendum non sit.

³⁵³ Cogi non potest. Quia coactio esse non potest sine iurisdictione: At neque Ecclesia, neque Principes sæculares iurisdictionem vllam in non baptizatos habent, vt eos possint ai fidem compellere: Ergo nullo modo compelli possunt. Conclusio est legitima, Maior huius discursus est per se nota, siquidem omnis coactio iusta, de qua loquimur, in iurisdictione ac potestate fundatur. Minorem probo ac primum de Ecclesia: hæc enim solum habet iurisdictionem ex Christi Domini concessione, Christus autem solum concessit iurisdictionem Petro circa illos, qui in Ecclesiã fuerint ingressi; dixit enim, *Pasces oues meas*. Supponuntur ergo prius esse oues, vt sic possint à Petro pasci. Qua propter dixit Paulus. *Quid mihi de his qui foris sunt? Dominus iudicauit.* 2. Cor. 5. Ac si diceret, ad me non pertinent, Domino enim reseruantur. Ita D. Tho. 2. 2. quæstion. 10. artic. 8. Caiet. Pesant. Turrian. ibi. Valent. 2. 2. disp. prim. q: 10. puncto sexto Suar. de fide, d. 18. sect. 3. numero quarto Coninch de fide, d. 18. dub. 14. concl. 4. Constat ex cap. sicut Iudæi, de Iudæis, & Sarrac. cap. Qui sincera, c. de Iudæis. dist. 45.

³⁵⁴ Longè hoc probabilius esse credo. Nam neque Ecclesia nec sæcularis Princeps potest hos infideles punire, quia fidei sufficienter propositæ non assentiantur: Ergo neque potest illos compellere. Consequentia videtur legitima, tum quia diminuta, & inefficax esset compulsio sine puniendi potestate: tum quia iure ipso naturali sequitur, cui est concessa potestas præceptiua in supremo ordine, esse simul concessam punitiuam potestatem. Quod autem neque Ecclesia, nec sæcularis Princeps possit hos infideles propter infidelitatis peccatum punire, sic probo: Quia illud peccatum non est hominis Ecclesiæ subiecti: Ergo Ecclesia in illum non habet potestatem. Neque etiam est aduersus legem Principis sæcularis, nec Princeps sæcularis de illo iudicare potest, quia est de materia ab eius iurisdictione aliena. Ergò. Attamen, & si Ecclesia, aut sæcularis Princeps non possit infideles sibi subditos ad fidem recipiendam directè cogere: potest indirecte, imponendo scilicet eis tributa grauiora, sed alias licita. Et si eorum conuersatio fidelibus nocet, potest illos expellere, nisi conuertantur. Potest compellere, non permittendo illis officij publici vsum, velnon permitt#do eis si aduenæ sint aut bello capti, suo in Regno habitare, nisi ad fidem conuertantur, vel negando eis priuilegia, & indulta, quæ libere aliis concedit, vel prohibendo eis suæ religionis vsum, vt pote naturæ rationali contrarium, aptumque Rempubicam turbare, & inficere. Hæc omnia iudicari indirectam ad fidem coactionem, quia Princeps ea ad eius ordinat susceptionem, ad quam per se ordinata non sunt. Est tamen licita; quia non assumuntur media, quæ secluso tali fine, assumi non possent Mecum Becan. de fide, capit. 13. quæstion. 4. numer. 4. Bonac. de fide, dub. 3. quæstion. 2. pun. 7. num. 3. Valent. 2. 2. d. 1. quæstion. 10. punct. 6. Suar. de fide d. 18. sect. 3. numer. 8. Coninch de fide d. 18. dub. 14. numer. 238.

Dvbiwm LXVII.

*An possit Christianus Princeps sua, vel
Ecclesia auctoritate infidelibus sibi non
subditis prohibere idololatriam, & peccata
contra naturam, quæ specialiter Religioni
Christianæ, aut innocentibus contraria non sunt?*

³⁵⁵ SI infideles non baptizati, (de quibus sermo) subditi non sint temporaliter Eccle si# vel Christiano Principi obligatur specialiter Ecclesia, nec Christianus Princeps procurare, vt errores deponant; quia sibi specialiter commissi non sunt, obligatur tamen lege charitatis eo modo, quo vnusquisque tenetur ad salutem alterius procurandam. Si autem infideles subditi sint Christiano Principi, vel temporaliter Ecclesi# sicuti Iudæi Rom# commorantes Pontifici subduntur: tunc obligatur Ecclesia, aut Christianus Princeps, eos ab erroribus rationi naturali contrariis, & à falso cultu, & superstitione Deorum remouere. Quia superiori competit gubernare subditos vt sec#dum rationem viuant: viuere autem iuxta rationem non possunt, nisi ea, quæ rationi naturali obstant, relinquant. Quod si infidelium horum ritus rationi naturali contrarij non sint, sed solum sunt nostræ fidei, eiusque præceptis oppositi, quales sunt Iudæorum ritus, & multi Sarracenorum vnum Deum colentium eixistimo, nulla ratione cogi posse à suis Principibus, eos deserere. Quia Principis potestas solum extenditur ad gubernandos subditos, vt secundum rationem viuant. Quæstio igitur est de infidelibus Ecclesiæ, vel Principi Christiano non subiectis num possit Ecclesia, vel Princeps eos cogere, nè idololatriam, & alia contraria naturali rationi, & inobedientes punire, si errores illi specialiter contrarij non sint Religioni Christianæ, aut innocentibus?

³⁵⁶ Potest quidem. Quia si infidelis verba contumeliosa contra veram Religionem proferret, posset Ecclesia iniuriam sibi factam repellere, ac vindicare: quælibet enim perfecta Respublica ius habet, sese def#dendi, iniuriasque sibi illatas vindicandi: Ergo etiam Ecclesia, quæ est Respublica omnino perfecta debet eam potestatem habere. Sed cum infidelis idololatriam, & alia vitia contraria naturæ committit Religionem nostram facto ipso blasphemiis afficit, vt docet D. Thom. 2. 2. quæstion. 94. articul. 3. ad 1. subtrahit enim Deo singularitatem dominij, & fidei præcepta negat. Ergo Ecclesia ius habet, has iniurias propulsandi, ac vindicandi. Et quidem aliquæ[49] Nationes sunt adeo barbaræ, vt videantur à natura constitui in mancipia: & ali# ita nobilis ingenij vt Domini ac Rectores constitutæ esse videantur, quod dixit Philosophus *Iibr. 1. Polit c. 1. Aiunt Poetæ, Græces barbaris dominari oportere, quod idem sit barbarus. ac seruus* Etgo nullam iniustitiam committit Princeps fidelis, qui more be luino viuentes in suam redigit potestatem ea intentione, vt ab eorum cordibus errores depellat. Sic Antonin. 3. p. tit. 22. capit. 5. Paragraph. 8. Albar. Pelag de plan. Eccl. lib. 1. c. 37. Syluest. verb. Papa, quæst. 7. Castro lib 2. de iusta hæret. punit. c. 14. Abbas ad cæp. Quod. super his, de voto. Hostiens. ibi. Et D. Augustinus lib. 5. de Ciuit. laudat Romanos, quod barbaras Nationes

subiugarint, & viuere secundum rationem docuerint. Maior in 2. dist. 44. quæstion. tert. Genesi Sepulueda, cuius meminit Suar. *de fide. dub. 18. sect. 4. num. 9.*

³⁵⁷ Non potest Princeps Christianus sua, vel Ecclesiæ autoritate infideli sibi non subdito prohibere idololatriam, & peccata contra naturam, quæ specialiter Christianæ Religioni aut innocentibus contraria non sunt. Quia Pontifici, qua talis est, non competit potestas gubernatiua hominum, nisi quatenus sunt Ecclesiæ membra, cuius ipse Pastor, & caput est, iuxta *cap. vltim. de Presbytero non baptiza. & cap. Dominus noster, dist. 56.* Sed hi infideles, qui Sacra vnda non sunt diluti, non sunt Ecclesiæ membra: Ergo in illos nullam Pontifex, qua talis est, iurisdictionem habet: ac proinde nec prohibere, nec punire horum infidelium delicta potest. Sed neque etiã potest prohibere ea, ac punire, qua temporalem iurisdictionem habet, quia secundum hãc hi infideles ei non subduntur: Ergo. Ita D. Tho. 2. 2. q. 12. art. 2. Bannes *ibi quæstion. 10. art. 70. dub. vltim. concl. 2. Valent. dub. 1. quæst. 10. punct. 7.* Torres *disp. 52. d. 2. Coninch d 18. dub. 12. num. 196.* Suar. *de fide, d. 18. sect. 4. num. 3.* Victor *relect. de Indis. §. 40.* Sotus in 4. dist. 5. quæstion. 1. articul. 10. Couarruu. *Reg. peccatum, p. 2. Par. 10. num. 2.* Barbosa *par. 1. de potest. Episc. titul. tertio capite secundo numer. 38.* Bonacin. *de restit. dub. 2. quæstion. vltim pun. vltim. §. 2. fine.*

³⁵⁸ Hanc sententiam omnino tenendam existimo. Nam ideo vnus ciuis non potest alterius peccata punire, & prohibere, quia non habet iurisdictionem temporalem in illum: Sed Ecclesia, & Princeps Christianus in hos infideles nullam habet iurisdictionem: Ergo neque etiam poterit, horum peccata prohibere, ac punire. Profecto si propter infidelitatem liceret Christiano Principi aduersus infideles mouere bellum, omnia plena essent perturbationibus. Nam cum quilibet existimet, suam religionem veram esse, simul etiam existimabit infidelis, sibi licere, bellum Christicolis indicare, eo quod à sua religione, quæ sibi videtur vera esse, deflectat. Cæterum si peccata infidelium iniuriosa sint fidei, & innocentibus noxia: poterit Ecclesia, & Christianus Princeps in Religionis defensionem, protectionemque Innocentum ea propulsare, etsi opus fuerit, bella indicare, & è Regno nocentes exturbare. Quia illud non tam est iurisdictionis exercitium, quam fidei, & innocentum defensio. Lege Suarium *de fide, dub. 18. sect. 4. numero quarto & Coninch disp. 18. dub. 12. conclusion. 5.*

Dvbiwm LXVIII.

*An Princeps infidelis priuari possit dominio
circa seruos fideles ob bonum & honorem Fidei,
etiam cum nullum adest peruersionis periculum?*

³⁵⁹ Potest priuari. Quia hæc priuatio dominij non fit ab Ecclesia ex directa potestate, quam habeat in infideles; sed ex iure, quod habet defendendi, ac tuendi subditorum fidelium dignitatem; quæ negari non potest, multum extolli ex eo quod susceptione fidei à seruitute liberentur. Et quia ratione infidelitatis Princeps meretur domino in seruos fideles priuari: Ergo huius meriti executio ab Ecclesia est gerenda. Sic D. Tho. 2. 2. q. 10. a. 10.

Lorca *ibi*. Bannes *dub vltim. concl. 4.* Malder. *q. 10. articul. 10. concl. 3. & 4.* & alij D. Thomæ Discipuli.

³⁶⁰ Per se loquendo, & ratione fidei non potest Ecclesia fideles subditos ab infidelium dominio liberare. Quia nullibi constat, à Christo Domino concessam esse huiusmodi potestatem, sed potius contrarium ex variis Sacrae Paginæ locis colligitur. *ad Tit. 2. Ephes. 6. 1. Petri 2. & alib.* Quapropter in *cap. Si quis seruum 7. q. 4.* grauiter reprehenditur suadens seruo fugam Religionis prætextu Si autem liber existeret, suaderi ei poterat fuga, ipseque libere eam posset accipere. Ita Nauar *sum. c. 17. n. 103. & 104.* Moli. *de iust. to. 1. d. 39.* Couarruu. in *Reg. pecca. p. 2. §. 11. n. 9.* Suar. *de fide, d. 18. sect. 5. n. 10.* Coninch *de fide, d. 18. dub. 10. concl. 3. & Turrian. 2. 2. d. 52. dub. 1.*

³⁶¹ Cum his opinor, adiiciens ratione peruersionis, si sit proximum & morale, posse seruum eximi à seruitute. At hoc non est speciale in seruo fidei respectu infidelis dominij, sed in quocumque seruo, etiam respectu domini fidelis. Nam si dominus minis, vel importuna persuasione tentauerit seruum ad peccatum pertrahere: poterit seruus ab illius dominio se eximere; & Ecclesia poterit partes illius suscipere, & sibi subditum ab imminente damno liberare. Porro ex præcisa habitatione fidelis cum infideli non censeo periculum peruersionis adesse ita graue, vt possit Ecclesia Dominum infidelem serui domino priuare. Nam ipse seruus non potest ob tam remotum periculum à seruitute fugere; quia non est necessaria fuga, vt se indemnem asseruet: Ergo neque Ecclesia poterit fugam præcipere; quia in tantum eam imperare potest, in quantum ad seruandum indemnem suum fidelem, est necessaria.

[50] Dvbiwm LXIX.

An sit peccatum mortale, violare quodcunque ex præscriptis, quæ iure communi continentur circa fidelium cum infidelibus communicationem?

³⁶² REcolo, generatim prohibitam esse Christicolis familiaritatem cum Iudæis, *cap. Iudæi. cap. Ad hæc. cap fin. de Iudæis.* Speciatim vero vndecim casus à Doctoribus enumerantur. Primo, prohibetur Christianus cum Iudæis habitare. Secundo, eorum azimis vesci. Tertio iis Medicis vti. Quarto, ab eis medicinas accipere. Quinto, simul cum eis inire balnea. Hi casus habentur in *cap. Nullus, 28. q. 1.* Sexto, Iudæos inuitare, vel ad eorum conuiuia accedere. *cap. Omnes, 28. q. 1.* Septimo, esse obstetrices, aut nutrices Iudæi filiorum in eius domo. Octauo, eis famulari. Nono, Iudæis in testamento aliquid relinquere, vel legatarios eos facere. *cap. Si quis Episcopus, de Hæret cap. Sanè, el 2. 24. q. 2.* Decimo, seruitutis vinculo eis subiici. Hi tres casus habentur in *Cap. Ad hæc, de Iudæis.* Vndecimo, ne publica officia illis cōmittantur. *C. Constituit 17. q. 4.* Quæsierim igitur, an sit peccatum lethale violare quodcumque ex præscriptis, quæ in iure communi continentur circa huiusmodi fidelium cum Iudæis communicationem?

³⁶³ Mortale non est, nisi adsit peruersionis periculum. Quia ideo ab Ecclesia eam prohibitionem præscribit, ne communicatio Christiani cum Iudæis possit ei esse peruersionis periculum. Sic Sà v. *Iudæus, n. 1. Arag. 2. 2. q. 10. a 9. circa principium.*

³⁶⁴ Mortale quidem est. Quia ex parte finis, & ex parte materiæ, adest sufficiens causa, vt horum casuum obligatio grauis esse videatur. Ita Azor. *to. 2. l. 7. c. 22. q. 2. Sanch. l. 2. Decal. c. 31. n. 26. Suar. de fide, d. 18. sect. 6. nu. 9. Palao de fide tr. 4. d. 2. pun. 9. n. 17.*

³⁶⁵ Credo esse mortale per se omnia illa violare, quæ iure communi continentur. Qua propter erit mortale diuturnè famulari Iudæis. Medici Iudæi opera vti, filios eius in domo eius nutrire, eos in officiis publicis tolerare, &c. Aliquando tamen ex leuitate materiæ hæc poterunt à lethale excusari, quod præceptis omnibus est commune.

Dvbiwm LXX.

An prohibitiones circa Christianorum cum infidelibus communicationem, intelligendæ sint de solis Iudæis?

³⁶⁶ Non de solis Iudæis, sed de omnibus infidelibus intelligendæ sunt. Quia in omnibus militat eadem ratio, scilicet periculum ex eorum communicatione peruersionis Tabie. v. *Iudæus, q. 1. n. 2. & alij, quos presso nomine memorat Palao de fide, tr. 4. d. 2. pun. 9. n. 18.*

³⁶⁷ De solis Iudæis intelligendæ sunt prohibitiones illæ. Quia solum de Iudæis textus loquuntur: & in Iudæis est specialis ratio ob eorum singulare in Christicolas odium. Ita Suar. *de fide, d. 18. sect. 6. n. 10.* addens extendi ad Sarracenos, & Mahometanos; quia hiæquè Christianam Religionem oppugnant, ac Iudæi, & æque est eorum familiaritas perniciosa Admittit vero cum Sanchez prohibitionem non extendi ad quoslibet Gentiles, vel Paganos; quia non omnes sunt ita Christianæ Religioni infesti Palao *ciratus.* & alij communiter.

³⁶⁸ Cum Suario opinor. Quia eius extensio ad Sarracenos, & Mahometanos sæpe in iure reperitur. *Cap. Ad hæc. c. Cum sit nimis c. In nonnullis. c. Iudæi, el 2. c vlt. de Iudæis.* Verum hæc prohibitio extra verba legis extendenda non sit, & prohibitiones ferè omnes de solis Iudæis loquantur: existimo alios infideles non comprehendere. Sed quia aliqui casus sunt, in quibus extenditur prohibitio tum ad Sarracenos, tum ad Paganos: solum illi casus, in quibus ex iure reperiatur talis extensio, admittendi sunt, non alij. Hi sunt, famulari Iudæis, & Sarracenis, ex *c. Iudæi, el 2. de Iudæis.* præponere Iudæum, & quemlibet paganum publici, officiis ex *c. Cum sit. c. Ex speciali. de Iudæis* Nec video alios casus, in quibus alij præter Iudæos sint comprehendendi.

Dvbiwm LXXI.

An brevis scriptura, oratio, concio, quæstio, Epistola contineantur sub prohibitionem Bullæ circa infidelium, ac Hæreticorum libros?

³⁶⁹ REcolo, in Bulla cœnæ *claus. 1.* sub pœna excommunicationis Pontifici reservatæ prohiberi omnibus Christi fidelibus ne hæreticorum libros hæresim continentes, vel de Religione tractantes, sine autoritate sedis Apostolicæ scienter legant aut retineant, imprimât, seu quomodolibet defendant ex quavis causa publicè, vel occultè, quovis ingenio vel colore. Hæc prohibitio extensa est in aliquibus Pontificiis Decretis. Nam Sixtus V. in quadam Bulla, quæ est 21. in ordine eius in *Bullario*, sub excommunicatione sibi reservata, libros Astrologiæ, seu de diuinatione tractantes, quibus futura contingentia intenduntur cognosci, prohibuit. Clemens VIII. in *indice librorum prohibitorum* sub excommunicatione, (non tamen sibi reservata) prohibuit hæresiarum libros etiamsi de Religione non tractent, nisi prius expurgentur. Item libros auctorum, qui sunt de hæresi suspecti: imo & Catholicorum, quibus sunt aliquæ hæreses admixtæ, quique expurgatione indigent. Insuper pro Regnis Hispaniæ extat constitutio Pauli V. quæ incipit, *Cum sicut accepimus*, in qua prohibentur omnes libri, qui expurgationi sunt obnexij, sub censura Pontifici, vel inquisitori generali reservata: qui autem sint hi libri, per regulas tredecim generaliter explicatur, quæ Expurgatorij initio sunt appositæ. Porro circa hanc prohibitionem nonnulla à Doctoribus controuertuntur.

[51] Quæsierim in primis, an brevis scriptura, oratio, concio, quæstio, epistola sub hac Bullæ prohibitionem contineantur?

³⁷⁰ Continentur quidem. Quia hæc librorum prohibitio non est lex odiosa, sed fauorabilis est enim in fauorem fidei, & Catholicorum defensionem. Ergo debet extendi, & ad librum minimè limitari. Et quia in breui scriptura est eadem ratio, & periculum peruersionis. Porro Congregatio Concilij declarans decretum de editione librorum latum ses. 4. dixit, comprehendere sub illo decreto annotationes, & disputationes, conciones, & alia similia, nec non tractatus pertinentes ad deuotionem, & quietationem conscientiarum, stimulationes fratrum, & cætera eiusmodi, quæ communicant fratres, modo communicent ad effectum imprimendi. Sic Suari. de *fide*, d. 20. sect. 2. nu. 10. Farinac. de *hæresi* q. 180. n. 30. & 31. Vgolin. tr. de *censur* p. 2. In *glos. Ac eorundem libros*, nu. 2. vers. 9. Manu. 99. *Regul. tom. 2. quæst. 104. artic. 1.* Barbo, de *potest. Episc. part. 3. alleg. 90. fine.*

³⁷¹ Non continentur. Quia hæc scripta breuia in communi modo loquendi, libri non reputantur. Ita Sanch. l. 2. *Decal. c. 10. n. 19.* Duard. *lib. 2. in can. 1. quæs. 44. numer. 6.* Bonacin. *dub. 2. densur. quæst. 5. punct. 4. n. 18.* & probabile reputat Palao de *fide, tract. 4. d. 2. punct. 10. Parag. 1. num. 4.*

³⁷² Ego autem existimo, primam sententiam in praxi esse tenendam (licet secundam satis probabilem esse iudicem.) Quia scripta illa minuta pars libri esse possunt saltem aptitudine. Ergo hoc sufficit, vt sub prohibitionem libri contineantur. Consequentiam probo. Quælibet pars libri hæretici, etiamsi minima sit, & diuisa ab aliis partibus sub prohibitionem eadit, vt idem Sanchez ingenuè fatetur, & omnes. Idem dixerim de præmio seu Epistola: sed hæc non alia ratione, nisi quia prohibito libro, omnes partes, quæ fuerint illius libri, quantumcumque diuidantur manent prohibitæ: Ergo etiam debent prohibita manere scripta illa, quæ possunt esse libri partes. Certè nomen libri gratia frequentioris vsus videtur appositum: non quia partes, ex quibus liber componitur, excludantur.

Dvbiwm LXXII.

*An qui prohibetur libros vetitos legere sub
censura: Vitet censuram, si ipse non legat, sed
alium legentem exaudiat, quem non induxit?*

³⁷³ Prima actio prohibita, est lectio libri non exterior & materialis, quæ solum verba perficit; sed formalis, quæ sensum verborum intelligit. Quia hæc sola est lectio propria. Non tamen est necessarium, vt verbis proferas rem lectam, sufficit si visu, & mente scripta percurras. Sanch. *lib. 2. Decal. capit. 10. numer. 41. & 51.* citans Vgolinum, Graffium, & alios. Suar. *de fide dub. 20. sect. 2. numer. 18.* Bonacin. *dub. secund, de censur. quæstion. 5. pun. 4. numer. 12.* Quæstio est, num quis vitet censuram, si ipse non legat, sed alium legentem exaudiat?

³⁷⁴ Censuras non vitat, etiamsi legentem ad lectionem non induxerit. Quia idem est periculum in hoc modo legendi libros, ac in lectione per propriam personam facta. Nam ratio prohibendi lectionem medio visu, est, ne praua doctrina percipiatur: sed per auditum efficacius percipitur: Ergo æque lectio per auditum erit prohibita. Certè lectio duplicem includit actionem, prolationem verborum, & illorum intelligentiam: & hæc secunda principua quidem est: Ergo ratione illius potest quis dici, verè legere. Sic Suar. *de fide, d. 20. sect. 2. n. 19.*

³⁷⁵ Censuras vitat, si legentem consilio, aut mandato non induxit, vt legeret. Quia tunc haud quaquam propriè dici potest legere etiam per alium: siquidem alius nomine non legit, neque lectio illius ei tribui potest. Porro quando quis consulit, mandat, vel inducit, verè dicitur legere medio alio: quod videtur sufficere, vt sub nomine legentis comprehendatur, præcipuè in prohibitione commune bonum respiciente, ac fidei defensionem. Ita Azor. *tomo primo libro octauo cap. 16. quæstion. 4.* Sayr. *in Thesauro tom. 1. libr. 3. cap. 5. numer. 14.* Graf. *part. 1. decis. libr. 4. capit. 18. numer. 45.*

³⁷⁶ Vtramque sententiam probabilem satis esse reor. Ego autem probabilius putarim, in neutro casu audientem hac prohibitionem, & casu audientem hac prohibitionem, & censura ligari. Quia leges pœnales extendendæ non sunt vltra propriam significationem: sed sub verbo *legatis* non comprehenditur audiens legere, etiamsi ad legendum induxerit: inductio enim ad legendum non est lectio, nec etiam auditus est lectio; quia legere proprie est visu, & mente scripta percurrere: Ergo per auditum lectionis, cuius audiens causa fuit, nequit sub prohibitionem aduersus legentes comprehendere. Mecum Sanch. *l. 2. Decal. c. 10. n. 48.* citans Vgolinum. Castro Palao *de fide tr. 4. d. 2. punct. 10. §. 2. n. 4.* Coninch *de fide, d. 18. dub. 11. n. 178.* Farinac. *de hæresi, q. 180. n. penult.* Duard. Reginald. Filliuc. & alij, quos refert, & sequitur Bonac. *d. 2. de censur. quæstion. 5. Punct. 4. numer. 11.*

Dvbiwm LXXIII.

Excusaturne quis à censura, ac delicto lethali ex lectione libri prohibiti ob materiæ paruitatem si intentione plura legendi incepit?

³⁷⁷ **N**on excusatur, præcipuè in casu, quo intendit plura folia libri hæretici legere, & pœnitentia affetus post paucas lineas à lectione cessavit. Quia iam illa actio exterior est peccatum lethale: Ergo sufficiens ad censuram incurrendam hic. Vgolin. *tr. de Censur. parte secundæ in glos. Ac eorundem libros. vers. 8. Tolet. libro primo capite 19. numer. nono.*

³⁷⁸ Qui paucas lineas legit, etiamsi prius animum habuisset plura legendi, censuram non contrahit. Quia licet lectio illa sit[52] peccatum mortale: non est mortale ex ratione lectionis exterioris, sed ratione voluntatis ex qua orta fuit, sicut si animo plura surandi assumeres assem, & statim desisteres, peccatum mortale per petrares non exteriori furto, sed ex prava plura furandi intentione. Excõmunicatio autem non punit intentionem sed illius executionem; at in executione non est grauis materia peccati lethalis quia. regulariter non videtur esse graue periculum peruersionis in lectione sex aut decem linearum. Ita Suar. *de fide, d. 20. sect. 2. n. 20. Sanch l. 2. Decal. c. 10. n. 31. Coninch de fide, d. 18. dub. 11. n. 179. Bonac. d. 2. de censur. q. 5. pun. 4. n. 13. Azor. to 5. l. 8. c. 16. q. 3. & alij apud ipsos.*

³⁷⁹ Probabilius hoc c#seo esse. Adiicio autem hãc materiæ paruitat# aliquos ad vnam paginam ext#dere libri in folio impressi: eo quod non videatur in tam, breui actione regulariter graue adesse periculum. Sic relato Viualdo, & Sà, docet Sanch. *l. 2. Decal. c. 10. n. 35. Coninch de fide, d. 18. n. 178. Farinac. de Hæresi, q. 180. n. 13. videtur consentire, siquidem refert hanc P. Sanciij sententiam, nec reprobatur. Ast ego cum Suarior, ac Bonacina citatis, nimiam hanc esse iudico extensionem. Quia est materia periculo obnoxia, in qua haud habent laxandæ.*

Dvbiwm LXXIV.

Excusaturne à censura, qui ad confutandos errores, sine periculo peruersionis libros Hæreticorum retinet?

³⁸⁰ **E**xcusatur. Quia huiusmodi retentio hæresi non fauet, sed potius illam destruit: Ergo non debet prohibitionem retentionis fauentis hæresi comprehendere. Sic Felin. *ad cap. Si quis Episcopus. ver. Præ quo infertur, de Hæreticis. Albert. tr. de agnoscend. assert. Cathol. q. 28. n. 4. & 5. Addent ad Rom. singul. 326. incipiente, Eo ipso quod libr. Decian. tr. crimin. l. 5. c. 35. n. 21. & c. 46. n. 26. & 27. Mascard. de probat. l. 2. concl. 862. n. 14.*

³⁸¹ Minimè excusatur. Quia lex prohibet retentionem absolutè, neque enim curat, qua fiat intentione. Addo, in illa retentione, & refutatione ex propria voluntate accepta, esse peruersionis periculum: qui enim firmus esse præsimitur, sæpe cadit, & laqueis, quos eximabat facile dissoluere, comprehenditur. Ita Pegna *in addit. ad Eymer.* Direct. Inquis. 2. p. comment. 3. ad cap. *Fraternitatis, de hæretic.* Vgolin. *de censur. in glos. Aut pertinentes vers. Quarto excommunicatio.* Tolet. l. 1. c. 19. nu. 9. Sanch l. 2. *Decal c. 10. n. 53.* Farinac. *de hæresi. q. 180. n. 39. & 42.* Suar. *de fide, d. 20. sect. 2. n. 21.*

³⁸² Certè secunda actio prohibita circa libros Hæreticorum est retentio: finis verò huius prohibitionis est, ne tales libri sint in rerum natura. Quarè siue libri sint tui, siue alieni: si tamen illos retineas, hanc violas legem. Et id est, si illos apud alios depositos habeas. Quia iam eos retines. Ad quæstionem igitur, affirmo secundam sententiam vnicè esse retinendam, affirmandumque quocumque prætextu, aut fine eos libros quis retineat, absque licentia illius, qui illam dare potest, censuram ineurrere. Porro licet in tali retinente nullum esset periculum sufficit eos libros in fectos conseruari quorum venenum Ecclesia sua prohibitionem intendit omnino deperire.

Dvbiwm LXXV.

*Potest quis mox librum hæreticum
Inquisitori tradere, & tamen illum breui
tempore, nempe per vnam, vel alteram diem
retinet: excusaturne à peccato ac censura?*

³⁸³ SI nulla suppetit ei facultas tradendi librum, certum est, retentionem non esse malam. Procedit itaque quæstio ex suppositione, quod liber possit illico Inquisitori tradi, an scilicet à peccato, & censura excusetur, qui librum vetitum vno, vel altero die retinet?

³⁸⁴ Si animo retinendi librum absolutè retineat, etiamsi post horam tradendus sit Inquisitori, à peccato, & censura non excusatur. Quia peccatum, quod ex obiecto, & circumstantiis mortale est in momento patrari potest, nam in voluntate consistit, non in mora: voluntas autem absoluta retinendi librum, peccaminosa est mortaliter, & ex illa retentio exterior, etiam perbreui temporis interstitio procedit, Ergo sufficit ad censuram incurrendam- Sic Suar. *de fide, d. 20. sect. 1. n. 22.*

Excusatur equidem Quia grauitas retentionis non desumitur solum ex libro, qui retinetur: sed etiam ex tempore, quo retinendus est. Quod inde constat; nam si haberes voluntatem retinendi vna hora librum, & statim illum tradendi: non video, qua ratione quis assecere possit, te grauem culpam commisisse. Requiritur ergo ad retentionem grauem mora temporis: Ergo si tempus, quo de facto retines librum, breue est, etiamsi voluntatem haberes longo tempore retinendi, retentio illa exterior leuis censi debet ad effectum incurrendi censuram. Quia non incurritur censura ex voluntate retinendi, sed ex voluntate executioni mandata: quæ cum sit integra, & in materia graui exercita, sed in materia leui, non sufficit ad censuram incurrendam. Porro hanc temporis moram vnum vel alterum diem includere posse crediderim. Ita Suar. *tom. 1. Thesau. l. 3. c. 5. n. 16.* Duard. l. 2. *in. can. 1.*

q. 51. n. 53. Reginal. l. 9. n. 256. Bonac. d. 2. de censur. q. 5. punct. 4. num. 15. Sanchez lib. 2. Decal. capit. 10. num. 55.

³⁸⁵ His hæreo adiiciens, hanc excommunicationem extendi ad eos, qui partem libri retinent, sicut extenditur ad eos, qui legunt. Scio tamen Sancium capit. 12. numer. 52. excusare retinentem vnum tantum folium. Quia non videtur tam grauis materia in retentione, quam in lectione: non enim ita grauiter retentio, quam lectio lædit.

[53] CAPVT XXII.

Circa Hæresim, & Apastasiam à Fide.

Dvbivm LXXVI.

Vt propositio Hæretica sit, sufficitne esse ex diametro oppositam propositioni Fide credenda, si accedat in proferente illam pertinacia?

³⁸⁶ Minime sufficit. Quia contradicere quis potest fidei obiecto ignoranter, qua ignorantia posita, Hæreticus non est. Ergo non sufficit propositionem esse oppositam propositioni fide credendam, nisi adsit in proferente contumacia. Sic Caiet. 2. 2. quæstion. 11. articul. 1. Bannes ibi, articulo secundo.

³⁸⁷ Sufficit planè. Quia materia, & obiectum hæresis est, quod obiecto fidei immediatè repugnat. Nam cum D. Thomas communiter receptus 2. 2. quæstion. 11. articulo secundo dixerit, *hæresim esse, quæ fidem corrumpit*, in fertur sanè, obiectum hæresis obiectum fidei corrumpere, illique esse contrarium. Ex quo fit quamlibet propositionem ex diametro oppositam propositioni fide diuina credendam, hæresim esse; (ad sit, vel non adsit in proferente pertinacia) quia est propositio destruens obiectum fidei, & fidem corrumpit. Ita ex D. Tho. Castro Palao tr. 4. de fide. d. 3. pun. 1. num. 2.

³⁸⁸ Amicissimo huic adhæreo Doctori, iudicans primæ sententiæ Auctores in æquiucoco laborate. Aliud enim est loqui de propositione Hæretica formali, aliud de obiectiua, ac materiali. Fateor enim, ad propositionem hæreticam formalem pertinaciam requiri: at ad propositionem Hæreticam obiectiuam, seu ad obiectum hæresis pertinacia non requiritur; quia hoc obiectum in sola contradictione cum obiecto fidei consistit.

Dvbivm LXXVII.

An cum ignorantia vincibili, & crassa, vel affectata stet Hæresis peccatum?

³⁸⁹ REcolo hæresis definitionem. Est *error voluntarius & pertinax contræ doctrinam & veritatem fidei Christianæ*. Est voluntarius, quia sine voluntate non est peccatum: est pertinax, quia propriæ adhæret opinioni, videns Ecclesiæ doctrinæ aduersari, nec paratus est corrigi. Quæsierim ergo nûm cum ignorantia vincibili, & crassa, seu affectata stet hæreseos peccatum?

³⁹⁰ Stat quidem. Quia hæc ignorantia in furro, homicidio, & aliis delictis noti exeusat à crimine. Ergo neque in hæresi. Et quia qui vincibiliter, & culpabiliter ignorat, peccat contra fidem. Ergo vel Paganismo, vel Iudaismo, vel hæresi: non enim sunt aliæ infidelitatis species. Sic Sotus in 4. dist. 22. *quæ stione secunda articulo tertio post 5. concl. casu 1.* Lopez part. 2. *Insir. capit. 20. titul. de excomman. reseru. in Rul. cænæ, casu primo* Lorca 2. 2. *quæstion. 11. dub. 41. numer 15.*

³⁹¹ Non stat, sed quælibet ignorantia etiam affectata, quæ causa sit erroris à peccato hæresis excusat. Quia impossibile est, quem voluntarie contradicere Ecclesiæ authoritati, in quo pertinacia consistit, nisi cognoscat Ecclesiam contrariam sibi esse, vt multis probat allegatis Farinac. *de hæresi, quæs. 179. §. 1. numer. 1.* Sed cum ignorantia affectata, quæ causa sit erroris, non stat hæc cognitio: Ergo non stat pertinacia, nec hæresis peccatum. Ita Azor. *to. 1. l. 1. c. 14. q. 9.* Farin. *cit. n. 29. & 30.* Suar *de fide, d. 19. sect. 3. n. 8. & 9.* Coninch *de fide disp. 18. dub. concl. 4. & 5.* Arag. 2. 2. *q. 11. a. 1.* Castro Palao *de fide, tr. 4. d. 3. pun. 2. n. 3.*

³⁹² Probabilius hoc puto. Nam si quis voluntatem habeat mutandi sententiam propriam, quoties viderit Ecclesiæ definitioni eam contradicere, nullo modo potest dici in suo errore pertinax: siquidem paratus est corrigi: sed cum ignorantia affectata potest esse voluntas: Ergo. Probo minorem: quia affectate potest nescire quod docet Ecclesia, ne cogatur aliud sentire. En affectat ignorantiam, quæ tamen non obstat, sed potius includit voluntatem obediendi Ecclesiæ, cum ei clarè fuerit propositum.

Dvbiwm LXXVIII.

*Errat quis ex ignorantia affectata, sed
monitus ab Episcopo, vel Inquisitore, vel
aliis viris Doctis de suo errore, adhuc in illo
perseuerat, credens non esse contra Ecclesiæ
definitionem: Hic estne verè hæreticus?*

³⁹³ V Erè hæreticus non est. Quia sola Ecclesia est regula veritatis. Episcopi vero inquisitores, & quiuvis viri docti falli, ac fallere possunt. Ergo discredens illis, & credens Eccle siæ, hæreticus non est: quia cum Ecclesia non pugnat. Sic Sanchez *libr. 2. Decal. cupit. 7. num. 26.*

³⁹⁴ Est verè hæreticus. Quia satis pertinax ostenditur, qui suo cerebro ductus contemnit Ecclesiæ authoritatem per ipsius Magistros declaratam. Illa enim declaratio solus, & publica, qua testantur homines ita grauissimi, quod mysteri# id receptum sit ab Ecclesia:

Ergo si euentiam habeat, quod sit euentet credibile, quidquid ab Ecclesia Romana proponitur, & discredet mysterio sic proposito; verè, & in rigore Ecclesiæ auctoritati contradicit. Alias nullus esset c#s#dus h#reticus, quia nullus est, qui ver# Ecclesi#, & à Christo institut# credere nō int#dat; sed quia huic intentioni cuntradidere[54] cenfetur, cum negat, quæ illi proponuntur esse vere recepta ab Ecclesia Romana, ideo h#reticus iudicatur. Ita Suar. *de fide, d. 16. sect. 3. n. 21.* & plures relati à Sancio *vbi sup.*

³⁹⁵ Quibus, Sanci# venia, pobabilius admodum, adhæreo. Quia rarus est cui Ecclesia Romana immediate mysteria credenda proponat, sed proponit illa medlis Episcopis, Pastoribus: Ergo si mysteriis ab iis propositis non tenetur quis fide diuina credere, nunquam credere tenetur. Profecto in foro externo iudicandus esset Hæreticus, & pertinax, qui mysteriis ab Episcopis & Inquisitoribus propositis dissentiret. Bartol. *leg, Tutor §. Tutores n. 1. ff. de suspect. tutor. Vgoli. de censur. p. 2. c. 1. §. 1. num. 1. Pegna Direct. p. 1. comment. 26. ad q. 12.* & alij apud ipsos. Ergo etiam in foro interiori censendus est Hæreticus. Quia illud iudicium non nititur aliqua falsa præsumptione, sed veritare, qua iudicatur, dissentientem mysteriis sic propositis, Ecclesiæ auctoritatem contemnere voluisse. Fateor ingenuè; neminem præter Romanum Pontificem esse regulam veritatis; sed non obinde infertur, te non esse obligatum credere, quæ tibi Viri docti proponunt. Quia non obligaris ea credere tanquam ab ipsis proposita, sed tanquam proposita ab Ecclesia mediis illis viris doctis, quos Ecclesia vti procu: atores suos assumit.

Dvbiwm LXXIX.

Dubium voluntarie habens de Fidei mysteriis, censendusne est Hæreticus?

³⁹⁶ DIXI, *Dubium voluntarie habens*: nam s#pe contra voluntatem dubitationes de fide insurgunt, quæ non destruunt fidem, sed potius occasiones sunt, illam augendi, signum autem moraliter euid#s est, te his motibus non cōsentire si tædio afficiaris cum insurgunt. Quocirca aptior modus resistendi iis motibus est, illis non respondere: sed potins temnere, ac pro nihilo ducere. Quare quæstio solum est de dubio voluntario circa mysterium fidei tibi sufficienter propositum, num dubium voluntariè habens de fidei mysteriis, censendus sit Hæreticus?

³⁹⁷ Censendus Hæreticus non est. Quia Hæreticus est, qui eligit, siue sequitur opinionem fidei contrariam: at qui dubius est, quam partem eligit, cuive assentiatur, dici non potest eligere opinionem fidei contrariam: Ergo non est hæreticus. Sic Canus *l. 12. de locis, c. 9. vers. controuersantur autem.* Malder. *2. 2. q. 11. art. 2. memb. 2.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 7. n. 12. Sà v. Hæresis, n. 1.* fauet, dum ait, *Dum quis dubitat, non est hæreticus: in dubio enim non est propriè pertinacia.* Limitat Sanch. vt intelligatur, quoties intellectus perpensis rationibus pro vtraque parte suspendit indicium, quia tunc formaliter dubius manet; secus verò si supra suum dubitandi actum reflecteret, & iudicaret, rem esse dubiam, aut sub opinione: nam in tali iudicio hæresim committeret.

³⁹⁸ H#reticus censendus est, qui de rebus fidei sufficienter propositis sibi, voluntarie dubitat. Quia tunc deliberate, ac peccaminose dubitat de rebus fidei, cum iudicat res

fidei non esse dignas certo, ac insallibiliter credi; sed iudicare deliberatè; res fidei illi sufficienter propositas non esse dignas certò & infallibiliter credi, est hæresis manifesta: Ergo qui deliberate, seu voluntarie dubitat de rebus fidei hæresum committit. Sola maior propositio indiget probatione. Pono, tibi repræsentari obiectum fidei, & rationes, quæ ad eius assensum sufficienter mouent, tempore, quo non obligaris fidei actum elicere; absque vlla culpa potes actum suspendere: Ergo suspendere actum fidei non est de fide dubitare: Ergo ad dubitationem peccaminosam, & voluntariam aliquid amplius requiritur. Sed hoc esse non potest nisi iudicium, quo iudicas, obiectum illud sic tibi repræsentatum non esse dignum certò credi: sed esse dubium, & incertum: neque enim apdaret, in quo possit consistere: Ergo. Ita plures à Sancio relati Suar. *de fide, d. 19. sect. 4. numer. 10.* Coninch *de fide, d. 18. dub. 7. concl. 6. n. 102.* Bonac, *d. 2. De cens quæstion 5. punct. 1. numer. 3.* Farinac. *de hæresi, quæstion. 178. §. 4. nu. 90.* Barbosa *de potest. Episc. alleg. 40. numer. 16.*

³⁹⁹ Tenendam esse hanc Communem sententiam iudico. Quæ quidem deceditur *cap. 1. de hæret.* Ibi: *Dubius in fide, infide is est* Neque intelligi potest de infidelitate negatiua; quia hæc solum est in eo, qui fidem non recipit: qui autem baptizatus est, in fidelitatem negatiuam habere non potest. sed positiuam; quia non potest amitti fides, nisi per actum fidei contrari#.

Dvbiwm LXXX.

Dissentiens speciali reuelationi ei sufficienter ad credendum propositæ, estne Hæreticus?

⁴⁰⁰ HÆreticus non est. Quia sic dissentiens, non est Ecclesiæ Catholicæ contumax, siquidem ipsa Ecclesia talem reuelationem credendam non apponit. Ergò non est Hæreticus: Ergo neque punibilis. Sic Lorca 2. 2. q. 11. d. 39. n. 2. & 4.

⁴⁰¹ Est Hæreticus. Quia tota Hæresis malitia sita est in contemptu prim# veritatis sufficienter propositæ: qui enim sic discredet, quod prima veritas dicit, mendacem Deum facit: At qui discredet reuelationi speciali, eodem modo primam veritatem contemnit, & Deum efficit mendacem: quia Deus idem est siuè publice, siue particulariter reuelans: Ergo est Hæreticus. Ita Azor. *to. 1. l. 8. c. 9. q. 4.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 7. nu. 32.* alios citans. Coninch *de fide, d. 18. dub. 7. n. 118.* Suar. *de fide, d. 19. sect. 5. n. 11.* & alij.

⁴⁰² Idem assirmo. Neque enim h#resis necessario petit contumaciam aduersus Ecclesiam formaliter, sed aduersus Deum reuelantem.

[55] DVBIWM LXXXI

Hæreticus hic (de quo dubio proximo) inciditne in excommunicationem, & alias hæreticorum pœnas?

⁴⁰³ Incidit quidem. Quia licet Ecclesia non proponat illam veritatem credendam, at proponit credendam summam, ac primam veritatem reuelantem, cui propositioni obsistit qui illam negat reuelationem. Sic Coninch *de fide, disputatione 18. numero 120*. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite septimo, numero 32*. confirmans id exemplo illius, qui negaret aliquid existimans esse ab Ecclesia propositum, cum tamen non sit: qui verè hæreticus esset, & pœnas incurreret.

⁴⁰⁴ Non incidit ob solum dissensum specialis reuelationis in excommunicationem, & in alias pœnas. Quia videtur impossibile, talem dissensum manifestari posse esse fidei contrarium: cum enim supponamus, reuelationem illam esse specialem, neque alteri cognitam præter illum, qui illam habet quomodo aliis constare potest, an ille reuelationi dissentiat, vel non; erat enim ad huiusmodi manifestationem necessarium, reuelationem clarè cognosci. Ita Azorius *tomo primo, libro octauo, capite nono, quæstione quarta*, Palao *de fide, tractat. quart, disputatione tertia, puncto secundo, numero 15*. Corduba *libro primo, capite 17. Paragrapho primo, dubio secundo*, Suarius *de fide, disputatione 19. sectione quinta, numero 12*.

⁴⁰⁵ Eandem sententiam defendo. Dixi autem, *ob solum dissensum specialis reuelationis*: Nam si dissensus est non solum reuelationi speciali, sed & generali, & à tota Ecclesia propositæ: clarum est si proferentem in pœnas iuris incidere, modo dissensus sit manifestus. Vnde qui diceret, primæ Veritati per priuatam reuelationem manifestatæ non esse credendum, hæreticus punibilis ab Ecclesia esset; quia negat propositionem à tota Ecclesia receptam. Idem asseruerim in casu, quo quis negaret aliquam propositionem, putans esse ab Ecclesia definitam, quæ tamen non est; licet hæresim committat, (vt annotat Sanchez *numero 30*.) at si manifestet, se nolle credere, quod existimat, ab Ecclesia esse definitum, pœnas non incurrat. Audi Suarium *de fide, disputatione 21. sectione secunda, numero 10*. *Si quis veram propositionem credat, cum animo deliberato non credendi contrarium, et si Ecclesia illud definit; quamuis rem creditam exterius proferat, si animum suum non declaret excommunicationem non incurrat; quia nondum hæreticus exterior existit.*

Dvbiwm LXXXII.

*An negans fidem verbo, vel facto tantùm
interius retinens assensum: committat
hæresim ab Ecclesia punibilem?*

⁴⁰⁶ Committit equidem. Quia Ecclesia de occulta intentione non iudicat, sed de exteriori. Sic Caietanus 2. 2. *quæstion. 12. articul. secund fine*.

⁴⁰⁷ Non committit hæresim. Quia hæresis est peccatum fidei oppositum: fides autem in voluntario consistit assensu intellectus diuinæ reuelationi: ergo hæresis debet necessario dissensu illius: igitur cessante dissensu intellectus, cessat peccatum hæresis formaliter. Ita Sanchez *libro secundo, Decalogi capite septimo, numero octauo*. Lessius *libro secundo, capite 43. dubio secundo, numero 11*. Suarius *tomo quinto, in tertiam partem, disputatione*

quarta, sectione secunda, numero tertio, & de fide, disputatione 14. section. vltim. numero tertio. Palao de fide, tractat. quart. dubio tertio, puncto secundo, numero 16.

⁴⁰⁸ Cum his opinor. Ex sua quidem communi sententia negante illum esse hæreticum, sit manifestè à pœnis hæretico impositis omnino liberari. Quia pœnæ non sunt extendendæ ad alia delicta, præter ea, quibus sunt impositæ.

Dvbiwm LXXXIII

Qui propositionem Theologicam abnegat estne hæreticus?

⁴⁰⁹ Hæreticus est. Quia saltem mediâtè diuinæ reuelationi opponitur. Sic Valent. 2. 2. d. 1. q. 11. pun. 1. diffic. 3. Cano *de locis*, l. 12. cap. 9. vers. *Enim vero*. Bonac. d. 2. de *Censur. quæstion. 5. numero 5.*

⁴¹⁰ Non est hæreticus. Quia stare optime potest, vt quis credat, quidquid à Deo reuelatum est, cum negatione alicuius propositionis Theologicæ, eo quod sibi non videatur, recte deduci ex principio reuelato, & euidenti: vel ex eo, quod principio euidenti, non assentiatur. Ergo negare propositionem Theologicam, hæresis non est. Ita Aragon. 2. 2. quæstion. 11. artic. 2. Sanch l. 2. *Decal. c. 7. n. 33.* Suar. *de fide, d. 19. sect. vltim. num. 3.*

⁴¹¹ Eiusdem sum mentis. Nam hæreticus quis esse non potest, nisi obiecto reuelato dissentiat: at conclusio Theologica reuelata non est: ergo eius negatio non est hæresis. Si verò inquiras, in qua peccati specie debeat constitui? Mihi probabilius apparet, per se, & formaliter ad vitium curiositatis studiositati oppositum in materia omnium grauissima pertinere. Quia temere, & imprudenter, conatur ille scire contra id, quod ab omnibus est receptum. Per accidens tamen ad hæresim pertinere crediderim, negans enim in proximum periculum labendi contra fidem inducitur. Addiderim, negantem Theologicam propositionem hæreticum præsumi. Quia nemo præsumitur eam negare, ex eo quod principio euidenti, & euidenti illationi non assentiatur; sed ex eo quod, non assentiatur principio supernaturali fidei. Quapropter si in illa negatione perstiterit, tanquam hæreticus negans principium reuelatum est puniendus. Sancius *lib. 2. Decal. ca. 8. numero 12.*

[56] CAPVT XXIII.

Circa obligationem denunciandi hæreticum.

Dvbiwm LXXXIV.

Teneturne quis denunciare hæreticum, cum solus delictum nouit?

⁴¹² QVando delictam probari potest nemini est dubium quem que posse, & debere illud denunciare ex *cap. Quapropter 2. qu. 7. & cap. 2. de hæret.* Solum est quæstio, quando delictum ita est occultum, vt nullus alius præter illum illius sit conscius. Quæsierim itaque, num in hoc casu quis hæreticum denunciare teneatur?

⁴¹³ Tenetur denunciationem iudicalem facere de hæretico, vel apostata. Quia hæreticus videns se denunciatum, vel denunciandum esse, quantumuis occultissimè hæresim manifestet, continebitur timens correptionem, & supplicium. Ex qua ratione probatur ipsi etiam delinquenti denunciationem esse vtilem, tum quia à peccato patrâdo continetur: tum quia à peccato commissio hac via potest reuocari. Et quia talis denunciatio utilis est non solum ipsi delinquenti, sed & Reipublicæ: ergo est facienda. Sic Azorius *tom. 1. lib. 8. cap. 19. quæst. 9.* Sanchez *lib. 2. Decalogi cap. 32. fine.* Simanc. *tit. 19. Rojas singul. 13. num. 19. & 20.* Suarius *de fide. disp. 20. sect. 4.* Bonacin. *quæs. 6. punct. num. 9.* Scaccia *de indic. cap. 56.* Farinac. *de potest. quæs. 197. §. 2. num. 36.* Barbosa *part. 3. de potest. Episc. alleg. 96 num. 51. & alij.*

⁴¹⁴ Non tenetur iuridicam agere denunciationem. Quia ad opus inutile, & nocivum nemo obligari potest: Sed talis denunciatio est inutilis, & nociua: ergo ad illam obligari non potest. Minor probatur Inutilis est, quia Iudex ex denunciatione sic facta non potest ad punitionem delicti procedere, neque ad illius correctionem; quia quilibet horum effectuum probationem integram delicti supponit, quæ nequit haberi. Est nociua, quia siquidem delinquentis infamatur, nullo fructu ex infamitione obtento. Ita Ioann. Andr. *ad cap. Nouit, de Iudæis.* Villadiego *tract. de hæret. quæst. 10.* Gundisal. *tract. de hæret. quæs. 10. num. & 8.* Ioann. Rojas *singul. 3. num. 3.* Decian. *in tract, crimin. lib. 5. cap. 30. num. 4.* Paramo *de crim. S. Inquisiti. lib. 3. quæs. 9. n. 25.*

⁴¹⁵ Teneo tanquam certissimam primam sententiam. Cuius ratio à contrario fundamento aperte sumitur, Nam talis denunciatio est necessaria Reipublicæ, & ipsi delinquenti: ergo est facienda. Est Reipublicæ necessaria; quia per denunciationem impeditur, ne hæresis cancer serpat, qui alios inficiat. Facta namque denunciatione, Iudex procedere potest ad inquirendum de tali delincente, potestque de. nunciatores ipsum in criminis commissi testes recipere; illius enim testimonium suspectum esse non potest, siquidem delictum illud non est commissum in denunciatoris iniuriam, sed in Creatoris contumeliam: neque in suum commodum potius quam aliorum cedit punitio. Quam verò utilis sit denunciatio ipsi delinquenti, nemo est qui dubitare valeat.

Dvbiwm LXXXV.

*An possit quis denunciationem iudicalem
de hæretico facere, si delictum est occultum,
& serat correctione secreta emendandum?*

⁴¹⁶ NON potest Quia denunciatio in tali delicto nequit fieri ad delinquentis punitionem, sed ad illius correctionem, & ad præseruationem damni Reipublice imminentis: sed hic finis obtineri per correctionem fraternam speratur: ergo non est tunc iudicialis denunciatio

adhibenda. Consequentiam probo, tum quia Christus Dominus tunc dixit Ecclesiae delictum proximi manifestandum esse, quando proximus correctionem secretam non audierit. Tum quia charitas obligat medicinam delinquenti adhibere cum minori quae fieri possit iactura. Sic Gundisal. *de hæret, quæs. 10. num. 6.* Repertor. Inquisit. verb. *Denunciator. vers. An quando proceditur*, Decian. *in tract. crimin. lib 5. cap. 30. num.* Martin. del Rio *Disquis. Mag. lib. 5. sect 4.*

⁴¹⁷ Potest, & debet, correctione fraterna ommissa hæresim occultam Inquisitoribus fidei manifestare. Quia licet in aliquo casu delinquentis emendatio secreta correctione, vel denunciatione luangelica speretur: at regulariter præsumi non potest, sed potius credendum, correctum se dissimulaturum, vt sic facilius delinquat, & errores diffundat: sed ob hoc periculum boni communis potest Ecclesia precipere, vt sibi delicta immediatè denuncientur: ergo posito tali præcepto tenetur quis peccata delinquentis, ommissa correctione denunciare, quantumuis in aliquo speciali casu correctio speretur; quia tunc finis legis non cessat absolute. Hoc autem præceptum ab Inquisitoribus fidei præscribitur, vt constat ex tenore edicti communiter publicati: ergo. Ita Syman *de Catholic. institut. titul. 23. rubr. de denunci. à num. 10.* Scaccia *de indic. cap. 16. num. 3.* Rojas *tract. de hæret. part. 2. asser. 3.*

⁴¹⁸ Hanc sententiam eligo communioem, verioem, vtilioem Reipublicæ. Fateor quidem denunciationem hanc fieri præcipue ad delinquentis correctionem At quia raro, vel nunquam hæ correctio obtineri potest per fraternam correctionem: meritò Ecclesiae Iudices in fidei defensionem præcipiunt, ea non obstante, delictum manifestare. Portò aduersus hoc præceptum à Christo Domino latum de fraterna correctione non pugnat. Tum quia Christi præceptum est de peccatis, quæ in damnum commune, vel tertij non vergunt, quod satis constat ex illis verbis, *Si peccauerit in te frater tuus.* Tum quia loquitur spectatis rebus secundum se: secus vero si ob commune[57] bonum lex aliqua lata esset quæ casus communiter contingentes respiceret: tunc enim bonum commune particulari est præferendum; & potius curandum est vitare periculum boni communis communiter contingens, quam in vno, vel alio casu alicuius delinquentis damnum vitare.

Dvbiu LXXXVI.

Si delinquens iam emendatus est, debetne quis eum inquisitoribus denunciare?

⁴¹⁹ DEbet profecto. Quia præceptum denunciationis non est ob specialem delinquentis correctionem tantum; sed præcipue ob correctionem publicam, & securitatem fidelium, qui finis non videtur obtineri, delinquente emendato, nisi etiam ab Inquisitoribus sit punitus. Sic Suarius *de fide, disputat. 20. section. 4. numere 11.*

⁴²⁰ Nec debet, nec potest. Quia punitio intenditur in satisfactionem iniuriæ factæ Reipublicæ crimine delinquentis: vbi autem crimen est occultum, iniuria Reipublicæ cessat, & consequenter eius satisfactio: Restat ergo vt solum emendatio delinquentis, & damni facti reparatio intendatur. Ergo si totum hoc præsupponitur actum, vel non est locus vt fiat, quia iam delinquens è viuus discessit, cessabit denunciations obligatio, siquidem

illius finis cessauit. Ita Fernandez de Castro *de fide, tractat. 4. disputatione 3. puncto 4. numero septimo*. Sà verb. *Denunciatio*, cum Tolet, Soto, & Nauarro.

⁴²¹ Hanc eligo sententiam. Nam si delictum fuit occultum, & tibi constat, delinquentem esse emendatum, damnumque reparatum, non poteris denunciationem iudicalem facere: in tali enim delicto non potest punitio à Iudicibus intendi ex *cap. Inquisitionis, §. Tertio, de accusatione*. Abnego quidem finem denunciationis in delictis secretis esse publicam correctionem; quia cum non sit publicè damnum factum, non est, cur publice corrigatur. Securitas autem fidelium, si delinquens emendatus sit, iam obtinetur. Addiderim, in casu dubio, an Iudex ad satisfactionem Reipublicæ, & delicti commissi vindictam præcipue ad delinquentis correctionem procedat? Probabilius esse, procedere ad correctionem delinquentis: tum quia hic finis benignior est, & Ecclesiæ conuenientior: tum quia procedit per censuras, quæ ad delinquentis correctionem præcipuè ordinantur. Mecum Auila *de censur. par. 2. disputation. 5. dub. 4. Suarius de censur. disput. 20. sectione secunda, numero octauo. Filliucius tractat. 14. numero 28. & 30. Bonacin. de censur. disputatione 2. quæstione 6. puncto 1. numero 18. Barbosa parte 3. de potestat. Episcop. alleg. 96. numero 69.*

Dvbiwm LXXXVII

An ratione damni emergentis quis excusetur, à denunciatione de hæresi facienda?

⁴²² SI damnum graue quis timeat, excusatur. Quia præcepta diuina, & Ecclesiastica cum tanto rigore non obligant. Quare si ex denunciatione timeat iacturam grauem in re familiari, vita, vel honore, à denunciatione facienda excusatur. Porrò si cum aliis crimen hæresis commisisti, etiamsi tu ab ea desistas, non teneris socios criminis denunciare, quia te ipsum denunciare obligareris: ergo quoties damnum tibi ex denunciatione imminet, cessare à denunciatione potetis. Sic aliqui haud infimæ noræ Doctores, quos presso nomine memorat Fernandez de Castrò *de fide, tract. 4. d. 3. pun. 4. num 10.*

⁴²³ Non excusatur. Quia quisque tenetur bonum commune suo priuato præferre. Ita Rojas *singul. 3. numer 20. vers. Septimo ampliatur, & alij.*

⁴²⁴ Ego aucem existimo, hac in parte prudentia opus esse, neque debere quemlibet proprio consilio duci, sed alieno Attendere enim debet nocumentum, quod Reipublicæ obuenerit potest, exomissa denunciatione: nam si hoc grauius est, neque alia via potest impediri, nisi denunciatione facta: sine dubio tenetur bonum commune suo priuato præferre: quo in casu verissimam esse reputa secundam sententiam. At si aliqua alia via damnum commune impediri potest: vel non est ita graue vt longe præponderet illius priuato incommodo: non iudico teneri eum den#ciationem facere Mecum Pegna *part. 2. direct. quæst. 53. comment. 78. Scaccia de iudic. cap. 56. num. 4. Farinac. de hæresi, quæst. 197. §. 2. num. 53. Barbosa part. 3. de potestat. Episcop. alleg. 96. num. 70. citans Antonium Genuensem, Vgolinum, & Posseuinum Bonacin. de Censur. disput. 2. quæstion. 6. punct. 1. numero 5.*

Dvbiwm LXXXVIII.

An filius possit teneatúrve patrem hæreticum denunciare?

⁴²⁵ CERTum est quemque teneri propinquos Sanguine denunciare. Quia Reipublicæ bonum priuato est præferendum. Solam est inter Doctores controuersia, an filius posfit, & debeat patrem hæreticum denunciare?

⁴²⁶ Nec potest, nec debet. Quia reuerentia patri debita videtur cuilibet alij obligationi præponderare. Et quia talis denunciatio in graue filij cedit detrimentum; redditur enim infamis, priuatur bonis, &c. Sic Simanc. *de Cathol. instit. tit. 29. num. 47. & tract. de patre hæret. numero 14.* Rojas vero *singul. 12. numer. 3.* admittit, filium esse obligatum, patrem denunciare, si pater filium ad hæresim induxit, secus si non induxit.

⁴²⁷ [58] Potest, & obligatur. Quia damnum commune speciali est præferendum: neque contra reuerentiam debitam parenti est, eius vtilitatem spiritualem quærere, ac peccata impedire: & potius Deo, quam parentibus est obediendum *Cap. Relatum, de sentent. Excommunicap. Quisquis metu, 11. quæstion. 3.* Nam si licitum est, patrem impugnantem patriam impune interficere. *leg. Minime, Digestis de Relig. & sumptibus funeris:* multo magis eundem Catholicæ: fidei reum licebit denunciare. Ita Suarius *de fide, disputation. 20. section. 4. numero 21.* Toletus *libr. 5. cap. 1. num. 10.* Bonacin. *disput. 2. de Censur quæs. 6. punct. 1. num. 5.* Barbosa *de potestat. Episc. p. 3. alleg. 96. num. 56.*

⁴²⁸ Cum his probabilius opinor, adiiciens cum Pegna *citato*, filium denunciantem patrem hæreticorum filios iure statutis ob præmium delationis liberari, argument. *leg. Quisiquis, §. vltim. Cod, ad leg. fuliam.* Ne huiusmodi scelus ex defectu delationis maneat impunitum. Quod definiuit Federicus Imperator *in leg. Commissi nobis cælitus*, quam legem Innocentius IV. postea approbavit in Bulla edita anno 1252. incipiente, *Cum aduersus.* Consentit Castro *lib. 2. cap. 29.* Suarius *de fide, disputat. 20. sect. 4. num. 22.* Porro Farinac. *quæs. 197. num. 45.* & Rojas *singul. 12. num. 6.* annotant patrem sic à filio delatum mitius esse puniendum, ne scilicet ipse filius in patre puniatur.

Dvbiwm LXXXIX.

Teneturne quis Tribunali Inquisitionis Religiosos exemptos denunciare, præcipuè cum apud Pontificem eos deferre possit?

⁴²⁹ AB Inquisitorum officio olim aliqui Religiosi erant exempti. At iam vsus obtinuit, neminem eximi, neque à suo Prælato iudicari posse; sed remittendos esse fidei Censoribus, qui accuratius causam examinabunt. Suarius *de fide, disputation. 20. section. 4. onumero 22.* Pegna *part. 3. Direct. quæst. 28. comment. 77.* Quæsierim, tamen, dato, quod hi exempti adhuc sint, & eorum causa ad Sedem Apostolicam esset deferenda, eamque deferre quis facile possit: num teneatur hos exemptos Tribunali Inquisitionis denunciare?

⁴³⁰ Non tenetur. Quia denunciano ad inquisitionem, & iudicium ordinatur: si igitur incapaces essent Inquisitores, & Ordinarij inquirendi, & iudicandi hos exemptos, videtur denunciations obligatio cessare. Sic docti Theologi.

⁴³¹ Tenetur quidem in tali casu hos exemptos denunciare, ac si à Censoribus fidei exempti non essent. Quia illa denunciatio est efficax remedium impediendi damnum, quod ex hæresi potest provenire: remissa enim denunciatione ad Sedem Apostolicam, Sedes Apostolica, si firma delatio videatur vices alicui committit inquirendi, & procedendi aduersus illum exemptum. Deinde fidei Censores iurisdictionem, & potestatem habent ad recipiendam restium depositatem, si qui sint, qui velint deponere, *Cap. Inquisitores, de hæret. in 6. ibi: Si sciuerint, vel, nouerint, testium, inquam, depositione, alias enim non est scientia, quæ fidem in iudicio faciat. Ergo denuncians, etsi vices denunciatone non agat, vicem testis subire potest, & delictum exempti manifestare. Ita Fernandez de Castro Palao vir quidem circa Sanct. Inquisitionis indulta, & stylum doctus admodum, quippè qui multis annis gessit qualificatoris munus de fide, tract. 4. disp. punct. 4. numero 20.*

⁴³² Ego quidem, si hanc lubeat mentem sectari, affirmo, hæc à fortiori procedere, quando vel fuga timeretur, exempti, vel aliquod perniciosissimum damnum in Ecclesia, eo quod errores disseminaret, & hæreticos defenderet, neque coërceri posset: tunc enim ex benigna interpretatione legis, censetur Pontifex concedere fidei Inquisitoribus potestatem exemptum capiendi. In tali ergo casu certum mihi, te obligatum esse denunciare exemptum. Quia denuncias superiori, qui ex denunciatio ne inchoare causam potest, etiamsi illam terminare non valeat. *Pegna Part. 3. Direct. quæst. 28. comment. 77. Molina tractat. 5. Iustit. dub. 28. numero 20.*

CAPVT XXIV.

Circa Fautores hæreticorum.

Dvbiwm XC.

Qui semel, aut bis ad audiendas conciones hæretici adeat, estne, vt credens illi reputandus?

⁴³³ REcolo, nomine credentium hæreticis comprehendendi, qui eorum erroribus siue in particulari, siue in communi, siue expresse, siue confuse assentiuntur, signis externis tali assensu manifestato. *Nauarra summ. cap. 27. num. 55. Suarius de censur. disput. 21. section. 2. num. 6. Bonacin. de censur. disputat. 2. quæstion. 5. punct. 3. numero 2. Porro signa huiusmodi affectum indicantia sunt aut verba, aut facta, è quibus grauis hæresis suspicio nascitur. Quæ autem hæc sint optime expendit Farinac. de hæresi, quæstion. 181. numero 110. Dubitarim tamen, num si semel, aut bis quis ad audiendas hæretici conciones adeat, vt credens illi sit reputandus?*

⁴³⁴ Reputandus est credens hæretico. Quia ex gemino actu licet veritas huius credulitatis non appareat, tamen præfata grauis suspicio oritur, ex qua tanquam credens hæretico quis

iustè possit condemnari. Sic Doctores communiter, quorum sententiam merito approbat Fernandez de Castro. *de fide, tractat. quart. dubio 3. puncto 5. numero 2.*

⁴³⁵ Ex gemino actu non est ille vt hæretico[59] dens reputādus. Quia potest iudicari illum non affectus ad doctrinam adire, sed curiositatis causa audire voluisse concionantem hæreticum. Ita Pegna. *p. 2. Direct. q. 30. commento. 75.* Decian. *l. 5. tr crim. c. 18. vers. 16.* Grassi. *l. 4. deci. c. 18. n. 29. & 30.* Farinac. *de hæresi, quæstion. 181. num. 115. & 116.* Suarius *de fide, disp. 22. sect. 1. numero 3.*

⁴³⁶ Ego autem sic quæstioni satisfacio: Cum quis Catholicus in terris hæreticorum existens semel aut bis ad conciones hæreticorum pergit, curiositatis gratia gessisse præsumitur: secus verò si in Catholicorum terris occulta ab hæreticis conuenticula celebrari intelligat, & illuc vadat, etiam si semel: & non denunciat id Episcopo, vel Inquisitoribus, suspitione hæresis non carebit. Cum in hoc casu approbare censeatur, quod potuit auertere, si Iudiciis Ecclesiasticis, vt debuit, indicasset: nisi considerata personæ qualitate, per ignorantiam excusaretur. Mecum Azorius *tom. 1. libr. 8. capit. 15. quæstion. 1.* Farinac. *de hæresi, quæstion. 182. numero 120.* Pegna *citatus.*

Dvbiwm XCI.

Sitne fautor hæresis, quando solum ex speciali Inquisitorum mandato, & non ratione officij tenetur fautorem Fidei causæ præstare?

⁴³⁷ Communis omnium sententia est, te non esse fautorem hæretici, nisi aduersus iustitiam, & obligationem officij delinquas. Quia cessante obligatione iustitiæ, tibi imputari non potest, hæreticum non corrigi, cum tua non iutersit illum corrigere. Atsi ex iustitia obligatus sis hæreticum capere, vel denunciare, quæ obligatio oritur ex officio: fautor hæretici merito diceris, si fauorem debitum præstare omittis. Vnde si Inquisitores, vel Episcopi in fauorem hæresis omitterent delinquentem capere, torquere, punire, & in carcere custodire fideliter, fautores hæreticorum proculdubio essent. Quæsierim vero, an sit fautor hæresis, qui non ratione officij, sed ex speciali Inquisitorum mandato tenetur fauorem causæ: fidei præstare, v.g. capere, aut denunciare hæreticum, &c.

⁴³⁸ Non est hæresis fautor. Quia non videtur aduersus iustitiam, sed solùm aduersus fidem peccare in talis fauoris omissione. Alias quoties subditi Superiori præcipienti non obedirent, duplex piaculum perpetrarent, alterum aduersus illam virtutem, cuius est materia præcepta verbi gratiâ, Temperantiæ, vel Religionis, si Missa, vel ieiunium imperetur: alterum aduersus ius superioris, quod ex omissione sui præcepti læditur. Vnde non sunt fautores hæretici singulares personæ, quibus ex officio non incumbit fidei fauce, & hæresim extirpare. Sic Eymer. *part. 2. quæstion. 53. num. 3.* Farina *c. de hæresi, quæstion. 182. Paragraph. secund. numero 36.*

⁴³⁹ Est fautor hæresis. Quia si lato Inquisitorum præcepto non obediunt, sed omittunt auxilium contra hæreticum præstare, peccant contra ius debitum Superiori præcipienti: quod videtur sufficiens. vt fautores hæreticorum habeantur. Ita Sanchez *lib. 2. Decalogi*

cap 10. numero 15. Pegna Director. quæstion. 53. comment. 78. versic. Ego. Palao tractat. 4. de fide, disputat. 3. puncto 5. numero 7.

⁴⁴⁰ His adhæreo Doctoribus. Ex quo fit, si interrogatus à Censoribus fidei celes veritatem, vel requisitus capere hæreticum, id omittas, vel imperatus manifestare hæreticum, omittas denunciare: fautorem hæreticorum te esse habendam. Quia omittis ea gerere, quæ ex speciali tui Superioris præcepto facere debebas.

Dvbiwm XCII.

Vt quis fautor hæreticorum vere dicatur, sufficitne eum in fauorem hæresis auxilium præstare?

⁴⁴¹ Non sufficit, nisi fauor defensio, & receptatio hæretici præstetur animo fauendi eius hæresi. Vnde si non adsit animus huiusmodi, non erit fautor hæreticorum, licet actione ipsa in hæresis fauorem cedat Quia fere omnes Docteres sentiunt, ad fauorem necessario requiri fauere hæretico, vt hæreticus est. Atsi hæretico quis fauet, quod sit illi amicus, vel consanguineus, non fauet illi, quia hæreticus est. Ergo non est fautor hæretici. Sic Sanchez lib. Decalogi cap. 10. num. 5. Bonacin. de censur. disputat. 2. quæstion. 5. puncto. 3. numero 1. & alij.

⁴⁴² Sufficit quidem. Quia si auxilium impendit quis hæretico cedens necessario in hæresis fauorem, absolute vult in executione hæresi fauere: fauor enim hæresis omnino consistit in illo auxilio præstito, nec impeditur ex alia vniuersaliori intentione, si forte habeat: ergo verè dicendus est fauere hæretico, vt hæreticus est, quoties illius hæresi fauet. Ita Sua de fide, d. 24. sect. 1. n. 9. Castro Palao de fide, tract. 4. d. 3. pun. 5. num 9.

⁴⁴³ Probabilius censeo, hæreticorum esse fautorem, qui in fauorem hæresis auxilium præstat, etiamsi non procedat auxilium ex animo fauendi hæresi, sed satisfaciendæ alteri humanæ obligationi. Nam ex variis textibus in titul. de hæreticis, in 6. aperte constat, solum fauorem hæretico factum cedentem quidem in hæreticæ prauitatis fauorem attendi, vt fautoriam hæresis constituat: neque aliam intentionem formalem requiri. Patet hoc ex cap. Accusatus, §. Sacerdotes, de hæret. in 6. vbi Sacerdotes, & alij Clerici impediennes Inquisitionis officium, compesci possunt, tanquam hæretici fautores. Cum non sit dubium (textus ait,) eos ipsa facere in fauorem hæreticæ prauitatis.

[60] Dvbiwm XCIII.

*An Fautores hæreticorum incurrant,
pænas iure præscriptas antequam ab
Ecclesia denotati sint, & excommunicatione
publica per annum insorduerint?*

⁴⁴⁴ REcolo pœnas, quibus receptatores, fautores, defensores, hæreticorum afficiantur, quas ferè omnes enumerat Pontifex in *cap. Excommunicamus*, §. *Credentes, de hæret.* in hæc verba: *Credentes præterea, receptatores, defensores, & fautores hæreticorum excommunicationi decernimus subiacere: firmiter statuentes, vt postquam quis talium fuerit excommunicatione notatus, si satisfacere contempserit infra annum: ex tunc ipso iure sit factus infamis, nec ad publica officia, seu consilia, neque ad eligendos aliquos ad huiusmodi, neque ad testimonium admittatur: sit etiam intestabilis, vt nec testandi liberam habeat facultatem, neque ad hæreditatis successionem accedat. Nullus præterea ipsi super quocumque negotio, sed ipse aliis respondere cogatur. Quod si forte Iudex extiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, neque causæ alique ad eius audientiam perferantur. Si fuerit Aduocatus, eius patrocinium nulla enus admittatur. Si Tabellio, instrumenta confecta per ipsum nullius sint momenti, sed cum Authore damnato damnentur: & in similibus idem præcipimus obseruari. Si verò Clericus fuerit, ab omni officio, & Beneficio deponatur, vt in quo maior est culpa, grauior exerceatur vindicta. Si qui autem tales postquam ab Ecclesia fuerint denotati euitare contempserint, excommunicationis sententia vsque ad satisfactionem idoneam percellantur. Sane Clerici non exhibeant huiusmodi pestilentibus Ecclesiastica Sacramenta: nec eos Christianæ præsumant tradere sepulturæ, nec eleemosynas, aut oblationes eorum percipiant. alioqui suo priuentur officio, ad quod nunquam restituantur absque indulto Sedis Apostolicæ speciali. Similiter quilibet Regulares, quibus etiam hoc infligatur, vt eorum priuilegia in illa Diœcesi non seruentur, in qua tales excessus præsumpserint perpetrare. Quæsierim ergo, an præfatas pœnas incurrant fautores hæreticorum antequam ab Ecclesia denotati sint, & in excommunicatione publica per annum insorduerint?*

⁴⁴⁵ Non incurrunt. Quia id indicat textus illis verbis: *Postquam quis fuerit excommunicatione notatus, & per annum insorduerit: & illis, Ab Ecclesia fuerint denotati.* Quæ omnia indicant excommunicationis publicationem, Sic Eymer. *p. 3. q. 123. n. 2.*

⁴⁴⁶ Distinguo de pœna infamiæ, & inca pacita tis ad testandum, & ad officia publica, & in his requiritur, per annum in excommunicatione insordescere; in reliquis verò pœnis spiritualibus, quales sunt priuatio Beneficiorum Ecclesiasticæ Sepulturæ, orationum, & oblationum, hanc perseuerantiam, & publicationem excommunicationis non requiro. Ita Suarius *de fide, disputatione 24. sectione prima, fine.*

⁴⁴⁷ Ego autem existimo, ex vi præfati textus & ratione excommunicationis, nullam ex supradictis pœnis fautores hæreticorum incurrere nisi per annum in excommunicatione notati insorduerint. Quod indicauit Eymer. cum loco allegato dixit, *Non videntur alias pœnas incurrere ex eo quod stant in excommunicatione per annum, nisi sic excommunicati notentur, & publicentur.* Quasi diceret, & alio capite illos incurrere posse. Ideo enim dixi, *Ex vi præfati textus*, nam ex vi aliorum textuum eas pœnas incurrunt. Certe de pœna infamiæ. priuationis officiorum, incapacitate ad testandum, & ad succedendum, tradit Farinac. *de hæresi. qu. 183. num. 59. 60. & 106.* De Beneficiorum priuatione tradit, *num. 40. & 107.* Præterquam quod priuatio Beneficiorum, quæ habentur, non fit ipso iure, sed per sententiam saltem declaratoriam, vt aliis allegatis, docet Pegna *part. 3. Director. comment. 16.* Farinac. *qu. 189. num. 73.* Ad alia vero obtinenda ipso iure inhabiles efficiuntur, vt constat ex *cap. Quicumque, de hæret. in 6. vers. Hæretici.* Limite tamen sententiam in sepultura Ecclesiastica, & orationibus gerendis pro fautore

hæreticorum. Quia eo ipso, quod constet, aliquem fouendo hæreticis decessisse, non debet inter Christianos Sepulturam obtinere, neque pro illo orationes fundi in peccato enim lethali, vinctus excommunicatione decessit, *cap, Sicut, de hæret. & cap. 2. eodem titulo, in 6. & ex Constitut. Innocentij IV. quæ incipit, Nouerit.* Verum tamen hoc raro constare poterit: nisi eodem, natus sit.

CAPVT XXV.

Circa spirituales hæreticorum pœnas.

Dvbiwm XCV.

An sufficiat declarari aliquem esse hæreticum, quin declaretur, esse excommunicatum, vt vitandus sit?

⁴⁴⁸ Certum est, hæreticum esse ipso iure excommunicatum ex *Cap. Cum Christus, initio. Cap. Ad abolendam. Cap. Excommunicamus. 1. & 2. de hæret. cap. Nouerit, de sentent. excommunic.* Excommunicatio autem lata in illis capitibus non erat Pontifici reseruata, quæ tamen iam reseruata est ex constitutione Bullæ Cæni *clausul. 1.* Debet autem hæresis esse signo aliquo externo manifestata; nam pure mentalis Ecclesiæ iurisdictioni non subditur; quia Ecclesia visibilis est: subditur autem quolibet hæresis externa quantumvis occulta. Certum etiam est, iure diuino nullam esse latam excommunicationem aduersus hæreticos. Quia excommunicatio hæc consistit in participatione actiua, & passiua Sacramento-[61]rum, communionem fidelium, ac Ecclesiæ suffragiis: quibus omnibus iure diuino hæreticus non magis priuatus, quam peccatores omnes existit. Porro hæc excommunicatio non constituit hæreticum vitandum, quovsque sit denunciatus ex *Extrauag. Ad euitanda scelera.* In qua omnibus fidelibus fauor conceditur communicandi cum excommunicatis, qui expresse, & specialiter denunciati non fuerint, modo non sint manifesti Clerici percussores. Quæsierim verò, num sufficiat declarari aliquem esse hæreticum, quin declaretur, esse excommunicatum, vt sit vitandus.

⁴⁴⁹ Dubitatio hæc magis est speculatiua quam practica; nunquam enim Iudices ita diminute in declaratione procedunt, vt exprimant delinquentis peccatum, & non censuram illi annexam. Sed casu, quo aliquando id contingeret; Non sufficit declarari aliquem esse hæreticum, vt sit vitandus. Quia Extrauagans *Ad euitand* petit, vt censura sit declarata formaliter, & expresse: At declarato delicto, non est declarata formaliter, & expresse censura, sed solum virtualiter, & in radice: ergo non sufficit. Sic Sanchez *libro secundo, Decalogi capite nono, numero quarto.* Nauarra. *Miscellan. 47. de oration. numero 2.* Graff. *part. 1. Decis. libr. 4. cap. 11. num. 5.*

⁴⁵⁰ Sufficit quidem Quia verba Extrauagantis solum indicant declarationem fieri personæ delinquentis deberi, quin de censura expresse mentio fiat. Inquit enim, non esse fidelibus obligationem vitandi excommunicatum, nisi sententia. vel censura, aut prohibitio contra personam certam à Iudice publicata, & denunciata fuerit formaliter, & expresse: ergo

siue sententia, siue prohibitio, siue censura publicata sit, erit sufficiens, vt hæreticus sit vitandus. Et quidem hic modus dicendi est fauorabilior fidei, in cuius obsequium leges pœnales extendi assolent. Ita Suarius *de Censur. disputatione nona, sectione secunda, numero 10. & de fide, disputatione 21. sectione tertia, numero octauo*, Gutierrez, Manu. Medin. Sotus, quos allegat Sanchez *vbi suprâ. numero 4.*

⁴⁵¹ Media via procedam. Nam si iudex declarat te esse hæreticum, incurrissè que censuram ei crimini annexam, si censura sit excommunicationis, assero esse sufficienter declaratam, vt iuxta decretum Concilij Constantiensis declaratus, & publicatus sit Quia Concilium solum petit declarationem formalem, & expressam Censuræ: sed illa est expressa, ac formalis declaratio Censuræ crimini annexæ, quamuis non sit declaratio expressior, ac formalior, quæ esse potest: ergo. Attamen non sufficere alicuius delictum, nisi censura declaretur, sic probo, destruendo fundamentum allatum pro Suarij sententia. Ipse enim ex verbis Extrauagantis Concilij Constantiensis inferebat, sufficere declarationem cuiuscunque rei, vel delicti, vel Censuræ: quod quidem minime infertur. Audi precor Concilium Basiliense sess. 20. *ad finem*, referens enim extrauagantem Concilij Constantiensis, inquit, *Ad vitanda scandala, & multa pericula, subuenien dumque conscientis timoratis, statuit etiam, quod nemo deinceps à communione alicuius in Sacramento. rum ad ministratione, vel receptione, aut aliis quibuscumque diuinis, vel extra prætextu cuiuscumque sententiæ, aut Censuræ Ecclesiasticæ, seu su pensionis, aut prohibitionis ab homine, vel à iure generaliter promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, aut Interdictum Ecclesiasticum obseruare, nisi sententia, prohibitio, suspensio, vel censura huiusmodi fuerit contra personam, Collegium, Vniuersitat#m Ecclesiam, aut locum certum à Iudice publicata, vel denunciata specialiter, & expressè*, Sensus clausulæ est, te non esse obligatum abstinere à communione illius, qui per aliquam sententiam, vel mandatum, vel ratione alicuius suspensionis, aut alterius censuræ prohibitus est tecum communicare, nisi talis sententia mandatum, suspensio, censura denunciata, publicatâque sit. Posita autem hac publicatione, & denunciatione videris obligatus, ab illius communicatio, ne abstinere. Ex his tamen non infertur, te debere abstinere ab illo tanquam à nominatim excommunicato, cum verba Concilij non tam de excommunicatione, quam de alia quauis sententia, & mandato, suspensione; & censura loquamur.

Dvbiwm XCV.

Qui citatus ad respondendum de fide, integro anno in excommunicatione insorduerit, potestne mox post elapsum annum declarari esse hæreticum?

⁴⁵² PRæmitto Tridentinum sess. 25. *capite tertio. Excommunicatus quicumque, si post legitimas monitiones, & c. indurato animo censuris annexus in illis insorduerit procedi posse contra eum tanquam de hæresi suspectum.* Comprehendit Concilium tam excommunicatum ex causa criminali, quam ciuili. Porrò in materia fidei qui citatus ad respondendum, nullo allegato impedimento, neglexerit integro anno respondere, habetur

pro confesso, & tanquam hæreticus est condemnandus. *Cap. Cum Contumacia, de hæretic. in sexto.* Quæ sierim vero, quanto tempore post annum huius contumaciæ, debeat Iudex expectare, vt reum condemnet, seu declaret esse hæreticum præsumptione iuris, & de iure? An mox post elapsum annum possit declarari esse hæreticum?

⁴⁵³ Non potest mox, sed post triennium, vel saltem biennium. Quia in *Cap. Cum bonæ memoriæ, de ætate, & qualitate*, ob perseuerantiam triennalem priuatus fuit Clericus Beneficiis. Et *cap. Grauem vltim. de pænis*, biennium videtur in laico expostulatum. Sic Abbas *capite primo, numero 23. vers. Fateor, de iudic. Alciat. ibi, numero trigesimo septimo.*

⁴⁵⁴ Potest equidem mox post annum elapsum declarari esse hæreticum, & condemnari. Quia id ex *Cap. Cum contumacia* præfato, aperte[62] colligitur ibi, *Cum contumacia in causa præsertim fidei suspicioni præsumptionem adiiciat vehementem, si suspectus de hæresi vocatus à vobis, vt de fide respondeat, excommunicatione vinculo, pro eo, quod parere subterfugit, aut contumaciter se absentat per vos fuerit innodatus: quam si per annum animo sustineat pertinaci, ex tunc velut hæreticus condemnatur.* Vbi verbum, *Ex tunc* clare denotat, mox post anni integri obsurditatem, posse hæreticum declarari, at puniri. Ita multis allegatis. Eymer. *part. 2. Director. quæstion. 47. num. 6.* Menoch. *lib. 2. de arbitrar, casu 416. numero 65.* Salcedo *capite 116. Practic. fine.* Fernandez de Castro *de fide. tractat. 4. dubio 4. puncto secundo, numero nono.*

⁴⁵⁵ Tenendum reor, Iudicis arbitrio id esse relictum. Quia nullo textu video caueri hanc expectandi post completum annum obligacionem. Neque enim id suadent allegati pro prima sententia textus; nam referunt, quid factum sit, non autem inducunt dispositionem. Aduerto tamen cum Farinacio *de hæresi, quæstion. 192. numer. 22.* apte agere Iudicem elapso aliquo tempore post annum, si iterum citet rebellem, ad allegandum, quare tanto tempore in excommunicatione insorduerit. Quod si vltimæ huic citationi etiam se rebellem præstiterit, tunc vt hæreticus est condemnandus, neque amplius expectari oporteret.

Dvbiwm XCVI.

*An nomine Episcopi, qui possit in foro
conscientiæ de occulto crimine hæresis absoluere,
intelligendum sit Sede vacante Capitulum?*

⁴⁵⁶ Tridentinum præmitto sess. 24. *cap. 6.* profanem, *Licet Episcopis in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicæ reseruatis delinquentes quoscumque sibi subditos in Diœcesi sua per se ipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandum in foro conscientiam gratis absoluere, imposita pœnitentia salutari. Idem in hæresis crimine in eodem foro conscientiæ, eis tamen, non eorum Vicariis sit permissum.* Nomine Episcopi, cui hæc facultas commissa est, sunt intelligendi omnes illi, qui subditos habent; quia respectu subditorum facultas impenditur. Vnde debent esse Episcopi electi, & confirmati; ante confirmationem enim iurisdictione non potiuntur; non tamen necessarium est, esse consecratos: imo neque esse Sacerdotes, vt possint ab excommunicatione reseruata absoluere; quia non debet absolutio Sacramentalis impendi. Sanchez *libro secundo,*

Decalogi capite vndecimo, numero tertio, Barbosa parte secunda, de potest at. Episcop. allegat. 39. numero seeundo, citans alios. Requiritur autem necessariò, vt sint Episcopi illarum Regionum, in quibus rceptum est Concilium, alias vti non poterunt hac facultate, nam media receptione, & acceptatione illis conceditur: neque fas est, acceptare gratias, & onera repellere. Sanchez num. 2. Barbosa num. 3. Garcia de Benefic. Part. 7. cap. 11. num. 23. Suarius de Censur. d. 42. sect. 2. num. 6. His præmissis, quæsierim, num Capitulum Sede vacante, nomine Episcopi sit intelligendum?

⁴⁵⁷ Intelligendum venit. Quia Capitulum succedit Episcopo, & sicut Episcopus potest delegare potestatem absoluendi ab hæresi, sic potest, & Capitulum. Et quia Capitulum potest maioris partis suffragiis determinare, hæreticum absoluendum: ergo potest illum absolvere. Sic Sanchez l. 2. Decal. c. 11. n. 4.

⁴⁵⁸ Non venit intelligendum. Quia Concilium solis Episcopis non eorum Vicariis hanc absoluendi facultatem concedit. Cum autem Capitulum iurisdictionem exercent per Vicarium deputatum, non apparet, qua ratione possit potestate absoluendi ab hæresi gaudere. Ita Suar. tom. 4. de pæniti. d. 30. section. 2. numer. 4. Ledesm. tom. 2. summ. tractat. 1. cap. 6. post 20. Concl. difficultat. 5. Bonacin, de censur. disput. 7. quæstion. 5. punct. 1.

⁴⁵⁹ Probabilius existimo, nullatenus posse Capitulum ab hæresi absolvere. Quia non potest absolvere per Vicarium, quod præcauet Concilium; neque etiam absolvere potest per se ipsum. Nam vt perse ipsum absoluat, debet delictum integre cognoscere: cognito autem delicto à Capitulo, iam non occultum, sed publicum; ergo cessat Tridentini facultas, quæ solùm pro delictis occultis impenditur.

Dvbiwm XCVII.

An intelligendi sint nomine Episcopi ad effectum absoluendi à crimine occulto hæresis Abbates, & Alij Prælati inferiores, iurisdictionem ordinariam, & quasi Episcopalem sua in Diæcesi habentes?

⁴⁶⁰ Intelligendi non sunt. Quia hoc est à Tridentino concessum iure speciali Episcopis ob eorum dignitatem: ergo extendendum non est ad alios tali dignitate carentes. Hæc facultas derogat iuri communi: ergo ex hac parte limitanda est, vt nomine Episcopi solum veniant intelligendi, qui propriè Episcopi sunt. Sic Toletus lib. 1. cap. 83. num. 5. Suarius de pæniti. disputation. 30. section. 2. numero 6. Garcia de Benefic. part. 7. cap. 11. num. 13. & 17. Bonacina d. 7. de Censur. quæstion. 5. punct. 1. num. 6. Barbosa pluribus relatis, part. 2. de potestat. Episc. allegat. 39. num. 17. Cenedo, in Collect. ad 6. collect. 4. numero quinto.

⁴⁶¹ Sunt intelligendi nomine Episcopi. Quia potestas hæc absoluendi in hoc decreto Episcopis concessa ad iurisdictionem pertinet: sed huiusmodi Abbates, & Prælati iurisdictione Episcopali gaudent, solumque ab Episcopis in consecratione differunt: Ergo nemine Episcopi intelligendi sunt. Ita Sayrus in Clavi, lib. 6. cap. 11. num. 8. Auila de Censur. p. 7. d. 10. dub. 6. Henriq. lib. 6. cap. 6. §. 1. Flores de Mena variar. li. 3. qu. 24.

num. 18. generaliter loquuti. De casu autem hæresis Sanchez lib. 2. Decal. cap. 11. num. 5. Manuel. tom. 2. summ. cap. 10. num. 6. concl. 6. Palao de fide, tractat. 4. disputat. 4. punct. 3. §. 1. numero 4.

⁴⁶²[63] Satis probabilem primam sententiam esse reor, sed probabiliorem iudico esse secundam. Hæc enim facultas latè est interpretanda. quia est inserta in corpore iuris, & ius commune constituit. Et quidem in materia absolutionis reducit rem ad pristinum statum, in quo nulla etiam pro crimine hæresis erat reservatio. Item est concessa non personæ, sed dignitati, in quibus casibus certum mihi latissimam esse interpretationem faciendam.

Dvbiwm XCVIII.

An Prælati Regulares etiam Conuentuales exemptorum Ordinum intelligantur, Episcopi nomine ad potestatem absoluendi ab hæresi occulta ex decreto Tridentin.

⁴⁶³ N^Omine *Episcopi* intelliguntur. Quia ij iurisdictionem quasi Episcopalem habent. Ergo ex Tridentini decreto competit eis præfata facultas. Sic Manu. tom. 1. qq. Regul. q. 61. a. 9.

⁴⁶⁴ N^Omine *Episcopi* non intelliguntur ex decreto Concilij. Quia illis videtur esse concessa huiusmodi facultas, qui Diœcesim: habent, vt constat ex illis verbis. *Pro Diœcesi sua*: sed hi Prælati non habent Diœcesim: ergo non videntur in hac potestate comprehendendi. Ita Sâchez l. 2. Decal. c. 11. n. 7. Garcia de Benef. p. 7. c. 11. n. 13. asserens à Cardinalium Congregatione esse decisum. Barbos. p. 2. de potest. Episc. allegat. 39. n. 18.

⁴⁶⁵ Cum his sentio. Sed tamen, licet in facultate à Tridentino concessa non comprehendantur, comprehenduntur ex particulari extensione, quam Pius V. fecit. Nam in quodam Motu proprio relato à Manuele tom. 1. qq. Regul. q. 61. a. 9. Sic habetur: *Quia Sacrum æcumenicum Concilium generale Tridentinum concessit Episcopis, vt absolvere possent in foro animæ, seu conscientie ab omnibus peccatis, & dispensare in irregularitatibus, provt sess. 24. cap. 6. habetur: ne Prior, Prouincialis, & Superiores Prælati dicti Ordinis tam in dicta Prouincia, quam extra eam vbilibet in hac parte deterioris conditionis, quam Clerici, aut sæculares existant: eisdem Priori Conventuali, & superioribus Prælati; vt ipsi per se ipsos idem omnino possint in Fratres, & Moniales dicti Ordinis sibi subditos, quoad absoluendi, & dispensandi huiusmo. quam alias quæcumque facultates eisdem autoritate, tenore etiam perpetuo concedimus, & indulgemus, atque etiam declaramus, præsentis literas perpetuo durare, & valere.* Sanchez libr. 8. de matrimon. d. 2. num. 13. Henriquez lib. 6. cap. 16. §. 8. & libr. 7. cap. 25. §. 2. & lib. 14. cap. vltim. §. 5. ad finem. Licet autem Sanchez lib. 2. Decalog. cap. 11. nu. 7. limitet hanc facultatem in crimine hæresis, cuius absolutio ob eius gravitatem non censetur concessa, nisi exprimatur: at in huiusmodi priuilegio non exprimitur, sed solum, exprimuntur generaliter, quæ Episcopis in illo decreto conceduntur. Ergo licet in illo decreto absolutio ab hæresi expresse concedatur Episcopis. Prælati Regularibus

concessa non censetur. At tanti Doctoris mei venia, credo concedi. Quia licet hæresis absolutio verbis expressis non eoncedatur, æquivalentibus conceditur. Dicitur enim, vt possint tales Prælati in sibi subditos idem omnino, ac possunt Episcopi, quod verum non esset, si facultas absoluendi ab hæresi eis data non esset. Verum quidquid sit de hac concessione certissimum est, præcipuè in Hispania, nullatenus posse Prælatos etiam in foro conscientiae Religiosos sibi subditos absolvere; sed Inquisitoribus remittere debere, ex *constitut.* Pauli V. quam refert Emanuel. de Villemour de *Incantationib. en Ensalm.* sect. 3. c. 1. n. 10. Cuius meminit Barbos. p. 2. de *potest. Episc. allegat.* 40. n. 39.

Dvbiwm XCIX.

An Episcopus, si in hæresim labatur, possit præfato Tridentini indulto absolui?

⁴⁶⁶ Non potest absolui. Quia se ipsum absolvere nequit, sed id debet facere Confessarius ab eo electus: At ipse circa crimen hæresis non potest vices suas alteri committere; (de quo inferius.) Ergo neque poterit committere Confessario, vt illum absoluat. Sic Docti quidam, nimium tamen scrupulosi.

⁴⁶⁷ Absolui potest. Quia Confessor Episcopi habet respectu Episcopi eam facultatem absoluendi, & dispensandi, quam habet Episcopus respectu suorum subditorum, ne Episcopus deterioris conditionis suis omnibus subditis existeret. Ita Fernandez de Castro de *fide*, tr. 4. d. 4. pun. 3. §. 1. n. 9. Sanchez lib. 2. *Decalog. capite vndecimo, numero vndecimo*, Barbosa in *Remis. Concil. super hoc decretum, ver. In Diœcesi sua*.

⁴⁶⁸ Hoc tenendum existimo. Nam ex vi huius concessionis iam casus occultæ hæresis Pontifici reseruati non sunt, siquidem Episcopus habet potestatem illos absoluendi: sed cum casus Episcopi reseruati non sunt, potest Confessarius Episcopi ex facultate sibi à iure concessa Episcopum ab illis absolvere: ergo.

Dvbiwm C.

An verba illa Concilij, In Diœcesi sua, sint restrictiua facultatis Episcopo concessæ ad absoluendos ab hæresi occulta subditos?

⁴⁶⁹ Restrictiua non sunt, sed potius quasi illius extensiua. Quia comprehendunt subditos qui verè subditi sunt, ratione domicilij, siue existant in Diœcesi, siue extra: & etiam subditos, qui solùm ratione transitus in Diœcesi commorantur. Vnde potest Episcopus virtute huius facultatis absolvere ab hæresi, reliquisque censuris subditum existentem in aliena Diœcesi, etiamsi ipse Episcopus extra Diœ-[64]cesim adsit. Quia requiri in primis non potest, vt vterque Episcopus scilicet, & subditus in Diœcesi existant: esset enim Concilij priuilegium nimis coarctare. Deinde requiri non potest. vt Episcopus in

Diœcesi propria existat, vt subditum à censuris absoluat; quia hæc absolutio est voluntariæ iurisdictionis exercitium, quod vbilibet erga subditos fieri potest. Vt ergo intelligeremus, Concilium hanc iurisdictionem voluntariam limitasse, verbis clarioribus vti debebat, sicuti gessit sess. 6. cap. 5. cum dixit: *Nulli Episcopo liceat, Pontificalia in alterius Diœcesi exercere*. Tandem requiri non potest, vt subditus in Diœcesi propria existat; quia verba illa, *Diœcesi sua* non possunt ad subditos referri: alias non diceret, *In sua*, sed in eorum *Diœcesi*. Item Concilium apposuit virgulam diuidentem subditos à *Diœcesi sua*. Dixit enim, *Liceat Episcopis, quoscumque sibi subditos, in Diœcesi sua absoluere*. Sic Sanchez l. 2. Decal. ca. 11. num 17. Barbosa in Remis. Concil. super hunc locum.

⁴⁷⁰ Sunt quidem restrictiua facultatis absoluendi. Quia illa verba ibidem apposita, *In foro conscientiae*, limitatoria. sunt; nam ex vi illorum non prodest absolutio pro foro externo: ergo etiam sunt restrictiua, aut limitatoria ea verba, *In Diœcesi sua*. Adde, nullam clausulam in debere, imo neque vllam syllabam. Sanchez lib. 3. de matrimo. d. 46. num. 6. Sed superfluerent illa verba, si potestas absoluendi non limitaretur, vel ad subditos existentes in propria Diœcesi Episcopi, vel ad Episcopum existentem in sua Diœcesi: ergo ad vnum è duobus est limitanda. Minor probo. Nam concessa Episcopis facultas absoluendi à censuris, potest: absoluere quemcumque subditum quomodocumque sit subditus, vel ratione domicilij, vel ratione habitationis: ita vt si sit subditus ratione domicilij, potest absoluere illum vbiliber existentem, quia non amittit subiectionem; si sit subditus ratione habitationis, dum actu habitat, quia tunc est subditus. Ergo illa verba, *In Diœcesi sua*, nihil operantur: ergo superfluunt. Hoc autem dicendum non est. Igitur est dicendum, limitationem esse facultatis absoluendi ad vnum è duobus, vel ad subditos existentes in sua Diœcesi, vel ad se ipsum in sua Diœcesi existentem. Ita Fernandez de Castro de fide, tractat. 4. d. 4. punct. 3. §. 1. numer. 12. Suarius de censur. disputatione 41. sectione secunda, numero vndecimo, asserens limitandam esse ad subditos.

⁴⁷¹ Ego quidem vtrique adhæreo ex quo capite docent particulam esse limitatoriam. At à Suario recedo, & Ferdinandum de Castro imitor, ex quo capite asserit, illa verba referenda esse ad Episcopos absoluentes, & ex illis esse limitanda, ita vt Episcopus extra propriam Diœcesim existens non possit vti hac facultate sibi concessa; sed necessario debeat existere in sua Diœcesi, vt illam valeat exerere. Moucor, quia illa verba, *In Diœcesi sua*, non possunt ad subditos commode referri. Et ratio congruentiæ efficacius in Prælati, quam in subditi procedit: magis enim pax, & concordia in Prælati offendi potest, ex eo quod quis vtatur extra propriam Diœcesim existens potestate absoluendi sibi concessa, quam ex eo quod existens in propria, subditos alibi existentes ab. soluat. Nec hoc est derogare iuri communi ex voluntariæ iurisdictionis exercitio, quod vbilibet potest exerceri: sicut non est derogatio iuris communis, & facultatis absoluendi, quod absolutio solum pro foro conscientiae prosit.

Dvbiwm CI.

*Delictum hæresis occultum, ad cuius
absolutionem Episcopus habet potestatem,
est ne illud, quod verè probari non possit?*

⁴⁷² QVarta particula indulti Concilij est, *Vt delictum occultum sit, neque ad forum contentiosum deductum*. Certe occultum dicitur à Concilio, quod verè non potest probari: ac proinde condistinguitur contra probabile. Quia si probari potest, clarè indicatur esse aliquibus manifestum: vnde occultum non est. Sic Garcia *de Benefic. parte septima, capite 11. numero sexagesimo sexto*. Graff. *tomo secundo, consil. titul. de homicidio, consil. 2. numero 20*. Gutierrez *libro primo, Canonic. qq. cap. 13. num. 27*. Manuel. *in addit. ad Bullam, §. 9. numero 69. & alij*.

⁴⁷³ Non dicitur occultum, quod vere non potest probari, sed quod distinguitur à notorio publico, vel famoso. Quapropter etiamsi delictum ab aliquibus sciatur, (vnde probari valeat) modo non sciatur à maiori parte viciniæ, vel Collegij, in qua sint ad minus decem personæ neque in iudicium sit deductum: occultum debet dici. Quia si nomine *occulti* delictum, quod in iudicio probari posset, intelligeretur, inutiliter expostulauit Concilium, ad forum contentiosum non esse deductum, cum sufficiens erat posse deduci. Ita, pluribus relatis, Sanch. *l. 2. de matrim. d. 38. n. 11. & l. 8. d. 34. n. 55. & l. 2. Decal. c. 11. n. 19*. Azor. *p. 2. l. 8. c. 10. q. 9*. Bonac. *de Censur. d. 1. q. 3. punct. 2. numero 1*. Molina *de iust. tr. 3. d. 79. n. 6*. Barbosa plurimos referens, *p. 2. de potestate Episc. allegat. 39. numero 24*.

⁴⁷⁴ His adhæreo Doctoribus annotans, delictum debere in ratione delicti esse occultum. Quod aduerto, quia contingere potest, aliquem excommunicatum ministrare publicè Sacramenta, at publicum non esse ligatum excommunicatione illa ministrasse: & tunc delictum occultum omnino erit. Sà v. *Episcopus, num. 35*. Sanchez *l. 8. de matr. d. 34. num. 56*.

Dvbiwm CII.

*Si delictum ad forum contentiosum deductum sit,
& ibi punitum: poteritne Episcopus, tunc absolvere,
vel impedimento inde proueniente dispensare?*

⁴⁷⁵ P Oterit quidem. Quia finis Concilij in hac reseruatione cessat, reseruauit enim[[65]] delicta publica, & deducta ad contentiosum forum, ne Episcopi absolutione satisfactio publica pro delictis publicis exhibenda, impediretur: at iudicio finito, & publica satisfactione exhibita, cessat hic finis: ergo poterit Episcopus reum absolvere. Sic Sanchez *lib. 2. Decalog. c. 11. n. 21*. Henriquez *lib 14. de irregul. c. 7. n. 5*. Auila *de Censur.*

parte secunda, dubio septimo, & parte septima, disputation. 10. dub. 7. Reginald libr. 30. numero 29.

⁴⁷⁶ Minime potest. Quia evidens est, illud delictum notorium esse, & publicum: siquidem est in iudicio probatum; ea autem, quæ sic probata sunt, notoria sunt. Idem est cum ad forum contentiosum deductum est, siquidem ibi est probatum, & punitum: ergo sub hoc priuilegio non comprehenditur. Probo consequentiam. Quia priuilegium est de delicto occulto, nec ad forum contentiosum deducto: quod in hoc delicto verificari nequit. Item absolutio, quæ in illo indulto conceditur, est solum pro foro conscientiae: at delictum sic manifestum, & publicum non solum indiget absolutione pro foro conscientiae, sed etiam pro exteriori: ergo sub hac concessione tale delictum non fuit comprehensum. Ita Suarius *de Censur. disp. 41. section. 2. num. 5.* Gutierrez *libr. 1. Canon qq. cap. 3. ad finem* Bonaci. *de Censur. disp. 1. quæst. 3. punct. 2. num. 2. & disp. 7. quæstion. 5. puncto primo numero quinto.* Barbosa *parte secunda, de potestat. Episcop. allegat. 39. numero sexagesimo primo.*

⁴⁷⁷ Probabiliorem plane sententiam hanc defendo. Quia esto admittamus, in illo delicto esse satisfactum intentioni Concilij negantis absolutionem delicti publici, & ad forum contentiosum deducti: non inde inferitur, posse Episcopum in eius absolutione se intromittere, nisi à Pontifice fuerit concessum. Cum autem sub verbis concessionis illa delicta non comprehendantur, ad illa se extendere non potest. Certe ratio primæ sententiæ hæc probat optime conuenire, vt Pontifex Episcopis hanc impendat facultatem, non tamen probat esse concessam.

Dvbiwm CIII.

An absolutio hæresis, potssit ab Episcopo alteri committi?

⁴⁷⁸ Potest committi. Quia potestas hæc absoluendi ab hæresi commissæ est Episcopis præsentibus, & futeris in perpetuum: sed quando aliquid sic conceditur, non eligitur industria personæ, sed officij, ac dignitatis, vt tradit Iason. *ad leg. More maiorum, num. 65. Digestis, de iurisdict. omn. Iudic. Menoch. de arbitrar. l. 1. quæstion. 64. num. 17.* Gregorius Lopez *leg. 47. titul. 18. Part. 3.* Ergo de se delegabilis est. Sed ex supradictis verbis Concilij hæc delegandi potestas non ita restringitur, & limitatur, vt nullo modo delegari valeat: ergo. Minorem probo. Nam Concilium solum excludit Vicarium ad id specialiter deputatum: sed hoc intelligi potest de Vicario specialiter deputato ad vnicum casum tunc accidentem: ergo ille quasi generalis Vicarius erit exclusus, non autem hic specialissimus. Sic Sà *verb. Episcopus, num. 37.* Sanchez *lib. 2. Decalogi, c. 11. num. 2.* Nauarra *lib. 1. Consil. titulde constitution consil. 1. q. vltim. num. 89.* Azorius *tom. 1. lib. 8. c. 10. q. 11.* Corduba *summ. quæstien. 8.* Henriquez *libr. 6. de pænit. capite 14. numero septimo.* Manuel *quæstionum Regularium, qu. 30. artic. 11.*

⁴⁷⁹ Committi non potest. Quia in hac absolutione ille Vicarius est exclusus, qui admissus fuit in absolutione à reliquis casibus reseruatis, vt ex contextu videtur constare: sed pro

reliquorum casuum absolutione quilibet Vicarius siue generalis siue specialis deputari potest, vt Sanchez pro prima sententia citatus admittit: ergo pro absolutione hæresis quilibet erit exclusus. Ita Petr. Molina *tr. 5. de iustit. d. 18. n. 2.* Gutierrez *l. 1. Canon. qq. c. 13. num. 9.* Garcia de Benef. *p. 11. c. 10. num. 113.* Lorce *2. 2. d. 45. n. 11.* Suar. *de pœnit. d. 30. section. 4. num. 8. & alij.*

⁴⁸⁰ Licet prima sententia satis mihi probabilis sit, longe probabilius reputo, omnem Vicarium esse exclusum, ac proinde non posse Episcopum per alium, quam per se ipsum ab hæresi absolvere, neque in hac restrictione committitur vlla iuris communis derogatio. Siquidem Episcopi non habent à iure communi potestatem absoluendi à reseruatis Pontifici. Cum ergo eis impenditur talis facultas, limitari, coarctarique poterit à Pontifice, vt solùm ipsis prosit, non aliis: quod non est Episcoporum iuti derogare, sed beneficium limitate concedere.

Dvbiwm CIV.

Potestas absoluendi ab hæresi concessa Episcopis à Tridentino estne per clausulam Bullæ Cænæ reuocata?

⁴⁸¹ IN vltima Clausula Bullæ Cænæ sic habetur: [Cæterum à prædictis sententiis nullus per alium, quam per Romanum Pontificem, nisi in mortis articulo constitutus, neque etiam tunc, nisi de stando Ecclesiæ mandatis, & satisfaciendo cautione præstita, absolui potest, etiam prætextu quarumvis facultatum, & indultorum quibuscumque personis Ecclesiasticis, sæcularium, & quorumvis Ordinum, etiam mendacantium, ac militarium, Regularibus etiam Episcopali, vel alia maiori dignitate præditis.] Et additur excommunicatio aduersus eos, qui sic absolvere præsumpserint. Sic Gregorius XV. & Vrbanus VIII. in suis Bullis. Quæstio itaque est, num potestas absoluendi ab hæresi concessa Episcopis à Tridentino, sit per hanc clausulam Bullæ Cænæ reuocata?

⁴⁸² Ex vi huius clausulæ reuocata non est. Quia correctio iuris vitanda est, quoad fieri possit; sed absque correctione iuris Tridentini stare potest clausula Bullæ reuocans facultates, [66] quibus absolutio poterat impendi: ergo affirmandum est, clausulam Bullæ Cænæ præfatam Tridentini facultatem nen reuocare. Minorem probo. Quia Bulla optimè potest intelligi de peccatis publicis, & de absolutione, quæ non solùm pro foro conscientiæ, sed etiam pro externo, prosit: siquidem nihil in Bulla habetur, quæ cogat nos, de peccatis occultis, & de foro conscientiæ reuocationem intelligere. Sensus ergo Bullæ est, vt nullus possit absolui absolutione proficiente in foro externo, vel à peccatis publicis prætextu priuilegiorum, &c. Quod si hoc modo intelligatur, manet integrum Tridentini decretum. Nam Tridentinum concedit solùm absolutionem casus occulti, & pro conscientiæ foro. Ergo si Bulla reuocat casus publicos, & absolutionem perficientem in foro externo, non immutat, nec corrigit Tridentini decretum. Igitur hæc explicatio sustinenda est, vt iuris correctio vitetur. Sic Bannes *2. 2. q. 11. a. 4. dub. 2. post 2. concl. artic. 3.* Aragon. *ibi, artic. 3.* Nauarra *summ. cap. 27. num. 260.* Gutierrez *qq. Canon. lib. 1. cap. 27. ad finem.*

Henriquez *lib. 6. de pæn. cap. 14. num. 7.* Lorca 2. 2. d. 45. num. 10. Et Suarius *de Censur. d. 21. section. 3. num. 5.* probabile reputat.

⁴⁸³ Ex vi huius clausulæ est reuocata. Quia negari non potest, priuilegium à Concilio concessum Episcopis à Pontifice posse derogari: sed ex præfatis Bullæ verbis satis colligitur, fuisse derogatum: ergo. Minorem probo. Nam Pontifex prohibet, ne detur absolutio hæresis, & reliquorum casuum in Bulla Contentorum prætextu priuilegiorum, quæ Episcopis, Religiosis, Conuentibus, &c. concessa sint à Sede Apostolica etiam decreto alicuius Concilij: sed nullum Concilium nisi Tridentinum hanc facultatem absoluendi ab hæresi, reliquisque casibus reseruatis concessit: ergo hanc facultatem, quæ in hoc Concilio conceditur intendit Pontifex reuocare: alias superfluerent verba illa, *Alicuius Concilij decreta.* Ita Suarius *de pæn. disputat. 30. section. 2. num. 11.* Pegna *Director. part. 3. comment. 141. post qu. 92.* Tusc. *de visitat. libr. 2. cap. 31. n. 5. & cap. 13. num. 4.* Antonin. *Genuens. in praxi Archiepiscop. Neapolitan. cap. 67. num. 10.* vbi testatur, Gregorium XIII. & Clementem VIII. Sic declarasse. Azorius *tom. 1. lib. 8. cap. 19. qu. 3. & cap. 20. qu. 10.* Garcia *de Benefic. part. 11. cap. 10. num. 122.* Barbosa plures referens *part. 2. de potestat. Episcop. allegat. 40. numero 25.* Sanchez *libr. 2. Decalogi cap. 11. fine.* Palao *de fide, tractat. 4. disputat. 4. punct. 3. Paragraph. 1. num. 22.* Farinac. *de hæresi, qu. 192. num. 61.* Bonacin. *de Censur. disputation. 1. q. 3. puncto 2. numero 1. & alij.*

⁴⁸⁴ Hanc sententiam vt longe probabiliorem tenendam esse iudico. Præcipuum fundamentum, quo moueor est tantorum virorum autoritas, quæ in re morali magni est habenda. Quod si huic authoritati efficax ratio accedat, omnino sequenda obiicitur. Fortissimam autem existimo esse rationem, qua nostra sententia nititur. Cui quidèm adiecerim, non videri necessarium ad derogandum priuilegio ac constitutioni Tridentini, ipsius fieri expressam mentionem. Siquidem ipsum *sess. 25. cap. 21. in fine* Concilij excipit authoritatem Pontificis in suis decretis, dicitque, se velle, vt robur habeant, dum Pontifici placuerit, & non vltra: inquit enim, *Sancta Synodus omnia, & singula sub quibuscumque clausulis, & verbis, quæ de morum reformatione, atque de Ecclesiastica disciplina, ta sub felicitis recordationis Paulo III. ac Iulio IV. quam sub Beatissimo Pio IV. Pontificibus maximis in hoc Sancto Concilio statuta sunt, declarat, ea decreta fuisse, vt in his salua semper authoritas Sedis Apostolicæ sit, & esse intelligatur.* Ergo cum Pontifex suam authoritatem interponit, ne vllus ab hæresi, reliquisque in Bulla contentis absoluator; non debet dici reuocare priuilegium in Tridentino concessum, sed ipsum Tridentini priuilegium cessare, quia cessauit conditio sub qua fuit concessum.

Dvbiwm CV.

An Domini Inquisitores possint, in foro conscientia ab hæresi absolvere?

⁴⁸⁵ Commissa est eis facultas absoluendi hæereticos pœnitentes pro foro externo, *cap. Vt officium, de hæret. in 6. & pluribus Bullis relatis à Pegna Direct. fine,* quorum meminit

Farinac. *de hæresi*, qu. 192. num. 54. Quæstio autem est, an in foro conscientie possint etiam ab hæresi absoluere?

⁴⁸⁶ Possunt quidem. Quia in Bulla Clementis VII. edita anno 1530. quæ incipit, *Cum sicut*, (& refertur à Pegna inter Bullas illius Pontificis *in fine Director.*) datur facultas Inquisitoribus, & eorum Commissariis absoluendi hæreticos occultos, neque ab vlllo Iudice prius extraiudicialiter inquisitos: ergo est data eis facultas, in foro conscientie absoluere. Consequentiam probo. Quia absoluere iudicialiter, seu pro foro externo, non solum occultos hæreticos pœnitentes, & voluntariè misericordiam expostulantes licet Inquisitoribus ex c. *Vt officium*, & ex aliis textibus: sed etiam publicos hæreticos, & ad iudicium venire compulsos: ergo aliquid speciale hæc constitutio concedere Inquisitoribus intendebat. Non autem videtur esse aliud nisi pro foro conscientie absolutionem. Neque obstat, præfatam Bullam specialiter dirigi ad Ordinis prædicatorum Inquisitores in Lombardia existentibus, imò videri esse specialem commissionem factam personis, & non dignitati. Quia esto ex tenore Bullæ sic appareat, consuetudine receptum est, ad omnes Inquisitores extendi. Sic Nauarra *libro quinto. Consil. titul. de priuileg. consil. 11.* Campeggi. *ad cap. 34. Sanchez de hæret. vers. Cum itaque. Bannes 2. 2. quæstion. 11. articulo quarto, dubio secundo, post tertium argumentum.* Gutierrez Canon. qq. *libro primo, capite 13. numero septimo.* Vinaldus *Candelab. parte primæ, titulo 11. de absolut. numero 15.* testatur praxim ita ferre Manuel. *in Bulla Paragrapho nono, numero 70.* Eymer. *parte tertia, Director. numero sexagesimo primo,* Alij plu-[67]res apud Sancium *libro secundo Deaclog. capit. 12. numero primo.* Ipseque hanc sententiam *numero tertio* probabilem esse fatetur.

⁴⁸⁷ Non possunt. Quia Inquisitores neque ex vi muneris, neque ex aliquo priuilegio neque ex consuetudine habent potestatem pro solo conscientie foro absoluendi: Ergo gratis huiusmodi facultas asseritur. Antecedens probo. Munus Inquisitoris est, delicta inquirere, & iudicialiter punire delinquentes: est enim Iudex pro foro externo constitutus. Ergo ex vi muneris hanc facultatem absoluendi ab hæresi pro foro conscientie non habet. Ex priuilegio autem non videtur illam habere: nullum enim aliud refertur, nisi contentum in Bulla illa Clementis VII. Sed illud nec loquitur de omnibus Inquisitoribus, sed solum de Inquisitoribus Ordinis Prædicatorum in Lombardia residentibus, & illo tempore præsentibus: & concesso, ad omnes extendi non loquitur de absolutione fori conscientie, sed externi; quia non committit facultatem absoluendi, nisi præstito iuramento, & hæresi abiurata: quæ conditiones pro foro interno non videbantur necessariae. Ita Sanchez *citatus numero tertio* Farinac, *de hæresi, quæstion. 192. numer. 54.* Castro Palao *de fide, tract. 4. d. 4. p. 3. §. 2. numero tertio.* Suar. *de fide, dub. 21. sect. 4. num. 15.* Grac. *de Benef. p. 11. cap. 10. num. 121.* Barbosa *p. 2. de potest. Episc. alleg. 40. numer. 28.*

⁴⁸⁸ Primam sententiam satis probabilem esse iudico tot Doctorum authoritati hærentem secundam vero probabiliorem esse iudico. Quia verbum illud Bullæ *Extraiudicialiter* non vrget. Nam, vt Barbosa *numer. 27.* testatur, vt sæpe declaratum est in supremo Inquisirionis Tribunali Romano, verbum id *extraiudicialiter* non tollere formam iudicij, scilicet depositionem coram Notarios; & testibus, vel saltem coram Notario tantum: sed tollere solemnitatem iudicij, quæ consistit in eo, quod plures iudicio adsint, pluribusque iudicium innotescat: Ergo facultas Inquisitoribus data, vt *extraiudicialiter* hæreticos pœnitentes, & à nullo Iudice inquisitos absoluere possint, in eo consistit, vt possint ad secretam obiurationem, & secretam pœnitentiam eos admittere: non tamen, quod pro solo

conscientiæ foro absolueri valeant. Cæterum ex consuetudine contrarium omnino constat; nunquam enim Inquisitores nisi coram Secretario pœnitentem hæreticum volunt audire. Addo Cardinalium declarationem relatam à Barbosa *ad ses. 24. capite sexto Concil. numero septimo.* in hæc verba: *Episcopus, aut Inquisitor absolvere iam non possunt hominem hæreticum in foro conscientiæ, licet hæc facultas à Concilio sit ipsis data.*

Dvbiwm CVI.

*Sub facultate generali, quam per Bullam,
vel Iubilæum Pontifex concedit absoluendi ab
omnibus reseruatis, etiam in Bulla Cænæ: venitne
intelligendum crimen hæresis in illa contentum?*

⁴⁸⁹ Pontifex aliquando Iubilæum concedit c# facultate absoluendi ab omnibus sibi reseruatis, nec exprimit reseruata in Bulla Cæn#: aliquando ea exprimit, hæresi non expressa: aliquando vero & hæresim exprimit. Quæsierim igitur, num sub facultate illa generali absoluendi ab omnibus reseruatis, comprehendantur reseruata in Bulla Cænæ etiamsi non exprimantur: & sub facultate generali absoluendi ab omnibus reseruatis in Bulla Cænæ, etiam crimen hæresis ibi contentum veniat intelligendum?

⁴⁹⁰ Intelligendum venit. Quia beneficium Principis late est interpretandum, præcipuè cum eius lata interpretatio proprietatem verborum non excedit: At sub reseruatis à Pontifice comprehendere contenta in Bulla Cænæ & sub contentis in Bulla Cænæ comprehendere hæresim, non est verborum proprietatem excedere; sed potius verborum proprietati conformati: Ergo. Item in reservatione alicuius casus Pontificij non datur magis, vel minus: siquidem integrè consistit in eo, quod nemini alteri à Pontifice sit facultas ab eo absoluendi, si igitur datur facultas absoluendi ab omnibus reseruatis Pontifici, non est vlla ratio, quare aliqui casus reseruati ab illa generali concessionem excipiantur. Sic Sotus *in 4. dist. 22. qu. 3. articul. concl. 5.* Corduba *summ. q. 8.* Lorca *2. 2. qu. 2. articul. 5. numer. 13.* Farin. *de hæresi, quæst. 192. numer. 63.* Pegna *Direct. p. 3. comment. 25. ver. Quod si quis,* Reginal. *lib. 8. numer. 55.* Garcia alios referens *part. 11. de Benef. capit. 10. numer. 110.* Et probabile reputat Suar. *de Censur. d. 7. sect. 5. n. 12.*

⁴⁹¹ Non venit intelligendum. Quia ex stylo Romanæ Curiae sub illa generali facultate absoluendi à reseruatis non comprehenduntur contenta in Bulla Cænæ: neque sub generali facultate absoluendi à casibus in Bulla Cænæ expressis hæresis comprehenditur: Ergo non est licitum ad eam concessionem extendere; nam concessio extendi non potest vitra voluntatem, & intentionem manifestam cōcedentis. Quod verò hic sit Romanæ Curiae Stylus, præterquam quod ita graues Auctores testantur, probari potest ex eo, quod sæpe in Iubilæis post absolutam concessionem absoluendi à reseruatis in Bulla, exprimi solet, *Et à crimine hæresis:* cuius expressio superflneret, si sub priori clausula sufficienter contineretur. Ita Sanchez *lib. 2. Decal. capit. 12. numer. 10.* Garcia *capit. 10. numer. 109.* Barbosa *p. 2. de potest. Episc. alleg. 40. numer. 31.* Castro Palao *de fide, tract. 4. d. 4. punct. 3. Paragraph. 4. num. 2.* Azor. *tom. 1. lib. 8. capit. 10. qu. 12.* Suar. *de fide,*[68] *d.*

21. sect. 4. nu. 21. Couar. cap. Alma mater, 1. §. 11. n. 15. Rojas de Hæret. p. 2. assert. 239. n. 321. & de priuil. Inquisit. n. 416. vbi ait, Motu quodam Pij V. edito anno 1572. Sic esse declaratum. Vgolin. de censur. tab. 1. cap. 10. §. 4. num. 8. Arag. 2. 2. quæstion. 11. articul. 3. Manuel in addit. ad Bullam, Parag. 9. num. 66. & alij apud ipsos.

⁴⁹² Hanc sententiam reor esse certissimam. Quia mihi difficile creditu reseruatiõnem tot legibus stabilitam Cruciata Bulla, aut Iubil#is aliisque priuilegiis ordinariis concedentibus absolutionem à reseruatis, derogari. Vnde affirmo longè probabilius esse, (morem gero to: Doctoribus propria sententia allatis) sub facultate generali absoluendi à reseruatis, non comprehendi reseruata in Bulla Cœn#: nec sub facultate absoluendi à reseruatis in Bulla Cœnæ hæresim comprehendi.

Dvbiũm CVII.

An infamia sufficit perfecte hæreticum ipso iure, sed postquam eius delictum sit notorium?

⁴⁹³ HAud dubium quin hæreticus, vt pote excommunicatus priuatus sit omni officio & munere, quo excommunicatus priuatus est. Quapropter neque potest Sacramenta recipere, neque actum ordinis exercere, neque alia munia obire, quæ interduntur excommunicato. Quod si moriatur hæresi adhuc infectus priuatur Ecclesiasticas sepultura, cap. Sicut, de hæret. & cap. Excommunicamus, el 1. §. Credentes, de hæret. Extenditur ad hæreticorum fautores, & defensores: debet autem hæreticus ita notorie decedere, vt nulla tergiuersatidne eius molitia celari valeat: alias priuari sepultura non debet. De irregularitate, quæ hæreticum comitatur suo loco disserendum. In præsentĩ quæsierim circa infamiam, an ipso iure hæreticum afficiat? an non iure ipso, sed postquam eius delictum sit cognitum?

⁴⁹⁴ Eum afficit perfecte ipso iure, nec necessari# est delictum agnosci. Quia sic indicitur in Authent. Gazaros. C. de Hæret. & in l. Cunctos populos, C. de summa Trinit. & cap. Excommunicamus 1. §. Credentes, de hæret. & ex aliis pluribus textibus. Sic Farin. de hæresi, q. 189. n. 40. Pegna Director. p. 1. comment. 4. ver. Reliquos. Petr. Gregor. Syntag. iuris, lib. 33. capit. 8. numer. 3.

⁴⁹⁵ Eum perfecte ipso iure non afficit, sed postquam eius delictum notorium sit; vel notorietate facti, si factum sit publicum: vel notorietate iuris, si per sententiam omnibus innotescit. Quia infamia est praua alicuius opinio circa plures quæ esse non potest absque delicti cognitione. Ità Bursat. consil. 14. n. 18. & n. 23. lib. 1. Azor. tom. 1. lib. 8. c. 13. q. 7. Sanch. lib. 2. Decal. c. 26. numer. 1. Farinac, de hæresi, qu. 189. num. 68.

⁴⁹⁶ Certum mihi, hæreticum perfectè non posse infamiam contrahere ob præfatam rationem, Nam licet hæc infamia à iure contrahatur ob h#cesis delictum; sed indiget sententia declaratoria criminis; sicut ipso iure sunt bona hæretici confiscata: at executio confiscationis requirit sententiam saltem declaratoriam criminis. Quod vero aliqui dicunt ex hæresi occulta infamiam contrahi quoad effectus, scilicet, quoad inhabilitatem ad publica officia, ac Beneficia: crediderim, hunc effectum non tam ex infamia, quam ex irregularitate, & excommunicatione tali crimini annexa oriri.

Dvbiwm CVIII.

Hæreticus ipso iure priuaturne Beneficiis rite possessis: & non sed per sententiam?

⁴⁹⁷ ALia pœna hæreticorum est priuatio Beneficiorum, & officiorum, & inhabilitas ad futura, *cap. Vt commissi, §. Priuandi de hæret. in 6. cap. Statutum, el 1. eodem tit.* Difficultas est, de Beneficiis ritè possessis, an illis hæticus ipso iure priuetur, an veniat priuandus per sententiam?

⁴⁹⁸ Non priuatur ipso iure, sed per sententiam priuandus obiicitur. Quia in casu dubio, an sit priuatio per sententiam, vel ipso iure, pro priuatione per sententiam est interpretatio facienda, quia est benignior interpretatio, vt tradit Gonzalez *ad reg. 8. Cancel. glos. 15. n. 153. Puteus decis. 129. num. 46. Barbesa p. 3. de potest. Epis. alleg. 57. n. 252.* Sed non est certum ex vllo textu colligi hanc priuationem ipso iure. Ergo. Certe vt aliqua pœna ipso iure incurratur, debet esse in iure expressa, vt apte probat Nicol. Garcia *de Benef. part. 11. cap. 10. num. 3.* Sed in iure nullus est textus, qui talem priuationem ipso iure exprimat. Quatuor enim textus allegantur, ex quibus minime id concludi Doctores citandi aperte probare videntur. Sic Castro *lib 2. de iesta hæret. punit. capit. 4. Simanc. de Cathol. iustit. titul. 46. num. 72. Ludouic. Gomez regul. de annali possessore, qu. 52. Henriquez lib. 13. c. 56. num. 2. Arag. 2. 2. qu. 11. articulo tertio Vasquez 1. 2. dub. 172. c. 2. num. 11.* Et Salcedo *in pract. crimin. cap. 114.* asserit, hanc sententiam vtique benigniorem, forte veriore esse, esto ipse contratriam sequatur. Sanchez verò affirmat esse probabilem.

⁴⁹⁹ Hæreticus externus quantumcumque occultus ipso iure priuatus est Beneficiis ritè possessis. Quia id adstruit Stylus, & consuetudo Romanæ Curi#. in qua à die cemissi criminis reputatur Beneficium vacare ipso iure: neque posse renunciari sed à quolibet alio impetrari, quem stylus, & consuetudinem esse testantur Farinac. Pegna, Suar. & alij apud ipsos. Ita Gonzal. *reg. 8. Cancel. glos. 15. num. 65. Flamini. libr. 3. quæstion. 1. numer. 31. Barbosa de potest. Episc. p. 3. allegat. 57. numer. 37. Garcia de Benef. part. 11. c. 10. numer. 6. Sanchez libr. 2. Decalog. c. 26. numer. 6. Suar. de fide, dub. 21. sect. 5. numer. 17. Couar. lib. 2. variar. c. 8. num. 4.*

[69] Farin. *de hæresi, q. 189. a. 69. Menoch. de arbitr. l. 2. casu 416. n. 61. Pegna Director. p. 3. qu. 113. Salcedo c. 114. & plurimi apud ipsos præcipuè apud Gonzalez.*

⁵⁰⁰ Probabilior plane hæc sententia est. *cap. enim Cum secundum leges, de hæretic. in 6.* omnia bona hæreticorum die commissi criminis sunt confiscata. Si ergo omnium bonorum temporalium amittit hæreticus titulum, & dominium, id à fortiori amittet Beneficiorum Ecclesiasticorum ipso iure. Requiritur autem Declaratoria sententia, cum ante illam non teneatur hæreticus se Beneficiis spoliare, sicut neque aliis bonis, vt satis colligitur ex *cap. Cum secundum, de hæreti. & tradit Sanchez citat. n. 7.*

CAPVT XXVI.

De temporalibus Hæreticorum Pœnis.

Dvbiwm CIX.

Quæ acquirit Hæreticus tempore medio inter delictum, & sententiam publicantur?

⁵⁰¹ REgula est ab omnibus DD. recepta; omnia bona tam mobilia, quã immobilia, iura; & actiones, quæ hæretici propria sunt, cum delictum committit, ipso iure confiscari. Quia in *l. Manichæos* omnia bona veniunt confiscanda, & sub signo illo vniuersali nulla excipiuntur, Bona autem quæ hæretici non sint, sed alterius, etiamsi in potestate hæretici reperiantur, in pœnam confiscationis non deueniunt. Quia hoc æquum non erat, alias innocentes punirentur contra *leg. Sancimus, C. de pœnis*. Bona verò, quæ hæretici fuesunt, sed non sunt tempore delicti, eo quod illa à se abalienauit donatione simplici, aut contractu minimè sunt confiscationi obnoxia: nisi in fraudem fisci facta fuerit alienatio. Tunc enim nulla est donatio, vel venditio, sed omnino à fisco reuocatur. Porro si donatio, causa mortis facta sit à viro vxori, firma manet commisso delicto, & bonis publicatis, ac si mors naturalis euenisset, neque in fiscum transit. *leg. Sed si mors, ff. de donat. inter virum, & vxorem*. At si donatio non à viro vxori, sed ab vxore viro, vel à viro aliis facta sit, morte ciuili donantis non confirmatur, sed omnino dissoluitur, & res donata transit in fiscum. Quia morte ciuili firmari donationem causa mortis respectu fisci, est speciale priuilegium vxoris. *leg. Res vxoris, C. de donat. inter vir. & vxor.* Quod autem post delictum commissum, & laram sententiam ille acquirit, non publicatur. Quia tunc cessat fundamentum publicationis quod est delictum. Docet id Farin. multis relatis, de hæresi, *q. 190. nu. 25. & q. 25. num. 138. Sanchez lib. 2. Decal. capit. 14. num. 8.* Quæsieris verò, an acquisita illo intermedio tempore, quo delictum committitur, & de illo fuit hæreticus condemnatus, debeant confiscari, seu publicari?

⁵⁰² Debent quidem. Quia ita consuetudo obtinuit, vt omnia bona, quæ habet delinquens, dum eius delictum declaratur, publicentur. Et in hæresis crimine hoc efficacius procedit. Quia dum ad Ecclesiam non reddit in hæresi censetur perseuerare. Sic Azor. *to 1. l. 5. c. 7. q. 8. Vasquez 1. 2. d. 169. c. 1. n. 8. Suar. de fide, d. 22. sect. 1. n. 15. Iul. Clarus lib. 5. receptar. §. fin. q. 78. n. 24.*

⁵⁰³ Non debent publicari. Quia confiscatio hæc delicto est annexa, nec sententia aliam sententiam delinquenti imponit, nisi quæ per delictum imposita est: sed per delictum imponi non potest confiscatio nisi bonorum, quæ tempore delicti habentur. Ergo nec sententia aliam confiscationem imponit. Ita Matienzo *lib. 5. recop. tit. 4. leg. 3. glos. 7. n. 6. Sanch. lib. 2. Decal. cap. 14.* plures citans Baiard. *addit. ad Clarum lib. 5. §. Hæresis, num. 19. & q. 78. nu. 212. Bursat. cons. 14. n. 28. Palao de fide tr. 5. d. 4. pun. 3. n. 5. & alij.*

⁵⁰⁴ Probabilius hoc mihi. Nam hoc præstat Confiscatio ipso iure, vt ius loco sententiæ succedat, & delinquens ex delicto puniatur, ac si sententia esset pronunciata: Ergo non punitur in bonis post delictum acquisitis. Fauet *lex 1. ff. de pœnis*. Vbi eam pœnam delinquens sustinere cogitur sententiam, quam sustinisset, si eo tempore, quo deliquit, esset lata sententia: At si eo tempore esset sententia lata, non extenderetur ad bona postmodum acquisita: Ergo neque etiam postea extenditur. Demùm pœnæ non sunt

extendendæ, sed limitandæ: nullibi autem habetur, extendendam esse confiscationem ad bona post commissum delictum acquisita: Ergo.

Dvbiwm CX.

An cadat sub confiscationem Maioratus & fideicommissum ob crimen hæresis, & Sodomiae?

⁵⁰⁵ Bona maioratui, vel fidei commissio subiecta, vel alienari prohibita sub publicatione bonorum generatim non comprehenduntur, *leg. Imperator, Digestis de fideicommissio, libertat.* Farin. plurimos referens *libro primo pract, qq. q. 25. numer. 22.* Noster Molina *tomo tertio dub. 556. numer. 2.* Quia quilibet habet in suis bonis liberam disponendi facultatem *leg. sed et si lege. Paragraph, consuluit, Digestis de petit. hæreditat.* Sed qui tibi ea bona reliquit, non absolutè reliquit, sed sub conditione, ne ea posses alienare: Ergo sub confiscatione non comprehenduntur. Probo consequentiam. Quia nullus potest amittere, nisi ea, quæ sibi propria sunt, & quorum habet liberam dispositionem, *leg. Si dotem, Cod. de iure dotium.* Quæstio autem est, an cadat sub confiscationem maioratus, & fideicommissum ob crimen hæresis, aut Sodomiae?

⁵⁰⁶ [70] Cadit quidem maioratus, qui quidem est quoddam fideicommissum. Quia sub hac tacita conditione videtur institui, & à Principe institutioni approbari, hic Simanc. *de Cath. instit. tit. 9. à n. 253. ad 273.* Azor. *to. 1. l. 8. c. 12. q. 7. & 13.*

⁵⁰⁷ Minimè cadit. Quia communi iure statutum est, omnia fideicommissa, & alienari prohibita, non cadere sub confiscatione perpetua: sed nullus est textus, qui ob hæresim, aut Sodomiam publicet maioratum, imo potius sunt plures textus, qui maioratum à confiscatione etiam in his criminibus excipiant: Ergo. Ita Castro Palao *de fide tr. 4. d. 5. pun. 6. n. 8.* plures textus inducunt in Minoris probationem, Anton. Gomez *leg. 40. Tauri, n. 91.* Molina *de primogen. c. 2. n. 10.* Molina Iesuita *tom. 3. d. 656. à n. 3. & d. 582. n. 1.* Sanch. *lib. 2. Decal. cap. 1. n. 36.* Vasquez *1. 2. d. 169. cap. 4. numer. 30.* Mieres *de maiorat. part. 4. quæstion. 23. à numer. 1. vsque 22.*

⁵⁰⁸ Ego quidem primam sententiam ita vniuersaliter propositam iudico non esse admittendam, sed distinguendum de maioratibus institutis ex Regia facultate, vel sine illa ex propriis instituendis, vel ex bonis à Rege acceptis. Et quidem si alius à primo instituyente possideat maiorat constitutum ex dispositione tantum iuris communis concedentis cuilibet non habenti necessarios hæredes disponere de propriis bonis, provt sibi placuerit; vel ex dispositione legum nostri Regni concedentium facultatem instituendi maioratum, & in aliquo filio perpetuandi de tertio & quinto suorum bonorum: & in hæresim, aut Sodomiam incidat, nullatenus maioratus sub confiscatione comprehenditur. Quia fiscus solum abstrahit bona delinquentis, quatenus delinquentis sit: sed hic maioratus non est delinquentis absolutè, & in perpetuum; sed solum dum vivit, obeunte enim, addictus est aliis cognatis ex primi institutoris dispositione: Ergo solum pro tempore vitæ delinquentis confiscari potest, atque adeo quoad fructus, & commoditates. Verùm si bona aliqua à Rege tibi donata sit absolute & non sub maioratus titulo, tu vero ex illis maioratum instituitur: ea bona, delinquente aliquo ex possessoribus, non publicantur in perpetuum,

sed ad sequentem vocatum transeunt. Quia ille possessor delinquens non habet à Rege, sed à te maioratum, neque bona illa dici Regalia possunt, cum à Rege fuerint absolutè donata, & translata non possessori maioratus, sed primo instituenti. Moli. *de primogen. lib. 4. c. vltim. n. 48.* Sanchez *lib. 2. Decalog. c. 18. in. 37.* Cæterum si bona sint à Rege donata sub maioratus titulo in perpetuum, & confiscatio non à Rege, sed à Pontifice facienda est, vt de facto fit in crimine hæresis applicante ea fisco Ecclesiæ: nullatenus potest pontifex ea in perpetuum publicare; sed solum pro vita delinquentis poterit cōmoditates maioratus, & fructus Ecclesiæ adiicere. Quia Pontifex non potest innocentes iure sibi debito succedendi in maioratum priuare: cum ab ipso Pontifice nec datus, nec institutus fuerit sub ea conditione. Sanch. *n. 40.* & Vasq. *c. 4. n. 28. & 29.*

Dvbiwm CXI.

*An Maioratus ex Regia facultate institutus
ex omnibus bonis, (qui tamen in tertium &
quintum ne illa poterat institui:) subiaceat
confiscationè quoad tertium, & quintum?*

⁵⁰⁹ Non subiacet. Quia censeri non potest quis vti priuilegio, nisi quatenus sibi necessarium est, vel conueniens. At ad firmitat# maioratus in illa parte, in qua poterat, excluso priuilegio, maioratum instituere, priuilegi# necessarium non est, neque conueniens? imo conuenientius est ex iuris dispositione esse institutum, quam ex priuilegio: Ergo sic est censendum esse institutum, quamuis dicat institutor, ex facultate sibi concessa maioratum instituere; quia intelligi debet quoad eam partem, in qua non poterat, secluso priuilegio, facere institutionem. Sic Sanch. *libro secundo Decalogue. c. 18. nu. 50.* Molina noster *tomo tertio dub. 582. numero tertio.* Gregor. Lopez *lib. 6. v. Que la non pudiesse quæstion. sexta titul. 11. part. 6.*

⁵¹⁰ Subiacet quidem. Quia totus maioratus c#sendus est institutus ex Regia facultate: sola enim facultas Regia est, quæ totam illam dispositionem comprehendere potest: & cum videatur esse quidam dispositio indiuisibilis, non videtur dari locus, vt pars aliqua facultati Regiæ correspondeat, & pars alia legali facultati. Ita Anton. Gomez *leg. 40. Tauri, n. 91. fine.*

⁵¹¹ Probabilem admodum primam sententiam esse iudico, sed fateor rationem Antonij Gomez me mouere, vt probabiliorem putem esse secundam & in duplici casu omnino certam. Primus est, institutor habens descendentes maioratum instituat ex Regia facultate in tertia & quinta parte bonorum, & in reliquis bonis setuando reliquis filiis alimenta: & in hac maioratus institutione non seruet ordinem præscriptum in *lib. 27. Tauri*, quæ hodie est *lex 11. tit. 5. lib. 5. recepil.* vt prius vocet descepdentes legitimos, & naturales deinde agnatos & cognatos, seu collaterales: postremo extraneos: in hoc enim casu censeo certissimum, ex Regia facultate censendum maioratum esse institutum. Quia finis instituentis est, vt maioratus integrè ad vocatos perueniat: at peruenire non potest, nisi Regia facultate fuerit institutus; solum enim ex illa ordo præscriptus omitti potest. Sec#dus

casus est, cum quis vnicum habet filium, & disponit non solum de quinta bonorum parte, sed etiam de tertia, vel de omnibus bonis; cum enim solum liberum illi sit, de quinta bonorum parte disponere, aliae enim sunt illius filij legitimæ, quæ grauari nullatenus possunt. Si ergo de tertia & reliquis disponit, censendus est id agere ex priuilegio Regis, non solum de iis, sed etiam de quinta parte. Quia est facultas Regis concessa æquanimiter pro omnibus: neque Rex concederet facultatem gra-^[71]uandi filium in sua legitima, si parens quintam bonorum partem eodem modo grauare nollet. Itaque si ex facultate Regis institutus sit maioratus, & Rex facultatem concessit ea conditione, vt si aliquis ex possessoribus maioratus crimen commisetit læsæ maiestatis diuinæ, vel humanæ, vel contra naturam, eo ipso bona in sequentes successores non transeant, sed fisco applicentur: tunc manent bona fisco applicata à puncto commissi delicti. Quia ipse fiscus est vocatus à maioratus institutore, sicut quilibet altus ex descendentibus. Lege vtrumque Molinam, *de primog. libro secundo cap. 2. numer. 10. De iust. tomo tertio dub. 657. numer. 2.*

Dvbiwm CXII.

An peculium aduentitium filij hæresis rei veniat in confiscationem bonorum factam, reseruato patri vsufructu?

⁵¹² Certissimum est non confiscari legitimam ob hæresim filijfamilias, dum residet in patris potestate. Quia confiscatio ad aliena bona non extenditur, sed ad propria delinquentis: at legitima non est delinquentis, quovsque pater è vita recedat, *leg. suis de liber. & posthum.* De bonis profectitiis similiter est dicendum, non venire in confiscationem ob filijfamilias hæresim *leg. Cum oportet. C. de bonis, quæ liberis. leg. Filius, 3. C. de bonis proscript. leg. Certum. C. familiæ eriscundæ.* Quia h#c bona non sunt filij, sed patris tam quoad proprietatem, quam quoad vsumfructum. *leg. si plures, §. In arrogato, ff. de vulgarib. & pupil.* Ergo ob filij delictum publicari non possunt. De peculio aduentitio est difficultas. an veniat in confiscationem bonorum factam filiofamilias reseruato patri vsufructu?

⁵¹³ Veniunt profecto. Quia proprietas horum bonorum filij est, non patris: Ergò confiscatis bonis filij hæc proprietas confiscatur. *leg. Si postulauerit, §. Iubet lex. ff. ad leg. Iul. de adulteriis.* certe facta hac confiscatione proprietatis, nullum ius parens amittit, cum illi vsufructus referuetur. Ergo ob vsumfructum illi debitum non potest publicatio impediri. Sic Paulus Paris. *Cons. 157. l. 4. Caldas ad l. si curatorem. verb. læsis. numer. 112. Bonac. de contract. d. 2. q. 8. punct. vltim. §. 1. numer. 18. Farinac. quæst. 24. num. 5.*

⁵¹⁴ Non veniunt in confiscationem. Quia esto filius sit dominus proprietatis aduentitiorum: non tamen illa potest alienare absque consensu parentis ob reuerentiam illi debitam: ne, inquam, ipse parens ob talem alienationem factam ab extraneo proprietario inquietetur, aliquodque detrimentum in vsufructu sibi debito patiat. Sed quoties alicui alienatio prohibita est ob alterius fauorem, nequit prohibitus per delictum alienare. *l. Imperator. ff. de fideicom. liber.* Ergò. Ita Roland. *consil. 56. num. 10. Anton. Gomez. tom. 3. var. capit. 15. num. 14. Menoch. de recuper. Posses. rem. 9. nu. 65. & 66. Farinac. quæstion.*

24. num. 5. Sanchez lib. 2. Decal. c. 15. num 9. Peregr. de iure fisci, lib. 5. tit. 1. nu. 128. Fachin. lib. 4. controuer. iuris, c. 47. Iul. Clarus l. recept. qq. q. 78. n. 12. Bernard. Diaz c. 132. num. 6.

⁵¹⁵ Ego quidem ad quæstionis claritatem recolo peculium *profectitium* esse, quod filiofamilias prouenit à parente uiuo, vel causa parentis principaliter donatur. *Aduentitium* est, quod filio donatur non quidem à parente, sed ab aliis: neque in gratiam parentis, sed in gratiam ipsius filij. Item quod filius labore suo & industria extra militiam acquirit, aduentitium est. *Castrense*, quod filio acquiritur occasione militiæ, vel obsequij Principis in palatio. *Legitima* autem est pars hæreditatis debita filio mortuo parente. Igitur ob delictum filij nec legitima, nec profectitia, nec aduentitia publicantur. De legitima, & bonis profectitiis iam præmisi: de aduentitiis autem vt probabilius esse iudicem non publicari, hoc fundamento nitor. In *leg. si filius 3. de bonis proscript*, cauetur bona castrensia publicationi non subiici ob filijfamilias deportationem. Ergo neque aduentitia, in quibus ipse filius minus habet: vtrumque probo. Quia filius iure antiquo omnia, quæ acquirebat, patris erant, *leg. pla et 78. Digestis de acquir. hæreditat.* iliaque pater tanquam propria ipsius occupabat, si forte filius intestatus decedebat. *leg. 1. & 2. ff. de castr. pecul.* Ex constitutione autem noua hoc ius illis est Concessum, vt proprietatem debeant in bonis aduentitiis, & patri vsusfructus reseruetur, *l. 1. C. de bonis, quæ liberis.* At per delictum hæresis, vel aliud confiscatione dignum, hoc priuilegium illis aufertur, & bona relinquuntur patri vt ea tanquam propria occupet: Ergo patri, & non fisco sunt deferenda. Minorem probo ex præfata *leg. Si filius.* ibi enim dicitur: *Si filius tuus cum esset in potestate, in in sulam deportari meruit, peculium eius, nec quod in castis acquisiuit, vel quod ei militaturo donastri, auferri tibi debet.* Expendo verbum *Auferri*, quod denotat iam per delictum bona filij facta esse patris, & ideo ab illo non esse auferenda. Fachinus sic capit. 47. ex Cuiatio in *Cod. ad titul. de bonis damnatorum.*

Dvbiwm CXIII.

An bona castrensia vel quasi castrensia publicentur ob hæresim filij?

⁵¹⁶ Pvblicantur. Quia in his bonis filius habet plen#, ac perfectum dominium tam quoad proprietat#, quam quoad vsumfructum liberâque, eorum administrationem, & dispositionem, tanquam si paterfamilias esset, *leg. 2. Cod. ad Macedon. leg Cum oportet, Cod. de bonis, quæ liberis. leg. Miles 1. Digestis de castr. pecul.* Ergo delinquendo poterit illud amittere; nam qui delictum perpetrat confiscatione dignum, tacitè alienare censetur. *leg. Imperatores, ff. de iure fisci.* Sic Nilus tract. 1. de bannitis, part. 2. quæstion. 25. Anton. Gomez var. resol. tit de ser-[72]uitutib. c. 15. n. 15. Azor. to. 1. l. 5. c. 7. q. 8. Vasq 1. 2. d. 169. c. 1. n. 9. Gigas tr. de crimine. lasæ maiest. l. 2. tit. de pænis commit. hoc. crim. q. 12. Simanc. de Cathol. instit. titul. 9. numer. 13. Bonacin. de contr. dub. 3. quæstion. 8. punct. vltim. numer. 18. & alij.

⁵¹⁷ Non publicantur. Quia *leg. 3. Cod. de bonis proscrip. Imperator* patri, cuius filius est deportatus, concedit omnia bona castrensia, aut quasi castrensia ibi: *Si filius tuus cum*

esset in tua potestate, in insulam deportari meruit: peculium eius nec quod in castris acquisiuit, vel quod ei militaturo donastri, auferri tibi debet. Sed hæc lex nulla alia lege est abrogata, quia solum abrogata est lex negans filiofamilias administrationem, & dispositionem bonorum castrensiarum, & quod in illis non habeat hæredem, si. ab intestato decedat: at horum abrogatione non infertur abrogatio præfatæ: *legis* 3. quia stare optime potest, filium habere hæredem, & successorem, administrareque posse bona castrensia: & nihilominus si delinquat, ea patri deferri in prærogatiuam patri# potestatis, & illius solatium. Ergo. Ita Iul. Clarus *lib.* 5. *q.* 78. Menoch. *de recuperan. Posses. rem.* 9. *n.* 69. & 70. Couar. *l.* 2. *var.* 8. *n.* 7. Peregr *de iure fisci, l.* 5. *tit.* 1. *n.* 130. Farinac. *p.* 1. *pract. qq.* *q.* 24. *nu.* 11. Fachin. *lib.* 9. *controuers. cap.* 49. Sanchez *lib.* 2. *Decalog. c.* 15. *num.* 4. & plurimi apud ipsos.

⁵¹⁸ Licet prima sententia satis sit probabilis, probabilius existimo, his hærens Doctoribush#c bona fisco n# deferri, sed patri. Nam filio, familias non est concessa facultas castrensia bona alienandi ex iure communi, sed ex iure speciali, & priuilegiato: At cui est concessa facultas iure speciali, ac priuilegiato alienandi, alienare per delictum non potest, vt tradunt communiter Doctores ad *leg. si filius*. Ergo.

Dvbiwm CXIV.

An reseruanda sint filiis perpetrantis parentis crimen læsæ maiestatis diuinæ, vel humanæ?

⁵¹⁹ Reseruanda non sunt, sed sola vira ex misericordia, vt dicitur *l. Quisquis, C. ad leg. Iuli. maiestat. & c. verg#tis, de hæret.* Quia ibi dicitur, tales debere esse in hoc m#do huiusmodi filios, *vt eis vita sit supplicium, & mors solati#*. Sic Surd. *de alim#t. tit.* 1. *q.* 31. & pluribus relatis Sanch. *l.* 2. *Decal. c.* 16. *n.* 26. Multi tamen ex Doctoribus à Sancio citati loquantur de legitima (quod admitto) noc de alimentis iure naturæ debitis.

⁵²⁰ Sunt reseruanda. Quia id videtur exigere ius natur#. Quid enim prodest illos vita, ex misericordia donare, si necessum erit illis, sine alimentis deperire. Ita Socin. *cons.* 30. *n.* 3. *lib.* 1. Ripa *ad l. Ex facto, §. Ex facto, n.* 9. *ff. Ad Trebellian. Lupus in repetit. cap. Per vestras, notab.* 3. *n.* 15. *de donat, inter vir. & vxor.* Franc. Bec. *cons.* 8. *n.* 7. Æmilian. *cons.* 139. *n.* 2. & *cons.* 164. *u.* 4. Farinac. *l.* 3. *praxis, q.* 115. *§.* 2. *n.* 128.

⁵²¹ Primam sententiam eligo, fateor tamen probabilitate non carere saltem in crimine læsæ maiestatis humanæ, filios, etsi priuentur h#reditate ac legitima patris criminosi, non tamen priuari alimentis, sed de illius bonis esse alendos. Textus expressus in *l. Quisquis, §. Ad filias Cod. l. Iuliam maiest. & ibi ratio redditur huius fauoris*. Quia propter sexus infirmitatem minus ausur# creduntur fœminæ, difficiliusque paternos deprauatos mores imitatur#. *Glos. ibi, v. Filiabus. & v. Minus ausuras.* Faricac. pluribus relatis, *q.* 115. *§.* 3. *n.* 94. Attamen & si his filiabus non debeatur legitima ex bonis patris committentes crimen læsæ maiestatis diuinæ, & humanæ, debetur illis dos, casu, quo aliunde non habeant. Quia iure naturæ obligatur pater, filiam dotare. *fin. C. dot. promis.* Si autem pater huic obligationi non satisfacit ad hæredes suos transit. Ergo cum fiscus loco hæredis succedat,

parentis bonis publicatis consequentet filias dotare obligatur. Dinus *ad l. Insulam, ff. solut. matrimon.* Barthol *ad leg. fin. C. de dotis promiss.* Farinac. q. 14. n. 46. & 47. & alij.

Dvbivm CXV.

Filij parentum, quorum bona publicata sunt ob hæresis crimen, possuntne in foro conscientiae abscondere ad sui sustentationem alimenta, si illit non reseruentur, & graui necessitate sint afficiendi?

⁵²² POSSUNT quidem. Quia in illo conflictu probabilissimum est, obligationem esse fisco eleemosynam eis largiendi. Sic Guillelmus Benedict. *ad c. Raynutius de testam. v. Et vxoremdecis. 5. n. 286.*

⁵²³ Non possunt, nisi extrema illi necessitate, afficiantur. Quia in hoc casu omnia sunt communia: extra eum vero nullum ius ad bona iam parentum publicata quorum fiscus est dominus, habent. Ita Sanch. *l. 2. Dcal. c. 16. num. 27.*

⁵²⁴ Ego quidem existimo, mei Sancij venia, non solum in necessitate extrema, sed quoties grauem inde passuri sunt necessitatem, posse ea abscondere, ac retinere, vt hoc valeant detrimentum vitare. Quia præter rationem pro prima sententia allatam (quæ valida mihi est) in casu grauis necessitatis non tenetur debitor creditori debitum reddere. Bonacin. *de contract. d. 3. q. 8. pun. vltim. §. 1. n. 15.* iunctis iis, quæ dixit *d. 1. de restit. q. vltim. punct. 1. num. 37.* vbi, relatis Rebello, Nauarro, Sayro, probat, obligatum cedere bonis suis, posse abscondere, & retinere, quantum necesse est ad tenuem sui, & eorum, quos alere tenetur, sustentationem, iuxta suum statum. Quia nullus ad restitutionem tenetur cum tanto suo incommodo.

[73] Dvbivm CXVI.

Si mulier scienter hæretico nupsit, debetne non solum in priuatione dotis condemnari: sed etiam in priuatione aliorum bonorum quæ vxoris sunt proprii, & qua ob mariti hæresim obnoxia non sunt publicationi?

⁵²⁵ DOS vxoris nubentis marito hæretico publicatur, publicatis mariti bonis, si ipsa cognouit eo tempore, quo matrimonium contraxit, illum esse hæreticum *Cap. Decreuit, de hæret. in 6.* Sed hæc publicatio dotis non est ipso facto, sed per sententiam; quia in præfato *cap Decreuit*, nullum est verbum, hanc pœnam ipso iure irrogans. Sanchez *libro secunde Decalog. cap. 17. num. 18.* A pœna omnino erit exempta dos, quæ marito tradita

fuerit cum onere, vt alteri, soluto matrimonio, restituatur: tunc enim ficut quodlibet aliud fideicommissum non poterit in perpetuum publicari: bene tamen pro tempore, quo mulier illo erat potitura. Bonac. *d. 3. de contract. quæst. 8. pun. vlt. §. 1. n. 1. n. 16.* Sanch. *n. 19.* In quæstionem autem verto, num si scienter hæretico nupserit, debeat non solum in priuatione dotis condemnari, sed etiam priuatione aliorum bonor# quæ vxoris sunt propria, quæque ob mariti hæresim, & suorum bonorum publicationem, minimè publicantur?

⁵²⁶ Non condemnatur in aliorum bonorum priuatione. Quia *c. Decreuit* solum de dote loquitur: ergo in pœnalibus non est extensio admittenda. Et quia durum videtur, eadem generali pœna confiscationis afficere mulierem scienter cum hæretico nubentem, ac ipse hæreticus afficitur. Certe in lucro acquirendo nulla videtur esse turpitudine, ob quam dignum sit cōfiscatione. Sic Bonac. *vbi. sup. n. 16.* Sanch. *l. 2. Decal. c. 17. n. 22.* & alij.

⁵²⁷ Potest in omnibus bonis, quæ tunc habuerit tempore contracti matrimonij condemnari. Quia *cap. Decreuit* nihil statuit expresse de confiscatione dotis, sed per quandam consequentiam sic confiscandam infertur casu, quo mulier scienter hæretico nupserit. Inquit enim Pontifex publicatis mariti hæretici bonis, non publicari vxoris dotem, nisi forte cum matrimonium contraxit sciuerit esse h#reticum. Ergo textus nihil aliud voluit, quam dotem à confiscatione bonorum viri exemptam esse, excepto casu, quo mulier sciuerit esse hæreticum maritum: sed ex eo quod dos sic fuit exempta, probamus etiam & reliqua bona vxoris exempta fuisse: Ergo si in casu scientiæ exempta non fuit dos, in casu scientiæ reliqua etiam bona erunt comprehensa. Ita Vasq. *1. 2. d 168. c. 1. num. 13.* Simanc. *de Cathol. instit tit. 9. nu. 74.* Cantera *qq. crimin. tit. de quæst. tangent. punit. delict. c. 1. n. 23. & 24.* Farinac *de hæresi q. 190. §. 3. n. 94.*

⁵²⁸ Idem affirmo. Nam dos ibi fuit nominata gratia solum exempli, & quia est id, quod pr#cipuum. & magis proprium est vxoris: non vt dispositio ad solam dotem sit eoartata. Alias sola dos, & non bona paraphernalia, & sponsalitia largitas iu casu ignorantiae erunt exclusa, quod est omnino falsum. Ergo in casu scientiæ dos, & reliqua bona vxoris comprehenduntur.

Dvbiwm CXVII.

*Maritus ducens fœminam quam certo
nouit hereticam esse priuandusne est, ob
hoc delictum, sicut de muliere resolui?*

⁵²⁹ Priuandus non est. Quia textus in *cap. Decreuit* loquitur de dote, maritus autem dotem non habet. Et quia mulier ob eius fragilitatem, facilitatem, & ad maritum subiectionem graiori peruesionis periculo se exponit, nubens hæretico, quam hæreticam fœminam vir Catholicus ducens: Ergo cum non sit adæquate eadem ratio dispositionis in viro, ac in muliere, non est, cur eadem pœna mulctentur. Sic Sanchez *libro secundo Decalogi capit. 17. numer. 23.* Bonacin. *d. 3. de contract, quæstion. 8. punct. vltim. Parag. 1. num. 16.*

⁵³⁰ Priuandus est. Quia in illo *cap.* solum dicitur mulierem nubentem h#æretico dotem non perdere, nisi forte scienter hæretico nupserit: in quo casu non subiungit Pontifex

debere dotem perdere, sed id tacitè innuit, vel potius dispositioni communi relinquit. Quare cum hæc pœna non sit ipso iure lata ob huiusmodi crimen, sed per sententiam imponenda: & præcipua huius dispositionis causa sit præsumptio hæresis in muliere sic nubente: si eadem præsumptio in viro adsit, eodem modo ad amissionem bonorum poterit condemnari. Ita meus doctissimus amicus Ferdin. de Castro, *de tractat. 4. dubio quinto punct. 12. numer. 16.*

⁵³¹ Huius Doctoris authoritas me ad hanc defendendam sententiam adduceret, licet primæ sententiæ fundamenta magis vrgerent. Fateor tamen à me haud satis validas iudicari. Iam enim vidimus, sub nomine dotis bona vxoris fuisse illo in *cap.* comprehensa. Et quia esto ob facilitatem sexus & ad maritum subiectionem adsit in fœmina grauius, quam in viro peruersionis periculum: at in viro ob passionem amoris grauius solet adesse. Quapropter tempore antiquo ita grauius prohibitum Iudæis erat, alienigenas ducere: *Certissime* (Textus ait) *auert. corda vestra* Et quidem si clausula *capitis Decreuit* benè ponderetur, non imponitur pœna amissionis dotis mulieri scienter hæretico nubenti, sed iuris communis dispositioni relinquitur.

[74] **Dvbiwm CXVIII.**

*An quoties publicatur dos ob delictum vxoris,
publicaturne quoad visum fructum, cum ei pœna
mortis non imponitur, sed viua viro traditur?*

⁵³² **P**ublicatur dos quoad proprietatem solum, non quoad vsumfructum. Quia dos quoad vsumfructum videtur tunc ad vitam pertinere: traditur enim viro pro oneribus matrimonij. *leg. Dotis fructus ff. de iure dotium. leg. Pro omnibus. Cod eodem titul.* Sed fiscus non occupat bona, quæ aliena sunt à delinquente. Ergo nec potest dotis vsumfructum occupare. Profecto ob alienum delictum non debet vir innocens puniri: puniretur autem si vsufructu priuaretur, & obligatus esset vxorem alere. Ergo nec est dicendum, confiscationem ad vsumfructum dotis constante matrimonio extendi. Sic etsi dubius, & relinquens cogitandum Palac. *in repet. rubr. de donat. inter vir. & vxor. §. 66. Lupus eadem rubr. §. 66. numer. 23.* Et Bonacin. probabile reputat *dub. 3. de contract. quæsitio. 8. punct. vltim. §. 1. numer. 17.*

⁵³³ Publicatur dos non solum quoad proprietatem, sed etiam quoad vsumfructum. Quia in dubio lex, vel dispositio referens se ad aliqua bona, intelligi secundum proprietatem, & vs# fructum, *leg. Instituire, ff. de verb. signif. leg. Vi deamus, §. In Fabiana, de vsuris leg. In condemnatione, de reg. iuris.* Cum autem nostri Regni lex ob quodlibet delictum vxoris dicat, dotem, vel eius partem posse confiscari: & secundum ius commune ob quinque delicta (nempe ob crimen læsæ maiestatis, ob vim publicam, ob parricidium, ob veneficium, & Sicariatum *l. Quinque legibus, ff. de bonis damnat.*) confiscanda venit, efficitur secundum proprietatem, & vsumfructum venire. Ita Matienzo *leg. 11. tit. 9. l. 5. recopil. glos. 1. n. 4. Azeuedo ibi, n. 5. Anton. Gomez leg. 78. Tauri, n. 6. Castillo n. 2. Sanch. l. 2. Decal. c. 17. n. 31. & in crimine hæresis, Rojas singul. 127. Zanch. tr.*

de hæret. c. 25. nu. 4. Lelius Zechius sum. p. 1. tit. de fide, rubr. de hæresi. 16. Farinac hæresi, q. 190. n. 54.

⁵³⁴ Veriorem hanc sententiam esse iudico. Fateor enim, dotem ad onera matrimonij subeunda dari: at si mulier suo delicto dotem amisit, onus, quod subierat maritus illam alendi, cessat. Sicuti cum dos promissa est, & non soluitur, non obligatur maritus vxorem alere: ita non obligatur, cum mulieris culpa dos aufertur. Tota tamen obligatio in parentes refunditur. Molina. *l. 2. de primogen. c. 16. nu. 24.* Quod si hi alere eam non possint tunc ratione solius vinculi coniugalis, & amoris mutui vir eam alere tenebitur.

Dvbivm CXIX.

An possit confiscari quoad proprietatem, & vsumfructum, si pactum esset inter virum & vxorem, vt perpetrante vxore hæresis delictum, eo ipso ad virum priuetur, & vsusfructus dotis deueniret?

⁵³⁵ Confiscari potest, nec ab illo pacto confiscatio impeditur. Quia illud pactum derogat legi communi statuenti confiscationem bonorum delinquentis: Ergo nullum est iuxta *leg. Ius publicum, ff. de pactis.* Sic Barbosa *ad leg. si constante, 25. ff. soluto matrimon. §. fin. numer. 1.* Sanchez *lib. 2. Decalog. capit. 17. numer. 32.*

⁵³⁶ Non potest confiscari. Quia tunc dos prohibetur alienari expresse, & non in delinquentis fauorem, cum vxori delinquenti non applicetur: neque in fraudem fisci, cum non sit post delictum commissum, sed casu quod committeretur. Ita Baiard. *addit ad Clarum lib. 6. quæstion. 78. num. 63.* Peregrin. *de iure fisci libro quinto titulo primo numer. 83. & 118.* Farinac. alios referens *de hæresi, quæst. 25. num. 115.*

His hærens, existimo, tale pactum firmum esse, & maritum ratione illius ius habere quæsitum ad dotem, & fisco esse præferendum.

Dvbivm CXX

An quando delictum confiscationem habet annexam, delinquens ipso facto priuetur suorum bonorum dominio?

⁵³⁷ Priuatur ipso facto. Quia perpetrans delictum, ob quod bona sunt fisco addicta ipso iure, priuatus est potestate libera alienandi, & administrandi sicut antea habebat, quod in crimine læsæ maiestatis humanæ est manifestum *leg. Ex iudiciorum 20. ff. de accusationib. & in crimine hæresis in comperto est apud omnes ex cap. Cum secundum leges, de hæretic. in 6.* Sed dominium nihil est aliud, quam ius vtendi re propria, tanquam propria: Ergo cum delinquens ob crimen hoc ius amiserit, amittit &

dominium. Porro si in crimine hæresis non amitteretur dominium à die commissi criminis, frustrà Pontifex in *cap. Cum secundum leges* prohiberet Principibus sæcularibus occupare delinquentium bona, quovsque Episcopus, vel alius Ecclesiasticus habens potestatem, proferat sententiam super tale crimen: siquidem certum est, retento dominio alicuius rei, non posse à domino rem auferri, quovsque per sententiam sit priuatus. Sic Anton. Gomez *de delict capite secundo numero primo* Bursat. *cons. 14. numero tertio* Decian. *lib. cap. 20. n. 3.*[75] Farinac. loquens de hæresi, *quæstion. 190. §. 5. n. 68* & alij plures relati à Sancio *libr. 2. Decal. capit. 21. num. 2.* Azor *tom. 1. lib. 5. capit. 7. quæstion. 2.*

⁵³⁸ Non priuatur ipso facto. Quia delinquens commisso crimine, & ante sententiam, non tenetur (vti sequent. Dub. videbimus) se bonis priuare, ac fisco offerre, ex communi sententia: Ergo signum est, dominium retinere. Nam si dominium esset fisco translatum, absque eius voluntate à delinquente bona retineri non possent: nulli autem constat de tali fisci voluntate: ergo dicendum est, retentionem prouenire ex eo quod delinquens dominio non fuerit priuatus. Ita Vasquez *1. 2. d. 170. toto. c. 3.* Sanchez. *lib. 2. Decal. c. 22. n. 3.* Molina *tom. 1. de iust. d. 95. vers. Dubium vero est.* Henriquez. *lib. 13. c. 56. n. 2.* Peregrin. *de iure fisci. lib. 5. tit. 1. num. 171.* Anton. Fab. *coniectur. iuris lib. 7. capit. 20.* Fachin. *libr. 9. controu. cap. 35.*

⁵³⁹ Verum vt cum Suario *de fide. d. 20. sect. 3. nu. 6.* loquar, dissensio inter has sententias æquè quidem probabiles, potius de nomine, quam de re esse videtur, si effectibus huius confiscationis consentiamus. Certum enim est, à die commissi criminis ita bona delinquentis esse obligata fisco, vt possit fiscus, secuta sententia, illa bona recuperare à quocumque possessore. Ergo signum est delinquentem amisisse ius, quod debebat transferendi plenè sua bona in quemcumque possessorem, & aliquod ius fisco esse translatum. E contrà verò delinquens ante sententiam retinere illa bona potest, illisque frui & vti: rego non amisit omne dominium, seu ius vtendi, quod antè habebat. Quo circa dixerim, dominium translatum esse in fiscum à die commissi delicti: remanere autem apud delinquentem dominium vtile Quia distinctione præfatas sententias iudico conciliari.

Dvbiwm CXXI.

*An confiscatio obliget delinquentem,
cui bona sunt ipso iure confiscata,
ea fisco ante sententiam tradere?*

⁵⁴⁰ Obligat quidem. Quia delinquens absolutè priuatus est dominio suorum bonorum à die commissi delicti: alias enim possideret, & retineret bona contra voluntatem fisci, qui illorum est dominus; quod est illicitum. Sic Anton. Gomez *tom. 3. variar. c. 2. num. 5.* Tiraquel. pluribus relatis, *ad leg. Si vnquam, verb. Reuertatur, num. 368.* & alij antiquiores, quos allegat Castro *lib. 2. de leg pænali, capit. 10. & 11. & lib. 2. de iusta hæret. punit. capit. 5. & 6.*

⁵⁴¹ Minime obligat. Quia licet Princeps in vno, vel alio casu possit obligare delinquentem, vt in se ipsum pœnam grauem, & acerbam exequatur: at obligare per legem ad eius executionem, extra potestatem legislatoris est: nam bono communi non expedit talis

obligatio, cum sit humanæ infirmitati contraria, & mulus transgressionibus exposita: At si delinquens, commisso delicto, obligaretur bona fisco tradere, obligaretur grauem in se exequi pœnam: Ergo dicendum non est, hanc ei posse per legem imponi obligationem. Ita Nauar. Sum. cap. 23. num. 66. Couar 4. Decretal part. 2. c. 6. §. 8. nu 10. Simanc. de Cathol. instit. tit. 9. à num. 161. ad 252. Anton Gomez sibi contrarius lib. 3. var. c. vlt. nu. 3. Pegna Direct. p. 3. commen. 158. Vasq 1. 2. d. 170. c. 3. Azor. to. 1. l. 5. c. 7. q. 1. Sanch l. 2. Decal. c. 22. n. 7. Suar. de fide, d. 22. sect. 4. n. 4. Farinac. de hæresi, q. 190. num. 23.

⁵⁴² Hoc mihi probabilius. Nam leges impo. nentes hanc confiscationis pœnam, non priuant delinquentem expresse suorum bonorum possessione: Ergo non tenetur delinquens se possessione priuare; quia possessione nunquam quis priuatus censetur. etiamsi dominio priuatus sit. Anton Gomez to. 3. variar, c. a. de delict. d. 3. Cantera qq. crimin. rubr. de hæret. c. 1. n. 16. Farinac. alios referens q 25. n. nu. 15. & de hæresi, q 190. n. 85. ad l. Cum hæredes, ff. de acquir. posses. Ex qua ratione fit satis contrario fundamento.

Dvbiwm CXXII

An confiscatio ipso iure ob delictum hæresis imposita, impediat vt delinquens valide possit sua bona alienare?

⁵⁴³ Impedit quidem Quia l. Manichæos, §. Præterea, C. de hæret. & l. vlt. C. ad 1. Iuliam maiest. tollitur à delinquente alienandi facultas, & additur, tales alienationes valere non debere. Item traditur in nostro Regno l. 4. tit 2. p. 7. Quibus legibus fauet sententia illa asserens, delinquentem ob delictum commissum priuatum esse suorum bonorum dominio: Ergo non potest valide alienare. Sic Simanc. De Cathol. insit. tit. 9. n. 25. Peregrin de iure fisci, l. 5. tit. 1. n. 166. Bossius in sua. pract. de bono publ. nu. 76. & alij relati à Sancio, & Farinacio afferendis.

⁵⁴⁴ Non impedit. Quia delinquenti ante condemnationem interdicta non est bonorum suorum administratio: sed legitimam administrationem sequitur potestas alienandi: Ergo delinquens potens est alienare, & consequenter valide alienat. Ità Vasquez 1. 2. d. 271. capite secundo numero nono Azor. tomo primo lib. 5. cap. 7. q. 7. Sanch. l. 2. Decal. c. 22. nu. 50. Suar. de fide, d. 22. sect. 4. n. 3. Farinac hæresi, q. 190. nu. 72. & alij apud ipsos.

⁵⁴⁵ Probabilius existimo alienationes à delinquente factas, quouis titulo fiant, esse validas: venire tamen per sententias annullandas. Quia à die commissi delicti ea bona sunt fisco addicta, ac quasi in hypothecam tradita, ac proinde in quemlibet possessorem cum illo onere transeunt. Hoc enim adminus probant leges prohibentes[76] his delinquentibus alienationes. leg. Ex iudiciorum, ff. de accusat. leg. Manicheos. §. præterea, C. de hæretic. Probant quidem non posse delinquentem firmiter, & irrevocabiliter alienare. Quapropter lata sententia confiscatio retrahitur à die commissi delicti, ac si illo die sententia lata fuisset & bona alienata ab illo die deuoluuntur ad fisco, etiamsi ad plures possessores peruenissent, seclusa præscriptione, de qua mox. Quod verum est, etiamsi bona fide quis à delinquente receperit ignorans prorsus delictum. Quia hæc ignorantia, & bona fides non tollit, rem acceptam obligatam esse fisco: ac proinde non infirmat ius fisco acquisitum.

Dvbiwm CXXIII.

Vt valeat quis retinere, quod à delinquente (cuius bona publicata sunt) alienante ante sententiam accepit, potestne se præscriptione defendere. id an illa debeat necessario esse quadraginta annorum?

⁵⁴⁶ Non potest fiscus bona, quæ delinquens ante sententiam alienauit, ab accipientibus recuperare, si se legitima præscriptione defendant, ex *cap. fin. de præscript. in 6. 2. Cod. de apostat. leg. In omnibus, Digestis de iure fisci. & in confesso est apud omnes. At controuersia est inter Doctores, quod tempus sufficiat ad huiusmodi præscriptionem, num sit necessarium quadraginta annorum esse?*

⁵⁴⁷ Non est necessarium, sed sufficit esse minoris admodum temporis, verbi gratia, aut quinque, aut decem, aut viginti, aut triginta. Sic varij Doctores varie opinantur. Lege Bartholum *l.C. de Vectigal. Farinacium p 1. Practicar. q. 10. nu. 82. & q. 25. n. 158. & de hæresi, q. 190. num. 119. Anton. Gomez tit. de confisc. num. 5. & alios.*

⁵⁴⁸ Necessarium est in crimine hæresis spatium quadraginta annorum, vt possessor præscribat bona delinquentis aduersus fiscum. Quia id expresse habetur in *cap. 2. de præscript. in 6. ibi: Nisi spatio quadraginta annorum fuerint bona fide possessa. Ita Sanchez lib. 2. Decalog. cap. 22. 40. citans plures. Farinac. locis. citatis. Fachin. lib. 9. Controuer. c. 54. Molina de iust. to. 1. d. 75. vers. Hinc infert. Palao tr. 4. de fide, d. 5. pun. 19. n. 6.*

⁵⁴⁹ Mihi hoc certum. Scio tamen, nostram sententiam à Couuarruua 4. *Decret. p. 2. 6. §. 8. num. 16. Antonio Gomez tom. 3. var. cap. vltim. num. 5. & aliis limitari, vt procedat, cum bona hæretici fisco Ecclesiastico sint applicâda: secus cum fisco sæculari. At non admitto limitationem. sed indistincte affirmo spatium quadragenarium ad hanc præscriptionem requiri, siue fisco Ecclesiæ, siue sæculari bona applicentur. Quia in delictis Ecclesiasticis puniendis, standum est potius dispositioni iuris Canonici, quam ciuilis. At est certum crimen hæresis Ecclesiasticum esse, cap. Vt Inquisitionis. Paragraph. Prohibemus, de hæret. in 6. Ergo cum secundum ins Canonicum spatium quadraginta annorum, & non minori præscriptio concedatur, illi standum est.*

Dvbiwm CXXIV.

Cum certum sit, si pretium alienationis, quod hæretico soluit quis pro bonis diuenditis formaliter, vel æquiuvalenter in potestate delinquentis exisit, debere à fisco reddi cum alienatio rescinditur:

*diciturne pretium in potestate eius existere,
si id in necessariis ad vitam insumpsit?*

⁵⁵⁰ SI per donationem gratuitam quis accepit hæresis bona, nullis sumptibus factis, nihil ei à fisco relinquendum, cum rescinditur alienatio. Quia ipse nihil ex propriis amisit, & reuocatio hunc effectum habet, vt rem ad priorem reducat statum, efficiatque, ac si nunquam res alienata esset. Si autem contractu oneroso, nempe venditione accepit, & pretium datum formaliter, vel æquiualeuter apud delinquentem existit, emptori est reddendum, cum re vendita sibi à delinquirente priuatur. Quia fiscus solum habet ius dissoluendi contractum, & recuperandi bona, quæ sibi sunt obligata: Ergo non potest simul habere ius occupandi pretium ab innocente datum. Quia non est delinquentis, nisi dum contractus factus firmus existit, & res vendita non vendicatur. Quare dissoluto contractu, & re vendita vendicata, debet pretium ad innocentem redire. In his omnes Doctores conueniunt. Quæsierim iam, an censeatur existere pretium apud delinquentem, si ex illo necessaria ad victum, & alia huiusmodi empta sunt, quæ tamen casu perierunt?

⁵⁵¹ Censetur, in eo casu, existere. Quia æquiualeuter pretium extat apud delinquentem, quoties propriis bonis rationi illius delinquens parcat. At ob pretium receptum ab emptore pepercit delinquens propriis bonis, quæ necessario erat consumpturus ad victum, & vestitum comparandum, si pretium non recepisset. Ergo. Sic Simanc. *de Cath. instit. tit. 9. num. 38.* Azor. *to. 1. l. 5. cap. 7. q. vltim.* Farinac. *de hæresi, quæstion. 190. numer. 28.* Bonacin. *de contr. dub. 3. quæs. 8. punct. vltim. §. 4. numer. 2.* Sanchez *libr. 2. Decalog. capit. 22. numer. 71.*

⁵⁵² Non censetur pretium existere apud delinquentem. Quia tempore, quo contractus ille rescinditur, non verificatur, pretium illud apud delinquentes extare etiam æquiualeuter, cum neque in eius vtilitatem, neque in vtilitatem fisci versum fuerit. Ita Vasquez *de legib. dub. 172. capite secundo numero nono.*

⁵⁵³ Profecto vtraque sententia verum asserit, & facile ad concordiam adduci illæ possunt. Si enim delinquens è pretio accepto emit rem, quam sine dubio emeret, etiamsi pretium non accepisset, credo, pretium publicandum non esse. sed reddendum emptori. Quia ex illius redditione non infertur[77] siscum maiori patrimonio frui, quam fruetur, si contractus ille, qui rescinditur, factus non esset; taleque pretium moraliter censetur existere tempore, quo contractus rescinditur, quatenus in delinquentis vtilitatem versum est: siquidem ratione illius, propriis bonis, quæ debebat consumere, pepercit. At si ex pretio accepto ab emptore, rem ipse emit, quam non emeret, si contractum priorem non celebrasset, neque pretium accepisset: iudico tunc non esse restituendum pretium emptori. Quia absolutè non est verum, in delinquentis, vel fisci vtilitatem esse consumptum.

Dvbivm CXXV.

Rem à delinquente venditam potestne fiscus ab emptore vindicare, quando hic non probat, rem in delinquentis cessione vtilitatem?

⁵⁵⁴ S^Vppono, onus probandi, pretium versum esse in delinquentis vtilitatem. non ad fiscum, sed ad emptorem, qui præ tendit sibi restitui; pertinere. Quia fiscus ius certum possidet aduersus omnia bona, quæ in possessione delinquentis reperiuntur. Emptor ergo si præ tendit hoc certum ius imminuere ob contractum celebratum, probare debet, ex eo pretio delinquentem ditio rem euasisse, alias proculdubio succumbet. Azor. *tom. 1. lib. 5. c. 7. quæstion. vltim.* Sanchez alios referens *lib. 2. Decalog. c. 22. numer. 60. & 69.* Vasquez *c. 9. de testiam. Paragraph. 4. dub. 6.* Molina *tom. 1. dub. 95. vers. Licet autem.* Quæstio igitur est, an rem à delinquente venditam possi fiscus ab emptore vindicare, nullo restituto pretio quãdo ille non probat, pretium in delinquentis cessione vtilitatem?

⁵⁵⁵ Non potest. Quia iuxta receptiorem sententiam contractus ille emptionis & venditionis validus fuit, licet veniat rescindendus: Ergo communicauit emptori dominium rei venditæ à delinquente. Igitur emptor priuari illa non potest nisi pretio restituto. Sic Alciat. *ad leg. Post contractum nu. 21. ff. de donationib. Roman. ibi. nu. 3.* Imola *n. 1.* Cynus *ad leg. fin. C. ad leg. Iuliam maiest. & alij relati à Sigismundo Scaccia tractat. de iudic. copit. 98. numer. 13.*

⁵⁵⁶ Potest quidem fiscus pretio non reddito possidenti, rem sibi integre vindicare. Quia hæretici bona, quæ ipso iure ob delictum hæresis publicantur, à die commissi delicti sunt fisco obligata, & hypothecata: ergo potest fiscus ea repetere, ac vindicare vbicumque inuenerit, etiam pretio non soluto pro tali vindicatione, si pretium inter bona delinquentis non existit, vel emptor existere non probauerit. Consequentiam probo, quia tunc fiscus deberet dare pretium ex propriis bonis: at si fiscus teneretur possidenti rem dare ex propriis pretium pro rei vindicatione, non vindicaret rem tanquam sibi obligatam, sed illam absolute emeret: Ergo dicendum est posse absolute vindicare rem sibi debitam, nullo pretio soluto. Ita Simanc. *de Cathol. institut. titul. 9. numer. 17.* Ant. Gomez *tom. 3. variar. c. 2. num. 2.* Gabri. Quemada *qu. 7. num. 1.* Scaccia *de iudic. c. 98. n. 13.* Azor. *to. 1. l. 5. c. 7. q. 8.* Sanch. *l. 1. Decal. c. 22. n. 68.* Suar. *de fide, d. 22. sect. 4. nu. q.* Farinac. *de hæresi quæstion. 190. num. 76.*

⁵⁵⁷ Hanc sententiam probabiliorem esse existimo Nam possessor illius rei fisco obligatæ illam possidet eo modo, ac delinquens possidebat, quia ius quod delinquens habebat, id ipsum & non aliud in possessorem transtulit. Sed delinquens ita possidebat rem, vt nullo pretio accepto pro ipsa, poterat à fisco occupari: Ergo similiter dicendum est, idem fieri posse in possessore, cum pretium ab eo datum neque formaliter neque eminenter probat apud delinquentem existere.

Dvbiwm CXXVI.

*An confiscatio bonorum delinquentis condemnati
in contumaciam ob causam fidei sit facienda
à tempore latæ sententiæ, an à tempore, quo
probationes signant, delictum fuisse perpetratum?*

⁵⁵⁸ Bona huiusmodi delinquentis non publicantur à die, quo testes deponunt, eum in hæresim incidisse: sed à die qua damnatur tanquam contumax, vel à purgatione indicta defecit. Quia contumax non habetur pro cōfesso, & conuicto, neque vt talis condemnatur nisi à die quo perfecta est contumacia, vt habetur in *cap. Cum contumacia, de hæret, in 6. cap. Excommunicamus, §. Qui autem eodem tit.* Ergo solum ab eo die bona illius censeri debent publicata. Sic Gabr. Quemada *qq. fiscal. quæstione octaua Simanc. de Cathol. instit. titulo nono numer. 26.* Menoch *libro secundo consil. 159. numer. 19.* Couar. *ad cap. Alma mater p. 1. §. 7. numer. 11.* Sanchez *l. 2. Decal. c. 22. num. 35.*

⁵⁵⁹ Publicatio bonorum est facienda à die, qua delinquens damnatur tanquam contumax; sed à die quo testes deponunt, hunc contumacem in hæresim incidisse. Quia qui condemnatur vt contumax, non condemnatur propter contumaciam, & inobedientiam, quim Prælati Ecclesiæ habuit, eorum mandata transgrediens, non comparendo: sed condemnatur ob delictum hæresis, quod præsumitur incurrisse, & pro quo citatus fuit, vt responderet: sed delictum hæresis non iudicatur incurrisse in die, quo sententia condemnatoria profertur; sed in die quo testes deponunt reum exercuisse actum, ex quo talis suspicio exurgit: Ergo ab illo die est publicatio bonorum facienda. Ita Farinac. *de hæresi, quæstion. 190. §. 12. numer. 21.* Castro Palao *tractat. 4. de fide. dub. 5. 22. numer. 2.*

⁵⁶⁰ Probabilis quidem prima sententia est, secundam autem probabiliorē esse iudice. Discursus enim Farinacij legitimus[78] est, nam publicatio bonorum delicti hæresis est annexa. Minor quidem Syllogismi per se videtur manifesta. Nam licet contumax à die cōtumaciæ probatæ cond#natur vt hæreticus, ratio condemnationis est hæresis delictum, de quo suspectus fuit, & pro quo fuit citatus respondere. Hoc autem delictum non commisit, cum respondere noluit, sed quando testes deponunt. At quia probatum id non erat, iudicari non poterat, neque declarari: facta autem probatione, ex tunc declaratur, licet declaratio non ad delictum tempore declarationis commissum, sed patratum multo tempore antea, extendatur.

Dvbiwm CXXVII.

*Hæreticus pœnitens, & Ecclesiæ
reconciliatus, potestne testare de
bonis acquisitis post abiurationem?*

⁵⁶¹ **I**Nter pœnas hæretico præscriptas testandi in capacitas enumeratur, c. *Excommunicamus* 1. §. *credentes, de hæret.* ibi: *sit etiam intestabilis, vt nec testandi liberam habeat facultatem.* Qui textus licet de fautore hæreticorum loquatur à fortiori de ipso hæretico est intelligendus: & tradunt omnes. Difficultas est, num hæreticus pœnitens & Ecclesiæ reconciliatus testari possit de bonis post abiurationem acquisitis?

⁵⁶² Non potest testari. Quia ex præfato c. *Excōmunicamus* absolutè intestabiliis redditur. Sic Farinac *de hæresi, q. 190. n. 93.* Repertor. Inquisitor. v. *Pœna, v. Item an hæreticus reconciliatus.* Ioan Calder. *tr. de hæret. rub de pœnis. hæret. filior & nepotum. n. 3.*

⁵⁶³ Testari de his bonis potest. Quia solummodo redditur intestabilis de bonis confiscationi subiectis, vtpote quæ non sunt delinquentis, sed fisci: At confiscatio non extenditur ad bona futura, & post sententiam acquisita: ergo neque impotentia testandi ad illa debet extendi. Ita Palao *tract. 4. de fide, disp. 5. part. 26. num. 1.* Sanch. alios referens *lib. 2. Decalog. cap. 24. n. 4.* Vasquez *opusc. de testam. c. 9. §. 1. num. 26.*

⁵⁶⁴ Hoc mihi certum. Cui fauere existimo *leg. regiam quartam Tauri lib. 3. titul. 4. libr. 5. recopil.* Vbi de bonis confiscationi non subiectis datur facultas testandi quibuscumque reis. Porro bona post abiurationem acquisita certum est non subesse confiscationi.

Dvbiwm CXXVIII.

An hæreticus tempore hæresis priuetur successione ex testamento vt incapax illius, an vt indignus solum?

⁵⁶⁵ **P**Ræterà pœna hæretici enumeratur priuatio successionis ex testamento, c. *Excommunicamus. el. 1. §. credentes, de hæret.* ibi: *Nec ad hæreditatis successionem accedat.* Quæsierim verò, an ita hæreticus priuetur successione ex testamento tempore hæresis, vt illius incapax sit, vel solum vt indignus? Nam si incapax est successionis omnia, quæ illi deferuntur, aut relinquuntur, non fisco, sed venientibus ab intestato proueniunt. *l. si quis mihi bona, §. si quis plane, ff. de acquir. hæredit.* Si autem est capax, sed indignus, fisco, & non venientibus ab intestato applicatur *l. Papinianus, §. Meminisse.*

⁵⁶⁶ Hæreticus, durante hæresi, incapax est omni successione, & legato, non solum indignus. Quia c. *Excommunicamus citato* aperte dicitur. *Neque ad hæreditatis successionem accedat.* Et licet de credentibus, fautoribus, & receptatoribus hæreticot# loquatur, quando excommunicatione notati sunt, & contemnunt intra ann# satisfacere non obstat quominus de hæreticis efficacius intelligatur. Quia hæreticus est fictione iuris, qui ob fautoriam hæresis excommunicatione notatur, & intra annum satisfacere contemnit. Si ergo de hoc hæretico intelligitur, à fortiori intelligendus est de illo qui verè ac propriè hæreticus est. Sic plures Doctores, quos refert Farinac. *de hæresi. q. 190. nu. 83.* Sanchez *lib. 2. Decalog. cap. 14. numer. 32. & 33.*

⁵⁶⁷ Hæreticus, durante hæresi, priuatur successione vt indignus, non vt incapax, ac proinde ante sententiam non tenetur hæredibus, nec fisco restituere: posita tamen sententia ea omnia ab illo fisco tanquam ab indigno aufert. Quia nullo ex textu iuris communis hæc

incapacitas est statuta. Ita Sanchez *citatur*. Imola *de testam cap. 2. n. 44.* Lessi. *l. 2. de iust. cap. 19. dub. 5. n. 52.* Moli. *to. 1. de iust. d. 154.* Azor. *to. 1. l. 5. capit. 8. quæst. 1.* Rojas *singul. fidei, 79. num. 2.* Decian. *præct. crimin. libr. 5. capit. 44. numer. 17.*

⁵⁶⁸ Ego autem censeo, neque iure regio, neque iure communi expresse probari incapacitat# hæretici, occulti ad succedendum, vsque dum per sententiam non declaratur. Nihilominus autem in consulendo, ac iudicando à prima sententia communi non esse recedendum, sed absolute affirmandum hæreticum durante hæresi omnino esse cuiuslibet successionis, ac legati incapacem: neque fiscum in tali hæreditate locum habere, sed applicandam esse hæredibus ab intestato. Reputarim tamen, hoc limitandum esse, vt non procedat in hæreditate, ac legato relicto ei, quem scis esse hæreticum. Quia tunc in pœnam peccati, quod incapacem, vel saltem indignum institueris, poterit fiscus hæreditatem, & legatum occupare, *leg. Quæ de Samaritanis. Cod. de hæret. ibi; Delatam ipsius successionem vendicat fiscus.* Interim tamen quod fiscus non pronunciat sententiam, hæredibus ab intestato applicatur. Simanc. *de Cathol. in instit. titul. 46. numer. 56.* Azor. *tomo primo libro quinto capite octauo quæstione prima & libro octauo capit. 12. quæstione octaua* Farinac. *de hæresi, quæstion. 190. numer. 104.* Sanchez *libro secundo Decal. capit. 14. numer. 38. & 39.*

[79] Dvbiwm CXXIX.

An attente rigore iuris, hæreticus incapax sit donations, sicut incapax est hæreditatis, & legati?

⁵⁶⁹ Idem iuris est de donatione atque de hæreditate, & legato: vnde incapax est hæreticus, hæresi durante, cuiuslibet donationis inter viuos, & donanti reddendum est, neque per fisicum publicandum, nisi in casu, quo donans sciret hæretico donare. Quia id decernit *lex Arriani, §. Cunctis, Codice de hæret. ibi: Siue de donationibus hæreticorum conuenticula, siue ex vltima voluntate, &c.* Fauet. *Cap. In eos, de hæret, vbi prohibetur Episcopis, & Clericis aliquid hæretico conferre, ibi: Nihil conferant, quod tam de vltima voluntate, quam de donatione inter viuos Glossa intelligit.* Sed ratio prohibitionis alia esse non potest nisi hæretici incapacitas: ergo hæreticus incapax est cuiuslibet donationis, sicut, & successionis, & legati. Et iure nostro Regio hoc videtur comprobari. *lege 5. titul. 25. parti. 7. ibi: Apostata no puede ser establecido de otros por heredero en ninguna manera, e manda, e donacion, que le vbiessen fecho, o que el ficiesse a otro, non valga desde aquel dia, que el apostato.* Sic Hostiens. *ad Cap. In eos, de hæret. verb. Nihil conferant.* Marian. Socin. *ibi. 4. num. 3. & 4.* Bonif. *de Vitalinis rubr. de crimin. hæres. num. 6.* Quemada *quæstionum fiscalium, quæstione 18.* Azorius *tomo primo, libro quinto, capite octauo, quæstione prima, & libro octauo, cap. 12. quæst. 8.* Farinac. *de hæresi, qu. 190. num. 196.*

⁵⁷⁰ Attento iuris rigore, incapax non est, sed valida est donatio hæretico facta, nec ipse ante sententiam obligatus est restituere: illa vero secuta, fisco pertinet huiusmodi donatio. Quia nullus est textus, qui hanc donationem annullet. Nam textus *in. l. Arriani*, non probat donationem inualidam esse; sed non debere fieri; non quia hæreticus incapax sit, sed quia est indignus. Et idem est de textu *in cap. In eos.* Leges autem nostri Regni clarius indicant

non valere: at cum non addant, *Ipsa iure*, vel *Ante sententiam*, non est, cur sic actum annullemus. Quia in casu dubio pro valore actus standum est. Ita Sanchez *lib. 2. Decalogi cap. 14. numer. 36. Palao tractat. 4. de fide, d. 5. punct. 26. numero 11.*

⁵⁷¹ Hoc probabilius esse crediderim, adiiciens, non eodem modo nostri Regni leges procedere in successione ex testamento, ac in donatione. Nam in successione ex testamento vtuntur verbo, *Non potest. ibi No pueda ser est ablecido por heredero. No le pueda ser dejada manda en testamento.* Quod quidem verbum indicat annulationem actus ob defectum potentiæ. At in donatione tale verbum non inuenitur, sed solùm dicitur, *No vala.*

Dvbiwm CXXX.

*An serui Christiani exempti ex præscripto legis
ab obsequio domini hæretici: tunc obtineant
absolute libertatem: an debeant in fisci dominium
transire cum reliquis bonis confiscatis?*

⁵⁷² **A**Lia hæreticorum pœna est priuatio dominij in seruos. *Cap. Absolutos, de hæretic.* vbi dicitur, *Absolutes se nouerint à debito fidelitatis domini, & totius obsequij, quicumque lapsis manifestè in hæresim aliquo pacto, quacumque firmitate vallato, tenebantur adstricti,* Quæsierim verò, an tunc serui exempti ab obsequio domini hæretici obtineant absolute libertatem, an vero in fisci dominium cum reliquis bonis confiscatis transeant?

⁵⁷³ Christianus seruus non obtinet absolute libertatem, sed transit in fiscum. Quia nullus est textus hanc illi libertatem concedens: nam *cap. Absolutos*, solum eximit eos à debito obsequio domini, sicut vasallos eximit à debito fidelitatis, quod stare optime potest, etiamsi fiscus in dominio succedat: sicut stat examprio vasalli à debito fidelitatis debitæ domino hæretico, etiamsi alteri Principi subdatur. Sic Ioa Andr Geminian. Francus, & alij *ad cap. quicumque, §. vltim. de hæretic.* Ioann. Annani. & Marian. Socin. *ad Cap vltim. de hæretic.* Et Sanchez *lib. 2. Decal capit. 24. numer. 9.* probabile reputat.

⁵⁷⁴ Seruus Christianus à seruitute omnino eximitur. Quia esto hæc libertas seruis Christianis non sit in iure expressa: at est satis insinuata in *Cap. Manichæos, Codice de hæretic.* Si enim seruus alicuius hæretici suscipiens fidem eximitur integre à seruitute in præmium fidei susceptæ: quia iudicat Ecclesia fideliori seruitio se mancipare: eadem ratione integrè debet eximi, qui iam fidem suscepit, & in ea vult perseuerare, cum eius dominus Ecclesiam deserit. Quia sua perseuerantia testatur fideliori seruitio se mancipare. Ita Sanchez *vbi suprà numero 10. Pegna part. 3. comment. 168. vers. Sed de seruis quæsitum est.* Molina *tom. 1. de iustitia; disputat. 40.* Azorius *part. 1. lib. 8. cap. 12. quæst. 7.* Decian. *tractat. crimin. lib. 5. cap. 44. num. 28.* Farinac. *de hæresi, q. 197. num. 30.* & alij apud ipsos.

⁵⁷⁵ Tenendum existimo. seruos Christianos eximi omnino à seruitute, seruos vero Paganos, Vel hæreticos in seruitute fisci permanere. De seruo Christiano iam constat ex secundæ sententiæ fundamento. At seruo Pagano, vel hæretico nullibi legi hanc concedi libertatem.

Et cum inter bona dominorum reputentur *leg. Rem in bonis, Digestis de acquir. domin. lege vltima, Paragrapho vltimo, Codice de verborum significatione*, efficitur plane, cum aliis bonis confiscatis ad fiscum transire. Porro si seruus nondum est baptizatus, cum dominus in hæresim incidit: at baptizari intendit, & est Cathecumenus, sentio cum Pegna *commentar, 168.* consonum esse, vt libertate^[80] donetur, & sui iuris efficiatur. Quia hoc pertinet ad Catholicæ Religionis augmentum. Et quia Catechumenus in deuotione, ac fide Ecclesiæ perseuerans membrum Christi Domini efficitur, *cap. Veniens, de præsbytero non baptizato.* Debet ergo Christianorum priuilegiis potiri. Demum monuerim, acquisita à seruo Christicola semel libertate, nunquam ad seruitutem pristinam redire: etiam si eorum domini ad fidem reuertantur, & omnia illis restituantur bona, iuxta *cap. Urgentes, de hæretic.* Quia libertas quocumque modo data, non reuocatur, *lege prima, & secunda. Codice Si aduers. libertatem.* Pegna *suprà, Sanchez numero duodecimo. Simanc. de Cathol. institut. titulo 61. numero nono.*

Dvbiwm CXXXI.

An requiratur sententia declaratoria criminis, vt debitores excusentur à solutione debiti hæreticis præstanda?

⁵⁷⁶ Poena alia hæreticorum est amissio cuiuslibet iuris, & obligationis etiam iuramento vallatæ. *Cap. Absolutos, de hæretic.* Communitè Canonistæ extendunt locum illum ad omnia debita, & ad quascumque obligationes, vt videre est in Glossa *ibi. Abbate, numero primo*, & aliis pluribus citatis à Farinacio *de hæresi, qu. 189. num. 57.* Dubium solùm est, num requiratur sententia declaratoria criminis. vt à solutione præstanda hæreticis debitores excusentur?

⁵⁷⁷ Non requiritur, sed sufficit, si hæresis manifesta sit ex si. facto, vel ex testium depositione, etiam si per sententiam nota non sit. Quia textus in *Cap. Absolutos*, solum expostulat, esse hæresim manifestam: & verbum *Absolutos*, indicat sententiam latam. Et quia à die commissi criminis amittunt hæretici suorum bonorum dominium, & consequenter iurium, & obligationum, & fisco est applicandum: Ergo fisco est debitum soluendum vtpote domino succedenti in actione, ac iure, quod delinquens habebat. Sic Syluester. *verb. Hæreticus, §. 1. numero 14. Azorius parte secundæ, libro octauo, capite 13. quæstione prima. Pegna parte tertia, Director. comment. 168. vers. Postremo. Farinacio de hæresi, quæstione nona, Paragrapho tertio, numero sexagesimo octauo.* Videtur autem manifestam hæresim vocari eam, quæ exteriorē prodit in actum: qua cognita debitores, & vasalli ab omni obligatione dominis hæreticis facta sunt exempti.

⁵⁷⁸ Requiritur quidem sententia declaratoria criminis. Quia fiscus ante sententiam saltem declaratoriam criminis bona hæreticorum occupare non potest, vt deciditur in *Cap. Cum secundum leges, de hæret. in 6. ibi: Sententia fuerit pronunciata.* Si autem debitores hæreticis non deberent soluere, sed fisco. iam fiscus ante sententiam bona hæreticorum occuparet. Ita Bursat. *lib. 1. cons. 14. à numer. 18. Azorius supra, quæst. 2. Palao tractat. 4. de fide, disp. 5. punct. 26. numero 20.*

⁵⁷⁹ Crediderim, probabilius esse, posse, & debere debitores hæretico soluere debita, & obsequia alia debita præstare, dum per sententiam eius crimen declaratum non est. Nam hæreticui post crimen commissum, interim dum sententia declaratoria non succedit, non priuatur possessione, & administratione bonorum: ergo ratione huius possessionis, & administrationis debita illi debent solui, & obsequia præstari. Illud vero est omnino certum, debitores, etsi à die commissi criminis eximantur ab obligatione soluendi hæreticis debita, & vasallos à debito fidelitatis: non tamen ita esse exemptos, vt debita, & subiectio omnino extinguatur. Succedit namque fiscus in credito, & in dominio, si alij vocati non sint. Abbas *ad. c. fin. de hæretic. Socin ibi, numer. 1.* Ioann. de Anania, *num. 2. & 3.* Farinacius *de hæresi, quæstion. 189. numero 68.*

CAPVT XXVII.

Circa Corporales pœnas hæreticorum.

Dvbiwm CXXXII.

Abiurauti quis hæresim, primo, postea vero incidit in illius vehementem suspicionem: tunc fictione iuris dicitur relapsus sæculi Curiae?

⁵⁸⁰ ASsolet imponi hæretico pœna carceris, exilij, triremis verberum, & mortis. Verum pœnam carceris sæpe hæreticis pœnitentibus imponi posse, & de facto imponi, nemini est dubium, *Cap. Excommunicamus, el. 2. de hæretic.* Quam pœnam perpetui carceris hæreticis debitam potest Episcopus cum Inquisitoribus mitigare, & ad tempus tantum imponere. Post condemnationem vero rei mitigatio pœnæ in Hispania penes solum Dominum Inquisitorem generalem residet. Pœnam fustigationis, exilij, triremis pœnitenti hæretico imponi testatur. Decian. *tract. crimin. lib. 5. cap. 42. num. 5. 6. & 11.* Farinacius *de hæresi, quæstion. 193. à numer. 85.* Credo tamen in Hispania fustigationis pœnam, vel triremis non imponi nisi hæreticis, qui tardissimi: durique fuere ad conuersionem. Pœna mortis hæretico impœnitenti, ac pertinaci imponitur, *Cap. Ad abolendam, de hæretic.* Et hæretico fictione iuris impœnitenti, scilicet qui legitimis testibus conuictus, negat hæresim commisisse. Et diminute confitenti. Et qui in iudicio manifestat errores, & postmodum negat. Et relapsus in hæresim. Dicitur quidem relapsus, qui de primo lapsu non fuit plene conuictus, sed de vehementi abiurauit. Quæstio igitur, his præmissis, vertitur, num quando primo quis abiu-[81]rauit hæresim, postea vero incidit in vehementem illius suspicionem fictione iuris relapsus dicatur Curiae sæculari tradendus?

⁵⁸¹ Non dicitur relapsus. Quia in *cap. Accusatus*, fictione iuris, & non propriè reputatur hæreticus, qui abiurata hæresi, de qua fuit plene conuictus, iterum in ipsius vehementem incidit suspicionem. Cum ergo nihil statuatur de illo, qui prius vehementer suspectus fuit, & postea in manifestam incidit hæresim, non debemus illi relapsorum pœnam

applicare; quia pœnæ non sunt extendendæ. Sic Rojas *tract. de hæretic. part. 2. num. 333.* ex textu in *cap. Literas, de præsumpt.* Vbi post factam confessionem & abiuratam hæresim, quam de se, fratre suo confessus quis fuerat, postea hæresim fratris negavit: ob cuius negationem tanquam suspectus de hæresi condemnatur, & non tanquam hæreticus relapsus. Et Farinacius *de hæresi, quæstione 195. numero 18.* testatur ita seruari in praxi ab Italiæ Inquisitoribus.

⁵⁸² Relapsus dicitur, vnde ei relapsus pœna imponi potest. Quia vt quis fictione iuris relapsus reputetur, sufficit, si de vno lapsu plenè, & indubitabiliter constet, & de alia suspicione vehementi. Quod autem lapsus præsumptus antecedit, vel subsequatur lapsum certum accidentarium esse videtur, levisque confiderationis. Ita Menoch. *consil. 82. numer. 148. lib. 1.* Alphons. à Castro *de iusta hæret. punit. lib. 2. cap. 2.* Sanchez *tractat. de hæret. cap. 16. num. 3.* Bursat. *Consil. 7. num. 15. lib. 1.* Farinacius *vbi suprâ numero 17.*

⁵⁸³ Hæreticis fauendum non est. Vnde longe probabilius existimo pœnam relapsi illi imponi posse. Nam in *cap. Accusatus* gratis concedo solùm haberi esse fictione iuris relapsum, qui post vehementem hæresis abiuratæ suspensionem in illam incidit minifeste. At inde probabilissime colligo, idem esse dicendum, siue suspicio antecedit, siue subsequatur lapsum manifestum. Neque obstat textus in *cap. Literas.* Quia ibi solum dicitur, confessum fuisse hæresim sui, & fratris. quam confessionem postea reuocauit: ad cuius reuocationem, & priorem confessionem factam suspectus vehementer de hæresi fuit: non tamen ibi dicitur, prius hæresim abiurasse, & postea in vehementem suspensionem incidisse.

Dvbiwm CXXXIII.

*An requiratur quem labi in hæresim prius
abiuratam, vt relapsorum pœna afficiatur,
casu quo abiurans hæresim, in quam incidit,
omnes simul hæresis generatim non abiuravit?*

⁵⁸⁴ SI cum priorem hæresim, in quam quis incidit, abiuravit, simul etiam generaliter omnes. abiuravit hæreses, vt mos est, nemini potest esse dubium, vti relapsum condemnandum esse. Quia ita habetur in *Cap. Accusatus, §. eum vero. de hæretic. in 6.* Verùm si solam hæresim, in quam incidit, abiuravit, & postea in aliam diuersam relabatur, dubitarim, an sit relapsorum pœna afficiendus, vel requiratur, eum in eandem hæresim abiuratam recidere?

⁵⁸⁵ Requiritur equidem. Quia nec ratione cri minis, cum diuersum fit, neque ratione abiurationis potest dici relabi. Et fauet textus in *cap. Accusatus*, vbi expresse postulatur abiuratio generalis totius hæresis, vt quis relapsus censeatur, ibi: *Et postmodum hæresim generaliter abiuravit.* Sic Gloss. Ioann. Andr. *ibi, numero octauo & nono.* Repertorium Inquisit. *verb. Relapsus, versicul. 3.* Eymeric *parte secunda, Director. quæstione quadragesima, numero quinto,* Pegna *comment. 65.* Menoch, *consil. 82. numero 156. libro primo,* Suarius *de fide, disputatione 83. section. 2. numero 8.*

⁵⁸⁶ Non requiritur. Quia abiurans quamlibet hæresim tacite omnes hæreses abiurat: abiurat enim recessum à diuina reuelatione per Ecclesiam proposita, quæ in omni hæresi includitur: promittitque tacite se ab Ecclesia non recessurum: ergo ex hac præcisa abiuratione, si in hæresim labatur, censendus est relabi. Ita Ioann. Monach. Archidiacon. Geminian. Francus *ad cap. Accusatus*. Mandos. *in addit ad Rupert. ver. Relapsus, versicul. 3. litiera B* Humbert. Locar. *in iudicial. Inquisit. verb. Relapsi, numer. 6.* Pegna citatus, dicit, hanc opinionem præualere. Decian. *tractat. crimin. lib 5. cap. 56. num. 2.* Castro Palao *tract. 4. de fide, disp. 6. punct. 2. numero 12.* & alij.

⁵⁸⁷ Hanc opinionem probabiliorē esse reor. Limitandam tamen doctrinam iudicari in casu, quo prius de hæresi vehementer suspectus quis abiurauit, & postea in diuersam hæresis speciem lapsus fuit; quia in hoc casu etiāsi abiuratio prior generalis fuerit, non debet censi relapsus per *Cap. Accusatus*, ibi: *Si postea deliquit in ipsa*: quasi diceret, si in ipsa hæresi deliquit, quam prius de vehemēti abiurauit: secus si in alia diuersa. Farinacius *q. 195. num. 46.* Secundò limitanda est, vt intelligatur, si post abiurationem hæresis incidit in aliam diuersam; secus si post hæresis purgationem; quia abiurans vnam hæresim, omnes abiurat: at purgans se ab vnius hæresis infamatione, non ab omnibus se purgauit. quapropter vt relapsus condemnari potest, qui solum vnam hæresim abiurauit, si in aliam diuersam labatur: non tamen si se ab vna purgauit, & in aliam incidit. Pegna *Director. part. 3. rubr. de secundo modo finiendi processum, comment. 38. numer. 150.* Farinacius *quæstion. 195. numero 30.* Paramo *de orig. Sanct. Inquisit. lib. 3. qu. 4. titulo de expeditione processus in causa fidei.*

Dvbiūm CXXXIV.

An Hæresiarchæ, & Dogmatistæ sine vlla misericordia tradendi sint sæculari brachio, cum signa exhibent conuersionis?

⁵⁸⁸ Hæresiarchæ, ac dogmatistæ sunt, non solum qui errores inuenere, & confinxere: sed etiam qui iam inuentos, & confictos quasi ex officio, & consuetudine aliis publicè, vel occultè prædicarunt. Quia ratione huius assiduæ prædicationis verè sunt Magistri erroris, [82] *Cap. Qui aliorum 24. quæstione 3.* ibi: *Qui aliorum defendit errorem, multo amplius damnabilior est illis, qui errant; quia non solum errat, sed etiam aliis offendicula erroris præparat, & confirmat. Vnde quia Magister erroris est, non tantum hæreticus, sed etiam hæresiarcha dicendus est.* Albertin. *tractat. de agnosc. assert. quæstion. 30. num. 60.* Suarius *de fide. disp. 23. sect. 2. num. 11.* Farinacius alios referens *de hæresi, quæst. 178. num. 15.* Notanter dixi, hæresiarchas vocari, qui alios peruertere conantur quasi ex officio, & consuetudine, vt excluderem eos, qui consanguineos suos peruertunt, aut vnum, vel alterum priuatum, hi enim non propriè hæresiarchæ, vel dogmatistæ dicuntur. Suario annotante, *num. 11.* Quæsierim igitur, an hæresiarchæ sint Curie sæculari sine vlla misericordia tradendi: quantumvis signa conuersionis exhibeant?

⁵⁸⁹ Tradendi quidem sunt. Quia variis legibus hac pœna hi hæretici afficiuntur, *leg. Ei, qui seruū. Codice de Apostatis, leg. Quicumque, Codice de hæretic. leg. fin. Cod. de*

Iudæis. leg. 2. Cod. Ne Sacrum Baptisma. Quibus legibus standum est, cum in iure Canonico contrarium non sit dispositum; non enim inusitatum est, in pœnis imponendis ius Canonicum per ciuile suppleri. Porro licet in Canonico iure sit cautum, vt hæretici pœnitentes ad reconciliationem admittantur: hoc debet intelligi de hæreticis communiter accidentibus, non de hæreticis qualificatis, & à communi modo peccandi exorbitantibus. Hi enim haud communi sunt regula metiendi. Quia plura concernunt delicta, & circumstantias in suis peccatis: ob quæ lex simpliciter loquens in illis locum habere non debet. Sic Simanc. *de Cathol. institut. titul. 47. num. 50.* Repertorium Inquisitorum *verb. Docere.* Rojas *tractat. de hæretic. part. 2. numero 339 assert. 43.* Suarius *de fide, d. 23. sect. 2. num. 9.* Approbat Pegna *citandus* huius sententiæ probabilitatem.

Hæresiarchæ, & dogmatistæ, si veræ pœnitentiæ signa exponant, admittendi sunt ad recôciliationem, nec brachio sæculari tradendi. Quia nullus est textus in iure Canonico hanc pœnam illis indicens: imo potius in *Cap. Ad abolendam*, contrarium non leuiter insinuat. Æquat enim Pontifex eos, qui docent, iis, qui credunt hæreses, ibi. *Aliter sentire, aut docere non metuunt.* Et de omnibus subiungit, ad misericordiam recipi posse, si publice consenserint abiurare, & satisfactionem congruam exhibere. Profecto Berengarius, quem constat hæresiarcham fuisse, conuerti volens, ad Ecclesiæ gremium fuit receptus *Cap. Ego Berengarius, de consecr. dist. 2.* Et de Cazalla, qui fuit hæresiarcha in signis, testatur Cantera *citandus*, sæculari brachio fuisse ex particulari Sedis Apostolicæ Breui relaxatum, alias non relaxandum. Ita ex Concilio Biterrensi, & Tarraconensi Pegna *part. 2. Director. comment. 64. vers. An ante.* Eymer. *part. 3. de octauo modo termin, proces. num. 108.* Decian. *lib. 5. tract. crimin. cap. 54. numero 47.* Cantara *quæstionum crimin. rubric. de hæretic. capite primo, numero seprimo,* Castro Palao *tractat. 4. de fide, disputatione sexta, punct. 2. numero 17.*

⁵⁹⁰ Hanc sententiam probabiliorem planè defendo. Nam præter quam quod ei ius fauere non dubito, non deest congrua ratio in eius fauorem. Hæresiarcha enim conuersus, & alios facilius conuertere, & conuersos in fide poterit confirmare. Neque obstat legibus Imperatoriis caueri vltimo supplicio afficiendos esse aliorum peruersores. *lege vltimo Codice de Iudæis, lege penultima Codice de Apostat.* Quia si aliquid probarent, ex illis inferendum esset, quemlibet alterius peruersorem, & si vnus esset tantum, vltimo supplicio esse afficiendum. Et quia leges hæc locum non habent in hoc crimine, quod mere Ecclesiasticum est: nisi quando hæretici ex foro Ecclesiæ pelluntur, & sæculari Tribunali traduntur iudicandi. Debent tamen Inquisitores, in hæresiarchis admittendis prudentissimè, ac vigilantissimè procedere, ne sub pelle ouina lupo tegatur, & simulata pœnitentia simplices decipiant, *cap. Vt officium de hæret in 6. ibi: Prouiso solerter, ne simulata Conuersione redeant fraudulenter, & vos, imo se ipsos fallentes, sub agni specie lupum gerant.*

Dvbiwm CXXXV.

*Hæretici pœnitentes tardè tamen conuersi,
debentne ad reconciliationem admitti?*

⁵⁹¹ **A**Dmitti non debent. Quia *cap. Ad abolendam, de hæretic. in 6.* præscribitur, solum deberi eum qui *continuo, & confestim*, post quam fuerit deprehensus: ad fidem redierit, admitti ad misericordiam: sed is, qui post receptas probationes, ac testium publicationes, & repetitas monitiones redit, dici non potest *continuo, & confestim* redire: ergo non est ad reconciliationem admittendus. Sic Docti Canonistæ probabiliterne, quod iudico exponam.

⁵⁹² Si ante sententiam, etiam post receptas, probationes, & testium publicationem conuertantur, ad reconciliationem, & misericordiam sunt admittendi. Quia *cap. Excommunicamus, el 2. §. Si qui, de hæretic.* haud obscure id colligitur omnium inquisitorum fauente consuetudine. Ita Arnold. Albert *in repetit. capite 1. de hæretic. in sext quæstione duodecima, num. quinto.*

⁵⁹³ Non existimo omninò improbabiliter Canonistas illos fuisse loquutos, cum sententiam protulere, forte enim tunc Inquisitionis vsus ferebat. At nunc communioem esse sententiam sequendam vnice existimo, illum esse ad misericordiam recipiendum, quod ab Inquisitoribus vbique exeri video. Neque obstat *Cap. Ad abolendum*, quia si intra tempus, quo Condemnari potest, redierit, *continuo, ac confestim* redire censetur. Et faciunt ea. quæ Menochius *de arbitr. casu 8. 9. 10. & 11. gloss. §. vltim. Institut. de inutilib. stipulat.* & Eymeric. *part. 3. qu. 98.* tradunt. Porro si post latam sententiam conuertatur, credo, regulariter admittendum non esse: quod satis indicatur in *cap. Excommunicamus, 1. & 2. de hæretic.* vbi damnati brachio sæculari relinquuntur debita animaduersione puniendi: Ergo post damnationem iam functus est Iudex Ecclesiasticus officio suo. Ité[83] quia traditus Curiae sæculari, ad misericordiam non admittitur, sed nullus damnatur vt impænitens, qui sæculari Curiae non tradatur per ipsam condemnationem: ergo facta condemnatione, non est iam remissioni locus. Farinacius *quæst. 193. num. 58. & 59.* citans multos. Dixi *regulariter, nam* in aliquo casu raro quidem, in quo magna veræ: conuersionis reus indicia ostenderet, & de quo fructus posset sperari, ab Inquisitoribus ex æquitate ad misericordiam admitti posset.

Dvbiwm CXXXVI.

*Quis eductus è carcere, & in tabulatu
existens sententiam auditurus conuertitur:
recipiendusne est ad misericordiam?*

⁵⁹⁴ **N**on est admittendus. Quia respectu huius iam est sententia prolata, illique manifestata, etsi promulgata non sit: ergo eius conuersio fit post condemnationem: igitur non vera debet censi. sed ad vitandam pœnam, ac proinde nec recipienda. Sic Pegna *parte secunda. Director. comment. 36. vers. Postquam*, asserens ita in quadam Madrilana instructione caueri.

⁵⁹⁵ Admittendus est. Quia videtur id pietati, ac misericordiæ Ecclesiæ conuenire. Ita Decian. *tractat. crimin. libr. 5. cap 39. num. 3.* Farinacius *de hæresi. quæstion. 193. & 60.* Palao *tractat. 4. de fide, disputat. 6. punct. 2. numero 20.* asserens idem docuisse Pegnam *parte tertia, Director. commentario quadragesimo secundo, num. 175.*

⁵⁹⁶ Ego quidem existimo, si in aliquo casu Domini Inquisitores viderint, specialissima conuersionis signa, posse reum huiusmodi ad reconciliationem admittere in pietatis sanctissimi Tribunalis documentum.

Dvbiwm CXXXVII.

*Violans pœnitentias ab Inquisitoribus
iniunctas, nempe fugiens è carcere, habitum
pœnitentialem non deferens, non ieiuans,
& c. debetne vti relapsus cono demnari:*

⁵⁹⁷ **A**Ssolent. Inquisitores, consuetudine iam recepta, hæreticos pœnitentes in signum conuersionis, ac detestationis erroris, imperare vt patenter supra vestes portent saccum quendam crucibus crocei coloris rubricatum. Porro filij hæretici hunc habitum occultauerint, aut abiecerint, vel alias pœnitentias iniunctas omiserint, possunt Inquisitores aduersus eos procedere tanquam de hæresi suspectos. Quia non leuem suspicionem ingerunt, conuersionem antecedentem fictam fuisse, & errores haud ex animo detestari, siquidem eorum satisfactionem parui pendunt, & omittunt. Farinacius *de heresi, quæstion. 193. num. 123. Pegna pars. 3. Director. comment. 146. circa principium. Simanc. de Cathol. institut. titul. 48. num. 29. & 30. Quæsierim igitur, qua pœna puniendi sint hi hæretici; scilicet è carcere fugiens, habitum pœnitentialem non deferens, non ieiuans, &c. num. debeant vti relapsi condemnari?*

⁵⁹⁸ Debent quidem Condemnari vt relapsi, & Curiae sæculari tradi. Quia omittens sine causa pœnitentiam sibi iniunctam exequi, præsumitur, fecte fuisse conuersum, & in pristino errore persistere: ergo vt relapsus damnari poterit: in errorem enim iam reprobatum relabi præsumitur. Sic Eymeric. *Director. part. 3. quæst. 97. fine. Decian. tractat crimin. libr. 5. cap. 56. numer. 4. Campeg. in addit. litter. C. verb. Detrusus, Zanch. tractat de hæretic. cap. 10. num. 4. Humbert. Locat. iudicia. Inquisit verb. Carcer. num. 16. Calderin. tractat. de hæretic, rubric, de hæretic, contum, numero primo, & secundo.*

⁵⁹⁹ Non debent vti relapsi condemnari. Quia violare pœnitentias iniunctas non est signum à iure statutum approbationis erroris. Ergo non debet quis ob huiusmodi violationem, vt relapsos condemnari. Consequentiam probo, quia non permittitur Iudicibus condemnare, vt relapsus, quem iura relapsus non iudicant. Ita Simanc. *de Catholic. institut. titul. 16. rubric. de custod. reor. num. 24. Pegna part. 3. Director. quæstion. 97. comment. 146. Rojas tractat. de hæretic. part. 2. assert. 41. num. 335. Hippol. Riminal. consil. 150. per totum. Farinac quæstion. 193. num. 136. Zechi. summ. parte prima, titulo de fide, rubric. de hæresi, capite 11. numero 18. & alij apud ipsos.*

⁶⁰⁰ Verius reputo, violantem pœnitentias iniunctas, non relapsus, sed impœnitentem esse: & contra eum tanquam contra impœnitentem procedi posse, dum in illo persistit statu; & si cum impœnitens, si à contumacia recedit, & misericordiam implorat, admittitur, & nullo modo brachio sæculari traditur: sic cum hoc impœnitente esse gerendum. Debet tamen pro crimine pœnitentiæ violatæ absque causa arbitrio Inquisitorum puniri, vel pecuniaria

pœna, vel fustibus, vel ieiuniis, pensata personæ qualitate, grauitate criminis, & malitia delinquentis.

CAPVT XXVIII.

Circa pœnas suspecti de hæresi, & hæretici filiorum.

⁶⁰¹ Hæreticis affines sunt, qui perpetrant crimen, ob quod de hæresi suspecti redduntur. Suspicio hæc est triplex Modica, seu *Leuis*: Magna, siue *vebemens*: Maxima, vel *Violenta*. Leuis suspicio est, quæ ex leuibos indiciis, & coniecturis oritur. Vnde si frequenter quis peierat, & vitam degit deprauatam, si Sacramenta prauo in statu, aut sine iurisdictione, & potestate ministrat, aut bis sacramentum, non repetendum init, secundas nuptias viuentis coniuge priori contrahit, si[84] per annum in excommunicatione, extra causam fidei, existat, si intra Sacramentum Confessionis ad Venerem, aliâve flagitia pœnitentem prouocet, vel his similia gerat, leuiter de hæresi suspectus censebitur. Moneo tamen, quædam ex his reddere suspectum de hæresi secund# communem Doctorum opinionem; alia vero ex præscripto iuris sic statuentis.

⁶⁰² Magna seu vehemens suspicio est illa, quæ ex verbis, vel factis efficaciter, frequentérque hæresim concludentibus desumitur. Exempli gratiâ, si quis vocetur relpondere de fide, & intra terminum assignatum absque causa non comparet, ex *Cap. Cum contumacia, de hæresi in 6*. Si impediatur scienter directe, vel indirecte Sancti Inquisitionis Officium, *Cap. Vt Inquisitionis negotium, de hæretic. in 6*. Si impredientibus Sanctæ Inquisitionis Officium præstet scienter consilium, auxilium, vel fauorem, *cap. vt Inquisitionis*. Si hæreticos ab Inquisitoribus citatos, & eorum credentes instruat, quoniammodo veritatem celent, vel falsum deponant, *Cap. Accusatus, de hæretic. in 6*. Si faueat, defendat, recipiat hæreticum, quia hæreticus est, non quia est ei consanguineus, vel amicissimus, *Cap. Excommunicamus, 1. §. Credentes, de hæreti*. Idem est, si cum hæreticis specialissimam ineat familiaritatem. *Cap. Inter sollicitudines, de purgat. Canon*. Si in causa fidei conuincatur, dixisse in iudicio falsum, eo quod reuocet, quod prius fassus fuerat, *Cap. Literas, de præsumptionibus*. Et Religiosus, qui in partis vitra marinis absque Superiorum licentia commorantes detrahunt Sancti Rom. Ecclesiæ Constitutionibus, & alia multa à fide deuia in suis concionibus, aut secretis colloquiis non verentur euomere, *Extrauag. Ioannis XXII. quæ incipit, Ad nostram, de Regular. inter communes*.

⁶⁰³ Violenta demum suspicio est, quæ ex verbis, aut factis oritur arctantibus Iudicem ad credendum, sic facientem, vel dicentem hæreticum esse. Verbi gratiâ, si quis hæreticos adorauerit, vel more suo reuerentiam exhibuerit, consolationem, vel communionem ab eis receperit, *Cap. Accusatus, de hæretic, in 6*. Si in causa fidei excommunicatus per annum insorduerit, *Cum contumacia, de hæretic. in 6*. Si deficiat in purgatione Canonica, quam in causa fidei ei indictam præstare non potuit. *Cap. Inter sollicitudines, de purgat. canon*. Si post abiuratam hæresim, de qua conuictus fuerat, vel postea conuincetur, cum hæreticis communicat, eos inuisit, receptat, deducit, dona, vel munera eis præstat. vel immittit *cap. Accusatus, §. Ille quoque, de hæretic, in 6*. Legendi Humbert. Locat. in iudiciali Inquisit.

v. *Suspicio*, num. 1. 2. 3. & 4. Simanc. *de Cathol. instit. titul. 50. num. 22. 23. 25. & 26.* Eymeric. *part. 2. q. 55.* Pegna *part. 2. Comment. 80.* Farinacius *de hæresi. q. 187. §. 2. 3. & 4.* His ergo præmissis.

Dvbiwm CXXXVIII.

An suspicio leuis sufficiat ad reum condemnandum?

⁶⁰⁴ Sufficit quidem. Quia id in *leg. 2. Cod. de hæretic.* ex leui argumento aduersus Catholicam Religionem. reus vti hæreticus condemnatur, ibi. *Hæreticorum autem vocabulo continentur, & latis aduersus eos Sanctionibus succumbere debent, qui vel leui argumento à iudicio Catholicæ Religionis, vel tramite detecti fuerint deuiare.* Verba igitur illa, *Leui argumento*, pro leui indicio, & probatione apertè vsurpanda. Sic plures Doctores, quos, presso nomine, memorat Castro Palao *tractat. de fide, disputat. 7. puncto primo, numero quarto*, eorumque sententiam probabilem esse iudicat, siquidem contrariam probabiliorem vocitat.

⁶⁰⁵ Minime sufficit. Quia leuia indicia modicæque coniecturæ mouere non debent animum viri prudentis ad iudicium ferendum de tam graui crimine, vel potius in sanum sensum debent interpretari. Ita Locat. *suprà numer. 6.* Simanc. *de Cathol. institut. titul. 50. num. 28.* Eymeric. *part. 2. quæst. 55. num. 2.* Rojas *tractat. de hæret. parte secunda, assert. 6. num. 148.* Farinacius *de hæresi, quæstion. 187. numero 26.* Palao *citatus.*

⁶⁰⁶ Regula circa leuem suspicionem certa est mihi, non sufficere ad condemnandum reum. Neque ob stare existimo textum pro prima opinione citatum. Verba enim illa *Leui argumento*, non pro leui indicio, sed pro leui hæresi sunt intelligenda. Vt sensus sit, eos hæreticorum vocabulo contineri, qui *leui argumento*, id est, pauculum, vel minimum, vel in vno tantum articulo à fide Catholica deuiant.

Dvbiwm CXXXIX.

An leuis suspicio sufficiat ad inquirendum specialiter contra aliquem ipsúmque interrogandum?

⁶⁰⁷ Sufficit quidem. Quia inquisitio, & interrogatio assumuntur à Iudice ad inuestigandum veritatem, quæ inuestigatio nec odiosa est censenda, neque iniuriosa, cum ille, qui leuem dedit suspicandi indicium, fundamentum iudicio sufficiens obiecit. Porro si indicia vehementia suspicionis quis daret, non solùm inquiri, & examinari, sed & torqueri posset: ergo leuia indicia saltem examinationi eum reddunt obnoxium. Sic Scaccia *tractat. de iudic. cap. 59. num. 2.* Calderin. *tractat. de hæret. fili. & nepot. num. 10.* Rojas *tractat. de hæret. part. 2. num. 2.* Pegna *Direct. part. 3. comment. 12. ad cap. Excommunicamus,*

el 1. de hæret. Decian. tractat. crimin. lib. 5. cap. 20. num. 21. Mascard. de probation. lib conclus. 861. num. 3. Roland. lib. 3. consil. 8. num. 6. Paris. libro quarto, consil. 2. numero 100. & alij.

⁶⁰⁸ Non sufficit. Quia inquisitio, & examinatio de alicuius credulitate esse non potest, nisi qui de eius recta fide dubitatur: at ob leuia indicia, leuesque coniecturas dubitare de crimine adeo graui, vt est infidelitas, licere non potest, vt ex communi sententia docet Lessius *lib 2. de iustit. cap. 29. dub. 3. num. 15.* Ita Simanc. *de Cathol. institut. titul. 50. num. 28.* Clarus *pract. crimin. §. final. quæstion. 6. num. 6. vers. Item scias*, Menochius *de præsumpt. quæstion. 100. à num. 2.* [85] Nauarra *lib. 5. Consil. cons. 2. numero 8. titulo de hæretic.*

⁶⁰⁹ Vtor distinctione. Si hæresis suspicio leuis ex delicto oriatur, cui à iure, vel consuetudine talis suspicio annexa est: censeo inquiri, interrogari posse delinquentem de eius fide, & credulitate: secus verò si suspicio oriatur ex aliis delictis, quibus solum in Doctorum opinione positum est, suspicionem ingerere. Priorem partem huius conclusionis probat vsus, & consuetudo; secundam vero secund# sententi# fundamentum statuit.

Dvbiwm CXL.

An Filij, ac nepotes hæreticorum inhabiles sint, ad Beneficia acquisita, antequam pater declaratus fuerit hæreticus?

⁶¹⁰ CErta est filios, ac nepotes hæreticorum nulla affici corporali pœna: nec priuari bonis propriis, nec potestate succedendi in maioratu: neque successionem auorum aliorumque consanguineorum: bonis vero parentis omnino priuari, si iure naturæ debita excipias alimenta. Contrahere item irregularitatem non solum filios, sed nepotes, si per viam masculinam descendant; si autem via fœminea solum filios contrahere præterea inhabilitatem ad Beneficia ex *cap. Quicumque, §. Hæretici, de hæret.* Quæsierim verò, an inhabilitas hæc extendatur ad Beneficia acquisita priusquam pater declaratus fuerit hæreticus?

⁶¹¹ Ad ea sunt inhabiles. Quia in *cap. Felicis, §. Quod si quis, de pæn. in 6.* filij percutientis S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalem priuantur Beneficiis, quæ tempore delicti parentis obtinebant: sed grauius delinquit, qui Maiestatem diuinam offendit: ergo grauius debet puniri. Sic Flamin. *de resignat. Benef. l. 3. q. 1. n. 34.* Gutierrez *libr. 2. Canonic, qq. c. vlt. n. 38.* Graff. *l. 2. Decis. c. 11. n. 11.* Farinac *de hæresi, q. 191. n. 57.* Pegna *p. 3. Direct. q. 114. com. 161. & alij.*

⁶¹² Inhabiles ad ea non sunt quia nullibi inuenitur cauta talis priuatio: ergo asserenda non est; pœnæ namque & præcipue respectu innocentium extendendæ non sunt. Ita Sanch. *libro secundo, Decalogi capite 28. numero 27.* Suarius *de fide, disputatione 24. sectione tertia*, Palao *de fide, tractat. 4. disput. 7. puncto secundo, numero nono, & plures à Sancio, Pegna, ac Farinacio citati.*

⁶¹³ Ego quidem hanc sententiam communiorem, benigniorem, vsu receptam, & validissimis argumentis munitam eligendam duxi, iudicans non obstare textum in *cap. Felicis* pro contraria sententia adductum. Quia solum probat, posse Ecclesiam hæreticorum filios Beneficiis priuare, non tamen de facto priuari ostendit. Decuit enim illo crimine læsionis Cardinalis hac pœna affici filios, (licet leuius sit quam hæresis) ob euitandam delinquendi audaciam. Neque in pœnis valet argumentum à maiestate rationis.

Dvbiwm CXLI.

An pœna infamiæ afficiat hæreticorum filios?

⁶¹⁴ Afficit quidem. Quia hæc pœna afficit filios reorum læsæ Maiestatis humanæ: ergo à fortiori afficiet filios reorum diuinæ læsæ Maiestatis Porro hanc pœnam subire filios reorum læsæ Maiestatis humanæ præscribit *lex Quisquis*, §. Filij. *Codice ad legem Iuliam maiestat.* Sic Couarruias *lib. 2. var. cap. 8. num. 1.* plures referens Anton. Gomez *leg. 40. Tauri, num. 91. Simanc. titul. 29. num. 13. & 14. Farinacius de hæresi, quæstione 191. numero 23.* citans alios.

⁶¹⁵ Non afficit. Quia nullum firmum fundamentum habet contraria sententia, cum nullus extet in Canonico iure cui standum est in hoc delicto, vt pote Ecclesiastico, textus, hanc illis pœnam irrogans. Ita Sanchez *libr. 2. Decalogi cap. 28. num. 5. Menochius Consil. 808. num. 44. volum 9. Suarius de censur. d. 48. section. 3. num. 2. & de fide, disputatione 24. section. vltim. num. 7. Palao de fide, tractat. 4. disput. 7. puncto 2. numero 10.*

⁶¹⁶ Fateor primam sententiam esse communem, sed secundæ adhæreo; quia prima haud firmo sundamine nititur, nec in iure Canonico, (vt diximus) vllus est textus id persuadens. Constitutiones enim Innocentij IV. Alexandri IV. & Clementis IV. incipientes, *Ad extirpanda*, quæ à Pegna inter litteras Apostolicas referuntur, solum hos filios excludunt à publicis officiis, ex qua exclusionem non infertur infamia Porro in lege pœnali argumentum à sim. li validum non est, cum pœnæ non ob similitudinem rationis, sed ob iuris dispositionem imponantur. Denique si essent infames, priuati essent omnibus priuilegiis, omnique actu legitimo, omnique testimonio ferendo, quod nullo fundamento probatur.

Dvbiwm CXLII.

An ob solam contumaciam parentum pœnis à iure impositis afficiantur filij, vel nepotes?

⁶¹⁷ OB solam parentum contumaciam his pœnis afficiuntur. Quia contumax pro hæretico habetur, & velut hæreticus condemnatur, *Cap. Cum contumacia, de hæretic. in 6. Cap. Excommunicamus, el 1. §. Qui autem, de hæretic.* Item qui per annum in excommunicatione perseuerat, pertinax præsumitur præsumptione iuris, & de iure, vt tradit *Cap. Cum Contumacia* Ioan. Andr. & Geminian. & vt talis damnatur: ergo pœnæ, quæ ex hæretico in filios deriuantur, in huius damnatione locum habent. Addo, bona huius hæretici in præiudicium filiorum confiscantur: ergo & reliquis pœnis afficiuntur.

Sic Pegna p. 3. *Direct. q. 115. comment. 164. Decian. lib. 7. cap. 41. num. 33. Sanchez l. 2. Decal. c. 27. n. 19.*

⁶¹⁸[86] Non afficiuntur his pœnis ob solam parentum contumaciam. Quia ficta confessio ex contumacia resultans, non est vera delicti probatio, sed præsumpta: At præsumpta probatio delicti solum delinquenti nocere potest, non eius hæredibus: nocumentum enim hæredibus ex vero antecessoris delicto debet prouenire, non ex ficto, vt constat expresse ex leg. *Eius, qui desatorem, Digestis, de iure fisci*, ibi: *Eius, qui delato em corrupit, ea conditio est, vt pro conuictio habeatur; sed enim hæc pœna magis est, vt aduersus psum locum habeat, qui delatorem redimit. Cæterum aduersus hiredem ipsum transire non debet.* Et vulgato axiomate confirmo, quod probatio delicti orta ex contumacia non efficit probationem requisitam ad delictum præiudicans tertio, *leg. final. Codice de probationib. iuncta lege Sancimas Codice de pœnis. Bartholo. ad l. Cum filius, num 4.* Verum iustum non est vt innocentes puniantur ex sententia. quæ est in pendent, & quæ potest reuocari. Ita Farinacius *de hæresi, quæst. 19. num. 68. Gigas de erim. læsæ maiestat. lib. 3. titul. 1. de pœn quas incurrunt filij, quæstion. 13. numero tertio. Roland. cons. 29. num. 180.*

⁶¹⁹ His lubet adhærere Doctoribus. Nam sententia in contumaciam lata nunquam transit in iudicatum quoad pœnam corporalem, sed quandocumque hæreticus compareat, etiam si eius statua combusta sit, est audiendus ex Glossa communiter recepta *ad Cap. Excommunicamus, el 1. de hæretic. verb. Condemnetur. vt tradit Sanchez libr 2. Decalogi cap. 27. numero 18. Pegna Director part. 3. comment. 49. Simanc. de Cathol. institut. titul. 2. num. 20. & 21.* Non igitur contrahunt filij hæreticorum ob solam parentum contumaciam nullam contrahunt eis propriam contrahunt, Vnde non sunt inhabiles ad Beneficia, neque irregulares, neque infames, neque incapaces successionis, etiam in sententia illorum, qui eos infames, & cuiuslibet successionis incapaces asseuerant.

Dvbiwm CXLIII.

An infamia, priuatio Beneficiorum, & officiorum, ac reliquæ pœnæ filiorum hæretici propriæ afficiant filios natos, aut conceptos ante parentum crimen?

⁶²⁰ NŌtanter dixi, *Ac reliquæ pœna filiorum hæretici propriæ*, vt excluderem ab hac quæstione bonorum publicationem, quæ non est filiorum, sed parentum pœna: ac proinde in filios ante delictum natos eius damnum resultare potest. Sanchez *l. 2. Decal. c. 27. n. 6.* Quæstio igitur est, num pœnæ propriæ afficiant hæreticorum filios ante delictum parentum natos, vel conceptos?

⁶²¹ Afficiunt quidem. Quis ius de pœnis filiis hæreticorum impositis, & reorum læsæ maiestatis absolutè, & indistinctè pronunciat, filios puniri, *cap Quicumque, §. Hæretici. Cap. Statutum, de hæretic, in 6. Cap. Vergentis, de hæretic. leg. Quisquis, §. Filij, Codice ad leg. Iuli. maiestat.* At sub nomine *Filiorum* absolutè prolatorum, tam nati, ante delictum, quam post delictum intelliguntur: tum quia sermo indistincte prolatus indistincte est intelligendus, ex *lib. 1. §. generaliter, Digestis de legat. præstand. lib 3. ff. de offic. præsid. l. De pretio, ff. de public. in rem actione*, tùm etiam quia in *l. Senatoris*

filius, ff. de Senatorib. habetur æquè filium Senatoris dici. siue eum pater in Senatoria dignitate suscepit, siue ante dignitatem Senatoriam, & in *Cap. Inter cæteras, de rescript.* dicitur filius Sacerdotis, etiamsi ante Sacerdotium fuerit progenitus. Ergo similiter dici poterit filius hæretici etiamsi ante hæresim sit conceptus: ac proinde in statuto filios hæreticorum puniente comprehensus. Sic Simanc *de Catholic. institut. part. 2. num. 336.* Pegna *Director. p. 3. comment. 163.* Perez *lib. 4. ordinat. titul. 9. leg. 3. vers. Despues que fizo la traicion.* Menochius *de præsumpt. l. 5. præsumpt. 33. à num. 17.* Couarruias *l. 2. var. c. 8. n. 5.* Azorius *tom. 1. l. 8. c. 13. post q. 8. & tom. 2. l. 6. c. 4. q. 3.* Tolet. *lib. 1. c. 69. n. 8. & alij plures, quos refert Sanchez lib. 2. Decal. cap 27. numero 9.*

⁶²² Minime afficiunt. Quia filij nati ante delictum parentis non dicuntur proprie. ac formaliter filij delinquentis: sicut non dicuntur filij deportati, quos pater genuit ante deportationem, vti expresse colligitur *ex l. Ex facto 17. §. Ex facto, ff. ad Trebellian.* Neque dicitur filius Senatoris, cuius pater à Senatu motus est, antequam ille nasceretur: vt habetur *l. Emancipatum, ff. de Senatorib.* Quia vt ibidem dicitur, ad hanc denominationem tempus conceptionis est spectandum, & multis probat Tiraquel. *de primogen quæst 31. num. 8.* Ergo similiter dici non poterit propriè filius hæretici, cuius pater post illius generationem in hæresim incidit: cum autem pœnæ filiis impositæ ita rigidæ sint, & acerbæ, & innocentes afficiant, merito limitandæ sunt ad filios, qui propriè, ac formaliter filij delinquentium sunt, non extendendæ ad illos, qui solum sunt materialiter tales. Ita Calderin *cons. 3. tit. de hæret.* Ant. Gomez *tom. 3. var. c. 2. c. 16.* Molina *de iust. tom. 3. d. 658. num. 22.* Molina alter *de primog. c. 11. nu. 55.* Nauarra *cons. l. 5. cons. 23. de hæret.* Ceuallos *in communib. opinion. qu. 653. num. 14.* Vbi ex Manuele *tom. 1. summ. cap. 130. num. 5.* sæpe in Hispaniæ tribunalibus sic esse iudicatum. Et alij plures, quos refert, ac sequitur Sanchez *l. 2. Decalog. c. 27. num. 14.*

⁶²³ Hos sequor Nam *lex 2. titul. 2. part. 6.* vbi Gregor Lopez ex signo vniuersali. quo vtitur, dicens, *Todos sus hijos, infert, natos, & nascituros comprehendendi, minime obstat.* Illa namque verba intelligenda sunt iuxta *l. 6. tit. 27. p. 2.* vt videlicet comprehendat omnes filios siue legitimos, siue illegitimos, siue existentes sub potestate parentis, siue emancipatos, dummodo geniti fuerint post delictum, Vnde sacisfit iuribus pro prima sententia adductis absolutè, & indistinctè pronunciantibus hæreticorum filios puniri. Solum enim de filiis post delictum parentum natis, seu conceptis est id inielligendum.

[87] CAPVT XXIX.

Circa Confessarium ad Venerem incitantem.

Dvbiwm CXLIV.

An Bulla Gregorij XV. sit in Hispania recepta?

⁶²⁴ REcepta non est. Quia cum Inquisitores locorum Ordinariis æquales faciat circa huius criminis cognitionem, hanc Bullam recipere noluerunt, illorum enim in hac parte derogat iurisdictioni à Pio IV & Clemente VIII. concessæ: vt ipsi soli de hoc crimine

cognoscant. Sic Fernandez de Castro Palao *de fide, tract. 4. d. 9. punct. 1. num. 9.* asserens, id à propinquo meo D Isidoro de San. Vicente Doctore quidem pietate, ac sapientia decorato, & de materiis Sanct. Inquisitionis ob antiquitatem, & experimentum optime merito. Trullench. *libro primo, Decalogi capite tertio, dubio 18. numero quarto.*

⁶²⁵ Est quidem iam recepta. Quia in edicto ab Inquisitoribus Tribunalis supremi edito die 29. Octob. anno 1633. præcipitur omnibus Superioribus Regularibus sub excommunicationis pœna, vt annis singulis fer. 6. post Octauam Assumptionis Deiparæ hoc Gregorij decretum suis subditis, cum nonnullis aliis aliorum Pontificum, intiment. Ergo certum est, in Hispania esse receptum. Ita Gaspard. Hurtado *de iusti. tr. de iudic. foren. d. 2. diffic. 7. Diana p. 2. tr. 17. resol. 30. & p. 1. tr. 4. resol. 25. Trimarch. tr. de Confessar. abutente Sacram. pœnit citatus à Trull. num. 10. & alij plures, quos sequitur Thom. Hurtado tom. 1. resol. mor. tr. 4. c. 2.*

⁶²⁶ Hoc vnice defendo. Nam licet Inquisitores Hispaniæ noluerint Bullam Gregorij recipere recens editam: post quam ipsemet Gregorius declarauit, suæ mentis non fuisse, quod Ordinarij de hoc crimine cognoscerent, sed ad solos Inquisitores id munus pertinere: statim ab eis Bulla recepta fuit, & publicata, testante id non semel idem Isidorus de San. Vicente. Vnde iam sententiæ primæ: corrui fundamentum.

Dvbiwm CXLV.

An ante denunciationem præmitti debeat fraterna correctio, si Sacerdos solicitor emendandus credatur?

⁶²⁷ Præmitti non debet. Quia in Sanct. Inquisitionis Edicto præcipitur, vt Confessarius solicitans, nulla præmissa monitione, denunciatur. Porro delictum hoc difficilis correctionis est: & esto scires esse huiusmodi Confessarium tua correctione emendandum, denunciare eum deberes, vt supplicium huius aliis cederet in cautelam. Sic Sanctarel. *tract. de hære si cap. 9. num. 5. Sancius in select. d. 11. num. 56. Sylui 2. 2. q. 33. a. 7. concl. 2. Turrian. 2. 2. to. 1. d. 58. dub. 3. Diana p. 1. tr. 4. resol. 2. & p. 4. tr. 5. res. 24. male citans Snarium, Henriquez, Villalobos, & alios. Azor. p. 1. l. 8. cap. 19. q. 9. Acunna, Trimarchius, quos citat, & sequitur Trull. l. 1. Decalog. c. 3. d. 18. n. 22.*

⁶²⁸ Debet præmitti. Quia correptionis fraternæ præceptum est de iure naturæ, & diuino: ergo præmitti necessario debet denunciationi. Ita Fagundez *de præcept. Eccles. tractat. 2. libr. 4. cap. 3. num 31. & libr. 6. Decalog. cap. 12. num. 28. Castro Palao tr. 4. de fide. d. 9. pun. 10. num. 2. Tolet. lib. 5. cap. 57. num. 2. Reginal. lib. 24. num. 52. Angel. verb. Denunciatio, quæst. 2. Portel. in dubiis Regul. verb. Correctio, fraterna, nu. 1. Ortiz. sum. c. 21. n. 17. Sayr. in Clauis, l. 11. c. 4. n. 8. Nauar. summ. cap. 18. num. 134. & cap. 25. num. 46. & alij plurimi.*

⁶²⁹ Ego quidem existimo vtramque sententiam esse probabilem, sed vltimam speculatiue probabiliorem, primam veto practice esse ei præponendam propter S. Inquisitionis edictum. Attamen non abnego, quin in aliquo rarissimo casu, quando sollicitatio est

occulta, & omnibus diligenter circumspectis, quasi certo moraliter speratur emenda, possit secunda sententia probabilius ad praxim admitti. Mecum Trullench. *n.* 23. Sousa in *Aphorism. Inquisitor. l. 1. c. 34. n. 57.* Thom. Hurtado *tom. 1. tr. 4. cap. 6. §. 1. & c. 8. resol. 31. §. 3.*

Dvbiwm CXLVI.

An teneatur quis Confessarium solicitantem denunciare, si credat iam esse emendatum?

⁶³⁰ Tenetur quidem. Quia Inquisitores ad de. licti commissi punitionem, & in aliorum exemplum, & coërtionem imperare possunt, imò imperare pr#sumitur, vt delicta iam emendata sibi manifestentur. Sic Sanctarel. *tractat. de hæresi, capite nono, numero vndecimo*, Sancius *in select. d. 11. num. 52.* Bonacina *tractat. variar. d. 6. punct. 3. num. 9.* Azorius. *p. 1. l. 8. c. 19. quæs. 9.* Suarius *de fide, d. 40. sect. 4. num. 13.* Salon. *2. 2. q. 68. a. 1.* Rojas *singul. 3. num. 33.* Paramo *de orig. Iniquis lib. 3. qu. 8. num. 90.* Diana *part. 4. tract. 5. resolut. 23.* Gaspard. Hurtado *apud ipsum.* Et probabilem reputat Trullench. *libro primo, Decal. c. 3. d. 18. n. 30.* contrariam tamen admodum approbans opinionem.

⁶³¹ Non tenetur. Quia decreta Pontificum in hoc delicto non tam punitionem delinquentis Sacerdotis, quam Sacramenti reuerentiam attendunt, ideóque existimo esse decreta fauorabilia, non quidem amplianda, sed restringenda. Ita Palao *de fide, tr. 4. d. 9. punct. 10. num. 1.* Sotus *l. 3. de iust. q. 5. a. 5.* Molfes. *tom. 1. tractat. 7. cap. 24. numero 21.* Genuens. *in praxi, cap. 18. nu. 6.* Naldus v. *Accusare, n. 1.* Victorel. *in notis ad Ma-[88]nuale Nauar. cap. 25. num. 3.* Finel. Zanard. Acunna, Megala, Freitas, Portel. Peirin. *apud Dianam part 1. tractat. 4. resolut 3.* Fagundez *de præcept. 2. Eccles. lib. 6. cap. 4. num. 17. & libr. 6. Decalog: cap. 12. num. 28.* Trimarchi. *d. 12. sect. 3. num. 18.*

⁶³² Existimo cessare denunciandi obligationem, si Sacerdos certo emendatus obiicitur, nec periculum recidiui adsit, Hoc tamen affirmo, quando ex Dominorum Inquisitorum mandato aliud non constat. Nam vt ex Palao accepi, certum est. eos posse in delicti vindictam, ac aliorum exemplum imperare, vt delicta iam emendata Tribunali fidei denuncientur. Quod si requiras, quandonam Sacerdos solicitator censebitur emendatus? Ex Doctoribus respondeo. Cense emendatum eum, qui per triennium postmodum recte vixerit. Seraph, à Freitas *in addit ad Acunnam, quæst. 3. num. 32. & 33.* Sancius *in select. d. 11. num. 51.* citans Mascardum, Alciatum, & Farinacium. Riccius *part. 2. decis. 159. num. 14.* Homobon. *Exam. Eccles. tract. 7. qu. 33.* Vel si videas eum aliquod Iubilæum lucrari. Genuens. *in praxi cap. 18. num. 6.* Vel ad pænitentiae Sacramentum accedere intuearis. Felin. *ad Cap. Testimonium, de testibus.* Vel si solicitata mulier ter, vel quater ad ipsum Confessarium accedens, in eo libidinosum animum ex extemis libidinis signis non aduertit. Sousa quem citat, & sequitur Diana *part. 4. tract. 5. resolut 23.* Trullench. *lib. 1. Decalog. cap. 3. dubio 18, num. 28.*

Dvbiwm CXLVII.

An denunciatio possit omitti, si Sacerdos aliquo modo, de huiusmodi delicto infamatus non est?

⁶³³ **P**Otest omitti. Quia Bulla Clementis VIII. petit, Sacerdotem esse infamatum. Inquit enim: *De quomodolibet infamatis*. Et quia denunciatio præcepta sub excommunicatione regulariter non obligat de delictis occultis, & quæ probari non possunt, excepto hærestis crimine, ne denunciatio possit calumniator reputari. Sic Nauarra. *summ.* cap. 25. num. 46. Sotus *de tegan. secr. q. 1. concl. 4. num. 31*. Henriq. *lib. 13. cap. 18. num. 3*. Fagundez *de 5. præc. p. 2. l. 4. c. 31. num. 1*. Reginald, *l. 25. num. 21*. Repert. Inquisit. verb. *Denunciatio*, §. *Generale tamen*. Decian. *tr. crimin. tom. 1. l. 5. c. 30. num. 4*. citans Speculatorem, Glossam. Palati. Repetit. *cap. notabili 3. §. 26. num. 9.* & alij.

⁶³⁴ Omitti non potest. Quia hæc denunciatio ad præcauendum delictum, & Sacramenti irreuerentiam impediendam, ordinatur: in quo casu necessarium non est, delictum esse publicum, præcipuè cum nullus adsit timor, vt denunciator pro calumniatore habeatur; siquidem non agit accusatoris, sed delatoris, ac testis personam. Ita Barbosa *de potestat. Episcop. p. 3. alleg. 96. num. 51*. Bonacina *de Censur. d. 2. q. 6. punct. 1. num. 9*. Suarius *de fide, d. 20. sect. 4. num. 7*. Genuens. *in praxi, cap. 23. num. 5*. Nald. verb. *Hæresis, numero sexto*. Zechius *de casibus reseru. casu 2*. Zanard. *Director. part. 3. capit. 31*. Homobon. *Exam Eccles part. 11. tractat. 7. cap. 2. quæstion. 14*. Peyrin. *in priuileg. Minim. tomo secundo, Constitut. 9. Pauli V. §. 2. numero 25.* & alij.

⁶³⁵ Non approbo huiusmodi excusationem. Quia si prima sententia subsisteret, raro mulier sollicitata teneretur, denuciationem facere: siquidem hoc crimen secretissime committitur, neque alius à sollicitato illud solet agnoscere, neque infamatio contingit, nisi cum delictum est denunciatum. Cæterum verba Clementis, minime obstare crediderim; mandat enim denunciari quemlibet Sacerdotem, de hoc crimine *quomodolibet infamatum*, id est, infamatum apud sollicitatam personam. Nam aduerbium *Quomodolibet* restringit infamiam, vt non accipiat in rigorosa sua significatione, Mecum Castro Palao *ed fide, tr. 4. d. 9. punct. 10. num. 3*.

Dvbiwm CXLVIII.

Denuciandusne est Consessarius sollicitans in Confessione ad turpia, sed ad alia peccata?

⁶³⁶ **D**ENunciandus est. Quia ideo sollicitatio ad actus veneraos denuncianda est, quia sic sollicitans de hæresi est suspectus, præbet enim fundamentum saltem leue, vt de illo suspicio formetur, non bene de Sacramentis sentire: sed hæc ratio æque procedit, si ad furtum, vel homicidium, vel ad aliud quoduis peccatum pœnitentem inducat: imo maior malitia videtur esse in inductione ad hæc peccata, quam in inductione ad luxuriam cum hæc magis ex passione procedat, quam ex malitia. Sic Pegna *Director. parte secunda*,

comment. 81. ver. Ille quoque. Zechius tom. 1. summ. tract. de fide cap. 11. num. 5. Manuel. de Moura opusc. 1. de Ensal. sect. 3. c. 3. n. 17. Freit. in addit. ad Acunnam, q. 8. n. 17. Si sollicitat, ad eadem peccata, quæ pœnitens confitetur: verbi gratiâ, si sortilegium fatearis, & ille à te petat, vt se illud edoceas. Thom. Hurtad. tom. 1. tract 4. cap. 8. resol. 55. Si id in vera Confessione faciat. Quia qui in vera Confessione ad lethale sollicitat, est in fide suspectus: ergo denunciandus. Castro Palao de fide, tr. 4. d. 9. punct. 6. n. 2. probabile hoc reputat ob sacultatem generalem Inquisitoribus datam cognoscendi de hæresis suspectis.

⁶³⁷ Non est denunciandus. Quia nullibi cautum est, huiusmodi denunciationem esse faciendam: neque in Bullis Pontificum, neque in Inquisitorum Edictis: omnia enim hæc solum de sollicitantibus ad actus inhonestos loquuntur. Ob fragilitatem enim naturæ frequ#tius hæc sollicitatio contingere poterat, & magis in ea periculum consentiendi. Ita Palao citatus. Ledes matr. q. 56. a. 2. §. *Et non est idem.* Paramo l. 3. q. 10. n. 121. & 122. Acunna qu. 8. n. 3. & 6. Sanci. in select. d. 11. n. 23. Bariola, Scorcia, Molfes. Sanctarel. Vener. Peirin. Sousa, Homob. quos refert, & sequitur Leand. de pœnit. tract. 5. d. 13. qu. 9. Fagundez libr. 6. Deoalog. capit. 12. numero 15.

⁶³⁸[89] Hanc sententiam longe probabiliorem esse iudico. Nam cum in decretis Pontificum solum sollicitado ad turpia pr#caueatur, in delictis non debet extensio fieri *Cap. In pœnis, de regulis iuris, in 6.*

Dvbiwm CXLIX.

An denunciandusne est, qui in vsu aliorum Sacramentorum, verbi gratiâ, Matrimonij, fæminam ad Venerea sollicitat?

⁶³⁹ ESt denunciandus. Quia abutens Sacramento Matrimonij, Baptismi, &c. sese tam suspectum in fide obiicit, quam qui Pœnitentiæ abutitur Sacramento Sic Emanuel. Moura opuscul. prim. de incantat. sectione tertia, capite tertio, num. 17. Thom. Hurtado tom. 1. tract. 4. cap. 8. num. 387.

⁶⁴⁰ Denunciandus non est. Quia nullibi de huiusmodi delicto specialiter cautum est, denunciationem fieri. Ita Acunna quæstion. 16. num. 6. Freitas quem citat, ac sequitur Castro Palao de fide, tractat. 4. disput. 9. punct. 1. num. 4. Sanci. select. disp. 11. num. 41. Lezana, Peregri. Peyrin. Sanctarel. quos refert, ac sequitur Diana parte quart. tractat quint, resolution. 16. Bonacina tractat. Variar. disputatione 6. punct, 3. num. 7. & alij.

⁶⁴¹ Cum his longe probabilius opinor. Moneo tamen sollicitantem ad Venerem in aliorum Sacramentorum vsu, vel in Confessione ad aliud quoduis maleficium, fore suo Superiori denunciandum, vt illum corripiat, iniuriam Sacramenti caueat: seruatis tamen conditionibus requisitis in denunciatione facienda, vt expendam, cum de correctione fraterna tractatum instituam *lib. 49. de Charitate.*

Dvbiwm CL.

Denunciandusne est Confessarius ad actus solum venialiter inhonestos?

⁶⁴² **D**ENunciandus est. Quia tangere manum, vel mamillas fœminæ, digitos intorquere & vellicarc, in genere castitatis peccata venialia sunt, quando ob solam delectationem absque vltiori fine, vel periculo pollutionis, aut consensus habentur: Sanchez *lib. 9. de matrim. d. 46. num. 16.* Salas *1. 2. tom. 2. quæstion. 74. tract. 13. d. 6. sect. 20. num. 146.* Freitas *quæstion. 7. num. 28.* Atsi hæc fiant in Confessione ante, vel post immediatè, peccata mortalia sunt contra Religionem, ob indecentiam Sacramento factam: sicut intra genus temperantiæ leue peccatum esset, modicum cibum sumere in ieiunij die: at in ratione sacrilegij grauissimum esset, si illo sumpto, ad Eucharistiam quis accederet. Sic Sancius *select. disput. 11. numer. 22.* Freitas *quæst. 7. num. 6.* Diana *part. 4. tract. 5. resol. 5.* Trullenc. *libro primo Decalogi capi te tertio, dubio 18. numero 10.* Fagundez *de præcepto secundo, Eccles libro quarto, capite tertio num. 52.* Leand. à Dia na citatus *part. 10. ttactat. 14. resol. 44.* Thom. Hurtado *tom. 1. tractat. 4. cap. 8. resol 36.* addens, secus esse dicendum, si Confessarius hæc leuia fecerit, vel dixerit extra Confessionem, etiamsi sit in Confessionario, & simulet Confessionem.

⁶⁴³ Non est denuneiandus. Quia sub maiori excommunicatione huiusmodi denunciado præscribatur, non adest denunciandi obligatio, vbi peccatum mortale non est, ob venialem enim culpam ferri non potest. Et quia pœna sollicitationis est grauis: ergo & culpa, pro qua imponitur grauis esse debet. Sic Portel. *in addi. ad dub. Regul. verb. Solicitare fœminam, num 4.* Sousa *Aphorism. Inquisit, lib. 1. cap. 33. num. 4.* Castro Palao *de fide, tractat. 4. disp. 9. puncto tertio, numero tertio,* Gaspard. Hartado *de iustitia, tractat. de iudic. forens. disputat. 2. difficultat. septim.*

⁶⁴⁴ Equidem primæ sententiæ doctrinam haud carere difficultate existimo. Nam ex iure naturæ, & diuino peccata de se venialia in materia castitatis eo quod in Sacramento Pœnitentiæ fiant non redduntur mortalia contra Religionem: alias quodlibet peccatum veniale in materia iustitiæ, humilitatis, & patientiæ factum in Pœnitentiæ Sacramento mortale Sacrilegium esset, quod nemo concedit, cum æque iure naturali, & diuino omnia prohibeantur. Restat ergo vt ex iure positiuo hæc prohibitio oriatur. At ex decretis Pij IV Clementis VIII. & Gregorij XV. non fit aliqua specialis prohibitio de peccatis venialibus; sed solum prohibetur id, quod ex se malum, & inhonestum est; imò quia malum est, & inhonestum, & ideo prohibetur: Ergo si solùm est malum in ratione peccati venialis, in peccati venialis ratione ob Religionem prohibebitur. Sicut cum prohibetur Clerici percussio ob reuerentiam ordini debitam, non prohibetur quælibet leuis percussio sub graui delicto: neque furtum rei sacræ sub graui culpa, si leue sit, quia hæc omnia prohibentur, quia mala sunt, & consequenter eo modo, quo sunt mala, & eo modo ob reuerentiam Sacramenti prohibentur. Vnde probabile satis existimo, si Sacerdos pœnitentem tactibus alias honestis tangat, qui ex circumstantiis solum peccata venialia sint, & ipse pœnitens intelligat, Sacerdotem nullatenus habere animum vltius progrediendi, neque pœnitens periculum consentiendi in graue piaculum: peccatum mortale contra Religionem non committi, sicut nec contra castitaem, neque fore

sub graui culpa denunciandum. Verum si ex circumstantiis colligeretur animus Sacerdotis vltius progrediendi, censenda esset talis sollicitatio grauis; quia sufficienter præsūmit pœnitens ad graue crimen Sacerdotem eam inducere voluisse. Ego quidem dementem omnino eum Sacerdotem vocitarim, qui ob tam leuem delectationem velit iudicio muliebri tot æquiocationibus obnoxio suam famam exponere.

[90] Dvbiūm CLI.

Denunciandusne est qui in actu Confessionis fœminam à pulchritudine laudat?

⁶⁴⁵ Denunciandus st. Quia fœminæ nihil gratius, quam à pulchritudine comm#dari; quòd quidem amasij præstare assolent ad fœminam amatam alliciendum. Sc Diana *part. 4. tractat. 5. resolut. 8.* citans Peyrinum, Sanctarellum Acunnam, Babosam, Bonacinam, Trullench. *libr. 1. Decalogit. c. pite 3. dubio 18. numero 43.*

⁶⁴⁶ Non est denunciandus. Quia fœminam landans verbis decentibus, (vt suppono) de pulchritudine, non est, inhonestos sermones cum illa habere, quod in Bullis cauetur. Ergo non est denunciandus. Ita Freitas *tractat. de solicit. quæstion septima, numero 44. & 45.* Tho. Hurt. *temo 1. tractatu 3. capite 8. resolution. 23.* D. Ioann Escobar del Corro *tractat, de solicit. parte prima, quæstione tertia, numero 14.* Et probabile existimat Sousa apud Dianam *citatum.*

⁶⁴⁷ Certe si Confessarius in actu Confessionis fœminam affectu libidinoso quod exterius facile ex modo dicendi appareat, denunciandum eum esse crediderim. Quia vere, & propriè in Confessione sollicitat. At si laudet syncere, (quod quidem modus loquendi assolet indicare) denunciandolo non esse quis dubitet? Quia tunc non sollicitat, sed verba indifferentia, seu vana, inutiliâque solummodo profert. Porro vt imprudentem Confessarium illum fœmina denunciare teneatur, debet esse moraliter certa de prauo eius affectu, quo ad eam ad turpia alliciendam eiusmodi verba protulisset. Lege Bonacinam *de denunciat. d. 6. punct. 3. num. 5.*

Dvbiūm CLII.

Confessarius in actu confessionis tradit fœmina chartam, qua eam ad turpitudinem sollicitat, postea legendam: estne denunciandus?

⁶⁴⁸ Denunciandus est. Quia illa chartæ traditio est incepta sollicitatio: & per illam fit plane iniuria Sacramento. siquidem tempore, quo monendus est pœnitens de mutatione vitæ in melius, ei instrumentum traditur, quo de nouo saucietur. Sic Sancius *in select. d. 11. num. 32.* Fagundez *præcept 2. Eccles. libr. 4. cap. 3. numer. 62.* Diana *part. 4. tract. 5. resol. 2.* Trull. *lib. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. num. 43.* Leand. *tom. 1. tr. 5. d. 13. qu. 15.*

⁶⁴⁹ Non est denunciandus. Quia eiusmodi chartæ traditio, solum est causa sollicitationis, non sollicitatio. Nec enim tunc quando traditur charta, pœnitens ad malum incitatur: ergo non sollicitatur tunc: sollicitatio enim est inductio, ac motio voluntatis alienæ: cum autem non moueatur pœnitentis voluntas in Confessione, sed extra illam, quando scilicet chartam legit, efficitur, sollicitationem non fuisse in confessione factam, ac proinde non esse ex obligatione denunciandum. Ita Thom. Hurtado *tom. prim tractat. quart. cav. quint. resolut.* 6. Castro Palao *tomo primo, tract. 4. d. 9. punct. quart. numero 2.*

⁶⁵⁰ Satis probabilem hanc sententiam esse crediderim. Nam vt Sacerdos subiiciatur pœnis in Bulla præscriptis, requiritur, vt delictum sollicitationis in ratione talis sit completum: sicut requiritur homicidium completum, vt irregularitas ex homicidio contrahatur: & Clerici percussio vt liget excommunicatio: nec sufficit, causam his delictis dedisse. Cum igitur chartæ traditione non sit sollicitatio completa, imo nec sollicitatio, non erit Sacerdos sic peccans denunciandus, nec puniendus ex rigore decreti, Inquisitionis. Si ergo charta non legatur immediate post susceptum Sacramentum, sed transacto iam tempore: videtur huiusmodi traditionem chartæ non esse sollicitationem in Bullis comprehensam. Attamen quia hoc delictum grauissimum, ac perniciosum est admodum, mei Ferdinandi de Castro venia, primam sententiam in praxi vnice defendendam esse iudicari.

Dvbiwm CLIII.

*In Confessione quis fœminam incitat,
vt alium ad Venereos actus admittat:
estne sollicitatio denuncianda?*

⁶⁵¹ DENuncianda non est sollicitatio. Quia licet grauissimum sit piaculum Sacramento abuti ad huiusmodi instigationem: Bullarum flagellum videtur aduersus Confessarios, qui sibi pœnitentem sollicitant, intorqueri. Sic olim quidam, quos, presso nomine, refert Diana *par. 1. tract. 4. resolut. 19.* Quorum sententiam probabilem esse Acunna *citatus* ibi à Diana reputauit.

⁶⁵² Vera sollicitatio est, vtique denuncianda. Quia Confessarius pœnitentem ad turpem actionem vere induxit: per accidensque est, sint cum illo, aut cum alio exercendi. Ita Sancius *in select. d. 11. n. 43.* Palao *de fide. tr. 4. d. 9. punct. 5. num. 1.* Acunna *qu. 17. num. 5.* Freytas, quem refert, & sequitur Trullench. *l. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. num. 47. & 50.* Fagundez *lib. 6. Decalog. cap. 12. num. 14.* Hurtado noster *de iudic. foren. d. 2. diffic. 7.* D. Ioan. de Escobar. *part. 1. quæst. 3. §. 2. num. 25.* Thom. Hurtado *tom. 1. tract. 4. cap. 8. resol. 59.*

⁶⁵³ Licet secunda sententia tam valido fundamento tot Doctoribus affirmantibus, non niteretur, existimo post Bullam Gregorij XV. primam sententiam minime esse defensabilem.

[91] **Dvbivm CLIV.**

*Confessarius sollicitat pœnitentem, vt
mediet cum alta fœmina, vti se ad actus
impudicos admittat: delictumne est in Bullis
pij IV & Clementis VIII. comprehensum?*

⁶⁵⁴ **P**rofecto ex decreto Gregorij non dubito, quin sit sollicitationis delictum denunciandum. Ait enim Pontifex; denunciandos esse Sacerdotes, *qui ad inhonesta siue inter se, siue cum aliis perpetranda sollicitauerint*. Et qui cum pœnitentibus illicitos, & inhonestos sermones, seu tractatus habuerint. Dubitarim tamen, an in Bullis Pij, & Clementis sit hoc delictum comprehensum agnatum quidem denunciacioni?

⁶⁵⁵ Non est sollicitatio ibi comprehensa, nec Confessarius huiusmodi est denunciandus. Quia hæc sollicitatio cum non sit ad exequendum carnis flagitium cum pœnitente, non videtur in his Bullis prohibita sic vt probabile defendit Acunna *q. 17. num. 18*. Freytas *num. 14*.

⁶⁵⁶ Est sollicitatio eis in Bullis comprehensa, denunciandusque Confessarius ille. Quia ex præstatis Bullis, & ex Inquisitionis edicto ex eis ortum habente imperantur denunciari confessarij, *qui mulieres pœnitentes ad actus inhonestos prouocant, siue alliciunt*. Qui autem prouocat pœnitentem, vt mediet, absolutè ad actus inhonestos prouocat: illa enim mediatio actus est inhonestus, & eiusdem speciei cum crimine patrando. Ita Sanci. *in select. d. 11. n. 44*. Diana *part. 1. tr. 4. resol. 19. & p. 4. tract. 5. resol. 12*. Castro Palao *de fide tract. 4. d. 9. pun. 5. num. 2*. Trull. *lib. 1. Decal. capit. 3. dub. 18. numer. 49*.

⁶⁵⁷ Probabilius mihi, sollicitationem esse denunciandam. Quia tota ratio prohibendi sollicitationem pœnitenti factam procedit in præsenti, cum venenum ei confessarius propinet cui debebat salutis antidotum propinare: & loco reconciliationis grauem peccati molem imponat, fontique limpidissimo lutum admisceat. Ergo cum hoc decretum sit institutum in fauorem Sacramenti Pœnitentiæ, non limitandum hic est, sed potius extendendum.

Dvbivm CLV.

*Estne denunciacioni locus, cum
Confessarius sollicitatus in confessioae
à fœmina, sollicitationi consentit?*

⁶⁵⁸ **L**ocus non est denunciacioni. Quia in hoc casu confessarius non sollicitat, quo in Bullis præcauetur. Sic Acunna *tract. de soli it quæst. 11. num. 7. & 9*. Freyt. *ibi, num. 24*. Sanctarel. *de hæresi, capit. 46. num. 2. addens*, etiam post Bullam Gregorij id locum habere. Sanci. *in select. d. 11. n. 25*. Homobon. *de exam. Eccles tom. 2. tract. 11. capit. 12*.

quæstion. 26. Bonac. tr. var. d. 6. punct. 3. num. 17. Trull. lib. 1. Decal. capit. 3. dub. 18. num. 53. citans Sousam, & alios. Portel. in addit. ad dub. Regul. verb. sollicitare fœminas, num. 10. & alij, quos sequitur Thom. Hurtad. tomo primo tractat. 4. cap. 8. resol. 32. asserens, oppositam sententiam parum probabilitatis habere.

⁶⁵⁹ Est quidem denunciationi locus. Quia Gregorius expresse præcipit denunciari Confessarios, qui com pœnitentibus *illicitos, & inhonestos sermones, seu tractatus habuerint*: At Confessarius in nostro casu, licet prius à fœmina sollicitetur, cum illa inhonestos gerit sermones in Confessionis actu: Ergo debet denunciari. Ità Diana *part. 4. tract. 5. resol. 42. Fagund. præc. 2. Eccles. libro quarto capite tertio numer. 56. & 57. Trimarchius dubio nono numero quinto & 6. Leand part. 1. tract. 5. d 13. quæst. 20.*

⁶⁶⁰ Ego quidem primam sententiam probabiliorem esse iudico. Quia consensum sollicitationi fœminæ exhibere, non est eam sollicitare. Porro inhonesti illi sermones prohibiti in Bulla supponuntur in ordine ad sollicitationem haberi. Idem dixerim, casu, quo ipse, & fœmina ad inuicem sollicitent, à fœmina tamen primo, deinde à Confessario. Quia id magis est sollicitationi fœminæ consensum præbere, quam eam sollicitare.

Dvbiwm CLVI.

Confessarius à fœmina sollicitatus ad congressum renuit, volens solummodo tactibus inhonestis fiui, ad eos illam prouocans: estne denunciandus?

⁶⁶¹ Denunciandus est. Quia Confessarius tam à Congressu, quam ab osculis, & tactibus poterat fœminam auertere. Ergo cum ad tactus huiusmodi prouocat, inique agit. Si enim fœmina illum ad Sodomiticum prouocaret cōgress#, ille vero renuens, ad naturalem excitaret, nemini est dubium den#ciand# fore; quia talis prouocatio mala est. Esto nãque licitum sit minus malum alteri consulere, vt maius viretur, quando alia via vitari non potest: at cum quilibet in se ipso vitare possit maius malum sinè effectione minoris, nullatenus licet minus perpetrare. Non enim licet fœminæ inductæ ad nefandum congressum, vas naturale offerre, vt prohibitum seruet; quia talis oblatio intrinsece est mala: Ergo in præsentī non licebit Sacerdoti inducto ad congressum, tactibus delectari, & ad illos pœnitentem inducere. Sic Ioan. Sanci *in select dub. 11. numer. 28. Leander, parte prima tractat. 5. dub. 13. quæst. 21.*

⁶⁶² Non est denunciandus. Quia fœmina inducens ad congressum tacitè & virtualiter inducit ad oscula, & tactus, vtpote ad illum præuia (ea que de causa, manifesto congres-[92]su in Confessione, nulla est obligatio confitendi tactus & oscula.) Ergo Confessarius suadens solum tactus renuens vlterius progredi non persuadet fœminam ad congressum sollicitantem, aliquod malum, ad quod ipsa non induxerit: imo si rectè perpendatur, persuadet eam, vt contenta sola sollicitatione ad tactus, & oscula, neque vltra velit procedere. Ita Castro Palao *de fide. tr. 4. d. 9. punct. 5. n. 4. Diana p. 4. tr. 5. resol. 13. Trull. lib. 1. Decal. c. 3. dub. 18. num. 51.*

⁶⁶³ Ego quidem existimo, si fœmina Confessarium ad vitium contra naturam prouocaret, ipse vero eam ad naturalem incitaret congressum, fore Confessarium denunciandum. Quia absolute Confessarius inductore ad malum, ad quod non fuit à muliere prouocatus. At quando solum renuit congressum, volens se tactibus tantummodo delectari, non censetur ille ad malum sollicitare, sed sollicitationi fact# à fœmina consentire Quia (vt dixi) fœmina inducens ad congressum, virtualiter & tacitè inducit ad oscula, & tactus. Porro ipse Sancius n. 26. affirmat, si ad inuicem fiat sollicitatio, à fœmina primo, deinde à Confessario, ita vt mutuo se pelliceant ad turpis actus complementum, non fore denunciandum Confessarium; quia illa non est prouocatio ex parte Confessarij, sed in prouocationem factam assensio, illiusque continuatio. Sed quando Confessarius prouocatus & oscula persuadet, in dimidiatam prouocationem consentit Ergo non erit denunciandus.

Dvbiwm CLVII.

*Fœmina simulans ægritudinem Confessarium
ad se ventitare curat, eumque minis
solicitat ad turpia, illeque consentit: est ne
denunciandus ex Bulla Gregorij, si consensus
fiat in Confessione, vel proxime ad illam?*

⁶⁶⁴ DENunciandus non est, si metus grauis, seu ob vitandam in famiam, fœminæ se clamaturam iactitanti, morem gerat. Quia Confessarius in hoc casu non sollicitat, sed ab illa sollicitatur: & vitandæ infamiæ, ac scandali affectus si non tollit peccatum est non tollere, videtur tamen tollere denunciationis obligationem. Sic Sanci. in select. d. 11. num. 30. Acunna quæst 9. num. 9. Graf de pœnit. & remis. cons. 7. num. 1. Diana part. 4. tractat. 5. resol. 15. Peyrin. tomo secundo constit 4. Gregor. XV. Paragraph. tert. numer. 9. Trull. libro primo Docalog. capite tertio dub. 18. num. 53. Freyt quæst. 11. num. 36.

⁶⁶⁵ Denunciandus est, si sollicitatio fœminæ, & Confessarij consensus fuit in simulata fœminæ confessione vel proxime ad illam. Quia metus grauis infamiæ non tollit, quin Confessarius in hoc casu sollicitationi consentiens irroget irreuerentiam Pœnitentiæ Sacramento: Ergo denunciari debet à fœmina postmodum pœnitente. Ita Sousa in Alfons. Inquisit. lib. 1. cap. 34. num. 18. & in Opusc. de confes. solicit tract 1. c. 17. à num. 8. addens, si præfatus confessarius denunciatur, debere ab Inquisitoribus arbitraria pœna puniri, sine abiuratione. Inclinat Leander p. 1. tract. 5. dub. 13. quæst. 23.

⁶⁶⁶ Ego quidem certo existimo minime esse denunciandum, si confessio soli ipsi confessario, & non aliis è domo præsummentibus ad confessionem audiendam fuisse vocitatum, simuletur. Quia in hoc euentu, nec in loco cõfessionis deputato geritur crimen, nec confessio simulatur. Imo etiamsi fœmina initio simularit confessionem, Sacerdos simulationi non fauet simulans audire, & absolvere. Porro si ad liberius actum perficiendum ipse Confessarius simularet posituè se audire Confessionem, non facile viam excusationis inuenio. Nec enim infamiæ timor deberet eum à Sacramenti reuerentia

retrahere. Solum sauet excusationi, simulationem illam confessionali aut in loco deputato confessionibus audiendis non peragi.

Dvbivm CLXIII.

*Conueniunt Sacerdos & fœmina, vt se tali
hora ad audiendam confessionem voc tet, non
vt peragatur confessio, sed vt eius prætectu
inhonestè se gerant: estne Sacerdos denunciandus?*

⁶⁶⁷ DENunciandus quidem est. Quia ad colloquia impudica, vel ad veuereos actus gerendos confessio simulatur. Sic Fagundez *lib. 6. Decal. c. 12. num. 17.* Sanci. *in select. dub. 11. num. 63.*

⁶⁶⁸ Non est denunciandus. Quia non proponitur sollicitatio ex parte confessoris in Sacramento pœnitentiæ vel proximè ad illud: sed tractatus remotus ex vtriusque placito: tractatus enim præcedens nihil ad rem facit, siue simuletur, siue non confessio. Ita Diana *p. 4. tr. 5. resol. 37.* Freyt. *de Confes. solicit. quæstion. 15. num. 44.* Trull. *libr. 1. Decalog. capit. 3. dub. 18. num. 72.* Leand. *part. 1. tract. 5. dub. 13. quæst. 24.*

⁶⁶⁹ Cum his opinor. Quia prætectus confessionis, de quo agit Gregorij constitutio debet esse proximus, non autem remotus à loco & statu cōfessionis. vt est in casu proposito. Itaque vt prima sententia locum habere potest, solummodo, quando in ipso loco ad confessiones deputato, & sub confessionis habitu, simulat confessor, ad inspectantes illudendos, confessionem audire: etsi ab ipso sollicitatio non incipiat, nec præcedat inter eos tractatus; simulatio namque per se sufficit.

Dvbivm CLIX.

*Denunciarine debet Confessarius, qui post
auditam fœmine confessionem, ed illius mox
domum accedit, vel in itinere eam sollicitat?*

⁶⁷⁰ CERTum est (licet olim Portel. *in addit. ad Regul. qq. verb. Sollicitare fœminas num. 11.[93]* contrarium docuerat) denuncian dum esse confessarium, qui in confessionali, aut sub prætectu confessionis sollicitat pœnitentem, licet confessio non sequatur. Quia id expresse Gregorius XV. decernit: *In actu confessionis, vel ante vel post immediate, vel occasione, vel prætectu Confessionis, etiam ipsa Confessione non secuta* Certum est (licet negarint probabiliter olim Portel. *n. 6.* & Fagund. *præc. 2. Eccl. tract. 2. lib. 4. capit. 3. num. 31.*) denunciandum confessarium, qui paulo ante vel post Confessionis pœnitentem sollicitauit. Quia id aperte constat his verbis citatis, *Vel ante, vel post immediatè.* Certum est iam (licet Sousa, apud Trullench *lib. 1. Decalog cap. 3. dub. 18. numer. 67.* locutus

iuxta decretum Pij IV. & Pauli V. contrarium asseruit) denunciandum esse confessarium, qui accedentem fœminam ad confitendum prœuenit, vt confessionem in aliud tempus differat, mutatoque animo tunc confitendi, eam sollicitat. Quia ait Pontifex, *Vel prættextu confessionis, etiam ipsa confessione non secuta* Dubito autem an sit denunciandus iuxta illa Pontificia verba. *In actu confessionis vel ante vel post immediate*, qui post auditam confessionem fœminæ, mox ad illius domum accedit, vel in itinere eam sollicitat?

⁶⁷¹ Denunciandus est. Quia mox, seu immediate post confessionem auditam inchoatur sollicitationis actus, pergente ad id Sacerdote. Sic Peyrin. *in priuil. Minor tom. 2. const. 4. Gregor. XV. Schol. 2. num. 2.* citans Graffium, & Lezanam. Hurtado noster Complut. *de matrimon. d. 18. diffic. 1. n. 4.* fatus, *Addimus, peccatum luxuriæ confessarij cum fœmina pœnitente commissum in ipsa confessione, aut intra viginti & quatuor horas post confessionem, addere malitiam sacrilegij contra reuerentiam Sacramenti pœnitentiæ; quia prohibitum est intuitu reuerentiæ illius: imo reseruatum est Inquisitoribus.*

⁶⁷² Non est denunciandus. Quia illa sollicitatio dicitur facta ante vel post ad confessionem *immediate*, quando inter eam & confessionem nil aliud mediat: ita vt neque Confessarius, nec fœmina ad extraneos se diuerterint actus. Ita Gaspar Hurtado prudens consilium mutauit *editione Plantiniana*. Trull. *l. 1. Decal. capit. 3. dub. 18. n. 63.* Sanci. *in select. d. 11. n. 49.* Freyt. *quæstion. 5. num. 20.* Param. *l. 3. quæstion. 10. num. 74.* Diana *part. 1. tract. 4. resol. 14.* Acunna *tractat. de sollicit. quæstion. 5. numer. 15.* Molfes. *summ tom. 1. tract. 7. cap. 24. num 32.* Scort. *in Bul. Pontif. Epit. 77. theor 197.* & alij communiter.

⁶⁷³ Longe hoc probabilius. Nam si absolutione impensa, confessarius, vel pœnitens ad extraneos actus se diuertunt, vnde confessionis actus omnino terminatus censeatur & sollicitationis actus executioni mandetur tempore aliquo mediante, haud dicetur *immediate* post confessionem fœminam sollicitasse.

Dvbiwm CLX.

Fœmina ad confessionale accedit hono animo alia negoria tractanda, & confessarius eam ibi sollicitat sine simulatione confessionis: estne denunciandus?

⁶⁷⁴ Denunciandus est. Quia in Confessione deputato loco sollicitationem gerit, fante Gregorio: *siue extra Confessionem in confessionario aut in loco quocumque, vbi Confessiones Sacramentales audiuntur, seu ad confessiones audiendas electo.* Licet enim inibi addatur, *simulantes ibidem Confessiones audire*, sufficit in confessionario fieri sollicitationem: est enim irreuerentia magna abuti loco ad reconciliationem (ex Sacramento) peccatorum cum Deo gerendam electo, seu designato. Sic Diana *p. 4. tr. 5. resol. 38.* & alij haud recte callentes decreti tenorem.

⁶⁷⁵ Non est denunciandus. Quia duo requirit clausula illa Bullæ Gregorij, & quod sollicitatio in confessionario fiat, & qued simulando confessionem audire peragatur. *Siue extra confessionem in confessionario & c simulantes ibidem confessionem audire.* Ergo non sufficit fœminam in confessinario sollicitare, nisi id fiat simulatione Confessionis. Ita

Castro Palao p. 1. tr. d. 9. punct. 8. num. 4. Sanci. in select. d. 11. n. 49. Trull. lib. 1. Decalog. capite tertio dub. 18. numer. 64. Fagundez præc. 2. Eccl. l 4. c. 3. num. 49. & Diana citatus resol. 6. duo requirit ad hoc vt confessarius debeat denunciari, scilicet quod in confessionario sollicitet, & quod id gerat simulando confessionem audire. Oblitus tamen, contrarium *resolut. 38.* asseruit. Leand. p. 1. tr. 5. d. 13. q. 28. & fere omnes communiter.

⁶⁷⁶ Cert# mihi ex Bullæ tenore, posse Sacerdot# cum fœmina in Confessionario de rebus inhonestis tractare, quin simulatio vlla sit confessionis audiendæ: & tunc denunciandum non esse. Quia non quælibet sollicitatio in confessionario facta decreto illo cauetur, sed sollicitatio, qu# confessionis simulation# trahat, vt aperte ex illis verbis constat. *simulâtes ibid# confessiones audire.* Vt autem sufficeret ad denunciation# vnum, aut alterum, necessarium erat verbis præfatis *simulâtes* &c. præponere particulam *Vel.* vt esset sensus, denunciandum esse confessarium, qui in confessionario fœminam sollicitaret, *Vel* simularet confession# ibidem audire. Porro illud aduerbi# *Ibid#* signat aperte non sufficere in cõfessionario fieri sollicitationem, sed *ibid#* simulâd# esse audiri cõfession#. Vbcrius iam expono.

Dvbiwm CLXI.

Debetne denunciari Sacerdos, qui in confessionario sedens fœminam stantem, aut sedentem sollicitat?

⁶⁷⁷ DEnunciari debet. Quia Paulus V. die 10. Iulij 1614. hoc edidit decretum: *Facta[94] relatione, quod multi confessarij tractant cum mulieribus in confessionali extra occasion# confessionis de rebus inhonestis, Sanctissimus decreuit, vt contra huiusmodi confessarios procedatur in Sancto Officio.* Ergo cum in his verbis nulla fiat simulationis mentio, sufficit fœminam sedentem aut stantem in Confessionario sollicitare, vt debeat Sancto Inquisitionis officio deferri. Sic Diana p. 1. tr. 4. resol. 18. & p. 4. tr. 5. resol. 38. & p. 8. tr. 9. resol. 33. D. Ioan. Escobar del Corro p. 1. qu. 4. §. nu. 35. Bordon. in Sacro Trib. c. 23. n. 46. Trul. annuere videtur l. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. nu. 73. Qui etiam sibi est eodem in loco contrarius.

⁶⁷⁸ Non debet den#ciari. Quia non quælibet sollicitatio in confessionali facta in decreto Gregorij cauetur, sed sollicitatio illa, quæ simulatione confessionis peragitur iuxta verba illa, simulantes ibidem confessiones audire: Igitur si nõ est simulatio huiusmodi licet in loco confessionibus audiendis perficiatur, non erit denunciationi obnoxia. Ita Freyt. q. 15. n. 49. in noua edit Fagund. lib. 6. Decalog. cap. 12. n. 19. Ant. de Sousa in annot. ad Bul. Greg. XV. Castro Palao tom. 1. tr. 4. d. 9. punct. 8. num. 4. Lezana sum. qq. Regul. c. 19. nu. 34. Sanci. in select. d. 22. n. 68. Tho. Hurtad. to. 1. tr. 4. c. 4. per totum. & c. 8. resol. 33. Bossi. discep. Mor discept. 5. num. 3. Leand. p. 1. tract 5. d. 13. quæst. 30. & alij communiter.

⁶⁷⁹ Certum omnino mihi Pontificem illud decretum circa confessionale edidisse ob reuerentiam Sacramento confessionis debitam, non ob ipsius confessionalis immunitatem.

Idem enim peccatum est, confessionale impudicis colloquiis, seu actionibus violare, ac ipsum violare Templum. Sicut ergo denunciandus non est qui in Templo colloquia texit impudica, sic non erit denunciationi obnoxius qui in confessionario minus honeste loquitur, si simulatio confessionis non adest. Quia in hac fit Sacramento irreuerentia, dum confessionem quis inique simulat audire, vt huiusmodi simulatio Sacramenti gerendi suae iniquitatis operculum adhibet. Vt autem quaestioni respondeat fœminam, si sedeat, vel stet publice in confessionali oculis ad stantium exposito, confessionis simulatio non adest. Si vero, clauso ostio in confessionali versetur die, vel occasione, qua ei, qui eam vident ingredi, iuste existiment ad peccata expianda accedere, vel stet, vel sedeat, vel genuflectat, simulari tunc confessionem, denunciandumque confessarium esse existimo, si impudica colloquia texantur. Cæterum Gregorius XV. per suam constitutionem aut declarauit decretum Pauli V. ab Auctoribus primæ sententiæ allegatum, aut ad terminos simulationis restrinxit, vt existimat Freytas: aut (vt putat Sancius) *d. 11. n. 66.* in vtraque Bulla idem decernitur. Ergo ex vtroque decreto, vt confessarius denunciatur, requiritur vt simulans in confessionario confessionem audire cum fœmina illicitos sermones, seu tractatus habeat.

Dvbiwm CLXII.

*An obnoxius sit denunciationi Sacerdos,
qui in Confessionario sedens extra
occasionem Confessionis fœminam coram
ipso flexis genibus constitutam sollicitat,
si ipse non simulet Confessionem audire?*

⁶⁸⁰ OBnoxius est. Quia cum confessarius in loco ad audiendas confessiones deputato adsit & fœmina coram ipso flexis genibus assistens, quæ omnia sunt signa, quæ ex se indicant inibi fieri confessionem: necessarium non est, vt confessarius specialia documenta ex poneret, quibus se confessionem exaudire prætestaretur. Ergo ex vi decreti Gregorij erit denunciandus. Sic Trull. *l. 1. Decal. c. 3. d. 18. n. 73.* Fagund. *l. 6. Decal. cap. 12. n. 19.* Diana *p. 1. tr. 4. resol. 18. & p. 4. tr. 5. resol. 38.*

⁶⁸¹ Non est denunciationi obnoxius. Quia vt simuletur fieri confessio, non solum debet concurrere pœnitens, sed iam debet principaliter ipse confessarius: cum hic sit, qui confessionem deberet audire, & cui verba illa, *simulantes ibidem confessiones audire* debent accommodari. Ergo si confessarius haud confessionem se audire simulat, parum refert, quod fœmina genuflectens eam simulet: confessariis enim & non pœnitentibus illa indicuntur verba: *simulantes ibidem confessiones audire*. Verum licet fœmina possit simulare, se confessionem agere: non tamen simulare potest, confessionem audire, (quod Pontifex requirit) cum hoc proprium sit confessoris: Ergo debet necessario simulatio confessarij concurrere, vt voce, nutu siue aliqua actione se confessionem audire manifestet: aut monere fœminam, vt simulet, aliqua externa actione aspectantibus, se confiteri. Ita docti Moderni

ex Salmanticensi, ac Complutensi Academia, quos, presso nomine, memorat Leand p. 1. tr. 5. d. 13. q. 31.

⁶⁸² Ego autem sic quæstioni satisfacio: si confessarias sit in loco confessionis, vbi ab assist#tibus possit aspectari, & ibi non simulās confession# audire, vel actionibus exprimens minime Sacrimentum ministrari, pœnitent# sollicitet corā ipso flectent#: denunciandum non esse, vt efficaciliter probat secundæ sententiæ fundamentum. Si autem Confessarius in confessionali clauso cōmoretur, vbi nequeat ab assist#tibus aspectari. ibidemque pœnitentem sollicitet corā ipso genuflexā: esse denunciandum affirmo. Quia tunc ex sola fœminæ genuflexione, assistentes qui ex Confessario nequeunt documentum capere sufficiens signum gerendæ confessionis animaduertunt.

Dvbivm CLXIII.

An ante Gregorij XV. constitutionem debebat denunciari Confessor, qui adolescentem in Confessione ad turpia sollicitavit?

⁶⁸³ P^{ost} Gregorij decretum, certum est, denunciari debere. Quia Pontifex vtriusque se-[95]xus personas comprehendit: *Omnes & singuli Sacerdotes, qui personas quæcumque illæ sint, ad inhonesta sollicitare & c.* Quæsierim autem, num ante Gregorij constitutionem denunciari deberet.

⁶⁸⁴ Non debebat. Quia vigore decreti Pij IV. Clementis VIII. & Pauli V. Solummodo fœminarum sollicitatores erant denunciandi. Sic Diana p. 4. tract. 4. resol. 22. Fagund. præc. 2. Eccl. l 4. c. 13. n. 31. & lib 6. Decal. c. 12. num. 12.

⁶⁸⁵ Denunciari debebat. Quia lex extendenda est ad casum, vbi eadem, imo maior ratio reperitur. Et quia id Paulum V. declarasse, graues Doctores affirmant. Ita Sanci *in select d. 11. n 12.* Freytas q 6. *ad Acunnam*, n. 16. Riccius, Coriolan Rodrig Cherubin. Scort. Quaranta Megala, Molfes. quos citat Diana *vbi suprâ* Trul. l. 1. Decal c. 3. d. 12. n. 40. asserens contrariam sententiam sustineri non posse post Pauli V. declarationem.

⁶⁸⁶ Ego quidem his hærens Doctoribus, denunciandum esse defendo, non quia lex sit ad casus similes extendenda; sed quia Paulus V. Nouemb. 29. anno 1612. constit. de hac re edita, declarauit, etiam sollicitatores marium dennnciandos esse. Cum autem ad Dianæ aures hæc Pauli declaratio venisset, nostræ supscripsit opinioni p. 4. tr. 5. resol. 33.

Dvbivm CLXIV.

Petit quis Sacerdos te confessarium, vt pro se tuam pœnitentem fœminam sollicitet: estne denunciandus?

⁶⁸⁷ **D**Enunciãdus est. Quia qui per alium aliquid agit, perinde est, ac si per se ipsum illud exequeretur. Sic Ricci. *in praxi. p. 3. resol. 65. n. 2.* Homobon. *de Exam. Eccles. p. 2. tr. 11. c. 12. q. 26. resol. 4.*

⁶⁸⁸ Non est denunciandus. Quia Pontificum constitutiones id de consessario solitante statuere, non de mandante confessari#. vt pro se, vel suo nomine solitet. Ita Diana *part. 1. tr. 4. resol. 22.* Trul. *l. 1. Decal. c. 3. d. 18. n. 48.* & alij, quos Diana refert, & sequitur *p. 10. tr. 14. resol. 13.* Tho. Hurtado *to. 1. tr. 4. c. 7. resol. 13.* Leand. *p. 1. tr. 5. d. 13. q. 36.*

⁶⁸⁹ Cum his probabilius plane opinor. Nam cum Pontifices id mandantem minime memorent, comprehendi non debent. Lex enim quando non solum agentem, sed & mandantem comprehendi curat, id assolet exponere. Attamen & si ex vi Bullarum denunciandus non sit Sacerdos ille: bene tamen ex eo, quod suspectus de fide merito censetur, eo quod Sacramento ad illicita abutatur, eique grauem infert iniuriam.

Dvbivm CLXV.

*Laicus quis, vel Diaconus se presbyterum
simulans, iniquissime quidem audet confessionem
excipere, & fæminam bona fide accedentem
ad confitendum, sollicitare: estne ex vi
harum constitutionum denunciandus?*

⁶⁹⁰ **D**Enunciandi sunt. Quia Gregorius XV. puniri imperat eos, qui simulantes se cõfessiones audire pœnitentem solitant eo quod iniuriam inferunt Sacramento, dum illius nomine, vel repræsentatione abuntuntur ad iniqua gerenda: At idem agit qui se Sacerdotem in casu nostro fingit: Ergo ex vi huius decreti est denunciando. Sic Gyptius *tract. de casib. reseru. c. 14. n. 6.* cuius sententiam vt probabilem sequitur Tho. Hurtado *to. 1. tr. 4. c. 7. resol. 12. n. 119.* quamvis *cap. 8. resol. 31.* adiiciat huiusmodi opinionem non esse improbabilem iudicandam.

⁶⁹¹ Non sunt denunciando decretorum horumce vi. Quia solum loquuntur de Sacerdotibus non de illis, qui se Sacerdotes fingunt, quique propriè confessarij non sunt: neque confessio illis facta Sacramentalis est, neque propriè sigilli infert obligationem. Ita Acunna *q. 13. n. 5.* Sanci. *in select. d. 11. num. 36.* Bonac. *de Oblig denunc. d. 6. pun. 3. n. 8.* Palao *p. 1. tr. 4. d. 9. pun. 9. n. 5.* Sousa *in Aphor. Inquisit. l. 1. c. 34. n. 13.* Diana *p. 1. tr. 4. resol. 15.* citans Portel Fagund. *l. 6. Decal. c. 12. n. 22.* Sanctarel. *de hære. c. 46. dub. vni. n. 9.* Trull. & Bordon. quos affert, ac sequitur Leander *p. 1. tr. 5. d. 13. qu. 37.*

⁶⁹² Hoc longe probabilius imo mihi aliisque cert#. Nam decretum *Omnes ac singulos Sacerdotes* in Confessiones solitantes memorat, non laicos, non Diaconos, non subdiaconos. At etsi ij denunciandi non sint ex Bullis contra solitantes latis: ex Gregorij XIII. constitutione edita aduersus eos, qui se Sacerdotes simulant, & sub tali simulatione confessiones audiunt, denunciandi sunt. Requiritur tamen, vt non solum confessiones exaudiant, sed etiam absolution# expediant. Quia Inquisitorum edicto

dicatur, denunciandum esse illum, qui cum Sacris initiatus non sit, aliquod Sacramentum administrat Non autem censetur Sacramentum administrare Pœnitentiæ, si absolutionem non expediat. Acunna, Sancius & Palao citati.

Dvbiwm CLXVI.

*Comprehenditurne in his decretis Sacerdos,
qui iurisdictione caret ad Sacramentum
Pœnitentiæ administrandum, confessiones
excipit, in eisque pœnitentem sollicitat?*

⁶⁹³ Non comprehenditur, licet aliunde ex vi aliarum constitutionum, denunciandus sit, & puniendus. Quia Gregorius XV. Pius IV. Clemens VIII. & Paulus V. in suis Bullis solummodo interdunt confessoriorum abusus & inhonestas sollicitationes à Sacramento Pœnitentiæ excutere: ergo contra illos solum loquitur, qui confessoriorum munere funguntur Nec obstant verba illa Gregorij, *Omnes, ac singuli Sacerdotes*. Nam hæc per illa antecedentia, *His delinquentibus* explicantur. At hæc verba referuntur ad delinquentes illos, de quibus præcedentes Pij IV. Clementis VIII. & Pauli V. loquuntur, & quorum excessus ad summi Præsulis notitiam perueniarunt: qui quidem fuere solus excessus Sacerdotum confessoriorum, seu habentium iurisdictionem ad confessiones audiendas. Ita Sousa in annot. ad constitut. Gregor. XV. n. 4. Fagund. l. 6. Decal. c. 12. n. 21. & 24. Portel. in addit.[96] v. sollicitare fœminas. n. 13. Tho. Hurtado tom. 1. tr. 4. c. 7. resol. 12. n. 125. Leand. p. 1. tr. 5. d. 13. q. 39. probabile putat.

⁶⁹⁴ Cõprohenditur plane. Quia Gregorij XV. decretum nullam de iurisdictione ad ministrandum Sacramentum Pœnitentiæ memoriam agit sed absolutè dicit, *Omnes, & singuli Sacerdotes*. Præterea quia absolute quilibet Sacerdos censetur confessorium esse cum potestatem Ordinis habeat, & possit à peccatis venialibus, ac mortalibus, confessis absolvere, & ab omnibus in mortis articulo. Ita Castro Palao to. 1. tr. 4. d. 9. pun. 9. n. 1. Acunna q. 14. n. 5. Freyt. ibi. n. 13. Diana p. 1. tr. 4. resol. 17. & p. 4. tr. 5. resol. 8. Sanci. in select d. 11. n. 38. Trul. l. 1. Decal. c. 3. d. 18. n. 77. Th. Hartad c. 8. resol. 31. n. 110. prudens consilium mutauit.

⁶⁹⁵ Hæc mihi admodum arridet sententia. Alias nãque posset quilibet Sacerdos sollicitans affirmare, ausum fuisse hoc patrare delictum, eo quod iurisdictionem ad absoluendum non haberet: quod planè esset, edictum Inquisitionis & Pontificum constitutiones eludere.

Dvbiwm CLXVII.

*Fit quis sæcularis aut Sacerdos confessionis
interpres, & in actu illo, vel immediate*

*post pœnitentem ad Venerea sollicitat:
Debetne ex vi horum decretorum denunciari.*

⁶⁹⁶ DEbet quid#. Quia tam Sacerdos, quam sæcularis ille iniuriam infert Sacramento Pœnitentiæ, quod Pontifices satagunt hisce cōstitutionibus euitare: Ergo ex vi horum decretorum# denunciari drbet: Sic Freyt. *in addit. ad Acunnam. q. 13. n. 17. & 28.* Timacri & D. Escobar del Corro apud Dianam citandum.

⁶⁹⁷ Minimè debet ex vi harum constitutionum denunciari. Quia interpret confesnis etiamsi Sacerdos sit absolutè loquendo non gerit in hoc casu confessari personā: at Bullarum decreta lata sunt contra eos, qui confessariorum munus gerentes, in actu confessionis vel proxime ante vel post immediate ad Venerea pœnitentes sollicitant. Ita Castro Palao *to. 1. tr. 4. d. 9. n. 6.* Diana *p. 4. tr. 5. resol. 9.* Sanci. *in select. d. 11. n. 10.* Fag#d *præc. 2. Eccl. p. 2. l. 4. c. 3. n. 78. & l. 6. Decal. c. 12. n. 23.* Sousa *tr. 1. c. 10. n. 3.* Trul. *l. 1. Decal. c. 3. d. 18. n. 82.*

⁶⁹⁸ Hoc non probabilius solum, vti Leander ait *p. 1. tr. 5. d. 13. q. 40.* Sed certum omnino, si harum constitutionum# vis attendatur. At aliundè etiā est certum eiusmodi interpretem tam Sacerdotem, quam sæcularem denunciari debere, ac puniri. Quia huiusmodi iniuriam irrogans Sacramento in fide suspectus obiicitur. Fagund. *n. 23.*

Dvbivm CLXVIII.

*An fœmina in confessionis actu
confessarium sollicitans sit ab ipso, vel
ab aliis qui id nouerint, denunciandi?*

⁶⁹⁹ DENuncianda est. Quia irreuerentiam intulit Sacramento ausu sacrilego illo abusa ad carnale flagitium, quod Pontificum constitutiones curant inhibere. Sic Bellochius *de casib. p. 2. q. 9. n. 51.* Param. *de Orig. Inquis. l. 3. q. ⁷⁰⁰ 10. fine.*

Minime est denuncianda. Quia Pontificum decreta tantum in Confessarios sollicitantes edita fuere. Ita Trul. *l. 1. Decal. c. 3. dub. 18. nu. 59. & 60.* Sunci. *in select. d. 11. n. 24.* Acunna *nu. 6.* Diana *p. 1. tr. 4. resol. 23. & alij communiter.*

⁷⁰¹ Certe non video, vndenam primæ sententiæ Auctores, qui legerant Bullarum tenorem, potuerint fundamentum aliquod inuenire. Vnde certum omnino reor huiusmodi fœminam haud debere à confessario, vel à quocumque id agnoscente denunciari.

Dvbivm CLXIX.

*Fœmina sollicitata à confessario,
consentit: teneturne illum denunciare?*

⁷⁰² **N**on tenetur. Quia ei imminet graue damnum in fama: potest enim prudenter timere, confessarium se actus rurpes cum ea, repugnante licet, habuisse Sic Gasp. Hurtad. *de iudic. foren. dub. 1. diffic. 8.* Portel. *in addit. ad dubia Regul. verb. Denunciatio, n. 10.* Suar *tract. de fide, d. 20. sect. 4. num. 19.* citans Pennam, & Simancas. Sayr. *in Clauis, libr. 12. cap. 14. numer. 26. & 32.* Trull. *lib. 1. Decalog. cap. 3. dub. 18. numer. 33.* qui quidem num. 16. defendit oppositum. Thom. Hurtado *part. 1. tractat. 4. capit. 8. resol. 25.* casu solum, quo mulier sollicitata non possit sollicitationem manifestare, quin proprium consensum manifestet, maximè si mulier bon# fam#, vxorata, virgo, viduave nobilis existat. *Non enim (ait) tenetur, suum nomen publicare coram Iudice, apud quem bene reputata est.* Sousa *de confes. sollicit. tr. 2. c. 7. nu. 4.*

⁷⁰³ Tenetur proculdubio, denunciare confessarium, non tamen proprium manifestare consensum: imo nec ab Inquisitoribus circa e# potest intorrogari. Quia Pontificum decreta expresse obligationem den#ciandi præscribunt: denunciatio autem hæc nullam denuncianti fœminæ potest infamiam irrogare, ex S. Inquisitionis procedendi vsu. Ita Acunna *q. 10. n. 56. & 10.* Freyt. *in addit. ad Acunnam, n. 13.* Bonac *de denunci. d. 6. punct. 3. n. 10.* Peyrin. *in priuil. Minim. tom. 2. constit. 4. Gregor. XV. §. 3. n. 11. & 22.* Sanctarel. *tract. de hæresi, c. 44. d. vni. n. 12.* Diana *p. 1. tr. 4. resol. 9. & p. 4. tr. 5. resol. 31.* vbi asserit, ita fuisse declarat# in S. Inquisitionis congregatione, die 25. Iulij, anno 1624. Trimarchi *de confessore abutente & c. d. 4. sect. 6. n. 59.*

⁷⁰⁴ Hæc sententia in praxi certa est omnino. Nam si primæ sententiæ quis adhæreret, sæpissimè fœminam excusari à denunciatione facienda resolveret, imo raro inueniretur mulier, quæ excusationem huiusmodi non obiiceret. Et quidem experimento constat nulli eam infamiæ periculo se exponere. Quia circa eius consensum nequit ab Inquisitoribus interrogari, quidquid dixerit Freytas *vbi sup. nu. 40.* Quod si confessarius ille denunciatus consensum fœminæ in actus venereos aperiat.[97] haud ei graue infamiæ imminet damnum; quia Confessario reo fides non adhibetur, credentibus Inquisitoribus, id Confessarium gessisse ad imminuendam criminis pœnam.

Dvbiwm CLXX.

*Pœnitens aliquod graue damnum
timet probabiliter, si Confessartum
denunciet sollicitantem: excusaturne
à denunciatione facienda?*

⁷⁰⁵ **P**ræmitto cum Trullench *l. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. n. 86.* iustum timorem cadentem in virum constantem esse metum mortis alicuius membri, vel grauis corporis cruciatus, seruitutis, carceris diuturni, grauis exilij, amissionis status, honoris, tum etiam infamiæ vel iuris vel facti, cui facile occurri non potest: amissionis bonorum in notabili quantitate. Lege Tho. Sanch. *l. 4. de matr. d. 4. & 5.* Sufficit autem ad hoc vt hic metus sit & in virum constantem cadat, vt timeatur in propria vel aliena persona coniuncta tamen ei, qui timet, & quod præfata incommoda sint probabiliter euentura. Vnde iustus erit timor: si aliquod

ex his minentur filiis, aut parentibus aut ascendentibus, & descendentibus consanguineis & affinibus, ex copula tamen licita vsque ad quartum gradum. Quæstio igitur est, an ob iustum timorem huiusmodi alicuius incommodi excusetur fœmina sollicitantem Confessarium denunciare?

⁷⁰⁶ Non excusatur. Quia pœnitens in hoc casu tenetur graue subire incommodum obligante ad id lege, ob bonum Religionis, & communitalis. Et quia incommoda, quæ sequuntur ex Sacramenti Pœnitentiæ abusu priuatarum personarum incommodis præualent. Sic Bona *c. de denunc. d. 6. pun. 2. n. 6. & pun. 3. n. 11.* D. Ioan. Escobar del Corro *p. 2. q. 3. n. 32.* Fauet Freytas *in addit. ad Acunnam, num. 40.*

⁷⁰⁷ Excusatur planè. Quia præcepta humana cum graui nocumento non obligant. Pœnitens igitur excusatur à denunciatione facienda ob iustum timorem alicuius grauis nocumenti ex his, quæ retulimus, qui quidem timor in viris constantem cadit. Ita Sanch. *l. 4. de Matrim. d. 4. n. 9.* Sanci. *in select. d. 11. n. 55.* Acunna *q. 19. per totam.* Sanctarel. *tr. de hæresi, c. 9. n. 16.* Homobon. *de casib. reser. p. 2. c. 1.* Peyrin. *to. 2. constit. 4. Greg. XV. §. 9. n. 28.* Fagund. *præc. 2. Eccl. tr. 2. l. 4. c. 3. n. 31.* Dianap. *1. tract. 4. resol. 19. & 36.* Gasp. Hurtad. *de iud. for. d. 2. diffic. 8.* Trull. *vbi sup.* Sousa *in Aphor. Inquisit. l. 1. c. 34. nu. 58. & 59.* & alij à Diana citati. Tho. Hurtado *to. 1. tr. 4. c. 8. resol. 45. §. 2.* plures citans.

⁷⁰⁸ Probabiliorem hanc sententiam esse crediderim tot Doctorum autoritate munitam. Nam iniuria Sacramento illata pœnitentia compensatur, vti iniuria illata Deo: at famæ amissio non recuperatur, ad quam conseruandam ius inest hominibus. Itaque si aliquod ex præfatis incommodis probabiliter à fœmina timeatur, non tenebitur denunciare, dummodo fidei bonum ex ommissione denunciandi non periclitetur, fidei enim omnia nostra cedere incommoda proculdubio debent vti Sousa *numer. 60.* aduertit.

Dvbiwm CLXXI.

*Tibi secreto naturali, commissum est, fœminam
fuisse ab aliquo Confessario sollicitatam:
excusarisne à denunciatione gerenda?*

⁷⁰⁹ Excusaris quidem. Quia obligatio secreti est de iure naturæ, denunciatio autem de iure positiuo, & humano: ergo fortius iuris naturæ vinculum debet minus forti humano præualere. Sic Fagundez *præc. 2. Eccles. tr. 2. lib. 4. cap. 3. num. 31.* Tho. Hurtado *to. 1. tract. 4. cap. 7. resol. 21. & c. 8. resol. 27. num. 259.* Modo (addens) Sacerdos sit emendatus; nam si emendatus non sit, nec adsit moralis eius emendationis spes, denunciandus, non obstante secreto, erit.

⁷¹⁰ Non excusaris. Quia secretum seruare non debes, quoties eius obseruatio in commune cedit detrimentum. At non denunciare sollicitantem non emendatum in damnum Sacramenti Pœnitentiæ cedit, & ad id accedendum, quis venenum loco medicaminis propinatur: ergo secretum obseruare non debes. Ita Castro *part. 1. tract. 4. dub. 9. pun. 10. n. 5.* Diana *part. 1. tr. 4. resol. 24. & p. 4. tr. 5. resol. 32.* Leand. *part. 1. tr. 5. d. 13.*

quæst. 45. Trul. lib. 1. Decal. capit. 3. dub 18. num. 90. Sanci. in select. dub. 11. numer. 57. Hurtad. noster de iur. for. d. 2. diffic. 7.

⁷¹¹ Longe hoc probabilius, si sollicitatio non sit à fœmina sollicitata viro alicui docto manifestata consilij petendi causa. Hoc enim in casu tenebitur ille seruare secretum; alias enim nullus consilium petere auderet: certe contrarium dissonum rationi, & humano conuictui esset: nisi delatio foret necessaria ad publicum graue damnum euitandum aut priuatum: tunc enim contra rationem seruare secretum, quamuis iuratum, plane esset. Sancius, & Hurtado *vbi suprâ*.

Dvbiwm CLXXII.

Fœmina sollicitata Episcopo loci Confesarium denunciat: Excusaturne cum Inquisitoribus denunciare?

⁷¹² EXcusatur. Quia Clemens VIII non abstulit ab Ordinariis facultatem de hoc crimine cognoscendi; sed eam simul Inquisitoribus tradidit. Et Gregorius XV. id expresse præscribit: Ergo mulier sollicitata non arctatur ad Inquisitionis tribunal recurrere, sed ad Ordinarij tribunal poterit accedere, quo acceptante denunciationem cessat fœminæ obligatio ad Inquisitionem accurrendi. Sic Fagundez *præc. 22. Eccl. l. 4. c. 4. nu. 31. Et lib. 9. Decalog. c. 12. n. 11. Diana part. l. tract. 4. resol. 29. citans Sanctarellum, Acunnam, Peyrinum, & Bonacinam Sousa in Aphor. Inqui-[98]sit. l. 1. c. 34. n. 47. Portel. in addit. ad dub. Regul. v. Solicitare, n. 11. & alij.*

⁷¹³ Non excusatur in Hispania. Quia Clemens VIII ab ordinariis huius criminis cognition# & priuatiuè Inquisitorib. concessit Et quia Inquisitores in Hispania de hoc crimine cognose#t, non Ordinarij, vigente quidem consuetudine qu# est optima legum interpret. Ita Castro Palao *to. 1. tr. 4. d. 9. pun. 10. n. 4. Leand. p. 1. tr. 5. d. 13. q. 46. Diana p. 4. tr. 9. resol. 52. Trull. l. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. n. 93.*

⁷¹⁴ Verum illa verba Bull# Gregorij, *Maneāt obligati denunciandi sollicitâtes Inquisitoribus, seu locor# Ordinariis prædictis.* manifeste ostendunt prim# sententie veritatem, si loquamur non de Hispapani# Regnis, sed de aliis, vbi Gregorij constitutio omnino est recepta. Attamen circa hoc in Hispania recepta non fuit. C#terum cum Inquisitores de hoc crimine iudicant, aduocant Ordinarium, & simul cum illo causam decidunt sicuti in causis fidei. Vnde Inquisitoribus & non Ordinariis denunciano est facienda, formare enim processum Inquisitoribus independenter ab ordinario competit.

Dvbiwm CLXXIII.

Scit sollicitata fœmina Confessarium fuisse iam ab aliis pœnitentibus de hoc crimine

*denunciatum, & ab Inquisitoribus punitum:
Excusaturne à gerenda denunciatione?*

⁷¹⁵ **N**on excusatur, sed debet eum & ipsa den#ciare. Quia confessarius ille sufficienter punitus non censetur cum grauioribus pœnis pro pluribus sollicitationibus. quam pro vna vel altera afficiendus esset. Sic Diana p. 4. tr. 5. resol. 49. Bonac. tr. de denunci. d. 6. pun. 3. n. 15. Trull. l. 1. Decal. c. 3. d. 18. n. 31.

⁷¹⁶ Excusatur quidem nemo confessarium sollicitant# denunciare tenetur, si eum credat esse emendat#. Atqui Confessarius ab Inquisitoribus iã punitus em#datus vere præsimitur: ergo excusatur fœmina eum rursus den#ciare. Ita Sanci. in select. d. 11. nu. 52. Peyrin. de priuil. Minim. comment. 2. const. 4. Gregor. XV. §. 9. n. 32. Freytas ad Acunnam q. 3. n. 4. Diana p. 1. tr. 4. resol. 26. & p. 4. tr. 5. resol. 21. & alij.

⁷¹⁷ Existimo, denunciandum rursus non esse, nisi constet, eum adhuc in sollicitandi crimine perseuerare. Nam si exigant, illud vlterius denunciari, vt delictum grauius ex multiplicatione sollicitationum vberiori pœna velint punire, proculdubio denunciandus ille erit.

Dvbivm CLXXIV.

Confessarius potestne pœnitentem absoluere, quin prius Sacerdotem sollicitantem denunciare pergat?

⁷¹⁸ **A**bsoluere non potest. Quia in DD. Inquisitorum edicto sic imperatur. Sic Auila de censur. p. 2. c. 7. d. 7.

⁷¹⁹ Absolui potest Quia sufficit propositum firmum denunciandi quamprimum indicare. Et hæc est Sacrae Pœnit#tiariæ praxis. Ita Sanctarel: tr. de hæresi, c. 9. dub. vni. n. 16. Freyt. q. 21. n. 25. Ortiz sum. c. 29. n. 9.

⁷²⁰ Ego quidem existimo fœminam illam absolui non posse priusquam Sacerdotem delinquent# denunciaret, nisi iusta adsit differendi denunciationem causa. Porro iusta erit causa si necessitas communis vrgeat, & Tribunal longe sit dissitum, & persona timoratae sit conscientia, ac promittat data opportunitate (quã quærere tenetur) se acturam denunciationem. Sanch. l. 2. Decal. c. 13. à nu. 17. Sanci. in select. d. 1. nu. 62. & 63. & alij.

Dvbivm CLXXV.

*An Episcopus sollicitans sit
Inquisitoribus denunciandus?*

⁷²¹ **D**enunciandus est. Quia illa verba Gregorij XV. Omnes, & singuli Sacerdotes generalia de queislibet Sacerdotibus sunt. Sic Bonac. to. 1. d. 6. pun. 3. prop. 2. n. 8.

⁷²² Non est denunciandus. Quia Episcopus subiectus non est. *cap. Inquisitores, de hæresi in 6. & Trident, ses. 24. c. 5.* Ita Molina *to 6. de iust. tr. 5. d. 28. n. 19. & 20.* Castro Palao *to. 1. tr. 4. d. 9. pun. 9. n. 2.* Farinac. *de hæresi, q. 186.* Decian. *to. 1. crimin. l. 5. c. 23. n. 10.* Trull. *l. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. n. 78.* Acunna *q. 12. nu. 5. 7. & 12.* Freyt. *ibi. n. 31.* Sanci. *in select. d. 11. n. 33. 34. & 35.*

⁷²³ Profecto si Episcopi in delicto hæresis Inquisitoribus non subduntur, à fortiori in delicto suspicionem hæresis habente non subiiciuntur. Nomine autem Episcopi Inquisitoribus non subditi cōprehenduntur Episcopi titulares; quia verè sunt Episcopi. Molina *ibi, d. 28. n. 19.* Et Episcopi electi, & à Sede Apostolica approbati, etiãsi consecrati non sint. Molina *ibid.* Quod si solum sint electi, Inquisitoribus subiiciuntur, vnde sicut quilibet alius Sacerdos debent denunciari. Acunna *q. 11. nu. 12.* Freyt. *num 31.* Sanc. *numer. 35.* Molina *numer. 20.* Nuncij, seu Legati Sedis Apostolicæ, aliisque eiusd# Sedis Ministri, & Officiales non sunt denunciandi Inquisitoribus; vel Ordinariis; quia eis non subduntur in vllo etiam grauissimo delicto. *Extrauag. Cum Matthæus, de hæret.* Molina *tr. 5. de iust. d. 28. num. 20.* Farinac *de hæresi, q. 186.* Decian. *tom. 1. crimin l. 5. c. 23. n. 10.* Palao *vbi sup.* Sanci. *n. 33.* Vocantur vero Delegari Sedis Apostolicæ Ministri, ac Officiales ipsius, qui nomine Sedis Apostolicæ ad negotia Sedi Apostolicæ pertinentia mittuntur. Non autem illi, qui ad easas particulares inter alios iudicandas, ac dirim#das à Sede Apostolica quotidie designantur; hi enim non gerunt sedis Apostolicæ negotium, sed personarum particularium, authoritate tamen Apostolicæ Sedis exerunt. Molina *vbi suprâ.* Cæterum possunt Inquisitores, si denunciatio eis fiat, depositiones testium excipere, Apostolic# Sedi remittendas; etsi timeatur fuga, Episcopos detinere, dum ad Sedem Apostolicam, vel ad superiorem legitimum eorum delicta deferantur Sanci. *n. 34.* Acunna *q. 12. n. 9. & 10.* Trul. *n. 80.* Tho. Hurtado *to. 1. tr. 4. c. 7. resol. 14. n. 146.*

Dvbiwm CLXXVI.

Inquisitor solicitans estne Generali Inquisitori denunciandus?

⁷²⁴ Denunciandus est. Quia Inquisitores solum sunt Generalis Inquisitoris Subdelegati, ac Commissarij, Vnde si aliquis delinquat illi erit denunciandus. Sic Simanc. apud Castro Palao *p. 1. tr. 4. d. 9. pun. 9. n. 3.*

⁷²⁵ Non est denunciãdus. Quia Inquisitores Se-[99]dis Apostolicæ Officiales sunt, & inter eius Delegatos annumerãdi: ergo Sedi Apostolicæ, & non Inquisitori Generali denunciãdus erit. Ita Eymeric. *l. 3. Direct. Inquisit. q. 30.* PeñaSch 39.

⁷²⁶ Existimo, neque tribunali Inquisitionis supremæ, nec Episcopo denunciandum esse, si vera sit Eymerici sententia. Si autem vera sit Simanc# opinio denunciandum esse non Episcopo, neque alteri Inquisitori, quia eis non subditur; sed supremo Senatui, vel Inquisitori Generali, cui omnes subduntur. Palao *citatus.* Molina *tr. 5. d. 28. n. 20.* Trull. quem citat, & Leand. *to. 1. tr. 5. d. 13. q. 51.* Profecto in casu hoc rarissimo plane, ne dicã metaphysico, nescio quid ex S. Inquisitionis vsu probabilius esse resoluum.

Dvbiwm CLXXXVII.

Probaturne sufficienter sollicitationis crimen duarum fœminarum delatione?

⁷²⁷ Sufficienter probatur. Quia cum singulares testes ad causarum fidei probationem admittantur, sufficit duarum fœminarum testimonium: sicut ad quæque alia delicta, probanda duo testes sufficiunt: *In ore enim duorum, stat omne verbum*. Sic Paramo *de orig. Inquis. l. 3. q. 10. n. 158. 159. & 165.* Cantera *qq. crimin. c. de vera probat. n. 47.*

⁷²⁸ Non probatur sufficiter Quia præterquam quod infirmum sit plerumque muliebte testimoni#, fœmin# iracundia affect# personæ admodum ad vindictam obiiciuntur, ad cuius executionem non semel vidimus vnam alteram excitasse, vt contra innocentem falsum texerent testimonium. Ita Ortiz *sum. c. 24. n. 11.* asserens requiri saltem trium fœminarum depositionem. Acunna *q. 23. n. 11.*

⁷²⁹ Ego autem existimo aliquando duarum fœminar# testification# satis probare delictum, si scil. sint omni exceptione maiores; aliquando tres quatuor, aut plures esse repellendas, dum videlicet iniqua earum vita infirmat testimoni#: Vnde quæstionis resolutio Dominorum Inquisitor# prudenti iudicio remittenda. Hi debent inspicere mores fœminarum deferentium delictum, scrutarique, an vindictæ affectu, an Religionis zelo & obligationis stimulo ducantur. Trull. *l. 1. Decal. c. 3. dub. 18. n. 98.* Sanci. *in select. d. 11. n. 47.* Acunna *q. 32. n. 9.*

Dvbiwm CLXXXVIII.

Sex dies, qui pro termino in Edicto Inquisitionis ad gerendam denunciationem dantur, debentne à die, & hora publicationis annumerari?

⁷³⁰ Non solum pœnitens sollicitatus, sed etiam quiuis id sci#s, tenetur (quidquid Homobonus *to. 1. consult. p. 4. respons. 51.* in contrarium affirmet) Sacerdot# intra sex dies naturales viginti scil. horarum Inquisitioni deferre. Inquit Edict#. *Vengais, y parezcais ante nos personalmente, dentro de seis dias primeros siguientes, despues que esta nuestra carta fuere leida, y publicada, & c.* Quæsierim itaque, num sex hæ dies debeant numerari, à die & hora publicationis edicti?

⁷³¹ Numerari debent à die & hora publicationis. Quia verba illa Edicti præmissa, *Dentro de seis dias primeros sigui#tes, despues, que esta nuestra carta fuere leida, y publicada.* id non obscure probant. Nam si postquam edictum publicatur, an numerã di sint dies, & Edictum hora vndecima ipsius diei Dominici publicatum est, ab hora vndecima ipsius diei debent sex dies illæ cõputari. Sic Paramo *l. 3. q. 5.* Suarez, & Hurtado, quos refert Leand. *p. 1. tr. 5. d. 13. q. 54.*

⁷³² Non debent à die, & hora publicationis Edicti numerari, sed à die immediate sequenti eadem hora. Quia verba illa, *Despues, que esta nuestra carta fuere leida*. benignum hunc sensum admittunt, & hæc est Inquisitionis praxis. Ita Henricus l. 3. c. 18. n. 6. Trull. l. 1. Decal. c. 3. dub. 18. n. 14. Diana p. 4. tr. 5. resol. 41. Leander citatus.

⁷³³ Probabiliorem credo hanc esse sententiam. Vnde si Edictum in Dominica profertur, finitur sex dierum terminus sequenti Dominica, Moneo tamen non terminari hora vndecima, qua quidem fuerat publicatum, sed toto Dominico die. Quia Clauis Regia, Abbas & Lazarius (quos Leander memorat) asserunt, si ultimus dies termini præfixi in diem festum incidat, in sequentem diem non festum differri debere. Quod probabile Bonacina de denunci. d. 6. pun. 2. §. 7. esse profitetur.

Dvbiwm CLXXIX.

*Fœmina solicitata Edicti Inquisitionis
ignara intra sex præfixos dies denunciationem
non gessit: teneturne statim, ac
sciuerit, Confessarium denunciare?*

⁷³⁴ Statim denunciare tenetur. Quia iam ei sex dierum induciæ præteriere, & res fidei instat. Nam cum quælibet delicta suspicio fidei præferentia ve cancer serpere soleant ad sex dierum angustias Ecclesia trahit delinquentem denunciati, indicans nolle fœminam Edicti ignorare pigritare, sed mox ac sciuit, denunciationi operam impertire. Sic Sanci. in select. d. 11. n. 59. Diana p. 4. tr. 5. resol. 26.

⁷³⁵ Non tenetur statim denunciare, sed intra sex dies in Edicto assignatos, postquam ad eius notitiã venit eius publicatio. Quia non debet esse deterioris conditionis ea, quæ ignorauit inculpabiliter Edictum, quam illa, quæ notitiam illius habuit illico post eius publicationem: sed hic per sex dierum interstitium potest denunciationem differre. Ergo & illa. Ita Acunna q. 21. n. 4. Suar. de Censur. d. 20. sect. 1. n. 14. Henr. l. 13. c. 18. n. 6. Trull. l. 1. Decal. 3. d. 18. n. 14. Filliuc. to 1. tr. 14. n. 42. Sà v. Denunciatio, n. 1. & v. Excommunicatio, n. 22. Hurtado noster de iud. for. d. 2. diffic. 10. Bonac. de denunci. d. 6. pun. i. §. 7. & alij.

⁷³⁶ Probabiliorem hanc sententiam esse iudico Nam ex suauissimo procedendi modo S. Inquisitionis colligitur, haud velle strictius edicti verba intelligi. Addiderim, idem dicendum de eo, qui post Edicti publicationem incipit esse subditus illius, qui tulit: cui quidem terminus sex dierum incipit à die, in quo fit subditus, vt præfati Doctores annotarunt.

Dvbiwm CLXXX.

*Fœmina solicitata Edicti fuit conscia, sed
ægritudine saucia, vel aliunde impedita non potuit*

*assignato tempore confessarium denunciare:
teneturne denunciare statim ac commodè possit?*

⁷³⁷ Tenetur quidem. Quia post notitiam Edicti mfruita est sex illorum dierum indul-[100]gentia. Ergo ab infirmate libera, vel ab impedimento expedita, illico debet denunciationi operam impendere. Sic Sanci *in select. d. 11. num. 59.* citans Suarium, & Sà Diana *part. 4. tractat. 5. resol. 26. & 41.* & alij.

⁷³⁸ Non tenetur illico denunciare, sed potest differte denunciationem per alios sex dies, sicut potest illa, quæ fuit Edicti ignara Quia eadem est vtriusque ratio. Sic Trull. *l. 1. Decal. cap. 3. dub. 18. num. 14.* Leand. *p. 1. tract. 5. d. 13. quæst. 56.*

⁷³⁹ Cum his opinor. Quia ægrotanti, aut legitime aliàs impeditæ sex dies illi assignati ad denunciationis dilationem non præteriere, in illis enim non potuit denunciationem facere.

Dvbiwm CLXXX.

*An fœminis leuibus hand fide dignis quis
audiuit, Confessarium quendam sollicitasse
pœnitentem: debetne cum denunciare?*

⁷⁴⁰ Denunciare debet. Quia in Edicto Inquisitionis absolute & sine distinctione præcipitur, vt si quis sciuerit, vel audierit delicta in eo contenta à quolibet fuisse perpetrata Tribunali denunciaret. Sic Diana *p. 4. tr. 5. resol. 38.* citans Octavianum Spatharium, & Thomam à IESV.

⁷⁴¹ Non debet denunciare, qui ob leuem suspicionem, vel ob signa quæ facile fallere possunt vel ob fœminarum leuium dictum mendax plerumque, denunciationem agere. Quia inferret damnum sibi ipsi, qui leuitatis notaretur: & reo, qui obid rigidius tractaretur, ac fortassis iniuste Ita Nauar. *l. 5. consil. tit. de hæret. cons. 3. n. 1. & sum. c. 25. nu. 46.* Corduba *sum. q. 64. casu 6.* Sayr *in Clauis, l. 12. c. 14.* Henriq. *l. 13. c. 18. n. 3. lit. Z.* Rodrig. *to. 2. qq. Regul. q. 6. art. 7.* Fagund. *præc 2. Eccl. l. 4. c. 3. n. 31.* Hurtad. *de iud. for. d. 2. diffic. 8.* & alij.

⁷⁴² Ego existimo cum Nauarro. *Edicta, quibus iubemur, demonstrare aliqua, quæ scimus non ligare eos, qui non sciunt illud per visum, vel aliud sensum corporeum, vel confessionem eius, qui fecit illud, vel quod habetur pro indubitare, vel quod audiuit ab aliquo fide digno.* Sic Doctor. Quia in hoc casu scire delictum non censetur. Satiù duxerim, vt fœminam, à qua audiuit, ad Inquisitores remittat. Addiderim cum Lessio *l. 2. c. 30. d. 6. n. 7.*

Dvbiwm CLXXXII.

*Si Edictum à Tribunali S. Inquisitionis non
publicetur, sollicitata fœmina teneturne sub
excommunicationis pœna confessarium denunciare?*

⁷⁴³ Certum est, perpetuum esse S. Inquisitionis Edictum, quotannis enim in Quadragesima renouatur: & licet non innouaretur, extat perpetuum præceptum denunciandi hæreticos, vel de hæresi suspectos Sacræ Vniuersalis Inquisitionis Romanæ datum die 3. Ianuar anno 1623. Quæstio vero est, an non solum lethaliter delinquat verum & excommunicationis pœna, si non denunciaret, afficiatur?

⁷⁴⁴ Tenetur quidem pœnitens semper denunciare confessarium sollicitantem sub pœna lethali, piaculi, sed non sub excommunicationis pœna. Quia adest obligatio naturalis denunciandi, sed vt pœna excommunicationis incurratur, necessarium est Edictum illam indicens publicari. Sic Freytas *in nouis Edit. q. 21. num. 44. & 58.* Probabile iudicat Thom. Hurtado *tom. 1. tractat. 4. capit. 8. resol. 47. Parag. 4. num. 589.*

⁷⁴⁵ Non solum sub peccati lethalis pœna, sed sub pœna excommunicationis tenetur. Quia huiusmodi confessariis de hæresi quidem suspectis denunciandis, datur (vti præmisi) præceptum vniuersalis Romanæ Inquisitionis sub pœna excommunicationis latæ sententiæ: Ergo licet in Hispania (verbi gratiâ) non publicaretur Inquisitionis Edictum pœnitens denunciationem omittens, non solum lethaliter delinqueret, sed & censura afficeretur. Ita Diana *parte quarta tractatu quinto resol. tert. & 41. Peyrin. de priuil. Minim. tome secundo const. 9. Pauli V. Paragraph. secundo numer. 27. Trull. libro primo Decalog. capite tertio dub. 18. numer 14.* Et omnes qui edocent non solum præceptum ab Inquisitoribus perpetuum esse, verum etiam excommunicationis pœnam. Hi sunt Manu. *in addit. ad Parag. nonum n. 69. Sanc. in select. dub. 11. num. 62.*

⁷⁴⁶ Hanc sententiam longe probabiliorem esse iudico adiiciens eum, qui hoc crimen non detulit intra sex dies in Edicto præfixos, non toties incurrere excommunicationem, quoties commode potest deferre, & id omittit. Quia licet multoties contra Edicti præscripta delinquat nempe toties, quoties moralitet delationis omissio discontinuitur: excommunicatio tamen semel tantum incurritur, quotie violatio præcepti, ob quam imponitur, est materialiter vna: quamuis ob discontinuationem aduertentiæ, aut aliud requisiti ad peccati malitiam moraliter, vel in esse peccati discontinuetur. Mecum Gasp. Hurtado *de iur. for. dub. sexto diffic. 10.*

Dvbiwm CLXXXIII.

*Audit fœmina sollicitata Edictum, sed ante
impletionem sex dierum præscriptorum
iter debet agere ad Oppidum, vbi non*

*est opportunitas denunciandi: teneturne
denunciationem agere priusquam sex
dies cccmpleantur, ac se accingat itineri?*

⁷⁴⁷ **N**on tenetur denunciationem præuenire. Quia Edictum non obligat denunciare nisi intra sex dierum terminum, vnde non tenetur quis denunciationem præuenire.[101] sicut non tenetur, præuenire tempus annuæ communionis ante tempus per legem determinatum, quamvis sciat, qui non præuenit, reddendum impotentem ad non implendum. Sic nonnulli Recentiores, quorum sententiam Sancius *in select. d. 11. num. 62.* docer.

⁷⁴⁸ Denunciationem præuenire tenetur. Quia in præfato casu iam instat præceptum & ligat foeminam ad denunciandum intra illos sex dies: Ergo ante impletionem illorum tenetur denunciare, si postea non possit. Ita Sancius. *numer. 60.* Diana *part. 4. tract. 5. resol. 29.* citans Fagundez, Suarium, & Syluium. Leander *part. 1. tractat. 5. dub. 13. Quæstion. 60.*

⁷⁴⁹ Hoc probabilius admodum esse reor Nam in communionis annuæ lege non instat obligatio vsque ad tempus Paschatis: in lege autem denunciationis intra sex dies faciendæ instat mox à publicatione, vel à cognitione, seu scientia, quoad huiusmodi præceptum impositum.

Dvbiwm CLXXXIV.

*Assolent Ecclesiastici nonnulli sententiæ
contra confessarios solicitantes Inquisitorum
iussis interesse: tenenturne hi sub
lethali delinquentem non mani, festare?*

⁷⁵⁰ **T**enentur quidem. Quia huius criminis infamia limites Tribunalis inquisitionis non excedit: Ergo intra illius limites concludidebet: Ergo silentium in re adeo graui non seruans reus lethali piaculi erit. Sic Sousa *de Confes. solicit. tractat. 2. capit. 16. numer. 18.*

⁷⁵¹ Non tenentur, maxime si vni vel alteri Ecclesiastico id referant. Quia eo ipso quod Domini Inquisitores aliquos Ecclesiasticos adnocent ad iudicium, innuere videntur, id gessisse, vt aliis pœna delinquentis illa aliis proficiat ad exemplum. Ita Diana ex Seraphino Freyt. *part. 1. tractat. 5. resol. 44.* Leander *part. 1. tract. 5. dub. 13. quæstion. 61.*

⁷⁵² Probabilius iudico, non teceri sub mortali Ecclesiasticos, qui ei intersunt iudicio, subticere: nisi Domini Inquisitores pœnam excommunicationis imponant eis, ne personam delinquentis aliis manifestent: quod quidem assolent præstare, cum nolunt id iudicium. Tribunalis limites transilire.

Dvbiwm CLXXXV.

An confessarius ad turpia in confessione solicitans sit de hæresi vehementer suspectus?

⁷⁵³ C^Ertum est, suspectum de hæresi fieri. Quia id expresse habetur in Bulla Pij IV. Pauli V. & Gregorij XV. & asserunt Acunna q. 24. n. 12. Diana p. 4. tr. 5. resol. 41. Trull. l. 1. Decal. c. 3. dub. 18. n. 18. n. 12. Bonac. de denunci. d. 6. pun. 3. n. 28. citans Sanctarellum, & Menochium. Dubium autem est num sit vehementer, an leuiter suspectus?

⁷⁵⁴ Vehementer suspectus est. Quia Sacramento abutens ad turpia vehemens exhibet fundamentum, se de Sacramentis haud rectè sentire. Sic Director. Inquisitor. p. 2. comment. 81. Madius de Sacer. Ordin. c. 27. n. 6. Anton. Genuens in praxi Archiepisc. c. 66. n. 2. Alosi. Bariola tr. de solicit. & Inquisitionis Roman# praxis, Diana obseruatore vbi infra.

⁷⁵⁵ Non est vehementer suspectus, sed leuiter solummodo. Quia ex sollicitatione facta ad peccatum voluptatis adeo human# infirmitati agnatæ colligitur sollicitantis iniquus ausus: ac levis simul suspicio exoritur, an rectè de Sacramento sentiat, qui eo ad libidinem gerendam abutitur: sed non arguitur esse hæreticum. Ita Acunna q. 2. n. 20. & q. 8. n. 9. Castro Palao p. 1. tr. 4. d. 9. punct. 6. n. 1. Paramo de orig. Inquisit. l. 3. q. 10. n. 115. Freyt. q. 2. n. 45. Iosephus de Sesse to. 4 dec. 454. n. 3. Sousa tr. 1. c. 5. nu. 6. Diana p. 4. tr. 5. resol. 51. & tr. 7. resol. 7. Trull. l. 1. Decalog. capite tertio dub. 18. numer. 101. & 102. Fagundez lib. 6. Decalog. cap. 12. num. 25. & 27.

⁷⁵⁶ Hoc probabilius esse reor. Nam quidquid sit de Romanæ Inquisitionis vsu, scio Inquisitionem Hispanicam sollicitatores Sacerdotes obligare, non vt de vehementi, sed de leui solum abiurent. Quod ex proximo Dubio planius fiet.

Dvbiwm CLXXXVI.

An confessarius solicitans debeat de vehementi abiurare?

⁷⁵⁷ D^Ebet quidem. Quia vehementer sunt de hæresi suspecti. Vnde Romana Inquisitio eos efficit de vehementi abiurare, quod credat esse de hæresi vehementer suspectos. Sic Auctores pro prima sententia dub. proximo citati.

⁷⁵⁸ Hanc sententiam præferendam existimo, tot munitam Doctoribus. C#terum quia Hispanicæ Inquisitionis vsus facta est mentio, operæ pretium duxi eius procedendi modum indicare. Quovsque rens duobus, vel tribus testibus delatus sit non recluditur. Quia cum hi testes singulares sint, & regulariter præsumptio stet pro Sacerdote, efficacior, quam in aliis delictis probatio requiritur. Quare in Hispania non assolent particularis Tribunalis Inquisitores sine supremi Senatus consilio aliqu# Sacerdotem, maxime Religiosum in secretum carcerem detrudere. Si vero personæ testificantes satis qualificatæ non sint, propria domus, vel Ciuitas pro carcere reo assignatur, vel aliquod

Regularium Monasteri#. Interim tamen, quo agitur causa prohibetur delinq#es à Missæ celebratione, administratione Sacramentorum, & prædicatione. Causa autem conclusa consultores Ecclesiastici aduocantur & ex eorum consilio Inquisitor & [102] Ordinarius proferunt sententiam, eamque in Tribunali secreto reo denunciant, præsentibus duobus cuiusvis Ordinis Religiosis Confessariis, ibique grauer reprehensus de leui abiurat, & ab audiendis confessionibus, & verbi Dei prædicatione perpetuo priuatur si casus grauis sit, hoc est, si plures sollicitauit, & sollicitationis consequutus fuit effectum. Si vero casus ita grauis non est aliquibus annis ab excipiendis virorum confessionibus, & mulierum in perpetuum priuatur: & vno, aut duobus annis in aliquod Monasterium recluditur. Quod si Religiosus sit, præcipitur, vt in Choro, & refectorio, aliisque in locis communibus vltimam sedem habeat; voce actiua ac passiuam interim priuatus. Et aliquando hæc sententia iterum per Secretarium suo in conuentu, præsentibus omnibus Religiosis, legitur, vt delinquenti in confusionem, illis sit in exemplum. Vetum si sollicitatio ad plures personas se extendit, cum eisque turpitudines graues commisit, ab omnibus Religiosis, post lectam sententiam flagris afficitur. Præterea si delinquens ante duorum testium, depositionem sese Inquisitoribus detulit, in secretum carcerem non recluditur; sed lite contestata & causa conclusa de leui abiurat, & ab audiendis confessionibus priuatur, neque aliæ ei pænæ imponantur. Et hoc sit, etiamsi plures sollicitasset. At si semel tantum sollicitauit, & ante vltius testis depositionem se detulit, grauer reprehenditur, neque vltra punitur. Et idem sit, casu quo sollicitatæ personæ examinatæ negant, sollicitationem sibi factam esse. Profecto si reus abneget delictum duobus singularibus testibus sibi probatum Inquisitores testium diligenter vestigant qualitatem, num aliquibus vero similibus indiciis suas depositiones comprobent: etsi sic reppererint; etiamsi reus abneget, dummodo ob inimicitiam testes non repellat, illum damnant, vt Je leui abiuret & ab audiendis confessionibus abstineat.

⁷⁵⁹ Denique *Abiuratio* nihil aliud est, quam rei alicuius cum iuramento negatio: ideoque accipitur prosolemni hæresis testatione c. *Berengarius, deconsecrat. dist. 2. & cap. Ad abolendam, de hæret.* Abiurare tenetur de vehementi, qui vehementer de hæresi est suspectus: de leui vero qui leuiter de fide suspectus est. Abiuratio autem tam de leui, quam de vehementi sine publice, sine priuatim fiat, debet fieri per scripturam publicam vel priuatam scripta: vel saltem subscripta manu abiurantis: quæ quidem erroris abiurationem, & veræ fidei confessionem contineat. Idque debet verbis clavis perspicuis, simplicibus, non conditionatis, aut ambiguis reus profiteri.

[103] **LIBER XLVIII. SPES.**

*POst virtutem Fidei Spem Paulus 1. Corinth.
13. enumerat, quia obiectum cognitum,
& nobis conueniens speramus. Præmittit
autem Spem, postmodum Charitatem, & quia*

*Charitate est inferior, & quia sine Charitate
esse potest, vt contingit in peccatoribus
fidelibus, qui media pænitentia consequi
salutem sperant: at Charitas sine Fide, & spe
in hac vita esse non potest. Disseram itaque
de virtute spei, de ei annexis, contrariis.*

SECTIO PRIMA.

De Spe, Receptiores sine lite sententia.

CAPVT I.

De spei essentia, obiecto, ac subiecto.

⁷⁶⁰ L^Oquor de Spe provt de ea Theologi loquuntur, nempe vt significat desiderium gratiæ, vel gloriæ. *Est igitur Spes virtus Theologica, qua speramus diuinam beatitudinem diuino auxilio assequendam.* Dicitur *Virtus Theologica*, quia respicit immediate Deum vt nobis bonum, estque habitus ab ipso Deo infusus: ac proinde est principalior omnibus virtutibus moralibus, quæ non immediatè, sed mediate Deum respiciunt. Religio immediate diuinum cultum respicit, mediate vero ipsum Deum. Est tamen minus principalis, quam Fides, & Charitas, nam inter omnes virtutes primum locum Charitas, secundum Fides, & tertium Spes obtinet. Dicitur, *Qua speramus diuinam beatitudinem*, ad innuendum præcipuum obiectum Spei esse ipsum Deum bonum non bonum in se, sed vt nobis bonum, nimirum nobis consequendum, nam minus principale sunt obiectum ea omnia, quæ nos ducunt ad beatitudinem, & ad ipsum Deum, vt gratia, charitas, & Spiritus Sancti dona. Dicitur denique, *diuino auxilio consequendam.* Quia ratio & fundamentum, in quo Spes innititur, est Dei auxilium, quoad sperandum excitamur, & eo excitati, ad sperandum adiuuamur, sine quo & solis naturæ viribus sperare non possumus; quia Spes est de dono arduo, difficili, (naturæ viribus,) & supernaturali. D. Thom. 2. 2. *quæstion. 17. articul. 5.* Azor. *lib. 9. cap. 1. qu. 8.*

⁷⁶¹ Obiectum materiale primarium Spei est beatitudo æterna. Secundarium vero gratia, virtutes, & alia bona opera: imo etiam, & naturalia bona, provt ad beatitudinem assequendam conducunt. Quia omnia hæc speramus à Deo: at quia præcipue speramus diuinam beatitudinem iuxta illud *Matth. 6. Primum quærite Regnum Dei*: ideo diuina beatitudo est principale obiectum; cætera vero bona siue spiritualia siue temporalia, ex eo quod sunt media ad hunc finem, id est, ad beatitudinem assequendam, pertinent ad secundarium Spei obiectum. D. Thom. 2. 2. *quæstion. 17. artic. 2. in corp. & ad 2.* Valent. 2. 2. *disputat. 2. quæstione 1. puncto 1.* Suarius *disputat. 1. de Spe, section. 1.*

⁷⁶² Obiectum formale Spei est Deus vt summum bonum amabile in commodum amantis: ex quo amore oritur defiderium, vel beatitudinis, vel bonorum spiritualium, & ipsa Spes. Ratio autem formalis Spei est Deus, vt est summum bonum nostrum. Suarius *de Spe, disputatione prima, sectione tertia, à numero quarto*, citans Caietanum Sotum, & alios. Trullench. *libro 1. Decalogi capite 4. dubio 1. numero 3.*

⁷⁶³[104] Porro Spes est virtus Theologica à Fide, ac Charitate re ipsa distincta. Quia hæ virtutes habent formale obiectum formalitet saltem distinctum, quod sufficit. Fides enim tendit in Deum, vt ver#: Charitas in Deum, vt in se bonum: Spes vero in Deum vt nobis bonum. Actu etiam distinguuntur. Quia actus Fidei est credere. Charitatis amare, & Spei desiderare. Habent autem hæ virtutes hunc inter se ordinem, videlicet, vt Fides origine, & causa sit prior Spe: non enim potest voluntas sperare bonum nisi vt cognitum per intellectum tanquam bonum possibile, & per merita, diuino supposito auxilio, assequendum, ad quam cognitionem Fides prærequiritur. Vnde actus Fidei potest esse sine Spe, non verò è contra. Deinde Spes origine etiam & causa prior est Charitate. Quia prius diligimus Deum in nobis, quam vt in se bonum. Azorius *libr. 9. cap. 1. quæst. 5. Palao de Spe, tractat. 5. dubio vnice, puncto 1.*

⁷⁶⁴ Subiectum Spei est voluntas. Quia eius obiectum est bonum, eius actus sunt desiderare, & expectare bonum futurum absens, quæ omnia ad voluntatem pertinent, D. Thom. 2. 2. q. 18. art. 1. & omnes.

⁷⁶⁵ Verum Spes non est in beatis. Quia iam ea, quæ desiderabant, plene possident. Licet enim exoptant corporum resurrectionem, eiusmodi actus non est Spei, sed Charitatis, quo sua corpora diligunt. Christus siquidem Dominus, dum in terris agebat, sui corporis gloriam exoptabat, nec ideo in eo erat Spei virtus. Nec reperitur Spes in damnatis. Quia in eis amittitur per contrarium actum desperationis. Nec adest in hæreticis. Quia, vti Paulus *Hebr. 11.* edocet, *Fides est substantia sperandarum rerum*, id est Spei fundamentum: At in hæreticis non est Fides: ergo nec Spes. Manet vero in animabus in Purgatorio existentibus, donec purgatæ plenè, in cœlestem beatitudinem admittantur. Manet in peccatoribus fidelibus, qui per peccatum gratiam amisere. Profecto eadem virtute Spei, qua nobis desideramus beatitudinem, eam alteri exoptamus. Sicut eadem Charitate Deum in se, & proximum propter Deum diligimus. D. Thom. 2. 2. *quæstion. 18. Articulo 2. & 3. & omnes.*

CAPVT II.

De Præcepti spei obligatione.

⁷⁶⁶ DAtvr præceptum affirmatiuum Spei, quo obligamur, aliquando eius actum elicere: quod de fide esse credo. Quia omnis actus ad salutem nobis necessarius est sub præcepto, vt con munis Theologorum fert sententia: sed in Deo sperare est actus ad salutem necessarius iuxta illud *Rom. 8. Spe salui facti sumus*. Ergo actus Spei sub præcepto cadit. Vnde in Tridentin. *sess. 6. cap. 6.* Spos constituitur dispositio necessaria ad iustificationem, & consequenter ad vitam æternam. quæ sine iustificatione non obtinetur. Profecto ex hoc præcepto affirmatiuo, quo tenemur sperare, aliud negatiuum oritur, quo tenemur, non desperare, nec diffidere de diuina misericordia, ac bonitate. Bonacina *tomo*

secundo, disputatione tertia, quæstione tertia, puncto secundo, numero secundo, Valentia tomo tertio, disputatione secunda, quæstione quarta, puncto primo, & alij communiter.

⁷⁶⁷ Præceptum Spei negatiuum in quacumque temporis differentia obligat iuxta præcepti negatiui naturam. Vnde semper tenemur non desperare, & nunquam desperare est licitum. Omnes sic.

⁷⁶⁸ Præceptum vero affirmatiuum Spei per se tantum obligat, quando quis grauiter diuexatur tentationibus contra Spem, & in periculo desperationis existit, nisi se Spem actibus muniat. Quia quilibet tenetur ex præcepto Spei, ea media adhibere, quæ ad non desperandum sunt necessaria, sed medium necessarium ad non desperandum, dum contra Spem tentamina ingruunt, est actus spei: ergo quilibet tenetur actum Spei elicere, dum contra Spem tentationis cum desperationis periculo diuexatur. *Valentia tomo tertio, disputatione secunda, quæstione quarta puncto primo. Villalobos parte secunda, summ. tractat. 2. difficult. 1. num. 3. Bonac. tomo secundo, disputatione tertia, quæstione tertia, puncto, numero secundo, Reginaldus libro 17. numero 78. Sanchez libro secundo, Decalogi capito 33. numero 3. Additionat. ad Tolet. libr. 4. cap. 7.*

⁷⁶⁹ Per accidens autem, & ratione alterius præcepti, & virtutis obligat affirmatiuum Spei præceptum. Primò cum primum quis rationis assequitur vsum. Quia tenetur se in Deum conuertere, omnia in ipsum referendo, quod absque Spei actu præstare nequit. Secundò obligatio pœnitentiæ de anteacta vita instat ad Dei gratiam obtinendam. Quia cum Spes veniæ obtinendæ sit pœnitentiæ fundamentum, hæc absque Spei actu nequit consistere. Tertiò, quando est præceptum de oratione, aut quando præceptum dilectionis Dei obligat. Quia præcepta hæc sine Spei actu impleri non possunt. Quartò, quando aliqua tentatio contra aliquam virtutem, verbi gratiâ, castitatem ingruit, quam existimas non posse superare, nisi in animo Spem suscites, diuinum auxilium tibi præsto fore Vel si in aliquo animi. vel corporis periculo sis constitutus, à quo nisi ad Spei anchoram confugas liberari te non posse existimes Layman. *libro primo, tractat. 2. cap. 2. num. 2. Valentia tom. 3. d. 2. quæstion. 4. punct. 1. Sanchez libr. 2. Decalogi capite 33. numero 3. Azorius libro 9. capite 2. quæst. 7.*

⁷⁷⁰ Ille vero, qui omittit, actum spei elicere in casibus, in quibus spei præceptum non per se, sed per accidens obligat, non tenetur, id ex presse in Confessione declarare. Quia tunc non contra spem per se, sed contra præceptum, quod per se obligat, delinquit: vnde solum tenetur fateri, se peccatum contra præceptum, quod per se obligat, commississe. Exempli gratiâ, teneris ad pœnitentiam per se, & per accidens, & ratione pœnitentiæ obtinendæ, & ratione pœnitentiæ obtinendæ ad eliciendum Spei actum, obligaris: non agis pœnitentiam, nec conaris cum Deo reconciliari, & per consequens actum Spei omittis: solummodo tunc teneris fateri. te non egisse pœnitentiam casu quo tenebaris: & sic de similibus. *Sanchez libro secundo, Decalogi capite trigesimo tertio, numero tertio. Bonacina tomo secundo, disputat. 3. quæstion. 3. punct. 1. numero 3. & alij communiter.*

⁷⁷¹ Ille, cui facta esset suæ reprobationis reuelatio (suppono quod sit casus possibilis, de quo *section. 2.*) non potest, nec debet sperare. Quia in tali casu ei homini est impossibile sperare beatitudinem impossibilem; etsi enim voluntas per velleitatem in obiectum secundum se feratur, ramen secundum actum efficacem tendit in actum hic & nunc futurum: cum ergo hic & nunc est homini non sit possibilis beatitudo, non potest nec tenetur sperare, non quia proprie sit ablatum præceptum, sed quia ratione status est

potestas ablata. Porro si humanæ naturæ fragilitatem attendamus, difficile erit illi, non desperare, imo & in Dei odium non prorumpere. Attamen ex vi charitatis, & auxilij gratiæ Dei possibile est, vt diligat Deum magis, quam se ipsum, & diuinæ voluntati conformetur, quantum ad ordinem iustitiæ proprio peccato supposito. Quia ex tali reuelatione non statim sequitur, quod homo ille charitatem amittat: ergo potest illam exercere, veréque dicere: Dominus est, quod bonum est in oculis suis, agat. Bannes 2. 2. *quæstione* 22. *articulo primo*. Suarius *de Spe, disputatione secunda, sect, 7. numero octauo*, Trull. *libro 1. Decalogi capite 4. dubio secundo, numero 10*.

CAPVT III.

De Peccatis contra Spem.

⁷⁷² PEccata contra Spei virtutem, aut ei opponuntur Per omissionem, aut per commissionem. Quæ aduersantur per omissionem sunt omissio actus Spei, in casu, quo illam elicere tenemur. In rebus aduersis Spem in Deo non ponere Omissiôque actus timoris in casu, quo eum elicere obligamur. Debemus enim beum timore filiali, & seruili recto aliquando, colere. De filiali dicitur *Deut. 10. Quid Dominus Deus tuus petit à te, nisi vt timeas Dominum Deum*. De seruili autem *Luc. 12. Eum timete, qui postquam occiderit corpus, habet potestatem, & corpus, & animam perdere in gehennam*. Per commissionem vero Spei opponuntur. Primò, Desperatio. Secundò Præsumptio. Tertiò, cum quis Spem suam in toto, vel in parte in aliquo bono creato constituit, tanquam in præsidio, & remedio, quod per se solum ad salutem adipiscendam sufficeret Non enim prohibemur, in hominibus, aut aliis procreatis rebus Spem collocare tanquam in iis, quæ nos vna cum Dei auxilio iuuant, ac promouent, ad enem vltimum consequendum. Azorius *tom. 3. lib. 9. cap. 2. quæst. 7*. Valentia *tom. 3. d. 2. qu. 1. punct. 1*. Suarius *tom. 1. de Relig. tract. 3. lib. 2. cap. 2. à numer. 5. ad 8*. Ex D. Thom. 2. 2. *quæstion. 97. articulo tertio*.

⁷⁷³ Desperatio est, cum quis abiicit Spem æternæ beatitudinis, vel gratiæ, aut veniæ peccatorum, aut vitæ melioris. Certè duo possunt in desperatione reperiri: primum, iudicium intellectus, quo iudicas, te non posse à Deo consequi salutem, vel simpliciter, vel ex suppositione. Secundum, fuga voluntatis, qua refugis salutem tanquam impossibilem obtineri. Desperatio igitur formaliter consistit in fuga voluntatis, non autem in iudicio intellectus, tametsi illud supponat. Quia desperatio opponitur Spei: sicut ergo spes consistit in prosecutione boni, quatenus iudicatur possibile obtineri: ita desperatio sistit in suga eiusdem boni, quatenus impossibile obtineri iudicatur. Vnde sit, vt posito tali iudicio intellectus, non sequatur necessario in voluntate desperatio. Quia voluntas non necessitatur à tali iudicio: atque ita manet libera, & non necessario desperat: vnde licet aliquis iudicaret, se non soluendum à Deo posset nihilominus dicere, Nolo desperare, sed faciam quod possum. D. Thom. 2. 2. *q. 20. art. 1. & ibi Doctores*.

⁷⁷⁴ Desperatio est grauissimum peccatum, nec in eo datur paruitas materiæ, sed ratione solius plenæ deliberationis potest à mortali excusari. Quia in quauis materia misericordiam diuinam grauiter lædit. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite trigesimo tertia, numero quinto*, Palao *de Spe, tractat. 5. dub. vnic. puncto 5. numero 5*.

⁷⁷⁵ Peccatum desperatione est ex suo genere grauius, quam omnia peccata contra virtutes morales. Quia opponitur Spei, qui virtutibus moralibus est perfectior. Est tamen minus peccatum, quam Dei odium, & infidelitas, seu hæresis. Quia maximum omnium peccatorum est Dei odium, secundum hæresis, tertium desperatio; nam odium Dei & infidelitas sunt contra Deum, secundum quod in se est bonus, aut verus: desperatio autem secundum quod eius bonum à nobis participatur. Et quamuis reperiri valeat spes sine Charitate, sicut Fides sine ipsa: non tamen sine Fide. Quia vti docet Paulus *Hebræor. 11. Fides est substantia sperandarum rerum*, id est spei fundamentum. Desperatio quidem ex parte nostra valde est periculosa. Quia per spem à malis reuocamur, & ad bona inducimur: at, sublata spe, absque fræno homines in vitia prolabantur. D. Thom. 2. 2. q. 20. a. 3. & omnes.

⁷⁷⁶ Oritur hoc vitium ab Acedia, quæ est tristitia, ac fastidium rerum spiritualium animum deprimens: tum etiam à luxuria, quæ mentem excæcat, hominemque ad terrena cenuerit. D. Thom. 2. 2. *quæstion. 20. articulo quarto*. Petr. Ledesm. *tomo secundo, summ. tractat. 2. conclusion. 5.*

⁷⁷⁷ Per actum desperationis spei habitus corrumpitur: nempe per quemuis actum, quo quis desperat de sua salute, aut de aliquo medio ad illam necessario. Quia reliquæ virtutes infusæ corrumpuntur per quemuis actum infidelitatis, & Charitas per quoduis lethale piaculum: Ergo & spes per quemlibet desperationis actum; nam desperatio directè spei opponitur. Omnes sic.

⁷⁷⁸ Præsumptio vero est affectus, quo speramus aliquid a Deo inordinate. Duplex est, vna, qua quis inordinate propriæ virtuti innititur, verbi gratiâ, si præsumat, se aliquid posse præstare, quod supra eius vires sit, quo pacto Pelagiani præsumebant, se posse propriis viribus sine Dei gratia præcepta omnia seruare, ac beatitudinem mereri. Altera qua quis inordinate diuinæ misericordiæ, ac potentiæ innititur: verbi gratiâ, si speret, se posse à Deo remissionem peccatorum sine pœnitentia, aut sine operibus bonis beatitudinem promereri. Quod agunt illi, qui suis in criminibus perseuerant, sperant tamen, se posse per infinitam Dei misericordiam, ac pietatem saluari. Semper huiusmodi præsumptio est mortalis, nec paruitas materiæ excusare potest, sed solus plene deliberationis defectus. Quia sic præsumeus, de Deo falso iudicat, posse beatitudinem assequi absque mediis à diuina prouidentia, ac iustitia institutis, vnde grauissime vtrumque l#ditur attributum. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite 33. numero septimo*, Bannes 2. 2. *quæstion. 21. artic. 2. dubio 2.*

⁷⁷⁹ Est hoc peccatum contra Spiritum Sanctum, sicut & desperatio. Quia contemnit quoad exercitium diuinum auxilium. Minus autem graue est, quam Desperatio. Quia non tam grauiter spei opponitur: desperatio enim tollit misericordiam, præsumptio vero punitionem. Oriturque vitium ex superbia. D. Thom. 2. 2. *quæstione 14. articulo secundo, & quæstione 21. articulo secundo, & quarto*, & omnes communiter.

⁷⁸⁰ Potest Præsumptio, (sicut & desperatio) cum hæresi, & sine hæresi reperiri: tunc est simul cum hæresi, & per consequens cum duplici culpa, quando est error in intellectu, quo quis crederet, beatitudinem absque pœnitentia, & meritis obtinendam: vel solis propriis operibus absque Dei gratia; tunc vere est sine hæresi, quando non oritur ex illo iudicio, sed ex hoc: Deus pro sua ineffabili misericordia mihi mea crimina etiam sine pœnitentia condonabit. Porro si peccatum præsumptionis hæresim inuoluat spem corrumpit. Quia

tollit Fidem, quæ est spei fundamentum. At sine hærefi sumptum, non tollit spem, vt si quis delinquat contra spem, quia præsumit de Dei misericordia quod in peccato morietur, & simul vult in peccato persistere. Turrian. 2. 2. q. 21. a. 2. & alij.

SECTIO SECVNDA.

De Spe, Dubia.

CAPVT IV.

Circa Naturam, seu Essentiam Spei in communi.

Dvbiwm I.

An Sperare sit actus voluntatis?

⁷⁸¹ IN triplici Dubio proximo loquor de Spe incommuni provt abstrahit à diuina, seu Theologica, qua speramus à Deo: & à spe humana, qua ab homine spetamus. Quæsierim in primis, Vtrum sperare sit actus intellectus, an voluntatis?

⁷⁸² Non actus voluntatis, sed intellectus, quo iudicamus, nobis futurum esse aliquod bonum. Quia qui indicat, bonum aliquod sibi futurum, dicitur, bonum id sperare: & qui sibi non futurum iudicat illud bonum, dicitur, illud de sperare. Sic nonnulli, quos pressis nominibus memorat Gaspard. Hurtado *de Spe, disput. 1. difficult. 1.*

⁷⁸³ Non est actus intellectus, sed voluntatis. Quia si esset actus intellectus, maximè esset iudicium, quo iudicamus bonum aliquod nobis esse futurum: iudicare autem id, non est sperare; nam qui id iudicat, non sperat, si bonum illud non desiderat: & qui iudicat, aliquod bonum sibi non futurum, non dicitur illud desperare, si intendat, & conetur, illud adipisci. Ergo actus Spei est actus voluntatis, & non quicumque, sed quo nobis desideramus bonum aliquod adipisci. Ita Hurtado *citatus*, & iam Theologi omnes.

⁷⁸⁴ Hoc certum mihi. Annoto autem, nonnullos hæreticos asseruisse, non distingui actum spei ab actu fidei. Quia in Scriptura aliquando fides sumitur pro spe: vnde colligunt spem non esse actum voluntatis, siquidem fides ad intellectum pertinet. Profecto actum spei non esse actum intellectus, qui est fidei, significat Paulus *1. Corinth. 13.* dum ait, *Nunc autem manent Fides, Spes, & Charitas tria hæc.* Vbi distinguit aperte spem à fide. Quod si aliquando fides in Scriptura sumitur pro spe, seu fiducia, ideo est, quia spes est quasi fructus & effectus fidei.

[107] **Dvbiwm II.**

*An actus sperandi addat aliquid suprà id
quod sufficit ad boni futuri desiderij rationem?*

⁷⁸⁵ Commune est, sperare esse actum prosecutionis circa bonum: & non esse gaudium, seu delectationem circa bonum præsens seu possessum: neque esse amorem circa bonum secundum se; sed esse desiderium circa bonum, vt futurum, seu adipiscendum. Quia spes, vt ait Tul. *quæstion. 4. Tuscul. est Spectatio boni futuri*. Quæsierim itaque, an actus sperandi addat aliquid supra id, quod sufficit ad desiderium boni futuri?

⁷⁸⁶ Nihil addit, ac proinde quodcumque desiderium boni futuri est actus sperandi. Quia si spes adderet aliquid supra id, quod sufficit ad desiderij boni futuri rationem, maxime quia spes versatur circa bonum habens arduitate: at ob hoc nequit addere quidquam, neque à desiderio distingui; arduitas enim non est ratio pertinens ad obiectum actus sperandi, quia non est bonitas, sed potius difficultas, & molestia retrahens voluntatem ab sperando; actus autem non distinguitur nisi ob rationes in obiecto distinctas. Sic Gabriel. *in 3. distinct. 26. qu. vnic. artic. 1.* Almain. *quæst. 2.* Caietan. *2. 2. quæst. 18. artic. 1.* Fauet D. Augustin. *in Enchirid. cap. 8.* dum ait, *Spem esse desiderium boni futuri pertinentis ad sperantem.*

⁷⁸⁷ Aliquid addit supra id, quod sufficit ad rationem desiderij boni futuri, ac proinde non quodcumque desiderium boni futuri est sperandi actus. Quia sperare non est quodcumque desiderium boni futuri, seu adipiscendi: sed est desiderium efficax; nam qui tantum inefficaciter desiderat aliquod bonum adipisci, non dicitur, illud sperare: At quodcumque desiderium non est efficax boni futuri, seu adipiscendi; sed illud est efficax desiderium, quo quis tendit in bonum arduum, seu difficile quoad adeptionem; bonum enim, quod in sui adeptione non est arduum, non dicitur sperari, seu expectari, sed tantum desiderati; & quia voluntas nequit efficaciter tendere ad adipiscendum bonum arduum nisi insurgendo, ac se erigendo, & quasi se exerendo contra eiusmodi arduitate: ideo actus sperandi est desiderium efficax, quo voluntas animose, & erectè in bonum arduum tendit. Ita Suarius *de Spe, disp. 1. sect. 3.* Lorca *disput. 1. Turrian. 2. 2. disp. 60. dub. 1.* Becan. *de Spe, cap. 17. quæst. 4.* Granad. *tract. 1. disput. 3.* Adamus *quæstion. 1. dub. 1.* & alij communiter.

⁷⁸⁸ Cum his sentiens, affirmo, in voluntate circa bonum, quod est obiectum actus prosecutionis ipsius, esse actus in triplici differentia. Alius namque est circa bonum, vt præsens, seu adeptum, qui dicitur gaudium, seu delectatio; alius est circa bonum vt futurum, seu adipiscendum, qui dicitur desiderium; & alius est circa bonum, secundum se, provt distrahit à præsenti, & à futuro, qui dicitur amor. Igitur sperare, est actus prosecutionis circa bonum, vt futurum, seu adipiscendum; quia Spe expectamus adipisci bonum: siue desiderium; attamen supra id, quod ad desiderium sufficit, addit aliquid, nempe elle efficax, quo quidem efficaci desiderio tendimus in bonum futurum arduum, seu difficile quoad adeptionem; quia bonum, quod in sui adeptione arduum non est non dicitur sperari, sed tantum desiderari, vt secund# sententiæ fert fundamentum.

Dvbiwm III.

An bonitas obiecti, quod speratur Spei sit obiectum formale?

⁷⁸⁹ **M**Ateriale Spei obiectum est bonum ipsum, quod speratur adipiscendum. In hoc Doctores conueniunt, dubitant vero quodnam sit obiectum formale, seu quo? Num fit bonitas obiecti, quod adipiscendum speratur?

⁷⁹⁰ Non est obiecti quod speratur bonitas, sed ipsa persona potens conferre bonum, quod, speratur. Quia actus Spei innititur personæ, à qua speratur bonum; ideo enim desiderium efficax boni iudicati futuri ab altero dicitur spes, quia est ao altero: ergo persona à qua speratur bonum, est motiuum, feu obiectum formale sperandi. Sic Vasquez *part. 1. lib. 84. cap. 1. & 1. 2. disp. 40. cap. 2.* Turrian. *disputatione 60. dubio 1.*

⁷⁹¹ Est bonitas obiecti, quod speratur, non ipsa persona potens conferre eiusmodi bonum. Quia bonitas rei, quæ concupiscitur, est quæ mouet ad rem ipsam concupiscendam. Ideo enim concupiscimus rem aliquam, vel quia est honesta, vel quia est delectabilis, vel quia est vtilis: Ergo bonitas rei, quæ actu spei concupiscitur est obiectum, seu motiuum formale quo ipsius actus spei. Ita Suarius *de Spe, disputatione prima, sectione tertia*, Coninch. *disp. 19. dub. 2.*

⁷⁹² Ego autem existimo, obiectum motiuum, seu formale cuiuscumque actus spei esse triplex, sicut & triplex est obiectum materiale. Actus enim spei, vt habet rationem, seu respectum concupiscentiæ, ac desiderij boni futuri, habet pro obiecto materiali rem ipsam bonam quam speramus: & pro motiuo habet bonitatem illius rei bonæ; quia eius bonitate allicimur ad eam concupiscendam. Et idem actus spei, vt habet rationem, seu respectum concupiscentiæ, & desiderij ab altero, habet pro obiecto quasi materiali personam ipsam, à qua res illa speratur: & pro motiuo, seu formali obiecto potentiam ipsius personæ; quia ideo mouemur ad considerandum rem illam ab ea persona, quia persona hæc est potens, seu habet potentiam ad rem illam conferendam: & non quia persona illa sit benigna, aut fidelis, quamuis hæc conducant ad formandum iudicium uturitionis boni.

[108] CAPVT V.

Circa Naturam, seu Essentiam Spei Theologicæ.

Dvbiwm IV.

An obicctum materiale, & immediatum Spei Theologicæ fit nostra beasitudo formalis?

⁷⁹³ **E**ST nostra beatitudo formalis, non Deus, qui quidem est tant# obiecto indirectum & connotatum & quasi mediatum. Quia actus spei Theologicæ, vtpote habens rationem

amoris beneuolentiæ respectu ipsius sperantis, cui speratur: & rationem amoris concupiscentiæ respectu beatitudinis, respicit hanc vt bonum proprium ipsius sperantis; eo enim actu sperans desiderat sibi beatitudinem vt bonum proprium ex complacentia sui; Deus autem non est bonum sperantis immediate, & ratione sui: sed tantum ratione visionis: sola enim visio ratione sui perficit ipsum beatum, & non Deus ratione sui, vtpote non accidens beati, sed res à beato suppositally distincta. Sic Durand, *in 3. distinction. 26.*

⁷⁹⁴ Non est obiectum materiale, & immediatum Spei nostra beatitudo formalis, sed Deus; beatitudo autem seu visio tantum est conditio, qua Deus. voluntati proponitur. Quia si solus Deus non esset obiectum immediatum actus Spei. virtus Spei non esset Theologica, seu diuina. Ita Caietan. 2. 2. *quæstion. 17. articul. 2. & 5.*

⁷⁹⁵ Ego autem existimo actum Spei Theologicæ immediatè, ac directè esse circa vtramque beatitudinem, nempe circa visionem Dei, & circa Deum ipsum. Quia tam Deus quam visio Dei immediatè, & ratione sui est bonum beato suo quidem modo vnum, & alterum, visio tanquam adeptio, seu pos sessio Dei, & finis *quo*: & Deus tanquam res adepta, siue possessa, & finis *qui*: & neutrum est bonum beato ratione alterius, seu mediante altero, & vt alteri coniunctum: ac proinde neutrum est finis completus beato, sed ex vtróque vnus integer finis coalescit. Mecum Suarius *de Spe, disputatione prima, sectione prima, Loca disputatione secunda, Turrian. disputatione sexagesima, dubio tertio, Coninch. disputatione 13. dubio tertio. Granad. disput. 1. Vasquez 1. 2. disput. 13. & Theologi communiter.*

Dvbiwm V.

*Sperare nos aliis beatitudinem, &
alia bona, vt bonorum ipsorum ex ipsa
complacentia sitne ex eadem Spe, ex qua
nobis illa ex complacentia nostri speramus?*

⁷⁹⁶ SVppono, nos posse sperare à Deo aliis beatitudinem, & alia bona. Quia vere possumus efficaciter desiderare, quod alij à Deo præfata bona adipiscantur, iudicantes illa esse adepturos, *Philip. 1. Confidens, quia qui cæpit in vobis opus bonum, perficiet.* Et 2. *Corinth. 1. Vt Spes nostra firma sit pro vobis, scientes, quoniam sicut socij passionum estis, ita eritis, & consolationis.* Certum vero est, nos sperare aliis ea bona ex complacentia nostri, quatenus nobis profutura sunt, esse ex eadem peculiari Spe Theologica, qua nobis illa speramus ex complacentia nostri. Quia etiam tunc nobis formaliter nostra. Quæstio igitur est, an sperare nos aliis ea bona, vt bona ipsorum ex ipsorum complacentia, sit ex eadem Spe, ex qua nobis illa speramus ex complacentia nostri?

⁷⁹⁷ Est quidem ex eadem Spe Quia actus, quo nobis ex complacentia nostri ea bona à Deo speramus, & actus, quo alteri eadem speramus à Deo ex eius complacentia, habent idem obiectum materiale, & formale: nam vtróque actu eadem bona ob ipsorum bonitatem & ab eodem Deo potente speramus: ergo sunt eiusdem Spei, & ex eadem virtute Theologica. Sic Lorca *de Spe, disputatione 1. dub. incidente.*

⁷⁹⁸ Non est ex eadem Spe. Quia actus, quo speramus proximo ea bona à Deo ex complacentia ex ipsius proximi complacentia, est actus benevolentiae erga proximum habens quoad hunc respectum benevolentiae pro obiecto materiali ipsum proximum, & pro formali ipsius bonitatem. Actus vero, quo speramus nobis à Deo bona ex complacentia nostri, est actus benevolentiae non ergo proximum, sed erga nos, habens quoad hunc respectum benevolentiae pro obiecto materiali nos, ipsos, & pro formali bonitatem nostri. At actus benevolentiae huiusmodi erga nos, & erga proximum non solum physicè, sed & moraliter specie distinguuntur: quia diuerso modo est consonum rationi velle proximo bonum ex complacentia ipsius ac velle nobis ex complacentia nostri ob diuersum modum respectus benevolentiae erga nos, ac erga proximum, quamuis eadem bona nobis, & proximo velimus, & ob eandem ipsorum bonorum bonitatem, & ab vno eodem Deo. Ita Suarius *de Spe, disputatione prima, sectione tertia*, Becanus *de Spe, capite 17. quæstione secunda*, Coninch. *disputatione 19. dub. 5. Vasquez 3. part. disput. 43. numero 6.*

⁷⁹⁹ Cum his opinor, & amplius doctrinam expono. Affectus, quo proximo speramus bonum à Deo ex Complacentia ipsius proximi, quamuis non tantum habeat honestatem benevolentiae erga illum, sed etiam honestatem Spei: **[109]** nihilominus quando affectus hic est supernaturalis (qualis est ille, quo à Deo speramus bonum, siue quoad substantiam siue quoad modum supernaturale) tantum elicitur ex virtute infusa benevolentiae erga proximum: & non ex virtute infusa spei, qua nobis ex complacentia nostri speramus. Quia affectus ille ab vna tantum virtute infusa est eliciendus, cum ex virtute infusa eliciatur quoad substantiam suam quæ indiuisibilis est quoad extensionem: & non ex alia virtute, quam ex infusa benevolentiae erga proximum; bonitas enim proximi est motuum quasi vltimum, & modificatiuum in eo affectu, & reliqua se habent quasi materialia, ac modificabilia; modo namque nostro concipiendi præsupponuntur ad illud: quia affectu bonum à Deo proximo ipsi speramus.

Dvbiwm VI.

An actus Spei Theologicæ sit sua substantia supernaturalis?

⁸⁰⁰ AD actum Spei Theologicæ, quo à Deo bonum supernaturale speramus, & qui est dispositio ad iustificationem, saltem medio Sacramento faciendam, necessarium est gratiæ Dei auxilium, vt in Triden. *ses. 6. can. 3.* definitur. Hoc supponito, Doctores conueniunt, actum spei Theologicæ, quo à Deo bonum supernaturale speramus, esse aliquo modo supernaturalem. Dubitant vero, num sit supernaturalis in sua substantia?

⁸⁰¹ Non est in sua substantia supernaturalis. Quia viribus naturalibus ab homine sperare quodcumque bonum, quod possit ab ipso sua virtute conferri: Ergo etiam eisdem viribus possumus à Deo beatitudinem, ac reliqua bona supernaturalia sperare; magis enim est potens ad ea conferenda, quam homo ad impertienda quæ potest. Ergo actus virtutis spei est quoad suam substantiam naturalis, vt potè qui viribus naturalibus elici potest. Sic Sotus *de natura, & gratia, c. 22.*

⁸⁰² Est supernaturalis in sua substantia. Quia actus voluntatis sumit suam substantiam ex ordine ad obiectum formale, seu ad materiale vt formali subest; obiectum autem formale actus spei Theologicæ, quo bonum, aliquo modo, supernaturale speramus, est vere supernaturale saltem quoad modum, etiam quoad triplicem respectum, qui in eo actu spei reperitur. Obiectum enim formale est bonitas obiecti materialis sperati, quod est supernaturale saltem quantum ad modum; & est omnipotentia Dei vt supernaturaliter potens, seu agens; & est bonitas personæ, cui speratur, tanquam conciui Sanctorum, & vt eleuatæ ad finem supernaturalem: Ergo substantia actus spei Theologicæ, quo bonum aliquo modo supernaturale speramus, est supernaturalis, vtpotè imbib#s respectum, imo & respectus ad obiectum supernaturale saltem quoad modum. Ita Turrian. 2. 2. d. 61. dub. 3. Coninch *de fide*, dis. 4. dub. 3. Granad. d. 4. Hurtad. *de spe*, d. 1. diffic. 8.

⁸⁰³ Hanc sententiam probabiliorē esse reor. Quamuis enim Deus sit magis potens, quam homo imo omnipotens: nihilominus quia Deus respectu doni supernaturalis est supernaturaliter potens, & bonitas illius doni est supernaturalis, & bonitas personæ cui speratur: ideo tantum mouent ad actum supernaturalem, & consequenter ad actum; qui nequeat viribus naturæ elici: sed medio habitu supernaturali eleuante voluntatem. sed medio concursu diuino supernaturali illius habitus vices supplente, & etiam medio ordinis supernaturalis auxilio.

Dvbiū VII.

An actus Spei in esse moris sit actu Fidei perfectior?

⁸⁰⁴ SVpono, actus fidei, spei, & charitatis, vtpote physice, ac moraliter distinctos secundum speciem esse in perfectione specifica tam physica, quam morali inæquales, ita vt alius alio perfectior existat. Porro actus charitatis in esse moris perfectior est actibus fidei, & spei (& consequenter habitum charitatis esse radicaliter in esse moris habitibus fidei & spei perfectior) 1. Cor. 13. Paulo id asserente, *Nunc autem manent fides spes, & charitas tria hæc, maior autem horum est charitas*. Et quidem nihil ita honestum est, ac diligere Deum propter se ipsum, seu qui est in se bonus. Quæsierim ant# num actus spei in esse moris sit actu fidei perfectior?

⁸⁰⁵ Perfectior est fidei actu. Quia actus spei ratione sui est liber, & honestus: actus vero fidei non retione sui, sed ratione actus voluntatis. Sic Suar. *de spe*, dub. 1. sect. 6. Becan. 2. 2. capit. 17. quæst. 5. Coninch *de fide*, disp. 4. dub. 8.

⁸⁰⁶ Non est perfectior actu fidei, sed è contra actus fidei est spei actu perfectior in esse moris. Quia ex vna parte actus fidei non est minus supernaturalis quam actus spei, & est eo physice perfectior; & ex altera parte actus fidei captiuat intellectum in obsequium fidei, non attendens commodum proprium; actus vero spei id attendit. Ita Medina 2. 2. quæst. 17. a. 7. Lorca *ibi*, a. 8. Bannes q. 4. a. 7. d. 1. Granad. tr. 1. d. 6.

⁸⁰⁷ Cum his opinor. Nam quod actus fidei non sit liber ratione sui, sed ratione actus voluntatis, non obstat, vt sit honestior actu spei, qui ratione sui est liber; libertas enim

tantum est fundamentum honestatis, quæ potest esse maior in actu libero ratione alterius, quàm in eo altero, à quo ille est liber.

Dvbiwm VIII.

An actus Spei pendeas in sui generatione ab actu Charitatis?

⁸⁰⁸ Commune est Theologis, actum fidei non pendere in sui generatione, seu in suo[¹¹⁰] elici ab actu spei, nec ab actu charitatis; quia potest elici & esse absque illis. Et actum Spei supernaturalem, & actum charitatis in sui generatione pendere ab actu fidei, siue ex Dei institutione, qui non auxiliatur efficaciter ad illos absque supposito fidei actu: siue ex natura rei; quia actus charitatis sunt actus voluntatis & supernaturales; actus autem voluntatis ex natura rei prærequirit in intellectu cognitionem sibi proportionatam, & in via non est alia cognitio supernaturalis nisi cognitio fidei. Quæsierim autem, vtrum actus spei pendeat in sui generatione ab actu charitatis, an è contra?

⁸⁰⁹ Actus spei in sui generatione, seu in suo elici dependet ab actu charitatis Quia indicat id Augustinus in *Enchirid. cap. 8.* dum ait: *Spes sine amore esse non potest.* Quomodo enim possumus sperare quod non amamus vt nostræ accinens beatitudini? Sic Magist in *3. dist. 26.*

⁸¹⁰ Actus spei in sui generatione, seu in suo elici à charitatis actu non pendet. Quia amor concupiscentiæ, quo nobis efficaciter erecte ac confidenter desideramus, verbi gratiâ, gloriam à Deo, iudicantes eam futuram, non requirit amorem beneuolentiæ erga Deum; id enim nullo apparenti fundamento potest affirmari: Ergo actus spei non pendet ab actu charitatis, & multo minus ab habitu. Ita Suar. *de fide. d. 1. sect. 1.* Lorca Granado, & alij, quos memorat, ac sequitur Hurtado *de spe, dub. 1. diffic. 10.*

⁸¹¹ Hanc sententiam communem Theologorum esse video. Indicat Trident. *ses. 6. capit. 6. & ses. 14. capit. 4.* dum actum spei enumerat inter dispositiones etiam tempore præuias ad iustificationem. Quia ante iustificationem non præsupponitur tempore charitatis actus, sicut neque habitus. Dum vero ait Augustinus spem sine amore esse non posse, exponitur à Suario de amore concupiscentiæ, quo Deum secundum se vt bonum nostrum nobis amamus: & quo vt nobis bonus placet, & quem actus desiderij regulariter supponit. Imo addiderim, actum. spei aliquando esse generatione priorem actu charitatis, & hunc ab illo pendere non ex natura rei, sed ex Dei voluntate quia ex hac prærequiritur ad iustificationem medio Sacramento (vt constat ex Trident, *vbi supra*) & consequenter ai habitum charitatis, qui in Sacramento infunditur: & ad actum charitatis ex eo habitu ortum. Prætereà ad actum charitatis elicatum ab habitu infuso extra Sacramentum regulariter conducit immediate; quia ex actu spei, quo nobis speramus Deum ab ipso, regulariter mouemur ad actum charitatis Dei, quamnis ex natura rei non prærequiratur ad actum ipsum charitatis, ex actu enim fidei, quo credimus Deum in se bonum, possumus immediate ad actum charitatis Dei absque actu præuio spei excitari.

CAPVT VI.

Circa personas, in quib us actus spei insit.

Dvbivm IX.

An in beatis sit actus Spei circa corporis beatitudinem?

⁸¹² CErvm est, in beatis non esse actum spei circa beatitudinem essentialem, neque formalem, neque obiectiuam, Quia eam iam possident. *Rom. 8. Quod videt quis, quid sperat?* Et in illis non solum non est spes circa adeptionem beatitudinis essentialis animæ, sed nec circa continuationem, seu conseruationem illius. Quia beatitudo essentialis sua natura est incorruptibilis, & perpetua: ac proinde seme habita ex natura rei continuatur, & ideo nequit sperari. Ob quod dicitur spes in patria euacuari; quia scilicet in patria non manet circa essentialem animæ beatitudinem Quæsierim verò an in beatis sit actus spei circa beatitudinem corporis.

⁸¹³ Non est. Quia gloria corporis non est beatis ardua, seu difficilis. Et quia eam sperant acta charitatis erga Deum. Sic Lorca 2. 2. d. 7. *de spe*. Turrian. 2. 2. d. 62. Coninch 2. 2. d. 4. *dub.* 3. Granad. *tr.* 2. d. 1. Adam. *q.* 1. d. 2.

⁸¹⁴ Est quidem. Quia beati desiderant efficaciter gloriam corporis à Deo, quam non habent in sua potestate: ac proinde est illis ardua, & ab eis erectè desideratur, imo & confidenter: quamuis etiam ab ipsis desideretur vt bonum, & Deo gloria ex complacentia Dei ipsius refundetur. Ita Suar. *de spe, d. 1. sect. 8.* Becan. *c. 17. q. 6.* Vasq. 3. *p.* 43. *c. 2.* Hurtado *de spe, d. 1. difficul. 11.*

⁸¹⁵ Hanc sententiam probabiliorem eligo, & confirmo Desiderium, quo beati sperant aliis beatitudinem à Deo, siue accidentalem corporis est in eis actus beneuolentiæ erga illos alios: & est etiam actus charitatis erga Deum; quia illis absque dubio desiderant beatitudinem vt bonum eorum ex ipsorum complacentia Dei, quatenus ex beatitudine illorum Deo gloria refundetur. Imo etiam est actus virtutis spei ex propria complacentia, quatenus ex beatitudine eorum ipsis redundabit gaudium; quod quidem in beatis fit non vnico tantum desiderio; sed triplici: alio, quo desiderant aliis beatitudinem ex complacentia eorum: alio quo desiderant illis eandem beatitudinem, ex complacentia Dei: & alio, quo eis illam ex propria complacentia desiderant.

[111] Dvbivm X.

An in beatis maneat habitus Spei infusus?

⁸¹⁶ MAnet quidem. Quia in illis est actus Spei circa corporis gloriam, qui est Theologicus, & supernaturalis: eo enim sperant eam gloriam à Deo potente supernaturaliter ex parte modi. Nam corporis gloria non est physice debita beatis. Vel quia in illis est gaudium de

beatitudine animæ adepta, quod etiam est supernaturale. Ergo in illis est habitus infusus spei ut præfatos supernaturales actus connaturaliter eliciant. Sic Suar. *de spe d. 1. sect. 8.* Becan. *de spc, c. 17. q. 6.* Coninch, *d. 4. dub. 10.* Addunt tamen, hunc habitum non manere in beatis sub denominatione spei. Vel quia nullum actum vere spei eliciunt, ut Coninch ait: vel quia non eliciunt principalissimum actum spei circa gloriam adipiscendam, ut Suarius docet

⁸¹⁷ Non manet. Quia quamvis in beatis sit actus ille spei circa corporis gloriam, qui est Theologicus, & supernaturalis: tamen cōuenientius est, eum actum, secundarium quidem, & minus principale, non elici perfectè & connaturaliter medio habitu infuso; sed concursu peculiari Dei: quam in beatis admittere varietatem, ac destructionem illius habitus; qui tandem post adeptam gloriam corporis, destruendus esset: quia in æternum futurus erat otiosus, & loco illius futura sit tentio seu comprehensio, eius, quod speratur. Ita Vasq. *3. p.d. 43. capit. 2.* Turrian. & Granado, quos citat, & sequitur Gasp. Hurtado *de spe, d. 1. diffic. 11.* Valent, *1. 2 dub. 5.*

⁸¹⁸ Hos sequor adiiciens, actum gaudij, quo beati fruuntur ob beatitudinem animi adeptam, ut bono proprio ex propria complacentia, quamvis sit Theologicus, & supernaturalis, quia est ob bonitatem Dei visi qua est ipsis beatis bonus ex complacentia ipsorum ut ciuium supernaturalium: non elici ab habitu infuso spei; quia non est actus spei, ut patet: & est diuersæ speciei ab illo; quia voluntas eo actu tendit diuerso modo in illa obiecta quam actu spei quo tendit efficaciter, erectè, & confidenter, & non actu giudij: & diuerso modo monetur à bonitate Dei visi, ac quando sperat Deum videre.

Dvbiwm XI.

An in Chrstio Domino in hæc vita existe ntfuerit Spes, quoad habitum?

⁸¹⁹ Non fuit. Quia cognouit Christus se gloriam sui corporis, & sui nominis exaltationem certo cōsequuturum: nec timuit amittere, eo quod virtute suppositoque diuino erat roboratus. Sic nonnulli olim Theologi.

⁸²⁰ Fuit plane. Quia gaudisus fuit de visione beata, tum ob gloriam Patris, tum quia illi erat bonum proprium. Et insuper spem habuit cōsequendi gloriam sui corporis, exaltationemque sui nominis, quibus perfectius Deo vniretur. Ita D. Tho. *3. p. qu. 7. art. 4.* & ibi Suar. *in comment. Vasq. d. 43. c. 2.* Castro Palao *p. 1. tr. 5. dvni. pun. 3. n. 4.* Coninch *de spe, d. 19. dub. 11. concl. 1. 2. & 3.*

⁸²¹ Hoc mihi omnino certum. Quia licet Christus Dominus certo cognouit se omnia illa cōsequuturum: ad rationem spei non videtur necessaria contingentia. sed solummodo possibilitas cum difficultate. Fuit autem Christo Domino gloria sui corporis, exaltatioque nominis possibilis consequi cum graui difficultate, & arduitate: siquidem summis doloribus, ac morte acerbissima illa consequi debuit. *Luc. vlt. Oportebat, Christum pati, & ita intrare in gloriam suam.* Ergo licet in aliis beatis non esset agnoscendus habitus spei secundum suam denominationem, quia neque sperant gloriam animæ cum iam habeant, neque gloriam corporis, ut rem arduam & difficilem, cum absque villo labore

eam consequuturi sint in Christo Domino agnoscendus est habitus spei quoad gloriam sui corporis, proprii inque nominis exaltationem?

Dvbiwm XII.

An animæ in purgatorio existentes hæbeant propriissimum Spei actum?

⁸²² Non habent. Quia licet beatitudo illis sit possibilis, & absens. quia tamen sunt de illius consecutione omnino certæ, non videntur de illius consecutione proprie spem habere, cuius obiectum debet esse aliquomodo speranti contingens. Sic Lorca 2. 2. sect. d. 9. n. 7. & 8.

⁸²³ Habent quidem propriissimum spei actum. Quia illis beatitudo est possibilis, absens, & acquisitu difficilis, si quidem debent tot grauissimis Cruciatibus pro illius consecutione affici Ita D. Tho. 2. 2. q. 18. a. 3. Coninch d. 19. dub. 11. n. 146. Suar. de spe, d. 1. sect. 2. n. 4. Castro Pal. p. 1. tr. d. vni. pun. 4. n. 5.

⁸²⁴ Probabilior hæc mihi sententia est. Nam quod certo sciant, se beatitudinem consecuturas, in causa esse non potest, quominus illam possint sperare. Certitudo enim non tollit spem sed tollit anxietatem, & turbationem: alias careret spe consequendi beatitudinem, cui esset eius futura consecutio reuelata. Vnde consequenter non deficit in illis habitus infusus spei vt ab eo actus ille spei connaturaliter eliciatur.

CAPVT VII.

Circa Timorem.

Dvbiwm XIII.

An Timor initialis sit timor filialis incipiens, habens secum vel potens habere seruilem timorem?

⁸²⁵ Præmitto, in genere duplicem esse actum, alium prosecutionis in bonum tibi conueniens, alium fugæ à malo tibi desconuenienti. Actus prosecutionis vocatur spes, actus fugæ vocatur timor. Ad eandem enim virtutem pertinet, amare bonum, & odio malum habere; quia eadem ratione vterque actus versatur: & inter se sunt ita subordinati, Vt vnus alterum necessario inferat: Ergo ad eandem virtutem pertinet sperare bonum sibi conueniens, & malum contrarium timere; vterque enim actus propriam commodum respicit. D. Tho. 2. 2. q. 17. & 19. Duplex vero hic timor est seruilis, ac filialis. Seruilis est quo inducimur ad non delinquendum, ex horrore pænæ & seruilis dicitur, quod sit proprium seruorum timore pænæ ad non male operandum induci. Timor vero filialis est affectus, efficax, quo fugimus peccatam ex Dei complacentia, ne scilicet ipsum displiceamus: &

filialis dicitur; quia proprium est filiorum induci ad non offendendum patrem ex ipsius complacentia. Prof cto non tantum timore seruili & filiali inducimur ad non peccandum sed etiam initiali timore. Quæsierim ergo, quid sit initialis timor?

⁸²⁶ Non est timor seruilis, sed filialis ipse incipiens & quasi imperfectus secum habens, vel potens habere facile timorem seruilem. Quia huiusmodi filialis amor solet esse in initio Sic D. Tho. 2. 2. q. 19. a. 7. & 8.

⁸²⁷ Est timor ipse seruilis, vt est radix timoris filialis eum introducens in animam. Quia huiusmodi seruilis timor in initio solet adesse, vt viam ad struat filiali. Ita Magist. in. 3. dist. 34.

⁸²⁸ Primam sententiam communem Theologis esse non dubito, quam eligendam mihi duxi. Timor itaque initialis sic acceptus non distinguitur essentialiter à timore filiali, sed tantum accidentaliter: sicut imperfectum & perfectum & purum, & non purum in eadem specie. Dicitur vero timor iuste initialis, tum quia est timor filialis in initio, tum etiam quia est initium & dispositio ad timorem filialem purum atque perfectum.

Dvbiwm XIV.

An timor seruilis eliciatur ab habitu Spei?

⁸²⁹ AB habitu Spei non elicitur. Quia nec ab vllo elicitur habitu: potest enim esse in peccatore, in quo præter habitus fidei, & spei, à quorum neutro elicitur, non est alius habitus infusus: neque ab habitu elicitur acquisito, quia timor seruilis supponit fidem, quam nullus habitus acquisitus supponit. Sic Bannes 2. 2. q. 19. a. 6.

⁸³⁰ Elicitur ab habitu spei. Quia desiderare efficaciter, erectè, & confidenter bonum à Deo potente illud potente illud conferre ex propria complacentia: & efficaciter, directè, ac timidè fugere malum à Deo potente illud infligere ex propria complacentia, sunt moraliter eiusdem rationis, & habent eandem honestatem: imo physice formali specie non distinguuntur quia non specie desumpta ex obiecto formali modificatiuo ad actum spei, & ad actum timoris: neque ex obiecto formali modificatiuo ad actum beneuolentiæ propriæ; sed tantum specie materiali desumpta ex obiecto formali constitutiuo affectus in esse concupiscentiæ, quod in ipso affectu est quasi materiale ad alia esse, seu ad alios respectus ipsius; sed affectus ille desiderij elicitur ab habitu & virtute spei: Ergo etiam affectus fugæ, qui verè est timor. Ita Suar. *de spe*, d. 1. sect. 2. Lorca 2. 2. d. 14. Turrian. 2. 2. d. 63. Coninch d. 20. dub. 6.

⁸³¹ Cum his opinor iudicans, Bannes falsum supponere, nempe timorem seruilem non elici ab habitu spei. Quod autem dum magis perficitur charitas, minuatur timor pœnæ à Deo infligendæ, ob peccatum, non obstat vt timor hic sit actus honestus, & à virtute elicitus; quia non minuitur maiore perfectione charitatis nisi occasionaliter, nempe diminutione iudicij futuritionis pœnæ, ob cuius diminutionem minuitur modus timiditatis actu huiusmodi timoris imbibitus.

Dvbiwm XV.

An timor ortus è virtute Spei sit in Beatis secundum proprium actum?

⁸³² Est quidem. Quia id affirmat Dauid *Psal. 18. Timor Domini Sanctus permanens in seculum sæculi*. Et quamvis Augustinus affirmet exponi posse de timore quoad fructum, seu præmium, sicut & illud *Psal. 9. Patienti pauperis non peribit in finem*: nihil ominus communiter à Patribus, & ab Theologis exponitur de timore ipso secundum se, & de eo vt sic exponit illud ipse August. *tr. 14. in. Ioan. & tr. 9. in Epist. 1. Ioan.* In beatis igitur est actus timoris Sancti. Sic communiter Theologi, vt asserit Hurtad *de spe, d. 2. diffic. c. 3. Durand. in 3. dist. 34. q. 3.* concedit beatis habitum timoriso sed eis denegat actum: sed immerito, quia scriptura potius loquitur de actu, quam de habitu vt ipse Hurtadus affirmat.

⁸³³ Non est in beatis timor secundum proprium actum. Quia beati cognoscunt sibi esse impossibilem Dei priuationem, damnationemque æternam: ergo eam timere non possunt. Timor enim proprie est alicuius mali possibilis imminens. Eadem ratione excludendus videtur filialis timor, qui proprie est culpæ. quatenus est offensa Dei, & etiam pænæ per illam incursum provt à diuina possessione separat, & eius honore, quia æque beatis pænæ & culpa est impossibilis, illiusque impossibilitatem illi cognoscunt. Igitur illa non possunt timere. Ita Durand *citatus*. & alij.

⁸³⁴ Ego quidem, quia Dauid cecinit, timorem Domini manere *in sæculam sæculi*: & de Christo Domino dixit Esaias, repleuisse eum Dominum Spiritu sui timoris: & Angeli, vti canit Ecclesia tremunt, & contremiscunt: existimo in beatis aliquem timorem esse statuendum, non strictum, & qualem Philosophi agnouerunt, ob illius beatissimi status securitatem; sed qualem Catholici agnoscunt possibilem cum illius perfectione. Inprimis ergo concedendum beatis assero timorem reuerentialem ortum ex cognitione diuinæ excellentiæ, ac propriæ vtilitatis, Nam cum Deum[113] beati, & se ipsos perfectissimè cognoscant, videantque se nimium diuinæ proportionatos familiaritati: efficitur sane ei tremantes assistere, non tamen anxios, ac perturbatos, sed cum summa pace, ac securitate Hæc igitur reuerentia simul cum humilitate dici solet communiter timor, non quia sit alicuius mali, sed quia est reuerentia admiratione plena. Deinde concesserim beatis filialem timorem, quo culpam, vt summum malum, & diuinæ bonitati contrarium abhorreant. Neque obstat cognoscere, se esse à tam graui malo omnino securos; quia sufficit, quod attempta præcisè eorum natura illis sit possibile: hæc enim possibilitas remota sufficiens videtur causare in voluntate beati fugam. An non experimento compertum est, nos tremere, ac pauere viso Leone ligato, à quo tamen scimus certo esse securos; quia sufficit apprehendere, illud malum nostræ naturæ esse possibile? Fateor, exemplum non esse adæquatum, tum quia timendo feram anxiamur, quod in beatis non contingit: tum quia malum, quod à fera nobis prouenire potest, absolute est possibile, vel quia possibile est à catena dissolui, vel illi coniungi. At beati cognoscunt, culpam, & priuationem Dei illis esse impossibilem. Propter quæ credo cum Ferdinando de Castro *p. 1. tr. 5. d. vni. pun. 3. num. 3.* absoluto actu timoris refugere beatos id non posse, bene tamen per quendam simplicem actum, & quasi conditionatum. Et in hoc sensu non reputo inconueniens, quod refugiant pœnam damni, ac sensus, cum etiam apprehendere possint suæ naturæ præcisè specatæ

possibilem esse. Scio Valentiam 2. 2. d. 2. qu. 2. punct. 5. & Coninch. d. 2. de timore, dub. 9. censere, beatis non esse timorem etiam secundum hanc imperfectam rationem, quia sunt Deo intime vniti, & de sua incolumitate parum, de diuino honore multum solliciti.

CAPVT VIII.

Circa Præcepti Spei obligationem.

Dvbiwm XVI.

An sit directa eliciendi actum Spei obligatio cum primum rationis vsum quis assequitur?

⁸³⁵ PRæceptum Spei potest esse affirmatiuum, vel negatiuum. Negatiuum semper obligat, quia semper tenemur, de diuina misericordia, & vitæ æternæ consecutione non desperare. De affirmatiuo non est constans Doctorum sententia quandonam obliget: etsi apud omnes cum D. Thoma 2. 2. q. 22. art. 1. sit receptum aliquando obligare, ex illo *Psalm. 4. Sperate in domino, & ad Tit. 2. Expectantes beatam fidem, & ad Rom. 15. per patientiam, & consolationem Scripturarum Spem habeamus*. Non enim sine Spe beatitudinis potest beatitudo obtineri, est namque nostræ vitæ spiritualis anchora. Certum autem est obligare Spei præceptum, quoties necessarium est eius subsidio vti ad orationem, pœnitentiam, vel tentationem vincendam. Quia præceptum obligans ad aliquem finem, obligat simul ad necessaria ad illum media exhibenda. At hæc obligatio non tam est ex præcepto Spei, quam ex præcepto orationis pœnitentiæ, ac vincendæ tentationis. Loquimur autem de directa Spei obligatione, & requirimus, num sit huiusmodi directa obligatio, cum primum rationis vsum quis assequitur?

⁸³⁶ Est quidem directa actus Spei tunc obligatio. Quia eo tempore tenemur nos ad Deum conuertere, quod fieri non potest, quin in ipsum speremus, Sic Bannes 2. 2. q. 22. a. 1. dub. 2. Arag *ibi*. Petr. Ledesm. tom. 2. summ. tract. 2. cap. 4. concl. 3.

⁸³⁷ Tunc non est actus Spei obligatio directa. Quia quæ à Doctoribus præfatis assignatur, non est obligatio directa Spei, sed conuersionis; quæ si fieri posset sine Spe, nullum de Spe esset præceptum. Ita Valent. 2. 2. d. 1. q. 4. pun. 1. Sanch. l. 2. Decal. c. 33. n. 3. Bonac. d. 3. q. 3. pun. 2. num. 2. Palao tom. 1. tractat. 5. d. vnic. punct. 4. numero tertio.

⁸³⁸ Primæ sententiæ ratio non placet. Existimo enim conuersionem perfectam fieri posse sine speciali actu Spei eo ipso, quod Deum cognoscam, vt summum bonum, illumque snper omnia diligam; quid enim impedire potest, quo minus fidem amor subsequatur sine vllo actu spei formaliter, & distincto? Sufficit namque regulariter, actum Spei mediare, vt dicamus Spem inter fidem, & charitatem medium locum tenere. Addiderim, pro illo instanti vsus rationis non adesse, hoc conuersionis ad Deum præceptum iuxta probabilem sententiam: sed necessarium esse, vt tempus aliquod prudentis arbitrio decurrat: ergo non adest tunc directa Spei obligatio.

Dvbiwm XVII.

Obligaturne quis actum Spei elicere, quoties graui desperationis tentatione vexatur nisi animum actu Spei contrario obfirmet?

⁸³⁹ **O**bligatur equidem. Quia eodem præcepto, quo tenetur non desperare, tene: ur, & sperare, quando sperare, medium est necessarium, ne desperet. Sic Bannes 2. 2. q. 22. art. 1. dub. 2. Valent. 2. 2. d. 2. de Spe, q. 4. pun. 1. Sanch. lib. 2. Decal. c. 33. n. 3. Bonac. d. 3. q. 3. pun. 2. n. 2.

⁸⁴⁰ Non obligatur. Quia quis poterit agnoscere, medium esse necessarium, ad superanda desperationis tentamina actum Spei elicere, cum sint plurima alia media à Deo instituta ad quamlibet grauem desperationis tentationem superandam? Ergo nequit quis aperte dignoscere, an necessarium sit tunc actum Spei elicere: ergo eum gerere non obligatur. Ita Fernandez de Castro tom. 1. tract. 5. d. vni. pun. 4. num. 3.

⁸⁴¹ Fateor ingenue sententiam primam verisimam esse, si aperte cognosceret quid desperationis tentamine afficitur, necessarium esse ad id vincendum, actum contrarium Spei elicere. Sed non calleo, quandonam actus spei reputari possit necessarium medium ad tentamen illud vincendum, si alia plura agnata media possint obici ea tentatione diuexato: nempe oratio, consideratio, fides, amor, & imaginationis diuersio. Non ergo hoc tempus obligationis est cognito facile. Vnde existimo regulariter tentatum desperationis aculeo haud esse obligatum, actum spei elicere; quia raro dignoscet aperte, eum necessarium esse medium ad illa tentamina superanda.

Dvbiwm XVIII

Tenerisne Spei actum habere quoties obligaris, aut vis aliquid à Deo petere?

⁸⁴² **T**eneris quidem. Quia sine spe consequendi, quod petitur petiisse debite non videris. Sic Coninch. de Spe, disputation. 19. dub. 9. num 117.

⁸⁴³ Non teneris Quia tunc non est spei directa obligatio, sed indirecta, quatenus est medium necessarium ad orationem. Quod inde constat, quia si orationem debitam omittas, non peccas contra Spei virtutem, sed contra Religionem, cuius actum exercere tenebaris. Ita Castro Palao tom. 1. tractat. 5. dub. vnic. punct. 4. numero 3.

⁸⁴⁴ Cui adhæreo probabilius. Nam stare optime potest, te obligatum esse ad orationem aliquam faciendam, non tamen esse obligatum, neque indirecte ad formalem spei actum eliciendum: sufficit, si illum habeas implicitum, ac virtualem, vt dixit Suar. d. 1. sect. 1. nu 2. Qui enim postulat à Deo beneficium aliquod, non tenetur illud petere ex amore sui, & ex relatione ad beatitudinem sibi conuenientem: potest namque, illud petere, & sperare consequi ex amore amicitiae, vel alio honesto fine: Non ergo actum formalem spei elicere

obligatur. Restat igitur, vt dicamus, nullum esse tempus determinatum, in quo huiusmodi praeceptum obliget, sed prudentis arbitrio mensurandum esse, nec permittendum, longo tempore differri. Suarius *ibi*, num. 3. Regulariter huic praecepto positio spei omnes satisfaciunt, cum de peccatis dolent; qui vix aut nunquam omittunt actum formalem spei, quo eriguntur, (vt dixit Tridentin. sess. 6. c. 6.) ad peccata detestanda, nouamque vitam ineundam. Et cum propositum habent nunquam lethaliter delinquendi. Hoc enim propositum licet aliquoties ex Dei perfecto amore procedat, sæpe ex infecto gignitur. Considerat enim quis æternam retributionem, quam ob peccata amittit, & ex illius consideratione in spem vitæ æternæ, vt sibi conuenientis erigitur, ac crimine detestatur.

Dvbiwm XIX.

An sit praeceptum de actibus timoris filialis, & seruilis formaliter exercendis?

⁸⁴⁵ VIdimus, duplicem esse honestum timorem filialem scilicet, & seruilem, filialem, quo quis ex Dei amore timet, & eius fugit offensam, sicut legitimus filius patrem timet offendere, quia illum amore complectitur; seruilem, quo timet more seruorum Deum offendere ob pœnam, quam inde incurrit: quo in affectu potius suæ incolumitati, quam diuino consulit honori. De veróque timore assero esse praeceptum De filiali *Deut. 10. dicitur. Quid Dominus Deus tuus petit à te, nisivt timeas Dominium Deum tuum.* & c. De seruili autem *Mat. 10. & Lucæ. 12.* [Eum timete, qui postquam occiderit, habet potestatem, mittere in gehennam.] Et colligitur ex Tridentin. sess. 6. cap. 6. definiente, ad iustificationem impij gehennæ timorem concurrere. Quæsierim itaque, an praeceptum hoc sit de actibus timoris filialis, & seruilis sit formaliter, & expresse eliciendis, an sufficiat, vt virtualiter sit?

⁸⁴⁶ Praeceptum est de his actibus formaliter & expresse exercendis. Quia sæpe quis graui tentatione vexatur, eamque vincit timens, ne Deum offenderet, néve pœnam gehennæ incurrat: alioquin non victurus. Ergo huinsmodi timor obligat in præsentī casu: Igitur formaliter, & expresse est exercendus. Sic nonnulli Moderni.

⁸⁴⁷ Non est praeceptum de his actibus formaliter exercendis. Quia cum necessarium non sit ad impij instificationem aliquem ex his timoribus expresse, ac formaliter concurrere: sed sufficit, si virtualiter insit, vt notauit Valentia *disputatione secunda, quæstione quarta, puncto secundo*, efficitur plane, nullum adesse praeceptum expressum exercendi hos timores formaliter. Ita Valentia *ibi*. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite trigesimo tertio, numero quarto*, Palao *tom. 1. tractat. 5. dub. vnic. punct. 4. numero 6.*

⁸⁴⁸ Hanc sententiam veram omninò esse defendor Nam in casu pro prima sententia proposito respondendum est, obligari illum non ex praecepto speciali timoris, & spei, sed ex praecepto illius virtutis, aduersus quam tentatur. Quod manifeste probo ex eo, quod si ille tentationi consentiat, non aduersus virtutem spei peccat, sed solum aduersus illam virtutem, cuius erat tentatio: eamque solam culpam tenetur in confessione manifestare. Quia ille defectus timoris solum est conditio quædam generalis continens animum à peccatis, sicut diuinorum beneficiorum consideratio fuisset: ac proinde sicut defectus

huius considerationis specialem culpam non constituit, neque etiam defectus timoris illam constituere potest.

[115] CAPVT IX.

Circa Desperationem virtuti Spei contrariam.

Dvbiwm XX.

*An Desparatio consistat aut in nolitione
beatitudinis, aut intellectus, quo quis
iudicat, se non esse saluandum?*

⁸⁴⁹ PRæmitto ex sect. 1. definitionem Desparationis desumi debere ex contrarietate, quam cum spe habet. Vnde cum Spes consistat in voluntate efficaci obtinendi beatitudinem, illamque procurandi: desperatio consistet in voluntate efficaci nolendi beatitudinis persecutionem: sic enim desparatio directè Spei contraria erit. Quia vt planius fiat, ad quæstionem adnoco, an desperatio consistat in nolitione beatitudinis, aut in actu intellectus, quo quis iudicat se non esse saluandum?

⁸⁵⁰ Consistit quidem. Quia Spes consistit in beatitudinis volitione: & supponit actu fidei quo quis credit, saluari posse: At desperatio est Spei contraria. ergo debet consistere in ea volitione, aut in eo intellectus actu. Sic Almain. *tr. 1. moral. c. 1.* & alij, quos, presso nomine, memorat Castro Palto *to. 1. tr. 5. de Spe, d. vni. pun. 5. n. 2.*

⁸⁵¹ Non consistit. Quia consistere non potest in nolitione beatitudinis, nullus enim est, qui beatitudinem nolle possit, cum in beatitudine nulla ratio mali apprehendatur. Neque in actu intellectus, quo quis iudicat se non esse saluandum Desperatio enim est contraria Spei, & cum spes sit in voluntate, desperatio in eadem potentia debet recidere. Ita Vasq. *1. 2. d. 39. num. 7. palao citatus. Coninch de Spe, d. 20. dub. 10. à n. 74.*

⁸⁵² His hrens affirmo desperationem consistere in duplici voluntatis actu, vel in vno cum duplici respectu. Primo consistit in quadam voluntate efficaci positivæque omittendi pro tota vita media ad salutem necessaria, quia apparent desperanti difficilia, & eius appetiui sunt contraria. Secunda consistit in ipsiusmet beatitudinis fuga, & recessu; quatenus enim ille actus beatitudinem respicit, dicitur proprie desperatio; quia beatitudinem desperat, qui illam non vult prosequi. Quatenus vero respicit mediorum executionem, quæ ad beatitudinem requiruntur, dicitur nolitio; quia absolute non vult media beatitudini necessaria exequi.

Dvbiwm XXI.

Possibilisne est casus de eo, cui Deus fore damnandum reuelaret?

⁸⁵³ IMpossibilis est. Quia talis reuelatio diuinæ bonitati, ac sapientiæ repugnat. Tum quia consisteret hominem in vehementi occasione desperandi de diuina misericordia, & plurima crimina perpetrandi. Tum quia impediret serium, & fortem conatum in beatitudinem, quem habere non posset, qui sciret, beatitudinem non esse consequuturum. Sic D. Bonauent. in 1. dist. vlt. circa literam. & ibi Gregor. q. vlt. paulo ante fin. D. Tho. ibid. a. 4. ad. 2. vocās casum quasi impossibilem Dionys. Richel. dial. de iudic. animæ, a. 5. Altisiodor. l. 3. tr. 5. c. 6. quæst. 5.

⁸⁵⁴ Non est impossibilis saltem de potentia Dei Quia in hoc nulla videtur adesse implicatio, nec repugnantia: licet enim ille homo ex tali reuelatione constitueretur in vehementi occasione multiplicandi crimina, ac de diuina misericordia desperandi: illa peccata non essent Deo attribuenda, quia Deus obligatus non erat illa impedire, aut ab eiusmodi reuelatione, & occasione cessare, cum grauissima causa motus, scilicet ostensione diuinæ iustitiæ id gesserit. Quoties ergo peccata ex alicuius actione per accidens sequuntur, & præter ipsius intentionem ipsi non tribuuntur, si obligatus non fuit, ab actione cessare. Ita relato D. Thoma. Maior, & Gabriel. quos citat & sequitur Suar d. 2. de Spe, sect. 2. n. 6. Coninch d. 20. dub. 12. n. 91. Vasq. 1. 2. d. 72. n. 15. Bonac. d. 3. q. 3. pun. 2. n. 4. Lorca 2. 2. q. 22. a. 1. sect. 2. d. 18. & alij.

⁸⁵⁵ Hanc mentem probabiliorem esse reor. Nā ex huiusmodi reuelatione minime impediretur homo ille firmum conatum iu beatitudinem habere, quantum est ex parte sua: licet attenta humana fragilitate sit difficillimum. Ex nullo igitur capite implicattalis reuelatio, præcipue si fiat homini peccatori in peccati cōmissi vindictam, & ad aliis terrori incutiendum. Dixi si fiat homini peccatori. Nam iusto vix crediderim posse talem reuelationem fieri; quia nulla videtur honesta, causa adesse, qua Deus reuelationem illam amico suo gerere moueatur. Nam potissima causa, quæ excogitari potest est peccati proprij vindicta, quæ in homine iusto non habet locum. Doctrinam confirmo. Nullam inuenio implicationem, quod Deus Antichristo reuelaret suam impœnitentiam finalem, & æternam damnationem; siquidem impœnitentia illa non ex reuelatione, sed ex malitia illius prouenire deberet eodem modo, ac si non esset facta reuelatio; quia reuelatio, sicuti & scientia Dei causarum operationem non immutat, sed potius illam obiectiue supponit. Mecum Coninch numer. 93.

[116] Dvbiwm XXII.

posito, quod Deus alicui suam damnationem absolutam reuelasset, peccaretne ille desperando?

⁸⁵⁶ **S**uppono, eam non posse beatitudinem sperare. Quia ad actum spei non sufficit iudicium possibilitatis rei, quæ speratur, sed requiritur illius futuritionis iudicium; absque quo non potest confiderenter desiderari, quod in substantia actus spei imbibitur. Homo autem ille non iudicaret, se esse saluandum, sed potius damnatione afficiendum: ergo non posset suam beatitudinem sperare: unde excusaretur ab implendo præcepto affirmatiui spei, non ablatione præcepti, quod præfata reuelatione non aufertur, sed impotentia implendi illud; defectu enim iudicii futuritionis non maneret in illo sperandi potestas. Quæsierim verò. an homo ille desperando peccaret, siue num præceptum negatiuum obseruare teneretur nempè non desperandi?

⁸⁵⁷ Peccaret quidem. Quia desperare est intrinsece malum: desperando enim omnipotentia Dei irrogatur iniuria, sicut discredendo irrogatur veritati, ac veracitati Dei. Sic Petrus Hurtado *de spe, d. 113. ad finem*. Inclinat Suar. *de spe, d. 2. sect. 2. fine*. Et supponit Azor. *l. 2. c. 21. q. 3*. Coninch affirmat, desperationem tunc non esse peccatum, si procedat ex iudicio quo credit ille, beatitudinem non esse ex sua infirmitate consecuturum: secus si ex iudicio quo credat, misericordiam Dei sibi non esse paratam. Sic ille *d. 20. de spe, dub. 13. concl. 2. num. 109*. Bonac. *d. 3. q. 3. punct. 2. numer. 4*. contestatur.

⁸⁵⁸ Non peccaret, sed desperare licite posset. Qua hoc in casu desperans nullam potentia Dei irrogaret iniuriam, neque alicui alij attributo diuino, desperationis affectu orto ex iudicio certo, quo ille ob diuinam reuelationem iudicat, se à beatitudine priuatum esse non ex defectu omnipotentia, nec alius diuini attributi; sed aliunde. Tunc enim affectu illo desperationis nulla Deo iniuria irrogatur non solum physice, sed neque moraliter & interpretatiue. Nam tunc desperat ob iudicium non fruitionis saluationis, & non ob aliquod iudici# imprudens. Si enim ob hoc desperaret Deo moraliter & interpretatiue iniuriam irrogaret; quemadmodum qui discredit dicta à Deo, ita sufficienter proposita. vt nequeat prudenter dubitare esse à Deo dicta, interpretatiue, & moraliter irrogat testimonio Dei iniuriam etiamsi iudicet à Deo dicta non esse; quia id imprudenter iudicat. Neque ille desperationis affectu beatitudinem contemnit; non enim fugit illam ob malitiam aliquam, quam in ea secundum se apprehendat; sed quia prudentissimè imò certissimè iudicat illam non futuram. Ita Turrian. *2. 2. d. 65. dub. 2*. Becan. *de spe, capit. 17. quæst. 8*. Coninch *hic, d. 20. dub. 13*. Hurtado Complut, *de spe, dub. 2. diffic. 7*. & alij.

⁸⁵⁹ Cum his sentio iudicans desperationem in casu proposito non esse intrinsece malam: sed tunc cum quis desperat vel ex defectu omnipotentia Dei, vel alijs attributi: (ex cuius defectu nullus sanæ mentis potest desperare) vel ex iudicio imprudenti non futuritionis obiecti sperabilis; sicut etiam discredere dicta à Deo non est intrinsece malum, quando prudenter iudicatur non esse à Deo dicta: vel quando potest prudenter dubitari esse dicta à Deo: sed tantum quando discredetur ex defectu qui reuelationi diuinæ attribuitur, ex quo nullus sanæ mentis potest discredere: vel ex iudicio imprudenti non reuelationis diuin#; quia non potuit esse prudens, cum ita fuere proposita, vt non potuerit de reuelatione diuina prudenter, seu rationaliter dubitare.

Dvbiu^m XXIII.

*An ille, cui Deus suam damnationem
reuelasset, posset licite desperare: sequereturne
cum non posse ad beatitudinem conari: &
non peccare, tentationibus consentiendo?*

⁸⁶⁰ P^{ro}fecto sequeretur, seu inferretur illum non teneri, imo non posse conari ad beatitudinem. Quia serius conatus ad beatitudinem esse non potest com iudicio certo de illius non consequutione. Inferretur etiam eum non peccaturum tentationi consentiendo. Quia hanc vincere nemo potest sine serio conatu ad beatitudinem, quem tamen habere ille non debet. Profecto ad serius conatum ad beatitudinem requiritur necessario iudicare probabiliter saltem esse tibi possibile beatitudinem consequi. At qui certo scit, non esse illam consequuturum, non potest iudicare probabiliter, esse sibi possibile, eam consequi. Ergo non potest ad illam efficaciter moueri. Sic Coninch *disput. 20. toto dub. 12. 13. & 14.*

⁸⁶¹ Non sequeretur, aut inferretur illum non posse conari ad beatitudinem, nec peccare tentationibus consentiendo. Quia cum iudicio certo de dānatione potest ille, quantum est ex parte sua serius conatum habere pro illius consequutione. Illa enim damnatio non euenit ex aliqua causa, quæ illi necessitatem inferat; sed euenit ex eius libera voluntate ad peccatum determinante: ergo antecedenter ad illius determinationem conari potest, vt se non determinet. Quid enim impedit? Certè non iudicium, quo iudicat se non euitaturum, quia hoc iudicium supponit eius liberam determinationem cum omnibus causis, quæ ad illam concurrunt: & cum omnes hæ vim, ac necessitatem voluntati non inferant iudicat, se libere esse determinandum. Ergo cum hoc iudicio stare potest aliud iudicium, quo iudicaret se posse non determinari, atque adeo possibile esse sibi non condemnari. Igitur serius conatum habere potest pro peccato ac condemnatione vitanda. Ita Castro Palao *part. 1. tract. 5. dub. vnic. punct. 5. numer. 10.*

⁸⁶² [117] Ego quidem dubius hærebam, quam sententiam eligerem, mente perpendens, ad aliquem finem consequendum neminem posse eligere medium, quod hic, & nunc inutile reputat ad illius consecutionem: Ergo non poterit serio, & constanter ille eligere medium ad vitandum peccatum, & condemnationem, quod attentis his circumstantiis inutile reputat. Attamen iam secundæ sententiæ adhærere decerno, perspicuam difficultati inueniens solutionem. Quia scilicet quando inutilitas medij aliunde quam ex illius voluntate prouenit, fateor, eum serio, & efficaciter conari non posse ad finis pro illo medio consecutionem. At si medium esse inutile non aliunde quam ex illius voluntate prouenit, optime poterit conari finis consequutionem medio illo, cum hoc obiectum illius voluntatem, & potentiam non excedat.

Dvbiu^m XXIV.

Præsumptionis peccatum corrumpitne Spem?

⁸⁶³ **P**Ræsumptio est Spes obtinendi à Deo gratiam, & gloriam, reliquaque supernaturalia dona aliter, quam ipse obtinenda statuit. Nam cum spes sit voluntas obtinendi à Deo gratiam & gloriam mediis ab ipso institutis, & pr#sumptio alia via intendat, Spei opponitur D. Tho. 2. 2. q. 21. & omnes cum eo Doctores, Quæsieris autem, num præsumptionis peccatum ita sit contrarium Spei, vt illam corrumpat?

⁸⁶⁴ Ita contrarium est, vt corrumpat Spem. Quia si more Pelagij, ac Lutheri præsumas, credens propriis viribus, vel sine meritis beatitudinemte consecuturum manifestum est, te Spem amittere: amittis enim fidem, sine qua Spes non est, neque vlla virtus, vt docent omnes. Sic Moderni quidam.

⁸⁶⁵ Spem minime corrumpit. Quia hæc amissio virtutis Spei, quam prima sententia innuit, non provenit proprie ex præsumptione contraria Spei, sed ex hæresi. quæ præsumptionem antecedit. Quo circa si hæc præsumptio sine iudicio erroneo intellectus haberetur, vt communiter haberi solet, cum ita speras beatitudinem consequi, acsi illam propriis viribus, vel sine meritis iudicares assequendam, Spem non destruis, etsi illi aduerseris per excessum, quia non per quodcumque peccatum Spei contrarium perit Spes; sicut neque fides per quancumque infidelitatem; sed per solum illud peccatum. quocum compati nulla ratione potest, quod non est aliud nisi desperatio. Ita Palao p. 1. tr. 5. d. vni. p. in. 6. n. 4. Suarius d. 2. de Spe. sect. 3. n. 4. Valent. 22. d. 2. q. 3. pun. 2. Turrian. q. 21. a. 2. Coninch. 2. 2. d. 20. dub. 15. n. 149. Sanchez l. 2. Decal. c. 33. n. 8.

⁸⁶⁶ Hoc certum mihi. Nam cum pr#sumptione, secluso intellectus errore optime compati potest Spes, cum tam Spes, quam pr#sumptio conueniant in obiecto formali sperato, quod est beatitudo, vt bonum proprium: & solum differant, quia diuerso modo illam consequi sperant.

[118] **LIBER XLIX. CHARITAS.**

CHaritas tum in scriptura, tum à Theologis tripliciter sumitur. Primò, pro ipso Deo, provt est amoris beneuolentiæ obiectum 1. Ioann. 4. Deus Charitas est, qui manet in Charitate, in Deo manet. Secundò, pro actu dilectionis, vel Dei erga nos. Ierem. 31. In Charitate perpetua dilexi te: vel nostri erga Deum; quæ acceptio communior est, & magis huiusce loci propria. Tertiò, pro habitu supernaturali, qui est Theologalis virtus voluntatem

eleuans, & inclinans ad amandum Deum amore beneuolentiæ supernaturali, qua est admodum propria. Charitatis acceptio, de qua Theologi disputant. Exprimam itaque Charitatis essentiam: & obiectum Præcepti Charitatis erga Deum, & proximum obligationem. Dilectionem inimicorum. Ordinem in Charitate seruandum. Disseram de Eleemosyna. De fraterna Correptione. De peccatis Charitati contrariis tractationem attexam, nempe de Odio, Discordia, Seditione, Scandalo, Bello.

SECTIO PRIMA.

De Charitate, Receptiores sine lite Sententiæ.

CAPVT I.

De Essentia, & Obiecto Charitatis.

⁸⁶⁷ Charitas est Virtus Theologica à Deo iufusa, qua Deum propter se ipsum, & suam bonitatem super omnia diligimus, & reliqua omnia propter Deum. Dicitur Virtus Theologica, quia immediate Deum respicit, sicut Fides, & Spes. Distinguitur tamen ab iis, quia respicit Deum vt nobis verum, Spes vt nobis bonum, Charitas vero vt in se, & propter se bonum. Dicitur Infusa à Deo, quia à Deo infunditur iuxta illud Pauli Roman. 5. *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis.* Dicitur, *Qua Deum propter se ipsum, & suam bonitatem super omnia diligimus*, vt innuatur, præcipuum Charitatis obiectum esse Deum, & rationem formalem, seu motiuum Charitatis esse ipsius Dei bonitatem, ac perfectionem: & cum Deus sit summum bonum, & vltin us finis, & eius bonitas sic ratio, cur cætera diligamus, ideo est super omnia diligendus. Dicitur denique, *Et reliqua omnia propter Deum*, ad signandum, secundarium Charitatis obiectum, nempe nos, proximus noster, virtutes, &c. D. Thom. 2. 2. qu. 44. & omnes.

⁸⁶⁸ Charitas est quædam supernaturalis amicitia inter Deum, & hominem, fundata in quadam æqualitate proportionis inter hominem eleuatum per gratiam supra propriam naturam, & Deum. Vnde multi Doctores definiunt Charitatem esse *amicitiam hominis ad Deum*. Ioann. 15. ait Dominus, *Non vos dicam seruos, sed amicos.* Quia amicitia est amor mutuus, ac reciprocus: cum ergo homo, qui per Charitatem Deum diligit, ab ipso

Deo diligatur, fit,[119] hunc amorem esse amicitiae, & cum amicitia hæc, & hic amor Deum respiciat non vt nobis bonum, sed propter se ipsum, hinc est, amorem hunc non esse concupiscentia, sed beneuolentiae. Diu. Thom. 2. 2. *quæstion, 23. articulo primo*. Azorius *tomo primo, libro nono, cap. 3. qu. 2.*

⁸⁶⁹ Charitas est omnium virtutum excellentissima, & perfectissima, 1. *Corinth. 13. Tria hæc; maior autem Charitas*. Quia inter omnes Virtutes, Theologales sunt perfectiores: at, vt ait Apostolus, Charitas est Fide, & Spe maior: go erit omnium virtutum perfectissima. Diu. Thom. 2. 2. *quæstione 23. articulo octauo*, & communiter omnes Doctores Charitatem omnium virtutum formam appellant, non quidem intrinsecam, cum vnaquæque virtus habeat suam intrinsecam formam: sed extrinsecam perfici#tem alias virtutes in ordine ad vitam æternam.

⁸⁷⁰ Porro duplex est Charitas, vna erga Deum, altera erga proximum. Quia bonitas, quæ est obiectum formale Charitatis, potest dupliciter considerari. Primò, vt est in se ipsa imparticipata, & sic est ratio Deum diligendi. Secundò, vt est in creatura rationali per participationem, & sic est ratio diligendi proximum. Omnes sic.

⁸⁷¹ Iam vero duplex est Charitatis obiectum, alterum materiale, & *quod*: alterum formale, & *sub quo*: sicut in aliis habitibus, ac virtutibus contingit. Obiectum præcipuum, materiale, & *quod*, est Deus minus præcipuum, & secundarium est proximus. Proximi autem nomine intelligitur omnis creatura rationalis, quæ est capax beatitudinis. Homo diligentis est primario quoad animum, secundario etiam quoad corpus. Bona spiritualia pertinent ad obiectum Charitatis, ad quim etiam reducuntur omnes res inanimatæ, vt ad proximum pertinent Diu. Thom. 2. 2. *quæstione 25. articulo 10*. Theologi *in tert. distinct. 18*. Suarius *disputatione prima, de obiect. Charitat. sectione prima, numero quarto septimo octauo, & nono*.

⁸⁷² Deus autem sub ratione boni propter se amabilis, seu provt continet absolutara excellentiam in omni genere perfectionis, est obiectum formale & ratio *sub qua* Charitatis. Quia per hoc distinguitur Charitas in se, & ab aliis virtutibus: Spes enim respicit Deum provt nobis bonum, Fides provt nobis verum, Charitas vero vt in se, & propter se bonum. Et cum Deus amari possit amore naturali, prove est author naturæ: & amore supernaturali, seu Charitate infusa: amoris naturalis erit obiectum provt dicit bonum summum naturæ ac. commodatum, & habens cum illa necessariam connexionem; Charitatis vero, seu amoris supernaturalis erit summa bonitas excedens humanæ: naturæ ordinem, vt nullam habeat cum tali natura connexionem, sed provt est prorsus alterius ordinis. Suar. *de obiecto Charit, d. 1. sect. 2. legendus*.

CAPVT II.

De Præcepti Charitatis erga Deum obligatione.

⁸⁷³ DE fide certum est, dari de Dei dilectione præceptum. *Deut. 6. Diliges Dominum Deum tuum. Matth. 17. Hoc est primum, & maximum mandatum*. Quia amor Dei est necessarius ad salutem: quod autem est ad salutem necessarium, est præceptum. Hoc autem præceptum non non continetur expresse in Decalogo, sed est præuium, & præambulum ad illud includitur tamen virtualiter in omnibus, quatenus ex hoc præcepto

omnia, quæ ad primam tabulam spectant, facile colliguntur. Valentia *tom. 3. qu. 19 punct. 1. Palao de Charitat tractat. 6. disput. 1. punct. 2.*

⁸⁷⁴ Duplex Charitatis præceptum à Doctoribus constituitur; vnum negatiuum, quo ne Deum odio habeamus, prohibemur; alterum affirmatiuum, quo præcipimur, vt actu Charitatis, ac dilectionis Dei aliquando eliciamus. Profecto Charitatis præceptum aliquando obligat per se, aliquando per accidens, seu ratione alterius. Præceptum negatiuum dilectionis Dei semper, & ad semper obligat: vnde nunquam possumus Deum odio habere, & tenemur in quacumque temporis differentia Deum odio non habere. Quia Dei odium est intrinsace malum, & peccatorum omnium maximum. Omnes sic.

⁸⁷⁵ Præceptum hoc affirmatiuum per se obligat, quando quis ad vsum rationis peruenit, Et quando grauia contra Charitatem tentamina assurgunt. Et semel in anno, aut saltem quinto quoque anno. Non tamen est certum, in articulo mortis obligare. Et quando quis tenetur ad veram pœnitentiam extra Sacrum Filliucius *tr. 22. n. 288. Sanch l. 2. Decal. c. 1. n. 3. Bonacin. tom. 2. d. 3. punct. 3. num. 8. Vilialob. p. 2. tr. 3. diff. 2. num. 5.*

⁸⁷⁶ Præceptum hoc affirmatiuum, *per accidens* obligat. Quando adest mortis pericul#. Quando quis recipit, vel ministrat Sacramenta, quæ hominem in gratia requirunt. Et quando quis tenetur aliquod opus gerere, ad quod non potest sese sine Charitate præparare. Filluc. *tr. 22. num. 291.*

CAPVT III.

De Præcepti Charitatis erga proximum obligatione.

⁸⁷⁷ Datur præceptum naturale dilectionis proximi. Quia recta naturalis ratio dictat, proximum propter se, quatenus homo est, diligendum esse, ei scilicet, bona naturalia desiderando. Hic autem amor potest esse beneuolentiæ, & amicitiae, quo eum propter se absque nullo nostro commodo diligimus: vel concupiscentiæ, quando scilicet eum propter nostram vtilitatem amamus. Vterque bonus, si bene ordinatus: malus vterque, si male ordinatus fuerit. Azorius *tomo secundo, libro duodecimo, capite quinto, quæstione quinta*, Nauar, quem citat, & sequitur Trullench. *libro primo, Decalogi capite quinto, dubio quarto, numero tertio.*

⁸⁷⁸ Datur etiam præceptum diuinum, ac supernaturale charitatis, quo super naturali amore proximum diligere tenemur, *Matth. 22. Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum sicut te ipsum*, Et *Ioann, 13.* Domines ait: *Mandatum nouum do vobis, vt diligitis inuicem sicut dilexi vos.* At Christus dilexit nos supernaturali amore: ergo eodem nos inuicem diligere tenemur. Vnde propter se ipsum, & non nostri causa est proximus diligendus. Particula autem illa, *Sicut te ipsum* non dicit æqualitatem, sed similitudinem. D. Thom. 2. 2. *quæst. 44. art. 2.* Bannes, & Theologi communiter. Et est de fide.

⁸⁷⁹ Distinctum est hoc præceptum à præcepto, Deum diligendi, & à septem secundæ tabulæ præceptis. Quia postquam Dominus *Mat. 22.* mandatum de diligendo Deo expressit, subdidit *Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum.* Non vero continetur hoc præceptum in Decalogo. Quia est nimis generale, & commune. Reducitur

tamen ad illud tanquàm principium ad suam conclusionem. D. Thom. 2. 2. *quæstion* 44. *articul.* 2. & 1. 2. *quæstion.* 100. *art.* 3. *ad* 1.

⁸⁸⁰ Certe quatenus hoc præceptum est negatiuum, obligat semper, & ad semper, seu in quacumque temporis differentia. Quia nunquam possumus excludere proximum etiam inimicum nostrum ab amore, quo Deum. & proximum in genere diligimus, nisi sit iam damnationi addictus. Diu. Thom. 2. 2. *quæstion.* 25. *articul.* 8. & 9. Nauarr. *capit.* 14. *numero octauo, & nono.*

⁸⁸¹ Præceptum vero affirmatiuum diuin# Charitatis erga proximum obligat: Quando graues odij tentationes circa eum amorem internum exurgunt, & sine huiusmodi actu amoris nequeunt superari. Quando inimicus veniam petit: tunc enim debet quis odium deponere, & cum ipso reconciliari. Quando proximus in extrema necessitate constitutus talis amoris nostri actu indiget, vt salutem spiritualem, vel temporalem consequatur: verbi gratiâ, si necessitas administrandi Sacramentum ei, qui extrema necessitate laborat, vel alia similis causa ad id compellat. Actu vero externo tunc hoc præceptum obligat; cum proximus in extrema necessitate constitutus indiget nostro auxilio, vel consilio ad gratiam, & salutem æternam consequendam: verbi gratiâ, si infans, aut mente captus, aut etiam mentis compos sine Baptismo iam esset obiturus: vel si quis à nobis postularet auxilium, vel adminiculum, sine quo probabiliter damnaretur. Tunc enim dilectio interna non sufficit, sed requiritur actus externus dilectionis, quo spirituali proximi indigentia succurratur. Lorca 2. 2. *quæstion.* 54. *secti.*

3. *disputation.* 18. *numer.* 10. Fillincius *tractat.* 28. *numero vndecimo,* Nauarr. *capite* 14. *nu mero nono,* Azorius *tomo secundo, libro duodecimo cap.* 5. *qu.* 3.

CAPVT IV.

De Inimicorum Dilectione.

⁸⁸² Certvm de fide est, dari pr#ceptum de inimico diligendo. Quia etiam ipse est proximus noster, vt pote capax eiusdem beatitudinis. Est autem hoc præceptum tùm naturale, tùm diuinum. Naturale quidem, quia odium ex sua natura naturæ rationali repugnat, & est per se malum, quatenus personam respicit: nec potest quis propria authoritate iniurias vlcisci. Diuinum autem tum in lege veteri, tum in noua. In veteri quidem constat ex *Leuit* 9. *Non oderis fratrem.* *Prouerb.* 25. *Si esurierit inimicus tuus, ciba illum.* In noua autem *Matth.* 5. *Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vellros* Vhi confirmatur vetus, & tria ibi pr#cipiuntur, dilectio, beneficentia, & oratio pro inimicis. Omnes sic. Lege Castro Palao *de Charitat. tractat.* 6. *disputat.* 1. *punct.* 6. *num.* 2.

⁸⁸³ Nunquam potest offensus, inimicum à generali proximorum dilectione excludere. Vnde si quis oret communiter pro omnibus, excluso inimico, peccat. Quia quamuis ad orandum nullo pr#cepto cogatur, tamen eo ipso quo pro omnibus orat, nequit, tuta consicientia, inimicum excludere: est enim odij signum. Palao *de Charitat. tractat.* 6. *disp.* 1. *pun.* 6. Satis tamen est pr#paratio virtualis, vt scilicet, non habeat quis contrarium voluntatis actum, quo inimicum à generali dilectione excludat. Quia si inimicum non excludat, hoc ipso, quod omnes communiter diligit, etiam virtualiter diligit inimicum.

Filliucius *tractat.* 28. *numer.* 17. D. Tho. 2. 2. *quæstion.* 25. *artic.* 8. & 9. Caietan *ibi.* Syluester *verb. Charitas, q.* 6. Nauarr. *summ. cap.* 14. *numero* 25.

⁸⁸⁴ Tenemur, inimico signa communia dilectionis exhibere. Vnde ex suo genere huiusmodi signorum subcractio est graue peccatum. Leuitas tamen materi#. vel alia rationabilis causa, vt si fieret ad correptionem, poterit excusare, Syluest. *verb. Charitas, quæstione sexta*, Nauarra *summ. capite* 14. *numero* 25. Filliucius *tractat.* 28. *numero* 17. Ttullench. *libro primo, Decalogi capite quinto, dubio quinto, numero quinto.*

⁸⁸⁵ Communiter loquendo, non tenemur, signa specialia amoris inimico exhibere. Quia sunt h#c de consilic. Sicut enim non tenemur, communiter loquendo diligere inimicos actu formali, & particulari, ita nec signa dilectionis in actu particulari ostendere. Deponendum tam# est odium internum, alioqui periculosum esset, ne ex odio interno talia signa subtrahantur, vel certe ne odium nutriatur, aut crescat. Angel. & Armil. v. *Indignatio.*

⁸⁸⁶ [121] Dixi, *Communiter loquendo.* Nam in quibusdam casibus potest esse obligatio, signa particularia exhibendi. Primus est, si aliunde hæc sint debita, vt pater in filios, dominus in seruos, vir in vxorem: & è contrà. Secundus est, si ob non exhibendo talia signa; scandalum, licet hoc sit per accidens, sequeretur. Tertius, quando ex tali signo exhibendo salus spiritualis inimici probabiliter speraretur. Huiusmodi vero signa non sunt æqualiter omnibus exhibenda, sed prudentum arbitrio habita personarum ratione Fill. *tr.* 28. *n.* 19. & 20.

⁸⁸⁷ Sub lite est (ad sectionem secundam pertinente) num teneamur inimicum nobis occurrentem salutare. Sine lite vero affirmo, teneri nos inimicum resalutare, si nos ipse salutet. Quia resalutatio est signum dilectionis commune: & quia vix posset resalutatio sine scandalo omitti. Peccabit igitur non resalutans, nisi seclusa inimicitia non soleret ille salutantem non resalutare, qui casus rarus est, & solum habere potest locum in homine tibi longe inferiori: tunc enim resalutationis omissio neque contemptus, neque odij poterit esse documentum. Bonac. *de Charit. d.* 3. *q.* 4. *pun.* 3. *n.* 4. Palao *de Charit. tr.* 6. *d.* 1. *pun.* 6. *n.* 6. Suar. *de Charit. d.* 5. *sect.* 5. *n.* 8. Villalob *part.* 2. *summ. tract.* 3. *diffic.* 6. *num.* 5.

⁸⁸⁸ Si autem roges quale peccatum erit, inimicum non resalutare? Respondeo, si persona est superioris ordinis, vt pater, Prælatus, aut nobilis respectu plebei, non esse mortale eum salutantem non resalutare. Quia negatio resalutationis huiusmodi non adscribitur contemptui, nec inde assolet scandalum oriri. Imo nullum in hoc casu esse peccatum, si persona eminentior instam haberet causam non resalutandi, vt ad reprimendam salutantis audaciam, vel ad correptionem, modo non adesset scandalum. At si persona salutita non sit longe superioris ordinis, non resalutantem grauiter delinquere reor. Quia regulariter scandalum oboritur, & magna in eo, cui resalutatio negatur, contristatio. Certe in Hispania vix non resalutantem à lethali excusare auderem. Led. *tr.* 3. *de Charit. c.* 6. *concl.* 5. Azor. *tom.* 2. *l.* 12. *c.* 3. *q.* 4. Bonac, *de Charit. d.* 3. *q.* 4. *pun.* 3. *n.* 4. Syluest. v. *Charitas, q.* 6. Filliuc *tr.* 28. *nn.* 21. adiiciens probabile esse, teneri nos ad inimicum salutandum, quando antea soliti eramus pr#uenire, saltem quando ex omissione scandalum sequeretur.

⁸⁸⁹ Inimico veniam petenti, tenemur, deposito odio, offensam dimittere, quod certum est, etiã si non petat. Quia non licet odio alterum prosequi, aut malum ei exoprare absque honesto fine. Si autem petat, non solum tenemur, ei noxam remittere, sed & reconciliationis, ac beneuolentiæ signa exhibere generalia, iuxta personæ conditionem. Non tamen tenemur specialia amoris documenta ostentare, nec eum ad familiarem

consuetudinem admittere; sed sufficit esse animo parato ad illa, si opus fuerit, præstanda. Imo aliquando præstat, eum ab huiusmodi familiaritate excludere, si ex familiari nostro sermone insolentior, obstinatorque fiat. Si tamen ex talium signorum subtractione aliorum sequatur offensio tenemur ea præstare. Caiet. 2. 2. q. 25. a. 9. Syluest. v. *Charitas*, qu. 6. Nauarr. summ. c. 14. n. 25. & alij communiter.

⁸⁹⁰ Verum non tenemur inimico damnum illatum in honore, fama, aut bonis temporariis remittete, sed possumus satisfactionem ordine iuris seruato, & deposito odio, repetere. Quia tenetur inimicus hæc præstare, etiamsi non petantur. Sic nec tenemur remittere pœnam taxatam in pecunia, cum is, qui nos offendit, est soluendo: secus si soluendo non sit. Imo aliquando non licet præfatam satisfactionem condonare, quando scilicet ad ipsosmet pertinet actio contra iniuriantem: sic marito, patri, Pr#lato aliquando non licet condonare satisfaction# pro iniuria vxori, filio. seruo, vel Religioso illata. Porrò sæpe erit conueniens Reipublic#, ne offensus ab accusatione desistat. Quia illo remittente, assolent criminosi facile à Iudice veniam impetrare, & audaciores ad similia perperranda flagitia reddi. Azor. tom. 2. l. 12. c. 3. q. 3. & 7. Villal. p. 2. tr. 3. diff. 6. n. 11. Nau. sum. c. 14. n. 25. Syluest v. *Charitas*, qu. 6. Suar. de Charit. d. 5. sect. 5. fine. Bonac. de Charit. d. 3. q. 4. pun. 3. n. 5. Sanci. in. select. d. 2. n. 11. Palao de Ch. tr. 6. d. 1. pun. 9.

⁸⁹¹ Volens quis aliquibus beneficia conferre ex bonis propriis, potest, secluso scandalo, ab illis inimicum excludere. Quia sicut, præcisa inimicitia, non tenebatur, in eum beneficia conferre: ita neque, posita inimicitia, tenebitur; inimicus enim ob inimicitiam non est melioris effectus conditionis. At si bona sint communia, aut conferenda ex alterius voluntate, non potest inimicus excludi, si ad illa bona ius habeat ex propriis meritis, aut ex voluntate illius, cuius bona sunt distribuenda. Quia non datur personarum exceptio, nec ius alterius violari potest absque violatione iustitiæ. Bon. to. 2. d. 3. q. 4. pun. 3. D. Th. 2. 2. q. 23. a. 8. leg#dus.

⁸⁹² Demum qui alij iniuriam intulit, tenetur veniam petere, quando offensus est illi notus, & id per se. vel per alium præstare valet. Mat. 5. Si offers munus tuum, & c. vade prius reconciliari, fratri tuo. Quia id ratio institutiæ postulat. Quòd si mutuo se aliqui offenderunt, tunc si offensus æqualis grauitatis sit tenetur reconciliationem petere, qui prius offendit, dum cætera sint paria: si inæqualis, tenetur ille, qui grauius offendit. Nauarr. summ. c. 14. nu. 25. Bonacin. de Charitat. d. 3. qu. 4. punct. 3. Palao tract. 6. de Charitat. d. 1. punct. 6. num. 10. Bonacin. numero 6. Filliucius tract. 28. num. 27. Azor. tom. 2. l. 12. c. 3. q. 10.

CAPVT V.

De Ordine in Charitate asseruando.

⁸⁹³ IN bonis spiritualibus tenetur quisque, magis sibi subuenire, quam proximo. Quia delectio sui est regula dilectionis proximi. D. Thom. 22. q. 26. art. 4. Valentia tomo tertio, disputatione tertia, quæstione quarta, puncto tertio, Suarius de Charit. d. 9. sect1. num. 2. Palao tract. 6. de Charitat. d. 1. punct. 7. numer. 2.

⁸⁹⁴[122] In bonis temporalibus, quæ quisque sibi, & proximo velle tenetur, vt est vita salus, &c. si bona sint inter se æqualia, tenetur homo seipsum magis diligere: quam proximum sibi parem. Si vero bona sint inæqualia, poterit magis proximo, quam sibi succurrere: veibi

gratiâ, magis sibi velle paupertatem, vel ægrotum esse aliquo tempore, quam vt proximus moriatur, vel toto vitæ tempore ægritudine affici. Si autem superior esset proximus vel persona publica, prius ille erit succurrendus. Filliuc. *tr.* 28. *n.* 32. Trul. *l.* 1. *Decal c.* 5. *d.* 6. *n.* 9.

⁸⁹⁵ Ex charitate, qua quisque magis amat vitâ propriam, non licet ei pro altero priuato mori. Quia alias non diligeret proximum sicut seipsum, sed plusquam seipsum. Potro amicus pro amico mori potest. Quia amicitia est maxim# bonum, de qua Dominus *Ioa.* 5. dixit: *Maiorem charitatem, & c. quam vt animam suam ponat quis pro amicis suis.* Requiritur vero ve aliqua specialis ratio intendat, scilicet ostendete amico debitum amicitiae officium gratificari ei beneficia, alicui vtilitati communi prouidere. Quia tunc non amas proximam plusquam te, sed opus virtutis præ vita diligis. Secus autem quoties nulla specialis ratio adest exponendi vitam propriam, nisi alienæ conseruatio, vt contingit, c# illam quis exponeret pro extraneo nec ei amico, nec benefactore, nec speciabter Reipublic# necessario. Tunc enim contra sui ipsius charitatem delinqueret: quod peccatum tantummodo veniale esse crediderim. Quia licet charitas obliget prius amare seipsum, quam proximum in necessitate æquali etiam temporali, non tamen sub graui obligatione hunc ordinem imponit, sed sub leui. Vnde non esset mortale, sed solum veniale mortem appetere, & vitam propriam pro præcisè vita proximi extranei conseruanda. Suar *de Charit. d.* 9. *sect.* 3. *num.* 3. & 7. Palao *tractat.* 6. *de Charitat. d.* 1. *punct.* 8. *numero* 5. & 7.

⁸⁹⁶ Licitum est probabili periculo mortis propriam vitam exponere ad mortem certam certam proximi impediendam. Quia certa alterius mors maius malum est, quam probabile mortis periculum: & consequenter maius bonum est vita alterius certo conseruanda, quam propria non certo amittenda. Vnde sequitur licere t#pore pestis, vel similis morbi #grotis inseruire, & c. Fill *tr.* 28. *n.* 33. Az. *to.* 2. *l.* 12. *c.* 4. *q.* 4.

⁸⁹⁷ Quando proximus est persona publica, vt Rex, vel Communitas, teneris personam publicam, vel communitatem tibi præferre. Quia bonum commune est bonum totius, & particulari præpõderat. Sic naturaliter quis brachium exponit vulnere, ne caput depereat. Az. *to.* 2. *l.* 12. *c.* 4. *q.* 4. Fill. *tr.* 28. *n.* 38. Syluest. *v.* *Eleemosyna*, *n.* 2.

⁸⁹⁸ Quisque tenetur, in bonis spiritualibus magis proximo subuenire, quam sibi in temporariis, si proximus constitutus in extrema necessitate spirituali sit. Quia charitas magis inclinatur ad amanda spiritualia. quam temporaria bona. D. Tho. 2. 2. *q.* 26. *a.* 5. Suar. *de Charit. d.* 9. *sect.* 2. *n.* 2. Bonac. *de Charit. d.* 3. *q.* 4. *punct.* 4. *n.* 2. Palao *de Charitat. tract.* 6. *d.* 1. *punct.* 6. *num.* 3. citans alios.

⁸⁹⁹ Extra extremam necessitatem spirituaalem proximi non tenetur particularis quisque ex charitate ei subuenire cum vitæ periculo, aut notabili famæ, aut facultatum damno. Quia magnam ius à natura tributum est ad seruandim vitam propriam. famam, & facultates: vnde non est credibile, homines cum tanto grauamine obligari, dum proximus extrema necessitate non laborat. Valen. *p.* 3. *d.* 3. *q.* 4. *pun.* 3. Nauar. *sum. c.* 24. *n.* 12. Suar. *de Charit. d.* 9. *sect.* 2. *num.* 4. Palao *de Char. tr.* 6. *d.* 1. *pun.* 9. *n.* 9. Villal. *p.* 2. *tr.* 3. *diff.* 7. *n.* 7. ex D. Th. 2. 2. *q.* 26. *a.* 5.

⁹⁰⁰ Quando nullum est vitæ periculum, nec alterius detrimenti, qui potest necessitati proximi succurrere, proculdubio tenetur ex Charitate. *Mat.* 21. *Diliges proximum tuum sicut te ipsum.* Quia quisque tenetur propriæ animæ subuenire, ergo etiam animæ alterius. Vnde nemo tenetur cum periculo vitæ succurrere existenti in periculo delinquendi, etiam

remedij spe. Quia talis potest non peccare si velit. Fill. tr. 28. n. 37. Villal. p. 2. sum. tr. 3. diff. 7. n. 11.

⁹⁰¹ Extra extremam necessitatem, si grauis sit, ij, quibus ex officio incumbit cura alienæ salutis, tenemur eam procurare, etiam cum vitæ periculo. Quia ij strictius obligantur, cum stipendium à subtilis recipiant: at alij in extrema cum periculo vitæ obligantur, Ergo ij in graui. Ioa. 10. *Bonus Pastor animam suam dat pro ouibus suis*. Fill. tr. 28. n. 36. Bonac de Char. d. 3. q. 4. punct. 4. num. 5. Palao tr. 6. de Charit. d. 1. pun. 9. n. 12. Suar. de Charit. d. 9. sect. 2. n. 4. Villalo. p. 2. tr. 3. diff. 7. n. 7.

⁹⁰² Inter proximos alij aliis magis ex chiritate sunt diligendi, tum interno, tum externo affectu. Quia cum duo sint principia dilectionis, vnum ipse diligens alterum Deus, quod est formale Charitatis obiectum: quo magis aliqua erunt propinquiora iis principiis, erunt etiam magis diligenda. Constat autem quosdam proximos esse magis ipsi diligenti coniunctos, v.g. pater, mater: & quosdam magis cum Deo per gratiam coniunctos, quia sanctiores. D Th. 2. 2. q. 26. a. 6. Palao de Charit. tr 6. d. 10. punct. 10. num. 1. Suar. de Charit. d 9. sect. 4. n. 2. Bonacin. de Charit. d. 3. q. 4. punct. 5.

⁹⁰³ Cæteris paribus: maior necessitas sanctitati, ac coniunctioni absolute est præferenda. Quia huius præcepti obligatio ex proximi necessitate pendet: Ergo vbi maior necessitas maior obligatio. Vnde magis subueniendum est patienti spirituali necessitati, quam corporalem Etsi necessitas sit maior in extraneo, quàm in coniuncto, magis subueniendum est illi, quàm huic; nisi tantus esset coniunctionis excessus, vt exiguam necessitatem compensaret. Filliuc. tract. 28. num. 40.

⁹⁰⁴ Si par sit necessitas, & vnus sit alio sanctior. hic est minus sancto præferendus, cæteris paribus; si nimirum, vel ambo sint extranei, vel ambo eadem coniunctionis specie coniuncti. Quia ibi sunt duæ rationes dilectionis, necessitas, ac maior sanctitas: ergo maior dilectio erit exhibenda. Quod si necessitas par sit, & vnus sit extraneus, sed melior: alius coniunctus, sed minus bonus: præferendus est sanctior maiori coniunctio. ni, cæteris paribus. D. Thom. 2. 2. *quæquæstione vigesima sexta, articulo septimo*. Filliucius tract. 18. n. 41.

⁹⁰⁵ Maior sanctitas ex obiecto præferenda est maiori coniunctioni, cæteris paribus. Quod ita intelligendum est, vt sanctiori debeamus velle[123] maius bonum, seu complacere magis de illo, quia est magis cum Deo coniunctus qui est Charitatis obiectum. Quia vero consanguineus, (verbi gratiâ,) habet minorem gratiam, ideo minus complacere debemus de eo hoc ipso, quia est minus coniunctus cum Deo, vnde hæc maior dilectio sumitur. Ex parte autem diligentis maior coniunctio præferri maiori sanctitati potest. Quia etsi minus bonum debeamus minus sanctis velle ex parte obiecti, vt vidimus, tamen id possumus velle coniuncto vehementiori affectu D. Th. 2. 2. q. 26. ar. 8. Ftlliuc. tr. 28. n. 42. Azor. tom. 2. libr. 12. capit. 4. *quæstion. 1.*

⁹⁰⁶ Quoad debita coniunctioni, præferendus est sanctiori coniunctior: quoad debita vero bona sanctitati, sanctior coniunctior est præferendus. Quia coniunctiores nobis non debemus in omnibus diligere: sed in iis tantum, in quibus sunt propinquiores, verbi gratiâ, in iis, quæ pertinent ad naturam, vt quod sint magis sani, diutius viuant, relinquunt liberos, &c. Sanctiores autem debemus magis diligere in iis, in quibus sunt Deo propinquiores, vt quod vberiore gloriam mereantur, honoratiores sint in Ecclesia, plus in proximis fructificent, & similia. Filliuc. tr. 28. n. 44.

Enim vero coniunctio spiritualis, ex obiecto cæteris præferenda est. Quia magis refertur ad Deum, qui est Charitatis obiectum, & magis ad Charitatem spectat. Vnde ampliora bona spiritualia debemus velle parentibus, ac filiis spiritualibus, quam carnalibus. At ex parte diligentis coniunctio naturalis, seu carnalis, absolute loquendo, cæteris præferenda est. Quia in natura fundatur, & consequenter firmior existit: coniunctio autem spiritualis, cum fundetur in gratia, quæ facile amitti potest per delicta, non est ita firma. Vnde magis subueniendum est patri carnali, quam spirituali. Quia. à patre habuimus maximum, ac præcipuum beneficium; eodemque modo magis filio carnali, quam spirituali; quia filius est aliquid patris, & vnio filij carnalis magis est firma. Filliuc. tr. 28. n. 45. ex D. Th. 2. 2. q. 26. a. 8.

⁹⁰⁷ Inter personas eiusdem coniunctionis generaliter loquendo, illi sunt præferendi, qui sunt amanti magis coniuncti: verbi gratiâ, in coniunctione naturali consanguinei præficiendi sunt affinibus. Inter consanguineos pater primum, deinde mater, tum filius, filia, frater, soror, &c. In coniunctione spirituali pater, ac filius cæteris. In humana amicus coniunctior, ac fidelior est præferendus. Loquendo tamen in particulari pater absolute plus diligendus, quàm filius: & in necessitate magis ad illum tenetur quis, quam ad filium. Quia partes magis Deo assimilantur, cum parentibus post Deum debemus quod simus, & viuamus. Extra necessitatem vero magis debet quis procurare bonum filij, quam parentis. Quia naturæ: iure, filio prouidentia à patre debetur. Pater præferendus est matri. Quia est generationis principium magis quam mater. Si tamen mater patre esset melior, vel magis egeret, vel plura beneficia contulisset, quam pater: deberet aliquando patri præferri. Parentes ex obiecto plus diligendi sunt, quam vxor. Quia parentes sunt Deo similiores, & ab illis maiora bona, quam ab vxore recipiuntur: ideo teneris eos plus honorare, & necessitate affectis magis succurrere. D Th. 2. 2. q. 26. a. 9. Fill. tr. 28. n. 48. Trul l. 1. Decal. c. 5. dub. 6. n. 21.

⁹⁰⁸ Beneficia conferens magis est diligendus, quam is, in quem beneficia conferuntur. Quia conferens beneficia est similis parenti, qui autem beneficium recipit, similis filio. D. Th. 2. 2. q. 26. a. 12. Fill. tr. 28. n. 52.

⁹⁰⁹ Ordo Charitatis in ordine ad proximum, ita vt prius alij, quam alij diligantur, & præferantur, non obligat, nisi in extrema necessitate saltem sub mortali: vel in grauissima, vt alij docent. Quia alicui non est valde graue præfatum ordinem non seruare. Vnde si cognatus in grauissima, vel extrema necessitate non existit, mortale non est, alteri prius, quam illi succurrere. Certe in reliquis comparationibus facile colligi poterit, quale peccatum sit, illum ordinem subuertere. Bannes 2. 2. q. 26. a. 8. Led. tr. 3. de Charit. c. 3. concl. 24. Trul. l. 1. Dec. c. 5. d. 6. num 24.

CAPVT VI.

De Misericordiæ operibus.

⁹¹⁰ Misericordia est *alienæ miseriæ in corde nostro compassio*, quam vtique si possumus subleuare debemus. Est virtus moralis. Quia est habitus rectæ rationi consentaneus, quo alterius subleuamus indigentiam. Non tamen est pars, vel species instituti, sed filia Charitatis. Quia est gratuita sicut Charitas. Virtus autem est à charitate distincta.

Quia charitas Deum immediate respicit, misericordia vero proximi miseriam Est omnium virtutum moralium excell#tior, ear# scilicet, quæ ad proximum ordinãtur. Quia est quidam charitatis actus non elicitus, sed imperatus, seu affectus, maxime ei coniunctus, ob idq; dicitur filia charitatis. At Religio excell#tior est Misericordia. Quia Religio aliquo modo Deum respicit. nempe diuinum cult#. Misericordia vero proximi miseriam Possunt tamen aliquãdo opera misericordiæ Deo esse gratiora magis quam exteriores Religionis actus iuxta illud Ose. 5. *Misericordiam volo, & non sacrificium* D. Th. 2. 2. q. 26. a. 4.

⁹¹¹ Quatuordecim sunt misericordiæ opera, septem spiritualia, corporalia totidem Spiritualia hæc sunt: Docere ignorantem, dubitanti cõsu lere, consolari tristem, corrigere peccantem, offendenti remitterenoxam, onerosos portare id est, patienter iniurias ferre, & pro omnibus exorare. Hoc versiculo continentur.

Consule, castiga, solare, remitte, fer, ora. Quæ ideo spiritualia dicuntur, quia ad spiritualem animi salutem ordinantur. Corporalia s#t hæc; Pascere esurientem, sitientem potare, nudum vestire, recolligere hospitem, infirmum inuisere, captiuum redimere, & sepulchro functum vita amandare. Hoc versiculo indicantur.

Visito, poto, cibo, redimo, tego colligo, condo. Quæ ideo corporalia dicuntur, quia ad miseriam corporis subleuandam ordinantur. Porrò ex his spiritualia simpliciter excel-[124]lentiora sunt corporalibus. Quia dunum spirituale temporali præeminet, & spiritus. corpori præstat. In aliquo tamen casu corporalis eleemosyna spiriuali pr#fertur. Quia ex fame moriens magis debet pasci, quam doceri D. Tho. 2. 2. q. 26. a. 2. & Doctores communiter.

⁹¹² Misericordiæ opera hæc in præcepto non sunt nisi in extrema, vel grauissima necessitate. Vnde lethaliter delinquit qui in extrema, vel graui admodum necessitate proximi, misericordiæ opera in illum non exercet. Extra huiusmodi veto necessitatem talia opera omittens, lethaliter non delinquit. Nauar. *sum. c. 24. n. 9.* D. Th. 2. 2. q. 26. a. 5. Caiet. *ibi.*

CAPVT VII.

De Eleemosyna.

⁹¹³ ELEemosyna est *opus, quo aliquid ex compassione propter Deum indigenti datur.* Vnde est actus misericordi# corporalis à Charitate imperatus, si ob Dei amorem fiat. vitæque æternæ meritorius. Omnes sic.

⁹¹⁴ Est quidem in præcepto, tenemurque sub mortali aliquando per eleemosynam proximo subuenire: imo ad hanc obligamur non solum præcepto diuino, verum etiam naturali. Quia ratio naturalis dictat, vt quod nobis volumus, alteri faciamus. Et *Mat. 25.* homines damnandi dicuntur ob eleemosynæ omissionem, at nullus ob consilia omissa damnatur. D. Th. 2. 2. *qu. 33. art. 5.* Sylui. *ibi.* Reginald. *l. 4. n. 244.* Valen. *to. 3. d. 3. q. 9. pun. 4.*

⁹¹⁵ Vt autem huiusmodi obligationem exponam, præmitto, necessitatem proximi, vel esse extremam, quando scilicet, aliquis est in probabili mortis periculo, siue spiritualis, siue corporalis; vel esse grauem, vt est illa, qua afficiuntur, qui non habent necessaria ad suum suorumque statum, ac conditionem; vel esse communem, vt est illa, quæ passim occurrit in pauperibus ostiatim mendicantibus, & qui in Xenodochio pietatis causa aluntur. Porro

bona, ex quibus gerenda est eleemosyna, vel sunt superflua vitæ, ac naturæ propriæ, sed non statui: aut sunt supeiflua non solum vitæ, sed etiam statui. Necessaria vitæ dicuntur illa, quæ ad conseruatam vitam, & naturam requiruntur: consequenter vero superflua dicuntur ea, sine quibus vita transigi potest. Necessaria statui sunt illa, sine quibus conditio propriæ personæ decenter nequit conseruari: consequenter autem superucanea statui erunt illa, sine quibus decens conditio conseruari potest. Sub necessariis siero vitæ, vel status veniunt etiam necessitates parentum, filiorum, vxoris, ancillæ, serui & similes. Nauar. *sum. c. 24. n. 6.* Bonac. *de Chari. d. 3. q. 4. pun. 6. n. 4. & 5.* Filliuc. *tr. 28. n. 63.* Reginald. *l. 4. n. 249.*

⁹¹⁶ Igitur tempore necessitatis extremæ, vel quasi proximi largienda est eleemosyna de superuacaneis vitæ, etiam statui necessariis. Quia ordo Charitatis postulat, vt vita proximi decenti etiam nostro statui præferatur. Deinde tenemur, eleemosynam impertire ex necessariis ad vitam, & status decentiam in necessitate ex. trema proximi, ex cuius vita Reipublicæ salus notabiliter pendet. Quia ordine Charitatis salus totius præferenda est partis saluti: Vnde pro Principe, ac patria vita est exponenda. Tertio ex necessariis secundum quid ad status decentiam, seu ad vitæ conseruationem, non tenemur agere eleemosynam extra necessitatem extremam, aut grauem. Quia ex præcepto non obligatur homo rerum suarum incommodum pati, & restringere ea, quæ ad vitæ conseruationem, & status decentiam sunt necessaria, vt communibus necessitatibus succurrat. Azorius *tom 2. l. 12. c. 7. q. 5.* Tolet. *l. 8. c. 34.* Soto *lib. 5. de iust. q. 1. ar 7.* Valent. *tom. 3. d. 3. q. 9. punct. 4.* Filliucius *tract. 28. num. 64.* Diana *part. 5. tract. 8. resolut. 7.*

⁹¹⁷ Diuites, qui superflua statui habent, non tenentur pauperes inquirere, sed sufficit. vt parato sint animo, ad eorum necessitates subleuandas, cum occurrerint. Episcopi autem, qui patres inopum nuncupantur, tenentur ex officio necessitatibus occurrere, & consequenter pauperes inquirere, vt ipsorum sublenent indigentiam. Azorius *tom 1. l. 13. c. 8. q. 3.* Malder. *2. 2. q. 32. a. 6. d. 2.* Filliuc. *tract. 28. num. 77.* Diana *part. 2. tractat. 2. resolut. 28. & part. 5. tractat. 8. resolut. 3.*

⁹¹⁸ Qui extrema necessitate laboranti non in eleemosynam, & gratis, sed titulo contractus mutui, vel alterius. non satisfacit. Quia præceptum obligat ad actum virtutis eleemosynæ, non vero ad alium actum. At si non sit extrema simpliciter necessitas, quia scilicet, quamuis egens actu non habeat, habet tamen virtute, vt si egeat pane, sed habeat nummos: vel pauper sit hîc, at diues in patria: vel polleat viribus, & arte, ad facile lucrandum plusquam ipsi necesse sit: tunc satis esse mutuo dare. Reginaldus *lib. 4. num. 260.* Valentinus *tom. 3. d. 3. quæst. 9. punct. 4.* Azorius *tom. 2. l. 12. c. 9. q. 1.* Sotus *l. 4. de iust. q. 7. a. 1. ad. 4.* Sylui. *2. 2. quæst. 32. articul. 6. quæsi. 5.*

⁹¹⁹ Debitor extreme indigens, per se loquendo non tenetur restituere rem acceptam, seu soluere debitum creditori simili necessitate laboranti, siue rem acceperit medio contractu, siue non. Imo in tali casu, vxor, auus, parentes, filij possunt creditori præferri. Quia maius est debitum naturale, quo illis debetur, quam debitum morale, quo erga creditorem tenemur. Temperanda tamen hæc sententia est, modo debita non acceperit iniuste, dum verus dominus eadem necessitate laborabat. Tunc enim adhuc exstantem rem tenetur domino restituere eandem necessitatem patienti. Secus dixerim de illo, qui accepit ante necessitatem, & termino constituto non soluit. Toletus *libr. 8. c. 39.* Regin. *l. 4. n. 316.* Sotus *lib. 4. de iust. qu. 7. artic. 4.*

⁹²⁰ Qui in extrema constitutus necessitate aliquid accepit, illudque in eadem necessitate consumpsit. non tenetur transacta necessitate restituere. Quia necessitas extrema facit omnia communia. Qui vero ante necessitatem extremam iniustè, aut etiam licite medio aliquo cōtractu accepit, restituere tenetur. Quia contraxit obligationem restituendi, qu# obligatio ob superuenientem necessitatem, extincta non fuit, sed solummodo suspensa. Azorius *tom. 2. lib. 22. cap. 7. Sylvester verb. Furtum, q. 5. Bonac.[125] de Charit. d. 3. qu. 4. punct. 6. num. 16. Lorca 2. 2. d. 38. n. 4.*

⁹²¹ Qui eleemosynam non impertit, cùm ex officio tenetur, verbi gratiâ, quòd sit Pastor, Princeps, vel dominus illius, qui necessitate laborat: vel ille, cui à Republica cura pauperum est demandata, obligatur ad restitutionem. Quia tales tenentur etiam ex instituta ratione officij. Qui vero eleemosynam non largitur cum tenetur solum ex Charitate, & misericordia, ad restitutionem non obligatur. Quia Charitas violata ad restitutionem non obligat, sed tantum ad culpam: eleemosyna autem tantummodo ex Charitate debetur. Nauarr. *summ. cap. 4. num. 7.*

⁹²² Qui rerum suarum dominium, plenamque administrationem habent possunt eleemosynam elargiri. Vnde filiifamilias de rebus, quarum habent dominium, vel vsumfructum, vt de peculio castrensi, vel quasi, possunt eleemosynam impendere: non autem de profectio, cuius proprietas, & vsusfructus pertinet ad patrem; nec de aduentio, cuius vsusfructus ad patrem, dum viuit, spectat. De bonis vero patris posset eleemosynam facere, si ipsius habear consensum, vel probabiliter præsumat, & maxime quando eleemosynæ tenues sunt, vel quando ipsi filij peregrinantur, vel in Scholis resident à patre remoti. Vel quando accipiunt aliquam certam pecuniæ summam pro sustentatione, si restringant expensas, possunt, quod superest egenis erogare. Tolet. *lib. 8. cap. 30. Sà verb. Eleemosyna, num. 13. Nauarr. summ. cap. 75. num. 141. Potest & Tutor, & Curator, qui pupilli bona administrat Reginaldus libro quarto numero 270.*

⁹²³ Famuli non possunt de rebus dominorum eleemosynam agere extra casus communes: vt si sit extrema necessitas, si detur quid modicum & raro, si adsit domini consensus saltem interpretatiuus, vel rati habitio probabiliter speretur, vel si de certa sibi portione assignata ad victum detraheret aliquid per abstinentiam, & hoc in domini præiudicium non cederet. D. Th. 2. 2. q. 32. a. 8. ad 4. Syluest. v. *Eleemosyna, q. 5. §. 3. Filliuc. tr. 28. n. 93. Tolet. lib. 8. c. 30. n. 3. Sà v. Eleemosyna, n. 11.*

⁹²⁴ Vxor potest eleemosynam elargiri de bonis communibus, quorum administratio ad virum pertinet, irrationabiliter inuitus esset, quando illa eleemosynas ageret iuxta aliarum su# conditionis consuetudinem. Quod si vir etiam has vetaret, censetur tantum excessum prohibere. Si tamen exinde rixæ timerentur, vxori consulerem, vt ab huiusmodi pia actione abstineret, nisi extrema proximi vrgeret necessitas. Nauar. *summ. cap. 17. num. 155.*

⁹²⁵ Superiores Regularium possunt, & debent eleemosynas elargiri de Monasterij superfluis, & de non superfluis, licet competentibus ad Conuentus statum, prudentis arbitrio. Molin. *d. 276. Lessi. l. 2. c. 18. dub. 11. n. 83. Bonac de controu. d. 3. q. 12. punct. 1. num. 7. Filliucius tract. 34. nurner. 50.*

⁹²⁶ Inferiores Monasterij Officiales, vt Procurator, Cellarius, & similes possunt eleemosynas impertire competentes iuxta regulam, & consuetudinem, vel iuxta Superioris voluntatem rationabiliter præsumptam. Religiosi verò subditi in Monasterio viuentes non possunt nisi ex Prælati consensu expresso, vel tacito. Qui autem studiorum, vel

negotiorum causa extra Monasteria commorantur possunt eleemosynas elargiri iuxta vsus recepti quantitatem. Nauarr. *comment. 2. de Regular. n. 9.* Molin. *d. 276.* Syluester *verb. Religio. 6. quæstion. 7. dicto 2.* Lessius *libr. 2. cap. 18. dubio 11. numero 85.*

⁹²⁷ Gerenda est eleemosyna de bonis propriis. *Isa. 58. Frange esurienti panem tuum.* Quia per eleemosynam dominium transfertur: hoc autem fieri non potest nisi à domino rei, vel eius anthoritate. Nam ex consensu expresso, vel rationabiliter præsumpto potest moderata eleemosyna fieri, maxime ab illo, qui habet aliquam bonorum administrationem. Vnde filij de bonis paternis, vxor de bonis viri, seruus de bonis heri, & Religiosus de Monasterij bonis per consensum rationabiliter præsumptum aliquam possunt eleemosynam facere D. Thom. 2. 2. q. 32. a. 7. ad 3. Valentia, Sylui. Malder. *ibid*, Filliucius *tract. 28. num. 86.* Medina *quæst. 5. de eleemosyn.* Reginald. *lib. 4. num. 286.* Azor. *to. 2. lib. 12. cap 14.*

⁹²⁸ Ex bonis communibus quæ particulariter possidentur, id est, quorum certæ portiones distribuendæ sunt singulis, non potest fieri eleemosyna nisi ex consensu expresso. vel tacito, seu rationabiliter præsumpto singulorum decommunitate, quorum interest. Quia alioquin omnibus fieret iniuria, cum quilibet habeat certum, ac determinatum ius ad portionem aliquam cuiuscumque partis bonorum, quæ in communi conferri debent. Medina *Cod. deeleemosyn. q. 4.* Bonacin. *de Charit. d. 3. q. 4. pun. 6. numero. 21.*

⁹²⁹ Porro ex bonis communibus, quæ collegialiter possidentur, id est, quæ in singulos non sunt distribuenda, nisi ad nutum communitatis, vel eius, qui illius curam gerit: non possunt fieri eleemosynæ sine singulorum consensu. Sufficit autem Superioris, vel maioris partis Capituli consensus. Quia ad bonam administrationem huiusmodi bonorum pertinet, vt aliquid in eleemosynas pro loco, ac tempore distribuatur. Poterit ergo hoc agere vel communitas, id est maior eius pars: vel is, qui communitatis vices gerit. Reginald. *l. 4. n. 385.* Filliucius *tr. 28. n. 88. ex Ca. Cum in cunctis, de his quæ fiunt.*

⁹³⁰ Qui non habet, vnde valeat ex propriis bonis necessitatem extremam pauperis subleuare potest, ad id aliena capere, quoties pauper ipse licite poterat. Quia tunc dominus non censetur rationabiliter inuitus. Vnde qui sic accepit, ad restitutionem non tenetur, postquam ad pinguiorem fortunam aduenerit, Quia sicut pauper accipiendo non teneretur, ita nec tenetur, qui accepit, vt pauperi traderet, modo medio contractu aliquo non acceperit. Sà v. *Eleemosyna, n. 5.*

⁹³¹ Potest fieri eleemosyna de bonis turpiter acquisitis. quoties turpitudine est ob circumstantiam accidentalem actionis, vt ex meretricio, vel homicidio patrato, vel sententia iniusta prolata. Quia talium rerum acquiritur iustè dominium, etiamsi actio, per quam acquiritur mala sit. Cauendum tamen est scandalum At de turpiter acquisitis cum onere restituendi, vt in rapina, furto, vsura, inuentione, &c.[126] non potest fieri eleemosyna, nisi domini diligenter quæsiti non compareant Quia eleemosyna cum detrimento alterius fieri non debet. Quod si domini ignorentur, vtl singuli tam leuiter daminificati, vt licet summa vniuersa sit notabilis, respectu tamen singulorum nullius, vel exigui sit momenti, potest, imo debet restitui pauperibus, quibus eiusmodi bona debentur, si non iure naturali, saltem positiuo, & consuetudinario. Ex bonis vero acquisitis cum onere restituendi, sed non ei, qui amisit, nam per legem priuatur dominio rei suæ, potest, ac debet fieri eleemosyna Ecclesiæ, vel pauperibus. Patet in acquisitis per simoniam, per ludum vetitum, per subuersionem iudicij, &c.D. Thom. 2. 2. q. 32. a. 7. Azor. *tom. 2. l.*

12. c. 12 q. 6. Tolet. l. 8. c. 32. Filliuc tr. 28. n. 91. & 92. Laym. l. 2. tr. 3. c. 6. n. 7. Medina de Eleemos. q. 5. Arag. 2. 2. q. 32. a. 7. Caiet. Malder. *ibid.* Regina. l. 4. n. 287.

⁹³² Ille autem, cuius bona sunt ipso facto ob crimen aliquod fisco addicta, potest extra necessitatem proximi extremam illa pauperibus erogare, modo id in fisci fraudem non agat, sed quantum fert pauperis subleuandi necessitas. Quia non ed priuatus absolute bonorum suorum dominio, nec tenetur ea fisco ante sententiā Iudicis restituere. Sanch. l. 2. Dec. c. 22. n. 3. Vasq. 1. 2. d. 170. c. 3. Mol. tom. 1. d. 95.

⁹³³ Ordinem seruandum in eleemosyna gerenda expono. In genere maiori necessitati succurrendum, potius, quam minus graui, cæteris paribus In specie vero coniunctiores cæteris paribus præferendi sunt minus coniunctis. Meliores minus bonis. Vtiliores Reipublicæ, minus vtilibus. Eleemosyna denique facienda est indigentibus, siue insti sint, siue iniusti: siue infide. es, siue fideles: siue amici, siue inimici. Coniunctiores tamen ex his præferendi sunt sanctioribus. Quia in bono Eleemosynæ magis diligendus est coniunctior quam sauctior. D. Thom 2. 2, q. 32. art. 9. Sylui. *ibid.* Valent. tom 3. d.q. 9. pun. 4. Reginald. l. 4. num. 301. & 304. Tolet. l. 8. c. 39. Azo. tom. 2. l. 12. cap. 13.

CAPVT VIII.

De Correptione fraterna.

⁹³⁴ Correptio fraterna est *Spiritualis eleemosyna, qua quis à proximo miseriam peccati depellere misericorditer conatur.* Dicitur Fraterna, vt à correptione iuridica, quæ fit per denunciationem iudicalem, aut accusationem, distinguatur. Fraterna enim correptio spectat bonum delinquentis, vt à malo spirituali liberetur, ac propterea est actus charitatis, aut misericordiæ. At vero correptio iuridica spectat bonum aliorum, qui per peccatum vnus læduntur, aut scandalizantur: vnde est actus iustitiæ vindicatiuæ, & peruenit aliquando vsque ad delinquentis punitionem. D. Th. 2. 2. q. 33. a 1. Clauis Reg. l. 11. cap. 4. n. 2. Valent. 2. 2. d. 3. q. 10. pun. 1. Filliuc. tr. 28. nu. 112. Laym. l. 2. tr. 3. c. 7. Caspens. tr. 17. d. 6. sect. 1.

⁹³⁵ Est in præcepto ad lethale obligante. Mat. 18. 1. Thessalon 5. Gala. 6. Si præoccupatm fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales est is, huiusmodi instruite in spiritu lenitatis, & infrà, Sic adimplebitis legem Christi. Quia lege Charitatis tenemur proximo velle, ac procurare bonum, nolle malum, & illud auertere, vbi necessitas occurrerit. Vnde patet, hoc præceptum esse naturale. Quia de eleemosyna corporali extat præceptum pro tempore grauiter obligans: ergo multo strictius de eleemosyna spirituali. Tenemur etiam ad hanc correptionem præcepto diuino. Quia Dominus Luc. 10. præcipit: Si peccauerit in te frater tuus, & c. Denique etiam humano. Quia in iure Canonico habetur Cap. Prouidendum. Cap. Consentire. dist. 83. Cap. Facienti, dist. 86. c. Tam Sacerdotes, 24. q. 3. D. Th. 2. 2. q. 33. a. 2. Tanner. 2. 2. d. 2. q. 5. dub. 4. n. 73. Malder. *ibi.* a. 2. dub. 1. Diana p. 7. tr. 3. res. 2. Layam. l. 2. tr. 3. c. 7. n. 2. Bonac. tom. 2. d. 3. q. 4. pun. 7. n. 1. Petr. Ledes. tom. 2. sum tr. 4. cap. 4. concl. 2. & 3.

⁹³⁶ Ligantur correptionis fraternæ præcepto non solum Christiani, verum etiam infideles, & peccant lethaliter eam omittendo, nisi inculpabilis ignorantia, vel inaduertentia excuset. Quia præcepto iuris naturæ tenentur. Porro speciatim obligantur Prælati, queis

aliorum commissa est cura. Quia ipsis specialis obligatio ex officio incumbit proximum corripere. Vnde tenemur, subditorum peccata inquirere, ad corripiendum. Quomodo autem instituenda sit hæc inquisitio, petendum edst ex fine, quem Prælatus siue vt pater, siue vt Index, præ oculis habere debet, nam media huic fini sunt accõmodanda: & caute admodum, ac prndenter est procedendum, ne nimia suspicio præcipitem, & exosum Prælatum reddat, vel ne incuria multiplicationem pariat delictorum. Filliuc. *tr.* 28. *n.* 120. & 121. Regin. *l.* 4. *n.* 336. Laym. *l.* 2. *tr.* 3. *c.* 7. *n.* 3. Lorca 2. 2. *q.* 33. *a.* 6. *d.* 45. *sect.* 3. *n.* 11.

⁹³⁷ Non licet subditis inquirere fratrum peccata, vt illos fraterne corripiant. Quia talis inquisitio vitiosa, ac reprehensibilis est, eo quod scandala generet, & odiis, ac dissensionibus, occasionem exhibeat, homines enim moleste ferunt, actiones suas ab aliis scrutari, cum ad uersetur bonæ æstimationi, quam de se haberi omnes cupiunt. Petr. Ledes. *tom.* 2. *sum.* *tr.* 4. *c.* 4. *concl.* 11. Diana. *p.* 3. *tr.* 2. *resol.* 42. Reginald. *l.* 4. *num.* 336.

⁹³⁸ Materia huius præcepti est omne, & solum peccatum, quod proximo notabile in spiritualibus damnum infert. Quia sicut Charitas vult proximo bonum tum spirituale tum corporale: ita etiam inclinatur ad auertendum à proximo vtriusque generis malum; & si hoc malum in suo genere sit notabile, grauis orietur obligatio: si leue, obligatio erit leuis, aut nulla. Vnde cum per quodlibet lethale piaculum salus proximi periculo exponatur, ideo quodlibet peccatum mortale est necessaria correptionis materia; peccatum enim mortale est grauis miseria, notabile proximo inferens nocumentum: siue illud peccatum sit occultum, siue publicum, siue palam toleretur à Magistratu, siue non toleretur: siue sit in Deum, siue in proximum, siue contra te commissum; dummodo tale peccatum aliqua ratione pendeat in futurum. Quia si non sit recidendi periculum, eo quod peccator emendatus iam sit, [127] cessat correptionis obligatio, & eleemosyna spirituali non indiget, cum spiritualem iam miseriam non patitur. Sylui. 2. 2. *quæ.* 33. *a.* 2. *quæstiunc.* 2. 3. & 4. Graf. *p.* 1. *l.* 2. *cap.* 60. Bonac. *to l.* 2. *d.* 3. *q.* 4. *punct.* 7. *num.* Tanner. 2. 2. *d.* 2. *q.* 5. *nu.* 76. Nauar. *summ.* *c.* 24. *num.* 13. Petr. Ledes. *tom.* 2. *summ.* *tract.* 4. *capit.* 4. Becan. *de Charit. catit.* 21. *numer.* 26. Filliuc. *tractat.* 28. *numer.* 117.

⁹³⁹ Licet peccatum veniale communiter non sit propria præcepti huius materia, aliquando tamen potest esse. Quia quædam venialia piacula sunt tam periculosa, vt quasi certum moraliter sit, eum, qui iis assueuerit, mortalitet peccaturum, vt est consuetudo iurandi vix aduertendo, num verum, an falsum affirmetur. Et quidem si intelligat suum periculum, opus erit fraterna correptione: eo enim ipso lethaliter peccauit iuxta illud *Eccles* 3. *Qui amat periculum, peribit in illo.* Si non intelligat, locum habebit Doctrina; & instructio, vt sibi ab imminente ruina caueat. Hinc fit, superiorem Regularem teneri aliquando sub mortali culpas veniales subditorum corripere, præsertim si religiosam turbent disciplinam. Licet enim singula venialia piacula respectu priuatorum magni momenti sint, respectu tamen communitatis magnum adferunt nocumentum. Nauar. *sum.* *c.* 24. *n.* 12. & 13. Graf. *p.* 1. *l.* 2. *c.* 69. *nu.* 26. Syluest. *v Correptio qu.* 1. *num.* Miranda *de Ord. iudic. to.* 1. *q.* 10. *a.* 1. *concl.* 5. Tanner. 2. 2. *dub.* 2. *quæst.* 5. *numer.* 76. Diana *part.* 3. *tractat.* 2. *resol.* 38. & *part.* 7. *tractat.* 3. *resolut.* 7. Reginal. *lib.* 4. *numer.* 363. Bannes. 2. 2. *quæst.* 33. *a.* 2. *d.* 2. Petr. Ledes. 0. 2. *tr.* 4. *c.* 4. *concl.* 4. *dub.* 1. 2. & 3.

⁹⁴⁰ Correptio fraterna sicut misericordia se ad omnes extendit. Quia est externæ misericordiæ executio, & eleemosyna quædam spiritualis, quæ omnibus in necessitate

constitutis impertienda est. Vnde non solum corripiendi s#t subditi, vel æquales, verum etiam superiores ae Prælati. Quia & ipsis tenemur, in spirituali necessitate subuenire: in maiori enim periculo versantur, & pauciores sunt, qui illos audeant admonere. Tamen in Pærlato corripi#do certus modus est adhibendus, neque enim obiurgandus, sed humiliter admonendus, & ea reuerentia corripiens debet procedere, vt obsecratio potiusesse, quam increpatio videatur. 1. Tim. 5. *Seniorem ne increpaueris, sed obsecra vt Patrem.* Nomine autem Prælatorum hic intelligo non solum Episcopos, Parochos, & Abbates: sed etiam maritos respectu coniugum, parentes respectu liberorum, Reges, & Iudices respectu subditorum proportionaliter ad ea, quæ sui sunt regiminis. *cap. Duo ista 23. quæstion. 4. D. Thom. 2. 2. quæstion. 33. a. 4. Malder. Sylui. Caiet. & Argon. ibi. Bonicin. to. 2. d. 3. quæs. 4. punct. 7. num. 5. Petr. Ledes. to. 2. summ. tractat. 4. capit. 4. concl. 16. & 17. Laym. lib. 2. tr. 3. c. 7. num. 2. Filliuc. tract. 28. n. 125. Reginal. l. 4. num. 330.*

⁹⁴¹ Cum correptionis præceptum sit affirmatiuum, non obligat semper, & ad semper pro aliquo tempore. Vnde concurrentibus queisdam conditionibus obligabit. Prima vt scias, seu sis certus moraliter de proximi peccato, iudicia enim temeraria & suspiciones vanæ rediligentissimè sunt repellendæ: nec sufficit probabilis coniectura. Secunda vt fit fructus spes, saltem probabilis, qua cessante, non teneris inanem subire laborem. Tertia, vt correptio commodè fieri possit Teneris autem proximo succurrere in extrema necessitate spirituali, quamuis mors immineat; si autem curam animarum geras, etiam in graui. Quod si tantum immineat periculum fæmæ, aut fortunarum, obligabit paulo arctius præceptum, vt scilicet, considerato commodò, quod probabiliter exspectas, & incommodò, quod times, iis inter se comparatis, videas, quid lex charitatis permittat, consulat, præcipiat. Quarta, vt non sit alius magis idoneus ad corripiendum, vel si alius idoneior adsit, aut cui onus correptionis incumbit nolit id subire. Vnde hoc præceptum non tam frequ#ter occurrit, præsertim in hominibus, vulgaribus qui nec tantam habant authoritat# nec tanta prudentia pollent, vt conueni#ter hoc valeant remed# adhihere. Proptereà hoc præceptum ample est accipiendum, nec credendum facile, timoratos, præsertim viros peccare lethaliter, illud violando, speciatim si Prælati non sint. Imo concurrentibus etiã præfatis quatuor conditionibus, fieri potest, vt tantum venialiter delinquas, si videlicet correptionem ex quadam negligentia, ac tepiditate omittas, existimo te nunc fratrem iuuare non posse. Quia cum præceptum hoc tot circumstantias requirat, facile interuenire potest naturalis quædam ignorantia, vel inaduertentia, quæ in omni materia à mortali crimine excusat. Tanner. 2. 2. dub. 2. q. 5. dub. 4. num. 79. Filliuc. tr. 28. n. 133. Diana p. 7. tr. 3. resol. 5. & 39. Adrian. in 4. de correptione. Valent. 2. 2. q. 33. a. 2. d. 10. punct. 2. Nauar. summ. capit. 24. numer. 12. Granad. 2. 2. contr. 3. tr. 12. d. 1. 67. & 8. Reginal. l. 4. n. 337. Caram. in. Reg. S. Bened. n. 1697. Azor. p. 2. 12. c. 15. qu. 3. Laym. l. 2. tr. 3. c. 7. 6. n. 2. & alij.

⁹⁴² Cum finis correptionis sit proximi emendatio, proptereà statim facienda non est, sed potest differri in tempus magis opportunum, quo fructus ex ea speratur: imo si per præsentem correptionem non speretur, nisi inconstans & parum stabilis emendatio, differendo autem sit spes solidioris conuersionis, differri operæ pretium erit. At si puraretur, correptum statim firmiter conuerteudum, etiamsi minus feruenter, statim corripiendus est. Quia quantum fieri poterit, tenemur Dei euirare iniuriã ex peccatis, quæ interea proximus perpetraret. Nauar. summ. capit. 24. numer. 12. Sylui. 2. 2. quæs. 33. art. 2. quæsi. 7. Reginal. libr. 4. numer. 346. Filliuc. tractat. 28. numer. 129. & 138. Sotus de secret. memb. 2. quæstione secunda concl. 4.

⁹⁴³ Non obligat correptionis præceptum, vt ex ignorantia inuincibili peccantem corripiamus, si emendationis spes non adsit. Quia nulli debemus laqueum iniiciere: sed in hoc eu#tu corripere, nil aliud esset, quam lequeum, & offendiculum apponere: constitutus namque in bona fide, & statu per correptionem tuam in periculoso, ac malo versabitur. Porro illum talis ignorantia graui excusabit à crimine, vnde illius salus in periculo non vesatur. Quando vero ex ignorantia vincibili peccat,[128] & spes adest emendationis corripiendus est. Quia frater eo in casu est peccaturus, vnde eius salus est in periculo: tenemur autem, quantum possumus, & indiget, proximum à periculo auertere. Graf. p. 1. lib. 2. cap. 68. & 69. Malder. 2. 2. q. 33. a. 6. Bonac. to. 2. d. 3. q. 4. pun. 7. n. 11. Sanch. de matr. l. 2. d. 38. Reginal. l. 4. nu. 334. Nauar. sum. c. 24. nu. 12. Diana p. 3. tract. 4. resol. 80. & p. 7. tr. 3. resol. 18. & 19. Filliuc. tract. 28. numer. 119. D. Thom. 2. 2. quæst. 33. art. 7. & 8.

⁹⁴⁴ Correptio fraterna eo ordine facienda est, quem Christus Dominus Mat. 8. præscripsit. Debet corripri frater secretissimè *inter nos & ipsum solum*. Si priuata ac secreta monitio non profuit coram vno teste, aut si necesse fuerit, duobus corripiatur Si adhibitis hitsce restibus adhuc correptio non profuit. Prælato debet denunciari, si demum delinquens eos non audierit, ad Ecclesiam est recurrendum, cui, si nõ ob temperauerit, tanquam *Ethnicus, & publicanus* est habendus. D. Tho. 2. 2. q. 33. a. 7. & 8. Bannes & Sylui *ibid.* Petr. Ledes. tr. 4. cap. 4. concl. 20. Valent. 2. 2. d. 3. q. 10. punct. 5. Tanner. *ibid.* 2. q. 5. dub. 5. Becan. sum. tr. de Charit. c. 21. num. 30.

⁹⁴⁵ Qui ex omissione ordinis à Domino præscripti fratrem notabiliter lædit in fama, aut aliis rebus, mortaliter delinquit. Quia Christus vt summus animarum Medicus hoc suo præcepto facillimum nobis remedium exposuit, quo fratrem quam minimo ipsius detrimento sanaremus, idque in fauorem eius, qui deliquit. Vnde cum ille ordo censetur vel necessarius, vel vtilis admodum ad commodam fratris emendationem, & tamen peruertitur: contra charitatem delinquitur plus, vel minus, pro ratione detrimenti, quo proximus afficitur. Profecto in hoc Dominico præcepto, sicut & in aliis plerisque, magis attendenda est intentio, quam verba. Intentio autem Domini est, studiose tentandum omnibus modis, vt vel frater peccans resipiscat, vel si id impetrari non possit, alij ab illius cõtagio præseruentur. Quod si vel pro altero, vel vtroque eorum aliquid secus fieri conueniat, quam à Domino præscriptum est, id ex mente Domini fieri debet, qui duo nobis conseruanda proposuit conscientiam fratris, & famam; si vtrumque potest conseruari, optime agetur: si non semper, conscientia famæ est præferenda. D. Tho. 2. 2. qu. 73. art. 2. Syluest. v. *Correptio*, q. 5. 6. & 7. Filliuc. tr. 28. n. 156. Tanner. 2. 2. d. 2. q. 5. dub. 5. num. 109. Sotus. *relect. de Secre. memb.* 2. q. 4. Nauar. sum. c. 24. nu. 14. Valent. 2. 2. d. 3. quæst. 10. pun. 5. §. 1. Bannes 2. 2. q. 33. a. 8.

⁹⁴⁶ Ex notitia propter fraternam denunciationem accepta, non potest Prælatus denunciatum punire pœnis à iure constitutis, sed tantum arbitrariis, quas ipse vt pater ad emendationem conferre iudicauerit. Quia per correptionem Euangelicam delictum Prælato indicatur non vt Iudici formaliter, ac præcipucè, neque per viam iudicialem; sed vt patri, & per viam charitatis, sed quia ad patris auctoritatem specat, vt conuenientibus pœnis filios coërceat, id gerere poterit. Nam tamen auferre ei ministerium, aut de loco in locum eum immittere, quando de crimine nõ conuincitur. Quia licet hæc omnia quantum est de se subdito grauamen non inferant, nam superioris voluntati tenetur subiacere, concurrente tamen

tali circumstantia, quod fuerit inquisitus, aut suspctus, magnum grauamen inferunt: nam intuitu delicti inferri videntur. Quando vero Prælatus certam habet de errore patrato scientiam, potest corrigere subditum, & etiam aliqua pœnitentia regulari punire, ita tamen, vt totum occulte fiat, si error sit secretus. & solum publicè possit corrigi, quando error est publicus. Bannes 2. 2. *qu.* 33. *a.* 8. *dub.* 4. *concl.* 2. & 3. Valent. 2. 2. *d.* 3. *q.* 10. *pun.* 5. §. 8. Petr. Led. *to.* 2. *sum tr* 4. *c.* 4. *concl.* 26. & 27. *d.* 1. & 2. Sotus *in relect. de secreto. memb.* 2. *quæstion.* 4. *concl.* 7. Filliuc. *tractat.* 28. *numer.* 161. Tanner. 2. 2. *dub.* 2. *quæstion.* 5. *dub.* 5. *num.* 110.

CAPVT IX.

De peccatis contra Charitatem erga proximum. Vbi de Amore proprio inordinato, de Discordia, seditione, Rixa, Contentione, & c.

⁹⁴⁷ PRæcipua peccata Charitati in proximum directe opposita sunt Odium, Acedia, Inuidia, Discordia, Seditio, Schisma. Bellum iniustum, & Scandalum. Dixi, *Directè*, nam indirectè & consequutione quadam omnia peccata in decem. Præcepta Decalogi Charitati aduersantur. Quia per illorum transgressionem violantur ea, quæ præcipit ille, qui ex Charitate est diligendus. Porro cum inter proximos proximior sit quisque sibi quam alteri, de peccatis contrariis Charitati in nosmetipsos exordium assumo.

⁹⁴⁸ Hæc quidem ad duo capita possunt reduci, amorem scilicet inordinatum nostrum, & ad Acediam contra amorem nostri ordinatum peccare possumus aut per excessum, aut per defectum. Per excessum, cum nos ipsos nimirum amamus, quod tunc censetur solum esse de se mortale, & Charitatem destruere, cum per illum nos Deo præferimus, quod Charitati repugnat. Non autem cum præferimus nos proximo. Quia post Deum in ordine Charitatis secundus nobis locus conceditur. Hoc ergo genere peccat ille, qui inferni pœnam ita timet, & præmium beatitudinis ita à Deo expectat, vt ipsum, quod timet, & sperat, Deo præferat, secum statuendo, quod nollet Deo obtemperare, si tale malum non immineret, vel tale bonum non promitteretur. Reginal. *libr.* 17. *numer.* 105. Trull. *libro primo Decalog. capit.* 6. *dub.* 1. *numer.* 2. & omnes.

⁹⁴⁹ [129] Per defectum vero contra eandem Charitatem possumus delinquere, non diligendo nos satis, vt contingit, quando salutem nostram siue spiritualement, siue temporalem negligimus. Quod vt lethale sit, tres requiro conditiones. Primum, vt malum, quod inde prouenit, sit graue, vt mors, motilado, morbus grauis, & diuturnus. Secundam, vt id negligens aduertat, vel debeat aduerrere, ex tali neglectu sequuturum: unde excusare possunt à mortali, qui ex gula nonnulla edunt, quæ mortem ipsis afferunt, si mortifera esse nesciunt, nec tenentur scire, nec medicinæ studere. Tertiam, vt nō sit rationabilis causa, cum is patiatur huiusmodi corporis detrimentum. Et generatim tunc quis peccat lethaliter contra sui charitatem, cum bonum temporale æternæ suæ saluti præfert, vel iis, quæ ad illam sunt necessaria, vt est præceptorum obseruatio. Reginal. *l.* 17. *n.* 106. & alij communiter.

⁹⁵⁰ Acedia est *tristitia, seu tedium rerum spiritualium*, quatenus ad ipsum hominem pertinent: v. gr. si tædeat pœnitentiam agere. Siue *tristitia voluntatis de bono aliquo diuino & nostro existimato vt maloproprio ob difficultatem illud obtinendi afferens proinde incuriam & negligentiam spiritualium actionum*. Dicitur *Tristitia voluntatis*, quia etsi tristitia hæc possit esse in appetitu sensitiuo, tamen ea, quæ contrariatur proprie chatitati, in voluntate sita est. Dicitur *De bono aliquo diuino*, id est, de bono spitituali, circa quod Charitas versatur, siue sit ipsemet Deus, siue gratia, & gloria, quibus Deum assequimur. Additur *Nostro*, quia bonum hoc propositum nobis est ad obtin#, dum per piarum actionum exercitamenta. Dicitur denique *Existimato vt malo proprio ob difficultatem obtinendi*. Omnis enim tristitia est de proprio malo, vel apparentæ: v. gr. si quem tædeat pœnitentiam agere ex quadam veluti nausea, ob asperitatis concept# horrorem: aut nolit concionem haberi, ieunium esse ex quodam rerum spititualium fastidio. D. Tho. 2. 2. q. 35. a. 2. & omnes.

⁹⁵¹ Est acedia peccatum mortale ex genere suo Charitati oppositum. Quia quod Charitati opponitur mortale est ex genere suo Esse autem contra Charitatem acediam patet. Quia Charitas de bono diuino gaudet vt nostro per apprehensionem spei: acedia vero tristatur. Quare grauissime delinquis, si doleas quod sic creatus sis, vt teneatis esse Dei amicus, eiusque mandata obseruare, sin minus æterno supplicio puniri. Semper autem est mortale, nisi adsit consensus pleni defectus. Quia est contemptus Maiestatis diuinæ, cuius refugis amicitiam, & tuarum voluptatum exeeutioni postponis Palao *de Charit. tr. 6. d. 4. pun. 3. n. 2. & 5. Suar. de Charit. d. 6. sect. 3. ex D. Th. 2. 2. q. 35. art. 3. Plura volumine 1. cum de Vitiis Capitalibus disseruimus*.

⁹⁵² Inuidia est *tristitia de bono alieno astimato ab inuidente vt malo proprio, quatenus obscurat seu imminuit proprij boni excellentiam*. Dicitur *Inordinata tristitia*: nam si sic ordinata, ad culpam non imputabitur. Quare peccato inuidiæ non inficitur, qui occasione boni alicuius tristitiam capit, non ex eo quod alter tale bon# habeat; sed quia videt, se illo carere, nullatenus intendens alterum iniuria, vel damno afficere. Additur, *Quatenus videtur minuere propriam excellentiam*, ad innuendam differentiam inuidiæ ab aliis peccatis, quibus quis dolet de bono alterius. Nam si tristeris de bono Dei, vt bonum Dei est, dicitur actus Odij Dei. Si tristeris de bono Antonij ex displicentia ipsius, est peccatum odij in proxim#. Si tristeris de bono alicuius, quia illius consecutione times tibi ademptam adulterandi occasionem, est adulterij crimen: actus enim efficax à fine etiam specificatur. Si tristeris de alterius bono, quatenus times damnum proprium allaturum, dicitur timor. Si tristeris de bono alterius, seu potius de proprio defectu, quod ipse bono illo cares, dicitur zelus. Si tristeris de bono alterius, quatenus contingit ei qui est indignus, dicitur indignatio. A quibus omnibus differt inuidia per illam particulam, *Quatenus est tristitia de beno alterius, vt est propruij boni diminutium*. Tutrian. 2. 2. quæstion. 56. dub. vnico. Palao *de Charit. tractat. 6. dub. 4. punct. 2. num. 2. & 3.*

⁹⁵³ Inuidia suo ex genere lethale piaculum est. Quia duplici virtuti nempe Charitati. ac Misericordiæ cōtrariatur: Charitati quidem quia hæc delectatur de proximi bono, inuidia vero tristatur: Misericordiæ autem, quia hæc tristatur de malo proximi, & de bono gaudet: inuidia autem de bono tristatur. Ex duplici capite potest esse veniale, ob imperfectionem scil. consensus, indeliberatamve aduertentiã: & ob materiæ paruitatem. Semper autem est peccatum, quia est contra Charitatem, quæ de bono proximi gaudet, cum tamen inuidus

tristetur, & doleat. D. Tho. 2. 2. *quæ*s. 36. *articul.* 2. & 3. Nauar. *summ.* 23. *num.* 1. & 8. Suar. *de Charit. d.* 7. *sect.* 4. *n.* 2. Palao *de Charit. tr.* 6. *de.* 4. *pun.* 3. *nu.* 3. Valent. *to.* 3. *d.* 3. *q.* 13. *punct.* 2.

⁹⁵⁴ Discordia est *dissensus voluntatis à voluntate proximi circa bonum diuinum, vel proximi, quod quis velle ex Charitate teneatur.* Dicitur *Dissensus voluntatis*, quia diseordia est, habere diuersum cor, sen voluntate dissentire. Dicitur *contra bonum*, discordia enim in malo, bonum est. Additur, *Quod quis velle tenetur.* Nam discordare circa bonum aliquod supererogationis, ad quod quis non tenetur, nen est peccatum, Caiet. *verb. Discordia*, Valent. 2. 2. *d.* 3. *quæ*s. 14. *punct.* 1.

⁹⁵⁵ Est diseordia suo ex genere peccatum lethale. Quia aduersatur peculiari illi actui charitatis, qui est pax & concordia cum proximo: ideoq; supposita graui materia mortale erit. Est aur# veniale, quando non adest plena deliberatio. Quando materia est leuis: vt si bonum, in quo discordas, sit exiguum. Nullum autem peccatum erit, quando probabiliter existimas non esse bonum, quod alter intendit. Quo pacto à D. Thoma dissensio inter Paulum ac Barnabam *Act. 15.* excusatur. Vel quando quis inuincibiliter ignorat quod alter vult, esse bonum. Infero, discordiam esse distinctum ab aliis contra Charitatem. Quia diuerso modo morali ei aduersatur. Debet autem esse intenta, vt culpabilis sit; si enim ex rationabili facto alterius per accidens sequeretur, non esset peccatum. D. Tho. 2. 2. *quæ*stion. 37. *articul.* 1. Caiet *ibid.* Valent. 2. 2. *d.* 3. *quæ*stion. 14. *pun.* 1. [130] Filliuc. *tr.* 28. *c q. quæ*s. 1. & 2. Suar. *de Charit. d.* 11. *sect. vnic. num.* 4. Bonac *tom.* 2. *d.* 3. *quæ*siion. 4. *punct. vltim. §.* 4. *num.* 2. Trul. *lib.* 2. *Decalog. c.* 6. *dub.* 4. *num.* 3. Palao *de Charit. tr.* 6. *d.* 4. *punct.* 4. *num.* 3.

⁹⁵⁶ Contentio est *altercatio verborum cum proximo contra veritatem, ad eam impugnandam.* Est quasi effectus discordiæ, & contraria paci Charitatis, ex qua proximo tenemur velle coniunction# in veritate, quæ est quoddam bonum. Dixi, *Contra veritatem.* Quia si contra falsitatem esset, laudabilis ex sisteret. Dixi, *Ad veritatem impugnandam,* Quia si tantum contendatur exercitationis causa, vel ad explorandam alterius eruditionem, ve fit in Scholis, peccatum non esset. Est peccatum ex suo genere, vt alia, quæ contra charitatem dimicant. Ad *Rom. 1. Plenos inuidia, homicidio, & contentione.* Fit peccatum veniale, si non sit deliberata. Si circa exigui momenti veritatem. Bonac *to.* 2. *d.* 3. *q.* 4. *pun. vltim. §.* 4. *num* 5. citans Sanchez, & alios. Caiet. 2. 2. *quæ*s. 37. *articul.* 1. ex D. Thoma. Luisi. Turria. 2. 2. *q.* 38. *art.* 1. Palao *de Charit. tract.* 6. *dub.* 4. *pun.* 4. *num.* 5.

⁹⁵⁷ Rixa est *priuatarum personarum pugna ex mutua ira & excandescencia excitata.* Eius proxima causa est ira. Quia ira vindictam appetit. *Prou. 17. Ira excitat rixas.* Oritur etiam ex odio. *Prou. 10. Odium suscitatur rixas* Est suo ex genere mortale peccatum ex parte eius, qui est inuasor. Quia est contra pacem Charitatis, & proximo contra iustitiam damnum infert, Ex parte vero eius, qui se defendit, potest rixa esse veniale solum, & aliquando nullum. Veniale erit, si modice in sua defensione excedat plus repugnando, aut lædendo inuasorem, quam necessarium sit. Nullum vero si modum inculpatæ tutel# obseruet. D. Thom. *quæ*stion. 41. *articul.* 1. Filliuc. *tract.* 28. *c.* 9. *q.* 4. & 5.

⁹⁵⁸ Seditio denique est *dissensio ciuium, cum vna pars Ciuitatis contra aliam ad pugnam insurgit,* Differt à Discordia, quia hæc propriè est in animo, & inter quoscumque: seditio vero in opere, & inter partes multitudinis quæ pluribus ciuibus constet. Differt à Rixa, quia hæc inter duos, vel paucos, ideo solummodo priuatum damnum infert: at seditio est inter

eiusdem Reipublicæ partes. Differt à Bello, quia hoc est inter integras Respublicas: Seditio autem inter eiusdem Reipublicæ partes. Differt demum à Schismate, quia Schisma est vnitati spirituali Ecclesiæ contrarium, Seditio vero politicæ Reipublicæ vnitati aduersatur. Quia bonum pacis politicæ in vno Reipublicæ corpore magnum quoddam est bonum. Ex parte autem eorum, qui in Seditione pacem, & vnitatem Reipublicæ defendunt, constat nullum esse peccatum. Certe peccatum hoc formaliter est contra pacem Charitatis, & quasi materialiter contra iustitiam, propter damnum, quod Reipublicæ infert. D. Tho. 2. 2. *quæstion. 42. articul. 1.* Caiet. *verb. Seditio.* Filliuc. *tract. 28. cap. 9. qu. 6. & 7.* Syluest. *verb. Seditio.*

CAPVT X.

De Odio.

⁹⁵⁹ **O**divm est *alienatio seu auer. sio voluntatis ab eo, quod vt malum æstimatur.* Aduersatur amorì directe, ac proinde sicut duo sũt amorum genera amicitie ac concupiscentie, ita est odium inimicitie: quo volumus alieni malum, vt ipsi mali sit; & est odium abominatinuis, quo fugimus aliquid, vt nobis incommodum. Vtrumque rursum est duplex. Aut enim tendit in Deum, aut in proximum, estque intime permixtum omnibus peccatis adeo, vt omne peccatum mortale secundum prudentem æstimationem quoddam Dei: omnisque in proximum iniuria odi proximi participet. D. Tho. 12. q. 2. 9. a. 1. & 2. 2. q. 34. art. 1. Bonac. to. 2. num. 3. qu. 4. pun. vlt. §. 1. Laym. l. 2. tr. 3. c. 8. n. 1. Filliuc. tr. 28. n. 167. Sylui. 2. 2. q. 34. a. 1.

⁹⁶⁰ Si odium sumatur vt est speciale peccatum directe repugnans charitati est omnium peccatorum grauissimum siue quæ in Deum, siue quæ in proximum committuntur. Respectiue tamen si præcisè considerentur Quia quædam peccata odium Dei includunt, & super addunt, alias deformitates, vt blasphemiam completam, apostasiam, &c. Quædam autem peccata in proximum præter odium inferunt graue nocumentum, vt homicidam, detractionem, &c. vnde odium inimicitie tum erga Deum tum erga proximum perse, & intrinsece malum est, & ex genere suo mortale. D. Tho. 2. 2. q. 34. art. 2. & 4. Sylui. *ibi* Valent. 2. 2. d. 6. q. 13. pun. 2. Malder. Turrian. ad D. Thomam citatum Tolet. l. 4. c. 9. n. 1. Laym l. 2. tr. 3. c. 8. n. 3. Filliuc. tr. 28. n. 175. & 176.

⁹⁶¹ Profecto cum Deus infinite bonus sit, & in eum nulla malitia seu defectus intrinsece vel extrinsece cadere possit, ob quem odio dignus sit odium abominationis erga Deum perse, & intrinsece est malum, suoque ex genere mortale peccatum, Laym l. 2. tr. 3. c. 8. n. 5.

⁹⁶² Fieri tamen potest, vt odium inimicitie erga proximum sit tantum veniale, aut nullum. Secondò, ex paruitate materie, quando leue aliquod malum proximo imprecamur. Tertio, quando non fertur immediate in ipsum hominem, sed in vitium. Turrian. 2. 2. d. 91. 1. dub. 1. Bonac. to. 2. d. 3. q. 4. pun. vlt. §. 1. num. 6. Tolet. *de septem peccat. cap. c. 70.* Reginal. l. 17. num. 114. Sylui 2. 2. q. 34. a. 6. quæsi. 4.

⁹⁶³ Certe odij Dei peccatum nullatenus potest esse veniale ob paruitat# materi#. Quia quod. libet odium in Deum maximæ summ# bonitati eius, qui summè bonus est repugnat, nec in ipsum vllaratio mali cadere potest. Omnes Sic.

[131] CAPVT XI.

De Bello.

⁹⁶⁴ Bellvm est armorum conflictus, seu professio nocendi vi & armis contrariæ parti. Differt à Seditione, & rixa: quod bellum sit multitudinis contra extraneos; Seditio vero multitudinis contra multitudinem eiusdem communitatis: rixa autem paucorum vel singulorum contra paucos, aut singulos. D. Tho. 2. 2. q. 42. a. 1. D. Antonin. p. 2. tit. 4. c. 8. §. 1.

⁹⁶⁵ Aliud bellum est iustum, alium iniustum. Belium iniustum est graue peccatum, tum Charitati, ac paci, tum iustitiæ oppositum. Iustum vero Charitati, ac paci potius inseruit. Quia finis belli est pax & securitas. Bellum iustum est duplex, vuum defensiuum, alterum ossensiuum: offensiuum quidem non nisi publica Principis autoritate vel Magistratus nullam superiorem agnoscentis geri potest. Vnde ad illius honestatem tres conditiones requiruntur, legitima autoritas, iusta causa, recta intentio. Omnes Sic.

⁹⁶⁶ Prima, inquam, conditio iusti belli, est *legitima autoritas*, qualis residet penes Rempubicam perfectam, seu quæ est per se quoddam totum iure naturali potestatem habens sese gubernâdi. Et in adminiculum iusti belli, licet auxilium petere ab iis, quorum nihil interest, bellum illud gerere quique nullam acceperunt iniuriam, etiam infidelibus, secluso tamen scandalo, ac periculo Fidei. Quia licitum est alium in bono opere adiuuare. Porro Respublica imperfecta (nempe quæ pendet ab alia superiori, cuius quasi pars est, & ad quam in grauioribus negotiis recurrit) vel eius Princeps potest gerere bellum defensiuum sine supremi Principis anthoritate. Quia iure naturæ concessa est vnicuique sui, suarumque rerum defensio. Magistratus vero imperfectæ Reipublicæ non potest gerere bellum aggressiu# sine Principis supremi lic#tia. Quia bell# aggressiu# est supremus actus iustiti# vindicatiuæ: Ergo non competit nisi illi, qui supremam exerit potestatem publicam, qualis est Magist ratus, vel Princeps Reipublicæ perfectæ. At tamen si qua Ciuitas, aut Princeps antiqua consuetudine præscripta obtinuit, ius gerendi per se bellum, non est ei hæc potestas deneganda, etiamsi alias habere Rempubicam perfectam non videatur. Laym. lib. 2. tractat. 3. capit. 12. numer. 2. Manu, summ. tom. 1. capit. 125. Filliuc. tractat. 29. numer. 180. Reginal. Iib. 21. numer. 84. Becan. 2. 2. capit. 25. quæstion. 1. numer. 3. Moli. de iust. tom. 1. tract. 2. dub. 100.

⁹⁶⁷ Sec#da conditio est *causa iusta*, qu# in vniuers# est grauis, ac certæ iniuriæ propulsatio. Nec sufficit qualiscumque persuasio de iusta belli causa, sed requiritur certa, vel saltem valde probabilis cognitio, quæ arbitrio prudentum sufficere possit. Vnde Princeps tenetur diligentissime inuestigare belli iustitiam tum per se, tum per alios, adhibito etiam peritorum consilio. Quod post sufficientem examinationem belli iustitia sit æqualiter dubia, is qui est in possessione, non potest ab altero armis inuadi. Quia sequeretur bellum posse ex vtraque parte esse iustum seclusa ignorantia probabili, quod est contra communem Doctorum sententiam. Hinc pater, talem aggressorem non solum mortaliter peccare, sed & ad restitutionem teneri Castri, Vrbis, vel Prouinciæ, qua possessorem spoliauit. Porro milites ordinis inferioris, qui ad consilium bellicum non admittuntur, non tenentur belo li causas examinare, sed possunt militare, quãdiu de iniustitia belli non constat Quia milites sunt sententiæ Principis solum executores Secus dixerim de militibus

extraneis, qui neque sunt subditi Principis mouentis bellum, neque stipendiarij: in dubio enim militare non possunt. Quia se periculo exponerent grauissimas inferendi iniurias, quod non militando vitare possent. Moli. *to. 1. d. 113. Sà verb. Bellum numer. 10.* Bonac *de restit. dub. 2. quæstion. vltim. sect. 1. punct. vltim. numer. 10.* Diana *p. 4. tr. 3. resol. 7. & p. 3. tr. 5. resol. 96.* Malder. *2. 2. quas. 40. articul. 1.*

⁹⁶⁸ Tredecim vero causas enumero, ob quas ille, qui habet authoritatem iuste potest bell# indicere. Prima est infidelitas, non quidem sola, sed ob aliquam circumstantiam illi annexam: nempe quando infideles iniuriam Christianis inferunt, illos à vera Religione abducendo, vel impediendo liberam Euangelij prædicationem. &c. Secunda est, hæresis: requiritur tamen, vt h#retici sint ab Ecclesia den#ciati. Tertia, quando negatur aliquid, quod iure naturæ debetur. Quarta quando terræ, vel Regna iniuste ab alio possidentur. Quinta, quando populus seruitute, vel aliis iniuriis opprimitur ab alio quam à proprio principe. Sexta, quando populus præbet auxilium inimicis, qui iniustum bellum gerunt. Septima, quando alicuius principis legati magna contumelia afficiuntur. Octaua, cum quis seditionem, vel rebellionem contra Principem excitat. Nona, cum quis sceleratum, qui iuste petitur ad supplicium, defendit. Decima, quando Princeps, ac populus non stant pactis, & pollicitis. Vndecima est, defensio amicorum, & ex captiuitate liberatio. Duodecima alicuius viri Principi sanguine i#cti cædes iniusta. Decimatertia, quando populus confœderatus, & amicus iustam habet causam bellum inferendi. Valent. *2. 2. dub. 3. quæstion. 16. punct. 2.* Bonacin. *de restit. dub. 2. quæstion. vltim. sect. 1. punct. vltim. § 2. numer. 8.* Molin. *tom. 1. tract. 2. d. 104.* Diana *part. 6. tr. 4. resol. 3.* Laym. *l. 2. tr. 3. cap. 12. num. 5.*

⁹⁶⁹ Tertia conditio est *recta intentio*. Vnde s#t tres belli fines, *Rei ablatae recuperatio, Vltio iniuriæ, Pax ac securitas Reipublicæ*. Bellum enim non est suscipiendum nisi ob bonum commune spirituale, aut temporale, nempe ob vnum ex illis tribus finibus, aut ob omnes simul. Quia bellum est supremus actus iustitiæ vindicatiuæ, quæ virtus est personæ publicæ, inclinans hominem in publicam vtilitatem. Sinistra autem Principis intentio licet sit mala[132] mortaliter aut venialiter nullam tamen obligationem restituendi inducit respectu aduersariorum. Prior pars ostenditur: quia finis in moralibus est mensura bonitatis, aut malitiæ: vnde si bellum ex graui odio geratur, erit peccatum mortale: si ex inani gloria, veniale erit. Posterior patet: quia Princeps non peccat cōtra iustitiam, nam; pono, aduersarios iniuriam intulisse, & bellum legitimè esse indictum *c. Quid culpatur, 23. q. 1.* Clauis Reg. *l. 7. c. 13. n. 8.* Moli. *tom. 1. tract. 2. dub. 10.* Laym. *lib. 2. tractat. 3. cap. 12. numer. 3.* Nauarra *de rest. libr. 2. capit. 3. num. 269.* Bonac. *de rest. dub. 2. quæstion. vltim. sect 1. punct. vltim. §. 2. numer. 6.* Bannes *2. 2. quæstion. 40. articul. 1. dub. 9.* Manu. *part. 1. summ. capit. 125. numer. 1.* Filliuc. *tract. 29. numer. 182.*

⁹⁷⁰ Interdictum est Ecclesiasticis gerere bell#: & constituti in maioribus Ordinibus pugnando propriis manibus lethaliter delinquant, quatuor exceptis casibus. Primo quando aliter nequeunt. propriam vitam conseruare. Secundo, in necessitate patriæ, ciuitatis, vel exercitus: & tunc iure naturæ tenentur. Tertio, quãdo id omnino esset, ad defendendam innocentis vitam, necessarium. Quarto, si ad consequutionem iustæ victoriæ, à qua pax, & commune bonum pendet, id omnino conduceret; vnde in hisce casibus occidendo, irregularitatem minime incurrerent. Cap. *Eos, qui 20. quæstion. 3.* Reginal. *libr. 21. numer. 89. & 90.* Bannes *2. 2. quæstion. 40. articul. 2.* Malder. *ibid.* Diana *part. 6. tractat.*

4. resol. 35. Lezana tom. 3. summ. verb. *Bellum*, numer. 11. Filliuc. tr. 29. n. 110. Sylui. 2. 2. q. 40. articul. 1. *quæstiunc. 1. conclus. 5. & 6.*

⁹⁷¹ Clerici tamen, qui dominio temporali in Republica perfecta fruuntur, possunt ex iusta causa, non secus ac alij temporales Principes bellum indicare. Quia omnis Respublica perfecta potest bellum mouere: Omnis autem Reipublicæ potestas in Principe residet: Ergo credendum est, quod cum Pontifex huiusmodi dominium tradit Episcopo, cum illo ab bella gerenda dispenset. Vnde Pontifex summus non solum tanquam patrimonij D. Petri, Terrar#que in Ecclesiæ bonis contentarum Princeps mouere potest bellum sicut alij temporales Principes; sed etiam pro potestare, qua in omnes laicas potestates ad finem supernaturalem fungitur, poterit, vel ciere bellum, vel facultatem illud ciendi aliis concedere, aliqua iusta causa oblata: & in aliquo casu prohibere, ne Principes Christiani inter se dimic#. Quia pro bono Ecclesiæ non expedit, vt Principes ratione status, & ex dubiis, aliquandoque fictis titulis bellum gerant, & omnia Christicola Regna conturbent. Syluest. verb. *Bellum* 3. qu. 1. Sylui. 2. 2. *quæstion. 40. articul. 2. quæstiunc. 1. conclus. 6.* Diana part. 6. tractat. 4. *resolut. 1. & 2.*

⁹⁷² Priusquam bellum indicatur, tentanda sunt Principi omnia media, ad ius suum obtinendum, conuenientia. Vnde peti debet ab aduersariis condigna satisfactio: etsi offeratur, acceptari Quia *bellare non est voluntatis, sed necessitatis*, vt ait D. August. citatus in cap. *Noli. 23. quæstion. 1.* Etsi aduersarij offerunt plenam iniuriarum, damnorumque satisfactionem, iam necessitas bellandi cessat. Caiet. v. *Bellum*. Molina to. 1. de iust. tr. 2. d. 103. Laym. l. 1. tr. 3. c. 12. n. 5. assert. 4.

⁹⁷³ Porro bellum potest esse ex vtraque parte instum formaliter & per accidens, vt propter inuincibilem ignorantiam alterius, aut propter opinionem probabilem, quam quisque sequi potest. Materialiter autem, & re ipsa non potest esse bellum ex vtraque parte iustum, Quia realiter ius vni soli competit: & actus contrarii circa idem non possunt ex se ad eandem virtutem pertinere. Couar. part. 2. ad. Reg. *peccatum. Paragraph. 10. numer. 6.* Malder de virtutibus, *quæstion. 40. dub. 4. articulo primo.* Moli. tomo primo dub 103. Sanci. in select. dub. 44. numer. 6. Reginal. liber. 21. numer. 98. Filliuc. tractat. 29. numer. 185. Diana part. 2. tractat. 13. *resol. 8.*

⁹⁷⁴ Milites vero, qui parati sunt sequi quomcumque ad bellum vocantem siue iustum sit, siue iniustum, dummodo stipendium præbeat in malo versantur statu, & nisi propositum corrigant, non debent absolui. Moli. to 1. de iust. dub. 114. Laym. l. 1. tract. 3. cap. 12. nu. 8. Caiet. v. *Bellum*.

⁹⁷⁵ Omnia licent in bello, quæ accommodata sunt aut ad rem ablatam recuperandam, & cõ. pensation# faciendam, aut ad vindictam sum#dam pro modo culpæ, aut ad pacem componendam, & stabiliendam. Quia in actione iusta licitum est, ea omnia media adhibere, quæ necessaria sunt, & apta, ad finem consequend#. Valent. 2. 2. d. 3. *quæstion. 16. p. 3.* Victor relect. de iure belli. numer. 18. Sylui. 2. 2. *quæstion. 40. a. 2. quæstiun. 6.* Molina tom. 1. dub 117. & alii communiter. Vnde, secluso mendacio, licitum est, procurare victoriam per insidias, & stratagemata: & tam in bello defensiuo, quam in offensiuo vltra compensationem iustam belli, alia damna hostibus inferre, ad vindicandam iniuriam illatam, & pro stabilienda pace in futurum, modo adsint conditiones belli iusti supra enumeraræ, Sà verb. *Bellum*, num. 15. Syluest. *ibid. 1. quæstion. 8.* Azorius part. 3. lib. 2. c. 7. *quæstion. 14. & 15.* D. Thom. 2. 2. q. 40. artic. 1. Sylui. *ibid.*

⁹⁷⁶ Tempore belli innocentes possunt directe suis bonis spoliari, quando ex eis creduntur iuuandi, vel muniendi inimici. Non licet tamen per se in pugna, aut post pugnam occidere eos, qui sunt, aut præsumi debent innocentes, vt infantes, mulieres, Clerici, Religiosi, legati, oratores, mercatores transeuntes, vel in agricultura existentes. Quia hi in iure Canonico à damnis sunt exempti. In bello aut# perpetuo contra Turcas licet etiam innocentes captiuare: quod si dati sunt in obsides, & hostes fidem datam violent, non licet eos occidere, nisi sint de numero nocentium. Per accidens tamen possunt innocentes occidi, verbi gratia, si nequeat arx, aut Ciuitas expugnari, nisi diruatur, aut incendatur. Quia tunc necessarium ad finem belli censetur. Semper tamen est perpendendum, an belli finis præponderet innocentum morti, ac aliis damnis inferendis. Molina *tom. 1. d. 119. & 121. Victor relect. de bello, numer. 39. Filliuc. tr. 29. n. 186. & 187. & 191. Lege cap. Innouamus, de tregua, & pace. Cap. Paternarum, & cap.[133] Sequenti 24. q. 3. Diana part. 6. tractat. 4. resolut. 11. & 12.*

⁹⁷⁷ Contraria consuetudine seclusa, mobilia ab hostibus capta iure gentium militum sunt capientium. Expedit tamen ea tradi Duci exercitus, vt is ea singulis pro dignitate, ac meritis distribuat Porro immobilia si occupentur, ad supremum belli Ducem spectant, quatenus iustam compensationem, aut pro illata iniuria satisfactionem non excedunt. Victor. *relect de bello, numur. 35. Couar. parte tertia ad Reg. peccat Paragraph. 11. num. 6. Filliuc. tractat. 29. num. 188.*

⁹⁷⁸ Quando raptus liber conceditur, si bellum si contra Dominum temporalem, non possunt Ecclesiæ, ac Monasteria spoliari, & deprædantes excommunicati remanent. Si vero bellum geratur iustè contra Ecclesiæ Prælatum, tunc Clerici possunt spoliari tanquam eius subditi. Er quando Ecclesiastici immiscent se bellis ciuilibus, iuuantque hostes: possunt milites eis nocere, si alia ratione victoria obtineri non potest. Et quando Ecclesia est more castrì munita ad hostes oppugnandos, potest comburi hostesque ex ea extrahi vel in ea spoliari, & occidi, si hoc necessarium si ad pacem conciliandam: si tamen Ecclesia solum ad defensionem Ecclesiasticorum, aut secularium innocentum in morem castrì muniretur, non est ei vis inferenda, neque personis innocentibus: possent tamen arma, ac tormenta bellica ab eis auferri. Sà v. *Bellum, nu. 3. Manuel. to. 1. sum. c. 127. n. 3. Syluest. v. Bellum 1. n. 3. Bannes 2. 2. q. 4. a. 2. Angel. v. Bellum, n 11. Tabie. n 18.*

⁹⁷⁹ Quando in bello iusto aliter victoria obtineri non potest, possunt dari Vrbes militibus in prædam. Quia aliquando necesse est præmio milites excitare. Imo parta victoria quandoque licet militibus Ciuitatem diripiendam tradere tum ad alios excitandos ad noua bella: tum ad terrendas alias Vrbes hostiles. tum ad pœnam hostium. Cauendum tamen tunc à direptione Templorum, & ab innocentum occisione. Victor. *relect. de iure belli, nu. 13. Azor. p. 3. lib. 2. cap. 7. quæstion. 13. Molina tom. d. 122. Filliuc. tr. 29. numer. 198. Reginal. libr. 21. numer. 115.*

⁹⁸⁰ In bello autem iniusto milites, qui deprædantur ciuitatem, mortaliter peccant, & ad restitutionem tenentur propriis dominis, si fieri potest: sin minus Episcopo fieri poterit restitutio, vt in bonum publicum, & commune expendat. Non tenentur tamen milites restituere in integrum totum id quod omnes diripuerunt, sed singuli tenentur ad restitutionem pro rata, quod ceperunt singuli. Porro si omnes simul confluant excitantes se inuicem, & auxiliantes in deprædatione, vnusquisque in solidum totum damnum illatum restituere teneretur. Petr. Nauarra *de rest. lib. 2. c. 3. dub. 12. Angles in 4. q. de restit. ex bello,*

difficult. 10. Vuigers de iust. tr. 3. c. 2. dub. 5. n. 4. Bassæ. verb. Bellum, numer. 15. Diana part 6. tractat. 4. resolut. 31.

⁹⁸¹ Peccant lethaliter milites, rusticos, aut alios hospices suos grauando, exigendove ab aliis id, ad quod iure non tenentur, iquale est suppeditare sibi victum, & alia necessaria, ad quæ verberibus, & vastationibus rei familiaris compelli assolent. Nec illi excusantur ex eo, quod stipendia non recipiāt. Quia bona rusticorum non sunt ea de causa illis obligata: nisi forte milites sint in extrema aut pergraua necessitate: aut omnino necessarij ad defensionem Reipublicæ ipsorum rusticorum non habentes aliunde stipendi#. Caiet. v. *Bell#*. Laym. l. 2. tr. 3. c. 12. n. 18. Arm. v. *Bell#*. Diana p. 6. tr. 4. res. 26.

⁹⁸² Supremus Dux seu Magistratus, cuius autoritate bellum geritur, grauiter delinquit, si iusta stipendia militibus non impertit, ex quo ipsi ad iniustas rapinas inferendas stimulentur: ad quarum restitutionem ipse obligatur. It# peccat cum obligatiore restituendi, si disciplinam militarem seruare int#mittat, & milites ab iniustis incursionibus, rapinis, stupris, &c. propositis pœnis non coërceat. Laym. l. 2. tr. 3. c. 12. n. 18. Bonac. *de restit. d. 2. qu. vlt. sect. 1. pun. vlt. §. 3. n. 17*. Diana p. 6. tr. 4. resol. 29.

⁹⁸³ Profecto Dux supremo subordinatus peccat. Primò si milites suos absque causa necessaria temere certæ internecioni exponat. Sedò, si nulla cogente causa, seu necessitate, in locis palustribus, & valde insalubribus castra figat cum morbi, aut contagionis periculo. Tertiò, si in solutione stipendiorum iniustis, ac vlurariis cambiis, seu permutationibus pecuniarum vtatur. Quartò, si pecunias accipiens pro maiori militum numero, eum non complet. Quintò, si stipendium militibus subtrahens, permittat, eos à iusticis, & aliis innocentibus extorquere, quæ sibi sunt necessaria. Sextò, si in delectu plures milites computet Principi, quam verè habeat. Septimò, si donaria ampla à Ciuitatibus, ac Pagis accipiat, ne apud eos milites hospitentur. Licet enim Duci concessa sit electio vnus populi pro alio, quando onus non potest in omnes æqualiter diuidi: non tamen est illi concessum, neque concedi potuit, vt hanc election# venalem faciat, ac sibi pretium retineat. Expediret potius in hoc casu, si vnus populus hospitando exercitum grauetur, vt reliqui ad eius leuamen media aliqua contributione concurreret Octauò, delinquit, suos famulos in milites assignans, vt stipendium à Principe signatum imminuat, & sibi illam partem reseruet: nisi constet, ipsos gratis Duci donare, quod rarò est credendum. Nauarra l. 2. c. 3. n. 285. Molina to. 1. d. 117. Manuel. to. 1. sum. c. 127. Bonac. *de restit. d. 2. q. vltim. sect. 1. pun. vlt. n. 27*. Diana p. 6. tr. 4. resol. 27. Malder. 2. 2. q. 40. a. 1. dub. 6.

⁹⁸⁴ Non licet, per se loquendo, emere ab hostibus vili pretio ea, quæ ab aduersariis sunt iniuste extracta. Quia iniustam hostium extractionem, & rapinam priores domini non amiserunt dominium si vero verisimile sit, ea nunquam ad veros dominos peruentura, vt ordinarie euenit: licet illa vili emere pretio, hoc quidem animo, vt priore domino comparente, illi eadem restituantur pro eodem pretio, sin minus licebit ea retinere. Quia sic vtiliter negotium dominorum geritur, qui non censentur rationabiliter inuiti. Reginal. lib. 21. numer. 117. Vasquez *de restit. capit. 9. Paragraph. 2. dub. 5. numer. 28*. Bonacin. *de restit. dubio secundo quæst. vltim. sect. 1. pun. vlt. §. 2. numer. 24*.

⁹⁸⁵[134] Denique in bello iusto ex parte capientis captus, cessante scandalo, ac speciali manendi pollicitatione, fugere potest. In bello autem iniusto ex parte capientium, non solum fugere, sed etiam bona hostium secum valet afferre in damni, vel iniuriæ illatæ

compensationem. Nauar. capit. 17. numer. 103. Molina tomo tertio tractat. 2. dub. 693. Lessi. libr. 2. capit. 5. dub. 5. Diana part. 9. tractat. 4. resolut. 14.

CAPVT XII.

De Duello.

⁹⁸⁶ **D**Vellvm est bellum, seu pugna singularis deliberata ab vtraque parte, sponte, & ex cōpicto suscepta, statuto loco, & t#pore cum periculo occisionis, mutilationis, aut vulneris. In iure *Monomachia* vocatur, idest pugna vnus contra alterum. Constat ex hac definitione Duell# non esse Rixam, quæ ex subita ira, & non ex mutua conuentione suscitatur, interposito aliquo tempore inter conuentionem, & pugnã: nec pugnam, quæ fieri solet ob necessariam sui defensionem, quia regulariter in ea non adest deliberatio saltem ex parte aggressi. Nec proditor, qui consulto ex insidiis aliquem inuadit, nec aggressor, qui ex proposito pugnam cum altero capessit, dicitur committere Duellum; quia non adest mutua conuentio. Sayr. in *Clau* l. 7. c. 13. n. 11. Valent. tom. 3. d. 3. q. 17. punct. 1. Filliuc. tr. 15. n. 107. Bona c. de *Censur*. d. 2. q. 6. pun. 2. Salon. 2. 2. q. 64. a. 3. Sylui. 2. 2. q. 41. a. 2.

⁹⁸⁷ Qui ob priuatas inimicitias se ipsos ad pugnandum inuitant, & districtis ensibus alter alterum interimit: non dicuntur committere Duellum, nec pœnas pugnantibus in Duello propositas incurrunt. Quia in Duello requiritur assignatio temporis cum determinatione loci. Secus dixerim de illis, qui sese obuiam procedentes conueniunt in aliquem locum abire, quo statim tendunt, & ibi concertant. Quia assignatio loci & temporis adest. Floron. de *Duel*. c. 1. & 2. Peregrin. de *Duel*. quæstion. 18. Sanchez lib. 2. *Decalog*. cap. 29. n. 112. Filliuc. tr. 15. num. 112.

⁹⁸⁸ Quatuor causæ ob qua suscipi bellum solet à Doctoribus recensentur. Prima est *Manifestatio veritatis*, dum scilicet aliqui confidunt ex victoria manifestatum iri veritatem, quod sint innocentes. Ob hanc causam duellum non licet, & est grauissimum lethale piaculum ob adiunctam superstitionem. Quia contra rectã rationem eligitur proximi percussio. vitæ periculum, & iudicij vsurpatio cum Dei tentatione. D. Tho. 2. 2. quæ. 95. a. 8. ad 3. Sanch. l. 2. *Decal*. c. 30. nu. Tolet. l. 5. c. 6. nu. 32. Sylui. 2. 2. q. 41. a. 2.

⁹⁸⁹ Secunda est *Virium ostentatio*. Quæ quidem insufficiens est ad duellum indicendum: & qui hoc fine ad duellum prouocat, mortaliter delinquit. Quia contra rationem eligitur atrox medium seu vitæ periculum ob vanum finem. Sanch. l. 2. *Dec*. c. 39. n. 12. citans Nauarrum, & Valentiam.

⁹⁹⁰ Tertia est *ad determinandam litem ciuilem, vel criminalem*. Nec ob hunc finem Duellum est licitum, sed lethale crimen est. Quia non est proportionatum medium ad terminandam litem armata pugna percussiuæ cum vitæ periculo. Caiet. sum. v. *Duellum*. Sayr. in *Clau*, l. 7. capit. 13. numer. 14. citans Valentiam, & Nauarrum.

⁹⁹¹ Quarta est *Euitatio ignominia*, vel proprii honoris defensio. Porro quamuis hæc causa apud vulgus plurimum valere soleat, vtpotè quia vilis & degeneris animi haberetur, si in eo casu quis duellum non acceptaret: apud Sapientes tamen & bonos viros hæc ratio non valet. Quia apud illos non lassatur fama seu honor, sed potius accrescit ei, qui temere

non vult vitam suam & proximi periculo exponere. Vnde hoc ex capite non licet duellum gerere. De quo tamen *Sectione 2. Sermo recurret Sanch. l. 2. Decal. c. 39. n. 9.* citans Lessium, Azori#, Caietanum, Sotum, Nauarrum, Val#tiam. Sylui. 2. 2. q. 41. art. 2. Diana p. 5. tr. 14. resol. 99.

⁹⁹² Duellum igitur in duobus tantum casibus est licitum. Primus est, ad sedandos duos exercitus contrarios, pugnam duorum periculo dirimendo. Imo licitum est, duellum acceptare ad conseruandam exercitus æstimationem, aut ad debilitandas hostium vires, Secundus est quando aliquis compellitur sub vitæ periculo duellum acceptare, quilibet enim potest propriæ vitæ consulere, etiam cum inuasoris nece. Neque proprie hoc duellum est, sed nomine tantum; proprie namque defensio est, & iniuriæ propulsio. Quia tus natur# dictat, vim vi repellere. Azor. p. 3. l. 2. c. 5. q. 3. Nauar. sum. c. 15. n. 9. Sà v. *Duellum*. Tolet. l. 5. c. 6. Sayrus in *Clauis*, l. 7. c. 13. n. 15. & 16. Sanch. l. 2. *Decal. c. 39. num. 14.*

⁹⁹³ Prohibitum est duellum non solum iure naturali, & diuino, sed etiam ciuili, & Canonico sub excommunicatione, aliisque grauissimis, pœnis Trident. ses. 25. cap. 19. Et aliæ sunt circa id Pontificum constitutiones Pij IV. Gregorij XIII. & Clementis VIII. qui prædecessorum suorum pœnas confirmarunt. Certe exōmunicatio Tridentini vi non erat reseruata, nouissime tamen reseruata est summo Præsuli per Clementem VIII. qui eam extendit ad Reges, Imperatores, & alios quoscumque, qui publice, aut priuatè etiam sine literis prouocatoriis, vel patrinis duellum commiserint. Has pœnas extendit ad Dominos locorum, Magistratus, locum tenentes, Duces militum, qui absque iusta causa non prohibent, quominus hæc fiant: aut qui post commissum crimen veniam & impunctionem concedunt. Iisdem pœnis subiiciuntur suadentes, consulentes, comitantes, Socij, patrini, spectatores ex industria. Ciuitates vero, terras, Oppida, & castra Dominorum tacite aut expresse permittentium, aut tolerantium decernit, Ecclesiastico subiici Interdicto. Pœnarum vero harum relaxationem, sicut & absolutionem excommunicationis summo Pontifici pro tempore existenti reseruata. Verum Clericus in duello pugnans per Tri-[135]dentinum ipso facto excommunicatur. Per Pium IV. priuatur Beneficiis, Dignitatibus, Officiis Ecclesiasticis, & inhabilis ad illa in posterum obtinenda redditur. Sayr. *de censur. l. 3. c. 21. num. 21.* Bullarium apud Quarantam fol. 218. Filliuc. tr. 15. n. 103. Suar. *de censur. d. 31. sect. 4. n. 48.* Laym. l. 3. tr. 3. p. 3. c. 5.

⁹⁹⁴ In sequentibus tamen casibus existimo præfatas pœnas locum habere. Primò qui alium prouocat ad pugnandum, nullo statuto, ac tempore, non afficitur excommunicatione, loco etiam in terminis Bullæ Clementis. Quia actio hæc non habet requisita ad Duelli constitutionem. Secundò non incurrit excommunicationem, qui ad locum duelli accessit causa inspiciendi, dummodo actus ad pugnam proximus secutus non sit: imo ex occulto duellum aspiciens, vel obiter transeundo. Quia non est spectator ex industria, ac proposito. Tertiù, pœnas non incurrit qui cum altero contendens cum armis careat, domum adit ad arma capienda, nulla facta ad duellum prouocatione: & postmodum rediens ad inimicum, certamen inter se instituunt. Quia pugna hæc potius dicetur rixa, quam duellum, cum non sit ex conducto, loco ac tempore statuto. Quartò denique, non incidit in pœnas, qui ratam habet prouocationem, vel pugnam, vel aliam actionem in Bullis Pontificiis expressam suo nomine factam. Quia superior vult pœnam ad ratihabitionem extendere, solet id exprimere: & ratihabitio non comparatur mandato in pœnis, nisi exprimatur. Filliuc. tract. 15. cap. 5. num. 112. 133. & 114. Bonac. tom. 3. d. 2. q. 3. pun. 8. num. 14. Diana p. 3.

tr. 6. resol. 1. Floron. de duel. c. 6. §. 2. Naldus v. Duellum, n. 2. Lessi. l. 4. c. 4. dub. 11. n. 83. Ricci. in praxi, to. 3. res. 42. n. 2. Reginal. lib. 22. n. 77.

⁹⁹⁵ Quando duellum non fuit euidenter notum, non potest Parochus defunctum in illo Ecclesiastica sepultura priuare. Quia publica pœna infligenda non est nisi publicæ culpæ. Quando vero esset Parochus notum, duellum posse per sufficientes testes probari, tenetur causam Ordinario remittere, antequam cadauer sepeliat, vt s#maria informatione pr#missa, sententiam ferat. Quia Parochus vt legis huius minister debet eius obseruationem procurare sicut in sæculari foro ad inferiores ministros, qui ex Officio sunt deuincti, attinet denunciare Superiori huiusmodi legum transgressionem, quando delictum posse probari norunt. Peregrin. *de Duello* q. 7. n. 3. & alij.

CAPVT XIII.

De Scandalo.

⁹⁹⁶ Scandalvm est *dictum, vel factum minus rectum, præbens alteri ruinæ, occasionem*. Dicitur, *Dictum, vel factum*, quia peccata mentalia neminem possunt scâdalizare, cum vt talia sint ignota. Dicitur, *Mius rectum*, non malum, quiasæpe actus ex se bonus propter speciem mali, quam præsefert, induit scandali rationem, vnde caret debita rectitudine, atque adeo simpliciter est malus, vt ait Philosophus 2. *Ethic. c. 16*. Dicitur. *Præbens ruinæ occasionem*, non causam; quia nemo alterum inuitum potest ad peccatum impellere humana enim voluntas à nulla re extrinseca tanquam ab efficaci causa potest ad peccandum induci; solum ergo potest esse occasio. Nomine autem *Dicti*, aut *facti* intelligi omissio externa debet. D. Tho. 2. 2. *qu. 43. articul. 1.* Sylui. *ibi*. Laym. l. 2. t. 3. c. 13. n. 1. Ledesm. *sum. de scandalo, tract. 4. capit. 5.* Bonac tom. 2. *dub. 2. q. 4. pun. 2. §. vni.* Diana p. 5. *tr. 7. resol. 1.* Sanchez lib. 1. *Decalog. capit. 6. numer. 1.* Azor. tom 2. *lib. 12. c. 16. q. 1.*

⁹⁹⁷ Aliud scandalum est *Actiuum*, aliud *Passiuum*. Actiuum est actus trahens attrahens ad peccatum. Passiuum est ipsa spiritualis proximi ruina. Porro actiuum est duplex: aliud enim per se intendit proximi ruinam, aliud per accidens, quod non est ex industria, sed præter intentionem; inter quæ medium est illud, quod non quidem ex intentione operantis, sed ex natura operis proximum ad peccatum inuitat. Respectu operantis est per accidens, quia præter eius intentionem: respectu vero operis, est per se, quia suapte natura idoneum est, vt alios trahat ad ruinam: vt si quis in conspectu filiorum adolescentum domi alat concubinam. Scandalum passiuum similiter est duplex *Dat#m, & acceptum*. Datum dicitur id, quod vere oritur ex actiuo scandalo alterius, & solet etiam *Scandalum pusillorum* vocitari. Acceptum est ruina alteterius non vere orta ex scandalo actiuo operantis, sed ex propria malitia, quod alio nomine compellatur *Pharisæorum Scandalum*, Præterea scandalum Actiuum adhuc est duplex, alterum *speciale*, alterum *Generale*. Speciale est peccatum, ad quod quis alium inducit, spirituale ipsos damnum intendens; Generale est peccatum, ad quod quis alterum inducit seu occasionem præbet: sed non intendit ruinam eius spiritualem. D. Thom. 2. 2. *qu. 43. a 1. ad 4. & a. 3. in corp.* Vasq. 1. 2. d. 102. c. 4. n 8. Filliuc. *tr. 28. nu. 220. & 225.* Nauar. *sum. c. 14. n. 31. & 32.* Bonac to. 2. d. 2. q. 4. *pun. 2. n. 2. & 3.* Diana p. 5. *tr. 7. resol. 1.*

⁹⁹⁸ Inducens, & consummans cum altero peccatum, duplicis peccati reus esse videtur, etiãsi ruinam spiritualem proximi non intendat. Quia qui alium ad peccandum inducit, non consummans cum eo peccatum, peccat piaculo inductionis, cum peccatum alienum indicenti imputetur: consummans vero simul cum illo peccatum actionem peccaminosam exercet, peccatum exequendo, vnde est proprij peccati reus. Itaque qui alterum ad furti peccatum inducit, simulque cum eo furtum agit, dupliciter peccat, scilicet proprio furti peccato, auferens rem domino inuito, & peccato alieno, quatenus inducenti imputatur. Sanch. l. 1. Decal. c. 6. n. 4. Vasq. 1. 2. d. 102. c. 4. n. ⁹⁹⁹ 8. Caiet. 2. 2. q. 43. a. 1. Valent. to. 3. d. 3. q. 58. pun. 2. Azor. to. 2. l. 12. c. 16. q. 4. & 5.

Actiuum scandalum ex suo genere lethale erit, quoties quis tenetur eam occasionem# impe-[136]dire abstinendo ab opere, quod est occasio, & non abstinet, siue sit expressa ruinæ intentione, siue absque illa. Quia omni; actus liber, qui est causa peccati, peccatum est: omnis autem, qui scandalizat, quantum in se est, causa sufficiens est, cur proximus ad peccatum trahatur, etiam illo non sequito Valent. to. 3. d. 3. q. 18. pun. 2. Sanch. l. 1. Decal. c. 6. n. 9. Tanner. to. 3. d. 2. q. 6. dub. 8. n. 96.

¹⁰⁰⁰ Non tamen semper est mortale, etiãsi proximi ruina intendatur. Quia si ruina intenta venialis sit, erit solum veniale illum ad eam inducere: tunc enim leue pioximi damnum desideratur. D. Thom. 2. 2. quæstion. 43. a. 4. Sylui. ibi. Azor tom. 2. libr. 12. capit. 16. quæstion. 7.

¹⁰⁰¹ Quando scandalum generale est regulariter loquendo, si dictum, vel factum est mortale, etiam scandalum mortale erit. Similiter si opus de se malum non sit, sed mali habeat speciem, &: aduertatur, fore proximo grauis ruinæ occasionem, vel fuit grauis culpa illud non aduertere: scandalum lethale erit. Dixi, *Regulariter loquendo*, nam plures coram aliis peccantes à crimine scandali excusantur, vel quia videntes ita sunt in bono stabiles vt nullatenus peccatis aspectatis ad peccandum moueri censeantur: vel ita prauis moribus sunt imbuti, vt peccatum aliorum nihil illos immutet, nec inde argumentum sumant ad liberius vitiis vacandum, vel ita ad delinquendum faciles sint, vt illud crimen moralis eorum inductio non censeatur. Filliuc. tractat. 28. numer. 228. Sanchez libro primo Decalog. cap. 6. numer. 10. Salas tomo primo in 1. 2. tract. 7. dubio tertio sect. 4. numer 84. Sanci. in select. dub. 46. numer. 11. Diana part. 5. tractat. 7. resol. 3.

¹⁰⁰² In multis casibus quis censetur peccato alterius cooperari, seu alterum ad peccandum inducere, vel causam actiui scandali existere. Primus est, quando aliqua gerit, quæ de se alliciunt, & inducunt ad peccatum; verbi gratia, inuitando ad furtum, homicidium, fornicationem: & hæc est vera cooperatio. Quia actiones hæ sunt, sua ex natura, prauas Secundus, quando aliquid ex se indifferens gerit ea intentione, vt alter delinquat: verbi gratia, si arma vendat, vt emptor aliquem iniuste occidat. Quia cum finis hic malus sit, actionem malam efficit. Qui vero aliquid agit indifferens, ignorans, alteruma busurum, non dicitur cooperari. Quia præstans opus indifferens, non debet præsumere proximum inde arrepturum occasionem delinquendi. Tertius, quando absque iusta & sufficienti causa facit opus indifferens, quo credit alios abusuros ad peccatum. Quia quilibet cauere tenetur, quantum potest absque graui suo detrimento, proximi peccatum: aliter enim faciendo, censetur, illud indirecte velle, cum in moralibus perinde sit, non præcauere malum, ac illud positue velle. Qui vero agit aliquid ex se indifferens, iusta intercedente causa, non peccat. Quia non censetur velle alterius peccatum, sed solum permittere. Iusta autem

causa gerendi aliquid indifferens, quo quis credit, alterum abusurum, non solum est graue damnum, quod ipse pateretur ab huiusmodi opere abstinendo: verum etiam alia quæuis, quæ prudentis iudicio iusta censeatur. Valent. 2. 2. *dub.* 5. *quæ.* 21. *punct.* 4. Sanch. *libr.* 1. *Decal. capit.* 7. *num.* 8. 9. 10. 11. Lessi. *l.* 2. *c.* 13. *dub.* 3. *n.* 31. Sylui. 2. 2. *qu.* 43. *a.* 4. *quæsi.* 2. *concl.* 1. 2. & 3. Laym. *l.* 2. *tr.* 3. *c.* 13. *n.* 4. & 5.

¹⁰⁰³ Peccat similiter scandali piaculo, qui facit, vel petit aliquid ab eo, qui paratus erat ad illud agendum, siue ad peccandum. Verum si opus in differens petat, quod remote tantum se habeat ad peccatum, tunc operans posset à peccato saltem mortali excusari. Quia hæc est leuis cooperatio. Vnde vendens ornamenta, fucos, &c. quibus mulier iam parata abutetur, potest excusari à lethali, si ipso non vendente, alter venderet. Sanchez *libr.* 1. *Decalog. cap.* 7. *numer.* 16. Diana *part.* 5. *tract.* 7. *resol.* 38.

¹⁰⁰⁴ Excusari possunt caupones, & tabernarij cœnam, vel ientaculum matutinum, aut pomeridianum parantes ieiunare nolenti, qui alios cibos inueniret, ipsis cœnam, vel ientaculum non parantibus. Nauar. *sum. cap.* 20. *num.* 16. & *cap.* 21. *num.* 25. Lessi. *l.* 4. *c.* 2. *nu.* 24. Bonac *de peccatis d.* 2. *quæst.* 4. *punct.* 2. §. *vnic. num.* 37.

¹⁰⁰⁵ Excusantur famuli parantes mensam, aut mensæ inseruientes, coquentes cibos &c. Quia hi non concurrunt ad comestionem illam, vt est fractio ieiunij; sed vt est quid deseruiens ad refectionem, quod non est intrinsece malum, sed indifferens. Sà *verb. Peccatum, num.* 9. Sanchez *libr.* 1. *Decalog. c.* 7. *nu.* 24. Nauar. *sum. c.* 20. *num.* 16. Azor. *to.* 2. *l.* 12. *c.* vlt. *quæstion.* 8.

¹⁰⁰⁶ Minime à peccato excusatur, qui petit opus, quod sine peccato fieri non potest: & quod alter non fecisset, quamnis animo paratus esset, ad illud faciendum. Quia hoc est directè alterum ad peccandum inducere. Neque refert, quod sit paratus. Quia ad executionem non veniret, nisi tu eius causam, seu occasionem exhiberes. Vnde nullo modo licet inducere aliquem ad iurandum per falsos Deos, vel ad dandum mutu#sub vsuris: (quamuis ex causa liceat tale iuramentum petere, & eiusmodi mutuum recipere: puta, quando petens iis indiget,) vel ad dissolutionem maleficij per aliud maleficium. Quia talis petitio ad amicitiam cum dæmone pertinet. D. Tho. 2. 2. *quæstion.* 78. *articul.* 4. Sylui. *ibi.* Layman. *lib.* 2. *tract.* 3. *capit.* 13. *num.* 3. Nauar. *summ. cap.* 17. *numer.* 262. Suar *in* 3. *part. to.* 3. *dub.* 18. *sect.* 1.

¹⁰⁰⁷ Nullum peccatum aliquando erit petere ab alio aliquid, si quod petitur possit absque peccato præstari: quamuis scias, alterum non sine peccato esse præstiturum. Vnde à Ministro quantumuis malo, licet petere, ac recipere Sacramenta: imo & ipsum ad ea administranda inducere, quamdiu toleratur ab Ecclesia, & ei ex officio incumbit illa tibi ministrare. Quia pet#s vteris tuo iure, & r# bonam postulas, quam alter potest, & debet bene exequi. Scio, ex charitate permittendum illum esse, quem nosis à peccato non recessurum si æque cōmode possis Sacramentum recipere ab eo, qui sine peccato ministrabit. Præterea quando adest rationabilis causa petendi, licet Sacramenta[137] petere à malo Ministro tolerato, cui non incumbit ex officio illa ministrare, si ipse ad ministrandum paratus sit. Quia id non est peccato Ministri cooperari, aut ipsum ad peccandum inducere, cum ille iam se offerat ad illud peccatum committendum. *cap. Sciscitantibus* 15. *q.* 8. D. Tho. *p.* 3. *q.* 64. *a.* 6. *ad* 2. Petr. Ledes. *de Sacram. in gen. c.* 6. *dub.* 11. *concl.* 9. 10. 11. Valent. *to.* 4. *d.* 3. *q.* 5. *pun.* 3. Azor. *to.* 2. *l.* 12. *c.* 17. *q.* 7. Diana *p.* 3. *tr.* 4. *resol.* 59.

1008 Licet pecuniam petere sub vsura ab eo, qui paratus est dare. Quia hoc non est aliud, quã peccato alterius vti ad bonum: quod non est illicitum, quando adest causa: puta tuæ necessitati prouidere, vel alien# succurrere: aut aliud opus pium agere: imo etiam ad aliquem lud# publicum, à quo non potest quis nisi indecore abesse: vel ad mercaturam honeste exercendam. D Thom. 2. 2. *quæstion. 78. articul. 4.* Petr. Ledesm. *de Vsur. capit. 33. concl. 29.*

1009 Licet ab Ethnico iuramentum exigere, quem scis, per falsos Deos iuraturum, si necessitate cogaris. Quia hoc non est, cooperari illius piaculo, sed iusta ex causa illo, in propriam vti vtilitatem: cum petatur iuramentum quod licite præstari potest ab illo per Deum verum, & ex sua malitia male præstar. Quare ea iuramenti petitio tantum est offerre materiam ex se licitam, qua alter ex propria malitia ad peccandum abutitur. D T hom. 2. 2. *qu. 98. articul. 4. ad 4.* Couar. *Cap. Quamuis pactum, part. 1. Paragraph. 1. numer. 20.* Reginal. *libr. 18. numer. 20.* Filliuc. *tract. 25. numer. 339.* Bonacin. *tom. 2. d. 4. q. 1. punct. 11. numer. 1.*

1010 Excus#ntur famuli comitantes herum, dum ad meretricem accedit, si ab huiusmodi comitatu desistere absque graui detrimento nequeant. Imo & conducens concubinam ad heri domum, modo nullum eius internunci# ei deferant, sed eam solum comitentur. Quia tunc cum conuentum sit inter herum & illam, & ipsa heri veniat in domum, eam in tali casu comitari, non secus est ac si herum famulus abeunt# ad meretricem comitaretur. Attamen si non esset simplex comitatus, sed actiue cõcursu physico famuli concubinam deferrent, vt in curru, sella: non sufficeret, ad eos excusandos à lethali communis ratio famulatus. Quia hoc accedit proxime ministerium ad peccatum: & ideo damnum notabile famuli exigitur, vt id ei sit licitum: puta, si dominus è domo illum expelleret, & expulsus mendicare, vel penuriam pati cogeretur. Vnde vrgente tali occasione, famulo liceret concubinam adducere, signare locum, vbi adsit dicere ei, Dominus meus dicit, vt eum hac nocte expectes, Domino ascendere volenti per fenestram, pedem sustinere, aut admonere scalam. Quia hæc obsequia licet sint valde peccato coniuncta, non tamen sunt secundum se, ac suapre natura peccata: & ideo seiungi à peccato per finem diuersum possunt. Sanchez *libr. 1. Decal. c. 7. n. 25. & 26.* Nauar. *lib. 3. consil. de pænit. cons. 16.* Manu. *to 1. sum. c. 204. nu. 3.* Azor. *to. 2. l. 12. c. vlt. q. 8.* Sà v. *Peccatum, nu. 9.* Bonac. *de matr. q. 4. pun. 14. n. 6.* Diana *p. 3. tr. 5. resol. 36. & tr. 6. resol. 46.*

1011 Excusantur à lethali locantes domum meretrici etiam nulla alia iusta, & vrgenti causa excusante. Quia domus locatio nimis est à peccatore mota, cum non sit illius materia, neque occasio. Idem de vsurario dixerim. Nã cum duo hæc hominum genera in Republica permittantur, potest quiuus eis domos locare, alia necessaria vendere absque intentione, aut cooperatione peccati. Profecto si ex loci circumstantia, ratione situs, esset specialis aptitudo ad ea patrandæ peccata alias non cõmittenda: vel vicinia meretricis domum conducentis plurimum fœminis honestis vicinis noceret: tum quis teneretur meretrici, vel vsurario domum non locare, nisi aliqua iusta causa locantem excusaret: hæc autem erit, si commode aliis eam locare non valeat. Vasq *de scand. qu. 43. a. 6. dub. 5. num. 38.* Sylui. 2. 2. *q. 77. a. 4. quæsi. 1. concl. 5.* Sanch. *l. 1. Decal. c. 7. nu. 20.* Valent. 2. 2. *d. 5. q. 21. pun. 4.* Salon. 2. 2. *q. 77. a. 4. contr. 6.* Diana. *p. 5. tr. 7. resol. 26.*

1012 Excusatur puella, quæ se adolescenti conspiciendam præbet, à quo scit, se turpiter adamari, modo hoc faciat ex aliqua necessitate, te, vel vtilitate, aut ne sese libertate priuet,

vel iure exeundi domo, vel ad ostium domus standi, per fenestram ve inspiciendi. Quia etiam si occasionem præbeat adolescenti ad illam concupiscendam: tamen huiusmodi occasio potius ex ipsius adolescentis malitia provenit: vnde est occasio ab ipso accepta, & non à puella data, quæ iure suo vitur. Attamen si puella data opera absque vlla necessitate se conspectui adolescentis obiiceret, sed quadam vanitate ducta & turpis illius amoris conscia, etsi illum non intenderet: tunc à lethali eam nō excusarem. Quia tenetur spirituali proximi saluti consulere, nisi ex iusta causa excusetur. Caiet. 2. 2. *quæst.* 154. a. 4. & q. 169. a. 2. Bonacin. *de matrim. quæstion.* 4. punct. 9. numer. 17. & tom. 2. dub. 1. *quæstion.* 4. punct. 2. num. 25. *Parag. vnic.* Sanchez lib. 1. Decal. capit. 6. num. 16. & 17. Nauar. *summ. capit.* 23. n. 18. & 19. & capit. 14. num. 30.

1013 Excusantur parentes vel heri, qui filiis, vel famulis non auferunt furandi occasionem, vt de ipsorum fidelitatis experimentum capiant, ipsosque in futurum à furto patrandu auertant. Quia non gerunt, petuntvè actionem aliquam intrinsece malam: sed iusta de causa negatiuè se habent, ob maius bonum surta permittens. Non liceret tamen offerre filiis, vel famulis furandi occasionem. Sicut. nec maritus potest cum vxore pacisci, ve amasio ipsam ad adulterium sollicitanti consensum fictè præbeat, vt amasius deprehendatur, & percutiatur. Quia hæc sunt intrinsece mala, & ad peccatum cooperatio. Sanchez *de matr. libr.* 10. capit. 12. numer. 52. & 53. *Sà verb. Peccatum, numero* 7. Sanci, *in select. dub.* 35. numer. 12. Molin. *tomo primo tract.* 3. d. 99. numer. 18. Nauarra *libr.* 3. *de rest. capit.* 4. num. 127.

1014 Non est licitum communiter depingere amasio concubinæ imaginem: si putetur amasium ea ad libidinem vsurum. Quia huiusmodi picturæ traditio homini sic perditio est quasi datio gladij, occidereparato. *Communiter*, dixi, quit non est id[138] adeo intrinsecè malum, quin aliquando liceat Imo cum hæc actio de se indifferens sit, & bono vsui valeat deservire, ac proinde ex aliqua graui causa honestari: lethale erit, huiusmodi imagines de pingere ex metu mortis, vel vulneris. Verum amissio lucri ex abstinentia à tali pictura causa grauis minime erit. Azor. *tomo secundo libr.* 12. capit. vltim. *quæstione nona* Bonac *de peccat. d.* 2. *quæstion.* 4. punct. 2. §. vnic. num. 9.

1015 Peccantes publice tenentur scandali circumstantiam in Confessione manifestare ob periculum, cui se exponunt, ruinæ proximi. Nec satis est, fateri, se dicto, vel facto alterum scandalo fuisse, sed speciem peccati, ad quam incitauit, fateri debet Imo quantum fieri poterit, numerus personarum exprimendus est, quibus data est ruinæ occasio, etiamsi vnica vice, & vnico peccato coram eis perpetrato detur Quia sicut explicitè inducere multos ad peccandum, auget peccatorum numerum in confessione necessario exprimendum: ita prauo exemplo inducere. Filliuc. *tract.* 28. nu. 226. Sanchez *libro primo Decalog. capit.* 7. numer. 40. Layman. *libro primo tract.* 2. cap. 10. numer. 3. Diana *p.* 5. *tractat.* 7. *resol.* 3. & p 6. *tract.* 6. *resol.* 33. Sylui. 2. 2. *quæstion.* 43. *artic.* 3. *concl.* 2.

1016 Nullum peccatum est patrandum, ad vitandum scandalum proximi. Quia nullum peccatum etiam veniale in bonum aliquem finem dirigi potest: habet enim malitiam quandam respectu finis infinitam adeo, vt à nulla finis bonitate valeat exhauriri: verbi gratia, mentiri ad totam aliquam Prouinciā seruandam. Et quia quisque debet se ipsum magis diligere, quam alterum quod non faceret, si vellet potius Deum offendere, quam vt proximus offendant, permittere. D. Thom. 2. 2. *quæstion* 43. *art.* 7. Laym. *lib.* 2. *tr.* 3. c. 13. nu. 8. & 9. Becanus 2. 2. *tom.* 1. *cap.* 27. *quæst.* 5. n. 2. & q. 6. Tanner. 2. 2. d.

2. q. 6. dub. 9. Valent. to. 3. d. 3. qu. 18. punct. 4. Suar. de Charit. d. 10. sect. 3. n. 9. Nauar. sum. c. 14. num. 33.

¹⁰¹⁷ Ad scandalum infirmorum vitandam oportet facere, vel omittere quidquid siue peccato fieri, vel omitti possit. Quia præceptum charitatis vult proximo in necessitate spiritali constituto succurri, quantum commode fieri potest: At qui ex infirmitate, vel ignorantia per nostrum factum incursum est peccatum in magno salutis versatur discrimine: Ergo. Hoc tamen intelligo, quando scandalum pusillorum aliter vitari non potest. Nam infirmi, & ignotantes debent doceri, eisque reddi sufficiens ratio facti: quod si non acquieuerint, ac post redditam rationem, adhuc duret scandalum, iam ad scandalum Pharisæorum ex eorum malitia transit Doctores *citati*.

¹⁰¹⁸ Ad vitandum denique Pharisæorum scandalum, nil necessum est facere aut omittere cum spiritali aut temporali detrimento. Quia qui ex malitia scandalizatur, non est in ea necessitate spiritus constitutus. vt debeat cum alterius notabili detrimento adiuuari. Vnde opera consilij ob huiusmodi scandalum non sunt dimittenda. D. Tho. 2. 2. q. 43. a. 7. & 8.

SECTIO SECVNDA.

De Charitate, Dubia.

CAPVT XVI.

Circa Charitatis præceptum erga Deum.

Dvbiwm I.

An sit speciale præceptum de aliquo actu interno Charitatis, quo Deum quis aliquando amet ?

¹⁰¹⁹ Speciale præceptum de diligendo Deum latum esse, tenent cum D. Thoma omnes eius expositores. Valent. 2. 2. d. 3. q. 19. pun. 1. Lorca sect. 3. d. 47. Torres d. 97. dub. 1. Coninch d. 24. dub. 2. num. 28. Sanchez l. 2. Decal. c. 35. num. 1. Bonac. d. 3. qu. 4. punct. 1.

Quia Dent. 6. dicitur, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo. &c. Et quia si de fide, & spe datur speciale præceptum (vt vidimus) quomodo negandum id esset Charitati, quæ nos Deo perfectius vnit. Verum hæc solummodo probare videntur dari præceptum de habenda Charitate, vtpote ad salutem omnino necessaria, at non probant dari speciale præceptum de aliquo actu amoris interno. Quæsierim igitur, num sit speciale præceptum de aliquo actu interno Charitatis, quo Deum quis aliquando amet?

¹⁰²⁰ Non est præceptum speciale. Quia in Decalogo non continetur huiusmodi præceptum. Ergo signum est præceptum charitatis non esse aliquod speciale præceptum aliquo speciali

tempore implendum, sed generale omnium p̄ceptorum, sicuti p̄ceptum de proximi dilectione, quod Christus Dominus dixit secund# p̄ceptum esse, non est p̄ceptum speciale, sed in Decalogi p̄ceptis continetur. Porro in his duobus p̄ceptis vniuersa lex pendet. Sic Vasquez *tom. de p̄nit. quæstion. 90. articul. 1. dub. 4. nu. 40.* Moli. 1. p.q. 63. art. 2. & 3. d. vni. memb. 2. Iansen *concord. Euang. c. 81.* Mal-[139]donat. *Matth. 22. vers. 39.* dicens, hæc duo p̄cepta maxima totius legis p̄cepta à Domino vocari, non quod distincta ab aliis p̄ceptis sint, sed quia cæterorum compendium, Sanci. *in select. d. 1. n. 21.*

¹⁰²¹ Est speciale p̄ceptum. Quia *Matth. 22.* docet Christus Dominus, esse maximum, ac *primum mandatum*, quod dici non posset, si non esset à reliquis distinctum, & illorum principium, & radix. Certe Deus est obiectum summo dignum amore, tum ob perfectiones, quas in se habet: tum ob beneficia, quæ hominibus confert: ergo decebat naturæ humanæ imperare, vt obiectum tantum speciali aliquo amoris actu prosequeretur. Ita D. Thom. & alij *num. 54.* citati Castro Palao *tom. 1. tr. 6. d. 1. punct. 2. num. 3.*

¹⁰²² Hæc longe probabilior. Amare enim hoc obiectum actu speciali est naturæ rationali summe conforme. Igitur si ita amandum homini repræsentetur, & ipse per totius vitæ cursum actum specialem repellat amoris, censendus est tantum obiectum iniuria afficere. Fateor, in Decalogi p̄ceptis contineri formaliter p̄ceptum de dilectione Dei, & proximi, sed potius esse præambula ad omnia illa, vt docuit D. Thom. 2. 2. *qu. 44. art. 1. ad 3.* Attamen qui seruat illa p̄cepta diligit quidem Deum, sed non positio dilectionis ac formali actu; sed solum virtualiter, & interpretatiue, quatenus interpretari possumus, Deum diligere, qui eius voluntaem exequitur.

Dvbiwm II.

An hoc speciale p̄ceptum charitatis sit partim de dilectione naturali, partim de supernaturali?

¹⁰²³ PEr se est de amore supernaturali, sed in aliquibus casibus amore naturali est contentum. Prior pars probatur Quia dilectio Dei debet esse ex fide non ficta 1. *Tim. 1.* hoc est procedens ex cognitione supernaturali fidei, & circa supernaturale obiectum: ergo debet esse supernaturalis. Posteriores ostendo. Quia s#pe dilectio expostulatur solum ad impediendam Dei offensam, diuinumque honorem tuendum: sed ad hunc effectum sufficit naturalis dilectio: Ergo supernaturalis non p̄cipitur. Sic Valentia 2. 2. *disputation. 3. quæstion. 19. punct. 1.* Sanchez *libro secundo, Decalogi capite 33. numera quarto.*

¹⁰²⁴ Nec est p̄ceptum directe de dilectione naturali, neque de supernaturali determinatè, sed solum vt amemus Deum super omnia ob eius infinitam bonitatem, quantum cum Dei gratia possumus. Ex qua obligationis satisfactione oritur, vt illum amemus supernaturali amore, si habitum supernaturalem habeamus, vel auxilium extrinsecum supernaturale præueniens; si vero illis careamus, Deum naturali amore diligemus. Quia in nostra potestate situm non est Deum amore supernaturali potius quam naturali prosequi; nam cum hæc differentia non tam ex obiecto formali, quam ex principio influente in actum procedat, & hæc principia non cognoscamus, nec voluntati nostræ in

operatione subdantur, vt possimus pro libito vti principio naturali, supernaturali excluso: efficitur plane supernaturalem amorem directe præcipi non posse, sed solum indirectè, quatenus nobis præcipitur, vt Deum amemus quantum cum diuinâ gratiâ possimus: alias dignosceremus esse in gratia, sicut cognoscimus præcepto amandi Deum nos satisfecisse. Ita Coninch. *de Charitat. d. 24. dub. 2. num. 52. Palao tom. 1. tract. 6. d. 1. pun. 3. num. 2. & alij.*

¹⁰²⁵ Cum his opinor, iudicans, non obstare, præcipi dilectionem, quæ ex fide supernaturali oriatur, quæque ad salutem sit necessaria. Quia non præcipitur directè, sed indirectè. Non enim præcipi nobis potest directe præstare, quod nullo modo cognoscimus: At nos non cognoscimus supernaturali cognitione insigniri: Ergo non potest nobis directè præcipi amor ex supernaturali cognitione procedens.

Dvbiwm III.

An præceptum affirmatiuum dilectionis obliget cum primum quis vsum rationis assequitur?

¹⁰²⁶ Obligat præceptum affirmatiuum tempore vsus rationis, vt quis ad Deum se conuertat, omniâque sua in eum tanquam in vltimum finem dirigere. Quia consentaneum est creaturæ rationali, vt suum Creatorem recognoscat, ac diligat. Et quia si pro eo tempore hæc obligatio negetur, contingere potest, vt existens in originali, ad rationis vsum accedens, venialiter delinquat, mendacium scilicet officiosum proferendo, & cum originali, & veniali è vita decedat. At tali peccatori non est locus assignatus: non infernus, quo decedentes in lethali torquentur: non limbus, quia ibi non est pœna sensus, qua veniale purgatur: non purgatorium, vbi Dei amici mundantur argenti in exemplum: ergo concedendus non est huiusmodi casus.

¹⁰²⁷ Minime obligat. Licet enim conueniens sit, vt quilibet se, suâque omnia in Deum dirigat, cum primum rationis vsum assequitur: at hoc ex obligatione fieri, nec suauitati legis diuinæ nec humanæ imbecillitati consonum esse potest: imo potius videtur impossibile, nisi aliquo speciali superno lumine illustretur. Quia ad huius præcepti executionem requiritur illius perfecta cognitio: At ante vsum rationis nequeunt pueri perfectè cognoscere, quonam modo Deus sit super omnia diligendus: si vero vsu rationis accedente præcepto ligantur, sine illius ligantur cognitione. Profecto nullus est, qui cognoscat primum instans, quod est suæ rationis principium. Quomodo ergo ligari præcepto pro illo tempore poterit? Ita Azorius *parte prima, libro quarto, capite decimo, quæstione sexta, & libro nono, capite quarto, quæstione prima. Valentia 2. 2. d. 3. quæstion. 19. puncto tertio, Suarius tomo quarto, de pœnit. disputatione vndecima, sectione secunda, numero quarto, & quinto, & de Charitate disp. sect. 3. n. 2. Sanch. l. 2. Decal. c. 35. n. 7. Coninch. d. 24. dub. 3. n. 48. & alii apud Azorium.*

¹⁰²⁸ [140] Fateor, proximam rationem pro secunda sententia allatam conuincere, si sumatur instans rationis physicum: at si moraliter sumatur pro aliquibus horis, vel diebus, & si non ita conuincat, suo etiam modo efficaciam habet Nam breui illo tempore vix possunt pueri perfecte instrui in iis, quæ necessaria sunt ad huius præcepti executionem. Cæterum

raro vel nunquam instruuntur, quod est signum sufficiens non adesse pro illo tempore talem pueris obligationem. Admitto autem, posse aliquem cum originali peccato, & veniali tantum mori: asseroque ad limbum puerorum descensurum, illique aliqua temporaria pœna confusionis orta ex displicentia sui ob illam maculam esse puniendum. Mecum Coninch. *disputatione 24. de Charitate dubio 8. numero 40. & 41.*

Dvbiwm IV.

An præceptum dilectionis obliget pro fine vitæ solum?

¹⁰²⁹ Solum obligat præceptum eliciendi Charitatis actum pro vitæ fine. Quia dum viuiamus, Deum, habituali dilectione prosequimur: actum autem amoris elicere oportet speciale dum morimur, è quo fortassè nostra æterna felicitas pendet. Sic Vasquez *de pœnit. quæst. 86. art. 2. dub. 6. num. 11.* Et hoc speculatiuè loquendo iudicat esse verius Sancius *in select. d. 1. num. 21.*

¹⁰³⁰ Non obligat pro solo vitæ fine hoc præceptum, si pro aliquo tempore obligat. Quia hoc præceptum imponitur ad rectam vitæ institutionem, nostrasque actiones dirigendas in suum debitum finem, ad gratiam, & amicitiam cum Deo conseruandam: quæ omnia potius in principio, quam in fine vitæ locum habent. Ita Sanch. *lib. 2. Decal. c. 35. n. 8. Pal tom. 1. tr 6. d. 1. pun. 4. n. 4.* Suar. *de Char d. 5. sect. 3. n. 1.* Valentia 2. 2. d. 3. q. 19. *pun. 1.*

¹⁰³¹ Ego quidem iudico, primo sententiæ Auctores immerito in illud solum tempus hanc reiicere obligationem. Vnde si Charitatis præceptum obligat, pro aliquo tempore actum dilectionis elicere, aptius esse initium, medium ve vitæ, quam finem.

Dvbiwm V.

Qui semel in vita huic dilectionis præcepto satisfecit: teneturne alium actum elicere?

¹⁰³² Tempus huius obligationis est indeterminatum, & vnicum tantummodo. Vnde qui semel in vita huic præcepto satisfecit, non tenetur alium actum Charitatis huiusmodi elicere. Quia cum nullum tempus Deus assignet, quo diligere debeat, sed liberum homini relinquit, vt tempore à se electo obligationem exequatur; fit, mortis tempore obligatum esse si antea obligationem non impleuit; vltra illud enim non restat aliud eligendum. Si vero iam vel semel in vita dilectionis actum gessit, præcepto satisfecit, nec tenebitur alium actum elicere. Sic nonnulli, quos pressis nominibus memorat. Sotus *l. 1. de nat. & gra. c. 22. vers. Dicamus ergo.*

¹⁰³³ Tenetur plane elicere plures Charitatis actus, nec præcepto satisfecit vnicum in vita, vel morte eliciendo. Quia derogat admodum amicitie diuine, vt semel tantum in vita ad sui exercitium obliget. Nam si alia præcepta vnico actu contenta non sunt, sed plures expostulant: cur hoc præceptum omnium dignissimum, vnico contentum erit dilectionis

actu. Ita Valent. Sanch. Sà, Coninch, & alii, quos refert, ac sequitur Cast. Pal. *tom. 1. tr. 6. d. 1. pun. 4 num. 5.*

¹⁰³⁴ Primam sententiam communiter ab Auctoribus reprobata omnino reiicio Quia non solum derogat amicitiae Dei, vti secundae sententiae Doctores asseruere: sed quia permittit, in finem vitae hanc reiici obligationem: neque arctat, ibi exercendam esse, si quis antea decursu temporis illi aliquando fatifecit.

Dvbi VI.

An obligetur quisque quolibet die festiuo dilectionis huius actum elicere?

¹⁰³⁵ Obligatur quidem. Quia Deus non tam honorandus est externo cultu, quam interno corpore, quam mente. Sed praecipuus cultus internus, qui Deo exhiberi potest, est dilectio super omnia: ergo haec est illo tempore praeepta. Sic Sotus *in 3. dist. 27. q. vnic. ad 3.* Tabien. v. *Charitas, q. 20.* Angel. v. *Feriae num. 41.* Gabr. *in 3. distinct. 37. quæst. vnic. art. 3.* Almain. *qu. vnic.*

¹⁰³⁶ Minime obligatur. Quia non quaelibet honoratio interna, quae diebus festis fieri potest, praecipitur sed solum quae necessaria est, vt ab opere seruili abstinenceamus, & Missae intersimus sacrificio, solum namque haec praeepta sunt tam diuino praeepto sanctificandi festa, quam Ecclesiastico. At haec praestari possunt, vt de se constat sine dilectionis actu, & ab homine in lethali existente: ergo. Ita Sanchez *lib. 2. Decalog. cap. 35. num. 8.* citans D. Thomam, Nauarrum, & alios. Suar. *de Charit. d. 5. sect. 3. nu. 1.* Coninch. *disputation. 24. dub. 3. num. 43.* Bonacina *disputation. 3. quæstion. 4. de Charitate puncto secundo.*

¹⁰³⁷ Hanc obligationem dierum festorum communiter Doctores merito reiiciunt. Nullus enim est, qui de hac omissione facta die festo se accuset. Ergo credibile non est, hanc inesse obligationem: alias Parochi tenerentur suos fideles de illa monere, & ad illius impletionem excitare, quod videmus à nullo fieri.

[141] Dvbi VII.

An obliget Charitatis praeeptum, actum dilectionis elicere, eum quis adultus Baptismum recipit?

¹⁰³⁸ Obligat planè. Quia suscipiens Baptismum, se seruum Christi Domini profitetur, in eiusque obsequium promittit toto vitae tempore perseueraturum. Decet ergo vt hoc propositum diuinæ dilectionis actu obfirmet. Sic Sotus *l. 1. de nat. & gra. cap. 22. casu 1. & libr. 2. de iustit. qu. 3. art. 10.* Valentia *2. 2. d. 3. quæst. 19. punct. 1.*

¹⁰³⁹ Non obligat. Quia ad digne suscipiendum Baptismum, sufficit attritio concepta ex metu poenae, quae amorem Dei super omnia non includit. Ita Sanchez *lib. 2. Decalog. cap. 35. nu. 9.* Suar. *d. 5. de Charit. sect. 3. n. 2.* Coninch. *d. 24. dub. 3. num. 44.* Palao *tom. 1. tractat. 6. d. 1. pun. 4. numer. 7.*

¹⁰⁴⁰ Cum his opinor, sciens P. Valentiam instare, secundæ sententiæ fundamento solum probari, amorem Dei super omnia non requiri tanquam dispositionem ad Sacramentum digne suscipiendum, bene tamen necessarium esse, vt quis rite, ac firmiter se Dei seruum in Ecclesia Christi, cui se aggregat, profiteatur. Profecto neque ad hunc effectum iudicari, amorem Dei necessarium esse, etsi conuenientissimum. Nam ipsius Baptismi susceptione c# attritione debita satis se seruum Christi adultus ille profitetur, & firmum animum gerit nunquam ab illius obsequio recedendi. Neque opus est militi Christiano, omnia in Deum expresse referre: Sufficit, si virtualiter referat per propositum, quod habet, eius voluntati perpetuo obsequuturum.

Dvbiwm VIII.

Quoties Sacra Eucharistia sumenda est, teneturne quis implere præceptum?

¹⁰⁴¹ QVoties quis ad Eucharistiam sumendam accedit præceptum Charitatis instat, vt actum dilectionis exerat. Quia sic cum Deo intime vnietur, & fructum Sacræ Communionis vberius percipiet. Sic Bannes 2. 2. q. 44. art. 1. dub. 1. ad 3.

¹⁰⁴² Non instat ad hoc Charitatis præceptum. Quia ex D. Paulo, iuncto Tridentino solum habetur, debere se hominem probare ad Eucharistiam percipiendam media confessione, si peccati lethalis conscientiam habeat. Ita Sanchez lib. 2. Decalog. d. 35. num. 8. Azor. tom. 1. l. 9. cap. 4. qu. 1.

¹⁰⁴³ Existimo obligationem huiusmodi sine fundamento, docti Bannes venia, esse appositam. Nullibi enim affirmatum est, (si scripturam, & Concilia euoluat) per dilectionem adualem esse probandum pece ato mortali carentem, ad suscipiendam Eucharistiam. Vnde hanc obligationem cum communi sententiam omnino reiicio.

Dvbiwm IX.

An obliget charitatis præceptum, cum quis aliquod egregium opus, difficile quidem, est aggressurus?

¹⁰⁴⁴ Obligat quidem, cum Martyrium fidelis est aggressurus, vel alium egregium opus difficile plane inire curat. Quia oportet tunc animum ad difficultates superandas Dei amore obfirmate. Sic Valent. 2. 2. d. 3. q. 19. pun. 1. citans Sotum.

¹⁰⁴⁵ Minime tunc obligat Charitatis præceptum. Quia oratione, aliisque virtutis actibus potest sese fidelis communire, nec necessarium est ad dilectionem Dei super omnia recurrere. Ita Suar. d. 5. de Char. sect. 3. n. 2. Castro Palao tom. 1. tract. 6. d. 1. punct. 4. num. 9. Coninch. d. 24. du. 3. num. 45.

¹⁰⁴⁶ Profecto eliciendi tunc dilectionis Dei actus conuenientiam agnosco, obligationem autem improbo. Quia fundamento nititur, cum oratio feruens, ac Sacramentorum vsus sit firmissimum cordis fidelis stabilimentum, ad difficilia quæque superanda.

Dvbiwm X.

An debeas dilectionis Dei super omnia actum gerere, cum magnum à Deo accipis beneficium?

¹⁰⁴⁷ DEbes profecto. Quia expedit redamare e# qui te magno beneficio donans te amare significat. Sic Sotus *l. 2. de iust. q. 3. a. 10.* Valen. *2. 2. d. 3. q. 19. pun. 1. casu 4.* Tolet. *l. 4. sum. cap. 9. num. 10.*

¹⁰⁴⁸ Non debes necessario. Quia ex beneficij receptione solum iure natur# ad gratias exhibendas poteris obligari. Ita Sanch. *l. 2. Decal. d. 35. n. 9.* Suar. *de Char. d. 5. sect. 3. n. 2.* Coninch. *d. 24. dub. 3. n. 45.* & alij.

¹⁰⁴⁹ Cum his opinor. Nam primam sententiam firmo fundamento carere iudico. Acceptio enim beneficij solum exigit (vti dixi) gratiarum actionem: & hanc non immediate post beneficium acceptum; potest namque gratiarum actio absque lethali aliquandiu differri.

Dvbiwm XI.

An præceptum Charitatis obliget, quoties quis blasphemam es exaudit?

¹⁰⁵⁰ OBligat plane. Quia blasphemia Deo grauis infertur iniuria, qu# quidem medio[142] dilectionis tuæ actu quasi reparatur. Sic Sotus *lib. 2. de iustit. quæst. 3. art. 10.* Nauart. *summ. cap. 11. numer. 10.* Valentia *2. 2. disputat. 3. quæst. 19. punct. 1.*

¹⁰⁵¹ Minime obligat. Quia si tunc aliqua sit obligatio, Religioni est adscribenda, cui diuinum honorem defendere, & ei aduersum impedire quoad quis possit, incumbit. Ita Sanchez *lib. 2. Decalog. cap. 35. num. 9.* Palao *tom. 1. tract. 6. d. 1. punct. 4. num. 9.* Coninch *disputation. 24. dub. 3. numer. 4.*

¹⁰⁵² Crediderim, immerito Charitati huiusmodi obligationem imponi, cum si quæ sit, ad Religionem pertinere videatur. Imo vt hæc obligatio etiam ex Religione sit, debet honor diuinus periclitari, nisi tu eius partes assumas.

Dvbivm XII.

*An huius præcepti exequutio instet cum
graues insurgunt, maxime odij Dei tentationes,
& illis consentiendi periculum adest?*

¹⁰⁵³ INstat equidem. Quia actus dilectionis Dei fortissime quæque grauissima tentamina debellat: & ad odium Dei ablegandum agnata est eiusdem dilectio Sic Sanchez *libr. 2. Decal. cap 35. num. 9.* Bonacin. *d. 3. q. 4. de Charit. pun. 2. numer. 2.*

¹⁰⁵⁴ Non instat regulariter. Quia aliis præsiidiis roborari præcordia possunt, ad tentamina quæque superanda consideratione scilicet gloriæ vincenti promissæ, & pœnarum gehennæ succumbenti. Ita Coninch *disp 24. dub. 3. num. 45. & 55.* Suarius *d. 5. de Charit. section. 3. numer. 3. & alij.*

¹⁰⁵⁵ Existimo, obligationem actus amoris eliciendi ad tentationes vincendas affirmati non debere, nisi dilectio Dei medium esset necessarium, quod raro, vel nunquam præsumi potest.

Dvbivm XIII.

*Instante mortis periculo, etiamsi peccati
mortalis conscius non sis, imo etiamsi
illius conscius Sacramentaliter confitearis:
obligatusne es Deum super omnia diligere?*

¹⁰⁵⁶ ES quidem obligatus. Quia licet certum sit attritionem cum Sacramento gratiam conferre, quia tamen tibi non constat, huiusmodi attritionem habere, eniti debes ad contritionem, vt sic saltem attritionis actum elicias: agitur enim tunc de æterna salute, quam omnibus modis reddere securam oportet. Adde, tunc dæmonem grauissimas tentationes immittere, scientem vtique modicum tempus habere: Debes igitur animum in diuino obsequio meliori modo, quo valeas, obfirmare. Sic Valentia 2. 2. *disputatione tertia, quæstione 19. puncto primo, casu septimo,* Suarius *disputatione quinta, de Charitate sectione tertia, numero tertio,* Coninch. *disputatione vigesima quarta, dubio 3. numero 51.*

¹⁰⁵⁷ Obligatus non es. Quia si ob incertitudinem attritionis, & gratiæ obtentæ, deberes contritionem, & amorem Dei super omnia procurare, cum de illo amore nunquam certus sis, non solum semel, sed iterum atque iterum obligatus esses contritionem elicere. Nam cum de salute in æternum perdenda, aut assequenda agatur, omnibus modis tibi possibilibus securam reddenda est. Item nullius lethalis criminis conscius obligatus esses, non solum dilectionem habere, sed & Sacramentum Pœnitentiæ recipere, vt ea via securam redderes salutem, quæ forte Sacramento recepto periclitaretur: quæ quidem concedenda

non sunt. Ita Azorius *tomo primo, libro nono, capite quarto, quæstione prima*, Palao *tomo primo, tractatu sexto, disputatione prima, puncto quarto, numero nono*. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite 35. numero nono*.

¹⁰⁵⁸ Profiteor hanc obligationem satis probabiliter adstrui, & in praxi semper esse consulendam. At non est omnino certa, si peccati lethalis conscius non sis. Nam id puto conuinci secundæ sententiæ apposito fundamento. Cui addiderim, ad tentationes vincendas, dilectionem Dei super omnia necessariam non esse, vt ipsemet Coninch fatetur: cum possis diuini iudicij recordatione, & salutis æternæ spe te communire. Quod autem conuemens sit ea firmate animum, vt sic omnibus modis securior existas, non probat, te obligatum esse; alias probaret, te esse obligatum actus omnium virtutum exercere, præcipuè illarum, aduersus quas tentamina insurgunt, siquidem hoc exercitamento securior eris. Ergo sufficit si in illo casu præstes, quæ moralem constituunt securitatem.

Dvbiwm XIV.

Quilibet adultus tenetur annis singulis actum dilectionis elicere ex præcepto Chæritatis?

¹⁰⁵⁹ Tenetur quidem. Quia ob beneficia iam accepta, & ob accipienda anno sequenti debetur proculdubio hoc coeldli Numini obsequium. Sic Petr. Ledes. *to. i. sum. tr. 3. cap. 5. post 6. concl.*

¹⁰⁶⁰ Non tenetur. Quia id esset nimis durum, & ideo eius assertio nullo firmo fundamento niti videtur. Ita Castro Palao *tomo primo, tractatu sexto, disputatione prima, puncto quarto, numero 10.*

¹⁰⁶¹ Cum eo opinor. C#terum vt certum tempus huius obligationis assignem, duplicem obligationem distinguo; aliam, quæ per se ex vi Charitatis oritur: aliam, quæ per accidens ratione alicuius adiuncti, cui Charitatis dilectio est necessaria. Quando enim dilectio non est per se, sed aliunde necessaria, si illam quis omittat, nõ aduersus Charitatem, sed auersus aliquam virtutem delinquit. Exemplum exhibeo In mortali existens vis ministrare, aut recipere ali-[143]quod Sacramentum: teneris peccatum ab animo expellere, ve digne ministres verbi gratiâ, Baptismum, aut Pœnitentiam: quod nisi media attritione cum Sacramento Pœnitentiæ, vel contritione, quæ amorem Dei super omnia includit, fieri non potest. Si igitur tunc hæc me dia omittas assumere, & Sacramenta ministres non aduersus Charitatem, sed aduersus Religionem delinques; quia ex Religione obligatio dilectionis actum eliciendi, ortum habebat, casu quo Pœnitentiæ Sacramentum non recipiebas. Porro de hac obligatione non est sermo, sed de illa, quæ per se, & ex vi Charitatis oritur. Hac ergo obligatione existimo. qu#libet adultum teneri non singulis annis, sed aliquoties in vita, ita vt non multo tempore hoc exercitium differatur. Signare autem tempus hoc fieri non potest, sed prudentis arbitrio est mensurandum. Reputarem vero trium annorum dilationem grauem esse. Nam qui tanto tempore diuinam bonitatem non redamat, eam contemnere videtur, & in periculo eam offendendi, & humanis rebus postponendi constitui. Mecum Coninch. *disp. 24. dubio 3. num. 53. Suarius de Charitat. d. 5. sect. 3. num. 4.* Monuerim tamen, raro quemlibet fidelem, nisi deprauatis sit moribus, huius

peccati reum existere; quia sæpe conatur contritione, se ad absolutionem disponere, sæpeque beneficia diuina, & summam bonitatem considerat quibus ad effectum debitum amicitiae excitatur.

CAPVT XV.

Circa præceptum Charitatis erga proximum.

Dvbiwm XV.

Obligamur ad aliquem amorem internum erga proximum ex Charitate procedentem?

¹⁰⁶² SVppono, nos obligatos esse ex Charitate proximum sicut nos ipsos diligere. *Matth. 22. Diliges proximum tuum sicut te ipsum.* Vbi particula *sicut* non qualitatem, sed similitudinem denotat, quod frequens est in Scriptura *Ioann. 13. & 15.* Hoc est præceptum meum, vt diligatis inuicem, sicut dilexi vos. *D. Thom. 2. 2. quæst. 44. art. 7. Athan. serm. 4. contra Arrian.* Quæsierim vero, nùm obligemur ad aliquem amorem internum erga proximum ex Charitate procedentem?

¹⁰⁶³ Obligamur quidem. Quia Dominus eodem modo de præcepto dilectionis proximi locutus est, ac de præcepto dilectionis Dei. *Matth. 22. Diliges Dominum Deum tuum, &c. Hoc est maximum, & primum mandatum.* Mox subiungit, *Secundum autem simile est huic, Diliges proximum tuum sicut te ipsum* Sed præceptum dilectionis Dei obligat ad actum internum: ergo & præceptum dilectionis proximi ad actum internum obligabit. Sic nonnulli Euangelij Expositores.

¹⁰⁶⁴ Non obligamur. Quia ex Charitate solum tenemur diligere Deum, vel proximum, quatenus talis dilectio illorum cedit in bonum: at actus internus dilectionis in proximum in bonum proximi non cedit cum illi incognitus sit: cedit autem in honorem Dei, cui omnia paten: ergo respectu Dei tenemur amorem internum gerere, & respectu proximi solum quatenus est necessarius ad vitandum odium, vel ad opera misericordiae, & beneuolentiae signa illi debita exhibenda. Ita Scot, in 3. *distinct. 30. §. Quantum ad hoc. D. Thom. 2. 2. quæst. 25. ar. 8. in corp* Lorca 2. 2. *section. 3. disp. 58. numero 10. Suarius de Charitate, disp. 5. sect. 4. num 4. Coninch d. 24. dub. 4. concl. 1. & 2. numer. 66. & 67. & alij.*

¹⁰⁶⁵ Profecto primæ sententiæ ratio omnino conuincit, obligatos nos esse proximum amare, illmsque bonum expetere: sed huic obligationi crediderim fieri satis amore ipsius Dei, qui saltem virtualiter est amor proximi iuxta illud 1. *Ioann. 4. Hoc mandatum habemus à Deo, vt qui diligit Deum, diligit, & fratrem suum.* Nam qui Deo placere in omnibus intendit, eiusque exequi voluntatem, necessario salutem proximi velle debet, illamque procurare, prout nouerit Deo placere. Amare autem proximum amore interno distincto ab amore ipsius Dei, non obligamur, nisi forte fuerit aliquando necessarius ad aliqua debita opera exhibenda.

Dvbiwm XVI.

*Si proximus offensor vltra humilem veniæ
peritionem veniæ iniuriæ tibi illatæ satisfactionem
offerat sufficientem: vel iniuria talis sit
conditionis, vt nequeat reparari, vti in
nece filij, aut parentis contingit: poterisne
actionem iniuriæ coram Iudice prosequi?*

¹⁰⁶⁶ Certum est ex fide te obligatum esse tam iure naturæ, quam diuino peccatores, & inimicos diligere. Quia sunt vere proximi ad Dei imaginem creati, & supernaturalium capaces bonorum. ob quæ digni amore obiciuntur Ex hac obligatione infertur, te non posse peccatori, aut inimico velle malum aliquod, qua malum illius est. Quia hoc intrinsece malum est, & nulla ratione valet honestari. Et obligatum esse iniurias remittere toto ex corde, etiamsi offensor non petat, hoc est, obligari à volitione vindictæ abstinere, qua malum iniuriantis est; imo te ita cum inimico portare, vt neque ipsi, neque aliis præbeas suspicandi fundamentum, te adhuc fouere inimicitias. Quia ex obligatione Charitatis teneris nemini scandalum excitare. Vnde non licet inimicum, quia inimicus est ab oratione, auxilio, be.[144] neficio excludere. Et salutantem resalutare, si inimicitiae publicæ sint, & antea resalutare solitus fueris. Et ei veniam petenti aliqua exhibere signa, queis significes. eum in amicitiam recipere. Quia omissio talis signi in ea occasione odij existeret documentum. Profecto in hac amicitæ significatione non comprehendo satisfactionis debitæ pro iniuria remissionem. Quia non obstante petitione veniæ poterit offensor satisfactionem debitam coram Iudice petere. Quia petit quod sibi debetur, & quod Iudex tenetur facere. Certa hæc. Dubito autem, nùm possis coram Iudice actionem iniuriæ prosequi, si offensor vltra humilem veniæ petitionem iniuriæ tibi illatæ sufficientem satisfactionem offerat, vel iniuria talis sit conditionis, vt reparari nequeat, vti in filij, aut parentis nece contingit?

¹⁰⁶⁷ Non poteris. Quia *Cap. Si quis constitutus, distinct. 90.* Fabianus Papa dicit: *Si quis, ob iniuriam acceptam grauiter contristatus est, & satisfactionem oblatam noluerit admittere, grauissimis pænis ad id est compellendus* Et quia videris ex affectu vindictæ in actione illa, post satisfactionem oblatam persistere. Sic Beja *parte prima summæ casu decimo.* Azorius *parte tertia, libro duodecimo, capite decimo tertio, quæstione septima,* inclinatur Syluest. v. *Charitas, quæstion. 9.*

¹⁰⁶⁸ Poteris sane. Quia Iudices sunt constituti à Republica, vt delinquentes puniant, & offensis satisfactionem exhibeant: ergo offensus hanc punitionem postulans, hanc satisfactionem exquirens, non petit aliquid illicitum, sed potius quod iustitiæ vindictiue est conforme. Ergo huiusmodi petitio non debet in signum vindictæ reputari. Ita Suarius *de Charitate disputatione quinta, sectione quinta fine.* Coninch. *disputatione vigesima quarta, dubio sexto, numero 103.* Lorca 2. 2. *sectione tertiæ, disputatione vigesima quinta,*

numero tertio, Bonacina disputatione 3. quæstione 4. de Charitate puncto tertio, numero quinto. Sanci in select. d. 2. numero 11.

¹⁰⁶⁹ Iudico, primam sententiam regulariter consulendam esse. Quia rarus est, qui ex amore iustitiæ, & non ex vindictæ affectu punitionem iniuriantis petat. Attamen si protestetur, non ex affectu vindictæ, sed iustitiæ accusationem instituere, & punitionem iniuriantis petere: vrgendus quis non est, vt desistat, neque ob id est absolutio deneganda. Addiderim cum Sancio, non solum tibi esse licitum, coram Iudice vindictam iniuriantis petere, hoc est, debitam punitionem: sed etiam à Deo, dummodo in petitione vindictæ vltra meritum culpæ non excedas. Quia petis quoddam virtutis opus scilicet delinquentis punitionem factam ab eo, qui potestatem exerit puniendi. Porro *Cap. Si quis constitutus*, solum probat, grauiter compellendum esse eum, qui satisfactionem iniuriantis non vult admittere, vt odium deponat. Sic explicat Valentia 2. 2. *disputatione tertia, quæstione secunda puncto secundo, circa finem.*

Dvbiwm XVII.

*An peccet quis contra Charitatem, si
constitutus in æquali necessitate bonorum,
quæ ex obligatione conseruare debet, vt
vitæ, & corporis: cedat sui conseruationi,
vt vita, & corpus proximi conseruetur?*

¹⁰⁷⁰ SCio, pro bono Reipublicæ debere quemlibet fortunæ bona, imo & vitam expendere. Scio, non teneri in æquali sua, & alterius necessitate alium sibi præferre. Scio, in bonis fortunæ posse præferre sibi proximum. Dubito vero, an peccet contra Charitatem, si constitutus in æquali necessitate bonorum, quæ ex obligatione conseruare debet, verbi gratiâ, vitæ, & corporis: cedat sui conseruationi, vt vita, & corpus proximi conseruetur?

¹⁰⁷¹ Peccat quidem. Quia Charitas obligat propriam, & alienam vitam conseruare, & cæteris paribus prius obligat propriam, deinde alienam. Quia propria vita magis est cuique coniuncta. Ergo contra Charitatis obligationem procedit, qui hunc ordinem peruertit: ergo pecca. Sic Diu Thom. 2. 2. *quæstione vigesima sexta, articulo quarto*, Paludanus *in quart. distinctione decima quinta, quæstione tertia, articulo secundo, conclusionem tertia*. Gabriel, *ibidem distinctione decima sexta, quæstione quarta, articulo secundo, conclusionem prima*, & Diu. Augustin. *l. de mend ac. cap. 6.* ait: *Si quis exponat vitam corporalem propriam pro vita corporali alterius, iam non diligit proximum sicut se ipsum, sed plusquam se ipsum; quod sane doctrinæ regulam excedit*

¹⁰⁷² Minime peccat, sed potius opus gerit laudabile. Quia non tenetur quis propriam vitam ita conseruare, quin possit eam periculo ob aliquem honestum finem exponere: Sed conseruare vitam proximi est finis honestus, & proprius virtutis Charitatis, & fortitudinis: ergo non peccat, si ob hunc finem vitam propriam exponat. Sic Lessius *lib. 2. cap. 9. dub. 6. numer. 2.* Coninch. *disputation. 25. dubio 6. numer. 81.* citans alios.

¹⁰⁷³ Ego quidem vni, & alteri sententiæ adhæreo verum vtique continenti. Prima enim procedit, quoties nulla specialis ratio adest vitam propriam exponendi, nisi alienæ conseruatio, vt contingit, cum illam quis exponit non pro amico, nec benefactore, nec Reipublicæ necessari: sed pro extraneo. Secunda vero procedit, cum aliqua specialis intercedit ratio, scilicet ostendere amico debitum officium, gratificari illi beneficia, alicui vtilitati communi prouidere. Quia tunc non amat proximum quis plusquam se, sed opus virtutis præ vita diligit. Huius mentis inuenio esse Suarium *d. 9. de Ch. sect. 3. n. 7.* & Valentiam *2. 2. d. 3. qu. 4. concl. 3.* Et hic dicendi modus Ferdinando à Castro *tom. 1. tract. 6. d. 1. punct. 8. num, 5.* & mihi probabilior apparet.

[145] Dvbiwm XVIII.

Teneturne quis vnum proximum præ alio diligere?

¹⁰⁷⁴ NON tenetur. Quia Diuus Augustinus *l. 1. de Doctr. Christ. cap. 28.* fatur: *Omnes homines æquè diligendi sunt, sed cum omnibus prodesse non possis his potissimum consulendum est, qui pro locorum, vel temporum, vel quarumlibet rerum opportunitatibus constrictus tibi quasi quadam sorte iunguntur.* Vbi distinguit Doctor eximius dilectionem à beneficentia, & in dilectione affirmat omnes debere esse æquales. secus in beneficentia. Quod clarius dixit *ad cap. 6. Galat. Operamur bonum ad omnes, maxime ad domesticos fidei. Omnibus, (inquit,) pari dilectione vita optanda est: etsi non omnibus eadem possint exhiberi dilectionis officia.* Sic Augustinus.

¹⁰⁷⁵ Tenetur quidem aliquando vnum præ alio diligere. Quia vnus præ alio sibi, & Deo coniunctior est. Quod non solum intelligendum est de dilectione in effectu, id est, in exteriori beneficentia: sed etiam in affectu. Ita D. Thom. *2. 2. qu. 26. art. 6.* Valen *2. 2. disp. 3. qu. 4. punct. 4.* Torres *disputat, 76.* Suarius *de fide, disput. 9. section. 4. à numer. 2.* Coninch. *disput. 25. dubio 8. numer. 112.* Bonacina *disput. 3. qu. 4. de Charitat, punct. 5.*

¹⁰⁷⁶ Hanc sententiam certam omnino esse iudico. Quia in effectu non potest aliquem quis præ alio diligere, quin simul in affectu illum præ alio diligat. Diligere enim in effectu vnum præ alio est conferre illi bonum aliquod, altero omisso. Haud aliter in affectu vnum præ altero diligere est, velle conferre illi bonum, omisso altero. Ergo impossibile est, te posse, & teneri vnum proximum præ alio in effectu diligere, quin simul in affectu tenearis. Nec obstat Augustinus. Omnes enim ex parte nostra sunt æqualiter diligendi, quia omnibus debemus velle æque benefacere, si omnibus possimus. At casu, quo omnibus non possimus prodesse, tenemur coniunctiorem minus coniuncto præferre, & hoc velle.

Dvbiwm XIX.

An coniunctio spiritualis sit naturali præferenda in spiritualibus?

¹⁰⁷⁷ CERTum mihi, in necessitatibus temporalibus debere patrem carnalem spirituali præferri: & filium naturalem spirituali subdito: & sic de reliquis. Quæsierim vero,

an coniunctio spiritualis sit naturali præferenda in spiritualibus, verbi gratiâ, an pater naturalis præferendus spirituali sit, & filius naturalis spirituali, nempe subdito in spiritualibus necessitatibus?

1078 Præferenda est spiritualis coniunctio. Quia in spiritualibus bonis videtur pater spiritualis nobis coniunctior, quam carnalis. Sic Bonacin. *d. 3. q. 4. de Charit. pun. 5. Abul. in Matth. qu. 66. Reginald. lib. 4. num. 317. Valentia 2. 2. d. 3. q. 4. punct. 5.*

1079 Minime est præferenda. Quia carnalis coniunctio non solum obligat ad providendum sic coniunctis in bonis temporariis, sed præcipuè in spiritualibus, vtpote magis necessariis: ergo obligat ad præferendum hos sic naturaliter coniunctos eis, qui solum extrinsecè, & in spiritu sunt coniuncti. Ita Suar. *d. 9. de Charitat. sect. 4. n. 19. Coninch disp. 25. dub. 8. numer. 112. & alij apud ipsos. Palao tom. 1. tract. 6. d. 1. pun. 10. num. 7.*

1080 Fateor me decreuisse, primam defendere sententiam, cum Diui Ambrosij hæc verba perlegi *l. 1. offic. c. 8. Neque enim minus vos diligo quos in Euangelio genui, quam si in coniugio suscepissem; non enim vehementior est natura ad diligendum, quam gratia. Plus certè diligere debemus quos perpetuo nobiscum putamus futuros, quam quos tantum in hoc sæculo.* Attamen re attentius considerata, existimo, Ambrosium loquutum esse de amore quo ipse spirituales filios prosequatur, non de obligatione illos præ aliis amandi. Cum autem dicit, plus esse diligendos, *quos perpetuo nobiscum putamus futuros, quam tantum in hoc sæculo:* exponi potest Diuus loquutus vel de amore complacentiæ, vel cerce extra casum necessitatis: vel non comparasse spiritualiter coniunctos cum iunctis carnaliter: sed absolutè sanctos cum peccatoribus, & tunc certum est, sanctos esse magis diligendos.

Dvbivm XX.

An cum consanguinei minus sancti, vel fortè peccatores sint extraneis sanctioribus præferendi?

1081 Præferendi non sunt, sed sanctiores extranei. Quia hi sunt Deo magis coniuncti: sed charitas primò Deum respicit: ergo primo eos respicit, qui Deo sunt coniunctiores. Et quia sanctiores à Deo præ aliis diliguntur: ergo qui eos præ consanguineis minus sanctis, vel peccatoribus diligeret, se diuinæ voluntati conformaret. Sic Gabr. *in 3. dist. 29. a. 2. concl. 7.*

1082 Non sanctiores extranei, sed consanguinei minus sancti sunt præferendi. Quia ex charitate obligamur sanguine iunctis, quia nobis iuncti sunt, succurrere: At sanctitas hanc nobis obligationem non inducit: ergo. Ita Suarius *de Charitate disputation. 9. section. 4. num. 19. Coninch. disputation. 25. dub. 9. numer. 140. ex Diu. Thom. communiter recepto 2. 2. quæst. 26. artic. 7.*

1083 Existimo, consanguineos, etsi peccatores sint, sanctioribus extraneis esse præferendos tum in spiritualibus, tum in temporariis in casu necessitatis. Quia Charitas naturam perficit, sed natura inclinatur amare nobis sanguine coniunctos, potius quam meliores, ac sanctiores: ergo sunt in dilectione præferendi. Fateor sanctiores esse Deo magis coniunctos, & obiecta magis diligibilia secundum se: ac proinde magis amanda amore

complacen-[146]tiæ, non approbationis. At non sunt obiecta, quæ ex obligatione sint magis diligenda amore absoluto, & appretiatio. Alias obligatus esses sanctiores diligere illisque prouidere potius quam tibi in peccato esistenti.

Dvbiwm XXI.

An frater amico, & benefactori præferendus sit in extrema necessitate?

¹⁰⁸⁴ SÆpè amicitia ita arcta esse potest, & beneficentia ita eximia, vt coniunctionem consanguinei intra secundum gradum euincat. Solum est dubium de consanguineis in primo gradu, nempe de filio respectu patris, & de patre respectu filij, & de fratribus inter se: an hi necessariò præferri debeant semper amico, ac benefactori insigni? De patre, filio, & vxore ferè omnes Doctores sentiunt, esse necessariò præferendos cuilibet amico, & benefactori ob horum strictissimam coniunctionem. Solum casu, quo pater, filius, & vxor obligationi sui muneris non satisfecerint: sed potius contrarium agere procurauerint, existimant plures Doctores, nos posse amicum, & benefactorem insignem illis præferre, non tamen ad id teneri. Suarius *disputatione nona, de Charitate sectione quarta, numero decimo quinto*, & alij. At in præsentī fratrem comparocum amico, & requiro, num in extrema necessitate frater amico sit præferendus?

¹⁰⁸⁵ Præferendus est. Quia *Prouerb. 8.* dicitur, *Vir amabilis ad societatem magis amicus erit, quam frater.* Vnde raro erit lethale piaculum amico, & benefactori fratrem postponere. Sic Lorca 2. 2. *quæstione vigesima sexta, articul. 9. numer. 4.*

¹⁰⁸⁶ Non est præferendus. Quia fraternitatis coniunctio est nimis stricta, quam derogari non decet ob quæcumque signa amicitiae, & beneficentiae. Profecto ad exaggerationem amicitiae alicuius vtimur fraternæ dilectionis comparatione, & dicimus, illos amare, ac si fratres existerent: ergo fratres amicis sunt necessario præferendi. Ita D. Thom. 2. 2. *quæstione vigesima sexta, articulo sexto, & nono*, Coninch *disp. 25. dub. 9. num. 153.* Valent. 2. 2. *disp. 3. qu. 4. num. 5.* Palao *tom. 1. tract. 6. d. 1. pun. 10. num. 11.*

¹⁰⁸⁷ Ego existimo, semper esse lethale, in extrema necessitate amicum, vel benefactorem fratri præferre, nisi casu, quo frater iura fraternitati violasset, vel amicus esset insignis admodum benefactor. Neque putarim *Prouerb.* testimonium huic doctrinæ obstare. Ibi enim solum significatur societate amici nos amplius delectari, quam cuiuslibet consanguinei; vel significat, interdum amicum esse nobis fideliolem, & vtiliolem fratre. Ex quo tamen non sequitur esse in necessitate præferendum.

Dvbiwm XXII.

An mater sit patri in dilectione præferenda?

¹⁰⁸⁸ Comparo iam coniunctos in eodem ordine, quosnam debeas præferre, cum omnibus occurrere non possis. Et quidem communis sententia est, in coniunctione naturali patrem omnibus esse præferendum, secundò matrem, tertio vxorem, quartò filios. Quia illo ordine

sunt tibi coniunctiores. Coninch. *d. 25. de Charitate dub. 9. num. 149.* Bonacin *disputat. 3. quæstion. 4. punct. 5. num. 2.* Valentia 2. 2. *disputation. quæstion. 4. punct. 5.* Suarius *disputation. 9. section. 4. à num. 5.* Quæsierim vero an hic communis ordo possit inueiti, vt mater patri sit præferenda?

¹⁰⁸⁹ Præferenda quidem est patri. Quia mater magis amat filium, & in eius educatione plus laborat. Sic aliqui Doctores, quos pressis nominibus memorat Cast. Pal. *citandus.*

¹⁰⁹⁰ Minime patri præferenda est. Quia pater est filij præcipuum principium, ob cuius causam tenetur arctius, quam mater filio prouidere, & illius curam gerere. Ita Coninch, Bonacina, Valentia, & Suarius *vbi supra, Castro Palao tom. 1. tractat. 6. disputat. 1. punct. 10. numero 13.*

¹⁰⁹¹ Iudico retinendam esse communem sententiam Nec enim ratio pro prima sententia adducta præponderant ei, quam pro secunda. indicaui.

Dvbiwm XXIII.

An vxor sit præferenda parentibus?

¹⁰⁹² Est præferenda Quia *Gen. 2. dicitur, Quamobrem relinquet homo patrem suum, & matrem, & adhærebit uxori suæ. Et Matth. 19. Dominus, Iam non sunt duo, sed vna caro.* Sed quilibet se ipsum præferre debet parentibus: ergo etiam uxorem. Sic nonnulli apud Castrum Palao *tom. 1. tract. 6. disp. 1. punct. 10. num. 13.*

¹⁰⁹³ Præferenda non est Quia esto sit marito intimo vinculo coniuncta, parentes sunt filiorum præcipuum principium. Ita ex communi sententia Palao *tom. 1. tractat. 6. disputat. 1. punct. 10. numer. 13.*

¹⁰⁹⁴ Idem affirmo. Nam primo sententiæ fundamentum solum probat, quoad electionem status uxorem esse præferendam, & quoad ea, quæ ad domus gubernationem pertinent: non tamen quoad extremam necessitatem.

Dvbiwm XXIV.

An filij sint parentibus præferendi?

¹⁰⁹⁵ Præferendi sunt parentibus. Quia amor filiorum est antiquior, & cura illis prouideri arctior est in patre, quam in filio respectu parentis iuxta illud 2. Corinth, 12. *Nec enim debent filij parentibus thesaurizare, sed parentes filiis.* Sic Valentia 2. 2. *disputat. 3. quæst. 4. puncto. 5.*

¹⁰⁹⁶ Præferendi non sunt filij parentibus in casu necessitatis. Quia beneficium à parte acceptum est omnium maximum: siquidem ex illo esse hausimus. Ergo sicut Deus omnibus præferendus est, quia nobis contulit esse; ita suo modo pater omnibus debet præferri. Ita Coninch. *d. 25. dub. 6. num. 146.*

¹⁰⁹⁷ Credo patentes semper esse filiis præhabendos. Fateor, appetitum sæpe inclinare magis ad filiorum amorem, quam parentum: eaque de causa facilius patrem amare

filium, quam è contra: non tamen inde infertur, patrem non esse præferendum: cum Charitas, & inclinatio naturalis rationalis ad patrem potius, quam ad filium propendeat. Nec contrarium ex Pauli testimonio colligitur; solum enim probat, extra necessitatem filios, præcipue non emancipatos esse parentibus præhabendos; quia filiis sub cura, ac prouidentia parentum existentibus, non tenetur pater tum in temporalibus, tum in spiritualibus prouidere, & pro maiori illorum profectu inuigilare. Addo, neque etiã extra necessitatem in temporalibus teneri filium, etsi possit, prius aliis filiis prouidere, quam parenti; quia prouidendo parenti prouidet, & sibi: cum bona parentis iure hæreditatis ad ipsum deueniant, & nemo tenetur aliis cum iactura priorum bonorum extra necessitatem occurrere.

Dvbiwm XXV.

An filij sint præponendi vxori?

¹⁰⁹⁸ S^Vnt præponendi. Quia vxor propter filios gignendos assumitur. Ergo filij sunt vxori præponendi. Sic Valentia 2. 2. *disput.* 3. *quæst.* 4. *punct.* 5.

¹⁰⁹⁹ Præponendi non sunt. Quia vxor est filiorum principium: & quia marito est intimo vinculo coniuncta: ergo in necessitate filiis est præponenda. Ita Suar. *d.* 9. *sect.* 4. *nu.* 5. Bonacin. *d.* 3. *q.* 4. *punct.* 5. *num.* 2. Coninch. *d.* 25. *dub.* 6. *n.* 146. & alij.

¹¹⁰⁰ Cum his probabilius opinor. Neque enim vxor solum propter filios assumitur, sed ad vitæ solatium, & societatem. Copula autem est, quæ propter filios gignendos, vel sedandamentamina tantum est assumenda. Monuerim autem, inter hos consanguineos adeo stricte iunctos, mortale non esse assignatum ordinem inuertere, (si patrem, & matrem excipias extrema necessitate laborantes.) Quia excessus coniunctionis non est ita grauis: & quia non est satis constans, qui excedant. Quia vltra vinculum coniunctionis naturalis, addidit beneuolentiæ vinculum. D Thom. *qu.* 26. *art.* 10. Reginald. *l.* 4. *n.* 311. Bonacin. *disp.* 3. *q.* 4. *punct.* 5. *numer.* 2.

Dvbiwm XXVI.

An possit quis peccatorem extrema necessitate laborantem iusto eadem affecto præferre?

¹¹⁰¹ N^On potest. Quia id præcipere videtur Apostolus *ad Gal.* 6. *Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime ad domesticos fidei* Id est ad eos qui vete fideles sunt credendo scilicet, & operando. Ergo iustus extrema affectus necessitate prius est succurrendus, quam peccator. Haud igitur potest quis peccatorem iusto præponere. Sic Coninch. *d.* 25. *dub.* 9. *n.* 142.

¹¹⁰² Potest quidem. Quia in peccatore est æternæ damnationis periculum, quod in iusto non adest. Ita Bonacin *disput.* 3. *quæstion.* 4. *punct.* 5. *num.* 3. *fine.*

¹¹⁰³ Ego quidem existimo, cæteris paribus fidelem, & iustum infideli, ac peccatori esse præferendum: sicut & magis iustum minus iusto. Quia in illo genere coniunctionis arctius nobis coniunguntur. Cæterum credo, nos posse (etsi non teneamur) peccatorem temporali necessitate extrema affectum iusto præponere Quia in peccatore videtur simul cum corporali necessitate spiritualem adesse. Plura mitto, te ad Volumen de Præceptis Decalogi remittens, vbi plura digessi.

CAPVT XVI.

Circa externum Charitatis effectum qui est Eleemosna.

¹¹⁰⁴ Varios enumera Charitatis effectus, alios internos, externos alios. Interni sunt complacentia, desiderium, gaudium in bono Dei, & proximi, misericordia in proximum, quæ in compassione alienæ miseri# consistit: de quibus nil speciale annotandum occurrit. Lege D. Thom. 2. 2. qu. 27. 28. 29. & 30. vbi eos apprime exponit. Alij sunt est effectus externi, quorum primus est generalis scilicet Beneficentia, quæ, vti ait Doctor Angelicus q. 31. communiter receptus, consistit in *faciendo alicui bene*. At quia dupliciter proximo facere bene potes, corporaliter scilicet, & spiritualiter: ideo Beneficentia in corporalem, & spiritualem diuiditur. Corporalis Beneficentia sibi nomen *Eleemosynæ* arrogat: spiritualis vero *Correptio* vocitatur. Et iuxta hanc diuisionem primo de Eleemosyna, deinde de Correptione sermo procedet.

[148] DVBIVM XXVII.

An in extrema necessitate ex necessariis statui, & superfluis naturæ tenetur quis proximo subuenire?

¹¹⁰⁵ REcolo ex section. 1. triplicem esse proximi necessitatem extremam, grauem, & communem: vna, ex quibus facienda est eleemosyna, alia esse necessaria, alia superflua: non esse obligationem ex Charitate proximum egenum inquirendi, sed sufficere, si paratus sis ei subuenire, dummodo Prælatus non existas: obligationem ex Charitate solum esse, quando proximus necessitatem patitur alias non subleuandam. Quæsierim verò, nùm in extrema necessitate ex necessariis statui, & superfluis natur# teneatur quis proximo subuenire?

¹¹⁰⁶ Tenetur quidem. Quia alias nullum esset eleemosynæ præceptum, si pro hoc tempore non obligaret conuenientia statui, quæ natur# necessaria non sint, ergo non tribuere, Neque Charitati fieret satis, si bona temporaria tibi non simpliciter necessaria pro vita proximi non expenderes. Sic fere omnes Doctores cum D. Thom. 2. 2. qu. 32. art. 5. in corp. Medin. de eleemosyn qu. 3. §. verum. Valentia 2. 2. disp. 3. qu. 9. punct. 4.

¹¹⁰⁷ Non tenetur. Quia non videtur obligandum esse, vitam proximi conseruare cum tam graui eius detrimento, quale est fieri miserum. Et quia non obligatur arctius vitam

proximi conseruare, quam propriam, sed propriam non tenetur conseruare cum proprij status amissione: alias omnes opes deberet in curatione alicuius infirmitatis expendere, si hac via sanandum sciret, & è contra moriturum. Et quia Reipublicæ vtilius videtur nobilem retinere statum, quam priuatum pauperem è viuis excedere. Ergo non tenetur quilibet nobilis, ac dines à suo statu cadere, vt vitam cuiuslibet conseruet. Ita Coninch. *disputatione vigesima septima, dubio octauo. à numero 134. Castro Palao tom. 1. tractat. 6. disputation. 2. punct. 2. numero sexto.*

1108 Profecto si bona expendenda sint tuo, tuorumque ita necessaria, vt absque illis nulla ratione conseruari possit status: sed necessario ab illo cadere debeas: censeo esse satis probabile, te non esse obligatum ea proximo particulari extremam necessitatem patienti elargiri. Non enim obstat, vitam esse bonum longe nobilius cunctis fortunæ bonis, vt tenearis omnia tua bona pro vita cuiuslibet expendere; quia si non potes ea expendere, quin tuam vitam miseram efficias, non teneris te miserum reddere, vt alium in vita conserues. Esset enim obligare te ad malum æque graue sustinendum, quale est illud quod à proximo vitare contendis: quod nullo modo Charitas dictare potest. Imo crediderim, te non esse obligatum magnas diuitias expendere, verbi gratiâ, ter, vel quatuor malle aureos pro cuiuslibet priuati vita redimenda, etiamsi obinde ab statu cadere non debeas. Quia illi sumptus in morali æstimatione, & quoad Reipublicæ vtilitatem pretiosior priuati hominis vita est. Coninch. *disputatione 27. num. 143.*

Dvbiwm XXVIII.

Extra necessitatem extremam obligaturne quis eleemosynam facere sub graui picaulo?

1109 Non obligatur Quia Charitas quem obligare non potest ad subueniendum proximo arctiori vinculo, quam ad subueniendum sibi. At sibi non est obligatus subuenire in graui necessitate, sed eam libenter pati propter Deum potest: ergo nec proximo tenetur. Certe si graui proximi necessitati esset quis obligatus succutere, cum hæ necessitates sæpius occurrant, non posset filiis thesaurizare, nec ad fundandam Ecclesiam, (verbi gratiâ,) obseruare diuitias. Sic Gabriel. in. 4. *distinct. 16. quæst. 4. 2. conclus. 4.* Medin. *Cod. de pæn. tractat. 5. qu. de necess. dandi eleemos.* Gerson. 2. *part. alphob. 32. littera O* & alij plures, quos referunt Vasquez *opuscul. de eleemosyn. cap. 1. dub. 3.* Suarius *disp. 7. sect. 3.* & Coninch. *disp. 27. dubio 8. numero 18.* Et probabilem reputat. Bonacin. *d. 3. q. 4. punct. 6. num. 8.*

1110 Obligatur quidem, si superflua statui habeat. Secus si solum necessaria habeat statui. Quia iure gentium dominia rerum sunt introducta: at credendum est, esse taliter introducta, vt quisque assumar, quæ sibi necessaria sunt, reliqua egentibus distribuatur: alia inordinata esset rerum diuisio, & contra ordinem Charitatis: ergo ex eo præcisè, quo quis habeat superflua, cogitur in pauperes distribuere. Ita Caietan. 2. 2. *quæstion. 32. articul. 5.* Valentia 2. 2. *disputat. 3. quæstion. 9. articul. 4. §. 2.* Bannes *ibi, quæst. 32. articul. 3. dub. 2.* Torres *disputation. 81. dubio 2.* Reginaldus *libr. 4. num. 252.* Lorca 2. 2. *disp. 39. numero decimo quarto, & vigesimo secundo, Bonacin. citat. num. 8.*

¹¹¹¹ Ego autem existimo eum obligari sub graui piaculo eleemosynam elargiri proximo grauer indig#ti ex superfluo statui præsenti. Quia Charitas illum obligat, vt proximi graue damnum euitare procuret, quando sine graui damno proprio id agere potest: ideoque si domum proximi conflagrare aspiciat, & facile, quis valeat impedire: mortaliter delinquat, si non impediatur: sed expendendo aliqua bona, quæ illius præsenti statui necessaria non sunt, & ex alio capite quantitatis magnæ non sunt, haud graue patietur incommodum: Igitur ea expendere tenebitur. Suar. mecum d. 7. sect. 3. n. 5. Coninch d. 27. dub. 8. n. 125. Porro in communi necessitate pauperum obligatum eum esse crediderim eleemosynam aliquoties facere ex bonis, quæ illi necessaria non sunt ad præsensem, & futur# prætersum statum acquirendum, & conseruandum: esto sint necessaria, vt cōmodius illos status valeat sustinere Quia diues habens superflua, & eleemosynam longo tempore omittens plurimis egenis expostulantibus, graue detriment# Reipublic# infert, cum totum onus al#di pauperes, in ipsam transferat, neque illi subsidii#[149] præstet, cum facile possit. Neque obstat, omissionem cuiuslibet eleemosynæ non esse peccatum mortale, imo nec veniale, quando voluntatem habes aliis succurrendi, & de facto aliis succurris Quia si ea voluntate cares, & nemini intendis suocurrere, proculdubio delinquis In priori enim casu iam aliquo modo Reipublicæ onus alleuas, eique subsidium pr#stas. At in secundo Rempubicam grauas, & te inhumanum, ac durum ostentas, aliisque impietatis præbes documentum Lege Valentiam *disputaione vigesima septima, dubio octauo, numero. 131.* & Bonacinam *disp. 3. quæstion. 4. punct 6. num. 8.*

Dvbivm XXIX.

An in casibus in quibus quis obligatus est eleemosynam facere: tentetur ex iustitia?

¹¹¹² Tenetur non solum ex Charitate, sed ex iustitia. Quia ex iure naturæ omnia erant communia ante diuisionem, iusque gentium diuisionem introduxit; sed non est credendum, diuisionem introduxisse cum violatione Charitatis: ergo cum Charitas obligat relinquere egenti bona necessaria, iam illa bona cessant esse illius, cui iure gentium fuere applicata: ergo manent communia, ac proinde illius, qui illis indiget. Porro iudex cogere potest habentem superflua, vt egenis succurrat, ab illoque bona tanquam iniuste detenta auferre: ergo ipse ante talem coactionem ex iustitia tenebatur. Sic Caietan. 2. 2. *quæstione decima octaua, articulo quarto, Aragon. quæstione trigesima secunda, articulo quinto, Turrecremat. ad Cap. Si fæneraueris, octuagesima sexta distinctione. Sarmiento libro secundo, de reddit. Ecclesiastic. parte tertia, capite quarto, numero tertio. Diu. Thom. 2. 2. quæstion. 118. articulo quarto, ad secundum, vocat hoc debitum legale, quod condistinguit contra morale debitum: ac proinde docet esse ex iustitia.*

¹¹¹³ Non tenetur ex iustitia, sed ex sola Charitate. Quia proximus duplici tantum genere bonorum potest indigere ad indigentiam propulsandam, scilicet nostris actionibus personalibus, vel bonis fortunæ iam à nobis possessis. At nullum ex eiusmodi bonis tenemur ex iustitia in eius obsequium impendere, sed solum ex Charitate: ergo. Et quidem de personalibus actionibus videtur manifestum. Non enim ob necessitatem alterius amittis

libertatem tibi à natura donatam, neque seruus indigentis efficeris: sed æque liber manes, & æque dominium retines actionum, ac si nullus eis indigeret: ergo non delinquis contra iustitiam cas actiones denegando. De bonis autem iam à te possessis sic probo. Quia licet iure naturæ illa bona ante possessionem nullius essent, ideoque communia dicuntur: At semel à te accepeta, & collecta, tua quidem sunt. Neque ob indigentiam alterius desinunt esse tua: quod à fortiori militat in pecuniis, vestibus, ac cibis, quæ tua, vel tuorum industria laboréque sunt comparata: ac proinde sunt fructus magna ex parte personales, quorum dominio priuari ob vllius indigentiam potes. Ita Nauarr. *summ. cap. 24. num. 7. & 8.* Turrian. 2. 2. *dispu. 82. dub. 3.* Lorca *sect. disp. 39. num. 45.* Vasquez *opuscul. de eleemosyn. cap. 1. dub. 5. num. 17.* Coninch. *disp. 27. dub. 7. num. 104.* Reginaldus *Iib. 4. num. 264.* Suarius *disp. 7. sect. vltim de Charit.* Bonacin. *disp. 3. quæst. 4. de Charit. punct. 6. num. 29. & alij.*

¹¹¹⁴ Cum his sentiens concesserim, ius gentium diuisionem rerum cum Charitatis violatione non introduxisse: abnego tamen, inde fieri reliquisse res extra possidentis dominium; sed solum obligasse possidentem, vt eas ex Charitate egenis impertiret. Dicuntur vero fieri communes in necessitate, quia Charitas, quæ non quærit quæ sua sunt, eas communes facit, ratione cuius egens potest eis vti absque vlla domino illata iniuria: dominus enim ipse in tali vsu teneretur ex Charitate consentire; quod si de facto repugnet, obstare non potest, quominus egens iure sibi à Charitate concesso vtatur; quiaest repugnantia contra Charitatem, ac proinde nullius momenti.

Dvbiwm XXX.

*Proximus in extrema necessitate versatur,
neque habet aliunde bona, quibus sibi traditum
valeat reddere, neque spem habendi illa
sine magna difficultate: tenerisne ei gratis
dare: satisfacisne eimutuum offerendo?*

¹¹¹⁵ NON teneris ei gratis dare, sed satisfacis mutuando. Quia solum teneris necessitati proximi subuenire, & huic æque subuenis mutuo, ac donatione: Potes igitur quod malueris eligere. Et quidem facta mutatione necessitas tollitur: At sublata necessitate eleemosyna non obligat: ergo. Sic Nauarr. *summ. cap. 17. numer. 51.* Toletus *libr. 5. cap. 14.* Hanc sententiam approbant grauissimi Doctores sub quadam limitatione, scilicet, vt mutuum non sit absolutum, sed conditionatum, nempe si proximus ad lautiorum fortunam deuenerit. Quia hac via satisfacis eleemosynæ præcepto, cum gratis dones, quæ proximo necessaria sunt; cui donationi non obstat grauamen impositum restituendi acceptum casu, quo pinguiorem fortunam inierit. Sic Vasquez *opuscul. de eleemosyn. cap. 1. dub. 6. num. 54.* Lessius *libr. 2. cap. 16. dub. 1. num. 11.*

¹¹¹⁶ Teneris ei gratis dare, nec satisfacis mutuando sub obligatione absoluta, aut conditionata reddendi. Quia vel accipiens eleemosynam spem habet absque magna

difficultate fore, vt possit acceptum reddere, vel non: si habet, iam non est re, & spe pauper, & ita poteris ei non donare, sed absolute mutuare. Si autem caret tali spe, illi obligatio absoluta imponi non potest; quia esset contra Charitatem talis impositio, cum ex Charitate tenearis proximum à graui necessitate. seu difficultate liberare, si facile possis, & quia esset inutilis talis obligatio, quam ipse subire non tenetur ob opus ex Cha-[150]ritate sibi debitum. Imponere aotem obligationem sub conditione expectando pr#cisè casum fortuitum, si fortè, inquam proximus lautiozem fortunam resumpserit, præterquam quod auarissimi est animi, tollit libertatem, quam patres in elargienda eleemosyna recognoscunt. Ita Valentia 2. 2. *disp.* 3. *qu.* 9. *punct.* 4. Palao *tom.* 1. *tract.* 6. *disp.* 2. *punct.* 4. *num.* 5. Turrian. 2. 2. *disp.* 82. *dub.* 6. & 7. Coninch. *disp.* 27. *dub.* 9. *num.* 153. Bonacin. *disput.* 3. *quæst.* *punct.* 6. *numer.* 15. Suarius *disput.* 7. *de Charitat. fect.* 5. *num.* 2.

¹¹¹⁷ Hoc existimo probabilius esse. Quia scriptura, & Patres nomine eleemosynæ præcipue intelligunt donationem absolutam sine vllo onere, & obligatione retributionis, vt colligitur ex parabola incidentis in latrones *Luc.* 10. cui nulla fuit imposita obligatio reddendi acceptum: & ex modo loquendi Patrum, qui dicunt, diuiter superflua dispensantes. non bona propria, sed pauperum dispensare. Si autem pauperibus imponi posset obligatio acceptum reddendi etiam sub conditione, non bona ipsorum, sed propria diuitum dispensarentur. Vt ergo hanc obligationem excluderent, videntur illo loquendi modo vsos fuisse. Igitur non poteris sub obligatione absoluta, aut conditionata ei, qui extremè indiget, & verè pauper est, succurrere.

Dvbiwm XXXI.

Afficitur quis graui, vel communi necessitate: sufficitne ei ex mutuo succurrere?

¹¹¹⁸ Sufficit quidem. Quia huic non debetur sustentatio æque ac ei qui extremam necessitatem patitur: Ergo quomodocumque ei subueniatur, siue gratis, siue ex mutuo fiet satis eiusmodi obligationi. Sic Lorca 2. 2. *sect.* 3. *d.* 39. *num.* 53.

¹¹¹⁹ Non sufficit. Quia ratio ob quam Dubio proximo asseruimus, in necessitate extrema te esse obligatum donatione, & non mutuo proximo succurrere est, quia erat friuola, & nulla obligatio, cui nulla aderat spes satisfaciendi: sed cum patitur quis grauem, vel communem necessitatem, tanquam vere pauper caret spe satisfaciendi acceptum in illius remedium: ergo si obligatus es, in extrema necessitate per donationem egenti subuenire, etiam in graui, vel communi obligaberis. Ita Coninch. *disput.* 27. *dub.* 8. *numer.* 153. & 155. Suarius *de Charitate disputatione septima, sectione quinta, numero septimo.* Valentia 2. 2. *disputation.* 3. *quæstion.* 9. *punct.* 4.

¹¹²⁰ Crediderim, idem dicendum esse in vtrâque necessitate, cum obligatus es proximo subuenire. Nam eleemosynæ, quæ pro graui necessitate, & speciarim quæ pro communi impertiuntur, ita leues sunt, vt ridiculum videatur, velle accipientem ad restituendum obligare, cum nulla sit spes fore, vt possit accipiens sine notabili difficultate acceptum reddere. Fateor equidem, non æquè deberi sustentationem graui, aut communi egestate

presso, ac si extrema afficeretur, sed quia in vna, & altera absolute debetur, esto in vna strictius, quam in altera: ideo affirmo, te obligatum esse in vtrâque necessitate constituto gratis succurrere.

Dvbiwm XXXII.

*In his casibus, in quibus quis debet
eleemosynam mutui facere, potestne
lucrum cessans in pactum deducere?*

¹¹²¹ **P**Otest profecto. Quia non peccat contra iustitiã, cum non teneatur ex iustitia ad mutuandum sine pacto. Sic Bonacin. *disputatione tertia, quæstione quarta, de Charitate puncto sexto, num. 16.*

¹¹²² **M**inime potest. Quia in tantum obligare quis potest mutuatarium ad lucrum cessans, in quantum id lucrum licite poterat acquirere. At vigente mutuandi necessitate, non poterat lucrum acquirere, tenebatur enim mutuare: ergo Ita Vasquez *de eleemosyn. cap. 1. dub. 6. numer. 57. Palao tom. 1. tract. 6. disputat. 2. punct. 4. numero 9.*

¹¹²³ **I**udicarim, nullatenus illom posse ad lucrum cessans mutuatarium obligare. At si requiras, nùm omittens dare eleemosynam, aut gratis, aut ex mutuo, cum ex Charitate tenetur, obligatus sit damna inde consurgentia restituere: Respondeo, probabilius esse, non teneri. Quia restituendi obligatio solùm ex læsione iustitiæ exoritur.

Dvbiwm XXXIII.

*Cum certum sit, Beneficiarios teneri sub mortali
eleemosynam facere, vel in alia pia opera
expendere omnia, quæ ex beneficij fructibus
suæ congruæ sustentationi supersunt: Quò
Clericus est nobilior, & doctior. eóne plus est
illi pro congrua sustentatione assignandum?*

¹¹²⁴ **R**Ecolo, in omnibus casibus, in quibus laici obligãtur, obligari, & Clericos. Bona Clericorum esse in triplici differentia: patrimonialia, quæ successione obueniunt: ad quæ reducitur, quæ donatione, labore, & industria sunt acquisita; bona intuitu Ecclesiastici ministerij percepta, verbi gratiã, stipendia pro celebratione Missarum, pro verbi Dei prædicatione, pro Sacramentorum administratione, etiamsi hæc omnia ex obligatione fiant: itemque dantur pro Vicaria temporaria, & hæc quasi patrimonialia vocitantur; & bona mere Ecclesiastica, nempe ex Beneficio percepta, qualia sunt annui fructus ex decimis, Capellaniis, aliisq; piis legatis Beneficio annexis. Ex bonis

patrimonialib. aut quasi, non alio titulo Clericos obligari facere eleemosynam, quam laicos. Cleric# ex patrimonialibus bonis in sui sustentationem insumentem posse ex Beneficij redditibus tantundem in vsus, quos voluerit, expendere, vel[151] si parce viuendo, minus in sui sustentationem insumat, quam in sumere posset. Beneficiarios teneri ex redditibus Beueficij, quæ sibi supersunt, in eleemosynam, vel pia opera expendere: peccareque lethaliter si ex superfluis sustentationi congruæ, in profanos vsus in graui quantitate expendat: grauem quantitat# eã esse existimarim, quæ tertiam, vel quartam partem huiusmodi fructuum expenderit. Congruæ sustentationi assignari posse portionem infimam, mediam & summam, sicut in pretiis rerum venalium cernimus: vt infima portio congruæ sustentationi designentur. 500. mediæ 600. summæ 700. quod si Beneficiarius aliquid inde subtraxerit, possit vt fructus industriæ, ac laboris in quoslibet vsus expendere, & ditandis consanguineis applicare. Ex Nauarro Lessius *libro secundo capite quarto dubio sexto numero quadragesimo* Molin. *tractatu secundo de iust. dub. 145. Coninch disputatione vigesima septima dubio vndecimo numer. 177.* Iam requiro, num quo Cleriricus nobilior, & doctior sit, eo plus illi sit pro sustentatione congrua assignandum?

1125 Non est assignandum. Quia Beneficij fructus dantur pro competenti Beneficiarij sustentatione, quatenus beneficiarius est: ergo non possunt ex maiori nobilitate, aut doctrina crescere: ex illis enim non crescit dignitas Officij, ad cuius conseruationem fructus ordinantur. Sic Lorca 2. 2. *sect. q.d. 40. n. 39.*

1126 Plus assignandum est. Quia hæ personæ ratione suæ nobilitatis, & doctrinæ regulariter plus aliis Ecclesiis prosunt tum autoritate, tum sapientia: cedit enim in vtilitatem, & honorem Ecclesiæ huiusmodi Ministros habere, quibus se ab aduersis tueri valeat. Ergo quo plus Ecclesiæ prosunt, eo vberiore ab illa sustentation# habere merentur iuxta illud *1. Tim. 3. Qui bene præ sunt presbyteri, duplici honore*, idest, sti pendio, *digni habeantur.* Attendendum tamen est, ne fabrica, & ornatus Ecclesi# obinde periclitetur. Ita Coninch *d. 27. d. 11. n. 149. Moli. tr. 2. d. 145. Nauar. in apolog. de re dit. q. 1. monito 82. n. 7.*

1127 Hanc sententiam tenendam esse iudico. Quia sic est in praxi receptum satisque colligitur ex *cap. De multa, de præbend.* Vbi Innoc. III. cum Concil. Lateran. statuit in pluralitate Beneficiorum posse cum valde nobilibus, seu notabiliter doctis dispensari: inutilis autem dispensatio esset, si plusquam alij in suam congruam sustentationem insumere non poss#. Consentit Trid. *ses. 24. capit. 17. Et Extrauag. Execrabilis, de præbend.*

Dvbivm XXXIV.

An Beneficarij sint domini reddituum, qui sibi applicantur?

1128 Non sunt domini, sed dispensatores. Quia tempore nascentis Ecclesiæ vsque ad tempus Simplicij, qui anno 471. gubernauit Ecclesiam, Clerici in communi viuebant, nullumque Beneficiorum reddituum habuere dominium, sed Episcopus omnia administrabat, & ex illis sibi, Clericis, & fabricæ, quæ iudicabat necessaria, concedebat, reliqua expendebat in pauperes, sed quia in hac partitione non ita fideliter

Episcopi nonnulli procedebant, multæque ex Clericis, fabrica, & pauperibus querimoni# excitarentur: ideo Simpli cius *c. de reddit. 12. q. 2.* in quatuor partes fructus diuisit. Primam Pontifici, secundam Clericis pro meriti qualitate, tertiam fabricæ quartam pauperibus assignauit. Postea vero temporis successu aliæ diuisiones pro locorum commoditate fuere factæ, de quibus Gratian in *cap. Constitutum, 16. q. 1.* Ex hac varietate factum est, vt fere in nulla Ecclesia pars pauperibus designata reperiatur intacta, sed potius cum aliis partibus permixta: Ergo Clerici, non habent absolute reddituum Beneficij dominium, sed eorum sunt dispensatores, saltem circa portionem illam, quæ ad pauperes spectat, & cum fructibus illis assignatis permixta existit. Sic Nauar. *quæstion. 2. de reddit. ferè per torum*, alios citans

¹¹²⁹ Domini sunt fructuum, qui sibi sunt pro congrua sustentatione assignati, non dispensatores. Quia portio illa eis assignata in præmium ac retributionem iusti laboris impensi. Et quia inutilis esset præfata diuisio, si dominium illi non acquirerent. Et quia diuisio rerum communium, & illarum assignatio dominium transfert iuxta *leg. 1. Cod. Communia vtriusque indicij.* Ita Sarmiento *part 4. de reddit. capit. 1. Soto libr. 10. de iust. quæstion. 4. articul. 3.* Couar, *ad cap. Cum in Officiis, de testam. numer. 3.* Vasquez *de reddit. capit. 1. Paragraph. 2. num. 27.* Molin. *tr. 2. d. 243.* Coninch *d. 27. dub. 11. num. 185.* Valent. *2. 2. dub. 10. qu. 3. pumct. 7.*

¹¹³⁰ Hoc omnino asserendum esse reor. Quod quidem colligo ex *cap. Vnico de Clericis non resid. lib. 6. & ex Trident. ses. 22. cap. 3.* vbi expresse dicitur, *Absentes nullomodo fructus, & pronentus faciant suos, neque illorum dominium acquirant.* Supponit ergo Concilium interessentes fructus facere suos, & dominium acquirere: alias ridicula esset priuatio dominij facta à Concilio, si absentes aliàs illius essent incapaces.

Dvbiwm XXXV.

*Clericus teneturne ex iustitia, quæ
ex sua, suæque familiæ congrua
sustentatione supersunt, egenis exhibere?*

¹¹³¹ QVæstio celebris est, an Clericus teneatur ex iustitia sub onere restituendi, & quæ sibi, suæque familiæ ex congrua sustentatione supersunt, pauperibus elargiri. Stat enim optime dominium fructuum illorum acquirere posse, & hanc obligationem habere. Quia potuit Clericis ab Ecclesia hoc dominium sub onere & obligatione concedi?

¹¹³² Profecto tenetur Clericus ex iustitia. Quia Ecclesia potuit Episcopis, & Clericis fructus[152] Beneficij concedere in tam ampla magnitudine, quæ regulariter præmium, seu mereedem laboris excedat, cum hoc onere & obligatione, vt si ex illis aliquid supersit congruæ sust#tationi non necessarium, pauperibus impendatur: Ergo credendum est, ita factum esse, tum quia hæc dispositio fauorabilior erat egenis: tum quia S. Patres hoc satis indicant, dum Clericos fructus Beneficiorum male expedientes fures vocitant, ac latrones. *Cap. Præcipimus, cap. Ex his cap. Habebat. cap. Conueuenienter. cap. Ordinamus, dist. 42. & alibi.* Ergo Beneficiarij ex iustitia obligantur, superflua in pia opera expendere, & contra agentes ad restitutionem tenentur, si aliunde bona habeant. Sic pluribus relatis.

Nauar. *cap. vltimo decimo sexto quæstione prima in quæstion. secund. monito septimo* & alij plures, quos referunt Molina *de primog. libro secundo capite decimo numero quinquagesimo secundo* & noster Molina *tractatu secundo de iust. dub. 144.* Couar. *cap. Cum in Officiis de testam num. 2.*

¹¹³³ Non tenentur ex iustitia. Quia non est imponenda obligatio iustitiæ sine manifesto textu, vel ratione: At nullus est textus, nec efficax ratio hanc obligationem persuadens: Ergo. Quod nullos sit textus inde ostendo: nam licet in præfatis decretis Clerici profane expendentes bona, raptores, & homicidæ pauperum vocitentur, id per exaggerationem dictum est, & de sæcularibus auaris id ipsum Patres testantur, quos certum est, ex iustitia obligatos non esse superflua in pauperes exp#dere. Quod vero nulla adsit ratio efficax obligationem ex iustitia persuadens, sic probo. Hæc enim obligatio debet oriri ex eo, quod hi fructus dati sint à fidelibus vel ab Ecclesia sub hoc onere, & obligatione: nullibi autem constat sic data esse à populo; sed potius constat absolutè esse donata in Ministri sustentationem, & vt ipse Deo feruentius famuletur, maiorique cum splendore procedat & populo honorabilior existat. Ita Valent. 2. 2. *disput. decima quæstione tertia puncto septimo* Lessi. *libro secundo capite quarto dubio sexto numer. 43.* Coninch *disputatione 7. dubio vndecimo numer. 185.* Sarmien. *ad cap. si priuatum 12. quæstione prima & alibi.* Sotus *l. 10. de iust. q. 4. a. 3. & 4. vterque Molina citatus.*

¹¹³⁴ His temporibus hæc sententia communior est, & mihi plane probabilior. Quod si scrupulus pungat, alios textus esse, in quibus Ecclesiastici non domini fructuum, sed administratores esse dicuntur, vt in *cap. Qui Christi, 12. q. 2. & cap. Res Ecclesiæ. 12. q. 1.* existimo, intelligendum esse de bonis ipsius Ecclesiæ, vel de redditibus ante diuisionem (de qua *Dub. 34.*) vel facta diuisione de redditibus fabricæ applicatis: vel si de applicatis ipsis Clericis intelligatur, dixerim, non esse dominos adeo absolutos, quin habeant strictissimam ex charitate obligationem in pauperes superflua expendendi.

Dvbiwm XXXVI.

An Pensionaris teneatur sicut Beneficiarius quæ ex congrua sustentatione de Ecclesiasticæ pensionis fructibus supersunt pauperibus erogare?

¹¹³⁵ Non tenetur. Quia licet bona illa sunt Ecclesiastica, dantur tamen in pension# propter bonum Ecclesiæ, & in pensionarij alimentum, status autem pensionarij (si alias beneficiarius non sit) non obligat specialiter. Sic Vasquez *Opusc. de eleemos. c. 4. n. 22.* asserens, se nullum vidisse Auctorem obligantem pensionatios ex charitate adhuc ad vbaiore vel alias eleemosynas, quam sæculares.

¹¹³⁶ Tenetur quidem. Quia hæc obligatio est redditibus Beneficiorum annexa. Ergo ad quoscumque transeunt, debent cum hoc onere, transire argum, *c. Literis, de pignor. c. Pastoralis de decim.* Porro remedium ordinarium fauorabilius extra ordinario est, & Glos. *penult. Clement. 2. de offic. ordin.* At redditus p#sionum est extraordinarius, redditus vero Beneficior# est ordinarius: si ergo redditus Beneficiorum hoc onus subit, non debet pensionum redditus ab eo eximi. Ita Nauar *in app. quæstion. 1. monit 80. & in opusc. de*

spoliis Cleric. Paragraph. 1. numero sexto & Parag. septimo numer. 7. vbi pensionarios Beneficiariis æquiparat. Sed latius id probat tract. de reddit. quæs. 1. monito 32.

¹¹³⁷ Ego autem existimo duplicem esse pensionem ex Beneficij fructibus concessam, aliam sæcularem, aliam Ecclesiasticam. De pensione sæculari opinionem P. Vasquez procedere affirmo: de pensione vero Ecclesiastica Nauarri sententiam. Ecclesiastica pensio est quasi quoddam Beneficium, illiusque naturam imitatur; vnde quidquid obligationis beneficiario imponitur ex Beneficij fructibus, imponi etiã pensionario debet. Mecum Molina *tractat. 2. de iust. d. 145.* Pensio autem sæcularis sæcularium fructuum naturam induit. Vnde pensionarios huiusmodi minime ad vberiorelem eleemosynam gerendam, quam alios sæculares oblig arem.

Dvbiwm XXXVII.

Episcopus Religiosus habetne dominium reddituum Beneficij eodem modo quo Episcopi saculares?

¹¹³⁸ SCio: Religiosos assumptos ad aliquod Beneficium sæculare, vel Regulare nullum reddituum Beneficij dominium habere, sed penes Monasterium existere, ipsisque administrationem solum ad vsus pios concedi, & non aliter. Quocirca si aliquid in profanos insumant vsus, lethaliter delinquent, tum contra paupertatis, votum tum contra iustitiam, & alie-[153]natio facta nulla erit. De Religiosis autem ad Episcopalem statum assumptis requisierim num sicut alij sæculares Episcopi reddituum Beneficij dominium habeant.

¹¹³⁹ Dominium eodem modo ac Episcopi sæculares habent. Quia in *cap. Statutum. 18. q. 1.* dicitur: *Statutum est, & secundum Sanctus Patres à Synoda confirmatum est, vt Monachus, quem electio Canonica à iugo Regulæ Monasticæ absoluit, & Sacra ordinatio de Monacho. Episcopum fecit, velut legitimus hæres paternam sibi hæreditatem postea iure vindicandi potestatem habeat.* In quibus verbis videtur clare exprimi habere dominium pater n# h#reditatis. Primó quia dicitur esse legitimus h#res. Si autem Monasterium, vel Ecclesia dominium acquireret, ipsum, vel ipsa, & non ille legitimus hæres diceretur, sicut dicitur de Monacho existente in Monasterio. Secundo, quia ei conceditur potestas vindicandi hæreditatem paternam, non Ecclesiæ: vindicare enim, sibi que acquirere, proprium est veri domini *leg. In rem actio. ff. de rei vindicat.* Sic Sotus *l. 7. de iust. q. 4. a. 2. Vasq. 1. 2. q. 96. a. 4. d. 165. c. 8. nu. 91. & 104. Micha. Medi. de Sacr. homin. contin. l. 5. c. 26. Angl. florib p. 2. q. vni. de voto. a. 2. post 3. difficul. dub. 5. Palaci. 4. dist. 38. d. 1. Gratian. regul. 320. n. 4.*

¹¹⁴⁰ Non habent dominium sicut Episcopi sæculares, sed manet voto paupertatis astrictus. Quia Religiosus factus Episcopus verus Religiosus existit, alias non obligaretur habitum suæ Religionis gestare: sed de essentia Religionis non solum est votum castitatis, sed etiã paupertatis, & obedientiæ *cap. Cum ad monasterium, de statu monachor, fine.* Ergo hic factus Episcopus omnia hæc vota retinet. Ita D. Thom. *2. 2. qu. 185. a. 8. Caiet. ibi. Valent. 2. 2. d. 10. q. 3. p. 8. Couar. c. 1. de testam. n. 18. Molin. de primog. l. 2. c. 10. n. 28. Coninch d. 27. dub. 11. n. 200. Banch. pluribus relatis, l. 6. Decal. c. 6. nu. 8. Lessi l.*

2. c. 4. dub 5. nu. 29. Sarmien. *de reddit. p. 1. c. 1. n. 10.* Nauar. *l. de reddit. Eccles. q. 1. moni. 11. n. & 2.*

¹¹⁴¹ Ab hac communi quidem sententia non recedam. Quia vota Religiosorum in tantum dispensari poterant, quatenus Episcopali muneri obstar#: sed abdicatio dominij huic muneri non obstat, concessa libera facultate administrandi Episcopales redditus, reliquaque bona in quoslibet decentes vsus: Ergo dicendum non est, in voto paupertatis esse dispensatos. Fateor, equidem, Episcopum esse legitimum hæredem (vti ex *cap. Statutum* vidimus) sibiue vindicare hæreditatem: non tamen pro se, sed pro sua Ecclesia: sicut existens in Monasterio ius successionis habet, & hæreditatem sibi vindicat, non pro se, sed pro Monasterio, iuxta *l. Deo nobis, 56. §. Hoc etiam. C. de Episc. & Cleric.*

Dvbiwm XXXVIII.

An qui graui necessitate premitur, possit inuito domino aliena surripere?

¹¹⁴² Certum mihi, in extrema necessitate posse, si alia via succurrere sibi non valet. Quia quis habet strictissimum ius propriam vitam defendendi, & consequenter assumendi, quæ ad hanc defensionem sunt necessaria. Diues vero, à quo assumit, habet obligation# ea ipsi donandi, vnde non est præsumendus inuitus, vel saltem non erit rationabiliter. Dixi *si alia via sibi succurrere non valet.* Nam si rogando amicabiliter diuitem, vt succurrat, va, leat sibi prouidere nullatenus licebit ab eo bona clam auferre. Quia nemini licet, aliena surripere cum vti propria per donationem habere potest. Coninch *d. 27. dub. 110. numer. 158. Less. l. 2. c. 12. d. 12. n. 66.* Quæsierim autem num graui necessitate pressus, possit, inuito domino, aliena surripere?

¹¹⁴³ Non potest. Quia pauperi non licet à diuite surripere, nisi in quantum diues obligatus est illi dare: alias esset bellum ex vtraque parte iust#: sed diues obligatus non est huic pauperi patienti grau# necessitat# dare, sed potest, eo omisso alium eligere: Ergo. Sic D. Th. 2. 2. q. 66. a. 7. Caiet. *ibi. Sotus l. 5. de iust. qu. 3. a. 4. Couar. regu. peccatum, p. 2. §. 1. nu. 3. Suar. d. 7. de charit. sect. 5. n. 8. Fauet. c. Si quis 3. de furtis, vbi imponitur pœnitentia ei, qui in graui necessitate furatur.*

¹¹⁴⁴ Potest si alia via sibi subuenire non valet, clã à diuite necessaria surripere. Quia diuiti est insita obligatio ex charitate succurrendi cuilibet grauem necessitatem patienti, sicut pati#ti extremam, si commodè possit. Ergo pauper accipiens non peccat. Ita Nauar, *sum. c. 17. nu. 5. Nauarra lib. 2. de rest. cap. 1. num 374. Lessi. l. 2. cap. 12. dub. 12. num. 71. Vasq. de eleem. capit. 1. dub. 7. numer. 60. Coninch disput. 27. dub. 10. num. 162.*

¹¹⁴⁵ Probabilius hoc censeo, præfatæ si existant conditiones. At si de facto plures patientes grauem necessitatem concurrant, & cogniti sint à diuite quibus omnibus satisfacere non potest ex bonis, quæ sibi supersunt, sed solum vni, vel alteri: crediderim, tunc non posse pauperem clam surripere, si ipsi non constat, nolle aliis diuitem eleemosynam impertire. At in tali casu diues non tenetur, ei eleemosynam concedere, sed potest eam aliis seruare: Ergo. Neque obstat, patientem ertremam necessitatem posse à diuite clam necessaria surripere, etiam si plures alij simili necessitate pressi concurrant, & diues nequeat omnibus

prouidere. Quia ius conseruandi vitam, nimis quidem exemptum, hanc tribuit facultatem, neque vllus conqueri rationabiliter potest. Fateor tamen ob hanc rationem eriam in graui necessitate, id esse probabile. Nam curti diues omnibus illis diuisim teneatur prouidere, qui præuenit accipiendo, iure à natura sibi concessio videtur vti. Porro *cap. Si quis textus loquitur*, quando furtum commissum est propter necessitatem communem: non tamen vrgentem, & grauem. Lessius *libro secundo capite duodecimo dub. 12. fine. Coninch dusp, 17. dub. 10. & alij.*

[154] **Dvbivm XXXIX.**

Rem alienam quis ante necessitatem ex delicto furti, vel rapinæ habet. eamque, superueniente necessitate consumit: ad pinguiorem fortunam veniens, teneturne similem domino restituere?

¹¹⁴⁶ SI rem alienam ante necessitatem possideas & in necessitate constitutus, illam consumas, an à restitutione excuseris, sicut si tunc accipiens r# illam consumpsisses? In hac re est certum, si rem possessam & tibi necessariam habebas ex contractu dominium transferente qualis est mutuum, & venditio, teneri te eam restituere. Quia tunc non consumis alienum, sed proprium, & obligatio ex contractu reddendi rem, perseuerat. Coninch *disputatione vigesima septima dub. 10. numer. 167. Vasquez de eleemosyn. capite primo dubio octauo* Si autem ex contractu non transferente dominium habebas, verbi gratiâ, ex commodato, vel deposito: censeo probabilius, te non esse obligatum restituere. Quia non teneris ex re accepta, cum nihil illius supersit, vt suppono: neque ex iniusta acceptione, cum nulla fuerit: neque etiam ex contractu prius facto; hic enim solum obligare potest, ad redd#dum rem, quando culpa depositarij periit, secus si absque illius culpa, vt in præsentis contingit. Azor. *l. 12. c. 8. q. 7. Torres 2. 2. d. 82. dub. 7. Lessi. 2. c. 16. dub. 15.* Quid verò si quis rem alienam ante necessitatem ex furti aut rapin# habeat, eamque, superueniente necessitate. cõsumat? teneturne ad pinguiorem fortunam veniens, similem domino restituere?

¹¹⁴⁷ Tenetur quidem. Quia esto illam licite in necessitate consumat: at obligatio ante necessitatem contracta ex iniusta acceptione non periit, sed suspenditur. Sic Vasq. *de eleemos. c. 1. d. 8. n. 68. Bonac. d. 3. q. 4. de char. pun. 6. num. 16. Lorca 2. 2. d. 38. numer. 14. & alij plures apud ipsos.*

¹¹⁴⁸ Non tenetur. Quia sic consumens rem, videtur satisfacere obligationi restituendi antea contractæ, cum rem consumat sicuti dominus tenetur velle consumi, si apud ipsum extaret. Ita Petr. Nauar. *de rest. l. 4. c.n. 24. & 25. Castro Palao to. 1. tr. 6. d. 2. pun. 10. num. 3. Coninch d. 27. dub. 10. n. 166.*

¹¹⁴⁹ Cum his opinor, doctrinamqueroboro. Quia ab onere restituendi rem liberatur iniquus retentor, si absque eius culpa periit res furto ablata, eodem modo apud dominum existens peritura, vt probat. Lessi. *l. 2. c. 23. Dub. 15.* Atqui si res illa apud dominum existeret,

eodem modo periret, ac periit apud iniquum detentorem, cum ipse dominus teneretur, illi in extrema necessitate existenti donare: Ergo.

Dvbivm XL.

Eleemosyna data pauperi simulate transfertne in illum dominum?

¹¹⁵⁰ **T**Ransfert quidem. Quia si error non præcedit circa substantiam actus, sed circa accidentia, non reddit actum ipso iure irritum sed solum irritandum pro voluntate decepti. Sed talis videtur esse huiusmodi error, substantia enim eleemosynæ non petit veram paupertatem, sed sufficit existimatæ impendi; quia non minus apud Deum valet donatio facta vero pauperi, quam ficto, si fictio prorsus ignoratur. Sic Lessi. *lib. 2. de iust. cap. 18. dub. vltim. numer. 132.* Coninch *d. 27. dub. 6.* Sotus *lib. 9. de iust. q. 7. articul. 3. fine.* Addunt Lessius & Coninch consequenter accipientem sic eleemosynam non esse obligatum directe eam restituere; quia illius habet dominium, obligatum tamen esse deceptionem tollere; quia iniuste alium deceptit, & ad sibi donandum per fraudem induxit: vt sublata deceptione, donans liber maneat ad confirmandam donationem, vel ad illam repetendam.

¹¹⁵¹ Non transfert dominium, sed nulla est huiusmodi eleemosyna, & pauper fictus obligatus est acceptam restituere. Quia error hic est substantialis, & reddit actum quoad substantiam inuoluntarium Ergo & nullum. Antecedens probo Quia eleemosyna essentialiter respicit miseriæ reuelationem: Ergo si nulla est miseria, quæ releuetur, nulla esse potest eleemosyna. Ita Nauar. *sum. c. 17. n. 107.* Medi. *C. de restit. quæstion. 124.* Addrian *in 4. tr. de restit. Scot. in 4. dist. 15. q. 2. a. 3.* Angel. *v. Restitutio 1.* Caiet. *sum. v. Restitutio, c. vltim casu 4.* Vasq. *de eleemos. capit. 3. dub. vltim. Numer. 12. & 15. & alij.*

¹¹⁵² Hanc sententiam probabiliorē esse existimo. Nam licet quoad Deum donatio illa habeat eleemosynæ meritum, quia ad hanc finem sufficit esse existimatam miseriam, Deus enim solum donantis intentionem spectat: at in re illa donario non est vera eleemosyna, cum in re non fit vlla miseriæ releuatio. Quod quidem exemplo adorantis Hostiam non consecratam, existimantis esse consecratam, illustro. Ille enim externus cultus meritum adorationis, & Religionis habet: in re tamen non est vera Religio, cum Hostia illa nihil Religione dignum existat.

Dvbivm XLI.

Qui fingens paupertatem eleemosynam accepit debetne eam ei, qui dedit, restituere?

¹¹⁵³ **V**Idimus, eleemosynam datam ficto pauperi, nullam esse, & accipientem obligat[1155] tum esse sic acceptum restituere. Cuinam vero hæc restitutio sit facienda, requiro? Debet sic accipiens eleemosynam, eam ei qui dedit, restituere, præcipuè si res

sit magni momenti. Quia id fuit velut ex furto acceptum: quod autem ex furto acquiritur, domino est reddendum. Sic Lessi. *libr. 2. capit. 18. dub. vlt. numer. 132.* Sotus *libr. 9. de iust. quæs. 7. artic. 3. & alij.*

¹¹⁵⁴ Non debet accipiens sic acceptum restituere ei, qui dedit, sed exequutioni mandatur voluntas donantis: hæc enim facit, à se dominium abdicare, pauperibus tribuere; quæ voluntas ob simulatam paupertatem non potuit effectum obtinere. Ita Nauar *summ. capit. 17. numer. 107.* Caiet. *summ. verb. Restitutio, capit. vltim. capit. Casu 4.* Medin. *Cod. de restit. quæstion. 124.*

¹¹⁵⁵ Ego autem crediderim cum Vasquio *de eleemosyn. capit. 3. dub. vltim. numer. 24.* vtrique restitui posse, & domino & vero pauperi, cui simulatus inops maluerit. Domino quidem, quia illius est: pauperi, quia dum non constat voluntatem retractasse, censetur, in priori voluntate persistere, quæ fuit, velle illam à se abdicare. & pauperibus tribuere. Ergo pauper fictus reddens id veris pauperibus voluntatem domini exequitur, & iuxta eius beneplacitum de re disponit.

Dvbiwm XLII.

Regulares Mendicantes possuntne ab Ordinario impediri, nè pro suis Conuentibus eleemosynas petant?

¹¹⁵⁶ Eleemosynarum quæstores, quia falsas reliquias, indulgentias, ac facultates publicabant, indecenterque cum non leui Christianæ Reipublicæ detrimento viuebant, in *cap. Cum ex eo, de pœnit. & remis. & Clement. 2. eodem tit.* statuitur, ne absque facultate Sedis Apostolicæ vel Diœcesani Episcopi hoc munus gerant. Et Trident. *ses. 5. c. 2.* decreuit, ne quæstores eleemosynarum, qui *Quæstiarij* vulgo dicuntur, cuiuscumque conditionis existant, nullomodo, nec per alium prædicare præsumant, & contra facientes ab Episcopis, & Ordinariis locorum, priuilegiis queiscumque non obstantibus, opportunis remediis omnino arceantur. At quia hæc prohibitio sufficiens non fuit, vt illorum malitia retunderetur, *ses. 21. cap. 9.* Concilium statuit, vt post hac in quibuscumque Christianæ Religionis locis eorum nomen, atque vsus penitus, aboleatur neque ad Officium huiusmodi exercendum vllatenus admittantur, *non obstantibus priuilegiis Ecclesiis, Monasteriis, hospitalibus, piis locis & quibusuis cuiuscumque gradus, status, & dignitatis personæ concessis, aut consuetudinibus etiam immemorabilibus.* Iam requiro, vtrum Regulares Mendicantes possint ab Ordinario impediri, ne pro suis Conuentibus eleemosynas petant?

¹¹⁵⁷ Possunt quidem. Quia in præfato decreto reuocantur omnia priuilegia tam Monasteriis, quam singularibus personis cuiuscumque cōditionis existant, concessa. Sic nonnulli Theologi.

¹¹⁵⁸ Minimè possunt. Quia à Sede Apostolica constituuntur Mendicantes. Ergo nequid eis mendicatio ab Ordinariis prohiberi. Et quia non sibi, (vt quæstuarij illi) sed communitati eleemosynas quærunt, cum proprium habere non possint: ergo non sunt propriè quæstores à Concilio prohibiti. Ita Nauar *libr. 3. de Regular. capit. 79. numer. 4.* Manuel. *tem. 2. qq. Regul. quæstion. 57. articul. Barbosa 3. p. alleg. 109. num. 7.*

¹¹⁵⁹ Omnino hoc tenendum esse defendo. Quia Sacra Concilij Congregatio declarauit anno 1621. Fratres Ordinum Mendicantium nequaquam posse ab Episcopis prohiberi, quominus per se ipsos in Diœcesibus, vbi habent Conuentus, eleemosynas quærant; sed tantum si extra loca, vbi Monasteria existant, quæritare voluerint, teneri suorum superiorum licentiam Ordinario ostendere. Quod si compertum fuerit licentiam à suis Prælati habere, etiam extra præfata loca impediri non possunt.

CAPVT XVII.

Circa externum Charitatis effectum, qui est fraterna Correctio.

Dvbiwm XLIII.

An præceptum fraternæ Correctionis oriætur ex charitate Dei & proximi?

¹¹⁶⁰ SVppono, aliam esse correctionem fraternam aliam iuridicam: fraternam quidem, quia primo & per se bonum proximi intendimus: iuridicam, qua per se bonum aliorum, qui per peccatum vnius scandalizantur, & bonum commune spectamus. Fraterna correctio potest à patre in filium à filio in patrem: ab inferiore in superiorem, à superiore in inferiore exerceri. Iudicialis vero non potest esse ab alio, quam à Superiore potestatem iurisdictionis habente. In præsentī sermo est præcipuè de fraterna correctione. De qua præceptum esse, nemini Catholico potest esse dubium. *Eccles. 19. Corripe amicum, corripe proximum.* Traditur expressè in *cap. Tam Sacerdotes. 24. quæstion. 3.* Hoc autem præceptum affirmatiuum est, ac proinde solum obligat, cum aliquæ circumstantiæ interu eniunt. Tres sunt potissimæ. Prima, vt proximus in graui spiritali necessitate sit cõstitutus. Secunda, vt possimus ei absque graui nostro, nostrorumve incommodo subuenire.

[156] Tertia, vt fructus ex tali correctione speretur. Quæsierim in primis; ex quam virtute hoc præceptum oriatur? An ex Charitate Dei, & proximi?

¹¹⁶¹ Non oritur ex Dei, vel proximi Charitate, sed ex illa virtute, aduersus quam proximos delinquit. Quia quælibet virtus nos inclinât, non solum in nobis eius honestatem conseruare, & contraria fugere; sed etiam in aliis. Sic aliqui Doctores, quos pressis nominibus memorat Castro Palao *tom. 1. tract. 6. disp. 3. punct. 1. num. 6.*

¹¹⁶² Oritur ex Charitate Dei, & proximi. Quia hæc virtus obligat, quodlibet malum à Deo, ac proximo auertere, quoad fieri possit: sed peccatum est vtrique malum: ergo obligat illud auertere. Auerti autem debet correctione: ergo obligat, ad correctionem exercendam. Ita Diu. Thom., 2. 2. *quæstione trigesima secunda, art. 2. Palao citatus. Coninch. 2. 2. disp. 28. dub. 2. à num 12.*

¹¹⁶³ Hanc sententiam vnice defendendam esse iudico. Neque enim obstat, quamlibet virtutem nos inclinare, vt eius honestatem tam in nobis, quam in aliis procuremus

conseruare. Quia esto ad id inclinet, non tamen obligat: alias contra honestates delinques, quoties luxuriantem non impedires: & contra iustitiam, quoties furantem non corrigeres. Quod dicendum non est, quia neque ex omissione correctionis luxuriosi intemperans es, neque iniustus ex omissione correctionis iniusti.

Dvbiwm XLIV.

Proximus in peccato habituali existit, absque periculo iterum actuale aliquod cemmittendi: Estne nobis Correctionis gerendæ obligation?

¹¹⁶⁴ **E**St quidem obligatio corrigendi proximum in peccato habituali existentem, etiamsi ipse tunc de illo pœnitere, non teneatur, si spes sit, nostra correctione ad pœnitundinem adducendum. Quia existens in peccato, in damnationis periculo existit, quo nulla est maior miseria: ergo cum correctio ad subleuandam miseriam proximi dirigatur, efficitur plane ad hominem in peccato existentem habituali debere dirigi. Adsunt enim ibi omnes circumstantiæ ad obligationem huius præcepti inducendam, nempe proximum esse in graui miseria, & nos posse absque incommodo eum ab illa liberare. Quod vero ipse non teneatur tunc à peccato surgere, in causa non est, quominus nos non teneamur, eius reductionem procurare: ipse enim potest cedere iuri suo, & gratiæ sibi mox donandæ: at nos non possumus cedere bono alterius ex nostra correctione sperato. Sic Suarius *de Charitate disputatione octaua, sectione tertia, numero octauo* Bonacina *disputatione tertia, quæstione quarta, puncto septimo, numero quarto*, Valentia 2. 2. *disputatione tertia, quæstione decima, puncto secundo*. Bannes 2. 2. *quæstione trigesima secunda, articulo tertio, dubio primo ad quartum*.

¹¹⁶⁵ **N**on est obligatio corrigendi proximum de præsentī, si speratur, à se, vel alio suo tempore corripiendus. Quia non censetur, in graui necessitate esse constitutus, nisi ex ausu peccati commissi occasionem sumat aliud peccatum committendi, aut probabiliter existimetur, ita in illo peccato permansurum, vt suo tempore de illo non doleat, quod iam est nouum peccatum. Extra hoc periculum perseuerantia in peccato, etiamsi grauis miseria sit, non tamen ex misericordia obligamur procurare illam tollere. Nam si ipse ex Charitate sui, quæ strictus obligat, non obligatur, statim illam miseriam depellere, quare nos ex misericordia obligabimus eius reductionem illico procurare? Haud enim cohærere videtur nos esse obligatos corrigere, & illum obligatum non esse correctionem admittere. Ita Abul. *ad Matth. 18. quæstion. 83. Gloss. ad cap. si peccauerit. 2. quæstion. 1.* Villalobos *tomo secundo, summæ tractatu quarto, difficultate secunda, numero quarto*, Suarius *de Charitate disputatione octaua, sectione tertia, numero septimo*, Sà verb. *Correctio, numero primo, & quinto*, Reginaldus *libro quarto, numero 332*. Sotus *de tegendo secreto, quæstione secunda, conclusione secunda*, Lorca 2. 2. *quæstione trigesima tertia. articulo quinto, disputatione quadragesima prima, numero tertia*, Turrian. 2. 2. *quæstione trigesima tertia, disputatione octuagesima sexta, dubio primo*, Coninch. 2. 2. *disputatione vigesima octaua, dubio sexto, numero 117*.

¹¹⁶⁶ Hæc sententia probabilior est plane. Nam cum peccator non statim ac delinquit teneatur conteri, (vti ferè omnes Doctores fatentur cum D. Thoma *in 4. dist. 17. q. 3. a. 1. quæstiunc. 4. ad 2.* Soto *ibidem qu. 2. art. 6.* Durando *qu. 10.* Medina *Cod. de pœnit. qu. 6.* Nauarro *summ. cap. 1. num. 27. & 29.* Suario *de pœnit. disp. 15. section. 15.*) non tenetur correctionem admittere, quæ sibi tunc adhibetur: ergo nec nos videmur obligati, ei correctionem suggerere. Fateor equidem, existentem in peccato mortali habituali in graui existere miseria: at non in graui necessitate, ab ilia surgendi, cum pœnitendi tempus non instet, & existimetur, illo adueniente fore, vt pœniteat.

Dvbiwm XLV.

An sub veniali teneamur proximum in occasione peccandi venialiter constitutum corrigere?

¹¹⁶⁷ Non tenemur. Quia per peccatum veniale proximus non est perditus: ergo correctio, quæ ad lucrandum fratrem ordinatur, *Matth, 18. si te audierit, lucratus eris fratrem tuum*, in veniali piaculo locum habere non potest. Porro à peccato veniali facillimo negotio se potest. vel in Sacramento, vel extra expedire. Ergo corripientis auxilio non indiget. Sic Paludanus *in quart, distinction. 19. [157] quæstion. 3. numer. 4.* Alens. *lib. 2. summ tractat. 6.* Bannes 2. 2. *quæstion. 32. a. 2. dub. 2.* Sà *verb. Correctio. numer. 5.* Reginal. *lib. 4. num. 333.* Bonacin *d. 3. quæstion. 4. punct. 7. numer. 3.* Turrian. 2. 2 *q. 33. d. 86. dub. 2.* Azor. *l. 12. cap. 4. quæstion. 4. & alij.*

¹¹⁶⁸ Teuemur quidem. Quia hæc est quædam miseria, & maioris momenti, quam quælibet temporalis: Ergo si absque incommodo possumus corrigendo præcauere, cur non obligabimur? Ita Caiet *summ. verb. Correctio fraterna.* Suar. *de Charit. d. 8. sect. 2. numer. 6.* Sotus *lib. de tegendo secre. memb. 2. quæstion. 2. Conclus. 3.* Valent, 2. 2. *d. 3. quæstion. 10. punct. 2.* Villalob. *tom. 2. summ tractat. 4. difficul. 2. numero quinto* Lorca 2. 2. *dub. 41. numero nono* Castro Palao *tomo primo tractatu sexto dub. 3. puncto tertio num. 3.*

¹¹⁶⁹ Fateor, primam sententiam esse communem, sed probabiliorem censuerim secundam esse: esse inquam veniale piaculum, non corrigere proximum in occasione peccandi venialiter constitutum, si ex ea correctione fructum speremus, & absque incommodo id præstare valeamus. Nam charitas, amicitia, & misericordia in proximum non solum nos obligat ne illi consulamus, aut adiuuemus ad peccandum venialiter: sed etiam ne permittamus cadere, cum commode possumus eum à casu remouere. Sicuti in temporalibus non solum obligamur damnum etiam leue non inferre proximo: sed etiam præcauere damnum alibi ei immin#s, cum possumus. Fateor, Christum Domin# *Matth. 18.* de, correctione peccati lethalis, non venialis fuisse locutum. At inde non infertur, non esse præceptum de corrigendo fratre venialiter delinquente in illo præcepto tacite inclusum, non quidem sub culpa gtaui, sed leui; quia leuiter, & secundum quid per peccatum veniale deperditur frater, & sic per correctionem eum lucramur. Dixi autem, nos obligatos esse sub veniale corrigere fratrem venialiter delinquentem, si fructum ex tali correctione speramus, & absque incommodo illam præstare possimus. Quæ conditiones

raro colligantur, ac proinde regulariter excusamur ab huiusmodi correctione, vti Coninch. d. 28. nu. 27. aduertit.

Dvbivm XLVI.

An cognitio certa de peccato proximi requiratur, vt quis cum corrigere teneatur?

¹¹⁷⁰ Non requiritur cognitio certa, sed probabilis sufficit. Quia ex probabili notitia prudenter quis in correctione procedi: & qui corrigitur non potest iuste conqueri probabilitate (si fuerit opus) delicti commissi à corrigente obiecta. Sic Sotus *de secreto, membr. secund. quæstione secunda conclusionem* 4. Torres 2. 2. *quæst.* 33. *disp.* 86. *dub.* 3. *in princ.*

¹¹⁷¹ Requiritur certa cognitio, nec probabilis sufficit. Quia corripiens sine hac certitudine, non amorem, sed iram & odium in fratre concitaret cum illi peccatum forte non commissum obiiceret, facillimoque negotio correctio eludi posset Ita Adrian. *in quarto tract, de correct.* Nauar, *summ. capite decimo quarto numero duodecimo* Suar. aliis relatis, *disputation.* 8. *sectione tertia numero primo* Lorca 2. 2. *quæstione trigesima tertia articulo sexto dubio quadragesimo quarto numero quarto* Sà verb. *Correctio, fatus, Si mortale incertum, non est adhibenda correctio.* Villalob. *tomo secundo summ. tractatu quarto difficultate tertia numero primo* Coninch 2. 2. *disp.* 28. *dub.* 6. *nunum.* 87.

¹¹⁷² Hanc sententiam certam omnino esse crediderim. Quæ probari videtur satis ex illo *Matth. 18. Si peccauerit in te frater tum. In te* (inquit Angustinus) *idest, te sciente.* Et existimo primæ sententiæ Auctores id etiam sentire, dum asserunt, requiri, & sufficere notitiam probabilem, & prudentem. Cum enim dicunt *prudentem*, necessario expostulare debent notitiam delicti commissi, & committendi moraliter certam.

Dvbivm XLVII.

An si proximus ex ignorantia inuincibili peccat, sit necessario corrigendus?

¹¹⁷³ Celebris quæstio est, num excusamur à correctione facienda, eo quod proximus delictum non cognoscit? Et quidem si id procedat ex ignorantia vincibili, & culpabili, certum est obinde nos excusari non posse, cum illa ignorantia non excuset proximum à peccato. Quid vero si ex ignorantia inuincibili legem transgrediatur?

¹¹⁷⁴ Non est necessario corrigendus. Quia proximus non est absolute in spiritualis miseriæ statu cum non peccet. Et quia præceptum correptionis est de peccato proximi iuxta illud *Matth. 18. Si peccauerit in te.* Ergo vbi non adest peccatum, non est obligatio corrigendi. Sic loquens de ignorantia iuris positiui Bannes *de Charit. a. 2. d. 3. q. 33. a. 5.* Nauar. *summ. c. 24. n. 12. & 13.* Valent. 2. 2. *d. 3. q. 10. pun. 2.* Villalob. *to 2. sum tr. 4. diffic. 4. n. 6.* Et de qualibet ignorantia id affirmat Bonac. *d. 3. de Charit. q. 4. pun. 7. n. 10.* modo

non vergat in graue ipsius delinquentis, vel tertij nocumentum, neque obligatus quis sit ex officio corripere.

¹¹⁷⁵ Siue obligatus quis sit ex officio, siue non siue ignorantia sit iuris positiui, siue naturalis, si monitione fructus speratur, necessario est proximus corrigendus. Quia id exigit ipsius reuerentia. Et quia illa ignorantia absolute malum quoddam est, esto culpæ non imputetur Et quidem si officio Parochi, Prælati Confessarij, vel domini fungaris fere omnes Doctores tenent. te obligatum esse. Quia ratione Officij teneris subditos instruere in præceptotum obseruatione. Et debes procurare, ne^[158] allis scandali occasion# exhibeant, quod sæpe vel materiali legis transgressione causatur. Et impedire, ne alij intelligant subditorum errores à te approbari. Ita Sanch *l. 2. de matr. d. 38. num. 5.* Bonac *d. 3. quæstion. 4. punct. 7. numer. 10.* Et quando ex Officio non obligaris. Lorca *2. 2. dub. 41. nu 15.* Suar. *de Charit. dub. 8. sect. 2. numer. 6.* Azorios *libr. 12. capit. 15. quæstione quarta & 5.* Coninch *2. 2. disput. 28. dub. 4. num. 38.*

¹¹⁷⁶ Cum his probabilius opinor. Nam regulariter ex materiali legis transgressione fit quis facilis ad formalem: Ergo si commode valeas hoc periculum vitare, quænam causa inesse potest, vt excuseris. Certe si transgressorem legis non corrigis, cum potes, tacite denotas, eam transgressionem approbate, & scandalum generas.

Dvbiwm XLVIII.

An spes probabilis fructus sufficiat ad præcepti Correctionis obligationem?

¹¹⁷⁷ Existimo cum communi Doctorum spem fructus necessario requiri, vt correctio sit in præcepto: alias enim esset otiosa. Moneo tam# non esse necessarium fructum ex correctione statim sperari: sufficit enim, vt decursu temporis speretur futurus. Difficultas autem est, quæ spes requiratur? an sufficiat probabilis?

¹¹⁷⁸ Non sufficit probabilis, sed certa debet esse. Quia ad actionem adeo difficilem exerc#dam, non videtur præceptum obligare posse sine certa emendationis proximi spe. Sic Caiet. *sum. v. Correctio.*

¹¹⁷⁹ Sufficit probabilis fructus spes. Quia si certa requireretur, nunquam adesset correctionis gerendæ obligatio, cum talis certitudo esse non possit, siquidem est de re ab alterius voluntate dependente. Quare sufficit probabile esse, correctionem profuturam, & non obfuturam, vt corrigere quis obligetur. Ita D. Tho. *2. 2. quæstion. 33. articulo secundo ad tertium Bannes hic, articulo secundo dub. vltim.* Torres *2. 2. disputat. 86. dub. 3.* Adrian. Sotus, & alij, quos refert, ac sequitur Suar. *disput. octaua de charit. sectione tertia numero tertio* D. August. *libro primo de Ciuit. capite nono* dum damnat eos, qui metuunt leuiter, proximum corripere, cum fortasse possent corripiendo corrigere.

¹¹⁸⁰ Receptam ab omnibus hanc sententiam defendo, eam Medici exemplo explicans, & illustrans. Tenetur ille ægro corporalem medicinam præbere, quam credit probabiliter, profuturam, & non obfuturam. Ergo etiam Medicus spiritualis tenebitur, medicinam probabiliter salutiferam peccatori offerre, c# sciat, nullum ex illa damnum esse acceptur#. At si probabiliter tibi persuadeas, nihil per correctionem effecturum non teneris illam

exercere. Et quando dubius es, an correctio sit profutura, vel obfutura sit, nulla est obligatio. Secus si dubius sis de profectu, at securus de damno non inferendo. Verum in extrema necessitate in dubio de profectu, & de nocumento, est adhibenda. Quia nocumentum, adhibita correctione, est certum grauissimum, & irreparabile, vtpote damnatio æterna. Nocumentum vero ex correctione timendum non est ita graue, quod abunde non compensetur spe etsi dubia, illum æternum nocumentum reparandi.

Dvbivm XLIX.

An peccator, dum in crimine existit, teneatur proximum delinquentem fraterne corrigere

¹¹⁸¹ SVppono, omnes obligatos esse corrigere proximum, cum sit præceptum naturale ac diuinum omnes adstringens. *Vnicuique enim Deus mandauit de proximo suo. Eccl. 17.* Solum de peccatore dum in crimine existit quæsierim, num proximum corrigere tenetur.

¹¹⁸² Non tenetur. Quia ipse indiget correctione, ineptusque est ad corrigendum, cum ei dici possit: *Hypocrita, Eiice prius trabem de oculo tuo, & tunc prospicies, vt deducas festucam de oculo fratris tui.* Et illud, *Medice, cura te ipsum.* Sic nonnulli Doctores haud infim# notæ.

¹¹⁸³ Tenetur quidem. Quia potest proximum delinquentem corrigere, non exprobrando eius peccatum, neque se iustior ostentando: sed potius cognoscendo se iniustum & suã indignitat# per humilitatem ostendendo. Hoc modo proculdubio potest efficaciter corrigere proximum. Ita D. Tho. 2. 2. *quæstion 33. art. 5.* Torres *ibi, d. 88. dub. 2.* Valent 2. 2. *d. 3. q. 10. punct.* Palao *tom. 1. tract. 6. dub. 3. punct. 7. numer. 2.*

¹¹⁸⁴ Ego quidem his hærescens Doctoribus crediderim, in tali casu haud esse posse dubium, quin peccator in crimine existens præcepto correctionis gerende obligetur. Fateor tamen primæ sententiæ ratione, me omnino conuinci peccatorem publicum, vel notorium corrigendo regulariter deobligatum esse à correctione facienda vtpote ineptum, & à cuius monito nullus fructus speratur. Quod ex Castro Palao accipi Attamen cum eodem resoluo, obligari adhuc, si valeat facile modum à Doctoribus secundæ sententiæ traditum adhibere. Illud autem sine cunctatione, crediderim, peccatorem occultum obligari ad corrigendum. Quia potest exhuiusmodi correctione fructus sperari.

[159] Dvbivm L.

Qui ob peccatum proprium ineptus est ad proximum in extrema necessitate existentem corrigendum, teneturne pænitentiam de crimine agere vt aptus ad corrigendum reddatur?

¹¹⁸⁵ **E**Xtra casum extremum eum non teneri existimo. Quia absque pœnitentia potest sufficienter per humile monitum corrigere. Nec vllus tenetur diuitias quærere, etiamsi prodige consumpsisset. vt eleemosynam grauiter indigenti faciat. Ab hac doctrina excipio Prælatum, cui ex Officio correctio incumbit, qui aut officium debet deponere, aut se in statu apto correctioni constituere. Lorca 2. 2. *quæstion. 33. articul. 5. d. 42. n. 12.* Coninch 2. 2. *d. 28. dub. 7. num. 32.* Valent. 2. 2. *d. 3. q. 10. pun. 9.* Bañes 2. 2. *q. 33. a. 5.* Quid si proximus constitutus in extremis correctione indigeat, & fructus ob peccatum corrigentis impediatur? teneturne de crimine pœnitentiam agere, vt aptus ad corrigendum reddatur?

¹¹⁸⁶ Tenetur quidem. Quia charitas obligat misereri proximo, eiusque fragilitati attemperari. Sic Suar *de Charit d. 8. sect. 4. n. 6.* Torres 2. 2. *d. 88. artiul. 5. dub. 2.* Bannes *cit. conclus. 5.* Villalob. *tomo secundo summ. tract. 4. difficult. 8. numer. 2.*

¹¹⁸⁷ Non tenetur. Quia peccator tenetur correctionem admittere, à quocumque fiat, præcipue in mortis articulo: & corrigens sufficienter proponit, quid faciendum sit, temperando humilitate sermonis suam indignitatem: Ergo correctionis præcepto satisfacit: sicut satisfacit eleemosyne corporalis præcepto, qui illam in lethali existens impertit. Ita Valent. 2. 2. *dub. 3. quæstione decima punct. 5.* Castro Pal. *tomo primo tract. 6. d. 3. punct. 3. numer. 6.* Sotus *relect. de secreto, memb. 2. quæstione tertia conclus. 6.* Coninch 2. 2. *disputat. 28. dub. 7. numer. 132.*

¹¹⁸⁸ Fateor primæ sententiæ doctrinam mihi esse difficilem. Quia correptus non potest aduersus sic corripientem retorquere argumentum, vt se ipsum curet, cum facile satisfieri possit, Medicum emendandum fore, si in simili necessitate esset constitutus. Agit ergo quantum videtur necessarium, vt correctio sit fructuosa. Si vero fructu careat, ex malitia correcti, & non ex defectu corrigentis prouenit. Igitur ratione præcepti correctionis raro vel nunquam, quis tenebitur, nisi Prælatus sit, pœnitere. At ratione scandali obligatio esse potest, quando scilicet quis suo crimini, exemploque prauo efficit, vt proximus peccatis inhæreat.

Dvbiwm LI.

An peccent lethaliter Concionatores, aut Iudices, delicta proximi in peccato corrigentes?

¹¹⁸⁹ **L**Ethaliter peccant. Quia sunt actiones quasi Sacræ à peccatoribus non exercendæ: Sic Caiet. 2. 2. *q. 187. a. 1. & 3.* & insinuat *ibi* D. Tho. Syluest. v. *Correctio, n. 16.* loquutus de correctione iudiciali.

¹¹⁹⁰ Non peccant lethaliter. Quia hæ actiones nec sunt annexæ ordinibus Sacris ex Christi Domini institutione; nec sunt ita Sacræ, quin à peccatoribus effici possint. Ita Suar. *de Charit. d. 8. sect. 4. n. 6.* Sermonem gerens de Iudice: & de Concionatore loquens *to. 3. in 3. p.d. 16. sect.* Medina C. *De pœnit. tr. 2. qu. 6.* Torres 2. 2. *quæstion. 33. articul. 5. disput. 88. dub. 2.* Villalob. *tom. 2. summ. tractat. 4. difficul. 8. numer. 3.*

¹¹⁹¹ Hoc omnino dicendum existimo. Nulla enim mihi ratio efficax sese offert, qua obligetur Concionator, aut Iudex in gratia existere, vt peccata publica corrigant.

Dvbiwm LII.

An ordo Correctionis à Christo Domino assignatus Matth. 28. sit in præcepto?

¹¹⁹² ORDinem Correctionis sic Dominus pr#scripsit: *Si peccaueris in te* (id est, te sciente) *frater tuus, corripe eum inter te, & ipsum solum. Quod si te non audierit, induces testes vn# vel duos. Si illos non audit, dices Ecclesiæ. Si Ecclesiam non audit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus.* Profecto correctionis ordo consistit primo, vt peccantem admoneas secreto, & absque teste vllo. Deinde si secreta correctio non proficit, testes adhibentur, vt te in correctione adiuuent, forte enim peccator, qui te contempsit, testes reuerbitur. Quapropter solum sunt inducendi, quando speretur, ex eorum inductione delinquentis vtilitas. Lorca 2. 2. q. 33. a. 8. d. 46. n. 20.

¹¹⁹³ Non est sub præcepto seruandus, sed sub consilio solum. Quia Christi Domini verba nō vid#tur generalia cum solum de peccatis, quæ sunt iniuriosa corrigenti loqui videatur, in quibus secreta correctio vix habet locum, sed illa omissa, Potest ad denunciationem procedi. Sic Martinus de Arevalo *tr. de correct. frat. Salmer. to. 4. in Euang. part. 3. tract. 11.* Quia alias rationes, & testimonia adducunt, queis hanc sententiam probabilem esse defendunt.

¹¹⁹⁴ Est seruandus non solum sub consilio, sed sub præcepto. Quia Christus Dominus ibi tradidit correctionis præceptum, & modum tradidit, quo fieri debet. Non quia nouum aliquod pr#ceptum tulerit, quod ex ipsa natur# le-[160]ge non oriatur; sed quia præceptum à lege nataræ obscurius traditum clarius explicui. Ipsa enim natura dictat, corrigendum esse proximum cum memori damno famæ, & honoris, quo fieri possit: vnde si absque testium inductione corrigi valeat, ipsa natura dictat, vt sic correctio fit: etsi vnicus testis sufficit, quare duo sunt adducendi: Igitur ordo hic est in præcepto. Ita definitum videtur ab Innocent. III. in *cap. Nouit, de iudic. & cap. Cum ex iniuncto, de hæretic.* & ab Alexand. III. in *cap. Licet Heli. de simonia.* Lorca *vbi suprà* Torres 2. 2. d. 89. dub. 2. concl. 1. & 3. Suar. *to. 4. de relig. l. 10. c. 7. n. 10.* Coninch *d. 28. d. 8. n. 138.* Villalob. *to. 2. sum. tr. 4. difficul. 9.* Valent. 2. 2. d. 3. q. 10. pun. 5. Bannes 2. 2. *quæstion. 53. articulo octauo dub. 1. conclus. 4.* & alij plures, quos hi referunt.

¹¹⁹⁵ Hæc sententia mihi admodum certa. Nam rationes, queis Doctroes illi primæ sententiæ probabilitatem conantur adstruere, solum probant, hunc ordinem non esse semper seruandum, sed debitis temporibus, & circumstantiis quando scilicet est secretum delictum, & per correctionem secretam sufficienter emendatum præsumitur, neque alia ratio boni cōmunis, qui cessio iuris cogit illum omittere. Porro quod Christi verba generalia esse non videātur, cum solum de peccatis corrigenti iniuriis visus sit loqui: *Si peccauerit in te frater tuus.* minime obstat. Nam esto expressè de solis illis peccatis Dominus loquatur, ex communi Ecclesiæ sensu ad omnia alia peccata, qu# proximus, te sciente, committit, extenduntur. Quemadmodum *Mat. 25.* Operibus tantum misericordiæ vita æterna promittitur, & ramen inferunt omnes Patres, ac Doctores de reliquis bonis operibus idem esse dicendum; qua est æqua, vel efficacior ratio: ita in præsentia.

Dvbiwm LIII.

*Potestne iuri suo quis renunciare, ne
secum hic ordo seruetur quando alias
ex praecepto diutno erat seruandus?*

¹¹⁹⁶ RENunciari iuri suo non potest. Quia est quilibet propriæ famæ dominus, vnde ob aliquem honestum finem pati illa posset detrimentum: at praeceptum diuinum de ordine in correctione seruando, non solum attendit famam proximi, vt quam minus fieri possit, lædatur, sed præcipue attendit bonum ipsius correctionis, vt melius, ac congruentius fiat, & pacem, ac quietem communitatum, & rixarum euitationem, quæ ex occultorum defectuum manifestatione possunt oriri: cui iuri quilibet priuatus cadere nequit. An non sæpe Prælatus minus aptus alio particulari ad corrigendum erit, vel quia gratus delinquenti non est, vel ob eius imperitiã forte, aut per prauum affectum? Ergo in casu haud poterit subditus se abdicare iure, quod habet de secreta sibi monitione gerenda: alias ren#ciatio prodiga famæ esset, ac perniciosa. Cum autem qualiber in Religione plures esse possint Prælati inefficiores in corrigendis secretis subditorum piaculis, quam alij particulares, effici videtur, non posse genetatim hoc ius renunciari. Sic Philiar. *de offic. Sacerd. to. 1. p. 1. l. 4. c. 14.* Lorca 2. 2. q. 33. a. 8. d. 47. nu. 13. & alij in *manuscriptis*.

¹¹⁹⁷ Potest equidem renunciare. Quia quilibet potest ob honestos fines detrimentum in fama & honore pati, etiãsi dominus famæ propriæ ac honoris non sit: Ergo potest renunciare ius quod habet, vt sibi fama integra cõseruetur in correctione ob honestos fines quales sunt maior spiritualis correcti profectus, maior à recidiuo securitas, submissio, & humilitas propria, communitatis integritas. Negari enim non potest, Religiosum maiori circumspectione processurum, si sciat, peccata propria occulta à quolibet sciente extra Confessionem, vel gratia petendi auxilium, esse superioribus manifestanda, omitta correctione, securiorem à recidiuo esse, & cõmunitatem magis idemnem seruari. Ita Bannes 2. 2. q. 33. a. 8. dub. 2. Petr. de Ledes. *sum. to. 2. tit. 4. c. 4.* Sancius in *select. d. 46. n. 28.* Cantarel. *Decal. l. 2. c. 69. n. 211.* Alfons. Rodrig. *to. 3. tr. 8. c. c de correct. frat Sanch. Decal. l. 6. c. 18.* Valent. 2. 2. d. 3. *quæstion. 10. punct. 5.* Torres de *charit. quæs. 33. artic. 7. d. 89. dub. 4.* Suar. *d. 8. de charit. sect. 6. numer. 12. & 17.* Ribadeneira de *inst. Societ cap. 34.* Castro palao *tom. 1. tr. 6. d. 3. punct. 9. n. 2.* Coninch 2. 2. d. 28. dub. 11. num. 197. & alij.

¹¹⁹⁸ Certa sententia mihi est, posse quemlibet, & totã aliquam communitat# (vti sanctissime nostra Religio Societatis Iesv gerit) renunciari iuri, quod habet, vt sibi peccata secreto corrigantur, priusquam deferantur ad Prælatum ipsumque deferentem nullius culp# esse reum, etiamsi correctionem non præmiserit. Nam si subditus ob præfatos fines proprium peccat# Prælato manifestaret proculdubio laudandus esset. Ergo etiamsi ex ipsius consensu eius peccatum alius manifestet superiori, opus geret laudabile. Dic quæso, si proximus iam famam apud Prælatum amisisset, recte posset quisquam id sciens cum illo de socij peccato agere, si ex bono fine duceretur ad huiusmodi tractationem. Ergo idem dicendum, quando ipse proximus non vult suam famam apud Prælatum seruari, sed alij iusta de causa potessatem impertit, vt illi peccatum manifestet. At hic finis obtinetur,

quando ex ipsius correcti voluntate delictum superiori quis manifestar. Quem, admodum obtinetur finis præcepti seruandi siglili in confessione, (qui est, non solum famam proximi conseruare, sed & facilitas ipsius Sacramenti, & rectus illius vsus) qui quidem finis obtinetur, vel, vt aptius dicam, nullomodo læditur, quando ex pœnitentis voluntate culpæ ad rectum finem manifestantur. Equidem cessio iuris à Religiosis nostri# Societatis facta non est temeraria, sed prudens: ac proinde etsi generatim fiat subintelligitur fieri, seruato fine præcipuo correctionis, qui est correctio, & emendatio delicti,[161] quem finem, si certum non sit per Prælatum non esse oblinendum, vel non esse obtinendum ita bene, ac per inferiorem vel de eo dubium est, (quod raro contingere potest, præcipue in Societate nostra, vbi superiores tot informationibus de vita & moribus præcedentibus assignantur) haud quaquam tunc censetur quis iuri conseruandæ famæ cedere. Abul. *ad cap. 18. Matth. quæstion. 98. Sanchez libr. 6. Decalog. capit. 18. numer. 47.* Infero. nemini licere hanc nostram Regulam de cessione iuris, & manifestatione delicti, quouis disputandi, vel etiam veritatis indagandæ: quæsito colore, directe, vel indirecte impugnare. Tum quia à Paulo III. & Iulio III. nostrum Institutum fuit approbatum, & confirmatum, & in eo omnes constitutiones, præcipue quæ contradictionem patiebantur. Tum quia Gregorius XIII. in Bulla, quæ incipit, *Ascendente Domino* prohibet sub excommunicationis pœna hanc nostri Instituti impugnationem, ac cuiusuis constitutionis. Tum quia de facto idem Gregorius damnauit libellum cuiusdam, qui hanc nostram constitutionem impugnauit. Coninch *disput 28. dub. 12. numer. 226. Suar. tomo quarto de Relig. libro decimo numero primo fine.* Alfons. Rodriguez *Exercitij perfect. parte tertia tract. 8. capit. 6.*

Dvbiwm LIV.

*An quando existimatur, Prælatum melius
delin. quentem correcturus, quodlibet
peccatum quantumuis secretum possit
omissa secreta correctione defierri?*

¹¹⁹⁹ NEmini potest esse dubium stante iuris cessione posse peccatum proximi ad Prælatum vt ad Patrem deferri Quæstio autem est num cessione seclusa, possit correctio secreta omitti, & peccatum occultum illi manifestari, quando creditur. Prælatum aptius esse delinquentem correcturum.

¹²⁰⁰ Minime potest. Quia manifestatione criminis Prælato facta. fama proximi læditur: Ergo cum læsio hæc necessaria non sit, apponi non potest, etiamsi Prælatum valeat aptius operam dare correctioni. Sic Adrian. IV. *qu. de correct. frater. §. Pro huius decisione Sotus de secreto. memb. 2. quæstion. 4. dub. 3. Nauar. ad cap. Inter verba, quæstion. 3. concl. 2. num. 113. Nauarra de restit lib. 2. c. 4. dub. 12. numer. 120. Petr. de Ledesm. tom. 2. summ. tractat. 4. diffic. 6. conclus. 24. Lorca 2. 2. quæstion. 33. a. 8. sect. 3. d. 47. dub. 10. num. 7.*

¹²⁰¹ Potest quidem omissa secreta correctione, Prælato vt Patri manifestari delictum in hoc casu. Quia Medicus corporalis prudenter vitur acerbiori medicamine, quamuis valde

necessarium non sit, si tamen est valde vtile: Ergo etiamsi correptio per Prælatum non sit necessaria simpliciter, si tamen est valde vtilis, & & secreta correctione efficacior: poterit quis, hac omitta, delictum ad Prælatum deferre. Ita Suar. *de Charit. d. 8. sect. 6. numer. 17.* & latius *to. 4. de Relig. l. 10. c. 9. & 10.* ex D. Tho & Richardo. Castro Palao *tom. 1. tract. 6. d. 3. pun. 10. num. 3.*

¹²⁰² Cum his opinor. Iudicans tamen Religionibus hanc sententiam aptiorem esse, & sequi oportere, cum iudicatur sic errantem aptius posse reduci. In aliis vero, quia magis sui iuris sunt, admittendam non esse, nisi notabilis fructus pro certo speretur. Porro in Religionibus præcipue in nostra Societate præsumendum est subditum delinquentem melius per Prælatum esse corrigendum, quam per quemlibet particularem, dum contrarium non constat. Quia Prælatus peccati occasiones remouere potest, quod non potest alius subditus. Et quia remedia applicare valet, quæ per alios subditos adhiberi nequeunt Coninch 2. 2. *d. 28. dub. 11. nu. 202.* Suar. *to. 4. de Relig. lib. 10. c. 9. num. 11.*

Dvbiā LV.

*An mortaliter peccet Rector Collegij,
qui Prouinciali subditi delictum, quem
absque tali manifestatione corrigere,
& emendare potest, manifestat?*

¹²⁰³ Operæ pretium est, indicare, quid possit, & quid non possit Prælatus facere ex denunciatione sibi vt Patri facta de subditi delicto. In primis certum est, non posse ex tali denunciatione iudicialiter procedere. Potest tamen aliqua moderata pœnitentia delinquentem punire. Potest subditum à loco & Officio remouere, si id absque infamia geri valeat. Sed circa huiusmodi demonstrationem debet magna vti prudentia. Potest alicui vel aliquibus viris grauib. delictum manifestare, si hoc necessarium sit ad subditi correctionem. Potest subdito delinquenti socium designare fidelē, qui eius exploret actiones, & Prælaro deferat. Potest subditum delinquentem coram duobus vel tribus testibus reprehendere, si ei moraliter de delicto constet, saltem per delationem vnus oculati testis. de quo nulla possit esse suspicio falsum impositurum Si per denunciationem paternam remedium sufficiens non adhibetur, & delictum cōmunitatis vergit in damnum vel tertiæ personæ nocet. tenetur denunciāns iudiciali delationi operam dare. Quæsierim verò, num lethaliter delinquat Rector, qui Prouinciali subditi delictum sibi vt Patri delatum manifestat cum ipse sine tali manifestatione valet subditum emendare.

¹²⁰⁴ Lethaliter peccat. Quia iam illa manifestatio delicti, & amissio famæ non habet paternæ delationis finem, quæ est fratris lucrum, cum absque illa lucrari eum Rector potest. Si tacite innuitur in nostra Congregat. VI. *decreto 63. ibi. Potest etiam vnus superior dicere rem sic delatam & notam alteri superiori eiusdem delati, quando res ita postulauerit ad finem paternæ delationis.* Ergo è contra quando id non ita res non expostulat nequaquam poterit. Castro Palao[162] *part. 1. tr. 6. a. punct. 11. numer. 7.*

¹²⁰⁵ Non peccat lethaliter. Quia licet id non expostuletur, vt necessarium, expostulatur vt conueniens, ne Prouincialis ignarus huius delicti, similibus, vel grauioribus incommodis delinquentem exponat. Ita idem Ferdin. de Castro, qui quidem hac ratione affectus probabile esse iudicat, nullum peccatum in tali manifestatione committi.

¹²⁰⁶ Ego quidem hanc sententiam etiam existimo esse probabilem. Nam si in materia detractationis, (vti *Volum. 5.* vidimus) reuelare peccatum vni, vel duobus viris granibus, qui magis prodesse, quam obesse possunt, lethale piaculum non est (etiamsi ex leuitate, & loquacitate reueletur) ex probabili sententia, à fortiori probabile erit, quando ex recto fine manifestatur. Attamen, quia in ostium aperitur manifestandi pluribus delictum commissum, probabilius crediderim, cum Castro Palao *citato*, non licere Rectori Prouincialem monere. Quia si solum ob maiorem à recidiuo securitatem, & non ob necessitatem, quæ appareat, monere licet: etiam licebit monere quemlibet superiorem immediatum, quem delinquens habeat, & Prouincialem sequentem, cum eo modo delinquens securior à recidiuo erit: quod quidem non est concedendum. Vnde eadem Congregatio VI. *decreto 6.* Congregatio VII. *decreto de manifest. delicti capite decimo quinto numero secundo. Sine vrgenti necessitate, & magna vtilitate nemini esse erimen delati reuelandum.* Expende verba. *Sine vrgenti necessitate, & magna vtilitate.* Quæ non conuenientiam, sed necessitatem magnam indicunt.

Dvbiwm LVI.

Cum Prælatus subdito, cuius delictum vt Pater agnouit, designat socium fidelem, qui eius exploret actiones, & sibi deferat: potestne socio designato significare, se male de subdito sentire, vt sic diligentius explorationi studeat?

¹²⁰⁷ INnuī *Dub. proximo*, posse Prælatum subdito delinquenti socium designare fidelem, qui eius actiones exploret, & sibi deferat. Quia superior ratione sui Officij obligatus est, vitam subditorum inquirere. Quia propter D. Gregor. *libr. 2. Regist. Epist. 52.* nullomodo excusat Prælatum à correctione subditorum eo, quod dicat, se subditorum delicta ignorare. Quæ (inquit) *potest esse Pastoris excusatio, si lupus oues comedat, & Pastor nescit?* Ergo signum clarum est, teneri Pastorem vigilare, & examinare, an lupus oues comedat, & damnum inferat. Igitur quæstio est, an illi socio fideli designato possit Prælatus significare, se male de subdito sentire. vt sic diligentius explorationi studeat?

¹²⁰⁸ Potest Prælatus socio significare, aliquam malam se de subdito habere suspicionem, dicens: *Obserua illum:* si iam apud Prælatum subditus hic designatus potest, non præmissa correctione, delictum fratris superiori vt Patri deferre. Quia vnum & alterum ad spirituale bonum subditi ordinatur, nec magnum incōueni#s videtur esse. defectum eius vni prud#ti ac religioso socio à Præsule reuelari. Sic Bañes 2. 2. q. 33. a. 3. d. 2. Torres *ibi. d. 89. dub. 5.*

¹²⁰⁹ Non potest socio indicare de subdito non bene sentire. Quia si absque malae opinionis significatione potest socio illi vigilantia cōm#dari, quāenam causa esse potest infamationem illam honestans. Nec socius potest, non prēmīssa correctione, superiori deferre delictum. Quia si delinqu#s correctione fraterna sufficienter intelligitur emendandus aequē bene, ac per Prælatum, (raro succedet) non debet Prælato denunciari. Nam apud Prælatum grauata sit iam eius opinio, haud dubium, quin multo amplius per repetitionem delicti grauetur: quod si excusari possit. charitas id exigit. Ita Ferdin. de Castro *to. 1. tr. 6. d. 3. pun. 11. num. 9.*

¹²¹⁰ Ego quidem si superior corrigens delinquentem de eius emendatione securus non mansit, existimo cum eodem Doctore, posse socio exploratori significare, se non recte de tali subdito sentire, ac proinde necessariam esse vigilantiam specialem; vt sic via socio aperiatur superiori crimen, si viderit, deferendi. At in tali casu socius præsumere non debet, se posse ef, ficaciter corrigere, cum præsumere debeat monitum fuisse, sed non emendatum. Vnde absque prēmīssa correctione debet tunc manifestare, & Prælatus sub praecepto ad eius obligare manifestationem. Tum quia nomine Prælati delictum cognoscit, tum quia præsumere non potest rationabiliter, correctione fraterna esse sufficienter emendandum.

Dvbiūm LVII.

*Si proximus de delicto commissio
sit iam emendatus, potestne quis
Prælato vt Patri illud deferre, vt sic
delinquens securior à recidiuo existat?*

¹²¹¹ Potest quidem. Quia talis manifestatio potest prodesse, & non obesse. Potest enim Prælatus cum sit occasiones & pericula relabendi iterum remouere: Ergo prodest. Ex sci#tia illius delicti ad punitionem non potest procedere: Ergo non obest. Sic Richard. *in. 4. dist. 19. articul. quæstion. 1. Gabr. in Can. Mis lect. 74. litter. V. Rosel. verb. Inquisitio. Angel. verb. Denunciatio. numer. 10. Graf part. 1. Decis lib. 2. cap. 69. num. 30. Gers. part. 2. titul. de correct. prox Alphab. 34. litter. T. videtur consentire Alphons. Villagutier. libro secundo titul. de denunc. Euangel. conclus. 5. pag. 94. & 96.*

¹²¹² Minime potest. Quia fama apud Prælatum plurimi aestimatur à subditis. & ægrius ferunt apud illum infamari propter eius dependentiam, quam apud plures socios: Ergo ob solam[163] maiorem securitatem huiusmodi infamado licita esse non potest. Nemini enim licet, bona temporalia à proximo auferre eo fine, vt securior sit in virtute: alias liceret, diuitias ab eo auferre, & pauperibus impertire, vt pro illo exorent. Ita Adrianus *qu. de correcti. §. Pro huius decisione. Sotus relect. de secreto, member. 2. qu. 4. conclusion. 4. Sà verb. Correctio, numer. 4. Nauarr. summ. cap. 24. num. vlt. Aragon. 2. 2. quæst. 33. art. 7. Valentia 2. 2. disp. 3. quæst. 10. punct. 5. Nauarr. lib. 2. de restit. cap. 4. part. 2. dub. 12. num. 120. D. Thom. Antonin. Syluest. & alij, quos refert, & sequitur Sanchez libro 6. Decalogi capite 18. numero 49.*

¹²¹³ Ego autem probabilius his hærens Doctoribus, existimo, si certo tibi constat, fratrem esse emendatum, nec periculum probabile relabendi habere, nullatenus posse eius delictum superiori manifestare, nisi ipse expresse consentiret: neque consensum in Societate nostra præstitum ad hunc casum extendi. Nam finis præcipuus in Societate, ob quem mandantur delicta superioribus deferri, est correctio delinquentis, quod constat ex *reg. 10. Boni etiam omnes consulant, ab aliis corrigi, & ad aliorum correctionem iuuare debito cum amore, ad maiorem spiritus profectum*. Si ergo frater correctus omnino est, & emendatus, neque periculum sit recidiui, cessat finis, ob quem consentit, delicta superioribus deferri *per quemuis, qui extra Confessionem, ea acceperit, reg. 9*. Attamen si proximus periculum probabile subeat relabendi, si prælapsus eius peccatum Prælato non manifestetur, manifestandum esse, non dubito, cum Valentia *disputation. 3. quæstion. 10. punct. 5*. D. Thomam, Adrianum, & Sotum citante: vt subditum præseruet. Probabile periculum relapsus vocito, quando ita proximus occasionibus peccati est innodatus, vt moraliter loquendo, iudicetur casurus, nisi ab illis diuertatur. Nam de alio periculo magis remoto non est curandum, cum omnibus tale insit periculum ex naturæ fragilitate.

CAPVT XVIII.

Circa Odium, Inuidiam, Chisma, Vitia Charitati contraria.

Dvbiwm LVIII.

An in odio proximi sint plures actus specie distincti?

¹²¹⁴ REcolo, Odium esse charitati cōtrarium, dupliciterque contingere. Primo, abominando personam proximi tanquam tibi contrariam, & desiderando, vt non sit: & hic actus est *Odium abominationis*. Secundò, desiberando illi aliquod malum ex præfata abominatione, quod *Odium inimicitiae* vocitatur. Quodeumque ex his odiis circa Deum lethale est, nec fieri potest veniale ex materiæ leuitate. Circa proximum vero aliquando potest esse veniale, verbi gratiâ, si quis proximum absque iusta ratione leuiter auersetur, malumque ei leue exoptet, vel plena non adsit deliberatio. Odium proximi ab odio Dei differre specie non dubito. Quia licet vtrumque Charitati opponatur: diuersimode tamen opponitur. Vnum namque Dei Maiestatem directè, alterum indirecte offendit. Maior est difficultas de odio proximi, num in eo sint plures actus specie distincti?

¹²¹⁵ Non sunt. Quia odium non sumit speciem, neque indiuiduitatem ex obiecto materiali, sed ex formali: iobiectum autem formale semper est idem, scilicet persoræ: displicentia: ergo quantumvis obiecta materialia varientur, actus non variatur. Hinc infertur, te obligatum non esse, in Confessione manifestare, quæ mala proximo desiderasti: sed satisfacere, si dicas, te odio proximum toties fuisse persecutum, optando illi graue malum.

Quia omnia illa mala sub eadem ratione sunt appetita, scilicet quia proximo mala erant. Sic Caietan. 2. 2. *quæstion. 34. art. 6. ad vltim.* Bonacin. *disputat. 3. de Charitate quæstion. 4. punct. vltim num. 6.* Torres 2. 2. *disputation. 91. dub. 61.* Valent. 2. 2. *disput. 3. quæst. 11. punct. 2.*

1216 Sunt quidem plures actus specie distincti. Quia vnum odium proximi ab alio differre potest tura ex fine, quo eum odio habes: tum ex malo, quod illi exoptas. Ex parte finis differt si proximum auerseris, quia est Dei imago ad beatitudinem creatus, qualiter dæmones nos odio habent: aut quia aliquam tibi iniuriam intulit; vtrumque enim odium est odium proximi, etiamsi primum ex odio Dei ortum habeat: ergo negari non potest, vnum actum ab alio differre. Ex parte vero mali, quod proximo optas, etiam specie differunt. Quis enim abneget, optare inimico, ob illius displicentiam, æternam damnationem, esse diuersum peccatum in Confessione aperiendum ab eo, cum solum amissionem status, & temporalis vitæ desideras, cum diuersæ rationis eum priuet bonitate? Ita Suarius *disp. 6. de Charitate sect. 2. numero 2.* Palao *tomo 1. tractatu 6. disputation. 3. puncto numero 7.* Coninch *disputat. 29. dub. 3. numero. 61.*

1217 Hoc dicendum existimo. Nam voluntas inferendi proximo malum in vita, diuersum peccatum est à voluntate inferendi malum in fama, aut pecuniis: ergo etiam voluntates, quibus hæc mala appetuntur euenire, diuersæ sunt. Quia species odij inimicitiae non sumitur præcisè ex displicentia, & auersione personæ, quam auersaris; sed ex malo, quod illi desideras. Alias nullum odium proximi esset odium inimicitiae, sed odium solum abominationis Ex quo infero, in Confessione omnino esse explicanda, vt Suarius, & Coninch. expresse docent.

[164] Dvbiwm LXI.

An liceat optare mortem proximo, vel de illa gaudere ob hæreditatem asquirendam?

1218 Celebris quæstio est nùm ob bonum temporale, & aliquando in ferioris ordinis liceat tibi aliquod graue malum proximo desiderare, & de illo gaudere, déque ipsius bono tristari, eo quod tibi impedimento est ad bono temporarij assecutionem? Exempli gratiâ. An possis desiderare mortem alicuius, vt illi in bonis succedas, vel ne in ei alimoniam præbendo, vel eum curando ægrotantem graueris.

1219 Minime id licet Quia ex Charitate obligaris præferre vitam proximi tuis diuitiis, temporarióque emolumento. At si ob acquirendam hæreditatem illius mortem expetis, iam temporarium emolumentum vitæ proximi præfers: quod contra Charitatem esse, quis non videat? Sic Nauarr. *summ. cap. 15. num. 10.* asserens esse omnium.

1220 Licet equidem, si cum debito moderamine facias: non scilicet id appetens ex personæ displicentia, sed ob aliquod temporale emolumentum inde sequutum. Quia huiusmodi desiderium, & gaudium de malo proximi non tam est desiderium, & gaudium de malo illius, quam de bono tibi inde sequuto: ergo non habet malitiam, quia illam habere non potest, nisi finis illius malus sit: cum tota species actus inefficacis ex fine desumatur. Ita Sà *verb. Caritas, numero octauo.* Azorius *parte prima, libro tertio, capite 12. quæst. 2.*

Bonacina *disp. 3. de Charit. quæstione quæst, puncto vltimo, numero septimo*, asserens licere matri mortem filiarum optare, eo quod nb deformitatem, vel inopiam haud possit eas nuptui tradere. Sancius *in select. d. 2. numero 9*.

¹²²¹ Existimo, proculdubio licere, optare tibi, vel proximo mortem ob vitandam molestiam laborumsin firmitatum, mendicitatis, vitæ pœnalis à marito inflictæ, &c. dummodo desideres huiusmodi incommoda proximi, vt à Deo infligenda, non ab homine iniustè, vel à Diabolo. Profecto ingenue fateor, debere te bonis fortunæ vitam proximi præferre quoad effectum, ac voluntatem efficacem, ac proinde teneri, bona fortunæ exponere, vt vitam proximi conserues. Secus dixerim de efficaci affectu, ac simplici complacentia; quia respicit obiectum secundum se, & ex illius bonitate sumit speciem, non ex illius executione.

Dvbivm XL.

An inuidia solum sit mortale quando ex illa mouetur quis ad remouendum proximi bonum?

¹²²² Solum est mortale, cum ita vehementer quis bono proximi inuidet, vt ex illo affectu moueatur ad iustè remouendum proximi bonum: secus si absque hoc periculo inuideat, quemadmodum auaritia, ac vana gloria, in qua non sunt peccata mortalia earum actus, nisi aliqua circumstantia mortali vestiantur. Quia dolere de bono proximi, quatenus meum bonum imminuit, non est, absolute de bono, proximi dolere; sed dolere de illo, quatenus hunc causat effectum: & licet non causet media iniuriosa actione, negari tamen nõ potest, esse cuique molestum, & iniucundum? tollit namque illi, qui ab omnibus (verbi gratiâ) doctus admodum habebatur, singularem ideo plausum acquirebat, opinionem, & honorem illum, si doctor aliquis superueniat. Ergo talis tristitia, ac dolor, non videtur adeo inordinatus, vt piaculum lethale constituat. Sic Lorca 2. 2. *quæstion. 36. in addition, articul. 3.*

¹²²³ Non solum est mortale, quando ex inuidia quis mouetur, ad remonendum proximi bonum, sed & quando dolet de bono alterius, quia diminutionis proprij boni est causa. Quia hoc vitium est chiaritati contrarium, cum de bono proximi tristetur, & de malo illius gaudeat. Quod vero quis gaudeat de malo illius, vel tristetur de bono, quia proprium suum bonum, non est sufficiens causa honestandi actum. Ità D. Thom. 2. 2. *quæstion. 36. articul. 2. & 3. Valent. ibi. dub. 3. quæstion. 13. punct. 2. Coninch. d. 30. dub. 2. num. 20. Reginald. lib. 17. num. 129. Nauar. summ. capit. 23. numer. 118. Bonacin. d. 3. de Charit. quæstion. 4. punct. vltim. Parag. 2. num. 3. Suar. dub. 6. de charit. sect. 4. numer. 4. & alij.*

¹²²⁴ Ad hac communi quidem sententia non recedam, quam vberius expendo. Potest quis dolere de bono alterius, eo quod per se, & ratione sui proprium eius bonum diminuit: bonum, in quam alterius potest esse occasio diminuendi proprium alicuius bonum, sine eo quod aliquam vim inferat, actionemque iniuriosam exercent: v. gr. si existente illo in Ciuitate aliqua, in qua nimis doctus, ac peritus reputatur, accederent alij æque docti, quorum aduentu illius peritia non tanti, vtiantea æstimaretur, quia non est iam ita rara. Ex qua ratione bonum vnus per se potest alterius bonum diminuere. Si Igitur doleat quis

de bono alterius, quia huius diminutionis est causa, inuidus est, & peccat, ex genere suo mortaliter. Plura de Invidia *Volum. 1.* vbi de de vitiis Capitalibus disserui.

Dvbiwm LXI.

*An non solum qui proprie Chismaticus est,
sed etiam qui quomodolibet Pontifici est
inobediens, contrahat excommunicationis pœam?*

¹²²⁵ CHismain præsenti sumo pro scissione, vel diuisione ab Ecclesia, eiusque Capite. Dupliciter autem quis potest se ab Ecclesia separare. Primo, deserendo fidem, & tunc est hæreticus, ac consequenter Chismaticus, secundo Ecclesi# deserendo. vnitatem, quam fi-[165]deles omnes inter se habent cum suo capite tum in Sacramentis, ac cultu diuino: tum in subiectione ad Pontificem, Ecclesiæ Caput. Dupliciter vero quis potest se à subiectione Pontificis, & Ecclesiæ vnitatem diuidere. Primò directè, secundò, indirectè. Directè se diuidit, cum expresse, ac formaliter incendit, Pontificem non recognoscere vt superiorem; Indirecte autem, cum facto ipso ostendit, non eum recognoscere: quod videtur contingere existentibus in Anglia, & exhibentibus Regi obedientiæ signa, quibus testantur esse Christi Vicarium, in spiritualibus, quamuis interius id esse nullo modo credant; quia seiunctio ab vnitatem Ecclesiæ, eiusque obedientia in opere ipso externo consistit: ac proinde hi vere Schismatici sunt, esto non sint hæretici. Suarius *de Censur. disputatione vigesima prima, sectione secunda, numero decimo tertio, Sanchez libro secundo, Decalogi capite trigesimo sexto, numero decimo quarto.* Porro Schismaticis variæ ab Ecclesia pœnæ præscribuntur. Prima est priuatio potestatis Ordinis, & iurisdictionis. Secunda, excommunicatio ipso facto. Tertia inhabilitas ad Beneficia. Quarta, suspensio Ordinis à Schismatico scienter recepti. Quinta, collatio Beneficiorum à Schismatico facta irritanda. Sexta, suspicio hæresis vehemens. Septima, subiectio Ecclesiasticis ludicibus pro pœna sustinenda Circa huiusmodi pœnas dissidium est apud Doctores. In pr#senti igitur requiro, an non solùm Schismaticus propriè, qualem esse asserui, sed etiam etiam qui quomodolibet Pontifici inobediens est, pœnam excommunicationis contrahat?

¹²²⁶ Contrahit quidem. Quia in Bulla Pontifex excommunicat Schismaticos, & qui se ab eius, & cuiusvis Pontificis pro tempore existentis obedientia pertinaciter subtrahunt, vel recedunt. Cum ergo nihil in Pontificiis decretis superfluum esse dicendum sit, efficitur, non solum recedentes à Pontificis obedientia tanquam à Vicario Christi Domini, sed quomodocumque recedentes intelligi debere. Nam recedentes pertinaciter à Pontificis obedientia tanquam à Vicario Christi, & Ecclesiæ capite, sub Schismaticorum nomine comprehensi erant. Vt quid ergo reliqua verba adiiciuntur? Sic Farinac, sibi contrarius *quæstion. 186. numer, 11. citans Toletum libro quarto, capite duodecimo, numero secundo.* Attamen in editione Lugdunensi circa primum nihil dicit: circa secundum contrarium docet.

¹²²⁷ Non contrahit nisi qui Schismaticus propriè est. Quia recessus à Sedis Apostolic# obedientia propriè non stat cum illius recognitione. Ergo dum quis Pontificem vt superiorem recognoscit, etiamsi illi ob aliquam causam non obediat, à Pontifice vt

tali non videtur absolute recedere, ac proinde excommunicationem illam non contrahit. Ita Azorius *parte prima, libro octauo, capite vigesimo, quæstione quinta*, Palao *tomo primo, tractatu sexto, de Charitate, disputatione quarta, puncto sexto, numero septimo*, Suarius *de Censur. disputatione vigesima primo, sectione secunda, numero duodecimo*, Sanchez *libro secundo, Decalogi capite trigesimo sexto, numero duodecimo*. Bonacina *disputatione tertia, quæstione quarta, de Charitate puncto vltimo, Paragrapho quinto, numero nono, & alij apud ipsos*.

¹²²⁸ Cum his opinor. Et quidem etsi sub nomine Schismaticorum ij recedentes comprehensi erant, fuêre tamen expressi ad maiorem claritatem, specialemque timorem incutiendum. Monuerim hac excommunicatione non ligari fautores, defensores, receptatores Schismaticorum. Quia in Bulla non exprimuntur, & exprimuntur hæreticorum fautores, in odiosis autem non est vltra proprietatem verborum excensio gerenda. Ligantur tamen excommunicatione non reseruata ob *cap. Licet, de elect cap. 1. de Schismaticis, in 6*. Sed clarius ob constitutionem Pauli IV. quæ incipit, *Cum ex Apostolatus officio*, vbi excommunicantur, aliisque pœnis afficiuntur Schismaticorum fautores, vti Bonac. *vbi sup.* annotauit.

Dvbiwm LXII.

Schismatici non denunciati priuanturne iurisdictionis potestate?

¹²²⁹ D^{Ixi.} primam Schismatici pœnam esse potestatis Ecclesiasticæ, Ordinis, & iurisdictionis priuationem. Verum licet Ordinis potestate in spirituali caractere consistente priuari non possit, priuari vero potest. ac de facto priuatur legitimo talis potestatis vsu. De potestate autem iurisdictionis fere omnes Doctores conueniunt, Schismaticum esse iure ipso priuatum.

¹²³⁰ Schismaticus non denunciatus post Concilium Constantiense minime priuatur iurisdictione. Quia cum solum denunciatum vitare teneamur, solum is carere debet iurisdictione nobis conueniente. Sic Bonacina *disp. 3. quæst. 4. de Charitate, puncto vltimo, Paragrapho sexto numero 8*.

¹²³¹ Etiam si occultus sit, vel non denunciatus, ipso facto quilibet Schismaticus iurisdictionis potestate priuatur. Quia occultus Schismaticus exterior ab vnitatem Ecclesiæ, ac subordinatione ad illius Caput se subtrahit: ergo indignus est. cui iurdictio ab Ecclesia concedatur. Ita D. Th. 2. 2. q. 36. a. 3. Turrec. l. 4. sum. p. 2. c. 20. Castr. l. 2. de iusta hæret. punct. c. 23. & 24. Azor. p. 1. l. 8. c. 2. q. 9.

¹²³² Hæc sententia mihi magis probatur. Quia textus in *cap. 1. de Schismat. cap. Nauitianus, cap. Audiuimus, cap. Didicimus*, expresse notant, ipso iure hanc priuationem incurri. Dicunt enim, Ordinationes esse irritas, & conferentem nihil iuris habere, ac potestatis; & ex alia parte hanc priuationem ad omnes Schmaticos extendi probat textus in *cap. Didicimus*. & omnes omnino hæreticos, & Schmaticos nihil habere iuris, ac potestatis. Verumtamen vt huiusmodi priuatio iurisdictionis effectum habeat, necessaria

est saltem declaratoria sententia criminis, vt tradit Suarius *disputatione 12. sectione 2. numero 2.*

[166] **Dvbiwm LXIII.**

*Schismaticis pœnitentibus, & Ecclesiæ
reconciliatis tollitur inhabilitas, quam ad
Ecclesiastica Beneficia habenda contraxerant?*

¹²³³ TERTIAM Schismaticorum pœnam esse vidimus inhabilitatem ad Beneficia Ecclesiastica in posterum habenda, *cap. Quia diligentia, de elect*, vbi Schismatico in Episcopum electo dispensatiue confirmare permittitur. Non igitur valida erit electio ante dispensationem, vti Glos. & omnes. Dubium autem est, num pœnitentibus Schismaticis, & Ecclesiæ reconciliatis hæc inhabilitas tollatur?

¹²³⁴ Tollitur prosectò. Quia huiusmodi inhabilitas ex Schismate procedit: ergo illo sublato, cessat. Neque ob stare videtur *Cap. Quia diligentia* citatum, nam electio illius Schismatici in Episcopum forte fuit, durante Schismate, ideoque indiguit dispensatione: qua non indigeret, si sublato Schismate, & Ecclesiæ reconciliato, electio facta esset. Sic Decianus *tractatu crimin. libro quinto, capite 54. numero 15. & 16.* Conrad. Brunus *tractat. de hæretic. libr. 3. cap. 7.* Bursat, *consil. 14. numer. 34.* Quintil. Mandos. *in addit. ad Repertor. Inquisit. v. Abiuratio. litt. A. Farinac. plures referens, qu. 189. & 191. num. 66.*

¹²³⁵ Non tollitur. Quia *cap. Quia diligentia*, id videtur expresse præscribere. Glossa enim ibi manifeste asserit abiurato Schismate in Episcopum electum fuisse. & nihilominus indiguisset dispensatione: ergo signum est, inhabilem remansisse. Ita Azor. *parte prima, libro octauo capite vigesimo, quæstione octaua*, asserens, communi sensu hoc esse receptum. Sanchez *libro secundo, Decalogi capite trigesimo sexto, numero decimo octauo*, Bonacina *disputatione tertia, quæstione quarta, de Charitate parte vltima, Paragrapho quinto, numero decimo.* Pegna *Direct. parte secunda, quæstione quadragesima octaua, comm. 73.* Suarius *de Censur. disp. 43. section. 2. numer. 7.* Farinac. pluribus relatis, *quæstione 184. numero trigesimo sexto.*

¹²³⁶ Probabilius, & securius censeo, Schismaticum Ecclesiæ reconciliatum adhuc inhabilem esse ad Ecclesiastica Beneficia, nisi per Pontificem, aut vices ipsius habentem fuerit dispensatus. Quia eius est soluere, cuius ligare fuit. Habet tamen Episcopus ex Tridentin. *sess. 24. cap 6.* concedente casus occultos, potestatem ad dispensandum in quacumque inhabilitate ad Beneficia ex delicto occulto proueniente. Quare si delictum Schismaticus occultum sit, poterit ab Episcopo Schismaticus ad vnitatem Ecclesiæ rediens habilis reddi. Si tamen Schisma publicum sit, asserit Abbas *ad cap. 2. de Schismat. numer. 7.* Decius *ad cap. At si Clerici numero 124.* & alij, posse Episcopum dispensare ad Beneficia omnia, præter Episcopatum, & dignitatem exemptam, si scienter Ordinem à Schismaticis non receperint. Addo, esse probabilem occultum Schismaticam, & Ecclesiæ reconciliatum dispensatione non indigere. Quia pœna inhabilitatis non cuilibet Schismatico videtur imposita, sed publico, & manifesto, qualis erat ille Episcopus relatus in *Cap. Quia diligentia*. Quare occultus, & maxime emendatus, & conuersus hanc pœnam

nullo modo contrahit, vt multis probat etiam de hæretico. Garcia *part. 11. de Benefic. capite 10. numero 81.* & specialiter de Schismatico *numero 162.*

CAPVT XIX.

*Circa Bellum, ac Duellum,
quatenus sunt Charitati contraria.*

Dvbivm LXIV.

*Potestne dari seclusa ignorantia iustus
bellandi ex vtraque parte titulus?*

¹²³⁷ DARI potest. Quia sæpè oppugnants, & oppugnatus non peccant bella gerendo eo, quod vterque probabiliter credit, sibi Regnum pertinere: Ergo ex parte vtriusque iustu est titules. An non oppugnans Ciuitatem, interficere potest innocentes, si alia via non potest illam subiugare: innocentesque possunt se ab oppugnatione defendere Quis dubitet? Datur igitur titulus bellandi iustus ex vtraque parte, iustumque bellum etiam nulla ignorantia intercedente. Sic nonnulli bonæ notæ Moderni.

¹²³⁸ Dari non potest perse, & seclusa ignorantia iustus titulus belli ex vtraque parte circa eandem rem. Quia nulla virtus potest habere actus sibi contrarios, alias secum pugnaret, & bonum bono contradiceret. Ergo iustitia, quæ tibi titulum iustum possidendi præbet, verbi gratiâ, Ciuitatem, & ibi existentes oppugnandi, non potest præbere iustum titulum oppugnatis tibi contradicendi.

¹²³⁹ Idem affirmo. Concedo enim, sæpè oppugnantem, & oppugnatum non peccare, quia ex ignorantia inuincibili iuris procedunt. Hoc tamen non probat ex vtraque parte iustum dari titulum; sed ex vna parte dari, & ex alia præsumi: rationéque illius præsumptionis potest ille actus ad iustitiam pertinere.

[167] Dvbivm LXIV.

*Oblata ab aduersario tibi sufficienti
satisfactione, tenerisne à Bello desistere,
quocumque tempore satisfactio detur?*

¹²⁴⁰ SI satisfactio sufficiens detur ante bellum incœptum, teneris ab eo desistere, si offeratur tibi ab aduersario sufficiens iniuriæ satisfactio, & damna illata compenset. Quia tunc bellum non est tibi necessarium, sed voluntarium, ac proinde illicitum, sola enim necessitate potest assumi *cap. Noli, 23. qu. 1.* Si autem satisfactio post bellum incœptum

offeratur, non teneris eam acceprare, & à bello desistere. Quia iam aduersarij non sunt in statu satisfaciendi, sed satis patiendi. Sic Caietan. *summæ verb. Bellum. Sà verb. Bellum, numero nono.*

¹²⁴¹ Quocumque tempore satisfactio plena ab aduersario offeratur, teneris à bello desistere, si securè desistere possis. Quia bellum solum necessitate, non voluntate licite suscipitur, vti ait Diu. Augustin. *Epistot. 207. ad Bonifacium Comitem* Sed cum debita satisfactio offertur, cessat omnis bellandi necessitas: ergo contra iustitiam delinques, si bellum pro sequare. Ita Molina *disp. 103. vers. Belli causa. Valent. 2. 2. d. 3. quæst. 16. punct. 2.* Coninch *2. 2. disput. 31. dub. 2. numero 38.* Suarius *disputatione 13. de Charitate, sectione septima, numero tertio.* & alij apud ipsos.

¹²⁴² Sententiam hanc, communem quidem eligo, aduertens tamen sub debita satisfactione comprehendere, vt non solum tibi reddantur omnia illa, quæ tunc sunt: sed etiam soluantur expensæ in bello factæ, & pericula, & molestiæ quibus te, ac tuos exposuisti, & iniuriæ factæ compensentur. Quia cum ad hæc omnia ius habeas, omnia hæc compensari debent, priusquàm à bello cessare tenearis Insuperque petere potes, quidquid in posterum tibi necessarium est, vt secure viuas, & pacem obtineas; hic enim est præcipuus belli scopus. Quæ omnia in ipso conflictu, ac belli congressu ferè sunt impossibilia: ideoque forte Caietanus dixit, tunc aduersarium potius esse in statu satis patiendi, quam satisfaciendi; quia vix est possibile offerre tunc satisfactionem, quæ præ angustia temporis tum sufficiens, tum segura iudicetur.

Dvbiwm LXV.

An quando pars rebellis digna est morte ob iniuriam illatam sit obligatus Dux victor aliam satisfactionem admittere?

¹²⁴³ Pars rebellis ob iniurias illata digna est morte, itavt post partam victoriam absque vllo periculo valeat victor eam perimere: petit tamen veniam, & in quantum potest, sese illi submittit, & iniuriam pecuniis, tributis, & aliis eiusmodi compensat, ac pignora præbet, quibus illum securum reddit à timore in posterum similis iniuriæ. Quæsierim, an victor Princeps teneatur hanc satisfactionem acceptare, & à bello desistere; vel possit bellum producere, quovsque pars nocens ei iugulanda tradatur?

¹²⁴⁴ Obligatus non est, satisfactionem admittere. Quia Princeps ille iniuria affectus factus tunc est Iudex rebellium ob iniuriam acceptam illiusque vindex: sed Iudex non tenetur acceptare satisfactionem à delinquente oblatam, sed pro delicti grauitate pœnam illi infligere potest, quæ sibi magis placuerit, modo iustitiæ limites non excedat. Ergo sic dicendum est in casu præsentis sis spectato iuris rigore. Molina *tractatu secundo, disputatione 103. vers. Dubium est.* Lorca *2. 2. disputatione quadragesima nona, numero sexto, & disputatione quinquagesima secunda, numero tertio, & disputatione quinquagesima tertia, numero duodecimo,* Bannes *2. 2. quæstione quadragesima, articulo primo, dubio secundo, conculusione quarta,* Castro Palao *tomo primo, tractatu sexto, de Charitate, disputatione quinta, puncto tertio, numero 15.*

¹²⁴⁵ Obligatus est. Quia bellum contra non subditos indici non potest ad iniuriam vindicandam, nisi quatenus iniuriato necessarium est, vel ad honoris reparationem, vel ad futuram securitatem, vt enim Diu. Angustin relatus in *cap. Nulli, Bellum sine necessitate indici non potest*. Alias obligati essent nocentes se ipsos tradere iugulandos, neque possent vi resistere. neque alius illos defendere, Ita Ægid. Coninch 2. 2. *disputatione trigesima prima, dubio secundo, à numero vigesimo nono, & dubio septimo, à numero 106*.

¹²⁴⁶ Primam sententiam longe probabiliorem esse non dubito. Fundamentum enim Ægidij mei pugnat contra sententiam affirmantem, bellum esse actum vindicatiuæ iustitiæ: quod stare non potest, si iniuriæ vindicandæ solum essent, quatenus earum vindictio necessaria est ad iuris læsi reparationem; quia tunc potius commutatiuam, & legalem iustitiam, quam vindicatiuam exerces. Vr ergo firmum sit, bellum esse iustitiæ vindicatiuæ actum, affirmo, bellantem non solum reparationem sui honoris, & securitarem in futurum intendere posse: sed etiam debitam pœnam iniuriantibus infligere. Neque inde fit, teneri nocentes se iugulandos tradere; sufficit enim si vi & armis non resistant; quia ius vitam conseruandi vtpote naturæ conforme aliis iuribus præponderat.

Dvbiwm LXVI.

Requirturne moralis certitudo victoriæ, vt bellum possit indici?

¹²⁴⁷ Non potest indici iustè bellum, si non adsit moralis victoriæ certitudo Quia tunc temeritatis Princeps arguetur, & suis subdictis iniuriosus existet, eos ob exiguam vtilitatē, & [168] incertam victoriam grauissimis periculis exponens. Sic Caietan. 2. 2. *quæstione nonagesima sexta, articulo quarto* Coninch. 2. 2. *disp. 31. dub. 4. num. 73*.

¹²⁴⁸ Indici potest iuste etiamsi moralis victoriæ certitudo non adsit. Quia solum probabilis spes victoriæ potest damnis, quæ ab aduersariis timentur, præualere. Et quia raro liceret Regi minus potenti bellum potentiori indicere, si moralis certitudo victoriæ necessaria esset, cum hæc à minus potenti fere nunquam haberi posset. Ita Castro Palao *tomo primo, tractatu sexto, disputatione quinta, puncto tertio, numero decimo septimo, Suatius disputation. 13. de Char. section. 4*.

¹²⁴⁹ Ego quidem existimo his hærescens Doctoribus, omnia pensanda esse, & videndum, an spes victoriæ præualeat damnis, quæ timentur Nam si spes præualeat, tentari bellum potest; sin minus cessandum à bello, bello inquam aggressiuo: secus à defensiuo, hoc enim cum aliquali spe victoriæ tentandum est; quia est necessitatis, non voluntatis. Ex quo sit, verum non esse, quod Caietanus affirmat, requiri moralem victoriæ certitudinem, vt bellum possit indici, cum solum probabilis spes valeat damnis, quæ timentur, præualere: & bono Reipublicæ maxime expedire possit, vt inimici intelligant Principem non esse pusillanimum, ac timidum, sed forti animo, audacem, periculâque contemnentem.

Dvbiwm LXVII.

An innocentes possint licite redigi in seruitutem: cum Respublica est hac pœna digna?

¹²⁵⁰ SCio, licitum esse libertate priuare hostes, & in seruicute[m] redigere, si rei naturam spectemus, quoties in recompensationem iniuriæ factæ, & in satisfactionem damnorum, quæ victor passus est, fuerit necessarium. Si enim victor priuare vita hostes potest, à fortiori poterit libertate. Habetur §. *Item ea, quæ ab hostibus Institut. de rerum diuis.* Ab hoc autem iure excipiuntur Christiani capti ab aliis Christianis & eorum filij, qui non possunt redigi in seruitutem ob consuetudinem inter eos præscriptam: possunt tamen detineri aliquantulum, dum pecunia aliqua in præmium capientium conceditur. Suarius *disputatione decima tertia, de bello, sectione septima, numero decimo tertio*, Coninch. 2. 2. *disputatione trigesima prima, dubio septimo, numero 120*. Hoc tamen priuilegio Christicolæ Apostaræ non gaudent siue subditi sint bellantis, siue non. Quia quod in Fidei fauorem introductum est, non debet, iis prodesse, qui fidem abiurarunt. Valentia 2. 2. *disputatione tertia, quæstione decimæ sexta, puncto tertio*, Suarius *ibidem*. Dubito autem, an innocentes possint etiam in seruitutem redigi, cura Respublica huiusmodi pœna est digna?

¹²⁵¹ Non possunt. Quia nemo innocens potest occidi directe à victore. Nulla enim causa legitima est eum interimendi, nam si aliqua esse posset, maxime culpa totius Ciuitatis, sed hæc esse non potest, quia licet ipse Ciuitatis sit pars, ab illa tamen culpa est immunis: ergo si à communi iugulatione innocens est immunis, etiam immunis erit à communi seruitute, quæ ex culpa procedit Sic nonnulli, quos, pressis nominibus memorat Castro Palao *tom. 1. tractat. 6. disputation, quint, punct. 4. numero decimo tertio*.

¹²⁵² Possunt quidem, si iniuria Ciuitatis aduersæ hanc pœnam mereatur. Quia libertas inter bona fortunæ, quorum Respublica dominium habet computatur: Respublica enim illorum bonorum habet dominium, quorum eius subdi, ti habent: sed quilibet subditus propriæ libertatis dominio fruitur, illamque vendere vrgente necessitate potest. Ergo Respublica idem facere poterit. Ita Victor. *de iure belli, numero quadragesimo secundo*, Molina *tractat. 1. de iustit. d. 119. & 120*.

¹²⁵³ Cum his opinor. Nam pater, necessitate vrgente, poterit filium libertate priuare, & creditor debitorem impotentem soluere, si ius posituum non obstaret: ergo à fortiori poterit. Respublica quemlibet ciucm, cum quilibet debeat satisfacere pro debito Reipublicæ. vtpote pars illius. Addo, receptissimum esse, tradi infantes obsides inimico nolenti aliter à bello desistere: qui quidem in arctam, & sæpe in perpetuam seruitutem reducuntur.

Dvbiwm LXVIII.

An capti bello iusto, possint aufugere: eosque possit ad quilibet fugam iuuare?

¹²⁵⁴ **S**Vppono, esse captos bello iusto; nam si iniusto capti fuissent, quales sunt omnes Christiani capti à Mauris, & Turcis: clarum est fugere posse. Quia iniustè detinentur, & laudabile opus Charitatis esse, illos iuuare ad fugam, & à possidentibus iniustis eripere. Quæstio igitur est, an capti bello iusto, possint aufugere, eosque quilibet ad fugam iuuare.

¹²⁵⁵ Fugere non possunt, nec alij eos possunt ad fugiendum auxilium præstare, (quod si seruus Christianus sit, & ab infideli domino fugiat, obligatus est mittere pretium, non tamen redire ob periculum peruersionis) Quia seruus pretio emptus fugere non potest; ergo nec bello captus. Et quia hæc seruitus est quædam pœna à Republica imposita iis, quibus forte pœna mortis debebatur ob illatam iniuriam: & ex pietate in hanc leuiorem commutatur: ergo facta commutatione, & pœna seruitutis imposita, non licet damnatis fugere ab illa: alias cuilibet damnato ad triremes liceret ab ea pœna aufugere. Sic Nauarra *summæ capite decimo septimo, numero 103. & 104.* plures alij relati à Coninch, Valentia, ac Lessio mox citandis.

¹²⁵⁶ Capti bello iurte licite possunt ad suos aufugere, aut ad aliquam Ciuitatem amicam, vbi tuti sint. Quia. §. *Item ea, quæ ab hostibus, Instit. de rerum diuis.* de seruis bello captis dicitur: *Si nostram potestatem euadant, & ad suos re-[169]deant, pristinum statum accipiant, hoc est, consequantur, libertatem, quam antea habebant.* Ergo tacite conceditur eis facultas fugiendi à dominiorum confinibus: alias irrationabilis esset lex, quæ concederet libertatem in præmium actionis iniquæ, & quæ hac via ad malum incitaret. Ita Couarru. *reg. peccatum. part. 2. §. 11. num. 6. & l. 1. var. cap. 2. num. 10.* Bannes 2. 2. *quæst. 40. art. 1. dub. 3.* Valent. 2. 2. *d. 3. q. 16. punct. 3.* Lessi. *l. 2. c. 5. dub. 5. num. 24. Sà ver. Bellum, num. 7.* Bonacina *d. 1. de restit. q. vltim. section. 1. punct. 12. num. 26. & alij.*

¹²⁵⁷ Eiusdem sum mentis, doctrinam tamen limitans, vt procedat, modo seruus fidem non dederit non fugiendi. Quia si dedit fidem hanc, speciali fidelitatis titulo, & maxime si iuramento firmasset, tenetur à fuga abstinere: vti relati Valent. Lessi. & Couar. annotarunt.

Dvbiwm LXIX.

*An bona Ecclesiæ, & Ecclesiasticorum
innocentium occupentur licite à Prinpe,
cum necessarium est ad finem belli
consequendam Et an victoria parta
teneatur its satisfacere, licet ex occupatione
horum bonorum ditior factus non fuerit?*

¹²⁵⁸ **S**Cio, bona hostium etiam eorum, qui innocentes sunt posse à victore occupari, si bona Ecclesiæ, & Ecclesiasticorum innocentium excipias. Per accidens autem deuastari, occuparique possunt, si necessarium fuerit ad finem belli consequendum. Idemque de cuiuscumque innocentis bonis dixerim. Quod à fortiori procedit, si credat Princeps, illis

bonis aduersarium vsurum, vt eum iniuste oppugnet; quia tunc est quædam naturalis defensio. Valen. 2. 2 d. 3. q. 16. punct. 3. Molina d. 121. initio. Quæstio autem est, num Princeps, reportata victoria, teneatur satisfacere Ecclesiæ, Ecclesiasticisque innocentibus, si ob eorum bonorum occupationem ditior factus non fuit?

¹²⁵⁹ Non tenetur. Quia non apparet, ex quo capite ad restitutionem teneatur: non ratione rei acceptæ, quæ non extat; nec ratione iniustæ acceptionis, quæ nulla fuit: ergo minime tenetur his satisfacere. Sic Molina d. 121. conclus. 2. Bonacina disp. 2. de restit. quæst. vltim. punct. 12. numero 19.

¹²⁶⁰ Tenetur omnino. Quia innocens, qui pars non est Reipublicæ offendentis, non tenetur victori donare sua bona, vt ille suum ius recuperet, & sicut non potest licite occidi, ita nec bonis spoliari. Ergo victor debet ei ablata bona restituere. Ita Cast. Pal. tom. 1. tr. 6. d. 5. pun. 4. num. 21. & alij.

¹²⁶¹ Horum doctrinæ adhærens, probabilius existimo, victorem obligatum esse damna Ecclesiæ innocentibusque Ecclesiasticis restituere. In primis de bonis hostis, si aliqua sint; quia ille causa fuit iniusta horumce damnorum: Dux vero illorum bona occupans eandem contrahit obligationem. Quod si bona hostis non acceperit ad reparationem suæ iniuriæ sufficientia, aliorumque damnorum: crediderim ex propriis bonis illum esse obligatum satisfacere. Quia (vti iam innui) innocens, & qui pars non erat Reipublicæ offendentis, non tenebatur victori suo bona donare, vt ille proprium ius recuperaret. Non enim erat absolute, ac simpliciter pauper, & sufficebat ea ei mutuare: atque adeo ex tacito contractu mansit obligatus.

Dvbiwm LXX.

An Monachi laici & Clerici in minoribus Ordinibus constituti prohibiti sint propria manu dimicare?

¹²⁶² Certum est, si bellum sit iustum, omnes in eo pugnare, adiuuaréque posse nisi eis specialiter sit prohibitum. Porro Episcopis, Clericis, & Monachis interdictum est propria manu dimicare, vel exercitum ducere. Cap. Eos qui 20. q.3. Cap. Clerici, Cap. Quicumque ex Clericis. 23. quæst 8. Cap. Sententiam, 9. ne Clerici, vel Monachi. Quæstio autem est, an Monachi laici, & Clerici in minoribus Ordinibus constituti hac prohibitionem rigora contineantur?

¹²⁶³ Prohibiti non sunt propria manu dimicare. Quia consuetudine receptum est, hos Canones ad illos non extendi. Vnde sicuti laici possunt ad bella procedere. Sic Couar. ad Clement. Si furiosus, 2. num. 2. Bonac. d. 2. de restit. qu. vltim. punct. 12. §. 4. Lorca 2. 2. sect. 3. disp. 51. num. 12. Idem docet Suar. d. 13. de bello section. 3. num. 5. modo Beneficium Ecclesiasticum non habeant si enim habent, ratione Beneficij ad altiorem Ordinem aspirare debent, aut saltem debent impedimentum non apponere.

¹²⁶⁴ Sunt plane prohibiti. Quia de Monachis etiam laicis habetur expresse in Cap. Eos, qui De Clericis. Cap. Clerici, Cap. quicumque ex Clericis. Nomine autem Clericorum etiam in minoribus constitui intelliguntur. Et quidem Religiosi, & Clerici dicati sunt Deo seruite, à qua professione sæcularis pugna multum reuocat. Item Clerici Christi Domini sunt

Ministri, ipsumque repræsentant, quolibet in Ordinum munere, qui proprium sanguinem pro aliorum salute profudit. Ergo eis non licet effundere alienum. Ita nonnulli bonæ notæ Moderni. Molina, & Coninch *citandi*.

¹²⁶⁵ Ego autem quæ didici à Molina *tractatu secundo, disputatione decima octaua*, & Coninch. 2. 2. *disputatione tripesima prima, dubio sexto, numero octuagesimo sexto*, teneo, & expono. Clericus in minoribus constitutus priuilegio fori non gaudens ad bellum procedere potest æquè ac laicus. Quia tanquam laicus reputatur (idem de Monacho laico dixerim.) Neque Canones obstant, saltem ex recepta consuetudine. Si autem priuilegio fori gaudeat, prohibetur. Quia cum ex officio deputatus sit Ecclesiæ seruire, indecens est ad malitiam sæcularem se transferre. Non autem videtur hæc grauis culpa, quia longe ille est à ministerio Altaris, & repræsentatione Christi, quod etiam[170] Suarij. Magistiri mei de Beneficiario in minoribus constituto asserendum existimo, peccare inquam, venialiter solum, sed grauius. Quia nullus textus specialiter deo loquitur. Et quia Beneficium solummodo obligat, vt non apponat ille impedimentum ad officium illud exercendum casu, quo illud velit retinere.

Dvbiwm LXXI.

Ad euitandam mortem, ad quam quis est condemnatus, licitene potest acceptare Duellum?

¹²⁶⁶ REcolo, duellum esse illicitum, si nulla eius legitima causa inueniatur: tunc autem licitum esse sicut bellum, cum legitima aderit occasio. Certe ostentare vires, & voluptatem spectantibus causare, causa est insufficiens. Veritatem aliquam duello firmare, non solum est illicitum. sed & superstitiosum, vindictio propriæ iniuriæ per duellum est illicita. Defensio honoris proprij, quem videris amittere, si oblatum duellum respuas, non est censenda sufficiens causa illud honestandi: Verum si aliquis tibi minatur mortem, vel grauem iacturam honoris, vel diuitiarum, nisi duellum acceptes, acceptare illud potes, nisi cum aliquo innocente procuret, vt pugnes. Dubitarim vero, an ad euitandam mortem, ad quam quis est condemnatus, licite possit duellum acceptare? Verbi gratiâ, inique es accusatus, ac condemnatus, vel credis certo te esse condemnandum, & offertur tibi duellum ab accusatore, vel ludice, si velis à condemnatione liberari acceptare idne potes?

¹²⁶⁷ Potes quidem. Quia tibi licitam est eum occidere, qui tuam vitam, honorem, vel diuitias aggreditur, à cuius aggressionem ne quis alia via liberari: sed aceusator ille iniquis testibus tuam vitam, honorem, & diuitias aggreditur: ergo potes illum duello perimere, cum non suppetat tibi alia via euadendi periculum. Sic Nauarr. *summ. cap. 11. numer. 39. & cap. 15. num. 17. Nauarra lib. 2. de restit. cap. 3. num. 289. Sanchez Iibr. 2. Decal. cap. 39. num. 8. Coninch. 2. 2. disp. 32. dub. 2. numer. 17. Molin. tract. 3. disp. 17. numero 7. Lessius libro 2. capite 9. dubio 8. numero 47.*

¹²⁶⁸ Minime potes Iudex in præfato casu duellum tibi offerre, neque tu illud potes acceptare. Quia vel tu es condemnatione secundum allegata & probata dignus, vel non. Si dignus condemnatione es, etsi nullam tibi irroget iniuriam Iudex, vel Princeps, condemnationem debitam in duellum commutans, at grauem irrogat accusatori, quocum

duellum inire debes: cum absque causa legitima probata, illum manifesto vitæ periculo permittat exponi. Quod si accusator in illud periculum libere consentiat, esto ei Princeps vel Iudex iniuriosus non sit, est tamen Reipublicæ, cuius gerit administrationem cum absque causa publica, & legitima sibi subditum periculo vitæ permittat exponi. Si autem dignus non es condemnatione, & nihilominus Iudex te vult condemnare, & loco condemnationis duellum offert: adhuc non potes illud acceptare, nisi forte ille, quo duellum est ineundum, dignus condemnatione sit, & in duellum condemnatio eius committeretur, vel te ipsum ille aggrediatur. Quia extra hos casus iniuste illum oppugnas, illumque perimere intendis ob tuæ vitæ conseruationem. Licet enim in aliquo casu tibi permissum sit, innocentem occidere, vt vitam conserues; debet esse casus, ex quo sequatur ea occisio per accidens ad tuam actionem: vt contingit, cum inimicum fugis, & in medio itinere est innocens constitutus, quem perimere debes, si cursum prosequaris. At acceptatio, vel indictio duelli per se inferunt occisionis periculum: Nequeunt ergo libere contra innocentem fieri. Ita Abul. 1. Reg. 17. quæst. vltim Salon. 2. 2. qu. 64. num. 3. controu 3. Suarius de bello d. 13. sect. vltim. num. 5. Palao tom. 1. tract. 6. disp. 5. punct. 7. numero 12.

¹²⁶⁹ Placet mihi sententia hæc, sed probabiliori adhæreo primæ adiiciens, non solum licitum esse acceptare duellum, vel illud indicare ad hanc iniuriam propulsandam: sed te posse occulte calumniatorem occidere, si alia via non suppetit periculum euadendi. Quia illa non est occisio, sed defensio. Nauarra, & Sanchez. Imo hi Doctores adiiciunt, te obligatum esse non acceptare duellum, si calumniatorem secreto interimere potes. Quia sic te non exponis vitæ periculo, & ab alto tollis occasionem nouum committendi peccatum; duellum acceptando, vel offerendo.

CAPVT XX.

Circa scandalum Charitati contrarium.

Dvbiwm LXXII.

An ad rationem scandali sit necessarium esse proximo ruinæ spiritualis, seu peccatioccasionem?

¹²⁷⁰ NON est scandalum nisi ruina spiritualis proximi succedat, vel timeatur probabiliter successura. Quia scandalum actiuum, quod proprie est Scandalum, definitur sic: *Est odus minut rectum præbens proximo occasionem ruinæ.* D. Tho. ab omnibus receptus 2. 2. q. 43. a. 1. Ergo quando proximo ruinæ occasio non exhibetur, scandalum non est. Ex quo sit, plures coram aliis peccantes à peccato scandali excusari, vel quia videntes ita sunt in bono stabiles, vt nullatenus, peccatis visis, censeantur ad peccatum moueri: vel ita sunt deperditi, vt peccatum aliorum nihil illos immutet. Sic Nauar. summ. cap. 6. num. 19. Sanchez. lib. 1. Decalogi capite sexto, numero septimo. addit. Si[171] ex tuo dicto, vel facto nihil aliud præter admirationem, & rumorem in videntibus excitetur, non debere

censeri peccatum scandali commisisse. Quia admiratio, rumor, & suspicio de peccato si fundamentum præbes, non est peccatum, & consequenter ruinæ spiritualis proximi causa non existes.

¹²⁷¹ Scandalum est, licet ruina spiritualis proximi non succedat, vel probabiliter successura timeatur. Quia si die Veneris (verbi gratiâ) coram aliis carnes comedas nen censeberis scandalum dare, siquidem ex illa actione potius excitatur in videntibus horror, & detestatio, sine admiratio conscientiæ tam perditæ, quam propositum vescendi carnibus. Similiter si Religiosus fœminam suspectam frequenter inuisat, alij Religiosi non inde mouentur ad peccatum, sed potius Religiosi libertatem detestantur: & tamen scandalum censetur hic Religiosus exhibere. Ergo ad rationem scandali non est necessarium esse proximo ruinæ spiritualis occasionem. Ita Nauarr. *summ. capit. 14. num. 31.* Syluest. *verb. Scandalum, quæstion. 2. fine*, asserentes, Religiosum illum scandalum proculdubio præbere.

¹²⁷² Ego quidem primam sententiam omnino præferendam existimo. Nam si ex casibus assignatis solum detestatio peccati, vel admiratio oriretur: & ex visitatione fœminæ à Religioso facta, aliquis rumor, ac suspicio nasceretur: censeo nullo modo te peccato scandali delicturum. Suarius *disputatione 10. de Charitate sectione 1. numero 1.* Sancius *select. disputation. 48. numer. 45.* & clarius *disput. 46. num. 11.* At quia raro contingit ex præfatis actionibus non dari videntibus, aut scientibus alicuius ruinæ occasionem, scilicet viuendi liberius, vel contemnendi Religionem, Religiosasque personas; ideo regulariter apte dixit Nauarrus, scandalum præbere, qui absque necessitate, vel vtilitate alicuius suspectæ mulieris consuetudine familiari vtitur: & qui frequenter Moniales debitam clausuram non obseruantes inuisit: ex qua frequenti visitatione populus arripit occasionem detrahendi, ac murmurandi, etiamsi alioqui caste ille viuat, & recta intentione loca illa frequentet.

Dvbiwm LXXIII.

*Inducere aliquem ad veniale peccatum
ea deprauata intentione, quia malum illius
est, potestne solum esse veniale piaculum?*

¹²⁷³ Non potest esse solummodo veniale, sed mortale necessario est. Quia velle alicui directe veniale peccatum, est velle illi grauius nocumentum quolibet alio temporali, cum veniale. peccatum quolibet temporario nocumento sit præferendum. Et quia esto, inducere aliquem ad veniale peccatum, veniale solum sit, at inducere ex affectu illum damnificandi, graue esse videtur: cum eiusmodi affectus non videtur posse nisi ex Dei, aut proximi odio prouenire. Sic Vasquez 2. 2. *disp. 102. cap. 7. numero 23. & 24.* Coninch. 2. 2. *disputation. 32. dubio quinto numero quinquagesimo primo.*

¹²⁷⁴ Potest esse veniale solummodo. Quia talis affectus non videtur obiectum graue habere, solum enim pro obiecto habet proximi damnificationem leuem: sicuti si velles, Antonium aliquo peccato leui infici, & ex hoc affectu illi verbum otiosum dicere persuaderes: talis persuasio ex præfato affectu, nullo modo grauis esse videtur. Non enim

gravis est ex obiectione, ad quod persuades, cum hoc sit verbum otiosum, neque etiam ex ratione formali persuadendi, cum h^{oc} solum sit veniale peccatum. Ita Diu. Thom. 2. 2. *quæstione quadragesima tertia, articulo quarto*, Nauarr. *summæ capite decimo quarto, numero vigesimo nono*. Azorius *tomo primo, libro quarto, capite vigesimo, quæstione tertia*. Salas 1. 2. *tractatu decimo tertio, disputatione quinta, sectione decima quinta, numero quadragesimo secundo*, Bonacina *disputatione secunda, de peccat. quæstione quarta, puncto secundo, Paragrapho vnico, numero decimo*, Suarius *de Charitate, disputatione decima, sectione prima, numero quarto*, Lorca 2. 2. *quæstione quadragesima tertia, numero sexto*. Sanchez plures referens, *libr. 1. Decalog. capit. 6. numero 10*.

¹²⁷⁵ Ego quidem non leuiter alliciebar, vit primam sententiam eligerem hac ratione illectus: si peccet quis venialiter ex contemptu alicuius beneficii à Deo accepti, ingratitude formaliter committit, & tamen ille contemptus mortalis est. Ergo etiamsi ad veniale quis inducat, si tamen inducat ex proximum damnificandi affectu, talis affectus mortalis erit, est enim diaboli proprius. Attamen à communi sententia non discedere statui. Quia ei rationi respondere possum, contemptum beneficij à Deo accepti semper esse grauem; quia tacite Deus contemnitur, cui summa reuerentia debetur, quod in hominibus aliter contingit.

Dvbiwm LXXIV.

*An qui consulit proximo aliquod peccatum,
peccet eadem specie peccati, qua ipse proximus
delinquit, debeat id in Confessione explicare?*

¹²⁷⁶ NON peccat eadem specie peccati Quia sequeretur, si proximus peccaret iniustitiæ delicto, verbi gratiâ, furti, vel homicidij, eum, qui consilio, vel opere aliàs prauo illius causa extitit, teneri damna ex tali furto, vel homicidio reparare: consequens est falsum: ergo. Sic Magister meus sapientissimus P. Ioann. de Salas 1. 2. *tom. 2. tractat. 13. disp. 5. section. 15. num. 134*.

¹²⁷⁷ Eadem peccati specie delinquit in Confessione aperienda. Quia si quis consulat proximo aliquod peccatum, illud intendit. Si prauo exemplo proximum ad peccandum inducit, specialem malitiam contrahit in Confessione manifestandam; quia saltem indirecte vult proximi peccatum, illiusque est causa mora-[172]lis. Ita Vasquez referens 1. 2. *d. 102. c. 7. num. 33*. Bonac. *d. 2. de peccat. q. 4. pun. 2. §. vni. n. 12*. Sâch. *l. 1. Decal. c. 6. n. 4*. Azor. *tom. 1. l. 4. c. 20. q. 6*. Valent. 2. 2. *d. 3. q. 18. pun. 2*.

¹²⁷⁸ Mihi (mei Ioannis de Salas venia) videtur pro certo habendum, te peccare illa specie delicti, qua peccat is, cui malum consilium, aut exemplum præbes; quia illud peccatum tibi est voluntari#. Profecto, si consilio vel mādato causa fuisti damnorum illius furti, vel homicidij, haud dubium, quin ea resarcire tenearis; quia tunc directe furto, vel homicidio cooperatus fuisti. At si solum prauo exemplo ad furtum, vel homicidium induxeris, non videris ad restitutionem obligari: quia is, cui damnum est illatum, ius non habet te obligandi ab actione abstinere, ex qua alius tertius sumit occasionem malum inferendi. Peccas tamen contra iustitiam; quia ad hoc peccatum sufficit, si indirecte malum proximi

intendatur: seu occasionem illius dederis; sicuti si absque causa iusta aliquem induceres, vt tibi sub vsuris mutuaret peccares contra iustitiam, non quia tibi facis iniuriam: nemo enim se lædere potest Aristotel. *lib. 5. Ethicor. cap. 6.* Sed quia es occasio, vt alius tibi iniuriam irroget. At restituere non teneris, quia tibi obligari non poteris. Ergo bene poterit quis prauo exemplo contra iustitiam peccare, quin restituere obligetur. Vasquez *1. 2. disputation. 102. capit. 7. numer. 21.* Sanchez *libr. 1. Decalog. capit. 6. numer. 5.* Suarius *de Charitate disputation. 10. section. 2. numer. 9.*

Dvbiwm LXXV.

*Si aliquem induxisti, vt tecum delinqueret:
tenerisne in Confessione inductionem manifestare?*

¹²⁷⁹ Circa peccata, quæ sine complice patrari non possunt, requisierim, num quis teneatur in Confessione aperire inductionem, verbi gratiâ, Induxisti aliquam fœminam, vt tecum delicto veneris indulgeret, an teneris in Confessione aperire inductionem, vel sufficiat dicere, te fornicationis crimen commisisse?

¹²⁸⁰ Non teneris inductionem fateri. Quia talis inductio ad peccatum subsequutum refertur: ergo manifestato peccato, ea, quæ ad ipsum referuntur censi debent manifestata. Ideo enim tactus, oscula, & amplexus præcedentes coitum non obligaris ex communi sententia manifestare, coitu subsequuto, quia ex coitus manifestatione alia manifestata esse censentur. Et quia tota malitia horum actuum sumitur ex obiecto, cuius sunt dispositiones: sed similiter tota inductionis malitia sumitur ex actu, ad quem inducit: ergo manifestato actu, inductio censi debet manifestata. Sic Vasquez *de pœnit. quæst. 91. art. 1. dub. 4. & 5. numer. 34. & alij.*

¹²⁸¹ Teneris quidem manifestare inductionem. Quia manifestata copula non manifestatur inductio, cum fieri possit, absque inductione, vt regulariter in fœmina contingit, quæ non inducit, sed est inducta. Ita Sanch. *l. 1. Decal. c. 6. n. 14.* Cast. Pal. *tom. 1. tr. 6. d. 6. pun. 3. n. 4.* Conin. *2. 2. d. 32. dub. 5. n. 55.*

¹²⁸² Satis probabilem primam sententiam esse reor, sed probabiliorem proculdubio secundam. Monens tamen, in viris, quia regulariter inducitur, forte hanc inductionem manifestare, haud fore necessarium; quia subintelligitur, cum non exprimitur contrarium. At si fœmina adeo extiterit impudice, vt virum ad peccandum secum inducat, tenetur aperire inductionem. Nam cum regulariter soleat induci, expresso actu, non censetur inductionem aperiri.

Dvbiwm LXXVI.

*Præfatum consilium, vel inductio indirecta
ad crimen, estne speciale peccatum Scandali
virtuti charitatis, ac misericordiæ contrarium?*

¹²⁸³ **E**St quidem speciale peccatum scandali aduersus beneficentiam, ac misericordiam. Quia sufficit ad contrahendam alicuius peccati malitiam, si illud intendatur, cui illa malitia est necessario coniuncta. Vt si intendas cum nupta fornicationem, peccas iniustitiæ delicto, intendis enim eam actionem, cui iniustitia est annexa: sed cuilibet proximi peccato est coniunctum damnum ipsius, in quo scandalum consistit: ergo intendens peccatum proximi, peccas scandali delicto. Sic Coninch. 2. 2. *disp.* 31. *dub.* 5. *num.* 45. Salas 1. 2. *tract.* 13. *disp.* 5. *sect.* 15. *num.* 132. & 127. plures pro hac sententia refert. Suarius *de Charitate*, d. 10. *sect.* 2. n. 3. Nauarr. *summ. cap.* 6. *num.* 19. Valent. 2. 2. *disp.* 3. *quæstion.* 18.

¹²⁸⁴ Non est speciale scandali peccatum, sed generale solum. Vnde consulens alicui, vt peccet, non peccat alia specie peccati, præter illam, in qua est peccatum, ad quod consulit. Verbi gratiâ, Persuades alicui fornicationem, peccas aduersus temperantiam, non aduersus charitatem, & misericordiam, si ruinam proximi formalitet non intendis. Quia si malum proximi specialiter non intendatur, non potest lædi posituè virtus beneficentiæ, & misericordiæ: beneficentia enim non respicit pro obiecto proprio ipsius benefacere proximo, sed benefacere illi, quia bonum illius est: & misericordia non respicit pro obiecto remotionem mali à proximo, vtcumque, sed quatenus illi est mala. Nam remouere malum, & benefacere proximo æque est obiectum Charitatis, ac misericordiæ, gratitudinis, aliarumque virtutum: ergo vt hæ virtutes distinguantur, necessario concedendum est, misericordiam intendere subleuare miseriam proximi, quia talis subleuatio bona est illi: ergo actus, qui posituè debet opponi huic virtuti, necessario debet esse actus qui velit, miseriam proximo inferre, quia mala illi est. Ita Vasquez l. 2. d. 102. c. 4. Sanchez l. 1. Decal. c. 6. n. 3. Azorius tom. 1. l. 4. c. 7. q. 1. & cap. 20. q. 6. & tom. 2. l. 12. c. 16. q. 2. & 4. plures citâs. Salas tom. 2. tr. 13. d. 5. *sect.* 15. *num.* 124. Valde probabile reputat Bonac. *de peccat.* d. 2. q. 4. §. vni. n. 13. Et est sententia expressa D. Tho. 2. 2. q. 43. a. 3.

¹²⁸⁵ [173] Hanc eligo sententiam, eam ab inconueni#ti confirmans. Quia ex opposita sequeretur, consulentem alicui fornicationem, (v. gr.) grauius peccare quam ipse, qui fornicationi dat operam. Nam qui fornicatur sol#modo aduersus temperantiam delinquit: at qui consulit, non solum aduersus temperantiam, sed etiam aduersus misericordiam, vel charitatem peccat: ergo grauius delinquit. Peccat, inquam aduersus temperantiam, quia est causa fornicationis alterius: & peccat aduersus misericordiam, vel beneficentiam, quia damnum infert. Ergo ne sic peccata multiplicentur, dicendum est, consulentem fornicationem, non delinquere aduersus charitatem, nec aduersus misericordiam, quoties malum, quatenus malum est, non intendit.

Dvbiwm LXXVII.

Ex peccato publice patrato oriturne scandali malitia in confessione manifestanda?

¹²⁸⁶ **N**On oritur. Quia publice delinqu#s, ignorat, quisnam ex prauo eius exemplo moueudus sit ad peccandum: aut quænam peccata ea occasione perpetranda sint: ergò prauum illud exemplum scandali malitiam habere non potest. Consequentiam probo, quia

nullam quis malitiam potest contrahere, quin prius illam cognoscat, & sibi repræsentetur: cum autem nulla malitia ei repræsentetur specialiter nullam specialiter contrahit. Dicere autem, quod omnes contrahat malitias, ridiculum videtur. Sic Nauar. *sum.* c. 14. n. 33. Vbi ad lethale peccatum scandali requirit certam aliquam personam esse inducendam: neque sufficere, ait, credere aliquem generaliter peccaturum. Sicut nec sufficit ad peccatum suspicari, aliqui# male viuere in Oppido, & si nulla sit ad male suspicandum ratio *cap.* *Osius, de elect.* Esset tamen peccatum, si in particulari de aliquo male suspicaremur.

¹²⁸⁷ Oritur quidem generalis scandali malitia in Confessione aperi#da. Quia negari non potest, peccatum in publico commissum de se ad malum mouere, ingenerareque virtutis contemptum ac ad liberius viuendum excitare: & per accidens omnino esse, si nullus ex illo moueatur: per se tamen esse, vt moueantur aliqui: ergo iã peccans mali huius causa existit. Quod vero in particulari nesciat, ad quodnam peccatum videntes mouendi sint, & qui sint mouendi, non obstat, quominus determinatam malitiam scandali ille contrahat. Ita Sanch. *l. 1. Decal. c. 6. n. 7. & 20.* Azor. *to. 2. l. 2. c. 16. q. 3.* Bannes *2. 2. q. 43. a. 4.* Petr. de Ledes. *tom. 2. sum. tractat. 4. c. 5. dub. 3.* Bonac. *dub. 2. de peccat. qu. 4. pun. 2. §. vnic. num. 41.*

¹²⁸⁸ Hoc omnino dicendum existimo, primamque sententiam improbabilem esse reor. Nam si aliquos quis sine vlla determinatione persuaderet, vt peccatum mortale committerent, talis persuasio, & vna est, & vnam malitiam habet, licet obiectum nimis commune esse videatur, atque confusum. Si requiras autem, quæ nam hæc malitia sit? Credo esse malitiam reductiue aduersus charitatem, Charitas enim vt Regina omnium virtutum obligat, ne fiat aliquid, quo Deus offendatur, & eius diuina deperdatur amicitia. Ergo qui daret occasionem, vt offendatur Deus, & eius amicitia dissoluatur aduersus charitatem procedit. Igitur peccato scandali delinquit. Ex quo fit obligatum esse, fateri in Confessione, se publice peccasse. Quia cum non sciatur, quot personæ ex illius prauo exemplo mouendæ sint, debet periculum explicare. Si enim sciret quot personæ mouerentur, & ad qu# peccata: & numerum personarum, & peccatorum speciem explicare teneretur: alias non satisfaceret, siquid# peccatorum non declarat speciem, neque numerum exponit. Sanch. *l. 1. Decalog. capit. 6. num. 10.* Bonacin. *de peccat. dub. 2. quæstion. 4. pun. 2. Paragrapho vnic. numer. 11. & alij communiter.*

Dvbium LXXIII.

*Licitumne est offerre peccandi occasionem,
vt te indemnem serues vel vt peccator
deprehensus efficacius corrigetur?*

¹²⁸⁹ SVppono peccare eum, qui permittit peccatum alterius, vt deprehensus in illo puniatur. Quia non videtur hæc sufficiens causa honestãdi permission#: pœna enim non est per se digna, vt appetatur, cum solom ob peccatum possit imponi: imo cum antecederet ad peccatum pœnam peccati ille intendat, tacite ipsum peccatum censetur intendere. Medi. *C. de rest. q. 12.* Sanch. *l. 12. de matr. d. 12. n. 52.* Bonac. *d. 2. de peccat. q. 4. pun. 2. §. vni. n. 28.* Verum qui permittit peccatum alterius, vt sic deprehensus corrigatur:

licite agit. Quia tunc videtur sufficiens causa honestandi permissionem correctio absoluta delinquentis. Nauar. *sum. c. 17. nu 12.* Valent. 2. 2. d. 5. q. 6. *pun. 5. dub. 7.* Sanch. l. 10. *de matr. d. 12. n. 52.* Debet tamen ferè certo de emendatione futura constare. Cæterum vt quis se indemnem asseruet, poterit delictum permittere, seu non tollere ab alio delinquendi occasionem, cum possit. Qua ratione poterit maritus conscius secreto adulterij vxoris, id permittere, & adhibere secum testes, quibus valeat delictum probare & diuortium gerere. Quia cum grauissima viro irrogetur iniuria, si vxor adulterium perpetret, cogatur simul cum illa habitare: poterit hanc propulsare iniuriam, & cum non apparuerit alia via commoda, qua propulsare valeat nisi peccatum permittendo, & adhibendo testes, licebit permittere, ac testes adhibere. Nauarra *de rest. l. 3. c. 4. n. 104.* Sanch. *ibid. num. 52.* Moli. *tr. 3. de iust. d. 55.* Hæc mihi certa. Dubito vero, an ob prædictos fines licitos, licitum etiam erit offerre delinquentibus occasionem delicti committendi?

¹²⁹⁰ Licitum non est. Quia id non est permittere malum, sed ad malum cooperari. Sic Sà v. *Peccatum, n. 7.* Sanch. l. 10. *de matr. d. 12. n. 53.* Bonac. *de peccat. d. 2. q. 4. pun. 2. §. vni. nu. 28. & 34.* Vnde hic & Sanchez inferunt, non licere marito pacisci cum vxore, vt amasio eius castitat# violare tentanti conuiueat, concedens tempus, [174] & locum, non vt adulterium gerat, sed vt in crimine deprehendatur. Quia talis oblatio est tacita, imo expresse adulterij intentati acceptatio, quod de se est illicitum.

¹²⁹¹ Licitum est, sed raro offerre delinquentibus peccandi occasionem. Quia offerri potest occasio medio aliquo indifferenti; vt contingit, si pater volens deprehendere filium furantem, relinquet clauem in arca quasi oblitam, apponatque nummos in eo loco, quo commodè illos possit arripere, & surreptionis conuinci: tunc, inquam, actionem præstat indifferenti#. Ita Nauarra l. 3. *de rest. c. 4. p. 1. dub. vlt. nu. 104.* Sanci. *in select. dub. 35. fine,* cum aliis, quos refert.

¹²⁹² Profecto si mulier sollicitata ab aliquo, cuius non valet importunitatem repellere, aliqua æquiuatione vtatur, qua sollicitanti videatur annuere, in re tamen non annuat, non videtur peccare. Nam si dicat sollicitanti: Placet, vt tali hora, venias, ostium erit apertum: verba indifferentia sunt; & licet sonent sollicitanti adulterij acceptationem, at re vera acceptatio nõ sunt: ergo licite poterit illis vti, cum sufficientem causam habeat vtendi æquiuatione. Hæc quidem aliquo modo probabilem videntur reddere secundam sententiam non solum in foro externo, in quo talis consensus non obstat accusationi adulteri: sed etiam in foro conscientiae Attamen primam sententiam amplector, & an secunda sufficienti probabilitate nitatur Doctorum iudicio submitto.

Dvbiwm LXXIX.

Licetne persuadere minus malum, parato maius committere?

¹²⁹³ SI recta via quis possit diuertere proximum à grauiori peccato committendo, non licet ei minus peccatum suadere. Determinatum occidere Antonium, non licet ad vulneration# Pauli incitare. Determinatum vni ex pluribus iniuriam inferre, non licet inclinare in aliqu# illorum, tametsi minus malum quam alij patiatur. Ac determinato graue malum perpetrare,

licitum est materiam minoris proponere, vt sic alliciatur ad maius malum omittendum, v. gr. Sodomiam intentanti licebit tibi materiam fornicationis illi proponere. Quia huiusmodi propositione non inducis eum ad fornicationem, sed solum viam ostendis, qua grauius malum valeat euitare. Valent. 2. 2. d. 5. q. 21. punct. 4. Sanch. l. 7. de matr. d. 11. n. 19. H#c certa mihi Dubito autem, num determinato graue peccatum facere, liceat expressè consulere, ac persuadere, vt minus efficiat, si alia via diuerti non possit?

¹²⁹⁴ Licet quidem. Quia non persuadetur minus malum absolutè, sed sub conditione, quod aliud grauius esset perpetrādum. Sed casu, quo grauius ille esset effecturus, bonum est, illi persuadere vt minori malo sit contentus. Quia in hoc eius & Dei negotium vtiliter geritur. Sic Sanch. plures referens l. 7. de matr. d. 11. num. 15. Lessi. l. 2. c. 13. dub. 3. nu. 19. Rebel. l. 2. q. 14. sect. 4. n. 21. Moli. to. 2. d. 335. n. 3. Bonac. cum aliis d. 1. de rest. q. 2. p. 7. n. 8. Vasq. Opusc. de scand. dub. 1. & 2. Basil. Legion. lib. 5. de matr. cap. 18. § 5. num. 26.

¹²⁹⁵ Minime licet. Quia illud consilium de minori malo absolute est de malo: comparatiuum enim positium supponit, sed consulere absolute malum, est illicitum: ergo. Ita Caiet. 2. 2. qu. 78. a. 4. notab. 3. Couar. l. 4. Decretal. p. 1. cap. 4. n. vlt. Syluest. v. Matrimonium, 7. q. 5. dicto. 9. Sà v. Peccatum, n. 8. Valent. 2. 2. d. 5. qu. 21. punct. 4. Conrad. de contract q. 26. coral. 1. & 2. quæ infert ex 2. concl.

¹²⁹⁶ Ego existimo in primis, priorem sententiã esse veram, si quis consulat, & persuadeat minus malum ei, qui non solum grauius, sed etiam minus paratus erat perpetrare. Quia in hoc casu non consulit, aut persuadet ad minus malum, sed ad carentiam præcisè maioris, neque determinat delinquentis voluntatem ad minus malum, sed potius retrahit à grauiori committendo. Deinde putarim nulli licere consulere minus malum ei, qui paratus non erat illud efficere. Vnde non licet fornicationem suadere ei, qui paratus erat committere adulterium. Quia iam illius peccati consulens causa est, & vere peccatorem ad illud inducit, etiamsi recto fine procedat: ergo delinquit. Profecto peccator ille non recto medio vtitur ad vitandum malum grauius, operando minus Ergo neque alius recte illi consulit cum consulat minoris mali operationem.

Dvbiwm LXXX.

*Potestne quis volenti surripere pauperi
nummos, rogare, vt diuitem surripiat,
non determinato diu tis personam?*

¹²⁹⁷ P^Otest quidem sine piaculo. Quia tunc nullius damni videtur esse causa, damni pauperis repulsor. Et quia non inducit ad aliquod peccatum ad quod fur ipse inductus non sit; sed potius eius prauam voluntatem temperat. Ipse enim cum ad furandum à paupere, inductus etiam sit, absolute inductus est ad furtum committendum. Ergo cum quis eum rogat, vt à furto pauperis absteineat, & furtum diuitis exequatur, & non determinat cui diuiti inferendum sit illud damnum, relinquit eius voluntatem in prioris determinatione: ergo non delinquit. Sic Sanch. libr. 7. de matr. d. 11. n. 24. Moli. to. 2. d. 335.

¹²⁹⁸ Minimè potest. Quia illius consilium tendit, ad commutandam prauam voluntatem furis non in aliquod bonum, sed in aliud malum, etsi minus: tendit enim loco furti faciendi pauperi, subrogare furtum diuiti irrogandum: ergo prætendit ad aliud furtum ab eo, ad quod fur erat determinatus, determinare: ergo peccat; esse enim personam diuitis indeterminatam non obstat quominus furtum, ad quod inducis aliud sit ab eo. ad quod erat prius fur determinatus, à quo ille prætendit remouere. Ita Ferpin. de Castro *to. 1. tr. 6. dub. 6. punct. 7. numer. 12.*

¹²⁹⁹ [175] Porro in hoc casu dupliciter se consulens habere potest. Vel consulendo absolute furtum diuitis, vel illud proponendo. Si solum proponat conuenientiam, quæ in antepponendo pauperi diuiti relucet: vt si dicat. Minus peccat est, minorque iniuria diuiti irrogatur, quam pauperi: ac proinde casu quo vnum illorum gerendum sit, minus malum est, eligere furtum diuitis quam pauperis: nullam existimo esse culpam in tali repræsentatione. Quia ibi tunc non est consilium, neque inductio, vt de se cõstat. At si verè inducit ad diuitis furtum proculdubio peccat, ob secundæ sententiæ appositam rationem. Addiderim, si induceres ad furtum determinando diuitis personam, omnes, præter Vasquium, conueniunt, te peccaturum, quia iniuriam irrogares illi diuiti, eo quod causa determinata fores illius damni, quod aliàs nõ esset perpetrandum, si tuum consilium non adesset. Sed quando non determinas personam diuitis, etiam es causa damni etsi non determinati, vagè sumpti, hoc est, huius, vel illius diuitis. Ergo peccas. Merito enim omnes diuites de te conqueri possunt, quod voluntatem furis ad illos inclinaret, aliàs non inclinandam.

Dvbiwm LXXXI.

*Qui consilium præbet furi, vt potius à diuite
(indeterminato quidem) quam ab inope
furetur: huius consilij ratione teneturne
restituere, si alicui diuiti furtum sit effectum?*

¹³⁰⁰ Non tenetur. Quia consilium bonum est in substantia, cum sit de minori malo maioris comparatione: & solum sit malum in modo, quia est contra charitatem, quæ obligat, vt omnia mala vitentur. Sic Sanch. *libr. 7. de matr. d. 11. n. 23.*

¹³⁰¹ Tenetur restituere, si diuiti factum est damnum. Quia fuit positiua illius causa. Nam licet non fuerit causa, vt huic diuiti potius, quàm alteri damnum sit illatum; quia tamen causa fuit, vt alicui diuiti fieret, consequenter fuit causa huius in particulari. Ita Castro Palao *to. 1. tr. 6. d. 6. pun. 6. n. 13.*

¹³⁰² Sapientissimo ac amicissimo adhæreo Doctori. Quis etenim neget, te obligatum esse restituere, si aliquem non cogitantem de furto gerendo ad furandum inducas, etsi innominata persona. cui debeat furtum fieri? Ergo hæc vniuersalitas non tollit obligationem.

Dvbiwm LXXXII.

*Mulier se ornans, & virorum offerens
aspectui sciens ab aliquibus turpiter se amari
posse, perpetratne scandali peccatum?*

¹³⁰³ **P**erpetrat quidem. Quia dum se videndam offert sciens se turpiter diligi posse, causa videtur esse peccati: nec eiusmodi scandalum iudicandum est esse passium, sed actuum omnino. Sic plures Theologi antiqui, ac moderni non immerito.

¹³⁰⁴ Minimè perpetrat Quia sunt mulieres innumeræ sese ex ingenio muliebri superfluè ornantes, & vix de vlla affirmari potest grau# occasionem peccandi tribuere. At si alicui scâdalum exhibeant præter earum intentionem, passium proculdubio erit. Ita Nauar. summ. c. 23. n. 29. asserens huiusmodi peccatum minime esse fœminæ tribuendum, etiâsi nuda pectora ostendet, vt pulchrior appareat. Caiet. 2. 2. q. 169. a. 2. Sanch. l. 1. Decalog. c. 6. n. 17. Bonac. de matrim. q. 4. pun. 9. n. 17.

¹³⁰⁵ Si ornatus est iuxta personæ qualitatem, & communem vsum, nullum reor esse peccatum se ita ornare, & aspectui virorum offerre, modo absit praua intentio, etiamsi sciat, turpiter ab aliquo esse amandam. Esset enim graue onus, mulieres obligare semper inornatas procedere, vel domi esse reclusas. Quod si superfluus sit ornatus, non puto ex hac parte peccatum mortale committi, sed veniale sol#. Mecum Castro Palao. p. 1. tr. 6. d. 6. pun. 7. num. 1.

Dvbiwm LXXXIII.

*Fœmina è domo egrediens, stans ad
ostium, vel fenestram sciens, ab adolescente
turpiter esse amandam, nulla causa honesta
existente committitne delictum scandali?*

¹³⁰⁶ **N**on committit Quia durum est fœminam libertate propria priuare, & iure, quod habet è domo egrediendi, standi ad ostium, vel fenestram ob malitiam adolescentis etiam turpiter amantis. Caiet. 2. 2. q. 154. a. 4. & 169. a. 2. ad 5. Armil sum. v. Ornatus, n. 3. & v. Scandalum, num. 3.

¹³⁰⁷ Committit profecto si nulla necessitate, vel vtilitate, sed solum vanitate ducta, aspectui viri eam turpiter adamantis se offerat. Quia ex obligatione charitatis quilibet tenetur euitare proximi ruinam, si commode possit Potest autem commode, quando absque iactura alicuius rei necessariæ, vel vtilis potest: Ergo tenetur. Ita Sanch. l. 1. Decal. c. 6. n. 16. excusans fœminâ à mortali ob causam necessariam vrbanitatis, ne scilicet inuibana c#seretur, si vicinas, vel amicas non inuiseret. Vasq. 1. 2. qu. 43. a. 8. d. 2. n. 27. Ludou.

Lopez p 1. *Instruct. c. 20. fine.* solum obligat eam se semel aut iterum domi continere. Strictus loquitur Castro Pal. p. 1. tr. 6. d. 6. pun. 7. n. 3.

¹³⁰⁸ Ego quidem existimo causam iustam adesse debere. Non autem iudico causam esse iustam exercitium libertatis vtpotè bonis, ac prauis actibus commune. Fateor ingenue non debere fœminam ob adolescentis malitiam absolute exeundi, ac procedendi per plateas libertate priuari, quia priuatur re sibi vtili & sæpe necessaria?

[176] **Dvbiwm LXXXIV.**

*Vendit, vel subministrat quis indifferentia
quibus proximus potest sumere occasionem
delinquendi: teneturne ea illi non vendere, aut
subministrare, si credat, eum illis male vsurum?*

¹³⁰⁹ **I**ndifferentia vocito ea, quæ bono, ac malo vsui possunt deseruire. Exhibeo in exempl# Idoli venditionem. Nam si Idolum vendatur vt in atiquitatis memoriam asseruetur, & in cœcitatibus detestationem: bona erit venditio. Si verò vendatur, vt cultum accipiat, mala erit. Ex indifferentibus alia sunt, quæ omni tempore in malum destinantur, alia quæ aliquo tempore, alia quæ potius in bonum. Venditio veneni, Idoli, clauis falsæ regulariter omni tempore malum seruiunt in vsum: esto aliquibus personis in bonum valeant deseruire. E contra venditio armorum, animalium, & aliarum rerum, quæ communiter assolent venundari, in bonum vsum destinantur, licet aliqui eis abutantur. Carnium comestio in Quadragesima omnibus communiter prohibetur, ac proinde earum præparatio ac venditio communiter illo tempore malum destinantur in vsum. At si res in bonum vsum communiter ordinantur, licet cuique v#dere, ac subministrare, modo de petentis abusu futuro non constet. Si verò credat, proximum iis indifferentibus male vsurum, quæsierim, an quis teneatur, si commodè possit ea illi non vendere?

¹³¹⁰ Non tenetur Vnde tabernarij & caupones possunt libere cibaria ministrare, ac vendere iis, qui ieiunia soluunt. Quia neque inducunt ad ieiunium violandum, & actionem de se honestã deseruientem natur# sustentationi ger#. Sic Manu to. 1. sum. c. 23. n. 8. Caiet. 2. 2. q. 147. a. 4. Petr. de Ledes. to. 2. tr. 27. c. 2. dub. 4. Salon. 2. 2. q. 147. a. 4. fine.

¹³¹¹ Tenetur quidem, si commodè possit, ea illi nō vendere, vel subministrare. Quia cum ex charitate obligetur proximi peccatum impedire, si possit à fortiori obligatur, materiam peccati non ministrare, Ita Syluest. v. *Infidelitas, qu. 4.* Suar. alios referens, *de Charit. d. 10. sect. 4. n. 4.* Sanch. l. 1. *Decal. c. 7. n. 34.* Castro Palao tom. 1. tr. 6. d. 6. pun. 8. n. 9.

¹³¹² Hanc sententiam veriore esse credo, dummo commodè fieri valeat. Nam si absque detrimento tuo non possis ab earum rerum sub ministratione, vel venditione subtrahi, non peccat subministrando, vel vendendo. At illi talis subministratio vtilis, vel necessaria est, causare peccatum alterius non censetur, sed potius iudicatur vendens, vel subministrans iure vti suo, & peccatum alterius permittere. Mecum Sanchez lib. 1. *Decalog. capite septimo numer. 9. 11. & 34.* Suar. eod. c. 10. sectione quarta numero quarto Bonacin.

disputatione secunda de peccat. quæstione quarta puncto secundo Paragrapho vni. numer. 17.

Dvbiwm LXXXV.

*Ministrans indifferentia excusaturne à
gravi scandali peccato, eo quod proximus
aliàs erat præceptum transgressurus, etsi
ei ille ea indifferentia non ministraret?*

¹³¹³ CAsum propono. Violaturus erat Antonius ieiunium, etsi tu illi cœnam non apponeres: vel Petrum occissurus, etsi gladium nō ministrares: patraturus furtum, licet ei scalā non adhiberes. Quæsierim. An Antonius à lethali peccato scandali excusetur, apponendo cœnam, porrigendo gladium, scalam adhibendo?

¹³¹⁴ Excusatur quidem. Quia illæ actiones de se malæ non sunt: aliàs nunquam possent honestari: Ergo solum sunt malæ, quia mouent, ac adiuuant in mala operatione. At hoc non contingit, quando ipse operans eodem modo male esset operaturus exclusis ministrantis actionibus, ac illis positis: ergo illæ actiones non videtur malæ operationis causa existere Sic Manu. to. 1. sum. c. 23. n. 8. Petr. de Ledes. to. 2. sum. tr. 27. c. 2. dub. 4. Lessi. l. 4. c. 2. dub. 4. n. 24. Caiet. 2. 2. q. 147. a. 4.

¹³¹⁵ Non excusatur à mortali peccato scandali ex eo quod proximus aliis actionibus esset vsurus, si ministrantis illius actiones non adessent. Quia hæc conditionalis non tollit, quominus causa sit illius peccati, & sit eodem modo causa, ac si proximus aliis actionibus adiutus peccaturus non esset: Nam si proximus(v. gr.) alibi non esset ieiuni# soluturus, & tu nulla causa intercedente, cœnā ei subministras, fere omnes cōueniunt, te peccatur#, quia aliquo modo ad alterius peccatum concurrens. At quod alias proximus sit ieiunium soluturus, non immutat tuum concursum, qui in subministratione cœnæ consistit. Ergo eodem modo concurrens. Ita Suar. d. 10. de charit. sect. 3. n. 2. & sect. 4. n. 5. Castro Pal. to. 1. tr. 6. d. 6. pun. 9. n. 4.

¹³¹⁶ Cum his opinor. Quia tota malitia eiusmodi actionum indiffer#tium sumitur à peccato, ad quod adiuuant, cum autem hoc graue sit (vt supponimus) semper debet grauem malitiam adiicere. Ergo vel esse alias peccaturum proximum excusat, ne peccatum proximi iis actionibus indiffer#tibus malitiam tribuat: vel si non excusat, non poterit illam imminuere. Addo, esse proximum eodem modo peccaturum, esto tu necessaria ad peccatum non ministres, est contingens & forte ita non erit, poterit enim alia via impediri à peccato, vel Dei inspiratione remoueri. quantumuis modo sit determinatus. Ergo quantum est ex te, teneris hunc effectum bonum possibilem promouere, & impedimentum ei non apponere.

[177] **Dvbiwm LXXXVI.**

*Potesne inuitare ad cœnam eum,
qui paratus erat soluere ieiunium?*

¹³¹⁷ **P**Otes quidem. Quia inuitas ad cœnam, non quatenus est solutio ieiunij sed quatenus est humanæ naturæ sustentatio. Item inuitas vsurarium ad præstandum cum vsuris, & non peccas. Quia, paratus est præstare. Sic Nauar. *sum. c. 21. n. 23. & 24.* Caiet. 2. 2. *qu. 147. a. 4. & alij.*

¹³¹⁸ Minime potes inuitare ad cœnam eum quem scis paratum esse soluere ieiunium. Quia inuitas ad actum, à quo non potest malitia separari. Ergo peccas. Quid ergo interest actui esse malum ex obiecto, vel esse malum ex præcepto, si de facto ab illo malitia non potest separari? Ergo cum ab hac cœna, ad quam inuitas separari malitia nequeat inuitando ad cœnam ad malum inuitas: ergo delinquis. Ita Vasquez *de scandalo quæstion. 43. artic. 1. dub. 3. numer. 17.* Palao *tom. 1. tract. 6. d. 6. punct 10. numer. 2.*

¹³¹⁹ His hæreo Doctoribus. Peccas nãque, licet inuites ad cœnam, quatenus est naturæ sustentatio, quia ab illa cœna tali tempore facta inseparabilis malitia est. Sicuti delinques, si ad fornicationem inuitares, licet solum inuites, quod sit coitus aptus generationi. Profecto optime potest peti ab vsurario mutuum, quia non petis rem, à qua malitia separari non valeat; in mutuo enim hic & nunc concesso nõ inuoluitur malum vllum: at à cœna, quam petis, haud potest malitia separari.

Dvbiwm LXXXVII.

*Cum quis petit rem indifferentem,
excusaturne à peccato scandali, si proximus
omnino paratus sit peccare, attamen ad id
petendum causa rationabilis non adest?*

¹³²⁰ **P**Rocedit quæstio de inductione indirecta, scilicet petendo rem indifferentem. Petrus v. gr à Ministro peccatore petit sibi Sacramenta ministrari, quæ scit in peccato ministratur#. Petit ab vsurario mutuum, quod scit, absque vsuris non concedendum. Quæsierim itaque, an si causa rationabilis non adsit, id petens à peccato scandali excusetur?

¹³²¹ Excusatur quidem. Quia petit, quod sibi est vtile, & alius rectè præstare potest se dispon#do ad Sacram#ta digne ministranda, mutuum sine vsuris conferendo. Quod si non præstet, sibi debet imputare. Sic D. Tho. 2. 2. *q. 78. a. 4.* Caiet. *ibi.* Nauar *sum. c. 14. n. 39. & c. 17. nu. 262.* Sotus *l. 9. de iust. q. 1. a. 5.* Sà v. *Peccatum, n. 12. in addit.*

¹³²² Non excusatur, si rationabilis causa ad petendum non adsit. Quia si æque bene, & facile ab alio Sacramentum, vel mutuum quis potest accipere, non video, quonammodo ille à mortali piaculo excusetur: siquidem causa est, quod alius hîc & nunc mortale peccatum

cōmittat, aliàs non cōmissurus. Ita Vasq. *de scand. p. 43. a. 8. dub. 3.* Bonac. *d. 2. de peccat. q. 4. pun. 2. § vni. n. 2.* Valent. *2. 2. d. 5. q. 21. punct. 4.* Nauar. *sum. c. 21. n. 26.* Suari. *to. 3. in 3. p.d. 81. sect. 1. corollar. 2. & de Charit. d. 10. sect. 3. n. 2.* Sanch. *lib. 1. Decal c. 7. n. 15.*

¹³²³ Hanc sententiam lubens præpono. Quia Dei amor, & misericordia in proximum nos obligat vitare, quantumcumque alius ex malitia delinquat, eius piacula, quæ cōmode possimus. Vnde non approbo, quod Caietanus & Nauarrus edocent, esse solummodo veniale peccatum petere mutuum ab vsurario, si ad expendendum in Iudis, & negotiatione superflua fiat. Quia tunc nulla est causa permissionem piaculi honestans, vt apte Basi. de Leon. *l. 5. de matr. c. 18. n. 50.* aduertit.

Dvbiwm LXXXVIII.

*Petit dominus libidinem aggressurus famulum,
vt cum custodiat, si forte aliquis damnificare
intendat: licisumne est eum custodire?*

¹³²⁴ SVppono illicitum esse, si custodia dirigatur, vt famulus, vel amicus comitans inuadat alios concubinæ competitores cum illis pugnaturus. Quia hoc de se constat esse intrinsecè malum. Quid autem si solum custodiat herum vel amicum, si forte aliquis ei damnum inferre intenderit: vel moneat, vt aufugiat, cum adest, qui illum offendere possit? Estne licitum?

¹³²⁵ Licitum est. Quia est quid indifferens eiusmodi custodia. Sic Sanchez *lib. 3. Decal. capit. 7. num. 23.*

¹³²⁶ Non est licitum. Quia tali securitate ex custode adhibita, dominus, vel amicus ille maiori libidine dat delicto operam, quam si timore agitaretur: Ergo non est licitum eum tunc custodire ac securior# reddere. Ita Ferdin. de Castro *to. 1. tr. 6. d. 6. pun. 21. n. 6.* adiiciens famulo, vel amico comitanti maximam causam necessariam esse, vt id licite gerat.

¹³²⁷ Profectò famulus, vel amicus sic comitans maximo sese periculo exponit, non solum dominum vel amicum defendendi, sed etiam excedendi defensionis modum: & ex alio capite, (vt dixi) tali securitate posita, dominus, vel amicus liberius in libidine excedit. Vnde existimo cum Ferdinando de Castro, maximam causam esse necessariam, qualem esse iudico, si famulus, aut amicus timeret non obediendo, vel annuendo grau# iacturam in bonis fortunæ, vel honoris, vel corporis futuram timeret. Leuiorem enim causam sufficientem esse non iudicari.

[178] **Dvbiwm XC.**

*Cogitur quis scribere, aut deferre
amatorias litteras turpia continentes:
liberaturne à scandali peccato?*

¹³²⁸ **L**iberatur quidem. Quia hæc non videntur intrinsecè mala, si absit à deferente vel scribente malus finis. Turpia enim verba scribi possunt sicuti Doctores scribunt ad ponderandam malitiam illorum, qui ea malo proferunt ex fine: possunt que scribi, & dici non tanquam ex proprio marte, sed ex alieno. Item nõ serio, sed irrisorie. Ergo scribere hæc verba turpia de se non est intrinsece malum; quia solum sunt turpia, & mala, quatenus prauo procedunt ex animo, & prauum diriguntur in finem. Ergo excluso hoc animo, & fine, mala esse non videntur; & à fortiori non erit intrinsecè malum, scripta illa ad concubinam deferre; poterit enim illa deferre, non vt excitetur ad venerem, sed vt illam irrideat. Actio igitur illam deferendi quatenus à deferente (non à mittente) procedit, bono vsui potest deservire. Idem videtur dicendum, de scriptis ad duellum prouocantibus. Sic Sà v. *Peccaturm*, num. 9. excusans famulos has litteras amatorias deferentes. Castrò Palao to. 1. tr. 6. d. 6. punct. 11. n. 7. dubius hæret, an sit hæc sententia satis probabilis.

¹³²⁹ Non liberatur. Quia verba turpia sunt intrinsecè mala nisi inter coniuges, aut sponsos de futuro: ergo idem erit de scriptis. Idem à fortiori dicendum de scriptis ad duellum prouocantibus, qualia essent, si in eis diceretur: conueniamus cras tali hora, & tali in loco pugnaturi. Quia hæc nullo bono vsui possunt deservire. Ita Sanch. l. 1. *Decal.* c. 7. n. 26. Bonac. d. 2. de matr. q. 4. pun. 14. n. 6. Rebel. p. 1. de iust. l. 2. q. 14. num. 53.

¹³³⁰ Existimo, hæc prorsus esse illicita, neque vnquam honestari posse. Scio doctos aliquos primæ sententiæ fauere Neotericos. Quibus si velis morem gerere, tibi firmiter persuade. h#c nunquam honestari posse, nisi vrgens causa intercedat. Crediderim verò si dubium negatium, vel probabile sit, an hæc scripta contineant verba ad libidinem, vel duellum inuitantia, posse famulum deferre; quia in casu dubij ratione subiectionis potest; imo pluribus Doctoribus placet, obligatum esse obedire. Rebel. *parte prima libro secundo quæstion. 14. numer. 53.*

Dvbiwm XCI.

*Remigantes in Turcarum triremibus ob mortis
timorem possuntne à peccato scandali excusari?*

¹³³¹ **E**xcusari non possunt. Quia bello iniusto, rapinæ, & innocentum graui incommodo cooperari, est intrinsece malum: sed illi captiui remigantes hanc videntur cooperationem præstare. Ergo quod malum intrinsecè est, gerunt: ergo nequeunt à peccato scandali excusari. Sic Vgolin. de cens. Papæ reseru. p. 2. capit. 3. §. 2. Tolet. summ. in expos. Bullæ Cænæ, excom. 5. Nauar. sum c. 2. n. 6. Suar. to. 5. in 3. part. d. 21. sect. 2. num. 60.

Pedraza *Mandato* 7. numer. 29. A censuræ autem incursione illos excusant. Alij neque à culpa, neque à censura excusari docent.

¹³³² Possunt excusari. Quia hi non directè, sed indirectè cooperantur: cooperatio autem indirecta, si sit per actionem de se indifferentem, honestari potest, causa graui intercedente, scilicet mortis metu, vel alicuius grauissimi damni: vti de cooperatione indirecta ad libidinem, ad intemperantiam, ad irreligionem admittunt communiter Doctores: ergo. Ita Nauarra l. 3. de rest. cap. 4. dub. 4. nu. 51. Moli. to. 1. de iu. d. 115. conclus. 1. Sanchez alios citans, libr. 1. Decal. c. 7. n. 18. Vasq. de scand. q. 43. a. 8. dub. 7. & tractat. de restit. capite nono dubio secundo Paragrapho primo numer. 39. Corduba quæstion. 137. dubio secundo Salas 1. 2. d. 3. sect. 1. numer. 30. corollar. 1. Lessius libro secundo capite nono dub. 18. numer. 122. Rebel. Parte prima de iust. libro primo quæstione 14. sectione septima numer. 52.

¹³³³ Cum his opinor, iudicans captiuorum actiones illas provt ab eis procedunt, indifferentes esse. Quia ipsi nihil aliud faciunt, quam applicare nauem, scalas apponere, propugnacula deferre, quibus præstitis, poterant Turcæ, nullum Christicolis damnum inferre: Ergo actio provt à captiuis procedit, non trahit necessario damnum. Secus est de emissionem sagittæ, vel bombardæ; hæc enim secum necessario trahunt damnum proximi in vita, ac proinde intrinsecè mala sunt, neque vnquam possunt honestari. Limito tamen doctrinam cum Molina, Sanchez, Salas, Vasquez, Lessio, ac Rebello, nempe non excusari mortis timore remigantes, si videant, damnum graue Reipublicæ Christianæ, ipsis non remigantibus euitari posse. Quia tunc tenentur, propriã vitam ob commune bonum exponere. At rarò vel nunquam casus hic contingere potest, in quo aliquis in particulari obligatus maneat. Quia raro poterit aliquis sibi persuadere, alios cessaturos fore à remigio ducendo, si ipse cesset: & sola ipsius cessatione damnum commune posse euitari.

Dvbiwm XCII.

An captiuis mortis timore pressis licitum sit, si à Turcis cogantur actiones per se proximo iniuriosas exercere?

¹³³⁴ MAior est difficultas de aliis actionibus directè & perse proximo iniuriis, quales sunt eius domos perfringere, deuastare, bona surripere. Rogito igitur num mortis[179] timore exactis licitum sit huiusmodi actiones exercere?

¹³³⁵ Licitum non est. Quia cum intrinsecam cõtineant malitiam ne ob mortis timorem possunt huiusmodi actiones honestari. Sic Coninch 2. 2. d. 31. de charit. d. 7. n. 104. citans Lorcam d 51.

¹³³⁶ Licitum est. Quia cuique est licitum externis proximi bonis vti, provt necessarium est ad extremã necessitatẽ vitandã: sed illa deuastare, capere, asportare, & tradere bona minanti mortem, est captiuis illis necessarium ad mortem vitandam: ergo id licite gerere possunt. Ita Molin. tomo secundo dub. 115. conclus. 4. Castro Palao tomo primo tractat. 6. d. 6. punct. 11. nu. 12. consentit ex parte Lessi. libr. 2. cap. 18. dub. 3. num. 30.

edocens, has actiones iniuriosas esse, nisi forte quis eas gerat animo compensandi; quia tunc dominus debet permittere, nè grauissimum ille malum incurrat.

¹³³⁷ Profecto ex timore mortis huiusmodi actiones posse honestari probabilius existimo. Nec enim dominus illarum rerum debet esse inuitus, sed potius debet ex charitate consentire, & actionem illam prout à captiuis fit, minimè iniuriosam reputare: quemadmodum iniuriosum reputare non debet, qui à necessitatem extremam patiente, necessario subsidio expilatur.

Dvbiwm XCIII.

*An possit quis carius locare domum meretrici,
vel vsurario, quam aliis iuste viuentibus personis?*

¹³³⁸ EX communi sententia suppono, nullam causam requiri, vt quis possit libere locare, ac vendere domum, cibaria, ac testes meretricibus, & vsurariis ad eorum habitaculum & sustentationem. Quia hæc nimis à peccato remota sunt, cum nec illius materia, nec occasio existant. Et ille vitur iure suo res suas locando & vendendo. Quæsierim vero, an possit quis carius locare domum meretrici, vel vsurario, quam aliis iustè viuentibus personis?

¹³³⁹ Non potest locare eam carius, eo quod domus accommodata sit, vt in ea magis lucentur. Quia videntur esse particeps lucri obuientis ex peccato. Sic Nauar. *summ. capit. 17. num. 145.*

¹³⁴⁰ Potest quidem. Quia neque talis locatio est contra castitatem, nec contra iustitiam. Non contra castitatem, nam sicut locare domum, & recipere locationis pretium etiam si sit ex turpitudine acquisitum, non est contra castitatem; neque etiam erit recipere maius pretium. Non enim ob turpitudinem, sed ob domum locatam recipitur. Item hæc difficultas inueniendi domos accommodatas potius retardat à meretricio, quam compellit. Quod vero non sit contra iustitiam, inde constat: quia ex habitatione meretricis, & vsurarij domus vilescit, & consequenter minoris postea est conducenda. Vnde ratione huius damni poterit ille pluris locari meretrici, vel vsurario, quam fœminæ aut viro honesto ac iustè victitanti. Ita Castro Palao *tom. 1. tract. 6. dub. 6. punct. 12. num. 2.*

¹³⁴¹ Hoc ita esse reor. Attamen si tua domus aptior sit ad illam turpitudinem, vel negotiationem exercendam, existimo te nec vendere, nec locare teneri iis perditis personis, si inuenias alias, quibus loces, aut vendas. Quia charitatis lege teneris peccata vitare, quæ possis absque tuo graui detrimento: præcipuè cum Respublica solum intendat iis habitationem concedere ad viuendum, non aptitudinem ad peccandum. Mecum Bonac. *q. 4. de matr. pun. 14. n. 5. Valent. 2. 2. d. 5. q. 20. pun 5. Sanch. l. 1. Decal. c. 7. n. 20. & Palao profitetur. Vnde eius sententiam veram esse crediderim solum, quando alium non inuenias, cui domum tuam possis vendere, vel locare.*

Dvbiwm XCIV.

*Pingens imaginem concubinæ
amasio, vel statuam Idoli Ethnico
efformans estne peccati scandali reus?*

¹³⁴² **R**Eus non est. Quia actio de se indifferens est, & bono, ac prauo vsui potest deservire: unde ex aliqua graui causa poterit honestari. Sic Sanch. *l. 1. Decal. c. 7.*

¹³⁴³ Reus equidem est. Quia turpis amoris fomentum & incitativum existit Idololatri#que excitat ad delictum. Ita absque distinctione vlla Bonac. *d. 2. de peccat. qu. 4. punct. 2. §. vni. n. 29. Azor. to. 2. l. 12. c. vlt. q. 9.*

¹³⁴⁴ Ego autem Sancij mei adh#reo sententi# iudicâs, id geri posse, si artifex aliqua grauissima causa adstrictus imaginem concubinæ amasio, Idoli statuam Ethnico traderet. Porro hæc causa grauissima non est lucri ex tali pictura, aut sculptura amissio: alias semper eis liceret eiusmodi operi incumbere. Quare illam solummodo causam sufficientem esse crediderim, quæ grauem mortis, vel vulnerationis diræ metum valeret incutere. Nam eius picturæ, aut sculpturæ fabricatio hominibus sic deperditis est quasi porrectio gladij parato se occidere.

Dvbiwm XCV.

*Licetne ob metum vllum effingere Idolum, vel
Sacerdotalem vestem facere ad infidelis petitionem?*

¹³⁴⁵ **N**ON licet. Quia cum id fit ad infidelis petitionem, fabricatio illa falsi cultus cedit in honorem, & est quædam illius professio, siquidem infideli famulatur artifex, & sicut illius instrumentum agit, cum ad illius petitionem operatur. Sic Coninch *2. 2. d. 18. dub. 18. num. 113.*

¹³⁴⁶ Licet quidem, si artifex grauissimo feratur[180] ex metu, si ab eo non expostuletur Idolum aut vestes fieri Religionis in contemptum, nec aderit scandalum iudicantium artificem eam habere contemptui. Nam Idoli aut vestium fabricatio intrinsecè mala non est, sed sæpe valet honestari. Ita Ferdinand. de Castro *tom. 1. tr. 6. d. 6. pun. 11. n. 7.*

¹³⁴⁷ Scio, plures olim sculptores maluisse, grauissima sustinere tormenta quam Idola ad Imperatorum petitionem fabricare. Sicut de Marco Aretuso Episcopo testatur Theodoret. *l. 3. hist. cap. 5.* Attamen secundam eligo sententiam. Nam præterquam quod eiusmodi fabricatio intrinsecè mala non videtur: quod fiat ad petitionem illius qui illa ad malum vsurus est finem, non constituit in fabricante malitiam. Quia ipse non famulatur petenti in mala illa intentione, sed in re petita, & hoc ex grauissimo metu: neque agit vt instrumentum mali operis, sed operis in se indifferentis.

Dvbiwm XCVI.

Requiriturne causa grauis, ad deponendas apud vsurarium licite pecunias, quibus ad vsur as vt velle?

¹³⁴⁸ Non requiritur grauis causa. Quia huiusmodi pecuniarum depositio non videtur vsurarum causa, sicut locatio domus eidem vsurario facta. Sic Caietanus, Aragon, Bannes, & alij, quos affert. Thom. Sanch. *l. 1. Decal. c. 7. n. 36.*

¹³⁴⁹ Grauis causa necessario requiritur. Quia cessante depositione illa forta vsur#, non exercerentur, vel saltem non exercerentur intanta quantitate. In præsenti autem non solum est obligatio vitandi peccatum vsurarij; sed etiam damnum, quod mutuatarij recipiunt. Ita Sanc. *citat. Rebel. de iust. p. 2. lib. 8. quæstion. 16. sect. 4. n. 20.* Valent. *2. 2. dub. 5. quæstion. 21. punct. vltim. fine.* Molin. *tomo secundo disputation. 331.* Nauar. *summ. capite decimo quarto numer. 40.* & alij.

¹³⁵⁰ Probabiliorem hanc iudico esse sententiam. Vnde adiicio, deponent# obligatum esse restituere vsuras, quas mutuans ab aliis accepit ex eius pecunia mutuata. Quia præbuit materiam iniustitiæ, sicuti obligatur qui præbet ense volenti occidere inimicum. Tenet Basil. Legion. *libr. 5. de matrimon. cap. 18. Paragrapho 4. num. 23.*

Dvbiwm XCVII.

Essene potest cansa excusans à peccato scandali, præbenti munera Iudicis concubinæ, ab eaque petenti, vt Iudicem interpellet?

¹³⁵¹ Non potest causa esse huiusmodi actionem excusans. Quia à concubina petitur, quod ipsa licitè præstare non potest: non enim ipsa Iudicem inuisere, illive scribere, aut internuncium immittere, siquidem iis omnibus turpis, amor fouetur, & saltem illa se, ac Iudicem delinquendi periculo exponit. Sic Sanch. *l. 1. Decal. c. 7. n. 38.*

¹³⁵² Causa potest esse excusans, si negotium sit graue, videatque qui litem agit, Iudicem sibi non esse propitium, speretque intercessione concubinæ gratum fore, neque alia via appareat, qua possit illum ad seruandum suum ius inflectere, licet illi petere à concubina, vt in eo negotio intercedat. Quia non petit aliquid quod ipsa licite præstare non possit. Nam licet intercessione illa Iudex, vel concubina turpem foueant amorem, hoc non ille intendit, neque illius fomenti est causa. Stante enim intercessione illa, adhuc Iudex, & concubina poterant à praua voluntate sese continere. Ergo intercessio de se mala non est. Ita Palao *to. 1. tr. 6. d. 6. pun. 15. n. 2.* Bonac. *d. 2. de peccat. q. 4. pun. 2. §. vni. n. 24.*

¹³⁵³ Probabilem esse hanc putarim sententiam. Nam quod media intercessione illa Iudex, & concubina periculo peccandi exponantur, non obstat, quo minus id licite vrgente graui necessitate fieri valeat. Neque putari debet inordinatum, obligatione, & amore ex

peccatis iam factis acquisito vti aliquando ad bonum sinem, scilicet; vt iustitia seruetur, & vnique suum ius reddatur. Attamen P. Sanci ratio probat semper contrarium esse consulendum. Et quidem, mei Ferdinandi de Castro venia, mihi inordinatum videtur turpi concubinæ amore causam, ac iura defendi.

Dvbiwm XCVIII.

An præcepta affirmatiua positiua possint ob scandalum fratris omitti?

¹³⁵⁴ Certum est ob nullam causam obseruantiam præcepti affirmatiui omitti posse. Quia non potest quis furari, fornicari, occidere, vel aliam prauam actionem præstare, ad vitandum proximi scandalum. Nec enim gerenda sunt mala, vt inde bona eueniant. Dubium esse potest de affirmatiuo præcepto, an ob scandalum vitandum aliquando valeat omitti.

¹³⁵⁵ Possunt quidem præcepta affirmatiua, si positiua sint, omitti. Quia obligatio præcepti naturalis præferenda est præcepti positiui obligationi: sed vitandi scandali obligatio est præcepti naturalis: ergo omittenda est observatio præcepti positiui ob præcepti naturalis obligationem. Sic Couar. *reg. Peccatum, parte prima numero quarto* Suar. *dub. 10. de scand. sect. 4. num. 9. & 10.* Valent. 2. 2. d. 3. q. 18. pun. 4. §. 2. Sà v. *Missæ auditio. n. 3.* Lorca 2. 2. q. 43. n. 10. Fauent plures Doctores asserentes, ob scandalum omitti posse Confessionis integritatem. Syluest *verb. Confessio 1. quæstion. 18.* Sotus *in 4. dist 18. quæstion. 2. articul. 5.* Medina *Cod. de confes. quæstion de integr. confes.* Nauar. *summ. capite septimo numero tertio* Petr. de Soto *lect. 10. de confess.* Cano *in relect. de pœnit. parte quinta.*

¹³⁵⁶ [181] Non possunt præcepta affirmatiua, licet positiua sint, ob vitandum scandalum præcisè, omitti. Quia cum ex obseruatione præcepti scandalum oboritur, tunc scandalum id non est datum, sed acceptum. Non enim censetur scandalum dare, qui præceptum sibi impositum exequitur. Executio namque præcepti neque est mala, neque speci# mali habet. Profecto obligatio cuiusque de vitando scandalo est obligatio secundaria; prius enim tenetur quis propriæ saluti consulere, quam alienæ, & præcepta sibi imposita adimplere, quam curare, vt alius adimpleat: hic enim est rectus ordo Charitatis: ergo non poterit præcepta sibi imposita omittere, vt alius præceptis sibi impositis satisfaciatur. Ita D. Thom. 2. 2. *quæst. 43. art. 7.* Antonin. *part. 3. tit. 7. cap. 4. §. 5.* Nauarr. *summ. cap. 14. num. 44.* Vasquez pluribus relatis, *qu. 43. art. 7. dub. 1. num. 4.* Basil. *Legion. lib. 5. de matri. cap. 18. §. 2. num. 7.* Et sumitur ex *cap. Qui scandalizauerit, de regulis iuris.* Vbi vtilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur. Palao *tom. 1. tract. 6. disp. 6. punct. 16. num. 3.* Et videtur tradi ab Innocent. III. *Cap. Cum ex iniuncto, de noui operis nunciat. circa medium.*

¹³⁵⁷ Hanc eligo sententiam, quam probabiliorē esse iudico. Nam si Antonius, qui tibi est inimicus Missam omittat, eo quod tu ad illam accedis: non poteris vllō modo licitè Missam omittere, vt ille exaudiat. Ergo ob scandalum præcepta non sunt omittenda. Ex quo fit, fœminam credentem turpiter se à viro adamari, non obinde teneri Missam die

festo relinquere. Quia ipsa præceptum exequendo, non censetur occasionem peccandi approbare, sed illam sua malitia illam arripere.

Dvbiwm XCIX.

Opera consilij dimittendane sunt ad vitandum scandalum proximi, qui ex ignorantia deliquit, sed adhuc ratione ei exposita, in ignorantia per sistit, non capiens rationem?

¹³⁵⁸ Certum est, non esse prætereunda consilia propter scandalum ex malitia vitandum. Peccatum vero ex malitia vocito, quod oritur ex opere bono tam in re, quam in specie. Ex quo qui accipit occasionem peccati, non habet unde illam accipiat, nisi ex sua prauitate. Porro consilia differri debent, quando aliquis per ignorantiam inde arrepturus est occasionem delinquendi. Peccatum autem ex ignorantia oritur. ex opere non quidem malo re ipsa, habente tamen mali speciem. Quod quidem est scandalum pusillorum. Potest igitur aliquis implere consilia in aliqua circumstantia præ se ferente speciem mali: quia propter aliquam occasionem poterit aliquis censere observationem illam consiliorum hîc, & nunc esse malam: vel quia aliqui ex cognatis, (verbi gratiâ) sunt in necessitate, essentque iuuandi ab impleturo consilia: vel si quis vir nobilis careat aliis liberis, & existimet, filium teneri ad matrimonium ineundum, vt suscipiat prolem, per quam eius familiæ nobilitas perenniter conseruetur. Tunc, inquam, si cognati hac specie mali sint commissuri aliquod peccatum: tenemur differe consilium, illosque docere, non esse peccatum id efficere, cognatis enim, qui parentes non sint, non tenemur tantam operam impendere: neque deserere Christi consilia, Religionis, vel castitatis, ad familiæ diuturnitatem. Quod si his rectè peractis, illi nolint ab iniusta persuasionem recedere, non tenemur abstinere à consiliis. Quia iam illi non ex ignorantia, sed ex malitia peccant. D. Thom. 2. 2. *quæst.* 43. *art.* 7. Sed quid si proximus adhuc rationem non capiat?

¹³⁵⁹ Consilij opera sunt dimittenda. Quia adhuc ille peccat ex ignorantia. Sic Caiet. & Bannes relati à Petro Hurtado de Mendoza 2. 2. *d.* 173. *sect.* 21. §. 272.

¹³⁶⁰ Dimittenda non sunt. Quia non possunt illi in ignorantia persistere in hoc casu, nisi per affectationem: affectatio autem ex pura malitia exoritur. Ita D. Thom. *citatus*: *Si autem post redditam rationem huiusmodi scandalum duret, iam videtur ex malitia esse.* Hurtad. *vbi sup.*

¹³⁶¹ Hoc dicendum existimo. Licet enim Caietanus inquit D. Thomam dixisse, *Videtur*: quasi dicat, *Contingere potest, vt non sit ex malitia.* Verum detorquet Doctoris Angelici doctrinam. Quia illud *Videtur* non dixit diminutiue, sed posuit effectum pro causa, acsi diceret, *Iam est ex malitia*, & tale videtur, ac iudicatur. Etenim paulo prius dixerat, ea opera esse differenda, donec ratio reddatur. Quod clarissime dixerat in *quart. distinction.* 38. *quæstion.* 2. *articul.* 4. *Ignorantia si duret, in malitiam per obstinationem commutatur.*

Dvbiwm C.

Licitumne est Comædiis interesse?

¹³⁶² Licitum non est. Quia histriones fœminis, & viris quandam societatem sub vno duce conflantes, & frequenter agentes fabulas amatorias, ratione sui muneris in peccato mortali existunt: amorum enim fabula non potest moraliter non inferre mala innumera, & ipsis Comædis, & auditoribus. Ergo histriones sunt in scandali peccato, dum eas agunt. At qui dat pecuniam histrionibus, illos alit, & conseruat in peccati lethalis statu, in quo multis sunt scandalo. Ergo licitum non est comædiis interesse. Sic P. Petrus Puente Hurtado de Mendoza 2. 2. *disputatione* 173. *sectione vigesima octaua*, erudite admodum suam probans sententiam ex Patrum sententiis, & rationibus admodum efficacibus. Vnde inuehuntur in comædos P. Ioann. Mariana *de spectac. capite* 10. P. Petr. Guzman. *de bonis honesti laboris, discurs.* 10. P. Thom. Sanchez *tomo tertio, libro nono, disputatione sexta, numero* 165. P. Francisc. Ribera *in cap* 1. *Mich.* vbi grauitate tanto Doctori digna teprehendit histriones, & comædiarum amatoriarum similiumque librorum auctores. Ioan Lorin. *ad Psalm* 119. *vers.* 172. Mart Bonacina *tomo primo, disputatione prima, de Sacrament, quæstione sexta, numero nono*, censent[182] idem de omnibus histrionibus, vt nunc sunt in vsu, quos iudicat à Sacra Communione arcendos, vt peccatores publicos, donec artem deserant.

¹³⁶³ Licitum est. Quia histriones vt in Hispania histrionicam artem exercent, in peccato mortali non sunt. Quia per se loquendo, nec turpes fabulas, nec turpiter agunt. Possunt vero per accidens esse in mortali, idque contingit si aliquando certum immineat scandalom. Et quia hi scenici ab Auctoribus non damnantur, & à Principibus permittuntur. Comædiis viri graues, Ecclesiasticique intersunt. Etiam sequuntur plurima damna ex aliis rebus, quæ publicè fiunt, quæ tamen absque lethali crimine exercentur. Nec tenentur histriones cum graui suo damno ab his occasionibus alieni peccatiabstinere. Ita Alphons. de Mendoza *in quodlibet. quæstione nona, Scholast.* alique plures asserentes comædiæ spectaculum esse indifferens, ab eoque solum abstinere esse obligatum cui scandalum infert. Vtinam tot non haberent comædiæ patronos.

¹³⁶⁴ Quid mihi verius sit, paucis expediam. Histrionia per se non est lethale piaculum. Quia potest honeste exerceri sine vlla scandali occasione. Quando scilicet honestæ puellæ fabulam agunt non inhonestam, neque inhonestè. Vel adolescentes agunt comædiam, aut tragediam minimè turpem: siue id quasi ex officio exercent, siue euentu aliquo accidentali. Porro si histriones viri, & fœminæ agant fabulas turpes, ducant inhonestas choreas, cantent turpia, vestes induant, fuccis vtantur occasione alios ad libidinem prouocandi, in statu mortalis piaculi esse non dubito. Profecto, si honestas honeste comædias agant, in mortali non existere iudico, nec ideo esse à Sacra Communione repellendos. Item cum communi Doctorum existimarim non cōmitti ab auditoribus peccatum luxuriæ mortale assistentiam, nisi experti sint probabile periculum in graue piaculum labendi. Si vero illud periculum sint experti, peccant grauiter contra castitatem, quoties, cuiusmodi fabulis intersunt. Si quando vero non possunt sine graui damno illis abesse, quia tenentur comitari heros, aut aliquam fœminam custodire, tunc tenentur oculo claudere, animum diuertere, alióque auocare. Piæterea reor, omnes eos peccare mortaliter, quoties per delectationem vehementem in rebus ipsis turpibus, adsunt comædiis. Omnes

autem proculdubio venialiter delinquant, etiamsi in theatra confluant, non propter rerum turpium delectationem, sed ob aliam captam ex carminum suauitatem, fabul# artificium, actionum viuacitatem, & alia id genus. Vnde D. Thom. *quæst. 168. art. 2.* dixit, non posse licite voluptatem quæri, quando capitur ex ludo turpi.

¹³⁶⁵ Cæterum, (vt cum Alfonso de Mendoza *numero decimo quinto*, loquar) iudico histrionum societates minimè esse public# vtilitati necessarias, vt alia crimina vitari possint, vt nonnulli contendunt, & plurimas subesse causas, vt eas Principes, ac Magistratus funditus dissiparent. Nihil enim (vt dixi) vtilitatis Reipublicæ, & plurimum spectantibus afferunt nocumenti. Nec est simile de militibus, mercatoribus, telonariis, tabernariis, stabulariis, &c. Nam licet horum status multis sit peccatis accommodatus, & expositus: tamen propter eam vtilitatem, quæ inde Reipublicæ resultat, permitti debent. At ex eo quod mimici isti, & scœnici homines, ac mulieres permittantur, quænam, qu#so, vtilitas adest, quænam damna absunt? Quæ stupra, ac turpitudines sequi necessum est ex tam crebro ac familiari conuictu, & contubernio horum scœnicorum, in quibus viri, & fœminæ perditissim# cohabitant, conuersantur, conuescuntur? An credi potest, eos caste, & sancte, candidè que in mediis turpitudinibus victuros? Sed spectatores habenas auditui, & visui licentiosissimè laxantes, quonammodo animum fr#nare, & continere poterunt à desiderio, amore, delectatione, & aliis illicitis motibus? Certe quam iuste nimius ornatus, & fucatio, cultusque faciei posset interdici, & viris aleæ: tam iustè, & longè iustius, ac rationabilius comœdiæ eliminari à Republica stabili Principum decreto deberent.

[183] AD DEIPARAM DOMINAM MEAM EPILOGVS.

FIDEI, *Spei*, & *Charitatis* ô *Domina diuitias è Thesauro tuo opulentissimo per te diues exhaurio. In te enim splendentis Fidei aurifodinam, Spei nitentis smaragdum, Charitatis flagrantis carbunculum felix inuenio. Fidem tuam sic Laurentius Laurentinus lib. 4. decantat. Maximæ diuitiæ Fidei Mariæ fuerunt, quòd in se fieri posse credidit, & sperauit, quod nunquam fuerat auditum neque in cœlo, neque in terra. Concinit Origenes ab ipso Laurentio allegatus: Per fidem Mariæ erigitur iacentium genus, quod per mulieris temerariam credulitatem fuerat ante deiectum. In conceptione Filij Dei Fides Mariæ vxor extitit Spiritus Sancti. Pergit Richardus, Maria credula verbis Angeli Fide concepit Saluatorem, vnde per autem dicitur (mysticè) concepisse. Ideò dicit ei Elisabeth, Beata, quæ credidisti. En fide Mariæ inops natura humana ditiescit.*

Iam vero Deiparæ Spes, vt Thesaurum efformet est omnis Spei Sanctorum epilogatio. Vnde Eccles. 24. Virgo profatur. In me omnis Spes vitæ, & virtutis. Verùm Spei Marianæ diuitiæ ipsius animum opplens in homines miro modo refunditur. Spei enim iam fructu fruens se nostræ spei parentem ostentat. Eccles 24. Ego (inquit) Mater Sanctæ Spei. Audi Richardum vbi suprâ. Tam præstans spes Mariæ, vt meruerit spei Mater appellari. Vnde qui in Domino speramus, debemus etiam sperare in eam, quia Mater est spei. Sicut verè de Filio dicitur Prouerb. 29. Qui sperat in domino subleuabitur, idest, sursum leuabitur: sic dici potest de Maria. Qui sperat in Domina subleuabitur, hoc est, sursum leuabitur in præsentem supra carnem, mundum, & diabolum per gratiam: & sursum leuabitur per gloriam in futuro. O quanto mortalium fructu spei Deiparæ diuitiæ profluunt.

Iam vero quid de Charitatis Mariæ in Deum, & proximum opulentia attexam? Eam sic celebrat Laurentinus lib. 4. Charitas Mariæ fuit inseparabilis tanquam Sponsæ ad Sponsum, Dilectæ ad Dilect#. Insuperabilis, quia fortis fuit ve mors, imo fortior morte, quia Filium tantum dilexit, quod mori pro eo desiderauit. Insatiabilis, quia Charitas eius erat ille ignis, de quo Prouerb. 30. Ignis nunquam dicit, sufficit. Gustauerat enim, quam suavis est Dominus. Singularis, quia extra Deum nihil quæsiuit. Perseuerans, quia Charitas eius nunquam excidit. Inflexibilis, quia aliò extra Deum non diuertit. Recta, quia Deum dilexit, sine reflexione ad temporalia. Profectò ardentissima in Deum Mariæ Charitas mirum esset si in homines non reflecteret miseros. Ob culpam è Dominis excidimus ad mancipia, & Deipara gessit, vt à mancipiisurgeremus ad Dominos. Cur existimas Archangelo annuncianti Verbi Incarnationem dictitasse Mariam, Ecce ancilla Domini, cum Maria seu Domina ab ipso vocaretur? Certe sese ancillatum demisit misericors, vt Deum sub mancipij specie pareret homini obsequium præstituri. Audi quæso Richardum. Charitas Mariæ in Deum fuit communicatiua ad homines. Apparuit enim, quando re-[184]spondit: Ecce ancilla Domini, cupiens Filium procreare, qui noster seruus fieret, & ideo se nominauit ancillam; quia partus ventrem sequitur. Seruiuit enim nobis Filius Virginis de beneplacito Matris vsque ad ablutionem pedum, imo vsque ad tolerantiam passionis. Quia Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animam pro multis. Ideo & nos debemus Matri seruitij retributionem, vt ad locum, vnde exeunt flumina, reuertantur, Quid pulchrius?

Laus Deo, Deiparæ, Iosepho, Ignatio, Antonio.

NOTAE

1 *Stemmatibus ALA prima.*

2 *ALA secunda.*

3 *ALA tertia.*

47

4 *Fidei definitio.*

5 *Alia fidei vulgarior definitio.*

6 *Obiectum formale Fidei.*

7 *Materiale obiectum.*

8 *Quamvis fides obscura sit, certior est quamvis naturali scientia.*

9 *Actus Fidei & scientiae simul non possunt consistere.*

10 *Soli viatores habent fidem, & quinam hi?*

11 *Fides explicita, & implicita.*

12 *Fides quocumque tempore ad gratiam, & gloriam necessaria fuit necessitate medij.*

13 *Baptizati in infatia, facti adulti non possunt gloriam sine fidei actu adipisci.*

14 *Fides implicita Christi post Adami lapsum necessaria fuit necessitate medij.*

15 *Quae sint post Christi adventum ad gratiam, & gloriam necessitate medij credere, recenseo.*

16 *Actualis fides necessaria est necessitate praecepti.*

17 *Tenemur scire ac credere mysteria in Symbolo Apostolorum expressa.*

18 *Necessitate praecepti tenemur scire quot sint Sacramenta, Praecepta Decalogi, & Ecclesiae & c.*

19 *Quos articulos scire debeant rudes secundum substantiam.*

20 *Praeceptum credendi res fidei partim est naturale, & c.*

21 *Obligatio haec est sub culpa lethali.*

22 *Inter fideles non datur inuincibilis ignorantia eorum, quae explicite credere tenentur.*

23 *Quinque tempora, in quibus ex praecepto tenemur, fidei actus elice re. Primum tempus.*

24 *Secundum.*

25 *Tertium.*

26 *Quartum, & quintum.*

- 27 *Quos articulos debeāt Confessarij rusticos edocere.*
- 28 *Præceptum affirmatiu# in duplici casu obligat.*
- 29 *Interrogatus de sua fide ab eo, qui publica autoritate fungitur, tenetur respondere etiã cum vitæ periculo.*
- 30 *Non est contra fidei confession# abnegare, te esse Cleric# &c.*
- 31 *Tenemur confiteri fid#, si videamus eam aliquo modo cont#ni.*
- 32 *Quando & quinam ad profession# fidei ex Tridentini decreto teneantur.*
- 33 *Tenemur abstinere à dictis, vel factis, quibus fides negatur.*
- 34 *Non est mortale, vti signis, aut actionibus ex sua natura indifferentibus.*
- 35 *Non licet vti vestibis institutis ad falsam Religion# profitendã.*
- 36 *Licet interesse hæreticor# concionibus, animo confutandi errores.*
- 37 *Et abnegare te Sacerdotem esse.*
- 38 *Et personat# agere infidelis in scenis.*
- 39 *Et qui carnib. vescitur inter hareticos metu carceris, &c.*
- 40 *Fuga in persecutione est prohibita aliquando.*
- 41 *Aliquando præcepta.*
- 42 *Aliquando est consultum, illa vti.*
- 43 *Quadruplici ex capite potest esse illicita disputatio de fidei rebus, Primo ex fine.*
- 44 *Secundo, ex parte disputantis.*
- 45 *Tertio, ex parte auditorum.*
- 46 *Quarto ex disputandi modo.*
- 47 *Fides duo vitia contraria habet, leuitatem credendi, & Infidelitatem.*
- 48 *Triplex est Infidelitas, negatiua priuatiua, & positiua.*
- 49 *Infidelitas negatiua peccatum non est.*
- 50 *Priuatiua semper est peccatum.*
- 51 *Infidelitas positiua s#per est lethalis.*
- 52 *Tres sunt infidelitatis species.*
- 53 *Infideles baptizati possunt ab Ecclesia cogi, vt fid# retineant.*
- 54 *Non baptizati neque#t ad fidem suscipiendam compelli, sed illi non possunt fidei prædicationem impedire.*
- 55 *Quandonã hæreticorum ritus sint, tolerandi, quando non?*
- 56 51
- 57 52

- 58 *Quãdonam liceat cum infideli non baptizato communicare?*
- 59 *In nouem casibus communicatio cum Iudæis speciatim prohibetur.*
- 60 *Hæresis definitio.*
- 61 *Tria sunt necessaria, vt quis hæreticus dicatur.*
- 62 *Hinc paruuli hæreticorum excusantur.*
- 63 *Et qui in ebrietate hæreses profert, licet se inebiarit ea intentione.*
- 64 *Inuoluntarie dubitans de fide non est hæreticus.*
- 65 *Secus qui dubitat voluntarie.*
- 66 *Hæreticus est, qui ex ignorantia crassa, vel affectata aliquem cõtra fidem contra fid# profert errorem.*
- 67 *Alius hæreticus internus, externus alius. Externa autem hæresis alia occulta, alia manifesta.*
- 68 *Quando hæreticus Bullæ Cænæ.*
- 69 *Quando ab excommunicatione excusetur.*
- 70 *Quinam sint dicendi credentes.*
- 71 *Legens, retinens, vel imprimens.*
- 72 *Potest legi liber.*
- 73 *Vt excommunicationem quis incurrat.*
- 74 *Quinam dicatur, libros hæreticos retinere.*
- 75 *Quinam dicantur imprimere.*
- 76 *Quinam dicantur defendere.*
- 77 *Qui legit, vel retinet libros Auctoris.*
- 78 *De propositionibus hæresim sapi#tibus.*
- 79 *De legendis scholiæ hæreticorum in Catholica libro.*
- 80 *De libris hæreticorum approbatis autoritate.*
- 81 *De licentiarum legendi, vel retinendi hæreticorum libros reuocatione.*
- 82 *Ab hæresi interna tātum, vel externa tant# quilibet Cõfessarius approbatus absoluit. Ab interna & externa simul, Papa solus.*
- 83 *Tria requiruntur, vt hæresis censeatur.*
- 84 *Quid circa absolution# ab hæresi poßint Episcopi.*
- 85 *Quid Domini Inquisitores.*
- 86 *Quid Confessarius electus virtute Bullæ aut Iubilæi.*
- 87 *Quid Prælati Regulares.*
- 88 *Quid Religiosi Mendicantes.*

- 89 *Quid simle h Sacerdos in mortis articulo?*
- 90 *Duplex hæreticorum pæna spiritualis, ac ciuilis.*
- 91 *Prima spiritualis pæna excommunicatio.*
- 92 *Secunda Iregularitas.*
- 93 *Tertia priuatio Ecclesiasticæ iurisdictionis.*
- 94 *Quarta ad Beneficia inhabilitas.*
- 95 *Quinta priuatio dignitatum, ac Beneficiorum Ecclesiæ.*
- 96 *Sexta, sepulture priuatio Ecclesiasticæ.*
- 97 *Prima pæna ciuilis est, bonorum confiscatio.*
- 98 *Secunda, priuatio publici officij.*
- 99 *Tertia est infamia.*
- 100 *Quarta, capitis supplicium.*
- 101 *Hæretici relapsi pæna.*
- 102 *Per absolutionem à censura, & peccatis hæreticus non liberatur ab aliis pænis.*
- 103 *Confessarius sollicitans in fide suspectus.*
- 104 *Pij IV. circa hoc constitutum.*
- 105 *Clementis VIII. decretum.*
- 106 *Gregorij XV. Constitutio.*
- 107 *Comprehenditur, qui fæminam, aut virum sollicitat in Bulla Gregorij.*
- 108 *Et qui immediatè ante, vel post Cõfessionem, vel in Confessionario simulàs Confessionem, ad inhonesta incitat.*
- 109 *Debet Confessarius pænitentem de obligatione denunciandi monere.*
- 110 *Omnibus Christiani orbis Inquisitoribus, & locorum Ordinariis datur cognoscendi facultas.*
- 111 *Bulla Gregorij non est in Hispaniæ recepta quo ad Ordinarij cognitionem.*
- 112 *Quid circa hoc Paulus V. statuerit.*
- 113 *Intra sex dies post edicti publicationem gerenda est denunciatio. Et quomodo hi dies computadi.*
- 114 *Tenetur denunciare, qui a fide digno audiuit, siue sit Rex, siue fæmina egregiæ.*
- 115 *Etiam trāsacto sex dierum tempore.*
- 116 *Licet decret hæc non existerent, denunciare quis teneretur.*
- 117 *Ad inquisitores, non ad Episcopum deferenda est denunciatio.*
- 118 *Sollicitans non est excommunicatus.*
- 119 *Omittens sine causa denunciationem lethaliter delinquit.*

- 120 *Vt Confessarius pœnas in urrat, & denunciari debeat, sufficit, quod sollicitarit licet effectus secutus non fuerit.*
- 121 *Non est denunciandus Cõfessarius ad alia peccata non venerea sollicitans.*
- 122 *Nec qui sollicitauit ad Venerem in aliorum sacramentor# vsu.*
- 123 *Certum suppono.*
- 124 *Non possumus.*
- 125 *Possumus quidem.*
- 126 *Probabiliorem hanc credo esse sententiam.*
- 127 *Non est, vt Deus est, fidei subiectum.*
- 128 *Est quid#.*
- 129 *Hoc mihi indubitat#.*
- 130 *Status quæstionis.*
- 131 *Est obiect# seu motiu# fidei ratione Deitatis, & non vt reuelãs.*
- 132 *Est obiectum non vt Deus, sed vt prima veritas reuelans.*
- 133 *Probabilius hoc.*
- 134 *Nonnulla suppono.*
- 135 *Non sufficit.*
- 136 *Sufficit plane.*
- 137 *Hos sequor.*
- 138 *Credi potest.*
- 139 *Credi non potest.*
- 140 *Cum his opinor.*
- 141 *Sufficit quidem.*
- 142 *Non sufficit.*
- 143 *Longe hoc probabilius.*
- 144 *Non qotest*
- 145 *Potest quidem.*
- 146 *His adhæreo.*
- 147 *Necessari# est.*
- 148 *Non est necessarium.*
- 149 *Idem teneo, & expono.*
- 150 *Potest sanè.*
- 151 *Non potest.*

- 152 *Hoc probabilius esse credo.*
- 153 *Non potest.*
- 154 *Potest plane.*
- 155 *Verius hoc esse reor.*
- 156 *Status quæstionis.*
- 157 *Non prærequiritur.*
- 158 *Præ requiritur plane.*
- 159 *Hoc probabilius.*
- 160 *Status quæstionis.*
- 161 *Necessari# est.*
- 162 *Non est necessarium.*
- 163 *Idem opinor.*
- 164 *Generatur per discursum.*
- 165 *Non generatur per discursum.*
- 166 *Verius hoc mihi.*
- 167 *Certum est, in homine inesse fidei habitum.*
- 168 *De fide est, esse in homine habitum à sol Deo infus#*
- 169 *Non est dæ fide.*
- 170 *Idem assere.*
- 171 *Nonnulla suppono.*
- 172 *Minime potest.*
- 173 *Potest omnino.*
- 174 *Hanc sententiam defendo.*
- 175 *Non est virtus intellectualis.*
- 176 *Est intellectualis virtus.*
- 177 *Hoc verius esse credo.*
- 178 *Non amittitur, si quis in aliquo positivè credat.*
- 179 *Amittitur quidem.*
- 180 *Longe hæc probabilior sententia.*
- 181 *Potest plane.*
- 182 *Non potest*
- 183 *Cum his opinor.*
- 184 *Cognoscit quidem.*

- 185 *Non cognoscit.*
- 186 *Hanc elig sententiam*
- 187 *Nonnulla de Ecclesia præmitto.*
- 188 *In Ecclesia regula infallibilis veritatis datur.*
- 189 *Pontifex credere no quit in rebus fidei propon#dis.*
- 190 *Nonnulla certa præmitto.*
- 191 *De fide non est.*
- 192 *Est de fide.*
- 193 *Hanc sentiã probabiliorem esse reor.*
- 194 *Quid beatificatio.*
- 195 *Distinguitur à canonizatione.*
- 196 *Non distinguitur in eo.*
- 197 *Existimo primæ sententiæ distinctionem non posse subsistere.*
- 198 *Errare potest.*
- 199 *Errare non potest.*
- 200 *Auctoris sententia.*
- 201 *Quæstionis status.*
- 202 *Minimè poterunt.*
- 203 *Poterunt quidem.*
- 204 *Hoc longe pius, ac probabilius esse defendo, & confirmo.*
- 205 *Quæstionis stat# texpono, & ost#do de fide esse, pontific# in in approbaione Religion# finis, ac medior# errare non posse.*
- 206 *Potest sec#dum prudentiam errare.*
- 207 *Minimè potest.*
- 208 *Quid dic#dum esse censeam?*
- 209 *Est veritatis infallibilis.*
- 210 *Non est infallibili veritatis ante Pontificis confirmationem.*
- 211 *Auctoris resolutio indubitata hanc esse veritatem affirmantis.*
- 212 *Non habuit.*
- 213 *Habuit quidom.*
- 214 *Hoc longe probabilius quod amplius expono.*
- 215 *Quæstionis status.*
- 216 *Non harunt Fidem*

- 217 *Fidem habuerunt.*
- 218 *Huic communi quid# adhæreo s#tentiæ.*
- 219 *Status quæstionis.*
- 220 *Est in Beatis fidei actus.*
- 221 *Minimè est.*
- 222 *Hoc cert# esse credo.*
- 223 *Habent quidem.*
- 224 *Non hab#t.*
- 225 *Hoc longe probabilius*
- 226 *Non potest fidei actum habere.*
- 227 *Potest sane.*
- 228 *Cum his opinor.*
- 229 *Nonnulla accolo, circ necessitatem medij, ac Præcepti.*
- 230 *Actus fidei non est necessarium medium ad iustificationem.*
- 231 *Est adultis medium necessarium.*
- 232 *Hoc mihi certum.*
- 233 *Nonnulla suppono de actu fidei explicito, & implicito.*
- 234 *Non est necessarius omnibus.*
- 235 *Necessarius omnibus est.*
- 236 *Idem affirmo.*
- 237 *Quæstionis status.*
- 238 *Non est necessarius talis actus.*
- 239 *Necessarius est.*
- 240 *Cum his opinor.*
- 241 *Necessaria fuit.*
- 242 *Non fuit necessaria.*
- 243 *Hanc sentiã longe veriore esse credo.*
- 244 *Est necessarium medium.*
- 245 *Non est medium necessarium.*
- 246 *Eiusdem sum mentis.*
- 247 *Est medi# necessarium ad gloriæ ingressum.*
- 248 *Non est medium necessarium.*
- 249 *His hæreo Doctoribus*

- 250 *Nonnulla suppono.*
- 251 *Est necessarium medium.*
- 252 *Medium necessarium non est.*
- 253 *Verius hoc mihi.*
- 254 *Quæstionis status.*
- 255 *Sufficit credere mysteria Trinitatis, & Incarnationis.*
- 256 *Non sufficit.*
- 257 *Scienda, & credenda omnia, quæ in Symbolo continentur esse affirmo, necessitate præcepti.*
- 258 *Expono mysteria, quæ necessariò scire, ac credere debeas, ad præcepti fidei satisfactionem.*
- 259 *Non est necesse, scire perperuam Deiparæ virginitatem.*
- 260 *Necesse quidem est.*
- 261 *Hoc longe probabilius.*
- 262 *Quæstionis status.*
- 263 *Necessari# est.*
- 264 *Non est necessarium.*
- 265 *Auctoris resolutio.*
- 266 *Non est necessarium.*
- 267 *N ssari# est.*
- 268 *Aliqua præmitto.*
- 269 *Non est necessarium.*
- 270 *Necessari# est.*
- 271 *Cum his opinor.*
- 272 *Scienda, & credenda explicite sunt.*
- 273 *Non sunt explicitè scienda.*
- 274 *Eiusdem sum mentis.*
- 275 *Præmitto, necessario explicite credenda Sacramenta necessaria.*
- 276 *Necessari# non est.*
- 277 *Est necessarium.*
- 278 *Auctoris resolutio.*
- 279 *Nonnulla præmitto.*
- 280 *Non debes*

- 281 *Sub grau; culpa debet*
- 282 *Hoc teneo, & confirmo.*
- 283 *Non potest dari.*
- 284 *Dari potest*
- 285 *Auctoris resolutio.*
- 286 *Nōtenetur.*
- 287 *Tenetur omnino.*
- 288 *Auctionis placitum.*
- 289 *Tenetur sane.*
- 290 *Non tenetur.*
- 291 *Existimo nullo tempore teneri.*
- 292 *Nonnulla suppono.*
- 293 *Pecceat, & fidem amittit.*
- 294 *Nec peccat nec amittit fidem.*
- 295 *Cum his opinor.*
- 296 *Questionis status.*
- 297 *Obligatur quidem.*
- 298 *Non obligatur.*
- 299 *Hos sequor*
- 300 *Licitum est.*
- 301 *Non est licitum.*
- 302 *Auctoris resolutio.*
- 303 *Nonnulla præmitto.*
- 304 *Nunquam est licitum.*
- 305 *Licitum aliquando sto*
- 306 *Auctoris resolutio.*
- 307 *Licet quidem.*
- 308 *Non licet.*
- 309 *Hoc longe probabilius.*
- 310 *Quæstionis status.*
- 311 *Nulla ex causa licet.*
- 312 *Licet ex graui causa*
- 313 *Hanc sententiam defendo, & confirmo.*

- 314 *Obligatio de professione fidei facienda, est grauis.*
- 315 *Obligat eo qui curam animarum gerunt.*
- 316 *Obligat Canonicos.*
- 317 *Non cōprehenduntur coadiutores, nec prouisi in Capellaniis, &c.*
- 318 *Ex decreto Pij V. tenentur Prælati Regulares, sed in vsu non est.*
- 319 *Tenentur omnes doc#, tes Artes liberales.*
- 320 *Non tenetur.*
- 321 *Tenetur quidem.*
- 322 *Non satisfacit.*
- 323 *Satisfacit quidem.*
- 324 *Probabilius hoc mihi.*
- 325 *Explico modum professionem fidei gerendi.*
- 326 *Non potest fieri per procurator#*
- 327 *Potest fieri.*
- 328 *Probabiliorem hanc mentem esse reor.*
- 329 *Limitationem Sancij examino circa eos, quoad Episcopat# eliguntur.*
- 330 *Præmitto Concilij decretum.*
- 331 *Tenetur quidem ante sententiã fructus restituere.*
- 332 *Non tenetur.*
- 333 *Hoc teneo, & confirmo.*
- 334 *Aplicandi pauperibus aut loco pio.*
- 335 *Non sunt pauperibus, vel loco pio applicandi, sed Capitulo.*
- 336 *Probabilius hoc mihi.*
- 337 *Distincta vitia sunt.*
- 338 *Non sunt vitia distincta.*
- 339 *Cum his opinor.*
- 340 *Non comprehendit.*
- 341 *Compreh#dit planè.*
- 342 *Hoc certum esse reor, quod vberius expono.*
- 343 *Nonnulla suppono.*
- 344 *Potest quidem.*
- 345 *Non potest.*
- 346 *Probabilior# hanc sententiã esse iudice.*

- 347 *Nonnulla suppono.*
348 *Non potest.*
349 *Potest quidem.*
350 *Hoc dicendum.*
351 *Certa recolo.*
352 *Cogi potest.*
353 *Cogi non potest.*
354 *Longe hoc probabilis, imo mihi certum.*
355 *Certa præmitto.*
356 *Potest prohibere idololatriam, & c.*
357 *Prohibere non potest.*
358 *Hoc vnicè tenendum esse iudico.*
359 *Priuari potest.*
360 *Priuari nõ potest.*
361 *Cum his opinor.*
362 *Nonnulla recolo circa fideles cum infidelibus communicationem.*
363 *Mortale non est.*
364 *Mortale est*
365 *Per se credo esse lethale.*
366 *Non de solo Iudæis intelligendum.*
367 *Intelligendum de solo Iudæis.*
368 *Hoc teneo, & expono.*
369 *Decreta prohibitionis librorum recolo.*
370 *Brevis scriptura in prohibitionem hac continetur.*
371 *Non continetur.*
372 *Existimo, primam sententiam in praxi esse tenendam.*
373 *Quæstionis statis.*
374 *Censuras non vitat.*
375 *Vitat censuras.*
376 *Probabilius mihi, in neutro audientem censuram ligari.*
377 *Non excusatur.*
378 *Excusatur quidem.*
379 *Idem assero, & quænam sit materiæ paruitas hic expono.*

- 380 *Excusatur quidem.*
- 381 *Non excusatur.*
- 382 *Cum his opinor.*
- 383 *Status quæstionis.*
- 384 *A peccato, & censuræ non excusatur.*
- 385 *His adhæreo.*
- 386 *Non sufficit*
- 387 *Sufficit planè.*
- 388 *Idem affirmo.*
- 389 *Recola hæresis definitionem.*
- 390 *Peccatum stat.*
- 391 *Non stat peccatum.*
- 392 *Hoc probabilius esse credo.*
- 393 *Non est vere hæreticus.*
- 394 *Vere hæreticus est.*
- 395 *Probabilior# admod# hanc sent#tiam esse defendo.*
- 396 *Quæstionis status.*
- 397 *Hæreticus non est censendus.*
- 398 *Hæreticus censendus est.*
- 399 *Hanc commun sent#tiam teneo.*
- 400 *Non est hæreticus.*
- 401 *Hæreticus est.*
- 402 *Idem affirmo.*
- 403 *Incidit plane.*
- 404 *Non incidit*
- 405 *Eandem sententiam defendo.*
- 406 *Committit quidem.*
- 407 *Non committit.*
- 408 *Cum his opinor.*
- 409 *Hæreticus est.*
- 410 *Non est hæreticus.*
- 411 *Eiusdem s# mentis.*
- 412 *Quæstionis status.*

- 413 *Tenetur quidem.*
- 414 *Non tenetur.*
- 415 *Primam sententiam tanquam certissimam defendo.*
- 416 *Non potest.*
- 417 *Potest, & debet.*
- 418 *Hanc sententiam veriore quidem eligo.*
- 419 *Debet quidem.*
- 420 *Nec debet, nec potest.*
- 421 *Hanc eligo sententiam.*
- 422 *Excusatur quidem.*
- 423 *Non excusatur.*
- 424 *Auctoris resolutio.*
- 425 *Status quæstionis.*
- 426 *Nec debet, nec potest.*
- 427 *Potest, & deb.*
- 428 *Hoc probabilius esse iudico.*
- 429 *Quæstionis status.*
- 430 *Non tenetur.*
- 431 *Tenetur quidem.*
- 432 *Auctoris resolutio.*
- 433 *Nonnulla recolo.*
- 434 *Reputandus est credans hæretico.*
- 435 428
- 436 *Auctoris resolutio.*
- 437 *Nonnulla suppono.*
- 438 *Non est hæresis fautor.*
- 439 *Est fautor hæresis.*
- 440 *His hæreo.*
- 441 *Non sufficit*
- 442 *Sufficit quidem.*
- 443 *Hanc sententiã probabilior eligo.*
- 444 *Nonnulla recolo.*
- 445 *Non incurrunt.*

- 446 *Aliqui ex his incurr#t.*
- 447 *Auctori resolutio.*
- 448 *Nonnulla præmitto.*
- 449 *Non sufficit.*
- 450 *Sufficit quidem.*
- 451 *Media via mihi procedend#.*
- 452 *Præmitto Tridentini decretum circa hæreticos in excommunicatione insordescentes.*
- 453 *Non potest mox post annum elapsum declarari.*
- 454 *Declarari mox potest.*
- 455 *Id arbitrio Iudicis relinquendum esse, ludico.*
- 456 *Præmitto Tridentini indultum datum Episcopis, ad hæresis occultæ absolutionem.*
- 457 *Intelligendum venit, nomine Episcopi.*
- 458 *Non venit intelligendum.*
- 459 *Hanc sententiã probabiliorẽ esse reor.*
- 460 *Intelligendi non s#t.*
- 461 *Sunt intelligendi.*
- 462 *Probabilius hoc mihi.*
- 463 *Intelliguntur nomine Episcopi.*
- 464 *Non intelliguntur.*
- 465 *Cum bis sentio.*
- 466 *Absolui nõ potest.*
- 467 *Potest absolui.*
- 468 *Hoc tenendum existimo,*
- 469 *Non sunt restrictiva.*
- 470 *Sunt quid#.*
- 471 *His adhæreo.*
- 472 *Est occult# dicitur.*
- 473 *Non dicitur occult#.*
- 474 *His hæreo Doctoribus.*
- 475 *Poterit quidem.*
- 476 *Non poterit.*
- 477 *Hoc Mihi probabilius*
- 478 *Potest committi.*

- 479 *Committi non potest.*
- 480 *Probabilior# reor esse hanc sent#tiam.*
- 481 *Recolo Bullæ clausula ad statum quæstionis.*
- 482 *Ex vi clansulæ non eso reuocata.*
- 483 *Ex vi clarsulæ reuocata est.*
- 484 *Hoc probabilius plane defendo.*
- 485 *Quæstionis status.*
- 486 *Possunt quidem.*
- 487 *Non poss#t.*
- 488 *Primã sentiãtã probabilem admod# esse iudico, sed secundæ probabiliori quidem adhæreo.*
- 489 *Nonuulla suppono.*
- 490 *Venit intellig#dum hæresis crimen.*
- 491 *Non ven intelligendum.*
- 492 *Hanc sententiam reor esse certissimam.*
- 493 *Nonnulla præmitto.*
- 494 *Eum afficit perfecte iure ipso.*
- 495 *E# perfectè iure ipso nõ afficit.*
- 496 *Auctoris sententia.*
- 497 *Quæstionis status.*
- 498 *Non priuatur ipso iure.*
- 499 *Ipo iure priuatur.*
- 500 *Probabilior hæc sententia est.*
- 501 *Multa præmitto circa bonorum publication# ob hærefis crimen.*
- 502 *Quæ acquirit tempore medio publicantur.*
- 503 *Non publicantur.*
- 504 *Hoc mihi probabilius.*
- 505 *Certa suppono.*
- 506 *Maioratus sub confiscatione.*
- 507 *Non cadit.*
- 508 *Auctoris resolutio.*
- 509 *Non subiacet.*
- 510 *Subiacet plane.*

- 511 *Probabilior mihi hæc s#tentia, quã vberius expendo.*
- 512 *Nonnulla præmitto.*
- 513 *Veniunt in confiscationem.*
- 514 *In confiscationem non veniunt.*
- 515 *Idem assero.*
- 516 *Publicãtur quidem.*
- 517 *Non publicãtur.*
- 518 *Hoc probabilius esse reor.*
- 519 *Non sunt resesnanda.*
- 520 *Reseruanda sunt.*
- 521 *Cum his opinor.*
- 522 *Possunt quidem.*
- 523 *Non Possunt*
- 524 *Primam eligo sent#tiam.*
- 525 *Nonnulla præmitto.*
- 526 *Non debet in aliis bonis condemnari.*
- 527 *Debet quidem.*
- 528 *Idem affirmo.*
- 529 *Non est priuandus.*
- 530 *Priuandus est.*
- 531 *Hanc sententiam eligo.*
- 532 *Publicatur dos quoad proprietate, non quoad vsumfruct#.*
- 533 *Quoad vs#fruct# etiã publicatur.*
- 534 *Hanc sententiam veriore esse credo.*
- 535 *Potest confiscari.*
- 536 *Confiscari non potest.*
- 537 *Ipo facto priuatur.*
- 538 *Non priuatur ipo facto.*
- 539 *Auctoris distinctio vnam & alteram sent#tiam concilians.*
- 540 *Obligat quidem.*
- 541 *Minime obligat.*
- 542 *Probabilius hoc mihi.*
- 543 *Impedit quidem.*

- 544 *Non impedit.*
- 545 *Existimo, validas esse sed per senæ tentiã annullandas.*
- 546 *Status quæstionis.*
- 547 *Non debet necessario esse quadræginta annorum.*
- 548 *Debet omnino.*
- 549 *Mihi hoc certum, & aliquorum reiicio limitation#.*
- 550 *Nonnulla suppono.*
- 551 *Censetur existerepretium.*
- 552 *Censetur creti# existere.*
- 553 *Vtrãque s#tentiam ad concordiam adduco.*
- 554 *Nonnulla suppono.*
- 555 *Non potest.*
- 556 *Potest quidem.*
- 557 *Probabilior# hanc sententiã esse iudico.*
- 558 *Facienda est confiscatio à die quo delinquens damnatur, nec à die depositionis testium.*
- 559 *Non est facienda à die qua delinquens dānatur sed à die depositionis testium.*
- 560 *Probabilior secunda s#tentia est.*
- 561 *De pæna incapacitætis testandi.*
- 562 *Testari non potest.*
- 563 *Potest testari.*
- 564 *Hoc mihi certum.*
- 565 *De priuatione succes sionis hæretici.*
- 566 *Priuatur successione vt incapax, non solum vt indignus.*
- 567 *Priuatur successione vt dignus, non vt incapax.*
- 568 *Auctoris resolutio.*
- 569 *Incapax est rigore iuris attento.*
- 570 *Non est incapax att#to rigore iuris.*
- 571 *Hoc probabilius.*
- 572 *Hæreticus priuatur do minio in seruos.*
- 573 *Non eximitur absolute à seruitute, sed transit in fiscum.*
- 574 *Absolute eximitur.*
- 575 *Auctoris resolutio.*

- 576 *Pæna amissionis cuiuscumque iuris.*
577 *Non requiritur sententia.*
578 *Sententia requiritur.*
579 *Idem assero & vberius expono.*
580 *De pæna carceris, exilij, verberum, triremis, mortis.*
581 *Non dicitur relapsus Curiae sæculari tradendus.*
582 *Relapsus dicitur.*
583 *Iudico, ei pænam relapsi imponi posse.*
584 *Certum suppono.*
585 *Requiritur equidem.*
586 *Non requiritur.*
587 *Probabilior hanc sententiam esse reor.*
588 *Quinã sint Hæresiarchæ.*
589 *Hi sine misericordia tradendi supplicio.*
590 *Hanc sententiã probabiliorẽ plane defendo.*
591 *Admitti non debent.*
592 *Admitti debent.*
593 *Auctoris resolutio.*
594 *Admittenda non est.*
595 *Est admittendus.*
596 *Cum his opinor.*
597 *Nonnulla præmitto.*
598 *Debent, vt relapsi condemnari.*
599 *Non debent.*
600 *Hoc mihi verius.*
601 *Triplicem esse de hæresi suspicionem. præmitto.*
602 *Quænam vehemens suspicio.*
603 *Quænam suspicio Violenta.*
604 *Sufficit quidem.*
605 *Non sufficit.*
606 *Auctoris resolutio.*
607 *Sufficit quidem.*
608 *Non sufficit.*

- 609 *Auctoris distinctio.*
610 *Certa suppono.*
611 *Sunt ad ea Beneficia inhabiles.*
612 *Inhabiles non sunt.*
613 *Benignior#, ac communioem hãc eligo sententiam.*
614 *Afficit quidem.*
615 *Non afficito*
616 *Huic sententiæ adhæreo.*
617 *Afficiuntur his pænis ob solam parentum contumaciam.*
618 *Non afficiuntur.*
619 *His lubet Doctoribus hærere.*
620 *Quæstionis status.*
621 *Afficiunt quidem.*
622 *Minime afficiunt.*
623 *Hos sequor.*
624 *Non est recepta.*
625 *Recepta est.*
626 *Hoc iam est certum, nec oppositum defendi potest.*
627 *Præmitti non debet.*
628 *Debet præ mitti.*
629 *Auctor resolutio.*
630 *Tenetur quidem.*
631 *Non tenetur.*
632 *Idem assero, adiiciens emendationis docum#ta.*
633 *Omitti potest.*
634 *Non potest omitti.*
635 *Probabilius hoc mihi.*
636 *Den#ciandui est.*
637 *Non est den#ciandus.*
638 *Probabilius hoc.*
639 *Denunciandus est.*
640 *Non est den#ciandus.*
641 *Hoc tenteo, & nonnihil moneo.*

- 642 *Den#ciandus est.*
- 643 *Non est den#ciandus.*
- 644 *Primam sententiam non carere difficultate existimo, vnde secundam eligo, cõfirmo.*
- 645 *Denunciandus est,*
- 646 *Non est den#ciandus.*
- 647 *Auctoris resolutio.*
- 648 *Den#ciandus est.*
- 649 *Non est den#ciandus.*
- 650 *Hanc sententiã probabilem esse iudico, sed primam in praxi sequendam.*
- 651 *Non est denuncianda.*
- 652 *Denunciãda est.*
- 653 *Primam sententiam defendi nõ posse reor.*
- 654 *Certum est, ex decreto Gregorij cõprehensum esse.*
- 655 *Ex aliis Bullis non est delict# denunciandum.*
- 656 *Delict# denunciand# est.*
- 657 *Hoc mihi probabilius.*
- 658 *Non est locus denunciationi.*
- 659 *Est denunciationi locus.*
- 660 *Prima sententiã probabiliorem mihi eligo.*
- 661 *Den#ciandus est.*
- 662 *Non est denunciãdus.*
- 663 *Auctoris resolutio.*
- 664 *Non est denunciandus*
- 665 *Denunciãdus est.*
- 666 *Auctoris sententia.*
- 667 *Denuciandus est.*
- 668 *Non est den#ciandus.*
- 669 *Cum his opinor.*
- 670 *Certa præmitto circa Gregorij Bullam.*
- 671 *Denunciandus est.*
- 672 *Non est den#ciandus.*
- 673 *Hoc longe probabilius.*
- 674 *Denunciãdus est.*

- 675 *Non est den#ciandus.*
- 676 *Auctoris sententia.*
- 677 *Denunciari debet.*
- 678 *Non debet denunciari.*
- 679 *Auctoris resolutio.*
- 680 *Obnoxius est.*
- 681 *Non est obnoxius.*
- 682 *Auctoris resolutio.*
- 683 *Status quæstionis.*
- 684 *Non debebat denunciari.*
- 685 *Denunciari debebat.*
- 686 *Resolutio Auctoris.*
- 687 *Den#ciandus est.*
- 688 *Non est den#ciandus.*
- 689 *Cum his probabilius opinor.*
- 690 *Den#ciandi sunt.*
- 691 *Non sunt den#ciandi.*
- 692 *Hoc mihi probabilius imo certum.*
- 693 *Non compreh#ditur.*
- 694 *Comprehenditur plane.*
- 695 *Hæc mihi arridet sententia.*
- 696 *Debet quidem denunciari.*
- 697 *Non debet.*
- 698 *Certum hec mihi.*
- 699 *Denuncian da est.*
- 700 *Non est denuncianda.*
- 701 *Hanc eligo sententiam.*
- 702 *Non tenetur.*
- 703 *Proculdubio tenetur.*
- 704 *Hæc sententia certa est in praxi.*
- 705 *De iusto timore cad#te in constantem virum.*
- 706 *Non excusatur.*
- 707 *Excusatur planè.*

- 708 *Probabilior# hanc sententiam esse reor.*
709 *Excusatur quidem.*
710 *Non excusatur.*
711 *Auctoris resolutio.*
712 *Excusatur absolutè.*
713 *Non excusatur absolute.*
714 *Non excusari in Hispania defendo.*
715 *Non excusatur.*
716 *Excusatur quidem.*
717 *Sententia Auctoris.*
718 *Non potest absoluere.*
719 *Abseluere potest.*
720 *Mea resolutio.*
721 *Est denunciandus.*
722 *Denunciãdus non est.*
723 *Idem assero.*
724 *Denunnciandus est.*
725 *Non est den#ciandus.*
726 *Auctoris resolutio.*
727 *Sufficienter probatur.*
728 *Non probatur suffici#ter.*
729 *Auctoris resolutio.*
730 *Status quæstionis.*
731 *Numerart debent ab hora publicationis.*
732 *Non debent ab horæ publicationis numerari.*
733 *Ho omihi verius.*
734 *Statim tenetur den#ciare.*
735 *Non tenetur statim.*
736 *Probabilior sententia hæc.*
737 *Tenetur quidem.*
738 *Non tenetur.*
739 *Cum his opinor.*
740 *Debet denunciare.*

- 741 *Deninciare non debet.*
- 742 *Hoc probabilius iudico.*
- 743 *Cert# suppono.*
- 744 *Sub pœna excommunicationis non tenetur.*
- 745 *Tenetur sub excommunicationis pœna.*
- 746 *Cum his opinor aliquid adiiciens.*
- 747 *Nontenetur præuenire denunciationem.*
- 748 *Præuenire tenetur.*
- 749 *Probabilius hoc existimo.*
- 750 *Tenentur quidem.*
- 751 *Non ten#tur.*
- 752 *Auctoris resolutio.*
- 753 *Quæstionis status.*
- 754 *Vehementer est suspectus*
- 755 *Non est suspectus vementer.*
- 756 *Hoc teneo.*
- 757 *Debet abiurare de vehementi.*
- 758 *Idem assero.*
- 759 *Quid sit Abituriatio.*

48

- 760 *Spes est virtus Theologica, qua speramus diuinam beatitudin# diuino assequendã auxilio.*
- 761 *Obiectum materiale, Spei primum, & secundarium.*
- 762 *Formale obiectum.*
- 763 *Est virtus à fide, & Charitate distincta.*
- 764 *Spei subiectum est voluntas.*
- 765 *In queisnã Spes resideat.*
- 766 *Datur præceptum affirmatiu#.*
- 767 *Negatiuum semper obligat.*
- 768 *Quandonã obliget affirmatiu#.*
- 769 *Per accid#s quãdenam?*
- 770 *Non est autem distinctum.*

- 771 *Sperare non potest.*
772 *Peccata cōtra virtut#.*
773 *De desperatione.*
774 *Desperationis grauitas*
775 *Grauius est peccatum.*
776 *Oritur ab acedia, vel à luxuria.*
777 *Per id habitus spei corr#pitur.*
778 *De Præs#ptione.*
779 *Peccati Præs#ptionis grauitas.*
780 *Est contra Spiritum Sanctum.*
781 *Status quæstionis.*
782 *Est actus intellectus, non voluntatis.*
783 *Est actus voluntatis, non intellectus.*
784 *Hoc certum mihi.*
785 *Status quæstionis.*
786 *Nihil addit.*
787 *Addit aliquid.*
788 *Hoc teneo, expono.*
789 *Status quæstionis.*
790 *Non est obiectum formale Spei.*
791 *Est obiect# Spei formale.*
792 *Triplex esse obiectum formale Spei ost#do*
793 *Est nostra beatitudo formati, no Deus.*
794 *Est Deus non nostra beatitudo formalis.*
795 *Deum, & beatitudin# esse materiale Spei obiectum, iudico probabilius.*
796 *Nonnulla suppono.*
797 *Est ex eadem.*
798 *Non est ex Spe eadem.*
799 *Cum his opinor.*
800 *Certum suppono.*
801 *Non est supernaturalis in sua substantia.*
802 *In sua substãtia est supernaturalis.*
803 *Hanc sententiã probabiliorẽ esse iudice.*

- 804 *Nonnulla suppono.*
- 805 *Fidei actu perfectior est actus spei.*
- 806 *Spei actu perfectior est actus fidei.*
- 807 *Eiusdem mentis sum.*
- 808 *Cert# suppono.*
- 809 *Dependet ab actu charitatis.*
- 810 *Ab actu charitatis non dependet.*
- 811 *Hanc sententiã com munem quidem eligo.*
- 812 *Certum præmitto.*
- 813 *Non est actus ille spei in beatis.*
- 814 *Est quid#.*
- 815 *Probabilius hoc mihi.*
- 816 *Manet quidem.*
- 817 *Non manet*
- 818 *Hos sequor.*
- 819 *Non fuit.*
- 820 *Fuit plane.*
- 821 *Hoc mihi omino certum.*
- 822 *Non habent.*
- 823 *Habent quidem.*
- 824 *Hæc mihi sententia probabilior.*
- 825 *Nonnulla præmitto.*
- 826 *Non est timor seruilis sed filialis ipse incipiens.*
- 827 *Est timor seruilis incipiens, non filialis.*
- 828 *Primam eligo sent#tiam.*
- 829 *Non elicitur ab habitu Spei.*
- 830 *Ab habitu Speci elicitur.*
- 831 *Cum his opinor.*
- 832 *Est quidem actus timeris in beatis.*
- 833 *Non est.*
- 834 *Existimom, in beatis aliquem timorem esse statuendum & qui nam sit ille vbertim expono.*
- 835 *De præcepto negatiuo & affirmatiuo actus spei eliciendi nonnulla suppono.*

- 836 *Est quid#.*
837 *Non est.*
838 *Primã sentiã, eligo & defendo.*
839 *Obligatur equidem.*
840 *Non obligatur.*
841 *Auctoris resoutie.*
842 *Teneris quidem.*
843 *Non teneris.*
844 *Probabilius hoc.*
845 *Status quæstionis.*
846 *Est præceptum.*
847 *Non est præceptum*
848 *Hanc sententiam esse defendo.*
849 *Nonnulla suppono.*
850 *Consistit in nolitione beatitudinis velin in actu intellectus.*
851 *Non consitit.*
852 *In duplici voluntatis actu consistere defedo.*
853 *Impossibilis est.*
854 *Non est impossibilis.*
855 *Hanc sententiam veriore esse existimo.*
856 *Nonnulla suppono.*
857 *Peccaret quidem.*
858 *Non peccaret.*
859 *Cum his opinor.*
860 *Id sequeretur.*
861 *Non sequeretur.*
862 *Auctoris resolutio.*
863 *Quid sit præsumptio Spei opposita.*
864 *Corrumpit Spem.*
865 *Spem non corrumpit.*
866 *Certum hoc mihi.*

- 867 *Charitatis Theologicæ virtutis definitio.*
- 868 *Charitas est quædam supernaturalis amicitia inter Deum & homin#.*
- 869 *Est omnium virtutum excellentissima.*
- 870 *Duplex est, vna erga Deum, altera erga proximum.*
- 871 *Duplex Charitatis obiectum Materiale quidem Deus & proximus.*
- 872 *Formale ipse Deus sub ratione boni propter se amabilis.*
- 873 *De fide est, dari Charitatis erga Deum præceptum.*
- 874 *Duplex est, negatiuum, & affirmatiuum. Negatiuum semper, & pro semper obligat.*
- 875 *Quando obligat præceptum hoc affirmatiu# per se?*
- 876 *Quando obligat per accidens.*
- 877 *Datur præceptum naturale dili gendi proximum.*
- 878 *Est præceptum diuinum supernaturale.*
- 879 *Distinctum est à præcepta Deum diligendi.*
- 880 *Quatenus est negatiu# obligat semper, & pro semper.*
- 881 *Quandonã obligat, quatenus est affirmatiu#.*
- 882 *De fide est, dari præceptum de inimico diligendo.*
- 883 *Nunquam offensus potest.*
- 884 *Tenemur inimico signa.*
- 885 *Non tenemur communiter.*
- 886 *In aliquibus casibus potest esse obligatio.*
- 887 *Tenemur inimicum nos salutem, tem resalutare.*
- 888 *Quale peccatum est, inimicum non resalutare.*
- 889 *Quid si inimicus veniam petat, agere debeamus.*
- 890 *Non temur dæmn# illatum in fama, vel temporariis bonis remittere ei, iure seruato.*
- 891 *Quonammodo possis inimicum à bonis conferendis excludere, quonam modo non possist*
- 892 *De venia petenda ab eo, cui iniuria fuit illata.*
- 893 *In spirtualibus teneris, prius tibi subuenire, quam proximo*
- 894 *Quid in temporariis bonis*
- 895 *Quando liceat pro alio priuato mori.*
- 896 *Licetum est probabili mortis periculo exponi, pro certo proximi vitando.*

- 897 *Quid cum Rege, vel Communitate gerere liceat.*
- 898 *Teneris in spiritualibus magis proximo subuenire, quam tibi in temporariis.*
- 899 *Extra extremam necessitatem spirituales non teneris proximo subuenire cum periculo vitæ, famæ, & facultatum.*
- 900 *Cum nullus est periculum, debes, si potes, proximo succurrere.*
- 901 *In graui necessitate, tenetur subuenire, qui alienæ salutis curam gerit.*
- 902 *Inter ceteros alij aliis magis sunt diligendi.*
- 903 *Cæteris paribus maiori sanctitati maior necessitas est præferenda.*
- 904 *Si par sit necessitas, sanctorum est præferendus Sancto.*
- 905 *Maior Sanctitas ex obiecto præferenda est maiori coniunctioni.*
- 906 *Quid quoad debita coniunctioni, & quoad debita sancti obsequium.*
- 907 *Quid inter personas eiusdem coniunctionis.*
- 908 *Magis est diligendus conferens beneficium, quam accipiens.*
- 909 *Ordo hic dilectionis maioris solum in necessitate sua mortali obligat extrema.*
- 910 *Quænam virtus sit Misericordia.*
- 911 *Quatuor decim sunt misericordiæ opera.*
- 912 *In præcepto non sunt, nisi in extrema, vel grauissima necessitate.*
- 913 *Quid sit eleemosyna.*
- 914 *Est præceptum de eleemosyna facienda.*
- 915 *Quæ sit necessitas extrema grauis, ac communis.*
- 916 *Tempore necessitatis extremæ, vel quasi eleemosyna proximo est impertienda.*
- 917 *Diuites non tenentur, pauperes inquirere, Episcopi vero tenentur.*
- 918 *Non satisfacit, qui existit in extrema necessitate dat titulo mutui, vel contractus.*
- 919 *Debitor extreme indigens non tenetur restituere rem acceptam creditori simili necessitate laboranti, modo debita iniuste non acceperit, dum verus dominus eadem necessitate laborabat.*
- 920 *Qui in extrema necessitate constitutus, aliquid accepit, & consumpsit, restituere non tenetur*
- 921 *Debet restituere, qui non dat eleemosynam cum ex officio tenetur.*
- 922 *Qui possint eleemosynam facere. Vbi de filiofamilias, & Curatore, ac Tutore.*
- 923 *De famulis.*
- 924 *De Uxore.*
- 925 *De Regularibus Prælati.*
- 926 *De Regularibus inferioribus.*

- 927 *Danda est eleemosyna de bonis propriis.*
- 928 *Quid de bonis communibus, quæ particulariter possidentur.*
- 929 *Quid de bonis cōmunibus, quæ possidentur collegialiter.*
- 930 *Si non habes, quo possis extreme indigenti succurrere potes ad id aliena capere.*
- 931 *Quomode possit eleemosyna de bonis turpiter acquisitis fieri.*
- 932 *Quomodo ex bonis fis co ob aliquod crim# addictis.*
- 933 *Ordinem in eleemosyna gerenda expono.*
- 934 *Quid Correptio fraterna.*
- 935 *Est in præcepto ad lethale obligante.*
- 936 *Qui teneãtur ad correptionis gerendæ præceptum.*
- 937 *Non licet subditis, in, _quirerefratrum peccata, vt illos fraterna corripiant*
- 938 *Materiae huius præcepti est, omne, & solum peccatum grane*
- 939 *Potest neniale aliquando esse materia.*
- 940 *Correptio fraterna se ad omnes extendit.*
- 941 *Non semper & pro semper hoc prærept# obligat.*
- 942 *Non statim faci#da, sed tepus opportun# exspectandum.*
- 943 *Non obligat, vt corripias ex ignorãtia inuincibili delinquentem.*
- 944 *Quo ordine facienda correpito.*
- 945 *Delinquit qui omitt#s ordinem à Domino præscript#, proximum grauiter lædit.*
- 946 *Non potest Prælatatus punire subdit# ob notitiam fraternæ den#ciationis.*
- 947 *Quæ peccata directè Charitati in proxim# opponãtur*
- 948 *De inordinato in nosmetipsos amore per excessum.*
- 949 *De inordinato in nos amore per defectum.*
- 950 *Acedia quid.*
- 951 *Quod peccatum Acedia.*
- 952 *Quid Inuidia.*
- 953 *Quod peccat# Inuidia.*
- 954 *Quid discordia.*
- 955 *Quod peccatum sit discordia.*
- 956 *Quid sit cōtentio, & quod peccatum*
- 957 *Rixa quid, & quod peccatum.*
- 958 *Quid Seditio, & quodnam peccatum.*
- 959 *Quid sit odi#, & quotuplex.*

- 960 *Odi# repugnat charitati, & est omnium peccator# grauissimum.*
- 961 *Odium in Deum intrinsece malum est lethale.*
- 962 *Odium in proximum potest esse veniale, aut nullum peccatum.*
- 963 *Non potest odi# in De# veniale esse ob paruitat# materia.*
- 964 *Bell# quid, & quomodo differat à Seditione, & rixa.*
- 965 *Bell# iust# licitum est, iniustum graue peccatum.*
- 966 *Prima conditio ad honestat# belli offensiui est legitima autoritas.*
- 967 *Secunda conditio est, causa iusta.*
- 968 *Tredecim iustas causas, ad inferendum bellum iudico.*
- 969 *Tertia conditio est recta int#tio.*
- 970 *Interdictum est in Sacris constituto gerere bell# nisi in quatuor casibus.*
- 971 *Clerici, qui dominio t#potali in Republica perfecta fruuntur.*
- 972 *Priusquam Bell# indicatur, Princeps debet tentare omnia media ad suum ius obtin#dum.*
- 973 *Quomodo possit bell# esse ex vtraque pærte iustum.*
- 974 *Milites parati bellum iust# it vet iniust# sequi, in malo statu sunt.*
- 975 *Quæliceant in bello.*
- 976 *Quid circa innocentes in bello iusto liceat.*
- 977 *Quid circa mobilia in bello capta, & circa immobilia.*
- 978 *Quid quãdo raptus liber militibus conceditur?*
- 979 *Quando possint dari vrbes militibus in prædam, in bello iusto.*
- 980 *Quid in bello iniusto?*
- 981 *De milit# peccatis.*
- 982 *De supremi Dueis peccatis.*
- 983 *De peccatis Ducis supremo subordinato Duci.*
- 984 *De emptione eorum quæ ab aduersariis sunt iniuste extracta.*
- 985 *Quando possit captus in bello fugere.*
- 986 *Quid Duellum.*
- 987 *Requiritur ad Duellum assignation temporis, & loci determinatio.*
- 988 *Duell# ob manifestation# veritatis, non est licitum.*
- 989 *Nec ob virium ostentationem.*
- 990 *Nec ad determinandam litem.*
- 991 *Quarta est Euitatio ignominia.*

- 992 *In duobus solum casibus licitum est duell#.*
- 993 *Prohibitum duellum iure Canonico sub excommunicatione, & pœnis aliis.*
- 994 *In quibus casibus non habeât loc# eiusmodi pœnæ.*
- 995 *Quando duell# non est euid#ter notum non potest. def#ctum Parochus Ecclesiastica sepultura priuare.*
- 996 *Scandali deuitio.*
- 997 *Diuisio, & sub diuisio scandali.*
- 998 *Induc#s, & consummâs cum alteropeccat# duplicis criminis & reus.*
- 999 *Scandalum actiuum suo ex genere est mortale.*
- 1000 *Veniale esse potest sol#.*
- 1001 *Quid quãdo scandalum est generale?*
- 1002 *In quibus casibus quis peccato alterius cooperari censeatur?*
- 1003 *Quando peccat.*
- 1004 *Et caupones parâtes cœnam die ieiunij non delinquunt.*
- 1005 *Nec famuli mensæ ministrâtes, aut parantes cibos.*
- 1006 *Peccat, qui petit aliquid, quod sine peccato fieri. nequit.*
- 1007 *Secus qui petit quod sine peccato possit geri.*
- 1008 *Licet pecuniam petere sub vsura ab eo, qui paratus est dare, si adsit causa.*
- 1009 *Licet & ab Ethnico iuramentum petere, qu# scis, per falsos Deos iuraturum.*
- 1010 *Quomodo excusentur famuli comitantes her# ad meretricis domum.*
- 1011 *Et locantes dom# meretrici vel vsurario.*
- 1012 *Et puella, quæ adolescenti conspiciendam se præbet, à quo scit se amari.*
- 1013 *Et parenter aut heri.*
- 1014 *Haud licet communiter pingere concubinæ imaginem.*
- 1015 *Peccantes publice tenentur scâdali circ#stantiam in confessione exprimere.*
- 1016 *Null# peccat# est patrand# ad vitandum scandalum proximi.*
- 1017 *De scandalo infirmor# vitando.*
- 1018 *Quid de scandalo Pharisæor#.*
- 1019 *Quæstionis status.*
- 1020 *Non est speciale præceptum.*
- 1021 *Est præceptum speciale.*
- 1022 *Hæc longe probabilior.*
- 1023 *Est partim de dilectione supernaturali.*

- 1024 *Non est.*
- 1025 *Cum his opinor.*
- 1026 *Obligat quidem.*
- 1027 *Non obligat.*
- 1028 *Eiusdem sum mētis.*
- 1029 *Obligat pro solo vitæ fine.*
- 1030 *Non obligat pro solo vitæ fine.*
- 1031 *Primam sententiam reiicio.*
- 1032 *Non tenetur plures actus dilectionis elicere.*
- 1033 *Tenetur omnino.*
- 1034 *Primam sententiam improbo.*
- 1035 *Obligatur quidem.*
- 1036 *Non obligatur.*
- 1037 *Hoc certum esse reor.*
- 1038 *Obligat plane.*
- 1039 *Non obligat.*
- 1040 *Cum his opinor.*
- 1041 *Instat præceptum hoc.*
- 1042 *Non instat.*
- 1043 *Existimo sine fundamento hanc adstrui obligationem.*
- 1044 *Obligat quidem.*
- 1045 *Non obligat.*
- 1046 *Convenientiam agnosco, obligationem improbo.*
- 1047 *Debes quidem.*
- 1048 *Non debes.*
- 1049 *Eiusdem sum mentis.*
- 1050 *Obligat plane.*
- 1051 *Non obligat.*
- 1052 *Immerito Charitati huiusmodi obligatio imponitur.*
- 1053 *Instat quidem.*
- 1054 *Non instat regulariter.*
- 1055 *Idem assero.*
- 1056 *Obligatus es.*

- 1057 *Non es obligatus.*
- 1058 *Auctoris resoltio.*
- 1059 *Tenetur.*
- 1060 *Non tenetur.*
- 1061 *Cum meo Ferdinando de Castro opinor, du plicemque distingo obligationem.*
- 1062 *Quæstionis status.*
- 1063 *Obligamur.*
- 1064 *Non obligamur.*
- 1065 *Auctoris resolutio.*
- 1066 *Nonnulla suppono.*
- 1067 *Non poteris.*
- 1068 *Poteris plane.*
- 1069 *Auctoris resolutio.*
- 1070 *Status quæstionis.*
- 1071 *Peccat quidem.*
- 1072 *Non peccat.*
- 1073 *Vtramque sententiam concilio, & sequor.*
- 1074 *Nōtenetur.*
- 1075 *Tenetur quidem.*
- 1076 *Hoc certum esse iudico.*
- 1077 *Quæstionis status.*
- 1078 *Præferenda est spiritualis.*
- 1079 *Non est præferenda.*
- 1080 *Cum his opinor.*
- 1081 *Præferendi non sunt.*
- 1082 *Præferendi sunt.*
- 1083 *Hoc defendo.*
- 1084 *Nonnulla præmitto.*
- 1085 *Præferendus est.*
- 1086 *Non est præferendus.*
- 1087 *Auctoris resolutio.*
- 1088 *Certa ex communi sententia suppono.*
- 1089 *Patri mater præfer#da.*

- 1090 *Præferenda non est.*
- 1091 *Communem sententiam retineo.*
- 1092 *Præferenda est parentibus.*
- 1093 *Non est præferenda.*
- 1094 *Idem affirmo.*
- 1095 *Præferendi sunt.*
- 1096 *Non sunt præferendi.*
- 1097 *Eiusdem sum m#tis.*
- 1098 *Præponendi sunt.*
- 1099 *Præponendi non sunt.*
- 1100 *Hoc reputo esse probabilius.*
- 1101 *Non potest.*
- 1102 *Potest plane.*
- 1103 *Auctoris resolutio.*
- 1104 *De Charitatis effectibus.*
- 1105 *Certa recolo.*
- 1106 *Tenetur quidem.*
- 1107 *Non tenetur.*
- 1108 *Hanc sententiam satis probabilem esse putarim.*
- 1109 *Non obligatur.*
- 1110 *Obligatur plane.*
- 1111 *Auctoris resolutio.*
- 1112 *Tenetur ex iustitia.*
- 1113 *Non tenetur ex iustitia.*
- 1114 *Solum ex Charitate teneri resoluo.*
- 1115 *Satisfacis mutuando.*
- 1116 *Non satisfacis mutuando.*
- 1117 *Hoc existimo probabilius esse.*
- 1118 *Sufficit quidem.*
- 1119 *Non sufficit.*
- 1120 *Auctoris resolutio.*
- 1121 *Potest quidem.*
- 1122 *Non potest.*

- 1123 *Eiusdem sum m#tis.*
- 1124 *Plura recolo de Ecclesiasticorum peculiari obligatione ad eleemosynam ger#dam.*
- 1125 *Non est plus assignand#.*
- 1126 *Plus assignand# est.*
- 1127 *Hoc tenendum iudico.*
- 1128 *Non sunt domini reddituum.*
- 1129 *Sunt redditu# domini.*
- 1130 *Hoc asser#dum esse vnice reor.*
- 1131 *Status quæstionis.*
- 1132 *Tenetur ex iustitia.*
- 1133 *Non tenetur ex iustitia.*
- 1134 *Hanc sent#tiam his t#poribus cõmunem esse affirmo.*
- 1135 *Non tenetur.*
- 1136 *Tenetur quidem.*
- 1137 *Auctoris resolutio.*
- 1138 *Quæstionis status.*
- 1139 *Dominium vt Episcopi sæculares habent.*
- 1140 *Non habent dominium vt sæculares Episcopi.*
- 1141 *Ab hac cõmuni sententia non recedo.*
- 1142 *Certa suppono.*
- 1143 *Non potest aliena sarripere.*
- 1144 *Surripere potest.*
- 1145 *Probabilius hoc censeo.*
- 1146 *Certa præmitto.*
- 1147 *Tenetur, r# simil# domino restituere.*
- 1148 *Non tenetur.*
- 1149 *Cum his opinor.*
- 1150 *Transfert quidem.*
- 1151 *Non transfert.*
- 1152 *Hanc sentiã probabiliorem esse puto.*
- 1153 *Quæstionis status.*
- 1154 *Restituere non debet ei qui dedit, sed pauperibus.*
- 1155 *Auctoris resolutio.*

- 1156 *Nonnulla præmitto.*
- 1157 *Possunt Religiosis impediri.*
- 1158 *Non poss#t.*
- 1159 *Hoc tenend# existimo.*
- 1160 *Nonnulla suppono.*
- 1161 *Non oritur ex Dei, & proximi Charitate.*
- 1162 *Oritur ex Charitate Dei, & proximi.*
- 1163 *Hanc sent#tiam vnice defendo.*
- 1164 *Est obligatio.*
- 1165 *Obligatio non est.*
- 1166 *Probabilior mihi hæc s#tentia.*
- 1167 *Non tenemur.*
- 1168 *Tenemur quidem.*
- 1169 *Auctoris resolutio.*
- 1170 *Non requiritur.*
- 1171 *Requiritur planè.*
- 1172 *Hoc certum essereor.*
- 1173 *Status quæstionis.*
- 1174 *Non est necessario corrigendus.*
- 1175 *Necessario corrigendus est.*
- 1176 *Cum his probabilius opinor.*
- 1177 *Quæstionis status.*
- 1178 *Non sufficit probabilis spes.*
- 1179 *Sufficit omnino.*
- 1180 *Hoc defendo, & expono.*
- 1181 *Quæstionis status.*
- 1182 *Non tenetur.*
- 1183 *Tenetur quidem.*
- 1184 *Auctoris resolutio.*
- 1185 *Nonnulla præmitto.*
- 1186 *Tenetur pænitere.*
- 1187 *Non tenetur.*
- 1188 *Auctoris resolutio.*

- 1189 *Lethaliter peccant.*
- 1190 *Non peccāt lethaliter.*
- 1191 *Hoc dicend# existimo.*
- 1192 *Nonnulla præmitto.*
- 1193 *Non est sub præcepto.*
- 1194 *Sub præcepto est.*
- 1195 *Hoc mihi admodum certum.*
- 1196 *Renunciare non potest.*
- 1197 *Potest renunciare.*
- 1198 *Hanc sentiã certã esse def#do. Et constitutionis Societatis Iesv circa fraternã correction# auctoritatem expono.*
- 1199 *Quæstionis sitatus.*
- 1200 *Minime potest.*
- 1201 *Potest omnino.*
- 1202 *Eiusdems# mentis.*
- 1203 *Multa certa mihi recolo corcaea quæ Prælatus possit, & non possitex denunciatione sibi vt Patri facta.*
- 1204 *Lethaliter peccat.*
- 1205 *Non peccat lethaliter.*
- 1206 *Auctoris resolutio.*
- 1207 *Quæstionis status.*
- 1208 *Potest quidem.*
- 1209 *Non potest.*
- 1210 *Auctoris resolutio.*
- 1211 *Potest quidem.*
- 1212 *Non potest.*
- 1213 *Auctoris resolutio.*
- 1214 *Nonnulla de proximi odio recolo.*
- 1215 *Non sunt odij in prores actus specie distincti.*
- 1216 *Sunt plane.*
- 1217 *Hoc dicendum omnino reor.*
- 1218 *Quæstionis status.*
- 1219 *Minime licet.*

- 1220 *Licet equidem.*
- 1221 *Auctoris resolutio.*
- 1222 *Solum est mortale.*
- 1223 *Non solum est mortale.*
- 1224 *Hanc commun# planè sententiam amplector.*
- 1225 *De Schismate nonnulla præmitto.*
- 1226 *Contrahit excommunicationem.*
- 1227 *Non contrahit.*
- 1228 *Cum his sentio, & nonnulla adiicio.*
- 1229 *Quæstionis status.*
- 1230 *Non priuatur, si denunciatus non sit.*
- 1231 *Licet non sit denunciatus priuatur.*
- 1232 *Hæc sent#tia mihi arridet.*
- 1233 *Status quæstionis.*
- 1234 *Tollitur inhabilitas hæc.*
- 1235 *Non tollitur.*
- 1236 *Hoc probabilius, & securius esse reor.*
- 1237 *Dari potest.*
- 1238 *Dari non potest.*
- 1239 *Idem affirmo.*
- 1240 *Non teneris, à bello desistere quocumque tempore de tur satisfactio, sed ante bellum incæptum.*
- 1241 *Quoc#que tempore detur satisfactio, teneris.*
- 1242 *Hoc probabilius esse iudico, & doctrinam expono.*
- 1243 *Quæstionis status.*
- 1244 *Obligatus non est, satisfaction# accipere.*
- 1245 *Est obligætus.*
- 1246 *Primam sententiam eligo, & expono.*
- 1247 *Moralis victoris certitudo requiritur.*
- 1248 *Non requiritur.*
- 1249 *Auctoris resolutio.*
- 1250 *Quæstionis status.*
- 1251 *Non possunt.*

- 1252 *Possunt quidem.*
1253 *Cum his opinor.*
1254 *Quæstionis status.*
1255 *Non poss#t fugere.*
1256 *Fugere possunt.*
1257 *Eiusem s# nentis.*
1258 *Plura recolo.*
1259 *Non tenetur satisfacere.*
1260 *Satisfacere tenetur.*
1261 *Hoc teneo, & amplius expono.*
1262 *Ceria suppono.*
1263 *Non sunt prohibiti dimicare.*
1264 *Sunt prohibiti.*
1265 *Auctoris resolutio.*
1266 *De duello plures recolo.*
1267 *Potes duellum acceptare.*
1268 *Non potes.*
1269 *Primam sententiam eligo.*
1270 *Scandalum non est.*
1271 *Scandalum est.*
1272 *Primam sententiam defendo.*
1273 *Non potest esse solummodo veniale.*
1274 *Solummodo veniale esse potest.*
1275 *Hanc sent#tiam probabiliorē esse reor.*
1276 *Non peccat eadem specie peccati.*
1277 *Eadem peccatu specie delinquit.*
1278 *Hoc vnicè tenend# esse iudico.*
1279 *Status quæstionis.*
1280 *Non teneris aperire inductionem.*
1281 *Aperire eneris.*
1282 *Probabilior hæc mihi sententia est.*
1283 *Est speciale scandali peccatum.*
1284 *Non est peccatum scandali speciale.*

- 1285 *Hanc eligo sententiam.*
- 1286 *Non oritur.*
- 1287 *Oritur profecto.*
- 1288 *Hoc omnino dicendum existimo.*
- 1289 *Nonnulla suppono.*
- 1290 *Licitum nō est.*
- 1291 *Licitum est.*
- 1292 *Auctoris resolutio.*
- 1293 *Nonnulla præmitto.*
- 1294 *Licet persuadere minus malum.*
- 1295 *Non licet.*
- 1296 *Auctoris sententia.*
- 1297 *Potest sint peccato.*
- 1298 *Non potest.*
- 1299 *Auctoris distinctio.*
- 1300 *Non tenetur.*
- 1301 *Tenetur quidem.*
- 1302 *Idem def#do.*
- 1303 *Perpetrat plane.*
- 1304 *Non Perpetrat.*
- 1305 *Hoc asser#dum esse puto.*
- 1306 *Non committit.*
- 1307 *Committit quidem.*
- 1308 *Auctoris resolutio.*
- 1309 *Nonnulla præmitto.*
- 1310 *Non tenetur eas illi non vendere.*
- 1311 *Tenetur omnino.*
- 1312 *Probabilior mihi sent#tia hæc.*
- 1313 *Quæstionis status.*
- 1314 *Excusatur quidem.*
- 1315 *Non excusatur.*
- 1316 *Cum his opinor.*
- 1317 *Potes plane.*

- 1318 *Non potes.*
- 1319 *Hanc sentetiam amplector.*
- 1320 *Satus quæstionis.*
- 1321 *Excusatur.*
- 1322 *Non excuatur.*
- 1323 *Hanc præpono sententiam.*
- 1324 *Nonnulla suppono.*
- 1325 *Licium est.*
- 1326 *Non est licium.*
- 1327 *Idem affirmo.*
- 1328 *Liberatur quidem.*
- 1329 *Non liberatur.*
- 1330 *His hæreo.*
- 1331 *Excusari non possunt.*
- 1332 *Possunt ex cusari.*
- 1333 *Eiusdem s# mentis.*
- 1334 *Quæstionis status.*
- 1335 *Non est licium.*
- 1336 *Licium est.*
- 1337 *Probabilior# hanc reor esse sententiam.*
- 1338 *Cert# suppono.*
- 1339 *Locare carius eam nõ potest.*
- 1340 *Potest quidem.*
- 1341 *Auctoris resolutio.*
- 1342 *Reus non est.*
- 1343 *Reus est.*
- 1344 *Primam s#tentiã eligo, & expono.*
- 1345 *Non licet.*
- 1346 *Licet quidem.*
- 1347 *Eiusdem s# mentis.*
- 1348 *Non requiritur.*
- 1349 *Requiritur quidem.*
- 1350 *Probabilius hoc mihi.*

- 1351 *Non potest esse causa excusans.*
- 1352 *Esse potest excusans causa.*
- 1353 *Probabile hoc, sed illud consul#dum.*
- 1354 *Certum suppono.*
- 1355 *Possunt omitti.*
- 1356 *Omitti non possunt.*
- 1357 *Hanc eligo sententiam*
- 1358 *Plura de operibus cōsiliij suppono.*
- 1359 *Cōsiliij opera sunt dimittenda ob scandalum.*
- 1360 *Dimitt#da non sunt.*
- 1361 *Hoc dicendum existimo.*
- 1362 *Licitum non est.*
- 1363 *Licit# est.*
- 1364 *Auctoris resolutio.*
- 1365 *Eiusdem placitum circia permissionis comædinarum damna.*